अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं, नेपाल
२०७६

प्रकाशक :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं ।

छापिएको संख्या :
१५०० प्रति

सर्वाधिकार :
प्रकाशकमा निहित

मुद्रक : मुद्रण विभाग सिंहदरबार,
काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

फोन नं. : ५-२६२१८०
५-२६२२४७
फ्याक्स : ५-२६२१२८
५-२६२१०४

ई-मेल :- ujuri@ciaa.gov.np
info@ciaa.gov.np

वेभसाईट :- www.ciaa.gov.np

पत्र संख्याः- **मिति :-** २०७६/९/२८

विषय :- उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय,
शीतल निवास, महाराजगञ्ज,
काठमाडौं ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ (२०७५ श्रावण १ गतेदेखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म) मा सम्पादन गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।

भवदीय,

(नवीनकुमार घिमिरे)
प्रमुख आयुक्त

(डा.साबित्री थापा गुरुङ)
आयुक्त

(डा. गणेशराज जोशी)
आयुक्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू



नवीनकुमार घिमिरे
प्रमुख आयुक्त



डा. गणेशराज जोशी
आयुक्त



डा. साबित्री थापा गुरुङ
आयुक्त

प्रतिवेदनको सारांश

१. नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान संविधान र विद्यमान कानूनले परिकल्पना र निर्देशन गरेबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र सूचना प्राप्त गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने लगायत कार्य गर्दछ । आयोगले आफ्नो काम नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ लगायत अन्य प्रचलित कानून, कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहितामा आधारित भएर गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको विवरण समावेश गरी संविधानको धारा २९४ को व्यवस्थाबमोजिम आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भए गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर यस आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव लेखी पठाउने तथा तथ्यहीन र प्रमाणविहीन उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णयहरू भएका छन् । आयोगबाट पुनरावेदन र विविध विषयसम्बन्धी निर्णयहरू समेत भएका छन् । आयोगबाट भएका निर्णयहरुको सारसंक्षेप यस प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

३. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगमा १४,१७१ र मातहत कार्यालयहरूमा ९,९१४ समेत गरी कुल २४,०८५ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ७,०८८ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६,९९७ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा थप भएका थिए।

४. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा कुल २४,०८५ उजुरीमध्ये १५,५२७ उजुरी (६४.७७%) फछ्यौंट भएका छन्, जसमध्ये ६,०४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फछ्यौंट भएका उजुरीहरूमध्ये ८८१ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५,१३४ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारवाही भएका छन् ।

५. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा कुल २४,०८५ उजुरीमध्ये १५,५२७ उजुरी फछ्यौंट भई बाँकी रहेका ८,५५८ उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सरेका छन्।

६. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिलासँग २६.८७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रसँग १६.९५ प्रतिशत, भूमिसँग ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थतर्फ २.३३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८.५३ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ११.५२ प्रतिशत रहेका छन् ।

७. आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जसमध्ये घुस (रिसवत) मा १४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ ३९, गैरकानूनी लाभहानितर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध विषयका २२ वटा मुद्दा रहेका छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल ८९४ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई रु. ४,०५,३७,६३,८८८।६५ बिगो मागदाबी लिइएको छ।

८. आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगले जम्मा २४३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसतमा प्रति वर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा औसतभन्दा चार गुना बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

९. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका १४७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १७४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ७ जना निर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारी तथा २९ जना बिचौलिया तथा मतियार लगायत गरी जम्मा २१० व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ ।

१०. विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या १०५ र विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या ४६ रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानपश्चात १३७ उजुरी तामेली र १० वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएका छन् ।

११. आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा २०४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८८.२४ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई पूर्ण तथा आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगबाट ८३ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

१२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आयोगले सञ्चालन गरेका निरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका ८१ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा ७,९९० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । आयोग र मातहत कार्यालयहरूबाट सञ्चालित ६२ वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत ७,९४५ जना व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

१३. आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सञ्चालित वैदेशिक तालिम, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूमा ७९ जना र स्वदेशमा आयोगमा र अन्यत्र सञ्चालन भएका १२ वटा अनुसन्धानात्मक लगायत अन्य तालिमहरूमा २६३ जना आयोगका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

१४. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगबाट स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणा सर्वेक्षण गरिएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ७ वटा विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा आयोगको चालु संस्थागत रणनीतिको मूल्यांकनसमेतका आधारमा आगामी संस्थागत रणनीतिक योजनासमेत तर्जुमा गरिएको छ ।

१५. यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्निकाय तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले परीक्षणका रूपमा हरेक प्रदेशका दुई/दुई वटा जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गर्ने कार्यमा आयोगबाट सहजीकरण गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्निकाय समन्वय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय तथा अनुगमन बैठक आयोजना भएका छन् ।

१६. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा घुस (रिसवत) लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू अधिक रहेको देखिन्छ ।

१७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा विद्यमान रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन थप व्यावसायिक बनाउँदै लगेको छ, बढ्दो उजुरीको संख्या र नयाँ शैलीमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न साइबर फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब र अफिस अटोमेसनजस्ता प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । आयोगको भौतिक पूर्वाधारदेखि संस्थागत सुधार र जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यलाई आयोगले जोड दिएको छ ।

१८. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरीउपर गरिने अनुसन्धान र अभियोजनको दण्डात्मक कार्यले मात्र अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक कार्यहरू र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ ।

१९. दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई व्यवस्थित तथा संयोजित बनाउन तथा स्पष्ट दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अपेक्षित नतिजा र नतिजा मापनका सूचकाङ्कहरू निश्चित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य थप प्रभावकारी बनाउन आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तर्जुमा गरिएको छ ।

२०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको सहयोग अपरिहार्य छ । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनका लागि प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझावहरू दिएको छ ।

२१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउन सदैव कटिबद्ध रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न सके संघीयता र समग्र शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने कार्य एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास आयोगको रहेको छ। सबै सरोकारवालाहरूको साथ र सहयोगले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम प्रहार गरी सुशासन स्थापना गर्न सम्भव भएको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनसमुदायमा आयोग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।

अनुक्रमणिका

परिच्छेद	शीर्षक	पृष्ठ
प्रतिवेदनको सारांश		क-ग
परिच्छेद - १	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय	१-११
	१.१ पृष्ठभूमि	१
	१.२ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था	१
	१.३. आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू एवं आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू	३
	१.४ संस्थागत संरचना	४
	१.५ छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया	५
	१.६ आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय	८
	१.७ आयोग र अन्य निकायबीचको कार्यसम्बन्ध	९
	१.८ बजेट व्यवस्था	१०
परिच्छेद -२	आयोगबाट सम्पादित अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण	१२—२२५
	२.१ उजुरी/सूचनाहरू	१२
	२.२ प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको कारबाही	१५
	२.३ विस्तृत अनुसन्धान	१७
	२.४ आयोगको बैठक र निर्णय	१८
	२.५ मुद्दा दायर/अभियोजन	१९
	२.६ फैसला प्राप्ति र पुनरावेदन	११७
	२.७ कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषण	१६९
	२.८ तामेली	२१५
	२.९ मुल्तबी	२२५
परिच्छेद- ३	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक प्रयासहरू	२२६-२३३
	३.१ निरोधात्मक कार्यक्रम	२२७
	३.२ प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम	२३०
परिच्छेद- ४	संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता	२३४-२३८
	४.१ आयोगको भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यहरू	२३४
	४.२ जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यहरु	२३५
	४.३ आयोगको नयाँ रणनीतिक योजना तर्जुमा	२३६
	४.४ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा गोष्ठीमा सहभागिता तथा सहकार्य	२३६
परिच्छेद - ५	भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण	२३९-२५९
	५.१ भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू	२३९
	५.२ भ्रष्टाचारका कार्यगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण	२३९

५.३ भ्रष्टाचारको पदीय/पेसागत प्रवृत्तिको विश्लेषण ---------- २४८
५.४ भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण ---------- २५०
५.५ आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण २५३
परिच्छेद - ६ सुझावहरू ---------- **२६०-२८०**
६.१ पृष्ठभूमि ---------- २६०
६.२ विगतका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था ---------- २६०
६.३ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगद्वारा प्रस्तावित सुझावहरू ---------- २६३
परिच्छेद - ७ आयोगको रणनीतिक योजना ---------- **२८१-२८४**
७.१ भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र कार्यदिशा ---------- २८१
७.२ आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अवलम्बन गरेको कार्यदिशाको कार्यान्वयन ----- २८१
७.३ आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा र अन्य कार्यक्रमसम्बन्धी आगामी कार्यदिशा ---------- २८३
परिच्छेद - ८ उपसंहार ---------- **२८५-२८५**
अनुसूचीहरू ---------- **i - XXXiV**

परिच्छेद- १
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय

१.१ पृष्ठभूमि :

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १२ धारा ९७ र ९८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएबमोजिम वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधिवत स्थापना भएको हो । उक्त संविधानमा आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने, अनुसन्धान र तहकिकातबाट अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने र कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूउपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा भएको आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि उल्लिखित कार्य जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएअनुरूप आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा क्रियाशील रह्यो। विद्यमान नेपालको संविधानले भने आयोगको काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेको हुँदा संविधानको मर्मअनुसार प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीतिलाई अंगीकार गरी आयोगले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आयोगबाट वर्षभरि सम्पादन गरिएका कामकारबाहीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने कार्यसमेत हुँदै आएको छ ।

१.२ आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था :

नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले "भ्रष्टाचार" गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ भने धारा २९४ मा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने व्यवस्था रहेको छ ।

१.२.१ आयोगको गठन :

नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था रहेको छः-

(१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ :-

(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ग) निजका विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,

(घ) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका सर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

१.२.२ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

(१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(२) धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

१.२.३ संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन :

नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

१.२.४ संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन :

संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

(१) यस संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न लगाउनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको कामकारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।

१.३ आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू एवं आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू :

१.३.१ आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू :

आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिमका कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् :

- नेपालको संविधान,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८,
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९,
- विशेष अदालत ऐन, २०५९,
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४,
- प्रमाण ऐन, २०३१ लगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य कानूनहरू,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७३,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०७६,
- अनुसन्धानसम्बन्धी नीति, निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू ।

१.३.२ आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ :

- भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कामकारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्ने ।
- कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मिसिल वा प्रमाणको लिखत पेस गर्न आदेश दिने ।

- अख्तियार दुरुपयोगको आरोपित वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, बयान लिने वा आवश्यकताअनुसार बन्द सवाल जारी गर्ने ।
- बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारिखमा राख्ने ।
- भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप गर्न वा नास गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातमा बाधा व्यवधान पुऱ्याउन सक्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल सरकार वा सम्बन्धित संस्थालाई लेखी पठाउने ।
- भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति बेपत्ता हुनसक्ने मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसँग धरौटी वा जेथा जमानत माग्ने र नदिएमा थुनामा राख्ने ।
- आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेस गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएकोमा वा कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा सो बमोजिम नगर्ने पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन निर्देशन दिने तथा जरिवाना गर्ने वा थुनामा राख्ने ।
- प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र आवश्यक देखिएका कुनै वस्तु वा कागज वा मिसिल आफ्नो कब्जामा लिने वा त्यस्तो कागज वा मिसिलको प्रतिलिपि उतार्ने ।
- भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा भएको कारोबार वा खाता संचालन रोक्का राख्न आदेश दिने ।
- अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने ।
- अभियुक्तलाई आयोगको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आदेश दिने ।
- आयोगको अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई जरिवाना वा कैद वा दुवै सजाय गर्ने ।

सोही ऐनले आयोगलाई सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको अतिरिक्त कानूनी राज्यको अवधारणाअनुरूप सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि आवश्यक हुने सुधारात्मक कार्यहरू गर्ने थप दायित्वसमेत सुम्पेको छ। यस अनुरूप आयोगबाट निम्न कार्यहरू सम्पादित हुँदै आएका छन् :

- विद्यमान ऐन, नियम, निर्णय, आदेश, कारबाही वा प्रचलनमा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने वा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
- भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यहरू गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय, आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ।
- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त गर्ने ।

१.४ संस्थागत संरचना :

नेपालको संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आयोगको संगठन संरचना, दरबन्दी तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोगको सचिवालयको प्रमुखमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । मुलुकमा संघीय स्वरूप कायम भएसँगै संघीय ढाँचाअनुरूप स्थानीय स्तरमा आयोगको उपस्थिति थप सुदृढ बनाउन हालको संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५।३।३२ को निर्णयले स्वीकृत नयाँ संगठन संरचनाबमोजिम आ.व. २०७५।७६ देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, मातहत रहने गरी सात प्रदेशमा १/१ वटा कार्यालय रहेका छन् भने आयोगको कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा रहेको छ । नयाँ संगठन संरचनाअनुसार आयोग र मातहतका ८ वटा कार्यालयहरूमा निजामती सेवा र प्रहरी सेवाका गरी जम्मा ९१६ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ । आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा १२ वटा महाशाखाहरू

रहेका र जम्मा ४९५ जना विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ भने आयोगका मातहत कार्यालयहरूको जम्मा दरबन्दी ४२१ रहेको छ ।

तालिका १.१

आयोगका कार्यालय, दरबन्दी र कार्यक्षेत्र

क्र.सं.	कार्यालयहरूको नाम	दरबन्दी	कार्यक्षेत्र तोकिएका जिल्लाहरू
१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं	४९५	
२.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरी	५७	ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्थुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी
३.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	५७	सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, उदयपुर
४.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	५७	दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा
५.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा	५७	गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्यागदी, बाग्लुङ
६.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल	५१	नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान
७.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज	२८	दाङ, बाँके, बर्दिया
८.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	५७	रुकुम (पश्चिम भाग), डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान
९.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महेन्द्रनगर	५७	बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलाली
	जम्मा	९१६	

आयोगको हाल विद्यमान संगठनात्मक संरचना अनुसूची- १ मा तथा कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी विवरण अनुसूची- २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

१.५ छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया :

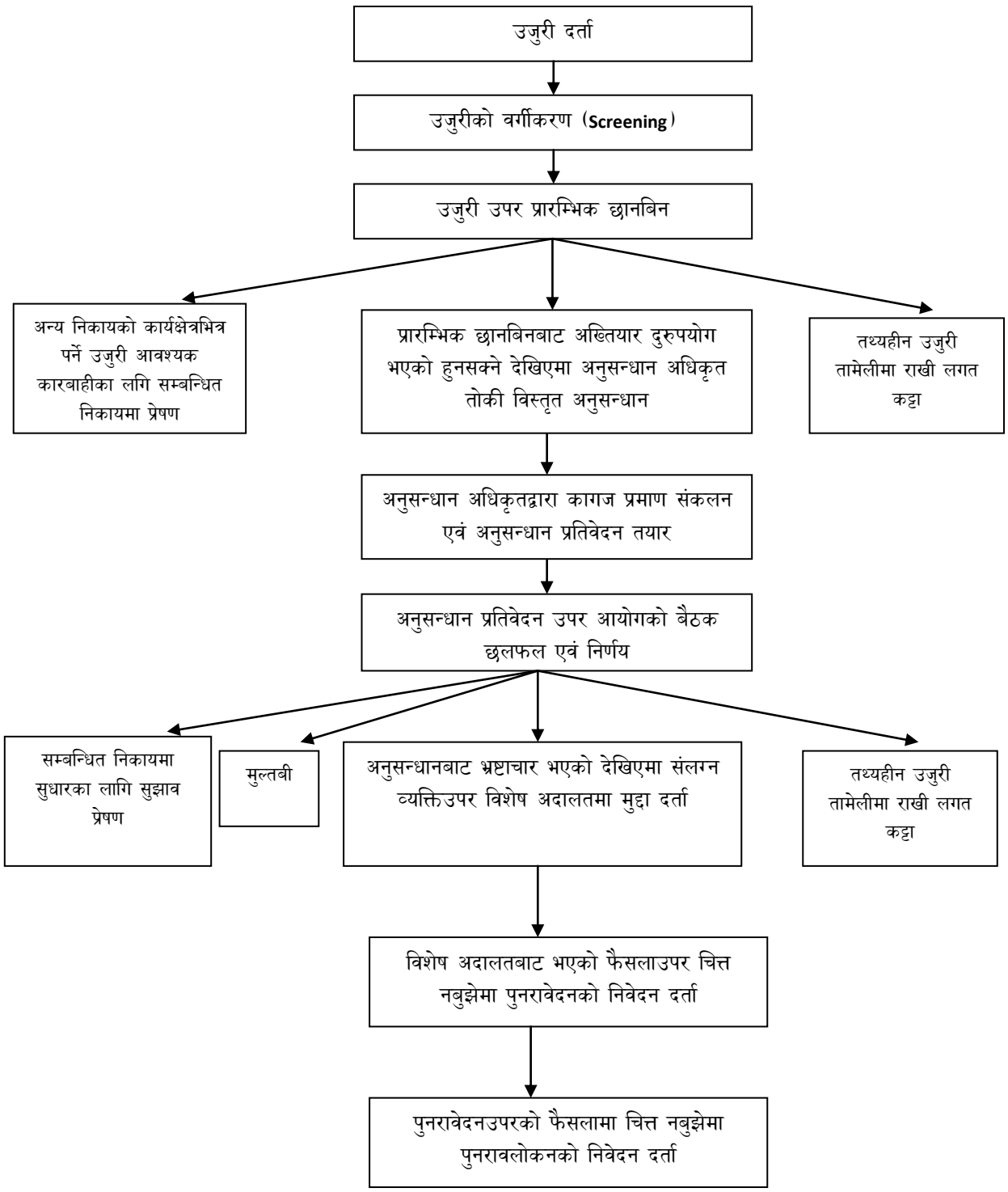
भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात गर्न/गराउन वा अन्य कारबाही चलाउन सक्छ । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्छ । सामान्यतया आयोगले उजुरी दर्तापश्चात् प्रारम्भिक छानबिन गर्दछ । यस क्रममा भ्रष्टाचारको सम्भावना देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय गर्ने गरिन्छ । उजुरीको गाम्भीर्यता विचार गरी आवश्यकतानुसार सिधै विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सकिन्छ । प्राप्त हुन आएका उजुरीउपरको छानबिन गर्दा देहायको प्रक्रिया अपनाउने गरिएको छ :

क) विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन आएका उजुरीहरू सर्वप्रथम प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेश भई तोक आदेश हुने व्यवस्था छ ।

ख) आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको उजुरी छानबिन व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट समिति (Screening Committee) ले प्राप्त उजुरीहरू छानबिन गरी राय पेश गर्दछ ।

ग) छानबिन गरिएका उजुरी/निवेदनहरू आयोगमा पेस भई निर्णय भएबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइन्छ ।

चित्र नं. १.१
छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया



१.५.१ उजुरी छानबिन व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट समिति (Screening Committee) को काम/कर्तव्य :

आयोग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको छानबिन, व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट प्रक्रियालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने कार्यका लागि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी छानबिन व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट समिति गठन गरिएको छ ।

आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई समितिले देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्ने गरेको छ :-

(क) सार्वजनिक हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबाहेकका सनाखत हुन नसकेका वा सनाखत गराउन नसकिने अवस्थाका उजुरी,

(ख) सार्वजनिक हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबाहेकका विषयमा मर्का पर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको उजुरी,

(ग) हदम्याद नाघेका उजुरी,

(घ) आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यक्षेत्रमा नपरेका उजुरी,

(ङ) प्रथम दृष्टिमै तथ्ययुक्त नदेखिएका वा गोलमटोल रूपमा लेखिएका उजुरी,

(च) अत्यन्त सामान्य विषयका उजुरी,

(छ) कुनै कारणले कारबाही गर्न सम्भव नभएका उजुरी,

(ज) पहिले एकपटक तामेलीमा रहिसकेका उजुरी निवेदनमा नयाँ प्रमाण पेस नगरी पुनः दिएको उही विषयको उजुरी,

(झ) मन्त्रालय/निकायबाट नै कारबाही गर्न उपयुक्त देखिएका उजुरीहरू,

(ञ) आयोगबाट नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएका उजुरीहरू ।

उजुरी छानबिन समितिले आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको देहायबमोजिम व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट गर्ने गरेको छ :-

(क) प्राप्त भएका उजुरीहरूको मन्त्रालय/निकायगत विवरण एकमुष्ट रूपमा तयार गर्ने,

(ख) तामेलीमा राख्नुपर्ने देखिएका एकमुष्ट उजुरी सम्बन्धित विषय हेर्ने आयुक्तहरूसमक्ष पेस गर्ने ।

(ग) आयोगबाट तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय भएमा त्यस्ता उजुरी सम्बन्धित महाशाखामार्फत ऐन नियम परामर्श तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखामा पठाउने,

(घ) तत्काल तामेलीमा जाने उजुरीबाहेक अन्य उजुरीहरू छानबिनका लागि सम्बन्धित महाशाखामा पठाउने ।

(ङ) आयोग मातहत कार्यालयहरूमा गठन गरिएका उजुरी स्क्रिनिङ समितिबाट सिफारिस भई आएका उजुरीहरू अध्ययन छलफल गरी सिफारिस सहित निर्णयार्थ पेस गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय र आयोगको कार्यालयमा पठाउने ।

१.५.२ प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया :

आयोगसमक्ष परेका कुनै पनि उजुरी निवेदन वा आयोग स्वयंले प्राप्त गरेको जानकारी उपर प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने निक्यौंल गर्दा देहायका आधार लिने गरिएको छ :

क) आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय,

ख) विषयको गाम्भीर्यता,

ग) आरोपको तथ्यपरक आधार,

घ) आरोपित निकाय र पदाधिकारीहरू,

ङ) सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा अनुचित लाभको अवस्था,

ङ) उजुरीको विषयमा कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको वा मुद्दा चलिरहेको अवस्था,

च) उजुरीमा उल्लिखित विषयको हदम्याद आदि ।

आयोगमा पर्न आएका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा आयोग आफैंले वा अन्य सरकारी निकाय वा संस्था वा अधिकारीमार्फत प्रारम्भिक छानबिन गर्न/गराउन सक्दछ। आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा देहायबमोजिमको कुनै अवस्था विद्यमान भएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी कुनै कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सक्दछ।

क) ऐनको हदम्याद नाघेको,

ख) आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको,

ग) तथ्ययुक्त आधार नभएको,

घ) दुःख दिने मनसायको र

ङ) सामान्य विषय समावेश भएको ।

प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन आएमा त्यस्ता उजुरीउपर आयोगले विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न/गराउन सक्दछ । विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, प्रकृति र प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा प्रारम्भिक छानबिन नगरी आयोगले एकैपटक विस्तृत अनुसन्धान पनि गर्न सक्दछ।

१.५.३ विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया :

प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा सिधै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दछ । उजुरीमा आरोपित विषयहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान वा लिखित जवाफ लिने, निजविरुद्धका प्रमाणहरू संकलन गर्ने, अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए नियन्त्रणमा लिने, आवश्यकताअनुसार निजबाट धरौटी वा जेथाजमानी वा हाजिर जमानी लिने कार्य गर्न सक्दछ । अनुसन्धानको कार्य पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन तयार गरी आयोगको बैठकमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदन आयोगमा पेस हुनुपूर्व सम्बन्धित आयुक्तबाट थप प्रमाण संकलन वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्न लगाई आयोगमा पेस गर्न आदेश हुन सक्दछ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदन आयोगमा छलफल गरी कसुरको मात्रा, विषयको गाम्भीर्यता, प्रकृति एवं संकलित प्रमाणको प्रामाणिकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गर्ने वा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने वा तत्कालका लागि मुल्तबीमा राख्ने वा केही कारबाही गरिरहन नपर्ने गरी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ । आयोगले गरेका विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन र निर्णयको कार्यान्वयन आयोगको सचिवमार्फत् हुने व्यवस्था रहेको छ ।

१.६ आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय :

हाल आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई जना अन्य आयुक्त गरी तीनजना पदाधिकारीहरू कार्यरत भएको अवस्था छ । आयोगमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूको नामावली देहायबमोजिम रहेको छ ।

तालिका १.२

पदाधिकारीहरूको नामावली

क्र.सं.	पद	नाम	नियुक्ति मिति
१.	प्रमुख आयुक्त	श्री नवीनकुमार घिमिरे	आयुक्त : २०७१।१२।१९ का.वा. प्रमुख आयुक्त : २०७४।११।२ प्रमुख आयुक्त : २०७५।६।४
२.	आयुक्त	डा. गणेशराज जोशी	२०७१।१२।१९
३.	आयुक्त	डा. सावित्री थापा गुरुङ	२०७१।१२।१९

आयोगमा कार्यरत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबीचको कार्यविभाजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २२ बमोजिम प्रमुख आयुक्तले तोक्ने र निर्णय प्रक्रियाको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली,२०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७३ बनाई निश्चित गरिएको छ । आयोगका आन्तरिक कार्यविधिहरू आयोगको बैठकबाट निर्णय गरी व्यवस्थित गरिएका छन् । आयोगमा पेस हुन आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि आयुक्तहरूका बीचमा संयुक्तरूपमा निर्णय हुने व्यवस्था छ । आयोगको महाशाखा वा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सचिवमार्फत सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गरेको कुनै विषयमा सम्बन्धित आयुक्तबाट आयोगमा पेस गर्ने आदेश भएका विषयहरू वा अन्य नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषयहरूको कार्यसूची प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा सचिवबाट तय गरिन्छ । यसरी कार्यसूची तयार भएपछि विषयको गाम्भीर्यता, जटिलता र शीघ्र निर्णयको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख आयुक्तको निर्देशन अनुसार कुनै पनि समयमा आयोगको बैठक बसी निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ । मातहत कार्यालयहरूको

कामकारबाहीको अनुगमन प्रयोजनका लागि समेत प्रमुख आयुक्तबाट आयुक्तहरूबीच कार्यविभाजन गरी व्यवस्थित गरिएको छ ।

१.७ आयोग र अन्य निकायबीचको कार्यसम्बन्ध :

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न निकायहरू आयोगको कार्यसम्पादनसँग अन्तर्सम्बन्धित रहेका छन् । आयोगको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका विभिन्न निकायहरू देहायबमोजिम छन् ।

१.७.१ विशेष अदालत :

आयोगबाट भएको अनुसन्धानबाट कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा यस्तो व्यक्ति वा सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गर्दछ । यस सम्बन्धमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहसपैरवी हुने र आवश्यकतानुसार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१.७.२ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति :

प्रतिनिधिसभाका समितिले संवैधानिक निकायको अनुगमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरूप व्यवस्थापिका-संसद, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आयोगका कामकारबाहीहरूको अनुगमन हुने गरेको छ । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका विषयमा समितिमा छलफल हुने गर्दछ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि समितिबाट सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुनुका साथै आवश्यक निर्णय/निर्देशनसमेत हुने गरेको छ ।

१.७.३ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र :

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरी सम्बन्धित निकायमा बुझाए/नबुझाएको विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन आयोगमा पठाउने गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम आयोगबाट जरिवाना हुँदै आएको छ ।

१.७.४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय (अधिकार प्रत्यायोजन) :

नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा ५ मा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमा भएबमोजिम आयोगबाट हाल तेत्तीसवटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०७५।८।२४ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार अनुसन्धानसम्बन्धी देहायबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ :—

तालिका १.३

अधिकार प्रत्यायोजन

प्रदेश	जिल्ला	संख्या
१	ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ	७
३	रसुवा, दोलखा, रामेछाप	३
गण्डकी	गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ	४
५	रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान	५
कर्णाली	जाजरकोट, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, सल्यान, रुकुम (पश्चिम भाग)	८
सुदूर पश्चिम	दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी	६
	जम्मा	**३३**

प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू :

१. नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियामावली, २०५९ र अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधिहरू पालना गर्नुपर्ने,

२. अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्न वा तामेलीमा राख्न सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी आधार र कारणसमेत खुलाई निर्णयका लागि आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत आयोगसमक्ष तीन महिनाभित्रमा पठाउनुपर्ने,

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरीहरू आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाउनुपर्ने,

४. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा निजसँग संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई रङ्गेहात प्रक्राउ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई गोप्य रूपमा तुरुन्त खबर गरी निकासा भए अनुसार गर्नुपर्ने,

५. प्रारम्भिक छानबिनको सिलसिलामा उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र माग गर्न वा झिकाउन सक्ने र उजुरीसँग सम्बन्धित भौतिक चिजवस्तहरू नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा वा आरोपित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगको कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने,

६. आयोगले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा स्थलगत प्रतिवेदन वा रायप्रतिक्रिया माग गरेमा सो उपलब्ध गराउनुपर्ने,

७. प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम गरेका काम कारबाहीको विषयमा आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत मासिक विवरण आयोगमा पठाउने,

(द्रष्टव्यः यस सूचनाबमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतको कुनै काम कारबाही आयोगबाटै गर्न वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तोक्न तथा आयोगमा परेको कुनै पनि उजुरी आयोगबाटै अनुसन्धान गर्न यस सूचनाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन।

खण्ड ६७, संख्या १५, मिति २०७४/३/२६को नेपाल राजपत्र, भाग ४ मा प्रकाशित यस आयोगको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी सूचना खारेज गरिएको छ।)

मिति २०७४।३।२६ मा प्रकाशित आयोगको सूचनाबमोजिम तीसवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा तत्कालीन रुकुम जिल्ला दुईवटा जिल्लामा विभक्त भई एउटा जिल्ला थपिनुका साथै हालको अधिकार प्रत्यायोजनमा रसुवा र डोटी थप भए अनुरूप अधिकार प्रत्यायोजन भएको जिल्लाको संख्या ३३ पुगेको छ।

१.७.५ अन्य निकायहरू :

आयोगबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट आवश्यक जानकारी तथा विवरण प्राप्त हुने गरेको छ । आयोगको माग अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, निजामती किताबखाना, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका अभिलेख र विवरण रहने निकायहरूबाट आवश्यक विवरण आयोगलाई प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी आयोगमा परेको कुनै उजुरी अन्य निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आयोगबाट आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउने गरिएको छ । यस्ता निकायहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय, विश्वविद्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य नियामक निकायहरू रहेका छन् ।

१.८ बजेट व्यवस्था :

विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यका लागि यसले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्य समेत गर्दै आएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगका लागि छुट्याइएको पुँजीगततर्फको बजेटबाट भवन निर्माण, इन्जिनियरिङ ल्याब निर्माण, कम्प्युटर, फर्निचर फिक्सचर्स, अन्य

उपकरण खरिदलगायतका कार्य गरिएको थियो भने चालुतर्फको बजेटबाट प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रमहरूका साथै तलब भत्ता लगायतमा खर्च गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा आयोगका लागि छुट्याइएको कुल बजेट रु. ९२ करोड ५५ लाख ८ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँमा रु. ७१ करोड २५ लाख ७३ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ निकासा भई त्यत्ति नै रकम खर्च भएको छ । आयोगलाई प्राप्त बजेटमध्ये चालुमा रु. ६४ करोड ५५ लाख ३ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ र पुँजीगतमा रु. २८ करोड ५ हजार विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ रु. ५२ करोड १६ लाख ४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ रु. १९ करोड ९ लाख ६८ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेटबाट भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ आयोगका कार्यालय भवन निर्माण, उपकरण खरिदलगायत कार्य गरिएको छ । त्यसैगरी जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन अनुसन्धान, आयोगका कानूनी तथा कार्यविधिगत संयन्त्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । प्रतिवेदन अवधिसम्म आयोगमा कुनै पनि बेरुजु रहेको छैन । आयोगको बजेट विनियोजन, निकासा, खर्च, राजस्व आम्दानी तथा धरौटीको विवरण अनुसूची-३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

परिच्छेद-२
आयोगबाट सम्पादित अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण

२.१ उजुरी/सूचनाहरू :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जानकारीलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरी छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउँदछ । उजुरीकर्ताहरूको सहज पहुँचका लागि आयोगले विभिन्न माध्यमहरूबाट उजुरी दिन सकिने प्रबन्ध गरेको छ । आयोगमा हुलाक, इमेल, आयोगको वेबसाइटमा व्यवस्था भएको अनलाइन उजुरी, फ्याक्स, टोल फ्रि नम्बरमा भ्वाइस रेकर्डिङमार्फत उजुरी दर्ता हुने तथा व्यक्तिहरू आफैं आई उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त पत्रपत्रिका तथा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सार्वजनिक चासोका विषयहरूलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको छ । आयोगमा राज्यका अन्य निकायहरूबाट समेत उजुरीहरू प्राप्त हुने गरेका छन् ।

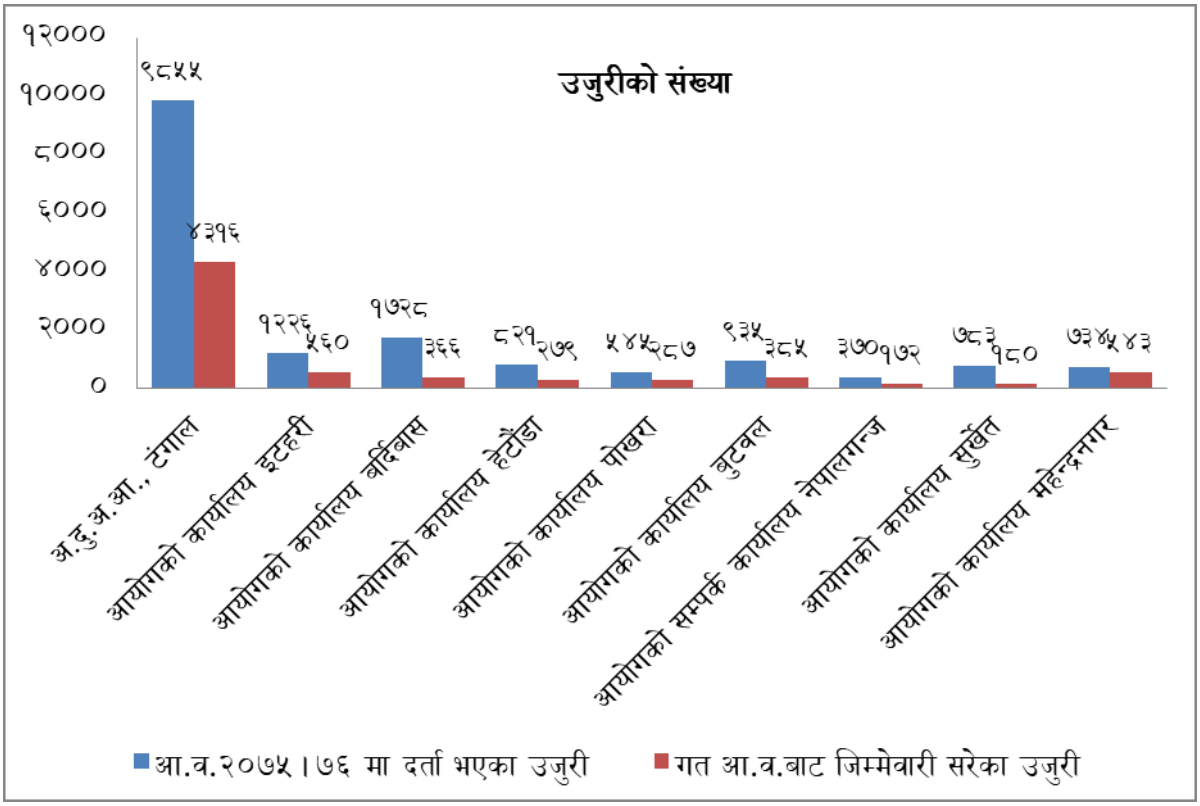
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्द्र तथा मातहत कार्यालयहरूमा पर्न आएका तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरू देहायको तालिका तथा रेखाचित्रमा स्पष्ट पारिएको छ सो अनुसार बढी उजुरीहरू अर्थात् ५८.८४% उजुरी आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा छन् । मातहत कार्यालयहरूमध्ये आयोगको कार्यालय, बर्दिबास (८.६९%) मा रहेका छन् । सबैभन्दा कम उजुरीहरू भने आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज (२.२५%) तथा आयोगको कार्यालय, पोखरा (३.४५%) मा रहेका छन्।

तालिका २.१
आयोगमा रहेका उजुरीको संख्या

कार्यालय	आ.व.२०७५।७६ मा दर्ता भएका उजुरी	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी	जम्मा उजुरी	प्रतिशत
अ.दु.अ.आ., टंगाल	९८५५	४३१६	१४१७१	५८.८४
आयोगको कार्यालय, इटहरी	१२२६	५६०	१७८६	७.४२
आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	१७२८	३६६	२०९४	८.६९
आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	८२१	२७९	११००	४.५७
आयोगको कार्यालय, पोखरा	५४५	२८७	८३२	३.४५
आयोगको कार्यालय, बुटवल	९३५	३८५	१३२०	५.४८
आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्ज	३७०	१७२	५४२	२.२५
आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	७८३	१८०	९६३	४.००
आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	७३४	५४३	१२७७	५.३०
कुल जम्मा	**१६९९७**	**७०८८**	**२४०८५**	**१००**

चित्र २.१

आयोगमा रहेका उजुरीको संख्या



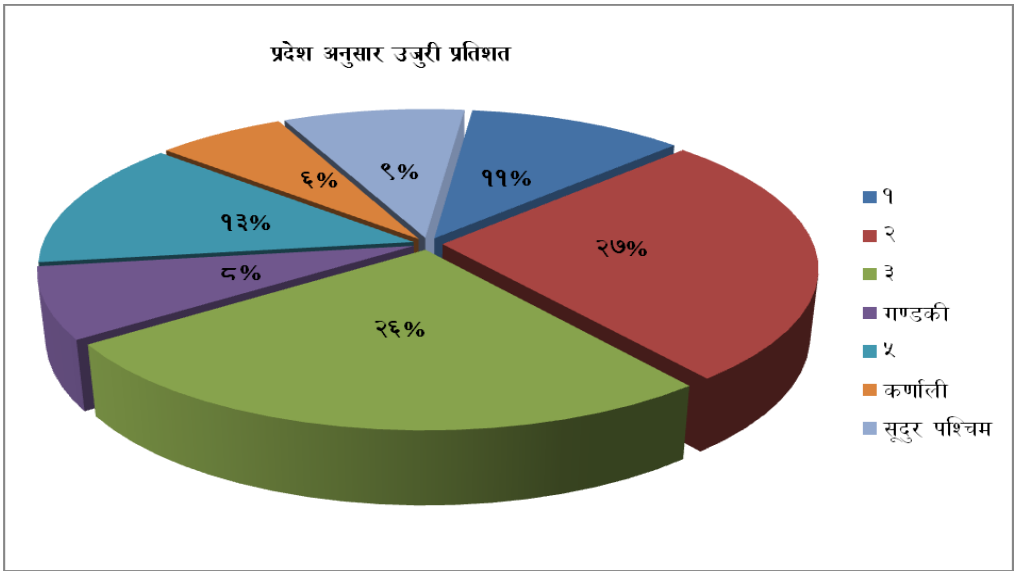
प्रदेश नं.२ र ३ का विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरू विरुद्ध सबैभन्दा बढी तथा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका यस्ता निकायहरू विरुद्ध कम उजुरीहरू परेको देखिन्छ ।

तालिका २.२

भौगोलिक आधारमा प्रदेशगत उजुरीको संख्या

प्रदेश	आ.व.२०७५।७६ मा दर्ता भएका उजुरी	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी	जम्मा उजुरी	प्रतिशत
१ नं. प्रदेश	१६९३	४३६	२१२९	८.८४
२ नं. प्रदेश	३९९७	११८१	५१७८	२१.५०
३ नं. प्रदेश	३९९७	१०९९	५०९६	२१.१६
गण्डकी	१११८	३४५	१४६३	६.०७
५ नं. प्रदेश	२०२०	६१२	२६३२	१०.९३
कर्णाली	१०४५	२१९	१२६४	५.२३
सुदूरपश्चिम	१२१०	५७२	१७८२	७.४०
प्रदेशगत जम्मा	**१५०८०**	**४४६४**	**१९५४४**	**८१.१५**
अन्य (गैरकानूनी सम्पत्ति, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि)	१९१७	२६२४	४५४१	१८.८५
कुल जम्मा	**१६९९७**	**७०८८**	**२४०८५**	**१००**

चित्र २.२
प्रदेशगत उजुरीको प्रतिशत



आयोगमा परेका उजुरीहरू संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यस्तै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि आयोगमा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध उजुरीहरूको संख्या देहायबमोजिम रहेको छ :

तालिका २.३
क्षेत्रगत उजुरीको संख्या

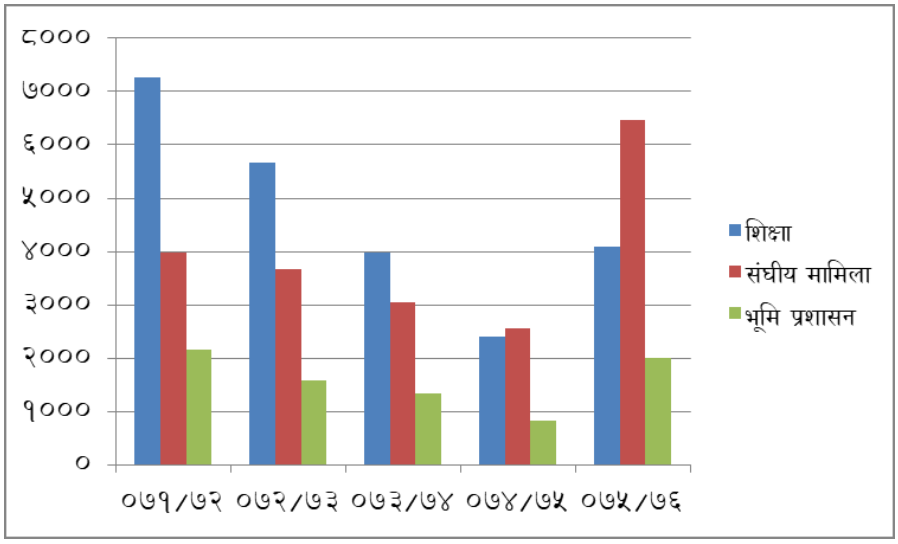
क्र.सं.	उजुरीको क्षेत्र	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका	आ.व. २०७५।७६ मा दर्ता भएका	जम्मा संख्या	प्रतिशत
१.	संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)	१२५१	५२२१	६४७२	२६.८७
२.	शिक्षा	१०६९	३०१५	४०८४	१६.९५
३.	भूमि प्रशासन	५३८	१४७०	२००८	८.३४
४.	वन तथा वातावरण	२७०	८३८	११०८	४.६०
५.	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	२४४	७१४	९५८	३.९८
६.	गृह प्रशासन	१०१	७५१	८५२	३.५४
७.	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	१६१	६६३	८२४	३.४२
८.	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	१५४	४७८	६३२	२.६२
९.	अर्थ	१३०	४३०	५६०	२.३३
१०.	नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र	१५४०	५१४	२०५४	८.५३
११.	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	१०१४	८२०	१८३४	७.६१
१२.	अन्य क्षेत्र	७४८	२०२७	२७७५	११.५२
	जम्मा	**७०८८**	**१६९९७**	**२४०८५**	**१००.००**

माथिको तालिकाबाट सबैभन्दा बढी उजुरीका क्षेत्र संघीय मामिला २६.८७%, शिक्षा १६.९५% र भूमि प्रशासन ८.३४% रहेका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरण ४.६०%, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.९८%, गृह प्रशासन ३.५४%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.४२%, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ २.६२% उजुरीहरू रहेका छन् ।त्यस्तै अर्थ तथा राजस्व क्षेत्रसँग २.३३%, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ८.५३% र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ७.६१% उजुरीहरू पर्न आएका छन् ।

विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रमा शिक्षा रहँदै आएको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा भने संघीय मामिलातर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् एक चौथाइभन्दा बढी उजुरी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने तीनवटा क्षेत्रमा भने विगत पाँच वर्षमा नै संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको तथ्य देहायको रेखाचित्रबाट देखिन्छ :—

चित्र २.३

बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू



२.२. प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको कारबाही :

आयोगले उजुरीको गाम्भीर्यता तथा प्राप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान कार्यलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्दछ । उजुरीको विषयमा प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, तामेलीमा राख्ने वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेलगायतका कार्य गरिन्छ । प्रारम्भिक छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको सम्भावना देखिन आएमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गर्न आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी/तोकी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । आ.व. २०७५।७६ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौंट भएका उजुरीहरूको संख्या निम्नानुसार रहेको छ :—

तालिका २.४

प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौंट भएका उजुरीको संख्या

कार्यालय	कुल उजुरीको संख्या	फछ्यौंट गरिएका उजुरीको संख्या					बाँकी उजुरी को संख्या
		प्रारम्भिक छानबिनबाट सिधै तामेली भएको	प्रारम्भिक छानबिनबाट सुझावसहित तामेली भएको	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	अन्य कारबाही भएको	कुल फछ्यौंट	
अ.दु.अ.आ.,टंगाल	१४१७१	३९६९	१७२	३५४	५६८८	१०१८३	३९८८
आयोगको कार्यालय, इटहरी	१७८६	३६९	५७	६३	४३२	९२१	८६५
आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	२०९४	४२७	४२	५८	२६५	७९२	१३०२

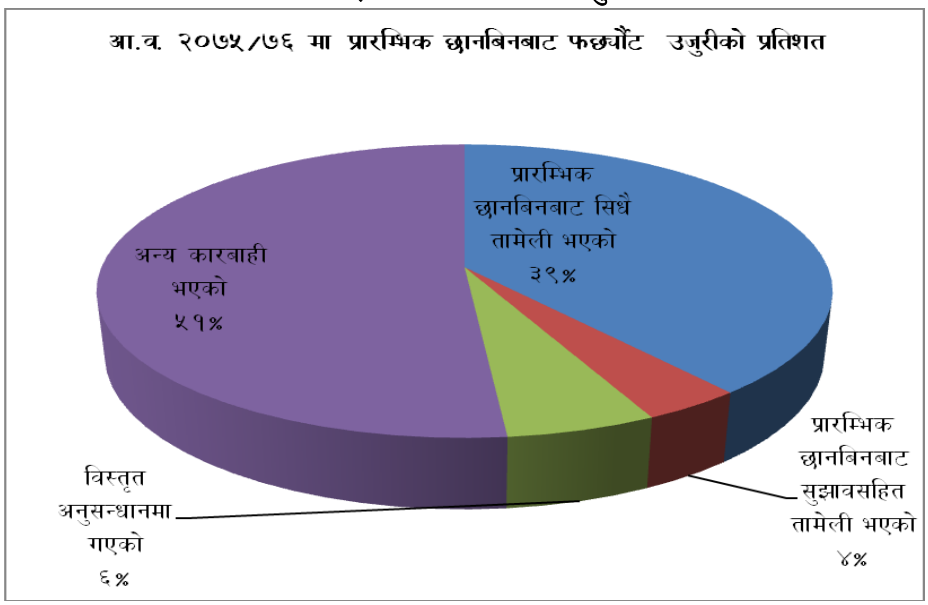
आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	११००	१२४	२९	१३६	४८२	७७१	३२९
आयोगको कार्यालय, पोखरा	८३२	१२९	७३	४५	२९८	५४५	२८७
आयोगको कार्यालय, बुटवल	१३२०	४३१	११३	५४	२३९	८३७	४८३
आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगंज	५४२	१३१	३०	४२	११३	३१६	२२६
आयोगको कार्यालय सुर्खेत	९६३	१९४	४४	६६	२४८	५५२	४११
आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	१२७७	२७३	३०	६३	२४४	६१०	६६७
जम्मा	**२४०८५**	**६०४७**	**५९०**	**८८१**	**८००९**	**१५५२७**	**८५५८**

प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको उजुरी फछर्यौटको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा रहेका १४,१७१ उजुरीहरूमध्ये १०,१८३ अर्थात् ७१.८६% उजुरीहरू फछर्यौट भएका छन् भने मातहत कार्यालयहरूको समग्र उजुरी फछर्यौट ५३.९०% रहेको छ । आयोग र मातहत कार्यालय समेतका कुल उजुरीहरू २४,०८५ मा १५,५२७ उजुरीहरू फछर्यौट भई समग्र फछर्यौट भने ६४.४७% रहेको छ । फछर्यौट हुन बाँकी रहेका ८,५५८ उजुरीहरूमा अनुसन्धान जारी रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर गएका छन् ।

आयोगमा कुल दर्ता र फछर्यौट भएका उजुरीहरूको निकायगत विवरण अनुसूची-४ मा र आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीसम्बन्धी विवरण अनुसूची-६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

चित्र २.४

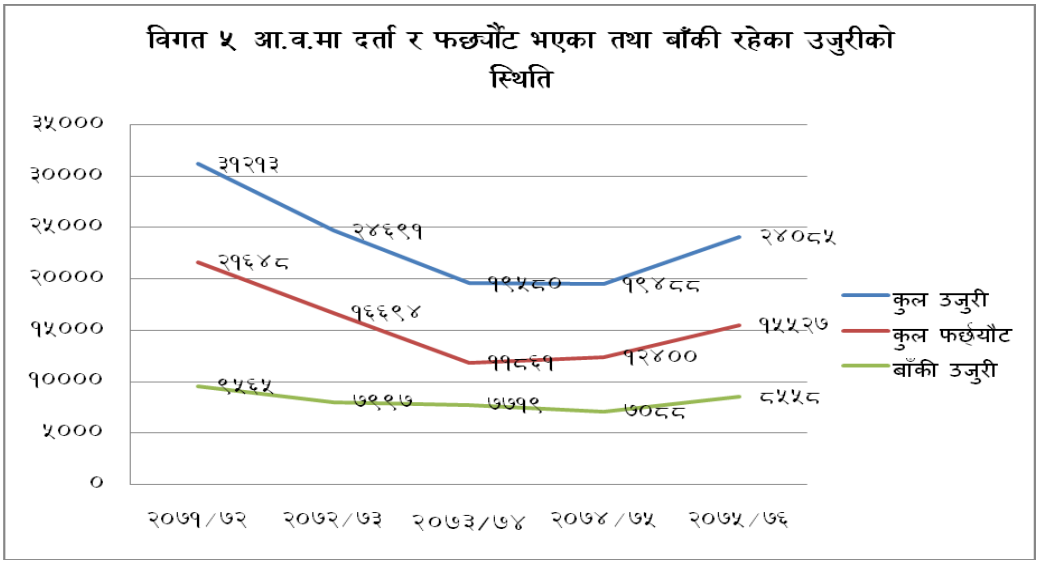
प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्यौट उजुरीको प्रतिशत



आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्यौट भएका कुल १५५२७ उजुरीमध्ये ३९% उजुरी सिधै तामेलीमा गएका छन् भने ५१% उजुरी अन्य निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । त्यसैगरी ४% उजुरी सम्बन्धित निकायमा सुझाव दिई तामेलीमा राखिएका छन् भने ६% उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

चित्र २.५

विगत ५ वर्षमा उजुरी दर्ता र फछर्यौटको प्रवृत्ति



उजुरी दर्ता र फछर्यौटको संख्या तथा बाँकी रहेका उजुरीहरूको संख्यासम्बन्धी विगत पाँच वर्षको तथ्यांकको तुलना गर्दा विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा तथ्यांक घटबढ भएको माथिको चित्रबाट स्पष्ट हुन्छ । विगत पाँच वर्षमा दर्ता भएका, फछर्यौट भएका र फछर्यौट हुन बाँकी भई अर्को वर्षमा जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरूको संख्या हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी देखिन्छ । आ.व. २०७२।७३ को पूर्वार्द्धमा जारी भएको नेपालको संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी आयोगको अधिकार क्षेत्र कटौती भएपछि सो समय पश्चात् आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीको संख्यामा भने केही कमी भएको छ । आयोगका मातहत कार्यालयहरूको सुदृढीकरण तथा नागरिकहरूको आयोगसँगको पहुँचमा गरिएको अभिवृद्धि तथा आयोगको बढ्दो क्रियाशीलताबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगमा परेका उजुरीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । फछर्यौट भएका उजुरी र फछर्यौट हुन बाँकी भई अर्को वर्षमा जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरूको अनुपात भने एउटै प्रकृतिको रहेको माथिको चित्रबाट देखिन्छ ।

२.३ विस्तृत अनुसन्धान :

विगत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र प्रतिवेदन अवधिमा थप भएका गरी जम्मा ६१० वटा फाइलहरूको अनुसन्धान अधिकृतबाट विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगसमक्ष पेस गरिएको र आयोगको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ । आ.व. २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाही विवरण निम्नानुसार रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका उजुरीहरूको निकायगत विवरण अनुसूची-५ मा र विस्तृत अनुसन्धानबाट कारबाही भएका निर्णयहरूको विषयगत संख्यात्मक विवरण अनुसूची- १६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

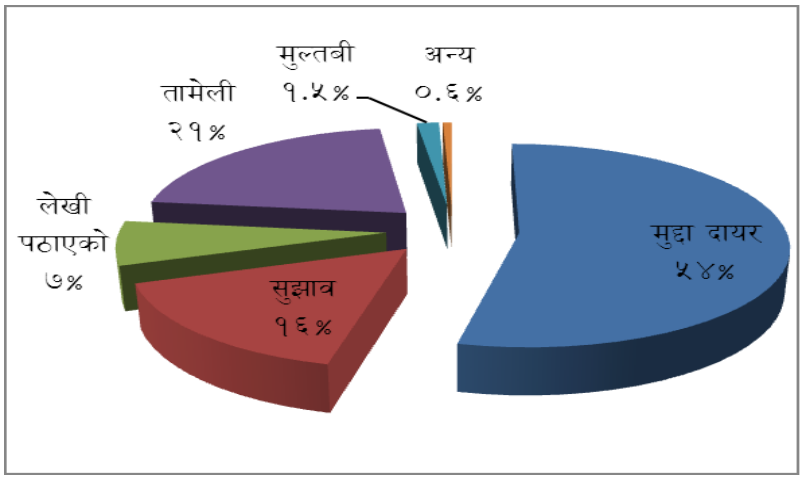
तालिका २.५

विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाहीको विवरण :

सि. नं.	विवरण	कारबाही संख्या
१.	मुद्दा दायर	३५१
२.	सुझाव	१०५
३.	लेखी पठाएको	४६
४.	तामेली	१३७
५.	मुल्तबी	१०
६.	अन्य	४

चित्र २.६

विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाही



आ.व. २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगबाट निर्णय भए अनुरूप ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ भने सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको र लेखी पठाइएको संख्या क्रमशः १०५ र ४६ रहेको छ ।

२.४ आयोगको बैठक र निर्णय :

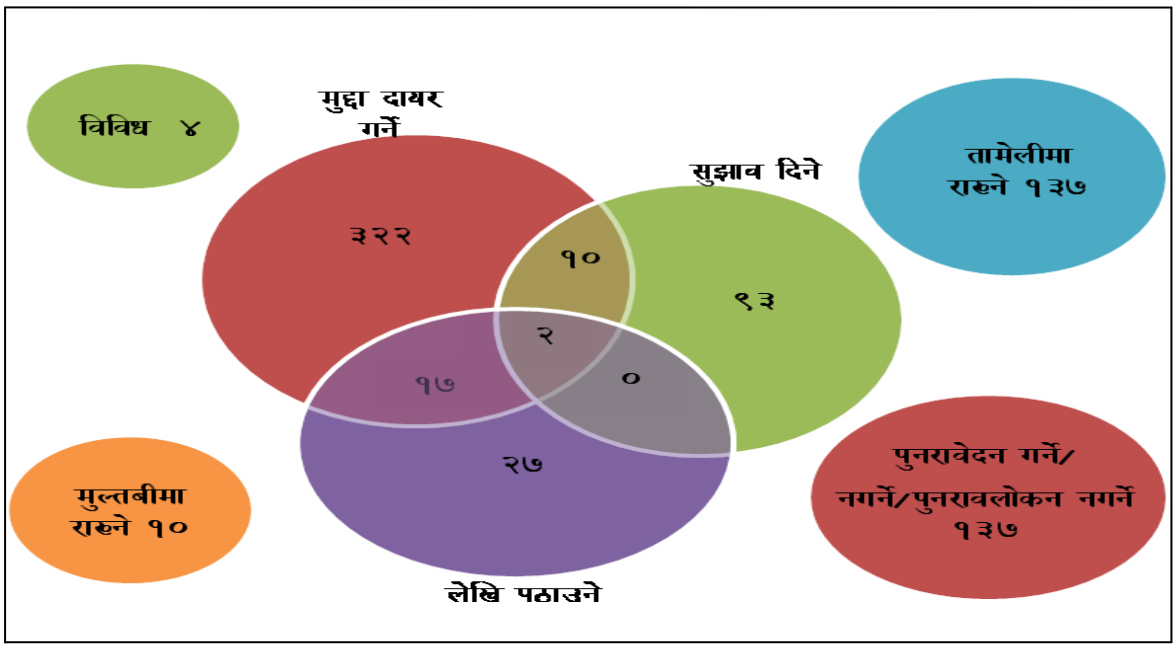
भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी विषयहरूमा आयोगको बैठकबाट निर्णय हुन्छ । आयोगमा परेका उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्न तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ र छलफल भई निर्णय हुन्छ । यसका साथै आयोगका अन्य आवश्यक विषयहरूमा समेत आयोगको बैठकमा छलफल भई निर्णय लिइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगको कुल १३० वटा बैठक बसी विभिन्न विषयहरूमा जम्मा ७५९ वटा निर्णयहरू लिइएको छ । आयोगको बैठकबाट लिइएका ७५९ वटा निर्णयहरूको विवरण देहायबमोजिम रहेको छ :-

तालिका २.६

आयोगका निर्णयहरूको विवरण

क्र.सं.	निर्णयको विवरण	निर्णय संख्या
१	मुद्दा दायर, सुझाव दिने र लेखी पठाउने (तीन वटै)	२
२	मुद्दा दायर र सुझाव दुवै दिने	१०
३	मुद्दा दायर र लेखी पठाउने दुवै	१७
४	मुद्दा दायर गर्ने मात्र	३२२
५	सुझाव दिने मात्र	९३
६	लेखी पठाउने मात्र	२७
७	तामेलीमा राख्ने	१३७
८	मुल्तवीमा राख्ने	१०
९	पुनरावेदन गर्ने	८३
१०	पुनरावेदन नगर्ने	१०
११	पुनरावलोकन नगर्ने	४४
१२	विविध	४
जम्मा		**७५९**

चित्र २.७
आयोगको बैठकबाट भएका निर्णयहरूको विवरण



आयोगको बैठकबाट भएका जम्मा ७५९ निर्णयहरूमध्ये ३२२ वटा मुद्दा दायर गर्ने, ९३ वटा सुझाव दिने र २७ वटा लेखी पठाउने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छन् भने २ वटा निर्णयहरू मुद्दा दायर, सुझाव दिने र लेखी पठाउने तीनवटै विषयमा निर्णय भएको छ त्यसैगरी १० वटा मुद्दा दायर र सुझाव दिने दुवै विषयमा मात्रै तथा १७ वटामा मुद्दा दायर र लेखी पठाउने दुवै विषयमा मात्रै निर्णय भएको छ । यस प्रकार ३२२, २, १० र १७ गरी जम्मा ३५१ मुद्दा दायर गर्ने, ९३, २ र १० गरी जम्मा १०५ सुझाव दिने र २७, २ र १७ गरी जम्मा ४६ लेखी पठाउने निर्णय भएको तथ्य माथिको भेन चित्र (Venn Diagram) बाट स्पष्ट हुन्छ । साथै, तामेली राख्ने निर्णय संख्या १३७, मुल्तबी राख्ने १०, पुनरावेदन गर्ने ८३, पुनरावेदन नगर्ने १०, पुनरावलोकन नगर्ने ४४ र अन्य ४ रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगको बैठकबाट निर्णय भएअनुरूप मुद्दा दायर गरिएको, पुनरावेदन गरिएको, सुझाव दिइएको तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको, तामेली राखिएको र मुल्तबी राखिएको विवरण यसपछि क्रमशः प्रस्तुत गरिएको छ ।

२.५ मुद्दा दायर/अभियोजन :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचार आरोपको सम्बन्धमा चलेको कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप आ.व. २०७५।७६ मा आयोगको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका ३५१ मध्ये ३५१ वटै र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ थानसमेत गरी जम्मा ३५७ थान मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका उजुरीहरू घुस/रिसवत, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानूनी लाभ हानि, राजस्व रकम हिनामिना, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । मुद्दाहरूको विषयगत विवरण, प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण तथा कुल बिगो मागदाबीसम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहेको छ :-

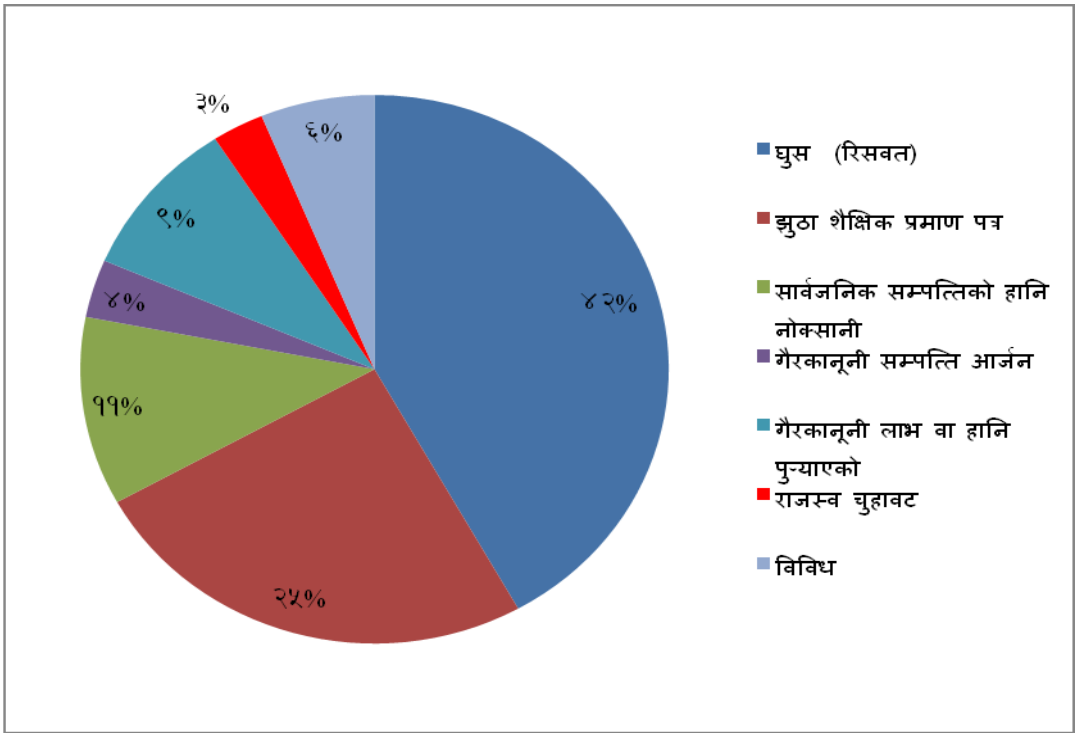
तालिका २.७

आ.व. २०७५/७६ को मुद्दासम्बन्धी निर्णय विवरण

क्र.सं.	विषय	मुद्दा (संख्या)	प्रतिवादी (संख्या)			कुल बिगो मागदाबी (रु.)
			पुरुष	महिला	जम्मा	
१.	घुस (रिसवत)	१४७	२०१	९	२१०	१,८५,७९,९४५.००
२.	झुठा शैक्षिक प्रमाण पत्र	८८	६१	२७	८८	-
३.	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	३९	१३५	७	१४२	४८,४८,३३,९४५.४७
४.	गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	३३	२३०	२३	२५३	२,८१,९६,७८,७०४.९७
५.	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	१२	१२	-	१२	५७,४०,४१,२५५.२०
६.	राजस्व चुहावट	१०	५०	२	५२	१५,५६,४६,२३८.०१
७.	विविध	२२	१३२	५	१३७	९,८३,८००.००
जम्मा		**३५१**	**८२१**	**७३**	**८९४**	**४,०५,३७,६३,८८८.६५**

चित्र २.८

विषयगत आधारमा मुद्दा दर्ताको प्रतिशत



उल्लिखित तालिकामा दिइएबमोजिम विस्तृत अनुसन्धान पश्चात आयोगको निर्णयबमोजिम दायर गरिएका ३५१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी १४७ मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् भने त्यसपछि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८८ मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३९,

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १२, गैरकानूनी लाभहानिसम्बन्धी ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १० र विविध विषयका मुद्दा २२ थान रहेका छन् ।

२.५.१ घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू :-

आ.व. ०७५।७६ मा घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरूमध्ये तपसिलबमोजिमका राष्ट्रसेवकले रिसवत लिएको अवस्थामा रंगेहात फेला पारी अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको र राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निजहरू उपर तपसिलबमोजिमको बिगो कायम गरी सोही उपदफामा व्यवस्थित जरिवाना तथा हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

तालिका २.८

घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू

सि.नं.	आयोगको निर्णय मिति	आरोपपत्र दायर मिति	राष्ट्रसेवक प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	बिगो (रु.)
१.	२०७५।४।२	२०७५।४।३	शेखरनाथ खनाल, इन्जिनियर, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय काभ्रे ।	१,३०,०००।-
२.	२०७५।४।३	२०७५।४।४	तेजराज खड्का, इन्जिनियर (करार), डुडुवा गाउँपालिका, बाँके ।	१,००,०००।-
३.	२०७५।४।१०	२०७५।४।१३	कपिलदेव खड्का, विचौलिया (प्रतिकूल बकपत्र गरेको) ।	३०,०००।-
४.	२०७५।४।१४	२०७५।४।१५	लोकबहादुर थापा, सव-इन्जिनियर, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा), नुवाकोट ।	५,००,०००।-
५.	२०७५।४।१५	२०७५।४।१५	अजयकुमार ठाकुर, इन्जिनियर, फतवा विजयपुर नगरपालिका र ज्ञानेन्द्र यादव, असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गौर, रौतहट ।	४५,०००।-
६.	२०७५।४।१५	२०७५।४।१५	अंजयकुमार देव, इन्जिनियर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जाजरकोट ।	८०,०००।-
७.	२०७५।४।१७	२०७५।४।२०	सुरेन्द्रराज पराजुली, इकाइ प्रमुख एवं उपसचिव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कपिलवस्तु ।	२,८०,०००।-
८.	२०७५।४।२०	२०७५।४।२०	रामनन्दन यादव, कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुपरजोन (गहुँ) कैलाली ।	२५,०००।-
९.	२०७५।४।२१	२०७५।४।२३	दामोदर खतिवडा, नायब सुब्बा, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ ।	३०,०००।-
१०.	२०७५।४।२१	२०७५।४।२३	जयकुमार राउत शर्मा, असुली सहायक (करार), गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, महोत्तरी ।	३५,०००।-

११.	२०७५।४।२५	२०७५।४।२७	रामचन्द्र यादव, नायब सुब्बा, सौरभकुमार साह, लेखापाल र उदय शंकर चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, फेटा गाउँ कार्यपालिका, बारा ।	३०,०००।-
१२.	२०७५।४।२७	२०७५।४।२८	कृष्णनन्दन राय यादव, लेखापाल र एनामुल हक अन्सारी, ना.सु., धोविनी गाउँपालिका, पर्सा ।	१,१०,०००।-
१३.	२०७५।४।२९	२०७५।४।२९	सरोजकुमार झा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजकुमार मण्डल, कार्यालय सहायक, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, सप्तरी ।	७०,०००।-
१४.	२०७५।५।१	२०७५।५।३	गोविन्द नेपाली, प्रहरी जवान, अस्थायी प्रहरी पोष्ट नेपालगंज बसपार्क, बाँके ।	१०,०००।-
१५.	२०७५।५।३	२०७५।५।४	प्रकाश झा, सव-इन्जिनियर, तम्घास सिमलटारी प्यूठान सडक आयोजना, प्यूठान ।	१,००,०००।-
१६.	२०७५।५।६	२०७५।५।६	हरिबहादुर ओली, नापी सर्भेक्षक र अम्मरलाल श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी, नापी कार्यालय, कलंकी, काठमाडौं ।	१५,०००।-
१७.	२०७५।५।६	२०७५।५।७	शंकरप्रसाद दाहाल, कार्यालय प्रमुख (ना.सु.), मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजार, तेह्रथुम ।	२५,०००।-
१८.	२०७५।५।७	२०७५।५।७	भोलाप्रसाद अधिकारी, इलेक्ट्रिसियन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पुल्चोक वितरण केन्द्र, ललितपुर ।	९५,०००।-
१९.	२०७५।५।७	२०७५।५।८	रमेशकुमार गौतम, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया ।	१०,०००।-
२०.	२०७५।५।८	२०७५।५।८	सरोजकुमार साह, मेकानिकल इन्जिनियर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी, बुटवल ।	२०,०००।-
२१.	२०७५।५।१७	२०७५।५।२०	रामप्रसाद भट्टराई, नायब सुब्बा, कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर ।	१०,०००।-
२२.	२०७५।५।२०	२०७५।५।२१	बिदुर रेग्मी, वडा सचिव (नायब सुब्बा), इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी	१३,०००।-
२३.	२०७५।५।२०	२०७५।५।२१	देवेन्द्र गोइत, सह-लेखापाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मती ठूलोभन्याङ, काठमाडौं र नारायण श्रेष्ठ, मेडिकल सहायक ।	१६,०००।-

२४.	२०७५।५।२६	२०७५।५।२७	धिरेन्द्रकुमार लाल, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय गौर, रौतहट ।	१४,०००।-
२५.	२०७५।५।३१	२०७५।५।३१	कृष्णबहादुर सुवेदी, कार्यालय सहयोगी, विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, भरतपुर, चितवन ।	२०,०००।-
२६.	२०७५।६।५	२०७५।६।७	प्रमोदकुमार ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक, श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालय गौर, रौतहट ।	४५,०००।-
२७.	२०७५।६।५	२०७५।६।७	जयगोविन्द यादव, ज्यालादारी जन्जिरदार, नापी कार्यालय, २ नम्बर नापी टोली, धनुषा ।	१५,०००।-
२८.	२०७५।६।९	२०७५।६।१०	अशोक कार्की, विचौलिया (यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, सुकेधारा परिसर) ।	३२,०००।-
२९.	२०७५।६।१६	२०७५।६।१७	तिलकमणि पोखरेल, खरिदार, विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ ।	९,४४५।-
			बुधलाल सरदार, कार्यालय सहयोगी, विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ ।	२,०००।-
३०.	२०७५।६।१६	२०७५।६।१७	गणेश सिंह महता, प्रहरी निरीक्षक, इलाका प्रहरी कार्यालय, मैनापोखर, बर्दिया र मैया पौडेल, अध्यक्ष, महिला संजाल ।	३०,०००।-
३१.	२०७५।६।१८	२०७५।६।१८	ज्योती विष्ट, प्रहरी नायब निरीक्षक र सुवास ढुङ्गाना, प्रहरी सहायक निरीक्षक, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, सानोठिमी, भक्तपुर ।	४०,०००।-
			दीपक भारती, प्रहरी हवल्दार, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, सानोठिमी, भक्तपुर ।	५,०००।-
३२.	२०७५।६।१८	२०७५।६।१८	अमन चौधरी, प्रहरी हवल्दार, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, काँडाघारी, काठमाडौं ।	५,०००।-
३३.	२०७५।६।१८	२०७५।६।२१	उमेशकुमार यादव, प्रहरी हवल्दार र देवेन्द्र कुँवर भन्ने देपेन्द्र कंवर, प्रहरी जवान, महानगरीय प्रहरी प्रभाग काँडाघारी, काठमाडौं ।	१०,०००।-
३४.	२०७५।६।१८	२०७५।६।२१	मानसिं रोका, प्रहरी जवान, महानगरीय प्रहरी प्रभाग काँडाघारी, काठमाडौं ।	५,०००।-
			रत्नप्रसाद रिजाल, प्रहरी जवान, महानगरीय प्रहरी प्रभाग काँडाघारी, काठमाडौं ।	२,०००।-
३५.	२०७५।६।१८	२०७५।६।२१	उद्धवप्रसाद गिरी, कार्यालय सहयोगी	५,०००।-

			काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं ।	
३६.	२०७५।६।१९	२०७५।६।२१	रामबाबुप्रसाद यादव, प्रहरी नायब निरीक्षक (कार्यालय प्रमुख), इलाका प्रहरी कार्यालय, रामगोपालपुर, महोत्तरी	५,०००।-
३७.	२०७५।६।१९	२०७५।६।२१	सुरेन्द्र सिंह कुँवर, नापी सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, चावहिल अन्तर्गत २ नं. नापी टोली बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं ।	२५,०००।-
३८.	२०७५।६।२१	२०७५।६।२२	मन्जुर आलम, शाखा अधिकृत, शशिभूषणप्रसाद साह, प्राविधिक सहायक, र परिवर्तित नाम टंगाल १, वीरगंज महानगरपालिका, पर्सा ।	१,००,०००।-
३९.	२०७५।६।२१	२०७५।६।२२	किसुनदेव मण्डल, अमिन, मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाही ।	९,०००।-
४०.	२०७५।६।२१	२०७५।६।२२	गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, प्रहरी सहायक निरीक्षक, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, काँडाघारी, काठमाडौं ।	३०,०००।-
			मुकेशप्रसाद पटेल, प्रहरी जवान महानगरीय प्रहरी प्रभाग, काँडाघारी, काठमाडौं ।	५,०००।-
४१.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१२	नुरुल होदा अन्सारी, प्रहरी हवल्दार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही ।	३०,०००।-
४२.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१३	कृष्णप्रसाद शर्मा, इलेक्ट्रिसियन (तेस्रो तह), नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुढानिलकण्ठ उप-वितरण केन्द्र बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं ।	२०,०००।-
४३.	२०७५।७।१५	२०७५।७।१६	लालबाबुप्रसाद साह, उपसचिव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, पर्सा ।	४०,०००।-
४४.	२०७५।७।१५	२०७५।७।१६	नवराज पराजुली, नायब सुब्बा र लोकबहादुर लामा, शाखा अधिकृत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, बागमती, चावहिल, सुकेधारा, काठमाडौं ।	५,०००।-
४५.	२०७५।७।२०	२०७५।७।२०	कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव), टोखा नगरपालिका, काठमाडौं ।	१,००,०००।-
४६.	२०७५।७।२६	२०७५।७।२७	सुरेन्द्रबहादुर थापा, सहन्यायाधिवक्ता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, कास्की ।	५,००,०००।-
४७.	२०७५।७।२६	२०७५।७।२८	श्यामकुमार राई,प्र.ना.उ., महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्ध, काठमाडौं ।	१,४०,०००।-
४८.	२०७५।७।२७	२०७५।७।२८	खेम नारायण पौडेल, मालपोत अधिकृत, रामचन्द्र पौडेल, ना.सु. र	५०,०००।-

			सञ्जय शर्मा, खरिदार, मालपोत कार्यालय, कास्की ।	
४९.	२०७५।७।३०	२०७५।८।३	सुशोभन श्रेष्ठ, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (प्रहरी निरीक्षक), इलाका प्रहरी कार्यालय, बावियाचौर, सुर्खेत ।	१५,०००।-
५०.	२०७५।८।४	२०७५।८।५	चन्देश्वर गिरी अथित, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा ।	११,०००।-
५१.	२०७५।८।६	२०७५।८।१०	दिपेन्द्रप्रसाद यादव, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, कन्चनपुर, सप्तरी ।	१०,०००।-
५२.	२०७५।८।१०	२०७५।८।११	गुणराज दाहाल, लेखापाल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर ।	२५,०००।-
५३.	२०७५।८।११	२०७५।८।१२	सत्यनारायण साह रौनियार, सहायक वन अधिकृत, सवडिभिजन वन कार्यालय, नेपालटार, उदयपुर ।	६०,०००।-
५४.	२०७५।८।१३	२०७५।८।१३	देवनारायण चौधरी, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, लहान, सिरहा ।	२,००,०००।-
५५.	२०७५।८।२५	२०७५।८।२५	सुदामा हजरा, प्रहरी हवल्दार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा ।	१,००,०००।-
५६.	२०७५।८।२५	२०७५।८।२६	दिपेन्द्र पनेरु, सहायक सूचक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला कार्यालय, बर्दिया ।	२०,०००।-
५७.	२०७५।८।२६	२०७५।८।२८	कोषहरि निरौला, कार्यालय प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देही ।	८०,०००।-
५८.	२०७५।९।२	२०७५।९।३	डा.तारानाथ पौडेल, प्रमुख एवं निर्देशक (मेडिकल जनरलिस्ट-११औं तह), स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा, कास्की ।	१,००,०००।-
५९.	२०७५।९।१९	२०७५।९।१९	सुवोध भन्ने पूर्णचन्द्र आत्रेय, कम्प्युटर अपरेटर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं र सरिता कार्की (नेपाल), बिचौलिया ।	७,०००।-
६०.	२०७५।९।२२	२०७५।९।२२	भरतकुमार काउचा, शाखा अधिकृत (वडा सचिव), बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही ।	५,०००।-
६१.	२०७५।९।२३	२०७५।९।२४	राजकुमार ठाकुर, सहायक वन अधिकृत, सवडिभिजन वन कार्यालय, मंगलाघाट, म्याग्दी ।	३३,०००।-
६२.	२०७५।९।२७	२०७५।९।२९	विदुरप्रसाद पोखरेल, डिठ्ठा, जिल्ला अदालत, काठमाडौं ।	१०,०००।-
६३.	२०७५।१०।२	२०७५।१०।२	काले थापा मगर, कुल्ली (तह एक),	१५,०००।-

			विदुरप्रसाद पुडासैनी, ज्यालादारी कर्मचारी र बद्रीनाथ न्यौपाने, इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नोलाइट शाखा, मूलपानी, काठमाडौं ।	
६४.	२०७५।१०।३	२०७५।१०।३	उत्तम चौधरी, वडा सदस्य, राजापुर नगरपालिका, वडा नं. १०, बर्दिया ।	२,५०,०००।-
६५.	२०७५।१०।३	२०७५।१०।४	राज्यनारायण साह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, इलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा ।	१,५००।-
६६.	२०७५।१०।४	२०७५।१०।६	विजय चौधरी, जिल्ला बहराइच थाना मोतिपुर बलैगाउँ, भारत ।	१०,०००।-
६७.	२०७५।१०।६	२०७५।१०।७	सरिफा पन्त, प्रमुख शिक्षक, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय, काठमाडौं र खगेन्द्र बोहोरा, बिचौलिया ।	५,०००।-
६८.	२०७५।१०।६	२०७५।१०।९	कपिल अर्याल, इन्जिनियर र लक्ष्मण ढुंगाना, सव-इन्जिनियर, शुद्धोधन गाउँपालिका, रुपन्देही ।	८०,०००।-
६९.	२०७५।१०।८	२०७५।१०।९	अब्दुल्ला देवान, हेटौंडा उ.म.न.पा. ४ मकवानपुर र नवराज थापा, कोहलपुर न.पा. वडा नं. १२, बाँके ।	५०,०००।-
७०.	२०७५।१०।२२	२०७५।१०।२३	गीताकुमारी पन्थी, सहायक रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।	१,००,०००।-
७१.	२०७५।१०।२४	२०७५।१०।२४	हरिशचन्द्रकुमार, फरेस्टर, सव-डिभिजन वन कार्यालय, भजनी, कैलाली ।	१०,०००।-
७२.	२०७५।१०।२४	२०७५।१०।२७	कुमारबहादुर राजभण्डारी, नायब सुब्बा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुर र बाबुराजा शाक्य, लेखापढी व्यवसायी ।	६,०००।-
७३.	२०७५।१०।२९	२०७५।११।१	भोलानाथ चालिसे, नायब सुब्बा, काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं ।	५,००,०००।-
७४.	२०७५।११।२	२०७५।११।३	संजयकुमार ठाकुर, खरिदार, मालपोत कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँके ।	५०,०००।-
७५.	२०७५।११।१३	२०७५।११।१३	महेन्द्र प्रधान, सुपरभाइजर (पाँचौं तह), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बानेश्वर वितरण केन्द्र, काठमाडौं ।	१५,०००।-
७६.	२०७५।११।१७	२०७५।११।१७	ढकबहादुर कार्की, ना.सु., मालपोत कार्यालय महोत्तरी, जलेश्वर ।	१०,०००।-
७७.	२०७५।११।१७	२०७५।११।१९	अब्बास मिया, प्रधानाध्यापक, श्री रेडक्रस प्राथमिक विद्यालय, मुडली	५२,०००।-

			फूलबरिया, पर्सा ।	
			प्रभु गिरी, प्र.अ. , प्रा.शि. द्वितीय पद, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, पर्सा ।	१२,०००।-
७८.	२०७५।११।१९	२०७५।११।१९	कैलाश मातछे श्रेष्ठ, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर ।	२५,०००।-
७९.	२०७५।११।२१	२०७५।११।२१	रामनरेश साह तेली, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी चौकी, औरही, महोत्तरी र दिनेश साह ।	१०,०००।-
८०.	२०७५।११।२२	२०७५।११।२२	हृदयराज बजगाईं, सवइन्जिनियर, बेलौरी नगरपालिका, कञ्चनपुर ।	६०,०००।-
८१.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२६	रामनारायण शर्मा, नायब सुब्बा, र राजेशकुमार साह, कम्प्युटर अपरेटर, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, राजविराज, सप्तरी ।	३,०००।-
८२.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२३	लालु गिरी, तत्कालीन सि.डि.ई. (उपसचिव), तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, (पूर्वाधार विकास कार्यालय) भोजपुर ।	१८,५०,०००।-
८३.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२६	जगवीर खत्री, रेन्जर, केशवबहादुर वली, फरेष्टर, बहादुर के.सी., फरेष्टर र हरिकुमार चन्द, वनरक्षक, नेपालगञ्ज सवडिभिजन वन कार्यालय, राँझा बाँके ।	१०,०००।-
८४.	२०७५।११।३०	२०७५।११।३०	मदन अधिकारी, जेलर, कारागार कार्यालय भीमफेदी, मकवानपुर ।	७५,०००।-
८५.	२०७५।१२।३	२०७५।१२।३	जन्म अधिकारी, प्र.स.नि., अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत ।	१,१४,८००।-
८६.	२०७५।१२।३	२०७५।१२।४	विजयनाथ चौबे, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, श्री कृष्ण धार्मिक मा.वि. बसन्तपुर, कपिलवस्तु ।	१,००,०००।-
८७.	२०७५।१२।१२	२०७५।१२।१२	राजनारायण पाठक, तत्कालीन आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल र लम्बोदरकुमार न्यौपाने, सञ्चालक, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज ।	७८,००,०००।-
८८.	२०७५।१२।१८	२०७५।१२।१८	सरोज रोका, ल्याब टेक्निसियन (ना.सु.), राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, काठमाडौं ।	२२,०००।-
८९.	२०७५।१२।१८	२०७५।१२।१९	विनोदकुमार श्रीवास्तव, खाद्य	३५,०००।-

			अनुसन्धान अधिकृत, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगंज, बाँके ।	
९०.	२०७५।१२।२४	२०७५।१२।२४	लक्ष्मणबहादुर चन्द, नायब सुब्बा, नेपालगंज भन्सार कार्यालय, नेपालगंज बाँके ।	५२,०००।-
९१.	२०७५।१२।२५	२०७५।१२।२६	जगतबहादुर बोहरा, शाखा अधिकृत र रामकुमार फुयाल, नायब सुब्बा, वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं ।	६०,०००।-
९२.	२०७५।१२।२५	२०७५।१२।२६	भिमराज शाही, कार्यालय सहयोगी, पोखरा महानगरपालिका, कास्की ।	६,०००।-
९३.	२०७५।१२।२५	२०७५।१२।२६	वीरेन्द्रबहादुर चन्द, अमिन, ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर ।	२०,०००।-
९४.	२०७५।१२।२५	२०७५।१२।२७	उमाकान्त यादव, नापी टोली प्रमुख एवं सर्वेक्षक र पिन्टुकुमार यादव, ज्यालादारी जन्जिरदार, नापी कार्यालय, सप्तरी १ नम्बर नापी टोली ।	२६,०००।-
९५.	२०७५।१२।२८	२०७५।१२।२८	डा. राम गुलाम यादव, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत र जागेश्वर चौधरी, पशु सेवा प्राविधिक, राईजोवियम तथा घाँसेबाली बीउ बिजन प्रयोगशाला, जनकपुरधाम ।	४०,०००।-
९६.	२०७५।१२।२९	२०७६।१।२	भरतप्रसाद साह, सहायक वन अधिकृत, सवडिभिजन वन कार्यालय, धनगढी, कैलाली र पुष्करदेव जोशी, बिचौलिया ।	३०,०००।-
९७.	२०७६।१।४	२०७६।१।५	अञ्चल सुनार, कनिष्ठ सहायक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, बर्दघाट नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)	१०,०००।-
९८.	२०७६।१।८	२०७६।१।९	सबिन सुवेदी, ना.सु. र नवराज भट्टराई, शाखा प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर ।	१५,०००।-
९९.	२०७६।१।९	२०७६।१।१०	गौरीशंकरप्रसाद केशरी, सहायक वन अधिकृत, शिवशंकर ठाकुर लोहार, डिभिजनल वन अधिकृत र रामचन्द्र अधिकारी, कार्यालय सहयोगी, डिभिजन वन कार्यालय, सिमरा, बारा ।	१,१५,०००।-
१००.	२०७६।१।११	२०७६।१।१२	सल्लाहुदिन अंसारी, सहायक वन अधिकृत, सव-डिभिजन वन कार्यालय, लाटीझोडा, केराबारी, मोरङ।	३५,०००।-
१०१.	२०७६।१।११	२०७६।१।१२	वासुदेव मण्डल, नायब सुब्बा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय,	४०,०००।-

			सप्तरी ।	
१०२.	२०७६।१।१२	२०७६।१।१२	श्याम विश्वकर्मा, बस चालक, हिटलर शाक्य र दोर्जी डोल्मा लामा ।	३,००,०००।-
			दिपा राना ।	५०,०००।-
१०३.	२०७६।१।१३	२०७६।१।१५	यामकुमार खड्का, प्र.स.नि., जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बिर्तामोड, झापा र सराफ शेख, पूर्वेली मजदुर यातायात प्रा.लि.का बजार प्रतिनिधि ।	१७,०००।-
१०४.	२०७६।१।१९	२०७६।१।२२	प्रकाशचन्द्र भट्टराई, लेखा अधिकृत, चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाडौं ।	२०,०००।-
१०५.	२०७६।१।२२	२०७६।१।२२	अजाद आलम, भाषा अनुवादक, विष्णु नाथ, प्रहरी जवान र गणेश लोहार, प्रहरी जवान, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौं ।	१७,०००।-
१०६.	२०७६।१।२४	२०७६।१।२५	रामजीप्रसाद साह, खरिदार, भूमिसुधार कार्यालय बारा र खड्गभक्त शर्मा खरेल, विचौलिया ।	२३,०००।-
१०७.	२०७६।१।२६	२०७६।१।२९	सुरज के.सी., कम्प्युटर अपरेटर, प्रहरी किताबखाना, लैनचौर, काठमाडौं ।	१०,०००।-
१०८.	२०७६।२।२	२०७६।२।३	जोगेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय सहयोगी, मालपोत कार्यालय, भैरहवा रुपन्देही।	२०,०००।-
१०९.	२०७६।२।३	२०७६।२।६	विनोदबाबु वि.सी., ना.सु. र भानुभक्त आचार्य, स्वयंसेवक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम ।	६,०००।-
११०.	२०७६।२।१०	२०७६।२।१३	सिल्टु मियाँ, वडा अध्यक्ष, वडा नं. ५, सुरुङ्गा नगरपालिका, सप्तरी ।	२५,०००।-
१११.	२०७६।२।१०	२०७६।२।१३	अशोककुमार सिंह, कम्प्युटर अपरेटर (करार), इलाका प्रशासन कार्यालय, रामगोपालपुर, महोत्तरी ।	४,०००।-
११२.	२०७६।२।१३	२०७६।२।१३	छत्रबहादुर ठकुल्ला, सर्वेक्षक, नापी कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ।	२०,०००।-
११३.	२०७६।२।१५	२०७६।२।१६	बद्रीप्रसाद दाहाल, ना.सु., यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणी, पर्सा, रोशनकुमार रौनियार, कनिष्ठ सहायक (करार) एवं लेखापढी व्यवसायी, शिखर इन्स्योरेन्स क.लि., तेस्रोपक्ष बीमा कलेक्सन काउण्टर, वीरगंज पर्सा र सुनिलकुमार यादव, मतियार ।	३१,०००।-
११४.	२०७६।२।१७	२०७६।२।१७	महेन्द्र बि.सी., फरेस्टर, सव-डिभिजन वन कार्यालय, चौफा, रुकुम(पश्चिम) ।	७,०००।-

११५.	२०७६।२।२३	२०७६।२।२७	टिकाराम कामी, अध्यक्ष, लामीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, रास्री सोनारी गाउँपालिका, बाँके ।	५,००,०००।-
११६.	२०७६।२।२७	२०७६।२।२८	भेषेन्द्र के.सी., सशस्त्र प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४१ गुल्म बुटवल ।	१०,०००।-
११७.	२०७६।२।३०	२०७६।२।३१	अभिषेक कार्की, दमक नगरपालिका, झापा ।	१०,०००।-
११८.	२०७६।२।३०	२०७६।३।१	उपेन्द्रप्रसाद यादव, सर्वेक्षक र राजन बिष्ट, कार्यालय सहयोगी, नापी कार्यालय, लगनखेल, ललितपुर	३०,०००।-
११९.	२०७६।२।३१	२०७६।२।३१	दुर्गादत्त भट्ट, नायब सुब्बा, टीकापुर भन्सार कार्यालय, कैलाली र रामबहादुर साउद, एजेन्टका सहयोगी ।	१५,०००।-
१२०.	२०७६।३।४	२०७६।३।५	सुमेन्द्र मण्डल, शाखा अधिकृत र राजकुमार धिमाल, नायब सुब्बा, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, भद्रपुर ।	३५,०००।-
१२१.	२०७६।३।५	२०७६।३।८	श्यामकृष्ण न्यौपाने, नापी सर्भेक्षक र महेश काफ्ले, नायब सुब्बा, नापी कार्यालय, साँखु, काठमाडौं र विष्णुकुमार के.सी. विचौलिया ।	१,५०,०००।-
१२२.	२०७६।३।५	२०७६।३।६	बद्री भण्डारी, सव-इन्जिनियर, बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट ।	३५,०००।-
१२३.	२०७६।३।८	२०७६।३।८	रामचन्द्र राय, वडा सदस्य, वडा नं ४, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी ।	३६,०००।-
१२४.	२०७६।३।८	२०७६।३।९	केशवबहादुर बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक, इलाका प्रहरी कार्यालय, रन्यौरा, रुपन्देही ।	१५,०००।-
१२५.	२०७६।३।८	२०७६।३।९	चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, चाबहिल, काठमाडौं ।	२,०००।-
१२६.	२०७६।३।१०	२०७६।३।११	कुमार लामिछाने, द्वितीय अपरेटर र सोमलाल तिवारी, खरिदार, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र गण्डकी (हेभी इक्विप्मेण्ट डिभिजन कार्यालय पोखरा, कास्की), केशरबहादुर राय मल्ल, प्रहरी सहायक निरीक्षक, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की र खगेन्द्रप्रसाद काफ्ले, संचालक, मेट्रो ड्राइभिङ	४०,०००।-

			स्कुल ।	
१२७.	२०७६।३।१३	२०७६।३।१३	अरुणकुमार झा, सशस्त्र प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ११ गण हजमिनिया, रौतहट ।	३०,०००।-
१२८.	२०७६।३।१५	२०७६।३।१६	कृष्णकुमार पाठक, टा.ना.सु. उच्च अदालत, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज ।	३,००,०००।-
			आदित्यकुमार पाठक, मतियार ।	-
			गयादिन गडरिया, कार्यालय सहयोगी, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज ।	१,००,०००।-
१२९.	२०७६।३।१५	२०७६।३।१६	रामराज यादव, मर्चवारी गाउँपालिका, रुपन्देही ।	१०,०००।-
१३०.	२०७६।३।१७	२०७६।३।१९	विकासकुमार श्रेष्ठ, इन्जिनियर, पूर्वाधार विकास कार्यालय, शाखा कार्यालय, सप्तरी, राजविराज ।	१,००,०००।-
१३१.	२०७६।३।१७	२०७६।३।२०	पूर्ण आकाश दीप सिंह, प्रहरी हवल्दार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङ र सुनिल न्यौपाने, घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ ।	१,०५,२००।-
१३२.	२०७६।३।१८	२०७६।३।२४	लालबाबु प्रसाद साह, प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोट ।	३०,०००।-
१३३.	२०७६।३।१८	२०७६।३।२४	लालबाबु प्रसाद साह, प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोट ।	९०,०००।-
१३४.	२०७६।३।१८	२०७६।३।२४	लालबाबु प्रसाद साह, प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोट ।	७०,०००।-
१३५.	२०७६।३।१९	२०७६।३।२०	गोविन्द खड्का, कार्यालय सहयोगी काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं ।	१०,०००।-
१३६.	२०७६।३।१९	२०७६।३।१९	रामजीप्रसाद बरै, वडा अध्यक्ष वडा नं. ६, महागढीमाई नगरपालिका, बारा ।	२,७५,०००।-
१३७.	२०७६।३।२०	२०७६।३।२२	सुनिल चौधरी, डिट्ठा (खरिदार), जिल्ला अदालत, कलैया, बारा ।	१८,०००।-
१३८.	२०७६।३।२२	२०७६।३।२४	प्रा. डा. शम्भुप्रसाद पटेल, सहायक डीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, काठमाडौं ।	५०,०००।-
१३९.	२०७६।३।२२	२०७६।३।२४	नइन्द्र पारुहाङ राई, अ. सव-इन्जिनियर, हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर ।	२०,०००।-
१४०.	२०७६।३।२२	२०७६।३।२३	मिछुहाङ्ग किराँत, इन्जिनियर, हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर ।	५०,०००।-
१४१.	२०७६।३।२२	२०७६।३।२३	शान्तिदेवी अधिकारी, बाल मनोविज्ञ, जिल्ला अदालत, रूपन्देही ।	१०,०००।-
१४२.	२०७६।३।२३	२०७६।३।२४	तारा श्रेष्ठ, सव-इन्जिनियर र उग्रनाथ झा, डि.ई., माडीलुंग्री कोरिडोर सिंचाइ	१,००,०००।-

			आयोजना रोल्पा ।	
१४३.	२०७६।३।२४	२०७६।३।२४	रामाज्ञाप्रसाद साह, सहायक वन अधिकृत, सवडिभिजन वन कार्यालय बेला दाङ ।	२०,०००।-
१४४.	२०७६।३।२५	२०७६।३।२६	पदमबहादुर कटवाल, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी चौकी भोक्राहा, सुनसरी ।	७,०००।-
१४५.	२०७६।३।२६	२०७६।३।२७	धनबहादुर ओली, इकाइ प्रमुख (शाखा अधिकृत), शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सल्यान ।	२५,०००।-
१४६.	२०७६।३।२९	२०७६।३।३०	अजितकुमार श्रीवास्तव, कार्यालय प्रमुख र ग्रिष्मा ठगुन्ना, इन्जिनियर, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगर, कन्चनपुर ।	२,००,०००।-
१४७.	२०७६।३।३०	२०७६।३।३०	निता शर्मा, खरिदार, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, रोल्पा ।	७०,०००।-

२.५.२ झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

निम्नलिखित सरकारी कार्यालय, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत निम्न कर्मचारीहरूले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले सुरु नियुक्ति र बढुवाका लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अनुसन्धान हुँदा झुठा प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

तालिका २.९

झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू

सि.नं.	निर्णय मिति	आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	योग्यता र शैक्षिक संस्था
१.	२०७५।४।१०	२०७५।४।११	रामेश्वर पौडेल, खरिदार (टेलिफोन अपरेटर सहायक स्तर चौथो तह), जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ललितपुर ।	माध्यमिक तह, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना भारत ।
२.	२०७५।४।१०	२०७५।४।१६	निरजकुमार मल्लिक, मिस्त्री टेलिफोन (टेलिफोन अपरेटर), साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिद्धार्थनगर, रुपन्देही ।	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, वाराणसी, भारत ।
३.	२०७५।४।१०	२०७५।४।१३	तिलक राम उपाध्याय पंगेनी, प्रधानाध्यापक, पकवादी भञ्ज्याङ उ.मा.वि., स्याङजा ।	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
४.	२०७५।४।१७	२०७५।४।२४	सन्जीव विक्रम शाह, प्रहरी	आई.ए. (इन्टरमिडियट),

			हबल्दार, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगंज काठमाडौं ।	माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, भारत ।
५.	२०७५।४।१७	२०७५।४।२४	खममाया बुढा, अस्थायी शिक्षक, जनज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालय, बोङ्गादोभान, बाग्लुङ ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, भारत ।
६.	२०७५।४।१७	२०७५।४।२४	टिकेश्वरी जोशी, खरिदार (टेलिफोन अपरेटर सहायक स्तर चौथो तह), जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलाली, धनगढी ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत ।
७.	२०७५।४।२८	२०७५।५।२५	निरज शम्शेर ज.ब.रा., प्रहरी नायब निरीक्षक,नेपाल प्रहरी ।	इन्टरमिडियट वाणिज्य शास्त्र, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
८.	२०७५।४।२८	२०७५।५।४	तारा देवी ठाडा मगर, प्रा.वि. शिक्षिका (राहत), श्री जनकल्याण प्रा.वि., नवलपरासी ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
९.	२०७५।५।७	२०७५।५।१३	चुडामणि के.सी., प्र.ना.नि., प्रहरी प्रधान कार्यालय	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
१०.	२०७५।५।७	२०७५।५।१७	भगवती गौतम, प्रा. वि. शिक्षक, अस्थाई, श्री त्रिभुवन मा.वि., परालमी, गुल्मी ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत
११.	२०७५।५।७	२०७५।५।१३	कमला कुँवर, प्रा.वि. राहत शिक्षक, श्री बालज्योति आधारभूत विद्यालय, साँडेपानी, कैलाली ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, बोर्ड आफ हाइस्कुल एण्ड इन्टरमिडियट एजुकेसन, उत्तर प्रदेश, भारत ।
१२.	२०७५।५।७	२०७५।५।१७	मणिप्रसाद निरौला, वरिष्ठ सहायक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, इनरुवा कार्यालय ।	मध्यमा परीक्षा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
१३.	२०७५।५।१८	२०७५।५।१९	नरदेवी कुमाल, प्र.अ. (प्रा.वि. अस्थायी), श्री जनज्योति प्रा.वि.,नवलपरासी ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत।
१४.	२०७५।५।१८	२०७५।५।२६	बल्लभबहादुर सिंह, डी.एस.पी., नेपाल प्रहरी ।	नागरिकता ।
१५.	२०७५।५।१८	२०७५।५।२७	देबबहादुर शाही, प्रहरी सहायक निरीक्षक (अवकास प्राप्त), नेपाल प्रहरी ।	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।

१६.	२०७५।५।२५	२०७५।५।२७	खिर्मा के.सी., प्रा.वि. शिक्षक (अस्थायी), श्री प्राथमिक विद्यालय कौवाघारी, दंगिशरण-२ दाङ ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद, भारत ।
१७.	२०७५।५।२५	२०७५।५।३१	सुचिप राजभण्डारी, प्रहरी नायब निरीक्षक, पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगर ।	आई.ए., बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल, पटना, भारत ।
१८.	२०७५।५।२५	२०७५।६।१०	शोभा खड्का (रायमाझी), प्रा.वि., राहत शिक्षिका, श्री बालज्योति प्रा.वि,, चितवन ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
१९.	२०७५।६।१	२०७५।६।७	धर्मराज यादव, अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, श्री पोखरभिण्डी मा.वि., भटपुरवा, रुपन्देही ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
२०.	२०७५।६।११	२०७५।६।१२	भगवती घिमिरे, नायब सुब्बा, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, इलाम ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत
२१.	२०७५।६।११	२०७५।६।१२	श्यामप्रसाद चापागाईं, प्रा.वि. शिक्षक(अस्थाई), श्री कृष्ण मा.वि., छैमले, काठमाडौं ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
२२.	२०७५।६।११	२०७५।६।१६	देबबहादुर सुवेदी, परिवार नियोजन सुपरभाइजर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जुम्ला ।	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
२३.	२०७५।६।११	२०७५।६।१५	दिनेशचन्द्र मिश्र, मा.वि. शिक्षक (राहत कोटा), श्री मैनहिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, रुपन्देही ।	बी.ए. (स्नातक) र एम.ए.(स्नातकोत्तर), दिनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, भारत ।
२४.	२०७५।६।१८	२०७५।६।२१	राजकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन शाखा अधिकृत, साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देही अन्तर्गत गजेडी गाउँ विकास समिति ।	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
२५.	२०७५।६।१८	२०७५।६।२१	लक्ष्मण सापकोटा, प्रा.वि. शिक्षक अस्थायी, श्री कुञ्जीप्वाकल माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत
२६.	२०७५।६।१८	२०७५।७।९	रामबहादुर सिंह भण्डारी, प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल,काठमाडौं।	इन्टरमिडियट (आई.ए.), माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
२७.	२०७५।६।१८	२०७५।७।८	ज्योतीप्रकाश अर्याल,	इन्टरमिडियट, माध्यमिक

			अस्थायी शिक्षक, श्री रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, द्वारी, नवलपरासी ।	शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
२८.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१४	मायादेवी भट्टराई, सहायक (प्रशासन तह ४), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत शाखा कार्यालय नयाँबानेश्वर, मीनभवन ।	मध्यमा तह (एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
२९.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१५	मनसरा शाही, सुपरभाइजर (रा.प.अनं. प्रथम), महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
३०.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१९	निरबहादुर अधिकारी, प्रहरी नायब निरीक्षक, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, लमजुङ ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
३१.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१५	नैनसिंह वडायक, प्रा.वि. राहत शिक्षक, शंकर आधारभूत विद्यालय, लालझाडी गाउँपालिका-३, कन्चनपुर ।	हाइस्कुल परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहावाद, भारत ।
३२.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१८	शिवप्रसाद ढुंगाना, प्रधानाध्यापक, युगज्योती मा.वि., देवदह, रुपन्देही ।	इन्टरमिडियट (आई.ए.), माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
३३.	२०७५।७।२९	२०७५।८।५	विमला देवी शर्मा, फोरमेन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सखुवा वितरण केन्द्र, महेन्द्रनगर, जनकपुर ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
३४.	२०७५।८।६	२०७५।८।१०	सुकलदेव खंग, निजी स्रोत शिक्षक, श्री वी.पी मदन प्राथमिक विद्यालय, श्रीपुरजब्दी, सुनसरी ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
३५.	२०७५।८।१३	२०७५।८।२०	नवराज जोशी, प्रधानाध्यापक, अरुणोदय निम्न माध्यमिक विद्यालय, उडितोला, डोटी ।	इन्टरमिडिएट तथा हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद, भारत ।
३६.	२०७५।८।१३	२०७५।८।२३	होमबहादुर खड्का क्षेत्री, प्रहरी सहायक निरीक्षक, इलाका प्रहरी कार्यालय, मैनापोखर, बर्दिया ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भारत ।
३७.	२०७५।८।२०	२०७५।८।२६	सुरेन्द्रकुमार कहार भन्ने	हाइस्कुल तह, माध्यमिक

			सुरेन्द्र कहार, प्रा.वि. निजी स्रोत शिक्षक, राधाकृष्ण आधारभूत विद्यालय, पाल्हीनन्दन, नवलपरासी ।	शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
३८.	२०७५।१०।३	२०७५।१०।६	मिना मरासिनी, टा.ना.सु., जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गुल्मी ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
३९.	२०७५।१०।३	२०७५।१०।१०	देवनारायण ठाकुर, माध्यमिक शिक्षक, श्री रामसखी मो.सिंह जनता मा.वि. बलरा, सर्लाही ।	बी.ए., बाबा साहेव भिमराव अमवेकर बिहार युनिभर्सिटी, मोजफरपुर, भारत ।
४०.	२०७५।१०।३	२०७५।१०।१०	चन्द्रा भण्डारी, प्रहरी हवल्दार, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्ज ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत ।
४१.	२०७५।१०।१४	२०७५।१०।१५	राजकुमार कापर, कार्यालय सहायक, चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना, भारत ।
४२.	२०७५।१०।१४	२०७५।१०।१५	पुरुषोत्तम कार्की, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, भीमसेन माध्यमिक विद्यालय, साँगाकोट, सिन्धुपाल्चोक ।	माध्यमिक तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
४३.	२०७५।१०।२१	२०७५।१०।२४	इन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ।	इन्टरमिडिएट, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भारत ।
४४.	२०७५।११।२	२०७५।११।३	लेखनाथ शर्मा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, श्री प्रगति माध्यमिक विद्यालय, बेलभरिया, रुपन्देही ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
४५.	२०७५।११।२	२०७५।११।२६	पुष्पा दुरा, सहायक अधिकृत, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, नेपालगञ्ज ।	बी.ए., डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजावाद (उ. प्र.), भारत ।
४६.	२०७५।११।९	२०७५।११।१०	रामनारायण साह, माध्यमिक शिक्षक राहत, अजिङ्गरे माध्यमिक विद्यालय, विदुर नगरपालिका, नुवाकोट ।	इन्टरमिडियट (विज्ञान), बिहार स्कुल परीक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
४७.	२०७५।११।९	२०७५।११।१२	बाल्मीकी गुप्ता, प्रा.वि. राहत शिक्षक, श्री बाइसीदेवी	स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्रा.वि. ।

			प्राथमिक विद्यालय, पाल्हीनन्दन, नवलपरासी ।	
४८.	२०७५।११।१९	२०७५।११।२१	सूर्यबहादुर नेपाली, तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगर ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना, भारत ।
४९.	२०७५।११।१९	२०७५।११।२१	दिनेशकुमार पाल भेडिहर, प्रा.वि. राहत शिक्षक, उतिम नवआदर्श प्रा.वि. बारा ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना, भारत ।
५०.	२०७५।११।१९	२०७५।११।२३	मोतिउर रहमान, सि.डि.ई., खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, काठमाडौं ।	बी. ई., अल्लाहवाद विश्वविद्यालय, भारत ।
५१.	२०७५।११।१९	२०७५।११।२६	वलदेव गिरी, इलेक्ट्रिकल फोरमेन तह ४, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सेती फेवा पावरहाउस, पोखरा ।	कक्षा १०, श्री नन्दी माद्यमिक विद्यालय, नक्साल, काठमाडौं ।
५२.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२८	प्रकाश अधिकारी, खोप सुपरभाइजर अधिकृत, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटा ।	इन्टरमिडिएट (आई.ए.), बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत ।
५३.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२७	मित्रलाल पौडेल, वरिष्ठ अधिकृत सातौं तह, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, मकवानपुर ।	इन्टरमिडिएट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
५४.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२९	प्रकाशचन्द्र घिमिरे, प्रहरी नायब निरीक्षक, महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल, ललितपुर ।	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
५५.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२८	लोकनाथ तिवारी, नि.मा.वि. राहत शिक्षक, श्री महेन्द्र मन्दिर मा.वि. परेवाडाँडा लमजुङ ।	इन्टरमिडिएट (आई.एस्सी.), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
५६.	२०७५।११।२३	२०७५।११।२८	जगदीशबहादुर शाह, अधिकृत छैठौं, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलाली, धनगढी ।	इन्टरमिडिएट (आई.ए.), माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भारत ।
५७.	२०७५।११।३०	२०७५।१२।५	मिथिलेशकुमार यादव, आयुर्वेद अधिकृत (आठौं तह), जनकपुर अञ्चल अस्पताल, धनुषा ।	इन्टरमिडिएट (आई.एस्सी.), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
५८.	२०७५।१२।३	२०७५।१२।५	प्रकाश घर्तिमगर, तत्कालीन	हाइस्कुल तह, माध्यमिक

			अध्यक्ष, श्री सुलिचौर नगर विकास समिति, रोल्पा ।	शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
५९.	२०७५।१२।१२	२०७५।१२।१४	सुरेशकुमार गुरुङ, प्र.ना.नि., प्र.प्र.का सुसेनि अंगरक्षक गण (वडा प्रहरी कार्यालय, बगर, कास्की दरबन्दी) ।	इन्टरमिडिएट, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
६०.	२०७५।१२।१२	२०७५।१२।१५	सुशीला गुरुङ, प्र.अ., श्री त्रिभुवन प्रा.वि. जस्पुर, तनहुँ ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
६१.	२०७५।१२।१२	२०७५।१२।१४	शारदा कुमारी पौडेल, सह-प्रशासक, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, त्रि.वि. ।	उत्तरमध्यमा परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारत ।
६२.	२०७५।१२।१२	२०७५।१२।१५	विमल खड्का, अनुसन्धान अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।	इन्टरमिडिएट (आई.ए.), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
६३.	२०७५।१२।१२	२०७५।१२।१४	खेमराज कठायत, प्रहरी निरीक्षक, नेपाल प्रहरी ।	स्नातक (बी.कम.), इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, भारत ।
६४.	२०७५।१२।१८	२०७६।१।६	दिनेश रेग्मी, प्रहरी नायब निरीक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल रुपन्देही (प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र नं. ४ प्रदेश पोखरा) ।	इन्टरमिडिएट (आई.ए.), माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
६५.	२०७५।१२।२५	२०७५।१२।२८	जितेन्द्रराज पाठक, वरिष्ठ अधिकृत (सेवा निवृत्त), हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, लिमिटेड हेटौंडा ।	आई.ए. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
६६.	२०७५।१२।२५	२०७६।१।२	शर्मिला कुमारी मण्डल, अस्थायी प्रा.वि. शिक्षिका, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिद्धा-बेलापट्टी, धनुषा ।	अध्यापन अनुमतिपत्र ।
६७.	२०७५।१२।२५	२०७५।१२।२७	संगीता कुमारी यादव, प्राथमिक शिक्षिका, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, भिस्वा, वीरगञ्ज ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
६८.	२०७६।१।४	२०७६।१।५	सुरतबहादुर रावल, प्रा.वि. शिक्षक, श्री कालिका देवी प्रा.वि. पुल्लेतोला, अछाम ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत ।

६९.	२०७६।१।४	२०७६।१।९	अर्जुनप्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक, नेपाल जनता प्राथमिक विद्यालय, नवलपरासी ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
७०.	२०७६।१।४	२०७६।१।८	कृति थापा खड्का, प्रा.वि. राहत शिक्षक, महाविर मा.वि. ब्रम्हापुरी, कलैया, बारा ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी. सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
७१.	२०७६।१।९	२०७६।१।१३	मुन्नी बस्नेत, सहायक द्वितीयस्तर, साझा प्रकाशन, क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज ।	आई.ए., माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
७२.	२०७६।१।१९	२०७६।१।२३	रामप्रसाद पौडेल, प्रा.वि. शिक्षक, श्री समयमाई माद्यमिक विद्यालय, टिकुलीगढ, रुपन्देही ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
७३.	२०७६।१।१९	२०७६।१।२७	बिमला विष्ट, अ.न.मी., जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रोल्पा अन्तर्गत ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत
७४.	२०७६।१।१९	२०७६।१।२२	अम्विका गौतम, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, श्री काहुँ आधारभूत विद्यालय, पोखरा महानगरपालिका, कास्की ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद, भारत ।
७५.	२०७६।१।१९	२०७६।१।२४	मनोजकुमार बुढा, निम्न माध्यमिक शिक्षक, महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर * बाल्मिकीप्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक, श्री मान्ने ढुङ्गा उच्च मा.वि. टालेगाउँ जाजरकोट ।	झुठा एवं नक्कली कागजात बनाई/बनाउन लगाई अन्तर्वार्ताको लागि पेस गरी स्थायी शिक्षक नियुक्त ।
७६.	२०७६।१।२६	२०७६।१।२९	नन्दनी श्रीवास्तव, प्रा.वि. करार शिक्षिका, श्री कोटहीमाई प्रा.वि., कपिलवस्तु ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत ।
७७.	२०७६।२।२	२०७६।२।२	चन्द्र नारायण चौधरी, प्राविधिक सहायक (करार), बुढीगंगा गाउँपालिका, हात्तिमुडा, मोरङ ।	आई.एस्सी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
७८.	२०७६।२।२	२०७६।२।३	धनकुमारी खड्का, राहत शिक्षिका, श्री ज्योति प्राथमिक विद्यालय, आमभङ्ग्याङ, मकवानपुर ।	मध्यमा तह(एस.एल.सी सरह), बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत

७९.	२०७६।२।२	२०७६।२।५	आरती कुमारी मल्लिक, शिक्षिका, श्री प्राथमिक विद्यालय, फतुहा महेशपुर, रौतहट ।	हाइस्कुल तह, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत।
८०.	२०७६।२।२	२०७६।२।५	मधु देवी जोशी, प्रा.वि. शिक्षिका, दशरथ माध्यमिक विद्यालय, साडेपानी, कैलाली	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहावाद, भारत
८१.	२०७६।२।२	२०७६।२।३	बाबुराम अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी ।	आई.कम., माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहावाद, भारत ।
८२.	२०७६।२।२	२०७६।२।१४	बिमला आर्चाय, प्रा.वि. राहत शिक्षक, दाङवाङ माध्यमिक विद्यालय, ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ।	हाइस्कुल तह, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
८३.	२०७६।२।१३	२०७६।२।१४	मो. सईदुर्रहमान, प्रशासनिक सहायक, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान ।	हाइस्कुल तह, बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत ।
८४.	२०७६।२।१३	२०७६।२।१४	भक्तबहादुर सिंह, मा.वि. सट्टा शिक्षक, काँडा भवानी मा.वि., काँडा बाजुरा ।	स्नातक (बी.ए.), दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, भारत ।
८५.	२०७६।२।१३	२०७६।२।१९	वीरबहादुर चौधरी, उच्च माध्यमिक शिक्षक (अस्थायी करार), श्री युवक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीगाउँ बर्दिया ।	स्नातकोत्तर तह (एम.कम.), डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजावाद, भारत ।
८६.	२०७६।२।१३	२०७६।२।१९	प्रदिपकुमार यादव, इन्जिनियर, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बाँसबारी, काठमाडौं।	बी.ई., नेपाल इन्जिरियरिङ क्याम्पस, (पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरा) ।
८७.	२०७६।२।२९	२०७६।३।१	सरोज क्षेत्री (के.सी.), पूर्व प्र.ना.नि., प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल ।	आई.कम., माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारत ।
८८.	२०७६।३।१२	२०७६।३।१५	कासिम अन्सारी, करार नि.मा.वि. शिक्षक, श्री नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ उच्च मा.वि. वीरगञ्ज, पर्सा ।	एस.एल.सी. सरह, मधुवनीस्थित रा. कृत उच्च मा.वि. बिहार, भारत ।

२.५.३ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

सि.नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम		
					कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले कटारी नगरपालिकाको मूल खाताबाट आफ्नो खातामा रकम स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली शाखाबाट पटक-पटक गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम निकाली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत।	लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले कटारी नगरपालिकाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको संचित कोष खाताबाट नगरपालिकाको अन्य चालु तथा पुँजीगत खर्च खाताहरू ग-२ र ग-५ मा रकम स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नगरपालिकाको नक्कली पत्र तयार पारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा आफैंले किर्ते दस्तखत गरी नक्कली चलानी नं. राखी सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम भुक्तानी प्रयोजनको लागि भनी दुईपटक गरी रु. ३,९७,५०,०००।-, २०७४ माघ महिनाको दोहोरो तलब निकाली रु. ३६,९८७।- र २०७४ चैत महिनाको तलबी भर्पाई मिलाई अतिरिक्त रु. ५०,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ३,९८,३६,९८७।- आफ्नो निजी खातामा स्थानान्तरण गरेको र सोही रकममध्ये आफन्तका खातामा रकम जम्मा गरी तथा जग्गाहरू खरिद गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको।	२०७५।४।१४, २०७५।४।२०	रबिनचन्द्र ढकाल, लेखा अधिकृत, कटारी नगरपालिका, इलाम	दफा ९, दफा १७, र दफा १५	दफा ९ र दफा १५, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ), दफा १७	३,९८,३६,९८७।-
२.	लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले माई नगरपालिकामा लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा नगरपालिकाको विभिन्न खाताको रकम आफ्नो खातामा सारेको हुनसक्ने भन्ने समेत ।	प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतो गरी माई नगरपालिकाको खाताहरूबाट रबिनचन्द्र ढकालको नाममा समेत रकम जम्मा गर्ने व्यहोराको बैंक भौचर भरी मिति २०७४/५/७ मा रु. ४९,८७,५००।-, कार्यालय प्रति र बैंक प्रतिमा विवरण फरक फरक भएका विभिन्न च.नं. र मितिका पत्रहरू तयार पारी रु. ९८,७६,०००।-, ४५,९०,६७५।- र ८९,७६,४२५।-, त्यसैगरी रबिनचन्द्र ढकाल आफैंले नगरपालिकाको किर्ते पत्र खडा गरी रु. २३,३५,७१६।-, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालीदास ढकालको किर्ते दस्तखत गरी रु. ६,५१,६२७।-, किर्ते तलबी भरपाई खडा गरी ४,४३,३५९।- र राजस्व तिरेको किर्ते बैंक भौचर खडा	२०७५।४।१५ २०७५।४।२०	रबिनचन्द्र ढकाल, लेखा अधिकृत	ऐ	ऐ	३,२४,५६,१४८।-
				कालीदास ढकाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, माई नगरपालिका, इलाम	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ)	२,३४,४३,१००।-

		गरी रु. ५,९४,८४६।- समेत जम्मा रु.३,२४,५६,१४८।- सरकारी रकम अनियमित तरिकाले रबिनचन्द्र ढकालको निजी खातामा जम्मा गरी सोही रकमबाट रबिनचन्द्र ढकाल र आफन्तको नाममा जग्गासमेत खरिद गरेको।					
३.	साबिक देवीपुर गा.वि.स. सिरहाका सचिव जीवनकुमार धितालले आ.व. ०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम झिकी नबाँडेको भन्ने समेत ।	तत्कालीन देवीपुर गा.वि.स.का गा.वि.स. सचिव जीवनकुमार धितालले आ.व. २०७३/७४ मा गा.वि.स.को खाताबाट निकालेको रकममध्ये रु.१८,३९,३५२।७५ बाट कुनै पनि कार्यक्रम संचालन नगरेको र फिर्ता समेत नगरेको देखिई निजले गा.वि.स.को लक्षित कार्यक्रम समेतको लागि निकासा भएको रकम बैंकबाट निकाली आफ्नो घरव्यवहारमा लगाई सरकारी रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको।	२०७५।६।११, २०७५।६।१६	जीवनकुमार धिताल, गा.वि.स. सचिव, देवीपुर, सिराहा	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (च)	१८,३९,३५२।७५
४.	बाल विकास मा.वि., रानीवन, काठमाडौंका प्र.अ. मैयादेवी मल्लले २०७४ भाद्रदेखि माघ सम्म करिब छ महिना बिदा स्वीकृत नगराई क्यानाडामा बसेको र नेपाल फर्केपछि हाजिर गरी सम्पूर्ण तलब भत्ता खाएको भन्ने समेत।	बाल विकास मा.वि., रानीवन, काठमाडौंका प्रधानाध्यापक मैयादेवी मल्लले गैरकानूनी रूपमा बिदा बसी गैरहाजिर भई नेपाल फर्केपछि क्यानडामा बसेको अवधि २०७५ भाद्र २३ गते देखि ऐ माघ २३ गतेसम्मको सम्पूर्ण हाजिर एकैपटक गरी उक्त अवधिको तलब भत्ता रु. १,६२,७५३।८२ बुझिलिएको, विद्यालयका लेखापाल विपल लामाले उक्त तलब भत्ता निकाली निजलाई बुझाएको देखिएको तथा व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कानून विपरीत तलबी बिदा स्वीकृत गरी निज मैयादेवी मल्ललाई कसुर गर्न प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरी मतियारको भूमिका खेलेको।	२०७५।६।१८, २०७५।७।८	मैयादेवी मल्ल, प्रधानाध्यापक, बाल विकास मा.वि.	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	रु.१,६२,७५३।८२
				विपल लामा, लेखापाल, हरिकृष्ण लामा, नानीमैया लामा, बिना श्रेष्ठ, लबेन्द्रबहादुर शाही, मनोज लामा र जितेन्द्र लामा, वि.व्य.समिति सदस्य	दफा १७ को कसुर गर्न दफा २२ बमोजिम मतियार	ऐ	
५.	धनुषा जिल्लाको जनकपुरधामस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट	बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट निर्माण भएका आठ वटा निर्माण ठेक्कामध्ये ठेक्का नं. GOI/RB02/067-68JNP, GOI/RB03/067-68/JNP, GOI/RB04/067-68/JNP, GOI/GD03/067-68JNP र GOI/GD04/067-68 JNP गरी	२०७५।७।१२, २०७५।७।१५	दिगम्बर राय, तत्कालीन अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)को देहाय (ज)	७६,२८,५०२।९२

	रंगभूमि मैदान, गंगासागर धनुषासागर र तिरहुतिया गाछी संरक्षण कार्य लगायतको विभिन्न ८ वटा ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने समेत	पाँचवटा प्याकेजका बोलपत्रहरूको बोलपत्र मूल्यांकन समितिबाट मूल्यांकन गर्दा ल.ई. अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको कारण देखाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली, २०५८ को नियम १५.९ को उपनियम ४ बमोजिम बोलपत्र अमान्य हुने जनाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरी बदनियत वा लापरवाहीपूर्वक मूल्यांकन गरी सिफारिस भएको तथा सोबमोजिम नै बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यबाट परिषद्लाई हानिनोक्सानी भएको रकम रु.६२,८८,५६९।०८ (मू.अ.कर. बाहेक) एवं निर्माण कार्यका विभिन्न आइटमहरूमा ठेक्का सम्झौता भएको एकाई दरमा घटीबढी हुने गरी भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरे गराएको कार्यबाट ठेक्का नं. GOI/RB01/067-68 JNP मा रु.९,८५,८३८।८४, ठेक्का नं. GOI/GD01/067-68JNP को आइटम नं.१३ Dewatering Works मा रकम रु. ३,५४,०९५।- गरी कुल जम्मा रकम रु.७६,२८,५०२।९२ हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरेको।		डा. सूर्यदेव शाह, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक	ऐ	ऐ	६२,८८,५६९।०८
				उषा मिश्र, ना.सु.	ऐ	ऐ	६६,४२,६६४।०८
				उत्तमराज शर्मा ढकाल, लेखापाल	ऐ	ऐ	६२,८८,५६९।०८
				राजेशकुमार शाह, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक	ऐ	ऐ	६२,८८,५६९।०८
				परसुराम शाह, तत्कालीन सव इन्जिनियर		दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)को देहाय (घ)	३,५४,०९५।-
				गोपाल झा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक	ऐ	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)को देहाय (ङ)	९,८५,८३८।८४
				उपेन्द्र झा, तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर	ऐ	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) देहाय (च)	१३,३९,९३३।८४
				विष्णुबहादुर राउत, प्रतिनिधि, चन्द्रा एण्ड वसन्त कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	दफा ८(४)	दफा ८(४)	९,८५,८३८।८४
				प्रदीपनारायण शाह, प्रतिनिधि, डाँफे/ सगरमाथा जे.भी.	ऐ	ऐ	३,५४,०९५।-

६.	विदेह मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिका अध्यक्षले आ.व. २०६७/६८ को स्वीकृत बजेट अनुसार काम नगरी आफू अनुकूलको उपभोक्ता समिति बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत।	आ.व. २०६७/६८ मा सुरु भई २०६८ असार मसान्तसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने कम्पाउण्डवाल निर्माण कार्यमध्ये रामजानकी मन्दिरको कम्पाउण्डवाल निर्माणमा रु. १,४९,७७०।१८ मात्र र ब्रम्हस्थान ब्रम्हबाबाको मन्दिरको कम्पाउण्डवाल निर्माणमा रु. १,५३,६३४।१८ मात्रको कार्य गरेको पाइएकोले कार्य नगरी क्रमशः रु. १,३५,२२९।८२ र रु. १,३१,३६५।८२ समेत जम्मा रु.२,६६,५९५।६४ कार्य नै नभएकोमा मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी बढी भुक्तानी दिलाउने कार्य गरी तथा बढी भुक्तानी लिईखाई मासी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७५।७।१२, २०७५।७।२९	ओम प्रकाश यादव, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	१,३५,२२९।८२
				अजयकुमार यादव, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति	ऐ	ऐ	१,३१,३६५।८२
				अनिरुद्र मण्डल, ओभरसियर, पर्यटन कार्यालय, जनकपुर	ऐ	ऐ	२,६६,५९५।६४
७.	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अरुण गुल्म संखुवासभाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद भण्डारीसमेतले बिना इजाजत सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरी अन्दाजी १०० क्यु.फिट बराबरको १८४ थान सालको चिरान काठ संखुवासभाबाट सुनसरी तर्फ ओसारपसार गरेको भन्नेसमेत।	सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अरुण गुल्मलाई आहाले सिस्ने सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गुल्म परिसरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि ५० क्यु.फिट सखुवा काठ उपलब्ध गराउने भने तापनि प्रतिवादी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अरुण गुल्म संखुवासभाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद भण्डारीले गुल्म परिसरभित्र नयाँ भौतिक संरचना तथा फर्निचरहरू निर्माण कार्य सुरु नगरी चैनपुर बजारमा झ्याल, ढोका र फर्निचरहरू बनाउन मिस्त्री तथा फर्निचर पसलहरू हुँदाहुँदै जिल्ला वन कार्यालय धनकुटाको च.नं.१३७८ मिति २०७५।६।१० को पत्रबाट उल्लेख भई आए अनुसारको ९२.९८ क्यु.फिट जम्मा मूल्य रु.१,०४,१३६।०० बराबरको सालको चिरान काठ बिना इजाजत सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरी संखुवासभा जिल्लाको चैनपुरबाट धरान/इटहरीतर्फ ओसारपसार गरी बदनियतसाथ काठ हिनामिना गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको।	२०७५।८।१३, २०७५।८।२०	रामप्रसाद भण्डारी, स.प्र.ना.उ., सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अरुण गुल्म	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३(१) को देहाय (घ)	१,०४,१३६।००

८.	श्री जोगडा माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक जैस मुहम्मदले बिदाको विवरणमा सरकारी कागज किर्ते गरेको र हाल सोही विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक निजामुद्दिन खाँले विज्ञान सामग्री खरिद नगरी नक्कली बिल पेस गरेको भन्नेसमेत ।	साबिक जोगडा गा.वि.स., रुपन्देही स्थित जोगडा माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक जैस मुहम्मदले सेवाबाट अवकास हुँदा सरकारी रकम लिनेखाने बदनियतले आफूखुसी बिरामी बिदा ३३१ दिन बनाई अनाधिकार एवं गैरकानूनी तरिकाले सरकारी कागजातको व्यहोरा सच्याई रु.२,३७,९१७।- रकम भुक्तानी लिएको र जोगडा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक निजामुद्दिन खाँले आ.व. २०७१/७२ मा रु.२,५१,६६७।३४ बराबरको विज्ञान सामग्री विद्यालयमा दाखिला नगरी जम्मा बिगो रु. २,५१,६६७।३४ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको।	२०७५।८।१३ २०७५।८।२५	निजामुद्दिन खाँ, प्रधानाध्यापक, जोगडा माध्यमिक विद्यालय	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	२,५१,६६७।३४
				जैस मुहम्मद, पूर्व प्रधानाध्यापक, जोगडा माध्यमिक विद्यालय	दफा ११	दफा ११	
९.	सिराहा जिल्ला साबिक रामपुरवित्तर्ा गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने प्राविधिक सहायक प्रदीप ठाकुरले आमाबुवाको उमेर बढाएर सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएको र मृतकको समेत भत्ता निकासा गरी खाइमासेको भन्नेसमेत	केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन र सामाजिक सुरक्षा वितरणको भरपाई अनुसार साबिक रामपुर वित्तर्ा गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक प्रदीपकुमार ठाकुरले ५४६ वटा औंठा छाप आफैंले गरी जम्मा रु. ९,६२,९१४।- र कार्यालय सहयोगी राजकुमार महराले ६६ वटा औंठा छाप आफैंले गरी जम्मा रु. १,२२,०००।- सामजिक सुरक्षाबापतको सरकारी रकम आफैं लिने खाने बदनियतले औंठा छाप आफैंले गरी उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी गरेको।	२०७५।८।२०, २०७५।९।३	प्रदीपकुमार ठाकुर, प्राविधिक सहायक, साबिक रामपुर वित्तर्ा गा.वि.स.	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ङ)	९,६२,९१४।-
				राजकुमार महरा, कार्यालय सहयोगी, साबिक रामपुर वित्तर्ा गा.वि.स., सिराहा	ऐ	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	१,२२,०००।-
१०.	श्री प्राथमिक विद्यालय, कडहर्वा पिप्रा, सिरहाका प्र.अ. रामप्रसाद यादवले शौचालय तथा मर्मत शीर्षकमा निकासा	श्री प्राथमिक विद्यालय, कडहर्वा पिप्रा, सिरहाका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद यादवले आ.व. ०६५/६६ देखि ०७२/७३ सम्म विभिन्न छात्रवृत्तिबापत जम्मा निकासा रकम रु.२,८५,५४०।- बाट जम्मा रु.७४,९००।- मात्र वितरण गरी बाँकी रु.२,१०,६४०।- र आ.व. ०६६/६७ मा शौचालय निर्माण र कक्षाकोठा	२०७५।८।२७, २०७५।९।३	रामप्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक, श्री प्रा.वि. कडहर्वा पिप्रा- २ सिरहा	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३(१) देहाय (ङ)	५,५१,६८४।३५

	रकम, कर्मचारीहरूको संचयकोष र ना.ल. कोष रकम एवं नक्कली हस्ताक्षर गरी छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	पुनःस्थापनाको लागि निकासा रकमबाट मूल्यांकनबमोजिम बाँकी रहेको रकम क्रमशः रु. ९४,९०४।५० र रु. ४६,१३९।८५ र आ.व. ०६७/६८ मा छात्रा शौचालय निर्माणका लागि निकासा रकमबाट शौचालय निर्माण नगरी बाँकी रहेको रकम रु.२,००,०००।- गरी कुल जम्मा रु.५,५१,६८४।३५ नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियतसाथ हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको।					
११.	दुम्माना गा.वि.स., भोजपुरका सचिव मनिष चौधरी र का.स. टेकबहादुर श्रेष्ठले २०६७ देखि २०७० सम्म मृत व्यक्तिहरूको नागरिकता पेस गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	साबिक दुम्माना गाउँ विकास समतिको कार्यालय, भोजपुरका तत्कालीन गा.वि.स सचिव रेवतीकुमार कोइरालाले कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठलाई औंठाछाप लगाउन लगाई रु. ८३,०००।-, मनिष चौधरीले आफैं औंठाछाप लगाई रु. १,०६,०००।- र टेकबहादुर श्रेष्ठलाई औंठाछाप लगाउन लगाई रु.१,४४,०००।- गैरकानूनी तवरबाट आफूहरूले फाइदा लिने बदनियतले मिलेमतोमा साबिक दुम्माना गाउँ/वडामा नै नभएका (फर्जी), सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबुझी मृत्यु एवं बसाइसराइँ गरिसकेका व्यक्तिहरूसमेतको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासा गरी रकम झिकी, खाइमासी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको।कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठले मतियारको भूमिका निभाएको।	२०७५।०९।१२, २०७५।०९।२२	रेवतीकुमार कोइराला,तत्कालीन गा.वि.स सचिव, दुम्माना गा.वि.स.	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) देहाय (ग)	८३,०००।-
				मनिष चौधरी, गा.वि.स सचिव	ऐ (दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम	दफा१७, दफा ३(१)र ३(१) देहाय (घ)	२,५०,०००।-
				टेकबहादुर श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी	दफा १७ कसुरमा मतियार (दफा २२)	ऐ	
१२.	न्याय परिषद् सचिवालयका तत्कालीन लेखापाल शिवहरि ढकालले सो कार्यालयमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा तलबी भरपाईको जोड जम्मामा फरक पारी खर्च लेखेको भन्ने	न्याय परिषद् सचिवालयका तत्कालीन लेखापाल निज शिवहरि ढकालले आ.व. २०७०/७१ देखि आ.व. २०७३/७४ सम्मको अवधिमा न्याय परिषद् सचिवालयमा कार्यरत रहँदा कुल रु.२४,४६,२१२।६० बराबरको सरकारी रकम तलबी भरपाईसमेतका आधारमा बढी रकम भुक्तानी हुने गरी बदनियतसाथ रकम झिकी हिनामिना, हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरी निजी प्रयोगमा लगाएको।	२०७५।१०।३, २०७५।१०।८	शिवहरि ढकाल, तत्कालीन लेखापाल, न्याय परिषद् सचिवालय	दफा १७	दफा १७ दफा ३(१) र ३(१) देहाय (च)	२४,४६,२१२।६० प्रतिवादीले हिनामिना गरेको रकम बैंक दाखिला गरेको देखिएकोले असुल उपरतर्फ मागदाबी नलिइएको

	समेत।						
१३.	सप्तरी जिल्ला साबिक त्रिकोल गा.वि.स.-४ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्र.अ. तेजनारायण यादवसमेतले आ.व. २०६६/६७ मा भवन निर्माणको रकम अनियमितता गरेको एवं छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत।	राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, त्रिकोल, सप्तरीका भू.पू. प्र.अ. चक्रधरप्रसाद देव र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष छेदी यादवले आ.व. ०६७/६८ मा बाहिरी वातावरण शीर्षकमा शौचालय निर्माण गर्न निकासा भएको रकम रु.२,००,०००।- कामै नगरी हिनामिना गरेको। शिक्षक चन्द्र नारायण यादवले २०६९।११।७ मा छात्रवृत्ति वितरण गरेको भनी तयार पारेको भरपाई कागजातमा विद्यार्थीहरूको किर्ते सहीछाप गरी छात्रवृत्तिबापतको रकम रु.५१,२००।- प्र.अ. तेजनारायण यादव र शिक्षक चन्द्रनारायण यादवले सयुंक्तरूपमा हिनामिना गरेको र प्र.अ. तेजनारायण यादवले विद्यालयको पी.सी.एफ. बापतको रकम रु.१,०७,६४०।- र चक्रधरप्रसाद देव अवकास हुँदा निजले प्र.अ. तेजनारायण यादवलाई नगदै बुझाएको सरकारी रकम रु.३,५०,०००।- गरी जम्मा रु.४,५७,६४०।- समेत हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७५।१०।३, २०७५।१०।९	तेजनारायण यादव, प्र.अ., राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, त्रिकोल-४, सप्तरी	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ङ)	५,०८,८४०।-
				चन्द्र नारायण यादव, शिक्षक,	ऐ	दफा १७, दफा ३(१) र ३ (१) को देहाय (ग)	५१,२००।-
				चक्रधरप्रसाद देव, तत्कालीन प्र.अ र छेदी यादव, अध्यक्ष, वि.व्य.स.	ऐ	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	२,००,०००।-
१४.	श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनमतिगाढा सिराहाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मो.सनाउल्लाह खाँसमेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत।	जनता माध्यमिक विद्यालयको सोनमतिगाढा सिराहाका प्रधानाध्यापक सनाउल्लाह खाँले चार कोठाको विद्यालय भवन निर्माण र ट्वाइलेट निर्माण कार्यको लागि आ.व. २०६७/६८ र २०६८/६९ मा लिएको पेश्की रु.२४,२३,०००।- बाट सो कार्यमा भएको खर्च रु.१७,८६,९२४।६६ र निजले बैंकमा जम्मा गरेको रु.४५,०००।- घटाउँदा निर्माणतर्फको नपुग रु.५,९१,०७५।३४ तथा अनुसन्धानको क्रममा खटाइएको टोलीबाट पेस भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आ.व. २०६७/६८ र २०६८/६९ को हिसाब नपुग वा बिना बिल भरपाई रकम निकाली मस्यौट गरेको रु.४,२७,५९५।५३ समेत जम्मा रु.१०,१८,६७०।८७ सरकारी रकम बदनियतसाथ हिनामिना गरेको।	२०७५।१०।१४, २०७५।१०।२०	सनाउल्लाह खाँ, प्रधानाध्यापक, जनता माध्यमिक विद्यालय, सोनमतिगाढा सिराहा	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (च)	१०,१८,६७०।८७

१५.	समाज कल्याण परिषदले भूकुटी मण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियिमतता गरेको ।	समाज कल्याण परिषदको भूकुटी मण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको जग्गा भाडामा लगाउँदा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढाबढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा बोलपत्र आह्वान नै नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ४४, ५४ र ५९ समेतको उल्लंघन गरेको र समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ मा उल्लेख भएको बोलपत्रसम्बन्धी कार्यविधि पालना गरेको नपाइएको साथै सोही नियमावलीको नियम ६२ मा भाडामा दिने लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कार्य संचालक समितिद्वारा निर्धारित कार्यविधि अपनाई भाडामा दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा उक्त व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी उपयुक्त कार्यविधि नबनाई भाडामा दिएको। साथै सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा प्रचलित कानून एवं मापदण्डविपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई, एकाधिकार हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्णय गरी समाज कल्याण परिषद्लाई हानि नोक्सानी र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याएको पुष्टि भएको र सो कार्यमा मेला संचालक टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङको नामबाट निवेदन लेखी दस्तखत गरी निवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसमक्ष निवेदन पेस गरेको र उक्त निवेदनकै आधारमा १५ वर्षको लागि भाडामा दिने गरी मिति २०६९/५/२० र २१ मा निर्णय गरिएको।टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङको वारेस भई परिषद्सँग अति न्यून दररेटमा बदनियतपूर्वक नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्लाई गैरकानूनी हानि र फूहरूलाई गैरकानूनी लाभ हुने सम्झौता गराई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको।	२०७५।१०।२१, २०७५।१०।२१	बद्रीप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन अध्यक्ष, समाज कल्याण परिषद् एवं मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, प्रमोद मेहता, उपाध्यक्ष, कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरी, कोषाध्यक्ष, ई. रवीन्द्रकुमार यादव भन्ने रवीन्द्रकुमार, सदस्य सचिव	दफा १७	दफा १७ दफा ३(१) र ३(१)को देहाय (झ), दफा२४	३१,५२,१७,६७५।२०
				हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमार लाल कर्ण, तत्कालीन सदस्य, स.क. परिषद्	दफा १७	दफा १७ दफा ३(१) र ३(१)को देहाय(झ)	३१,५२,१७,६७५।२०
				टेकबहादुर गुरुङ, रविन्द्र गुरुङ, संचालक, काठमाडौं फनपार्क	दफा ८(४)	दफा ८(४)	३१,५२,१७,६७५।२०
				रत्न गाहामगर, संयोजक, बलबहादुर स्वार र मदनप्रसाद रिमाल, सदस्य, फन पार्क सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन समिति (२०६६), प्रेम सिंह धामी र जगदेव चौधरी, कानूनी सल्लाहकार, स.क. परिषद्	दफा १९ (२)	दफा १९(२)	

१६.	रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा कार्यरत रहेको अवस्थामा बिरामी परी उपचारमा रहेको बखत कर्मचारी कल्याण कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाई मलाई निलम्बन गरेको भन्ने समेत व्यहोराको लेखा अधिकृत टोपबहादुर महतराको उजुरी ।	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) मा आर्थिक प्रशासन महाशाखाअन्तर्गत कर्मचारी कल्याणकोषको तत्कालीन लेखा अधिकृत टोपबहादुर महतराले रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीहरूको नाममा नियमानुसार स्वीकृत भएको जम्मा रु.४,३०,०००।- को चेकहरू आफैंले बैंकबाट भजाई (साटी) सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई रकम नदिई आफैंले लिई खाएको र समितिको कल्याणकोषबाट समेत रु.२,३१,७१८।९५ सापटी लिई नियमानुसार फिर्ता नगरी ब्याजसमेत जम्मा रु.७,४०,५२५।५३ आफैंले लिई बदनियतपूर्वक लिई खाएको पुष्टि हुन आएकोले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७५।११।२, २०७५।११।६	टोपबहादुर महतरा, तत्कालीन लेखा अधिकृत, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ङ)	७,४०,५२५।५३
१७.	दैलेख जिल्ला साबिक द्वारी गाउँ विकास समितिको कार्यालयका सहलेखापाल छविराम शर्माले मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकको सरकारी रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको भन्नेसमेत।	साबिक द्वारी गा.वि.स.को कार्यालय दैलेखका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव टीकाराम रेग्मीले आ.व. २०६९/७० र २०७०/७१ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबापतको जम्मा रु.१,८४,०००/- आफ्नै औंठाछाप लगाई सेवाग्राहीलाई रकम वितरण नगरी बदनियतसाथ रकम निकाली हिनामिना गरेको। सोही कार्यालयका सह-लेखापाल छविराम शर्माले आ.व. २०७१/७२ र २०७२/७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबापतको जम्मा रु.३,४४,५००।- आफ्नै औंठाछाप लगाई रकम निकाली हिनामिना गरेको र कृषि, वन तथा वातावरण शीर्षकबापतको रकम रु.१,५२,५७०।- कामै नगरी बदनियतसाथ हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको।	२०७५।११।१९, २०७५।११।२७	टीकाराम रेग्मी, गा.वि.स. सचिव, साबिक द्वारी गा.वि.स.को कार्यालय, दैलेख	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	१,८४,०००।-
				छविराम शर्मा, सह-लेखापाल	ऐ	ऐ	४,९७,०७०।-

१८.	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका तत्कालीन लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सोलुखुम्बुमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको हुनसक्ने भन्नेसमेत।	रबिनचन्द्र ढकालले आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको विभिन्न मिति र च.नं. का पत्रहरूमा कार्यालयमा रहने प्रति र बैंकलाई पठाउने प्रतिमा व्यहोरा फरकफरक भएका गलत लिखत तयार पारी आफ्नो नामको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एन.एम.बी. बैंकमा रहेका खातामा जम्मा गरे/गराएको क्रमशः रु. ९,०२,००२।- र ५,८०,५०४।- तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नक्कली भौचर तयार पारी हिनामिना गरेको रु. ६,८००।- समेत जम्मा रु. १४,८९,३०६।- सरकारी रकम बदनियतसाथ अनधिकृत रूपमा निजी प्रयोगमा लगाई हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७५।११।३०, २०७५।१२।३	रबिनचन्द्र ढकाल, लेखा अधिकृत, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सोलुखुम्बु	दफा १७ र दफा ९	दफा १७, दफा ९, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (च), दफा ४७, दफा २९ (अ.दु. अ.आ.ऐन)	१४,८९,३०६।-
१९.	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तत्कालीन लेखापाल उमेशकुमार महतले ललितपुर वितरण केन्द्रमा सरुवा भएर जाँदा बरबुझारथ समेत नगरी गएको र ललितपुरमा समेत निजले २० लाख रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा १ करोड रकम हिनामिना गरेको भेटिएकोमा छानबिन समितिलाई प्रभावमा पारी ३० लाखमात्र	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तत्कालीन लेखापाल उमेशकुमार महतले Bank Reconciliation Statement तयार गर्दा वास्तविक भौचरलाई परिवर्तन गरी लेखा र कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी नगराई Cash Book मा Posting गरी Cash Book को रकमभन्दा बढी रकम बैंकबाट भुक्तानी लिएको, सुपरभाइजर मोहन चन्दको नाममा रु. १२,९३,४९२।७१ को Bearer चेक काटी आफैंले भुक्तानी लिएको, कर्मचारीका रकमहरू भुक्तानी गर्न भौचर तयार गरी लेखा र कार्यालय प्रमुखबाट हस्ताक्षर गराई आफ्नै नाममा भुक्तानी लिई तत्पश्चात् यथार्थ भौचरलाई Delete गरी पूर्व भौचरबाट बिलहरू झिकी सोही नम्बरमा अर्को घटी रकमको भौचर बनाई Customized Account and Inventry System मा पोष्टिङ्ग गर्ने र केही समयपश्चात् पुनः उपरोक्तानुसार झिकिएको सक्कल कागजात (बिल) को आधारमा अर्को भौचर तयार गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने गरेको, कर्मचारीको तलब र निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्न भौचर तयार गर्दा प्रमाण बेगर (खर्च	२०७५।११।३०, २०७५।१२।४	उमेशकुमार महत, लेखापाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्र	दफा १७	दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ज)	५२,१३,५९०।४३ हिनामिना गरेको रकम बैंकमा जम्मा गरेकोले असुलउपर तर्फ मागदाबी नलिइएको

	तिराई सफाइ दिन लागेको भन्नेसमेत।	समायोजन भनी) खर्च लेखाङ्कन गरी आफ्नो नाममा चेक बनाई भुक्तानी लिनेसमेतका कार्यहरू गरी रु.५२,१३,५९०।४३ बराबरको सरकारी सम्पत्तिको बदनियतसाथ हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी निजी प्रयोगमा लगाई भ्रष्टाचार गरेको।					
२०.	कृषक समूह प्रा.वि. जुडिवेलाका प्र.अ. रमेश तिवारीले अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको किर्ते दस्तखत गरी आफ्नी पत्नी ललिता तिवारीलाई राहत शिक्षकमा नियुक्त गरी आफैं किर्ते दस्तखत गरी तलब झिकेको भन्नेसमेत।	कृषक समूह प्रा.वि., जुडिवेलाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक रमेश तिवारीले गलत लिखत कागजात तयार गरेर आफ्नो पत्नी ललिता तिवारीलाई गैरकानूनीरुपमा प्रा.वि.स्तरको राहत अनुदान कोटाको शिक्षक पदमा नियुक्ति गरी जम्मा बिगो रु.२,५६,९९०।- बराबरको सरकारी सम्पत्तिको बदनियतसाथ हिनामिना, हानिनोक्सानी गरेको। शिक्षक ललिता तिवारीले विद्यालयमा हाजिर नभएको मिति २०६३/३/१२ देखि २०६६/५/१२ सम्मको अवधिको रु.२,५६,९९०।- रकम निकासा गरी गराई सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७५।११।३०, २०७५।१२।४	रमेश तिवारी, प्रधानध्यापक, तत्कालीन कृषक समूह प्रा.वि., जुडिवेला	दफा ९ र दफा १७	दफा ९, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ), दफा १७	२,५६,९९०।-
				ललिता तिवारी, शिक्षक	दफा १७	दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ), दफा १७	२,५६,९९०।-
२१.	जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पाका कर्मचारीहरूले नक्कली कागजात तयार गरी सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनबाट संकलन भएको जटामसी जिल्लाबाहिर लैजाने छोडपुर्जी इजाजत दिएको भन्नेसमेत।	आ.व. २०७३/७४ मा साबिक जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन वन अधिकृत रामविचारी ठाकुर, फरेष्टरहरू रुद्रबहादुर बुढा र भिमबहादुर बुढाले निजी हकभोगको जग्गाबाट जटामसी संकलन गरेको भनी फर्जी कागजात तयार गरी गराई सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनबाट संकलन भएको १,८५,९९६ के.जी. जटामसी जिल्लाबाहिर लैजान छोडपुर्जी दिई उक्त जटामसीको बिगो रु.१,४८,७९,६८०।- सरकारी सम्पत्तिको वदनियतसाथ हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको। साथै फिल्डमा नगई आफैं मुचुल्काहरू र प्रतिवेदन तयार गरी गराई वन रक्षकहरूलाई अफिस समयमा, सो समय अगाडि वा पछाडि बोलाई दस्तखत गराई गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको।	२०७५।११।३०, २०७५।१२।११	रामविचारी ठाकुर, तत्कालीन वन अधिकृत, फरेष्टरहरू रुद्रबहादुर बुढा र भीमबहादुर बुढा, साबिक जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पा	दफा १७ र दफा १९ (२)	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ) तथा दफा १९ (२)	१,४८,७९,६८०।-

२२.	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भोजपुरले उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत भोजपुर-टक्सार-कोट-गोगने-लेखर्क सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का नं. DTO/UNNATI-BHOJPUR-01-072/073 मा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको भन्नेसमेत।	उन्नति कार्यक्रमको भोजपुर-टक्सार-कोट-गोगने-लेखर्क सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का नं. DTO/UNNATI/BHOJPUR-01/072/073 ठेक्का अंक रु.१२,५५,९७७५४/३४ को निर्माण कार्यको साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भोजपुर र एम.के.वाई.पी. जे.भी.बीच सम्झौता भई उक्त निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिबाट मोबिलाइजेसन पेश्की माग गरी कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय, रत्नपार्क काठमाडौंको नामबाट तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाल र देवजंग शाहीसमेतको मिलोमतोमा पेस हुन आएको नक्कली बैंक जमानत-पत्रको अन्तिममा यो जमानतको वैधताको लागि सम्पर्क गर्नु होला भनी सम्बन्धित बैंकको फोन नम्बरसमेत दिएको अवस्थामा बैंकसँग सम्पर्क नै नगरी साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भोजपुरका प्रमुख लालु गिरी र लेखापाल रामबहादुर दहालले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा संचालकहरूसँग मिलेमतो गरी सरकारी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने र आफूले लाभ लिने उद्देश्यले नक्कली बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा २ पटकमा रु.१,१०,८०,०००।- मोबिलाइजेसन रकम उपलब्ध गराई सरकारी सम्पत्तिको बदनियतसाथ हिनामिना, हानि नोक्सानी गरेको। फर्मका प्रबन्धक तथा आधिकारिक प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताबमोजिमको काम नगरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको।	२०७५।१२।१८, २०७५।१२।२६	लालु गिरी, कार्यालय प्रमुख, रामबहादुर दहाल, लेखापाल, साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भोजपुर	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय(झ)	१,१०,८०,०००।-
				छविलाल ढकाल, शाखा अधिकृत, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, रत्नपार्क	दफा १७ र दफा ९	दफा ९, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ)	१,१०,८०,०००।-
				माधवप्रसाद खनाल, प्रबन्धक निर्देशक, एम.के. निर्माण सेवा प्रा.लि.	दफा २३ र दफा ८(४)	दफा ८(४)	१,१०,८०,०००।-
				राजु श्रेष्ठ, प्रबन्धक निर्देशक, वाई.पी. कन्सट्रक्सन	ऐ	ऐ	१,१०,८०,०००।-
				रणधिर तुम्बा, आधिकारिक प्रतिनिधि, एम.के. वाई.पी. जे.भी.	ऐ	ऐ	५५,३०,०००।-
				देवजंग शाही, आधिकारिक प्रतिनिधि, एम.के. वाई.पी. जे.भी.	ऐ	ऐ	५५,५०,०००।-
२३.	सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त काठहरू र विद्यालय परिसरका काठहरू साधारण उच्च	विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबाट सहयोग स्वरूप तत्कालीन साधारण उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगदी, दाङलाई प्राप्त भएको काठमध्ये १७९२.०१५ क्यु.फि. साल काठको जम्मा रु.१०,३०,४०८ तथा ७१९ क्यु.फि. असनाको जम्मा रु.७९,०९० र विद्यालय परिसरमा रहेका आँप र सिसमका रूखहरू बिक्री गरी	२०७६।१।२६, २०७६।१।२७	भोगेन्द्रसिंह राजपुत, अध्यक्ष, वि.व्य.स., र पूर्णबहादुर चौधरी, प्रधानाध्यापक, तत्कालीन साधारण उ.मा.वि., गंगदी, दाङ	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (च)	११,४५,४९८।-

	माध्यमिक विद्यालय, दाङका प्र.अ. पूर्णबहादुर चौधरी र वि.व्य.स.का अध्यक्ष भोगेन्द्रसिंह राजपुतले बिक्रीवितरण गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत।	हिनामिना गरेको रु. ३६,०००।- गरी जम्मा रु. ११,४५,४९८।- बराबरको काठ तत्कालीन साधारण उ.मा.वि., गंगदी, दाङका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भोगेन्द्रसिंह राजपुत र प्रधानाध्यापक पूर्णबहादुर चौधरीले हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।					
२४.	कैलाली जिल्लास्थित बेहडाबाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय उर्माका तत्कालीन प्रधानाध्यापक गोविन्दराज ओझासमेतले विभिन्न आर्थिक वर्षमा विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत।	बेहडाबाबा उच्च मा.वि. मा अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षक लोकराज भट्ट २०७०।२।१३ गतेसम्म मात्र कार्यरत रहेकोमा २०७०।२।१४ देखि गैरहाजिर रहेको जानकारी सम्बन्धित निकायमा नगराई कार्यरत नै नरहेको शिक्षक लोकराज भट्टको नाममा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीबाट २०७३ बैसाख मसान्तसम्मको तलबभत्ता भुक्तानी लिई हिनामिना गरेको, साथै कम्प्युटर खरिद नगरी झुठा बिल मात्र पेस गरी विद्यालयको रकम हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी तत्कालीन प्र.अ. गोविन्दराज ओझा र वि.व्य.स. अध्यक्ष दरवारी रानाको संयुक्त दस्तखतबाट रु. ७,९९,५४१।७२ साथै प्र.अ. गोविन्दराज ओझा र लेखापाल गोपाल सेटीको संयुक्त दस्तखतबाट रकम रु.३,४२,७३१।२५ गरी सरकारी विद्यालयको जम्मा रकम रु.११,४२,२७२।९७ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको ।	२०७६।१।२६, २०७६।१।२९	गोविन्दराज ओझा, प्र.अ., दरवारी राना, वि.व्य.स. अध्यक्ष र गोपाल सेटी, लेखापाल, बेहडाबाबा उच्च मा.वि., कैलाली	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (च)	११,४२,२७२।९७
२५.	मकवानपुरको साबिक धियाल गा.वि.स.-२ मा रहेको ब्रम्ह सामुदायिक वन	मकवानपुरस्थित ब्रम्ह सामुदायिक वनमा ५३% साल र ४७% अन्य जातका रूखहरू रहेकोमा सालका रूखहरू मूल्यवान हुने भएकोले साल जातका रूखहरू मात्र हावाहुरीका कारण ढलापडा भनी छपान तथा कटान	२०७६।१।२६, २०७६।२।१	प्रल्हादप्रसाद धिताल, तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत, साबिक जिल्ला वन कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुर	दफा १७ र दफा ३(१)	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (झ) र (ग)	१,५८,७०,७९०।३८ र १,००,०००।-

	उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मर्दन सिं थिङसहित ठेकेदार, वन समिति र वन कार्यालय समेतको मिलेमतोमा अवैधानिक रूपमा ११११५४.४९ क्यु.फिट काठ कटानी आदेश लिएको, २० लाख बढी रकम विभिन्न निकायमा बाँडेर १५० भन्दा बढी सालका हरिया रूख काटी गोलिया हिनामिना गर्न लागेको भन्नेसमेत।	गरेको, वनको व्यवस्थापनका लागि ढलापडा सबै जातका रूखहरूमा छपान नगरेको, आयोगको कार्यालय हेटौंडाले उक्त वनमा भएको अनियमितताको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने क्रममा ३५ थान साच्चिकै ढलापडा रूखहरूको नाप लिँदा ७०० क्यु.फिट देखिएको आधारमा २६२ वटा रूखको जम्मा ५,३२० क्यु.फिटको हाराहारीमा हुनुपर्नेमा छपान गर्दा ११२५१.४९ क्यु. फिट गरिएकोले सालका सग्ला रूखहरू कटान गर्ने बदनियतले छपान गरेको, नियमावलीले निर्देशन गरेको समयअनुसार नगरेको, छपान निरीक्षण तहगत रूपमा तल्लो तहबाट गल्ती भए माथिल्लो तहबाट सुधार गर्ने भन्ने मनसायले भए तापनि दुईवटा निकाय क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडा र डिभिजन वन कार्यालय, हेटौंडाबाट संयुक्त गरेको भएको र खटिएका कर्मचारीहरूले न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको, ठेकेदारको उपस्थिति काठदाउरा संकलन भएपश्चात ठेक्का प्रक्रियामा मात्र देखिनुपर्नेमा छपान, कटान मुछान हुनुपूर्व नै ठेकेदारहरू देखिएको, मिति २०७३।३।४ गते ब्रम्ह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बैठकबाट ढलापडा काठदाउरा संकलन गर्ने भनी निर्णय गर्नुपूर्व मिति २०७५।२।७ गते नै संकलन सहमति दिएको हुँदा प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष योजना, मिलेमतो र संलग्नतामा २६२ वटा ढलापडा साल जातका रूखहरूमा मात्र छपान गरेकामा उल्लिखित छपान गरेका रूखहरू मात्र कटान गर्नुपर्नेमा बदनियतपूर्वक छपान गरेका रूखहरूको आसपासमा नै रहेका अन्य छपान नगरेका हरिया सग्ला खडा साल जातको २०८ वटा रूखहरू कटान गरी गोलिया ८८७ थान टुन टुक्रा पारी ९४९७.७८ क्यु.फि.		विशाल भट्टराई, टंकनारायण श्रेष्ठ, नारायणबहादुर कार्की, दशराम चौधरी र राजेन्द्रमान राजभण्डारी (अवकास प्राप्त), सहायक वन अधिकृत, राजु लामा, रेन्जर, ब्रहमदेव यादव, फरेष्टर, देवीप्रसाद गौतम, वन रक्षक	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (झ)	१,५८,७०,७९०।३८
				राजन भन्ने रामबहादुर घोरसाइनी, प्र.अ., ब्रम्ह आधारभूत विद्यालय	दफा १७ र दफा ३(१)	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ) र (ग)	१,५८,७०,७९०।३८ र २,००,०००।-
				मोहनबहादुर खड्का, सहायक वन अधिकृत (अवकास प्राप्त)	दफा १९(२)	दफा १९(२)	
				सानुकाजी आचार्य, संचालक, होटल सामना प्रा.लि., हेटौंडा, सुरज आचार्य, संचालक, सामना काष्ठ उद्योग प्रा.लि., त्रियुगा, शुक्रबहादुर भोलन, कोषाध्यक्ष, ब्रम्ह सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सोमबहादुर तिमल्सिना र सुर्जबहादुर जिम्बा भन्ने सूर्यबहादुर जिम्बा, सदस्यहरू, ढलापडा काठ संकलन समिति	दफा ८(४)	दफा ८(४)	१,५८,७०,७९०।३८
				केशव भन्ने इन्द्रमणि तिमल्सिना, काठ ठेकेदार	दफा ८(४) र दफा ३(३)	दफा ८(४), दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (च)	१,५८,७०,७९०।३८ र १४,२५,०००।-

		काठको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु.१,५८,७०,७९०।३८ राष्ट्रिय वनभित्रको वन पैदावार कटान गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		मर्दन सिं थिङ, अध्यक्ष, ब्रम्ह सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	दफा ८(४) र दफा ३(२)	दफा ८(४), दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ग)	१,५८,७०,७९०।३८ र ८५,०००।००
				जिवन भन्ने भिमबहादुर थिङ, सल्लाहकार, ब्रम्ह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	दफा ८(४) र दफा ३(१)	दफा ८(४), दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ङ)	१,५८,७०,७९०।३८ र ९,७५,०००।-
				भुटानी भन्ने बुद्धबहादुर लोप्चन, संयोजक, ढलापडा काठ संकलन समिति	दफा ८(४) र दफा ३(१)	दफा ८(४), दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ग)	१,५८,७०,७९०।३८ र १,००,०००।-
२६.	प्रा. वि. रामपुर विर्ता-५, सिरहालाई छात्रा शौचालय निर्माण गर्न भनी निकासा भएको सरकारी अनुदान रकम समेत अनियमितता गरेको भन्ने समेत (आयोगबाट खटिएको टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदन)	हाल बन्द भइसकेको श्री प्राथमिक विद्यालय रामपुर विर्ता-५ संचालनमा रहँदा विद्यालयको नाममा जग्गा नरहेकोमा नक्कली जग्गाधनीपुर्जा बनाई पेस गरी छात्रा शौचालय निर्माण कार्यका लागि भनी विद्यालयको नाममा मिति २०७०।१।१९ र मिति २०७०।३।२७ मा क्रमशः रु.१००,०००।— र १,५०,०००।- समेत गरी जम्मा सरकारी रकम रु.४,००,०००।- निकासा भएकोमा प्रतिवादीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामभरोस मण्डल तथा प्रधानाध्यापक बसन्तकुमार मण्डलसमेतले मिलेमतो गरी बदनियतसाथ रकम झिकी खाईमासी हिनामिना गरी हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।२।२, २०७६।२।१४	बसन्तकुमार मण्डल, प्रधानाध्यापक र स्व. रामभरोस मण्डल, अध्यक्ष, व्यवस्थापन समिति, प्रा. वि. रामपुर विर्ता-५, सिरहा	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	४,००,०००।-
२७.	श्री समयथान मा.वि., कपिलवस्तुका तत्कालीन प्र.अ. थानेश्वर खनालले भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, वि.व्य.स. अध्यक्ष	श्री समयथान माध्यमिक विद्यालय खरेन्द्रपुर, कपिलवस्तुका तत्कालीन प्रधानाध्यापक प्रतिवादी थानेश्वर खनाल जैसीले चारकोठे भवन निर्माणका क्रममा रु.२५,२२,०६६।०८ मात्रको काम गरी अस्वाभाविक रूपमा बढी खर्च भएको देखाई रु.१२,६१,००२।४६ तथा विद्यालयको सरकारी रकम रु. २,७१,५३२।१२ नबुझाई आफैंले खाइमासी हिनामिना गरेको। आर्थिक वर्ष	२०७६।२।२, २०७६।२।७	थानेश्वर खनाल जैसी, तत्कालीन प्रध्यानाध्यापक	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (च)	२१,३९,६०५।०४
				दधिराम न्यौपाने, शिक्षक, छविलाल भुसाल, तत्कालीन अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन	ऐ	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय	६,०७,०७०।८६

	छविलाल भुसाल, वर्तमान प्रधानाध्यापक गिरीराज गैरे र तत्कालीन प्रधानाध्यापक थानेश्वर खनाल जैसीसमेतको मिलेमतोमा विद्यालयको रकम लापरबाही गरी हिनामिना गरेको भन्ने समेत।	२०७०/७१ मा ल्याब निर्माणको लागि निकासा भएको रु.१५,०३,३९७।- मध्ये रु.८,९६,३२६।१४ खर्च गरी बाँकी रकम रु.६,०७,०७०।८६ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छविलाल भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट विद्यालयको निर्माणाधीन चारकोठे भवनको लागि पछि सोधभर्ना गर्ने गरी नियमविपरीत रकमान्तर गरी खर्च गर्ने निर्णय गरेको र थानेश्वर खनाल जैसी र विद्यालय शिक्षक दधिराम न्यौपानेको संयुक्त हस्ताक्षरबाट रकम झिकेकोमा उक्त रकम सोही भवन निर्माण कार्यमा खर्च भएको पुष्टि हुन नसकेको एवं हालसम्म पनि शोधभर्ना भई बैंक खातामा जम्मा भएको नदेखिएबाट मिलेमतोमा निजहरू आफैंले झिकी खाइमासी हिनामिना गरेको।		समिति, श्री समयथान माध्यमिक खरेन्द्रपुर, कपिलवस्तु ।		(ङ)	
२८.	साबिक भिमगिठे गा.वि.स. बाग्लुङमा रहेको श्री माझखर्क प्रा.वि.का तत्कालीन प्र.अ. विजयबहादुर थापाले सोही विद्यालयकी अस्थायी शिक्षिका चन्दा थापा विद्यालयमा अनुपस्थित भई जापान गएको २०७२ चैतदेखि २०७३ फागुनसम्मको तलबभत्ता माग गरी खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको।	श्री माझखर्क प्रा.वि.का तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयबहादुर थापाले अस्थायी शिक्षिका चन्दा थापा लामो समयसम्म विद्यालयमा नरहेको अवस्थामा बिदासमेत स्वीकृत नगरी सोको जानकारी साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाग्लुङलाई समेत नगराई बदनियतपूर्वक निजको सट्टामा कानूनी प्रक्रियाविपरीत आकाश थापा र अस्मिता घर्तीलाई सट्टा शिक्षक नियुक्ति गरी मिति २०७२ चैतदेखि २०७३ फागुनसम्मको तलबभत्ता रु.२८१३०१।- नक्कली कागजात खडा गरी बदनियतपूर्ण तरिकाबाट निकासा माग गर्नुका साथै खर्चसमेत गरी भ्रष्टाचार गरेको । सट्टा शिक्षकमा अध्यापन गराउने आकाश थापाले गैरकानूनी तवरले चन्दा थापाको नामबाट तलब निकासा माग गर्न र अस्थायी शिक्षिका चन्दा थापाको सेवा अवधि बढाउने मनसायले निजको हाजिरी कापीमा २०७३ असोज मसान्तसम्मको नक्कली हाजिर गरी सरकारी रकम लिन र खान मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको।	२०७६।२।२, २०७६।२।९	विजयबहादुर थापा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, श्री माझखर्क प्रा.वि., बाग्लुङ	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	२,८१,३०१।-
				आकाश थापा, सट्टा शिक्षक	दफा १७ को कसुरमा मतियार (दफा २२)	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ) (दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम)	

२९.	नेपाल सरकारबाट आ.व. ०७३।७४ र ०७४।७५ मा प्राप्त रकम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्साका कार्यालय प्रमुख सहितका पदाधिकारी/तरकारी जोन, पर्साका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले काम नगरी फर्जी बिल बनाई, फर्जी समिति गठन गरी किसानहरूलाई अनुदान र सुविधा नदिई/कम रकम दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत।	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हा र लेखापाल सत्यनारायण सहनीले आ.व. २०७४/७५ सालको बजेटबाट कार्यालय प्राङ्गणमा निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी कोटेसनबाट काम गराई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली विपरीत हुने गरी कार्य गरेको र सो कार्य सम्पन्नको लागि न्यून गुणस्तरको सामान प्रयोग गरी रंगरोगन गरेको साथै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपालगञ्जका सव-इन्जिनियर राकेशकुमार महतोसँगको मिलेमतोमा डिभिजन कार्यालय पर्साको हेडर र छाप प्रयोग भएको नक्कली कागजातहरू तयार गरी गराई ठेक्कासम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताब बदनियतपूर्वक नक्कली, झुठा बनाई सोही आधारमा भुक्तानी लिए दिएको। निर्माण व्यवसायी रामलाल राउत र सन्नी यादवले आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने र नेपाल सरकारलाई सरकारी हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी जोन) पर्साका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामेश्वर महतो कोइरीले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको रकम वितरण गर्दा बदनियतपूर्वक भर्पाईमा अंक थप्ने, सच्याउने एवं कम रकम वितरण गरी बढी रकमको भर्पाई बनाई अधिकारको दुरुपयोगसमेत गरी रु.३,६७,०००।- सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७६।२।२, २०७६।२।९	वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हा, कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत र सत्यनारायण सहनी, लेखापाल, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्सा	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	१,४७,३०२।२२
				राकेशकुमार महतो, सब-इन्जिनियर	दफा १५, दफा १७,	दफा १५, दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	१,४७,३०२।२२
				रामेश्वर महतो कोइरी, अध्यक्ष, सञ्चालक समिति	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	
				रामलाल राउत कुर्मी र सन्नी यादव, निर्माण व्यवसायी	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	
३०.	श्री आदर्श मा.वि., सुर्खेतका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्र.अ.को मिलेमतोमा विद्यालयमा कार्यरत	श्री आदर्श मा.वि., सुर्खेतका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य-सचिव तथा प्रधानाध्यापक भिमबहादुर ज्ञामीले विद्यालयमा अनुपस्थित मा.वि. शिक्षक लिलाराम ढुंगेनालाई नोकरीबाट हटाउने वा आवश्यक कारबाही गर्नेतर्फ प्रक्रिया अवलम्बन नगरी योग्यताविहीन अन्य	२०७६।२।१३, २०७६।३।१५	भिमबहादुर ज्ञामी, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, भक्तबहादुर ज्ञामी, लेखा शिक्षक र दलबहादुर सिंह, तत्कालीन स्रोत व्यक्ति, श्री आदर्श मा.वि., सुर्खेत	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	२,३८,५३०।-

	नरहेको व्यक्तिको नक्कली नियुक्ति बनाई रकम निकासा गराई हिनामिना गरेको भन्ने समेत।	व्यक्तिहरूलाई शिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरी लेखा शिक्षक भक्तबहादुर ज्ञामीसमेत भई मिति २०६८।१२।१ देखि २०६९।१२।२७ सम्मको तलबभत्तासमेत जम्मा रु.२,३८,५३०।- नक्कली कागजात खडा गरी बदनियतपूर्ण तरिकाबाट रकम निकासा माग गरी हिनामिना गरेको। विद्यालयमा शिक्षक नभएको व्यक्तिलाई तलब निकासा गरी सो तलब अन्य व्यक्तिहरूलाई खुवाउँदासमेत स्रोतव्यक्तिबाट अनुगमन/निरीक्षण नभएको।					
३१.	मिति २०७० मंसिरदेखि २०७२ भाद्रसम्म जनता माध्यमिक विद्यालय, कालिकोटका तत्कालीन प्र.अ. जयलाल न्यौपानेले शिक्षकको तलब, विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, दिवा खाजा तथा भवन निर्माणको ज्यामीको ज्याला लेखापालको किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम निकाली अनियमितता गरेको भन्नेसमेत।	जनता माध्यमिक विद्यालय राम्नाकोट, खार्दु, कालिकोटमा मिति २०७० मंसिरदेखि २०७२ भाद्रसम्म प्रधानाध्यापक भएका आरोपित जयलाल न्यौपानेले शिक्षक तलबमा रु.७,६१,९२०।-, भवन निर्माणमा रु.२,७०,०००।-, काठको ढुवानी र चिरानमा रु.१,०२,०००।-, पाठ्य पुस्तक, दिवा खाजा र छात्रवृत्तिमा रु.६,१२,८११।- गरी जम्मा रु.१७,४६,७३१।- अनियमितता गरेको भन्ने च.नं. १३२६ मिति २०७४/१/२५ गतेको कालिकोटका जि.शि.अ. विष्णुप्रसाद तिवारीको रायसहितको प्रतिवेदनसमेतका आधार प्रमाणबाट विद्यालयको जम्मा रु.१७,४६,७३१।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको देखिएकोमा निजले विभिन्न मितिमा रु.९,१५,०००।- विद्यालयको खातामा जम्मा गरेको देखिंदा बाँकी हुन आउने रु.८,३१,७३१।- बदनियतसाथ हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७६।२।२०, २०७६।२।२१	जयलाल न्यौपाने, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जनता माध्यमिक विद्यालय राम्नाकोट, खार्दु, कालिकोट	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ङ)	८,३१,७३१।-
३२.	रौतहट जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरूमा अर्धसरकारी अनुदान रकम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता,स्थानीय	रौतहट जिल्ला, साबिक भसेढवा गा.वि.स.का तत्कालीन सचिवहरू जवाहरलाल झा, जयचन्द्रप्रसाद जयसवाल र प्राविधिक सहायक अखिलेन्द्रकुमार यादवले आ.व. २०६७/६८ देखि २०७०।७१ सम्ममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गा.वि.स. को चालु तथा पुँजीगत रकम	२०७६।२।२०, २०७६।२।३०	अखिलेन्द्रकुमार यादव, प्राविधिक सहायक, साबिक भसेढवा गा.वि.स., रौतहट	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (छ)	३३,२४,३९१।८
				जवाहर लाल झा, गा.वि.स. सचिव	दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)	५,८१,३८५।-

	पूर्वाधार विकास निर्माणको रकम दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्नेसमेत।	खर्च गर्दा न्यूनतम रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिसमेत अवलम्बन नगरेको, खर्चको पुष्ट्याइँ हुन नसकेको, बिल भरपाईको प्रमाणिकता पुष्टि हुन नसकेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वितरण गर्नुपर्ने रकम आफ्नै वा अरू कसैको औंठाछाप प्रयोग गरी आफैंले बुझिलिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी एवं दुरुपयोग गरेको।				को देहाय (ङ)	
				जयचन्द्रप्रसाद जयसवाल, गा.वि.स. सचिव	ऐ	दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	२,७१,८७५।-
३३.	सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भारतीय सहयोगमा बनेको वागमती नदी नियन्त्रण आयोजनाको काममा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक र सो कार्यालयका कर्मचारीहरूले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत।	नेपाल भारत सहयोगमा वागमती नदी नियन्त्रण कार्यको लागि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ३ बारा र एम.के.-बजगुरु-दि कन्चनजंगा जे.भी.बीच प्याकेज c को र D का लागि क्रमशः रु.५,०६,४६,१८३।०९ र ३,५२,६०,०२२।५१ (भ्याटबाहेक) ठेक्का सम्झौता रकम कायम गरी २०५९/८/१८ र २०६०/३/४ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा प्याकेज **C** मा रु. ५०,६४,६२०।- र प्याकेज **D** मा रु. ३५,२६,०००।- गरी कुल रु. ८५,९०,६२०।- निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण कम्पनी एम.के. निर्माण-बज्रगुरु-दि कन्चनजंगा जे.भी.लाई उपलब्ध गराइएको अग्रिम भुक्तानी रकम अग्रिम भुक्तानी जमानतको म्यादभित्र लापरवाही र बदनियतका साथ बैंकमा दाबी नगरेको तथा भुक्तानी लिने ठेकेदार कम्पनीले पनि बदनियतका साथ सरकारी रकम फिर्ता नगरी खाइमासेको देखिंदा सो कार्य प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने र ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुऱ्याउने बदनियतका साथ गरे गराएको।	२०७६।२।२०, २०७६।२।२७	हीरानन्द झा, कार्यालय प्रमुख, अरुणकुमार राई, लेखापाल, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं.३,बारा	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ज)	८५,९०,६२०।-
				तेण्डी शेर्पा, प्रबन्ध निर्देशक, जीवन थापा, कार्यकारी निर्देशक, रेवन्तकुमार बस्नेत, अध्यक्ष, निर्माण कम्पनी	दफा ८(४) र दफा २३	दफा ८(४)	८५,९०,६२०।-
३४.	नेपाल हज समितिको सचिवालयले २०७४ मा साउदी अरबमा हज गर्न जाने	वि.सं. २०७४ मा साउदी अरबको मक्कामदिना जाने हजयात्रीहरूलाई आवश्यक पर्ने काठमाडौं-जेद्दा तथा जेद्दा-काठमाडौंसम्म Round Trip हवाई टिकट उपलब्ध गराउन बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा सबैभन्दा कम अंक प्रस्ताव	२०७६।२।२०, २०७६।२।२९	मोहम्मद शोऐब, अध्यक्ष र अतावुल अंसारी, मोहम्मद इब्राहिम राइन, महमद जबारदिन मिया, जमिला मिया, मोमिना	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (छ)	३८,००,०००।-

	यात्रीहरूका लागि हवाई टिकट व्यवस्था गर्दा कम अंक कबोल गर्नेलाई पाखा लगाई बढी अंकवालासँग लाखौंलाख घुस/रिसवत लिई अनियमितता, गैरकानूनी र भ्रष्टाचार गरेको।	गरी हजयात्री लाने ल्याउने जिम्मा लिने संस्थाको बोलपत्र स्वीकृत नगरी हज समितिका अध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी हज कार्यसम्पादन उपसमिति गठन गरी सोही हज कार्यसम्पादन उपसमितिका संयोजक मोहम्मद शोऐब तथा अन्य सदस्यहरूले दोस्रो कम अंक कबोल गर्ने संस्था हिना ट्राभल्स एण्ड टुर्सको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्यमा एकलौटी ढंगले निर्णय गरी हज सचिवालयका सदस्य-सचिव तथा लेखापालसँग समेत कुनै पनि आर्थिक तथा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित ऐन नियम पालना सम्बन्धमा कुनै रायसल्लाहसमेत नलिई दोस्रो घटी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिन आयो । साथै नेपाल हज समिति सचिवालयका सदस्य-सचिव र लेखापालले उक्त गैरकानूनीरूपमा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु पर्नेमा आफ्नो अधिकार र दायित्व निर्वाह नगरी हिना ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई हवाई टिकटको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (२) को देहाय (क) मा उल्लेख भएबमोजिम निज हिना ट्राभल्स एण्ड टुर्सले बोलपत्रसाथ पेस गरेको बोलपत्र जमानत बापतको रु. ३८,००,०००।- जफत गर्नुपर्नेमा बोलपत्र जमानत तथा कार्यसम्पादन जमानतसमेत फुकुवा गरिदिएको पाइएकोले हज कार्यसम्पादन उपसमितिका पदाधिकारी, हज समिति सचिवालयका सदस्य-सचिव र लेखापाल तथा हिना ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक समेतको बदनियतपूर्वक मिलेमतोमा उक्त गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको।		वानु मुस्लिम, मजिबुल शेष, सदस्यहरू, हज कार्यसम्पादन उपसमिति, भीमराज पोखरेल, सदस्य-सचिव, हज समिति सचिवालय र तिलकराज पन्त, लेखापाल			
				दाउद हुसैन, संचालक, हिना ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.	दफा ८(४)	दफा ८(४)	३८,००,०००।-
३५.	श्री राष्ट्रिय मा.वि., लकडमण्डी, कैलालीका पूर्व प्र.अ.	श्री राष्ट्रिय मा.वि., लकडमण्डी, कैलालीका तत्कालीन प्र.अ. लालकुमार झाले आ.व. २०६६/६७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवनकुमार महतोसँगको	२०७६।२।२९, २०७६।३।१६	लालकुमार झा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, कैलाली	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय	२,५९,४८२।७३

	तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतले विद्यालयको विभिन्न शीर्षकको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने समेत	मिलेमतोमा बढी PCF अनुदान र दलित छात्रवृत्तितर्फको रकम रु.४९,२३०।- तथा आ.व. २०६९/७० र २०७०/७१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गेहुप्रसाद डगौरासँगको मिलेमतोमा PCF बापत बढी प्राप्त गरेको रकम तथा पाठ्यपुस्तक बापत बढी प्राप्त गरेको रकम रु.२,१०,२५२।७३ समेत गरी जम्मा रु.२,५९,४८२।७३ हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको। विद्यालय व्यवस्थापन समितका अध्यक्ष पवनकुमार महतोले राजीनामा दिएको १ वर्षपछि मालिका विकास बैंक, टीकापुरमा रहेको विद्यालयको खाताबाट रु.१४,०००।- समेत झिकी हिनामिना गरेको।				(घ)	
				पवनकुमार महतो, अध्यक्ष, तत्कालीन वि.व्य.स.,	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ग)	६३,२३०।-
				गेहुप्रसाद डगौरा, अध्यक्ष, तत्कालीन वि.व्य.स.	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	२,१०,२५२।७३
३६.	साबिकको पिपरा सिमरा गाउँ विकास समिति, बाराका सचिवहरू विजयकान्त झा र लिला दाहालले गाउँ विकास समितिको विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत	तत्कालीन पिपरा सिमरा गाउँ विकास समितिका सचिव विजयकान्त झाले आफू उक्त गाउँ विकास समिति सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रु.१२,१७,८६८।-, आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ र आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा चालु खर्चतर्फ रु.५,११,४१५।-, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ र आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पुँजीगततर्फ रु.३७,४३,४५८।- र आर्थिक वर्ष २०६५/६६, २०६६/६७ र २०६७/६८ मा सामाजिक सुरक्षा वितरणमा रु.८,२९,०३०।- गरी जम्मा रु.६३,०१,७७१।४६ बदनियतसाथ हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको।	२०७६।२।२९, २०७६।३।३	विजय कान्त झा, सचिव, तत्कालीन पिपरा सिमरा गाउँ विकास समिति	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ज)	६३,०१,७७१।४६
३७.	रत्न कन्या आधारभूत विद्यालय, सिर्सिया, गौर, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार सिंहले विद्यालयको कम्प्युटर खरिद, पी.सी.एफ.	रत्न कन्या आधारभूत विद्यालय, सिर्सिया, गौर, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार सिंहले आ.व. २०७३/७४ को पाठ्यपुस्तक खरिद एवं वितरण गर्दा विद्यार्थीभन्दा बढी पुस्तक खरिद गरेको देखाई रु. २६,८३२।५६ हानि नोक्सानी गरेको, विद्यालयको शौचालय निर्माण तथा मर्मतसमेत गर्न निजले नगदै बुझिलिएको रु. ३,००,०००।- पेश्की रकममध्ये रु. २,००,२८७।४२	२०७६।३।५, २०७६।३।९	राकेशकुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, रत्न कन्या आधारभूत विद्यालय, सिर्सिया, गौर, रौतहट	दफा १७, दफा ११	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ), दफा ११	१,५६,१९३।१४

	अनुदान, एस.पी.आई अनुदान, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक आदिको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत ।	को मात्र काम भएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट देखिँदा बाँकी रकम रु. ९९,७१२।५८ खाइमास्ने नियतले निजले आफैँसँग राखी हिनामिना गरेको एवं ४७० वटा रसिद प्रयोग गरी अनामिका कुमारी बैठा लगायतका विद्यार्थीहरूसँग रु.१०।- देखि रु. ५००।- सम्मको परीक्षा शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क लगायतका शुल्क शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ. को उपदफा (१) विपरीत लिई रु.२९,६४८।- हिनामिना गरेको समेत कुल रु. १,५६,१९३।१४ सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।					
३८.	जिल्ला सुनसरी साबिक चाँदवेला हाल इनरुवा वडा नं. ७ स्थित ज्याउल हब आधारभूत विद्यालय (मदर्सा) का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष इनुस मियाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको	ज्याउल हक आधारभूत विद्यालय (मदर्सा) को नामको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवा शाखामा रहेको खाता नं. २२२०००३५८२०१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीबाट प्राप्त रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबिना नै बैंक नगदी किताबसहितका स्रेस्ता नै नराखी निजी कारोबार सरह सबै चेक अध्यक्ष इनुस मियाको नाममा काटी तत्कालै खाताबाट रकम झिकी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इनुस मिया र प्रधानाध्यापक कुरचलाल चौधरीले लापरबाही र बदनियत गरी शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त अनुदान रकममध्ये आ.व. २०६९/७० छात्रा शौचालयको रु.२,५०,०००।-, छात्रवृत्तिको आ.व. २०६९/७० को रु.४४,८००।-, आ.व. २०७१/७२ को रु.६६,४००।- र २०७२/७३ को रु.४८,८००।-, धार्मिक अनुदानको रु.५०,४००।- समेत गरी जम्मा रु.४,६०,४००।- हिनामिना, हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको। अध्यक्ष इनुस मियाले लेखापरीक्षण गराई आफ्नो कार्यकालको विद्यालयको स्रेस्ता नष्टसमेत गरेको।	२०७६।३।१२, २०७६।३।१३	ईनुस मियाँ, अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति	दफा १७ र दफा १२	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ) र दफा १२	४,६०,४००।-
				कुरचलाल चौधरी, प्रधानाध्यापक	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	४,६०,४००।-

३९.	श्री नवदुर्गा राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, ताम्चा, सुगरखाल, कैलालीका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतले मष्टा प्राथमिक विद्यालय, दैलेखमा कार्यरत शिक्षक अशोकप्रसाद तिवारीको शैक्षिक अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको भन्ने समेत ।	नवदुर्गा राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, ताम्चा, सुगरखाल, कैलालीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यामबहादुर घर्तीमगर, सोही विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायसमेतको सल्लाह, सहमति र मञ्जुरीमा अशोकप्रसाद तिवारीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको फर्जी निर्णय पुस्तिका र नियुक्तिपत्र तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीबाट प्राप्त अनुदान कोटाको राहत शिक्षक पदमा प्रकाशमान जैसीलाई मिति २०६४।८।२३ गतेदेखि मिति २०६९।११।१५ सम्म नियुक्ति दिई सो अवधिमा रु.७,२८,४९४।- रकम निकासा र भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको	२०७६।३।१२, २०७६।३।२२	प्रकाशमान जैसी, निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक	दफा १७ र दफा १६(१)	दफा १७, दफा १६(१), दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ङ)	७,२८,४९४।-
				यामबहादुर घर्तीमगर, अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गोकर्णप्रसाद उपाध्याय, प्रधानाध्यापक	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ङ)	७,२८,४९४।-
				अशोकप्रसाद तिवारी, शिक्षक, मष्टा प्राथमिक विद्यालय, दैलेख	दफा १६(१) को कसुरमा मतियार (दफा २२)	दफा २२	

२.५.४ गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

सि.नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम		
					कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	भोजपुर जिल्ला साबिक गाउँ विकास समितिको कार्यालय, दुम्मानाबाट आदिवासी जनजाती विकास कार्यक्रम शीर्षकको सरकारी रक अनियमितता गरेको ।	साबिक गा.वि.स.को कार्यालय दुम्माना हाल आमचोक गाउँपालिका वडा नं. ८ को जनजाती विकास कार्यक्रमका लागि आ.व. २०७०/७१ मा रु. ३,०३,५००।-, आ.व. २०७१/७२ मा रु.२,६५,६००।- र आ.व. २०७२/७३ मा रु.१,७०,८८७।- गरी जम्मा रु. ७,३९,९८७।— बजेट विनियोजित भएकोमा कार्यक्रम संचालन गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबाट सो मध्ये तीनवटै आ.व.मा	२०७५।४।३, २०७५।४।१६	राजेन्द्र विश्वकर्मा, तत्कालीन गा.वि.स. सचिव, दुम्माना गा.वि.स., भोजपुर	दफा ८(१) र दफा ८(१)(ङ)	दफा ८(१)	८६,८७५।-
				बमबहादुर श्रेष्ठ, सचिव, उपभोक्ता समिति	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	६,५४,४१७।-

		वास्तविक खर्च रकम रु. ८५,५७०।-, रु. ५४,२५०।- र रु. ३१,३२०।- मात्र भई सो बाहेक तीनै आ.व. मा रु.६,५४,४१७।- रकमको झुट्टा बिल भरपाई पेस गरी गराई हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी रूपमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको, साथै प्रतिवादी राजेन्द्र विश्वकर्माले झुठा बिल भरपाईको आधारमा रु.८६,८७५।- भुक्तानी दिई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी रूपमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		सुन्दरकुमार मगर, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति तथा शिक्षक, सरस्वती प्रा.वि. दुम्माना	दफा ८(१) र दफा ८(१)(ङ)	दफा ८(१)	६,५४,४१७।-
२.	धनकुटा जिल्ला साबिक फाङ्दुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल पाखिबास नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्ने कि.नं. ३३७ समेतको सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी रूपले दर्ता गराई बेचबिखन गरेको भन्ने समेत	मालपोत कार्यालय धनकुटाका प्रतिवादी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा धनकुटा जिल्ला साबिक फाङ्दुवा-९ (हाल पाखिवास नगरपालिका वडा नं. ६) कि.नं. ३३७ क्षेत्रफल १०-१-१-० रोपनी मालपोत कार्यालय धनकुटाको आ.व. २०६८/६९ को न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसारको जम्मा मूल्य रु. ३०,२३,४३७।- पर्ने फिल्डबुकमा खोल्सी जनिएको सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्ति विशेषको स्रेस्तामा घुसाई अप्रमाणित स्रेस्ताको आधारमा बिक्री वितरण गरी बदनियतपूर्वक सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्य गरे गराएको।	२०७५।४।१७, २०७५।४।२३	चन्द्रमणि घिमिरे, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, गणेशबहादुर के.सी., ना.सु., कमलबहादुर ढुंगेल र खगेन्द्र कार्की, खरिदार, मालपोत कार्यालय धनकुटा	दफा ८(१) र ८(१) को देहाय (ज)	दफा ८(१)	३०,२३,४३७।-
				हेन्द्र तामाङ, घोर्लीखर्क वडा नं. ८, धनकुटा	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	३०,२३,४३७।-
३.	आकासे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भोगटेनी गा.वि.स. वडा नं. ८ मोरङले जिल्ला वन कार्यालय मोरङले दिएको अधिकारभन्दा बढी समूहमा काठ दाउरा	आकासे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रत्नबहादुर लिम्बु समेत कार्यरत रहेको मिति २०६८ कार्तिक देखि २०७० चैत्र मसान्तसम्मको अवधिमा समूहमा जम्मा रु. ४३,८०,४५२.२५।- आम्दानी र रु. ३२,३७,३००।- खर्च भएकोमा रु.३४,६६२।१९ मात्र विराटलक्ष्मी विकास बैंकको खातामा बाँकी रहेको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन आई अन्य बाँकी रकम रु. ११,०८,४९०।०६ प्रतिवादीहरूको संलग्नतामा बदनियतपूर्वक हिनामिना भई सार्वजनिक	२०७५।४।२८, २०७५।५।५	रत्नबहादुर लिम्बु, तत्कालीन अध्यक्ष, बिना लिम्बु, सचिव, र गजहङ्गमा मगर, कोषाध्यक्ष, आकासे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मोरङ	दफा ८(४), दफा १७	दफा ८(४), दफा ३(१), दफा १७ र दफा ३(१)(च)	११,०८,४९०।०६

	घाटगद्दी गरेको, समूहका अध्यक्ष समेतले प्रत्येक लटमा बढी काठहरू दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत ।	सम्पत्तिको हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको साथै लेखा परीक्षक दुर्गाप्रसाद पोखेलले कागजात अध्ययन नगरी भए गरेको कारोबारलाई लोप गराउने र उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिएको ।		दुर्गाप्रसाद पोखेल, लेखा परीक्षक	दफा १९ (१)	दफा १९ (१)	-
४.	पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदा नै बाङ्गो देखिएको र (ठेक्का नं. MD/DRO-3/BRP-73-067-068) उदघाटन नहुँदै भत्किएको भन्ने समेत ।	बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माण (ठेक्का नं. MD/DRO-3/BRP-73-067-068) का लागि डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सन, पोखरिया-७ बीच मिति २०६८/३/२२ मा सम्झौता भएपछि प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणसम्मको निर्माण अवधिमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट लाइन लेभल तथा Pier Height को सम्बन्धमा भएको गम्भीर लापरबाहीलाई नसच्याई त्रुटिपूर्ण कार्यलाई स्वीकार गरी गुपचुप रूपमा कार्य गरेको देखिंदा यो कार्यमा निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण अवधिमा संलग्न सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको, फिल्डको नापजाँच Specification को Clause ११२ बमोजिम नभएको, Span Deviation भएको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम आवश्यक पर्ने सबै परीक्षणहरू नगरेको, Specification को Clause ५०४ बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट Quality Assurance Plan (QAP) पेस गर्न लगाई स्वीकृत गरी निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गुणस्तर प्रमाणित नभइकन नै भुक्तानी सिफारिस गरेको, Pile हरूको Depth डिजाइनबमोजिम नभएको वा डिजाइनबमोजिम निर्माण नगरेको तथा निर्माण भएको Pile हरूमा समेत Cavities भएको कारणले नै Pile ले लोड लिन नसकी पुल भास्सिएको, साथै निर्माण प्रारम्भ हुनुपूर्व Everest Engineering Consultant सँग पुलको डिजाइन प्रतिवेदन	२०७५।६।१८, २०७५।६।१९	कृष्णदेव यादव, प्रोपाइटर Everest Engineering Consultant, Kathmandu	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,४१,२५०।-
				भानु जोशी, डिभिजन प्रमुख, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	१,२५,०००।–
				"	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	१,९५,८८,४३७।-
				मनोज श्रेष्ठ, डिभिजन प्रमुख, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	ऐ	ऐ	९,२४,२४,०९९।१९
				राजेशकुमार यादव, डिभिजन प्रमुख, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	दफा १७	दफा ३(१) र ३ (१) को देहाय (ज)	७४,५३,२६९।६३

		(Review/Redesign) का लागि मिति २०६८/१/२० मा सम्झौता भएकोमा पुल डिजाइनको प्रतिवेदन सम्झौताको सर्त अनुसार नगरेको ।		"	दफा ८(१) र ८ (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	३,१४,१८,९०७।५८
				नवराज के.सी., इन्जिनियर, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	ऐ	ऐ	६,९२,४६,९२१।६५
				प्रेमप्रसाद चुवाई, इन्जिनियर, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	ऐ	ऐ	३,१९,३८,५७९।९६
				हरिबहादुर खड्का, इन्जिनियर, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	ऐ	ऐ	७,५४,४८,०६१।१५
				दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, इन्जिनियर, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	ऐ	ऐ	१,६१,८३,४४५।५२
				कार्मा तेन्जिन तामाङ, सव-इन्जिनियर, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय,	ऐ	ऐ	१५,०८,८४,७१३।४०

				नेपालगंज			
				गोविन्द गैरे, सव-इन्जिनियर, तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज	ऐ	ऐ	१,९५,८८,४३७।-
				हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार, तत्कालीन अध्यक्ष र सुमित रौनियार, अध्यक्ष, पप्पु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१९,३२,२५,६९५।-
५.	मालपोत कार्यालय, परासीका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा साबिक जयखानी ३ गुल्मीका दीपक सुनारले साबिक तिलकपुर गा.वि.स. वडा नं. ५, कि.नं. २४ क्षे.फ. २-१५-२ सार्वजनिक जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी लुम्बिनी ग्याँस उद्योग प्रा.लि., नवलपरासीलाई बेचबिखन गरेको भन्ने समेत ।	नवलपरासी जिल्ला साबिक तिलकपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ (हाल सरावल गाउँपालिका वडा नं. १) कि.नं. २४ क्षेत्रफल २-१५-२ जग्गा फिल्डबुकमा जग्गावालाको महल खाली, किसानको र बिरह महलमा समेत पर्ति जनिएको सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको मालपोत कार्यालय परासीको आ.व. २०७४/७५ को न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार प्रतिकट्ठा रु. ५,२०,०००।- का दरले जम्मा मूल्य रु. २,८६,५२,०००।- पर्ने सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा दीपक सुनारको नाममा कम्प्युटर इन्ट्री गरी नक्कली स्रेस्ता, पुर्जा खडा गरी कार्यालयमा रहेको मोठ ठेलीमा घुसाई वडा कार्यालयको घर, बाटो सिफारिस समेत केरमेट गरी गराई सो को आधारमा हक हस्तान्तरणको लागि राजीनामाको लिखत पारित गर्ने र पुनः निजी कम्पनी (लुम्बिनी ग्याँस प्रा.लि.) को नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण-पुर्जा तयार गर्ने कार्य गरी गराई बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने कार्य गरेको ।	२०७५।६।२९, २०७५।७।११	मनोहरप्रसाद पन्थी, मालपोत अधिकृत, जीवलाल भुषाल, खरिदार र एजाज खाँ, कम्प्युटर अपरेटर, मालपोत कार्यालय, परासी	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ज)	दफा ८ (१)	२,८६,५२,०००।-
				दीपक सुनार, गुल्मी, यादवप्रसाद भण्डारी, नवलपरासी, सुरेन्द्रराज पौडयाल, काठमाडौं र सुदन श्रेष्ठ, स्याङ्जा	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,८६,५२,०००।-

६.	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाका कार्यालय प्रमुख र फोकल पर्सन समेतले आ.व. २०६९/ ७० मा उक्त कार्यालयबाट संचालित विभिन्न कार्यक्रमको साथै डाटा इन्ट्री क्लर्क करारमा नियुक्ति र औषधी खरिदमा काम नै नगरी नक्कली बिल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाको लागि आ.व. २०६९/७० मा दादुरा रुवेला खोप कार्यक्रम अन्तर्गत निकासा भएको बजेट मध्येमा भ्याक्सिन ढुवानी गरेको तथा कार्यक्रम संचालन गरेको भनी नक्कली बिल भरपाई राखी रु. १,३३,९९०।–, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा मानिस मार्फत औषधी ढुवानी गरेको भनी हुँदै नभएका मानिसहरूको नाम राखी झुठा भरपाई बनाई रु.१,०७,५००।–, सवारी साधनको इन्धनतर्फ नक्कली बिल भरपाई पेस गरी रु.९९,३५१।७५ र कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापनका सामान खरिद गरेको भनी नक्कली बिल भरपाई तयार गरी रु. ४०,२४०।– समेत गरी जम्मा रु.३,८१,०८१।७५ मिलेमतोमा प्रतिवादीहरूले आफू राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।७।१२, २०७५।७।१५	भानुभक्त येङदेन, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र दहलमान राई, लेखा अधिकृत, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ङ)	दफा ८ (१)	३,८१,०८१।७५
				हरिकुमार पोखरेल, स्टोर किपर ना.सु., जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा	ऐ	ऐ	२,४७,०९१।७५
				प्रकाश अधिकारी, तत्कालीन खोप सुपरभाइजर अधिकृत, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा	ऐ	ऐ	१,३३,९९०।-
७.	दैलेख जिल्ला साबिक सात्तला गा.वि.स.को आ.व. २०७२/७३ को बजेटबाट बण्डाली आधारभूत विद्यालयदेखि इलाका स्वास्थ्य चौकीसम्म जोड्ने सडक निर्माणको रकम निर्माण समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र बिष्टले हिनामिना गरेको भन्ने समेत ।	दैलेख जिल्ला साबिक सात्तला गाउँ विकास समितिको बण्डाली प्रा.वि.देखि हेल्थ पोस्टसम्मको लागि बाटो निर्माण गर्न सात्तला गा.वि.स बाट रु. २ लाख निकासा भई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएकोमा उक्त सडक जम्मा ७३५ मि. निर्माण गर्नुपर्नेमा ११० मि. मात्र खनी कामको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा रकम रु. ५२,५७९।८० मात्र हुने र निर्माण कार्य नै नगरी रु.१,४७,४२०।२० बढी भुक्तानी लिए दिएको देखिई लागत इस्टिमेट अनुसारको पूरा काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा पनि गलत बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन दिई स्वीकृत गरी झुठा बिलको आधारमा बढी भुक्तानी दिई लिई प्रतिवादीहरूले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७५।८।६, २०७५।८।१३	प्रेमबहादुर खड्का, वडा सचिव र कविराम पोखरेल, असिस्टेण्ट सव इन्जिनियर, आठबीस नगरपालिका, दैलेख	दफा ८(१) र ८(१)को देहाय (ङ)	दफा ८ (१)	१,४७,४२०।२०
				देवेन्द्र विष्ट, अध्यक्ष, चेतबहादुर विष्ट सचिव र विष्णा वि.क, कोषाध्यक्ष, उपभोक्ता समिति	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,४७,४२०।२०

८.	बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएको, मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि रहेको भन्ने समेत ।	आ.व. २०६३।६४ मा निर्माण कार्य सुरु भएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको SIP/MC/CIB/०२ (चेनेज १७+७०० देखि ३५+००० सम्म) मा सिंचाइ विभाग तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानकारहरूसँग गहन छलफल, विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानहरू समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरूसमेत नपढी नहेरी तथा नजर अन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौंदेखि कायम रहेको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनदेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ अरबौं रुपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका Team Leader र निर्माण कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानी जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरूसमेत नगरी तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नगरी नहरको कमजोर Embankment तथा Concrete Lining को गुणस्तरहीन जोर्नी	२०७५।८।२०, २०७५।८।२१	सर्वदेवप्रसाद, तत्कालीन आयोजना निर्देशक, सिक्टा सिंचाइ आयोजना	दफा ८ (३)	दफा ८ (३)	-
				मीनराज ढकाल, तत्कालीन सि.डि.ई. सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	-
				सरोजचन्द्र पण्डित, तत्कालीन आयोजना निर्देशक, सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	५९,३४,५२,५९४।०३
				दिलीपबहादुर कार्की, तत्कालीन आयोजना निर्देशक, सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	१,५६,८२,८३,१९९।१८
				रमेश बस्नेत, तत्कालीन आयोजना निर्देशक, सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	२,१३,७६,७९,९२०।३१
				सूर्यदेव थापा, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	२७,२२,५९,३२१।०६
				योगेन्द्र मिश्र, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	२७,२२,५९,३२१।०६

		(Joint) निर्माण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरी पटक पटक नहरको Embankment भत्किएको अवस्थामा पनि बेवास्ता गरी Defect Notification Period मा भएका कमी कमजोरीहरूको मर्मत संभार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी Defect Notification Period समेत व्यतित गरी गराई ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरू गरे गराएको ।		श्यामबहादुर कार्की, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	५२,३६,६५,१५०।७५
				सुशीलचन्द्र देवकोटा, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	५८,५९,२४,७१९।२८
				कृष्णप्रसाद सुवेदी, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	१७,०८,४३,६०५।८२
				प्रेमराज घिमिरे, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	१०,४०,१५,३४३।१३
				वीरसिंह धामी, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	११,८५,५९,७४५।७३
				प्रकाशबहादुर कार्की, तत्कालीन सि.डि.ई., सिक्टा सिंचाइ आयोजना	ऐ	ऐ	९,०१,५२,७१३।४७
				कमलप्रसाद रेग्मी, तत्कालीन सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर, सिंचाइ विभाग	ऐ	ऐ	-

				रबिनाथ बाबु श्रेष्ठ, तत्कालीन सि.डि.ई., सिंचाइ विभाग	ऐ	ऐ	-
				आशिषभद्र खनाल, तत्कालीन सि.डि.ई., सिंचाइ विभाग	ऐ	ऐ	-
				विक्रम पाण्डे, प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी CTCE-Kalika JV	दफा ८(४)	दफा ८(४)	२,१३,७६,७९,९२०।३१
				युवराज भन्ने युवबहादुर क्षेत्री, आधिकारिक प्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनी CTCE-Kalika JV	ऐ	ऐ	-
				अरुणकुमार चौधरी, Team Leader, परामर्शदाता M/S EFMC-ITECO Nepal JV	ऐ	ऐ	-
				हेमनिधि शर्मा, आधिकारिक प्रतिनिधि, परामर्शदाता M/S EFMC-ITECO Nepal JV	ऐ	ऐ	-
				उद्धवराज चौलागाई, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, परामर्शदाता M/S	दफा ८(४), दफा २३	ऐ	२,४०,५५,८७२।९०

				EFMC-ITECO Nepal JV			
९.	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा रु.१० को पोलिमर नोट छपाइ गर्रिंदा आफ्नो स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ भएको भन्ने समेत ।	नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ गर्दा अष्ट्रेलियासँग रु.१० का ५/५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइका लागि २०५९/१/२० र २०६०/१०/१४ मा सम्झौता गरी दुवै सम्झौताबाट कुल १० करोड थान पोलिमर नोट छपाउँदा कुल अष्ट्रेलियन डलर ७५,७९,४४०।– ले हुन आउने नेपाली रु.३९,३०,१७,२५८।३२ भुक्तानी भएको र यसरी छपाइ गर्दा दोस्रो बोलपत्रमा २% कमिसन खुलाइएको र पहिलो बोलपत्रमा कमिसन खुलाइएको नदेखिए तापनि नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाबाट स्थानीय प्रतिनिधिलाई प्रथम टेण्डरको सम्झौता अनुसारको नोट छपाइ गर्दा ९.०९% र दोस्रो टेण्डरको सम्झौता अनुसारको नोट छपाइ गर्दा ७.५% कमिसन प्राप्त गरेको हुँदा दुवै चरण गरी हुन आउने जम्मा १६.५९% कमिसनमध्ये बाँकी १४.५९% कमिसन लुकाई स्थानीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग बदनियतपूर्वक मिलेमतो तथा प्रभावमा पारी राजस्व समेत मस्यौट गरेको, प्रथम टेण्डर पूर्व मागिएको कोटेसनमा नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाले प्रतिहजार A$ 68/1000 तोकी पठाएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले प्रथम चरणको छपाइको क्रममा लागत मूल्य A$ 68/1000 मा A$ 4 बढाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु.९१,०९,८८९।५८ हानि नोक्सानी र आफू र अन्य व्यक्ति समेतलाई लाभ पुऱ्याएको, पोलिमर नोट कागजी नोटभन्दा उपयुक्त, टिकाउ र गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार बिना छपाइ गरेको पाइएको र प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाई नोट छपाइको काम दिएको ।	२०७५।९।५, २०७५।९।५	तिलक रावल, तत्कालीन गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक	दफा ८(१) र ८(१)को देहाय (ञ), भ्र.नि. ऐन २०१७ को दफा ७(१)	दफा ८(१) र दफा२४, भ्र.नि. ऐन २०१७ को दफा ७(१) र १४क.	९१,०९,८८९।५८
				उपेन्द्र केशरी पौडयाल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक	ऐ	ऐ	९१,०९,८८९।५८
				हिमालय बहादुर पाँडे, स्थानीय प्रतिनिधि, मे फ्लावर लिमिटेड	दफा ८(४)	दफा ८(४)	९१,०९,८८९।५८
१०.	बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, साबिक विष्णु गा.वि.स. वडा.	काठमाडौं जिल्ला, विष्णु गा.वि.स. ७ग कि.नं. ३२३, ३२५ र ३२९ का जग्गा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ स्थायी ठेगाना भएका	२०७५।९।५, २०७५।९।९	खगेन्द्रप्रसाद अर्याल र रामप्रसाद सुवेदी, मालपोत अधिकृत,	दफा ९ र ११	दफा ९ र ११	-

	नं. ७ग कि.नं. ३२३, ३२५ र ३२९ गरी जम्मा क्षे.फ. २-८-०-० जग्गाको नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत खडा गरी कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा उनाउ व्यक्तिको फोटो टाँसी गैरकानूनी तरिकाले जग्गाको हकहस्तान्तरण गरेको भन्नेसमेत ।	चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा मालपोत कार्यालय, चाबहिलमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहिरहेकोमा स्रेस्तामा जग्गाधनीको फोटो परिवर्तन गरी, सच्याई, सोही अनुसारको नक्कली पुर्जा र नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत तयार गरी नक्कली जग्गाधनी चन्दनकृष्ण कायस्थ भन्ने राजु थापा मगरको अधिकृत वारेस प्रदीपप्रसाद गौतम बनाई श्रीकृष्ण देवकोटा र ध्रुवप्रसाद भट्टराईमा जग्गाको हक-हस्तान्तरण समेत गरी गराई प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतो र संलग्नतामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी कार्यालयमा रहेको लिखत सच्याई/सच्याउन लगाई नागरिकको निजी सम्पत्ति उपभोग गर्ने हक र राज्यले आफ्ना नागरिकको हक-अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी प्रमाण कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्वबाट बिमुख भई आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्य गरेको ।		रञ्जनकुमार खरेल, नायब सुब्बा, जमुना कुमारी श्रेष्ठ, टाइपिष्ट नायब सुब्बा र हरि खड्का, कार्यालय सहयोगी			
				कमलप्रसाद तिमल्सिना, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, चाबहिल	दफा १८	दफा १८	
				चन्दनकृष्ण कायस्थ भन्ने राजु थापा मगर, सूर्यविनायक ५, सानुभाइ भन्ने सानेभाइ श्रेष्ठ, बनेपा १०, श्रीकृष्ण बरुवाल, बुढानीलकण्ठ ८, भूपाल मोक्तान भन्ने भूपालसिं तामाङ, सुनुपाती ३, ध्रुवप्रसाद भट्टराई, सूर्यविनायक २ र श्रीकृष्ण देवकोटा, दक्षिणकाली ८, प्रदीपप्रसाद गौतम,	दफा ८ (४) र दफा ११	दफा ८ (४) र दफा ११	६,००,००,०००।-

				नवदुर्गाप्रसाद ढुंगेल, निर्देशक, अर्थ कवच बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुन्धारा, सुरेशकुमार थापा, गोकर्णेश्वर न.पा. अर्याल गाउँ, सनिश सापकोटा, ट्रेलर, सानिमा बैंक, एकान्तकुना	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	६,००,००,०००।-
११.	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखमा SEED KITS वितरणमा अनियमितता भएको भन्ने समेत	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दैलेखका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा. नरहरि घिमिरे, बागवानी विकास अधिकृत सूर्यनाथ योगी, लेखा अधिकृत ढालबहादुर हमाल, कृषि प्रसार अधिकृत नरेन्द्रबहादुर थापा, प्राविधिक सहायक गमान सिंह थापा, बागवानी विकास अधिकृत भुवनबहादुर मल्ल, नायब सुब्बा नमराज थापा, लेखापाल रामकुमार शाह, प्राविधिक सहायक मिमबहादुर शाही, नायब प्राविधिक सहायक रगबहादुर वपाल र प्राविधिक सहायक पूर्णबहादुर थापाले रासायनिक मल खरिद तथा ढुवानी, बीउ खरिद र अनुदान लगायतका कार्यक्रममा बदनियतपूर्ण तवरले एकआपसमा र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी, नक्कली बिल भरपाई पेस एवं सदर गरी भुक्तानी लिनेदिने कार्य गरेको आ.व. २०७०।७१ का गोश्वारा भौचर समेतबाट देखिएको हुँदा निजहरूले सरकारी रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी रूपमा हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको। ताजा तरकारी उत्पादन समूह, दैलेखका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही तथा सिभिल निर्माण सेवाका संचालक तथा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका सवइन्जिनियर रामप्रसाद शर्माले उल्लिखित कर्मचारीहरूसँग	२०७५।९।५, २०९५।९।१०	डा. नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दैलेख	दफा ८(१) र ८(१) को देहाय (ङ) र (ञ)	दफा ८(१)	१०,५०,९६१।५०
				सूर्यनाथ योगी, बागवानी विकास अधिकृत	ऐ	ऐ	१८,३६,४००।५०
				ढालबहादुर हमाल, लेखा अधिकृत	ऐ	ऐ	१२,४६,४८१।५०
				नरेन्द्रबहादुर थापा, कृषि प्रसार अधिकृत	ऐ	ऐ	१०,०३,२६३।-
				गमान सिह थापा, प्राविधिक सहायक	ऐ	ऐ	२,२४,४३१।-
				भुवनबहादुर मल्ल, बागवानी विकास अधिकृत	ऐ	ऐ	७३,०८०।-
				नमराज थापा, नायब सुब्बा	ऐ	ऐ	८,१२,१७८।-

		समेत बदनियतपूर्ण तवरले मिलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी रूपमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		मिमबहादुर शाही, प्राविधिक सहायक	ऐ	ऐ	१,७५,२६२।५०
				रामकुमार शाह, लेखापाल	ऐ	ऐ	१६,९१,७१७।-
				पूर्णबहादुर थापा, प्राविधिक सहायक	ऐ	ऐ	३,४८,५५०।-
				रगबहादुर वपाल, नायब प्राविधिक सहायक	ऐ	ऐ	३९,४५०।-
				रामप्रसाद शर्मा, संचालक, सिभिल निर्माण सेवा	ऐ	ऐ	१०,२७,४०२।-
				प्रेमबहादुर शाही, अध्यक्ष, ताजा तरकारी उत्पादन समूह, सेरी-२,दैलेख	दफा ८ को उपदफा (४)	दफा ८ को उपदफा (४)	२२,०००।-
१२.	सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ३ग रुपन्देहीको अन्जनी बनियाँको कि.नं. ४० र ४१ को जग्गा हाल साबिक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई अनियमितता भएको भन्ने समेत ।	निवेदक अन्जनी बनियाँले स्रेस्ता पुर्जा अद्यावधिक गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय भैरहवामा निवेदन दिएपछि उक्त जग्गा हालसाबिक गर्दा प्रतिवादीहरूले सरकारी सार्वजनिक जग्गा समेत घुसाई मालपोत कार्यालयको २०७३/११/३ को हालसाबिक निर्णय अनुसार निवेदक जग्गाधनी अन्जनी बनियाँको नाममा साबिकमा भन्दा २३२९.६८ वर्ग मिटर बढी जग्गा हालसाबिक गरेकोमा २०७४/११/११ को निर्णयअनुसार अन्जनी बनियाँको साबिकभन्दा बढी हुन गएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको देखिएको । सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई व्यक्तिको नाममा हालसाबिक गर्ने उक्त कार्य गरी प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको।	२०७५।९।५, २०७५।९।१३	घनश्याम दुवे, नापी अधिकृत, शौकात अली खाँ, नापी सर्भेक्षक. बलराम श्रेष्ठ, ना.सु, मालपोत कार्यालय भैरहवा र धनेश चन्द्र गुरुङ, वडा सचिव	दफा ८(१) र ८(१) को देहाय (ज)	दफा ८(१)	-
				अन्जनी बनियाँ, जग्गा धनी	दफा ८(४)	दफा ८(४)	-
१३.	टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ)को नाममा	टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ)को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको झापा जिल्ला, दमक नगरपालिका, वडा नं. ४ कि.नं.	२०७५।९।८, २०७५।९।११	केशवप्रसाद नेउपाने र राजेन्द्रप्रसाद	दफा ९, दफा११ र	दफा ९, दफा११ र	-

	जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको दमक नगरपालिका, वडा नं. ४, कि.नं. ४८७३ र ४८७५ जग्गाको किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी/ गराई मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट २०६९/११/३० मा बेजिल्ले रजिष्ट्रेसनको लिखत पारित गराई लामो समयपछि मालपोत कार्यालय, दमकबाट जग्गा दाखिल खारेज गराई फौदराज लिम्बुले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र लिएको भन्ने समेत ।	४८७३ र ४८७५ जग्गाको दिने टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ) र लिने फौदराज लिम्बु भई थैली अंक रु.१,२०,००,०००।- राखी र.नं. २०९२घ मिति २०६९/११/३० मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट पारित भएको देखाई बेजिल्ले रजिष्ट्रेसनको गैरकानूनी लिखत तयार गर्ने, टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ)को नामको नक्कली जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, निजकै नामको पुँजीगत लाभकर तिरेको नक्कली रसिद र फौदराज लिम्बुको नामको बेजिल्ले रजिष्ट्रेसन दस्तुर तिरेको नक्कली रसिद बनाउने गैरकानूनी कार्य गरी मिति २०६९/११/२४ देखि मिति २०६९/११/३० सम्म सोही कार्यालयको "घ" रजिष्ट्रेसन फाँटबाट पारित लिखत ठेलीमा रहेको नारायण सि. लिम्बु र चन्द्र सि. लिम्बुको सोही दिन पारित मानो मिसिएको लिखत थुती उप्काई उल्लिखित बेजिल्ले गैरकानूनी लिखतको एक प्रति घुसाउने र अर्को प्रति मालपोत कार्यालय, दमक, झापा पठाउने कार्य गरी प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा उल्लिखित गैरकानूनी लिखतका आधारमा टेकमाया आङहाङको जग्गा फौदराज लिम्बुको नाममा दाखिल खारेज गरी गराई व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन गर्ने, गैरकानूनी लिखत तयार गरी बदनियतपूर्वक व्यक्तिविशेष र आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने र लिखत ठेलीमा रहेको सरकारी कागजात नोक्सान गर्ने लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे गराएको ।		फुयाँल, मालपोत अधिकृत, लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, नायब सुब्बा र विजयभक्त श्रेष्ठ, खरिदार मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, अग्नी घिमिरे, मालपोत अधिकृत, डिल्लीराम कोइराला र जयन्द्रराज खड्का, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, दमक, झापा	दफा १२	दफा १२	
				फौदराज लिम्बु, चन्द्रप्रसाद खनाल, अधिवक्ता,	दफा ८(४) र दफा ११	दफा ८(४) र दफा ११	१,२०,००,०००।-
१४.	ओग्ले अम्राईपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले आ.व. २०६६/६७ देखि २०६९/७० सम्मको वनको आम्दानी खाई	जाजरकोट जिल्लाको साबिक दशेरा गा.वि.स. वडा नं. ७ र ८ स्थित ओग्ले अम्राईपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नैनाराम जैसीले आ.व. २०६६/६७ देखि २०६९/७० सम्मको वनको आम्दानी रकममध्येबाट झुठा भरपाई पेस गरी पशुपति निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई बुझाएको भनी हिनामिना गरेको रकम रु.१२,०००।-, वृक्षरोपण प्रयोजनका लागि विरुवा खरिद गरेको भनी	२०७५।१०।३, २०७५।१०।९	नैनाराम जैसी, अध्यक्ष, ओग्ले अम्राईपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जाजरकोट	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	८७,०००।-

	मासेको र नक्कली बिल भरपाई तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत ।	हिनामिना गरेको रु.४५,०००।- र वृक्षरोपण पारिश्रमिक बापत भुक्तानी दिएको भनी झुठा भरपाई पेस गरेको रु.३०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.८७,०००।- हिनामिना गरेको ।					
१५.	नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय घोराही दाङमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कम्पनीको ऐन नियम विपरीत दैनिक भ्रमण भत्ताको दाबी गरी रकमसमेत भुक्तानी लिने गरेको भन्ने समेत ।	नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय घोराही दाङमा कार्यरत प्रतिवादी कर्मचारीहरूले सन. २०१३, २०१४ र २०१५ का विभिन्न मितिमा भ्रमण गर्दाका हवाई टिकटहरू भेरिफाई गर्न पठाउँदा यती एयरलाइन्स डोमेस्टिक प्रा.लि. र बुद्ध एयर प्रा.लि. नेपालगञ्जबाट प्राप्त विवरणबाट प्रतिवादीहरूले उडान नै नगरी झुठा टिकट पेस गरी रकम भुक्तानी लिएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरूले हवाईजहाजबाट यात्रा नै नगरी यात्रा गरेको भनी झुठा टिकट बनाई कार्यालयमा पेस गरी रकम भुक्तानी लिई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई हानि पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।१०।१४, २०७५।१०।२१	अनिलकुमार आचार्य, विकलकुमार श्रेष्ठ र राजबहादुर सिंह, प्राविधिक अधिकृत, नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय घोराही दाङ	दफा ८(१) र ८(१) को देहाय (ङ)	दफा ८(१)	-
१६.	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुमका प्रा.स. ले अलैंचीको बिरुवा खरिद गरी कृषकहरूलाई वितरण गर्दा कमिसन लिई लाखौं रकम घोटाला गरेको र इलामबाट बिरुवा ल्याउँदा र बिरुवा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुऱ्याउँदा गाडी भाडा घोटाला गरेको भन्नेसमेत	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुमको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक लक्ष्य अनुसार अलैंची रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना र कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिवादी कर्मचारीहरूले अलैंची बिरुवा खरिदतर्फ, ढुवानीतर्फ, मोटालिटी बापत र अनुदानको कार्यक्रममा गरी जम्मा रु.१०,८६,७२५।- झुठा बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी लिई दिई हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७५।१०।२१, २०७५।११।२	मनोजकुमार यादव, कार्यालय प्रमुख, हरि गोपाल आर्चाय, प्रा.स. र डिल्लीप्रसाद आचार्य, लेखापाल, साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुम	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ङ)	दफा ८ (१)	१०,८६,७२५।-
				दुर्गाप्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा, साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुम	ऐ	ऐ	५,४६,२५०।-
१७.	बागचौर नगरपालिका वडा नं. ५	आ.व. २०७३/७४ मा जिल्ला सल्यान, बागचौर नगरपालिका वडा नं. ५ बाङ्गेलाँकुरी बजारमा विद्युत् लाइन	२०७५।११।२, २०७५।११।७	खिमबहादुर रायमाझी, तत्कालीन	दफा ८ (१) र ८	दफा ८ (१)	५,१४,१३५।९३

	बाङ्गेलाँकुरी बजार, सल्यानमा विद्युत् लाइन तान्नको लागि रु. १५,००,०००।- रकम प्राप्त भएकोमा रु. ५,००,०००।- को पोल गाड्ने काम मात्र भएको र १०,००,०००।- समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मिली हिनामिना गरेको भन्नेसमेत	विस्तार समेतका निर्माण कार्य गर्न जि.वि.स.को बजेटबाट काम गर्ने गरी गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी, सचिव वीरेन्द्रप्रसाद वली र कोषाध्यक्ष त्रिपुरा वली तथा बागचौर नगरपालिकाको बजेटबाट काम गर्ने गरी गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थलबहादुर बस्नेत, सचिव शिवप्रसाद पुन र कोषाध्यक्ष पार्वती पुनसमेतले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले आफूले गरेको कबुलियत तथा सम्झौताविपरीत ८ एम.एम. का ३० थान पोलहरू मात्र गाडी २३ थान १० एम.एम. र ४६ थान ८ एम.एम. गरी ६९ थान विद्युत् पोलसमेतका निर्माण सामग्री खरिद गरेको झुठा बिल भर्पाइहरू पेस गरेको र जि. वि.स.को कार्यालय सल्यानका प्रतिवादी कर्मचारीहरूले उपभोक्ता समितिले भुक्तानीको लागि पेस गरेको बिलहरूमा विद्युतको पोलको प्रतिइकाइ मूल्य कम हुँदाहुँदै प्राविधिक कागजातमा प्रतिइकाइ मूल्य बढाई सिमेन्टलगायत खरिद नभएका निर्माण सामग्रीहरूको झुठा बिल, भरपाई बनाई समावेश गरी भुक्तानीका कागजात तयार गरी गराई भुक्तानीसमेत दिई लिई आफू र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याई बदनियतसाथ नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने कार्य गरेको ।		स्थानीय विकास अधिकारी, जगदीश शर्मा, इन्जिनियर, प्रकाश के.सी., लेखा अधिकृत, जीवराज के.सी., नायब सुब्बा, साबिक जि. वि.स.को कार्यालय सल्यान, कृष्ण पण्डित, इन्जिनियर, प्रेमबहादुर बस्नेत, सवइन्जिनियर, साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सल्यान, निर्मला मल्ल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तोरणप्रसाद घिमिरे, लेखा अधिकृत, तोरणबहादुर बिष्ट, असिष्टेण्ट सवइन्जिनियर, थमन योगी, तत्कालीन सवइन्जिनियर र डिल्लीबहादुर वली, वडा अध्यक्ष, साबिक बागचौर नगरपालिका, सल्यान	(१) को देहाय (ङ)		

				इन्द्रबहादुर भण्डारी, अध्यक्ष, वीरेन्द्रप्रसाद वली, सचिव र त्रिपुरा वली, कोषाध्यक्ष, ग्रामीण विद्युतीकरण शिवरथ उपभोक्ता समिति सल्यान र थलबहादुर बस्नेत अध्यक्ष, शिवप्रसाद पुन, सचिव र पार्वती पुन, कोषाध्यक्ष, बागचौर नगरपालिका, विद्युत् लाइन विस्तार उपभोक्ता समिति, सल्यान	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	५,१४,१३५।९३
				विनोद के.सी., प्रोपराइटर, शारदा ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका	ऐ	ऐ	४६,९९६।४७
१८.	जाजरकोट जिल्ला साबिक सीमा गा.वि.स. हाल शिवालय गाउँपालिका-१ स्थित सालघारी डाँडामा एल.जि.सी.डी.पी.को आर्थिक सहयोगमा	जाजरकोट जिल्ला साबिक सीमा गा.वि.स. हाल शिवालय गाउँपालिका-१ स्थित सालघारी डाँडामा एल.जि.सी.डी.पी.को आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा प्राविधिक इस्टिमेट बमोजिम सम्पन्न नभएको अवस्थामा नै, मापदण्डविपरीत गरिएको निर्माण कार्यलाई मापदण्डबमोजिम गरिएको भनी प्रमाणित गरी झुठा बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.२,३३,४४८।४९ रकम बढी भुक्तानी दिइएको ।	२०७५।११।३०, २०७५।१२।१०	दिपबहादुर सिंह, गा.वि.स. सचिव, नरबहादुर नेपाली, असिष्टेण्ट सव-इन्जिनियर, शिवालय गाउँपालिका-१, जाजरकोट	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	२,३३,४४८।४९

	सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा प्राविधिक इस्टिमेटअनुसार नगरेको भन्ने समेत ।			भीमबहादुर राना, सामाजिक परिचालक, सीमा गा.वि.स. एवं सदस्य सचिव, उपभोक्ता समिति	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ङ)	ऐ	२,३३,४४८।४९
				दिली देवी बाँठो, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति, शिवालय गाउँपालिका-१, जाजरकोट	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,३३,४४८।४९
१९.	षडानन्द नगरपालिका साबिक वडा नं. ५ र ६ मा विद्युत् विस्तार परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि विनियोजित रकम रु.५८,६१,०००।- को स्टिमेट गरिएको २०० वटा पोलमध्ये ७८ वटा पोल र ९.५ कि.मि.तार मात्र झारी बिजुलीको पोल नगाडी अलपत्र अवस्थामा छाडी कार्य सम्पन्न भइसकेको भनी	जिल्ला भोजपुर, षडानन्द नगरपालिका साबिक वडा नं. ५ र ६ मा विद्युत् विस्तार परियोजनाको लागि मिति २०७३/१२/१३ मा सम्झौता भई उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष फुर्वा तामाङ,सचिव राजेन्द्र राई,कोषाध्याक्ष ज्ञानु माया श्रेष्ठ र नगरपालिकाको तर्फबाट नि. कार्यकारी अधिकृत जयनारायण खनालले मिति २०७४/३/२५ मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्तसहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सम्झौताअनुसारको लगत इस्टिमेट रकम रु.५८,७०,०००।- रहेकोमा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७४/३/२५ सम्म १७ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा झुठा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी गराई आयोजनालाई सम्पन्न भएको भनी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी गराई सोही आधारमा सरकारी रकम निकासा गरी प्रतिवादीहरूले योजनाको कुल लागत रकम रु.५८,७०,०००।- बाट रु.२९,७४,४९१।१४ को मात्र काम गरी काम गरेको भन्दा बढी रु.२८,९५,५०८।- भुक्तानीसमेत लिई दिई आफू र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र बदनियतसाथ नेपाल सरकारलाई हानि पुऱ्याउने कार्य गरेको ।	२०७५।११।३०, २०७५।१२।१०	जयनारायण खनाल, तत्कालीन नि. प्रशासकीय प्रमुख, संतोष श्रेष्ठ, तत्कालीन लेखा अधिकृत, विमलमान राई, इन्जिनियर र महेश कार्की, असिस्टेण्ट सव-इन्जिनियर षडानन्द नगरपालिका, किशोर किराँत, वडाध्यक्ष एवं अनुगमन समिति सदस्य, वडा नं. ८	दफा ८(१) र ८(१) को देहाय (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	२८,९५,५०८।८६
				मणिराम तामाङ, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.)	ऐ	ऐ	१८,६८,०००।-
				फुर्वा तामाङ,	दफा ८(४)	दफा ८(४)	२८,९५,५०८।८६

	आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने समेत ।			अध्यक्ष, विद्युत् विस्तार योजना उपभोक्ता समिति, राजेन्द्र राई, सचिव, ज्ञानुमाया तामाङ (श्रेष्ठ), कोषाध्यक्ष, हेमकुमार श्रेष्ठ, संयोजक, योजना अनुगमन समिति			
२०.	जिल्ला सर्लाही बरहथवा नगरपालिका वडा नं. १३ विनमाटोलभित्र रहेको ३७४ मिटर लम्बाइ र १२ फिट चौडाइ भएको बाटो ढलान गर्नको लागि रु.२७ लाख रकम निकासा भएकोमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेपाल साहसहित नगरपालिकाको प्राविधिकहरूसँग मिलेमतो गरी मापदण्डविपरीत कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी ढलान गरिरहेको भन्ने समेत	जिल्ला सर्लाही बरहथवा नगरपालिका वडा नं. १३ विनमाटोलभित्र रहेको ३७४ मिटर लम्बाइ र १२ फिट चौडाइ भएको बाटो ढलान गर्नको लागि उपभोक्ता समिति र बरहथवा नगरपालिकाबीच २०७४।११।२ मा सम्झौता भई उक्त सडकको १८१.४१ घनमिटर बराबर नापको ढलान कार्य भएकोमा सो योजनाको अनुगमन तथा नापजाँच कार्यमा खटिएका सवइन्जिनियर अनिलकुमार यादव र प्राविधिक इन्जिनियर संजीव यादवसमेतले नापी किताबमा २२८.५२ घनमिटर बनाई कार्य स्थलमा वास्तविक कार्य गरेको भन्दा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी कार्य गरेको नाप तयार गरी उपभोक्ता समितिसमेतलाई रकम भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी रु.४,६३,९९०.६२।- नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याएको। उक्त सडक ढलान निर्माण कार्यमा गठित उपभोक्ता समितिको तर्फबाट रकम निकासा गर्ने कार्यमा संयुक्तरूपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेपाल साह, सचिव प्रमोदकुमार राय र कोषाध्यक्ष कलापती कुमारी देवीको दस्तखत रही निजहरूले सडक ढलान निर्माण कार्यमा गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले नेपाल सरकारसमक्ष गरेको कबुलियत, सम्झौताबमोजिमको सर्त पालना नगरी नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको नियम, कार्यविधि सर्त उल्लङ्घन हुने गरी कानूनद्वारा निषेधित कार्य गरेको ।	२०७५।१२।२५, २०७५।१२।२७	संजीव यादव, इन्जिनियर र अनिलकुमार यादव, सव-इन्जिनियर, बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही	दफा ८(१) र दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	४,६३,९९०।६२
				नेपाल साह, अध्यक्ष, प्रमोदकुमार राय, सचिव र कलापती कुमारी देवी, कोषाध्यक्ष उपभोक्ता समिति, बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,६३,९९०।६२

२१.	मयुरबस्ती इलाका वन कार्यालयका फरेष्टर समेतले जिल्ला बर्दिया कालिका १ वोकटिया स्थित शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको १० हेक्टर जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने गरी लाखौं रुपैयाँ पेश्की लिई १-२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र बिरुवा रोपेजस्तो गरी रकम हिनामिना गरेको ।	मयुरबस्ती इलाका वन कार्यालयका फरेष्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई बबई नदी संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत मयुरबस्ती इलाका वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको १०.०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मिति २०७३।३।२८ गते भित्रमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि रु.२,६४,८७० पेश्कीसहित कार्यादेश दिइएकोमा उक्त कार्यको लगत इस्टिमेटबमोजिम कार्य नगरी जम्मा रु.५८,८००।- मात्र खर्च गरी रु.२,६४,८७०।- वृक्षारोपण गरेको भनी नक्कली बिल भरपाई बनाई रु.२,०६,०७०।- रकम हिनामिना गरेको । सो काम गर्ने कर्मचारीभन्दा एक तह माथिल्लो कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीबाट अनुगमन जाँचपास गराई पेश्की फछ्यौंट गराउनुपर्नेमा सो नगरी आफूसमेतले कुनै अनुगमन नगरी सोझै आफैंले उक्त कार्य सम्पन्नलाई सदर गरी उक्त रकमको पेश्की फछ्यौंट गरेबाट जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख भैरवप्रसाद घिमिरेसमेत उक्त रकम हिनामिना कार्यमा संलग्न भएको देखिन आएको।	२०७५।१२।२५, २०७५।१२।२९	कृष्णप्रसाद घिमिरे, फरेष्टर, मयुरबस्ती इलाका वन कार्यालय, बर्दिया भैरवप्रसाद घिमिरे, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालय, बर्दिया	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ङ)	दफा ८ (१)	२,०६,०७०।-
२२.	साबिक बाँडभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं.१०१ क्षेत्रफल ९२-२-०-० हाल चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले व्यक्तिको	काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको फिल्डबुकमा वनबुटेन उल्लेख भई नापनक्सा भएको साबिक बाँडभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं.१०१ क्षेत्रफल ९२-२-०-० रोपनी सरकारी जग्गा अदालतको मिलापत्रबमोजिम भनी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा गैरकानूनी रूपमा स्रेस्ता खडा गरी पुर्जासमेत जारी गरेको र उक्त हाउजिङले सो जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं.३९८ क्षे.फ. २-०-०-० रोपनी जग्गा गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई बिक्रीसमेत गरिसकेकोमा उक्त सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको कम्पनीका नाममा दर्ता तथा स्रेस्ता कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक गरी पाउँ भनी ललितपुर	२०७६।२।२, २०७६।२।१३	शिवप्रसाद रिमाल, मालपोत अधिकृत र हरिप्रसाद आचार्य, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, कलंकी	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ज)	दफा ८ (१)	-
				मिना कुमारी थापा, नक्कली जग्गाधनी र रामकुमार सुयल थापा, सञ्चालक, सुयल हाउजिङ कम्पनी	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	-
				दीपेन्द्र विक्रम शाह वारेश, चौरपाटी	दफा २२	दफा ८(१) (दफा २२को	-

	स्वामित्वमा रहेको सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा गैरकानूनी रूपमा स्रेस्ता खडा गरी पुर्जा उपलब्ध गराएको भन्नेसमेत ।	जिल्ला अदालतसमेतमा फिरादपत्र दायर भएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले ऐ.ऐ. कि.नं.१०१ को कित्ताकाटसमेत बदर गरी साबिकबमोजिम नै राखी ऐ.ऐ. गा.वि.स. कि.नं.१०१ क्षेत्रफल ९२-२-०-० जग्गाको जग्गाधनी दर्तास्रेस्ता हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको। सरकारी जग्गा व्यक्ति/कम्पनीका नाममा दर्ता गराई लिनेखाने बदनियत राखी सुयल हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि.का संचालक रामकुमार सुयल थापासमेतले परिपञ्च मिलाई आफ्नै एकाघरकी दिदी मिना कुमारी थापालाई निजको भोगचलन र स्वामित्वमा नै नभएको १२ कित्ता सरकारी जग्गाको जग्गाधनी बनाई उक्त जग्गाहरू लिने/दिने गरी घरायसी करारनामाको कागज बनाई, उक्त कागजमा कित्ताको क्षेत्रफल तथा लिने/दिने गरेको रकमसमेत उल्लेख नगरी, मिना कुमारी थापाको नाममा किर्ते गरी नक्कली जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाई अदालतमा पेस गरी मिलापत्रको नाममा मालपोत कार्यालय, कलंकीका कर्मचारीसमेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी कसुर गर्दाको समयको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनअनुसार रु.२,२१,१०,०००।- मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा लिने/खाने उद्देश्यले गैरकानूनी कार्य गरेको। मालपोत कार्यालय कलंकीले सरकारी जग्गा सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा गैरकानूनी रूपमा स्रेस्ता खडा गरी पुर्जासमेत उपलब्ध गराई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने गरी कार्य गरेको ।		गाउँपालिका वडा नं. १, अछाम, बाबुराम (शर्मा) रेग्मी, अधिवक्ता, सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा, योगेन्द्र पोखरेल, अधिवक्ता, चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा		प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम)	
२३.	कटुवाचौपारी गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, पर्वत र कटुवाचौपारी गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भई उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माण कार्यको कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर प्रेमबहादुर थापा	२०७६।२।२, २०७६।२।७	प्रेमबहादुर थापा, इन्जिनियर र अमोध धिताल, सि.डि.ई., खानेपानी तथा	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ग)	दफा ८(१)	५,२०,९८१।६०

	योजनाको प्रशोधनशाला अन्तर्गत निर्माण गरेको Slowsand Filter मा पानी शुद्धीकरणको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बालुवा स्वीकृत ल.ई.अनुसार नभएको भन्ने समेत ।	स्थलगत रूपमा खटिई कटुवाचौपारी गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको प्रशोधनशालाअन्तर्गत Slow Sand Filter समेतको निर्माण कार्य गर्दा निर्माण नै नगरेको Slow Sand Media को नापी किताबमा ६१.९ घ.मि.समेत परिमाण बढी नापी चढाई काम भएको भनी झुठा विवरण राखी रु.५,२०,९८१।६० रकम उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिएको र कार्यालयका तत्कालीन सि.डि.ई. अमोध धितालले योजनाको उद्देश्यअनुरूप कार्य गरिरहेको छ/छैन चेकजाँच नगरी निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै सम्पन्न भएको भनी योजनाको स्वामित्व पत्र हस्तान्तरण गरेको। प्रतिवादीहरूले वास्तविक भएकोभन्दा बढी काम भएको देखाई झुठा बिल भरपाईसमेत बनाई पेस गरी भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको ।		सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, पर्वत	र (ङ)		
				नारायण शर्मा लामिछाने, अध्यक्ष सुरेशबहादुर पि.सी, सचिव र दिवाकर शर्मा लामिछाने, कोषाध्यक्ष, कटुवाचौपारी खानेपानी उपभोक्ता समिति, पर्वत	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	५,२०,९८१।६०
२४.	कास्की जिल्ला, मादी गाउँपालिका वडा नं. ६, चिप्ली गाउँस्थित शिद्ध प्रा.वि.मा खेलकुद मैदान निर्माणको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भई जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीबाट आ.व. २०७३/७४ मा खर्च भएको रकम खेलकुद मैदान निर्माणको काम नै नगरी रकम हिनामिना	चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कास्की र निर्माण समिति बीच २०७४।२।१८ मा सम्झौता भएकोमा उक्त कार्यमा खर्च भएको भन्दा रु.१,८६,२७४।८० बराबरको रकम काम नगरी बढी भुक्तानी लिए/दिई चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण समितिका पदाधिकारीले हिनामिना गरेको रकम रु.१,८६,२७४।८० भन्दा बढी रकम रु.१,९०,०००।- भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट जोगिने उद्देश्य लिई जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीको राजस्व/बेरुजु खातामा जम्मा गरेको भए तापनि रकम हिनामिना गर्ने नियतले निर्माण कार्यको साइट इन्चार्ज सवइन्जिनियर ननु रामले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार निर्माण स्थलको निरीक्षण अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्माण स्थलमा भएको भन्दा फरक नाप नापी किताबमा चढाई बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको, इन्जिनियर हरिबहादुर बस्नेतले साइट निरीक्षण नगरी	२०७६।२।१३, २०७६।२।२१	ननु राम, सव-इन्जिनियर, हाल रूपा गाउँपालिका, कास्की, हरिबहादुर बस्नेत, इन्जिनियर, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, नारायणप्रसाद बराल, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कास्की, रामकृष्ण बास्तोला, वडा सचिव (अवकास प्राप्त), तत्कालीन मादी गाउँपालिका	दफा ८(१) र ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	१,८६,२७४।८०

	गरेको भन्ने समेत ।	फिल्डमा नभएको कामको नापी किताबमा चढाई सोअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिएको, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद बरालले निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकै अवस्थामा कार्यसम्पन्न भएको भनी प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको, तत्काल मादी गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडा सचिव हाल अवकासप्राप्त पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने रामकृष्ण बास्तोलाले खेलकुद मैदानको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदैको अवस्थामा ल.ई.अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी उपभोक्ता समितिसँगको मिलोमतोमा निर्माण कार्य सम्पन्न नै नभएको कामको रु.१,८६,२७४।८० बराबरको रकम भुक्तानी दिनेलिने काम गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको ।		हर्क गुरुङ, अध्यक्ष, तारामान गुरुङ, सचिव र गौसुवा गुरुङ, कोषाध्यक्ष, चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण समिति	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,८६,२७४।८०
२५.	ललितपुर नगर ५/झ, कित्ता नम्बर १००१, र १००२, क्षेत्रफल ०-५-१-० जग्गाको कित्ता एकीकरण एवं भोग अनुसार नक्सा कायम तथा क्षेत्रफल सुधार गर्ने नाममा कित्ता नम्बर १०२०, क्षेत्रफल ०-१०-०-० को छुट्टै फायल नक्सा बनाई साबिकभन्दा क्षेत्रफल ०-४-३-० बढ	नमुना मच्छिन्द्र क्याम्पस, लगनखेल, ललितपुरको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला ललितपुर, ललितपुर नगर ५/झ कित्ता नम्बर ५८, क्षेत्रफल ०-१२-१-० जग्गामध्येको ०-४-३-० क्षेत्रफल मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट दिने मन्जुतारा शाक्य, लिने बिनोद ताम्राकार भई कित्ता नम्बर १०२०, क्षेत्रफल ०-१०-०-० जग्गाको मिति २०६७/२/१२ मा पारित र.नं. ७०३४, को रजिष्ट्रेसन लिखतमा रहेको थैली अंक रु.३७,५०,०००।- बमोजिम रु.१७,८१,२५०।- मूल्य पर्ने जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नामको जग्गामा घुसाउने गरी मन्जुतारा शाक्यको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर १००१, क्षेत्रफल ०-२-२-१ र कित्ता नम्बर १००२, क्षेत्रफल ०-२-२-३ गरी जम्मा क्षेत्रफल ०-५-१-० जग्गाको कित्ता एकीकरण एवं भोगअनुसार नक्सा कायम तथा क्षेत्रफल सुधार गर्ने नाममा मूल नक्सामा रहेको	२०७६।२।२०, २०७६।२।२३	भरतसिंह ऐर, नापी अधिकृत, केशवनाथ कट्टेल, सर्भेक्षक, राजेशकुमार के.सी., नापी निरीक्षक, मालपोत कार्यालय, ललितपुर र नारायण दास श्रेष्ठ, क्याम्पस प्रमुख, नमूना मच्छिन्द्र क्याम्पस, लगनखेल, ललितपुर	दफा ८(१) र ८ (१) को देहाय (ज)	दफा ८(१)	१७,८१,२५०।-
				मन्जुतारा शाक्य, जग्गाधनी, ललितपुर महानगरपालिका	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१७,८१,२५०।-

	कायम गरी साँधमा रहेको नमुना मच्छिन्द्र क्याम्पस, लगनखेलको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ऐ.ऐ. कित्ता नम्बर ५८, क्षेत्रफल ०-१२-१-० को सरकारी जग्गामध्येबाट क्षेत्रफल ०-४-३-० घुसाएको भन्ने समेत।	साबिक कित्ताको आकार, प्रकार परिवर्तन गरी छुट्टै फायल नक्सा बनाई कित्ता नम्बर १०२०, क्षेत्रफल ०-१०-०-० कायम गराई सरकारी विद्यालयमा संचालित सामुदायिक क्याम्पसको ०-४-३-० क्षेत्रफल जग्गा मस्यौट हुने गरी गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नामको जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने कार्यमा नापी कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (नापी अधिकृत) भरत सिंह ऐर, तत्कालीन सर्भेक्षक केशवनाथ कट्टेल, तत्कालीन नापी निरीक्षक राजेशकुमार के.सी. र नमुना मच्छिन्द्र क्याम्पस, लगनखेलका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख नारायण दास श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको।					
२६.	जिल्ला सप्तरी मलेकपुर गा.वि.स.का पूर्व अध्यक्ष मधुकर यादवले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट रु.५,००,०००।- र गा.वि.स.बाट रु. २,००,०००।- गरी जम्मा रु.७,००,०००।- पेश्की लिई निर्माण गरिएको संरचना व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याई सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत ।	कृषि उपज तथा पशु हाटबजार समिति मलेकपुरका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकर यादव र कोषाध्यक्ष विश्वप्रसाद यादवले जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सप्तरीबाट पशु हाटबजारको लागि संरचना निर्माण गर्न भनी रु.५,००,०००।- र मलेकपुर गा.वि.स.बाट रु.२,००,०००।- गरी जम्मा रु.७,००,०००।- तथा स्थानीय श्रमदान समेत गरी जम्मा रु.१०,०२,६५६।- मध्ये पोखरी जीर्णोद्धार तथा तारबारको लागि रु.७,६०,३९३।७५ खर्च गरेको र सो पोखरी हाल सार्वजनिकरूपमा प्रयोगमा आएको तर पशु हाटबजारको कार्यालय भवनको लागि रु.२,४२,२६२।३२ खर्च गरी निर्माण गरेको संरचना निज विश्वप्रसाद यादव आफैंले थप संरचना निर्माण गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याई सरकारी रकम रु.२,४२,२६२।३२ निज अध्यक्ष मधुकर यादव र कोषाध्यक्ष विश्वप्रसाद यादवले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	२०७६।२।२०, २०७६।३।१	मधुकर यादव, तत्कालीन अध्यक्ष र विश्वप्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष, कृषि उपज तथा पशु हाटबजार समिति सप्तरी,राजविराज	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,४२,२६२।३२
२७.	जिल्ला बाँके खासकारकाँदो वडा	साबिक खासकारकाँदो वडा नं. ७ कि.नं. २१० क्षे.फ.०-५-१३ र साबिक नेपालगंज न.पं.३ को कि.नं. १४ क्षे.फ.०-	२०७६।२।२९, २०७६।२।३०	दीर्घराज पोखरेल भन्ने दीर्घबहादुर	दफा ८ (१) र ८	दफा ८ (१)	२,१६,७३,०५०।-

	नं. ७,सिट नं. ७ कि.नं. २१० क्षेत्रफल ०-५-१३ तथा साबिक नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत वडा नं. ३ को कि.नं. १४ क्षेत्रफल ०-५-१७ र जिल्ला बर्दिया नेउलापुर वडा नं. ७ 'क' को कि.नं. १९१ र वडा नं. ९ 'ख' को कि.नं. ७, ८, ५०, ६१ र ६३ को जग्गासम्बन्धी सरकारी कागजात सच्याई (किर्ते) गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत ।	५-१७ का सरकारी जग्गाहरू कौशल भन्ने खैरुल हसन अन्सारी, निजको आमा हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, लेखापढी गर्ने बिरु भन्ने बृहस्पति खड्का र मालपोत कार्यालय बाँकेमा तत्कालीन समयमा कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृत दीर्घराज पोखरेल भन्ने दीर्घबहादुर पोखरेल, मालपोत अधिकृतहरू पुष्पा श्रेष्ठ, हेमराज शर्मा र अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बाहरू रुद्रबहादुर देवकोटा, टंकप्रसाद शर्मा, रामबहादुर खड्का र मानबहादुर के.सी., कम्प्युटर अपरेटर यज्ञश्वर वली, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (करार) प्रेमबहादुर चन्द ठकुरी, खरिदारहरू सुशील रिजाल, संजयकुमार ठाकुर र कुलानन्द राउत र कार्यालय सहयोगी अन्तराम चौधरीसमेतको आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा निजहरूले बदनियतपूर्ण तबरबाट सरकारी मोठ स्रेस्ता नै फेरबदल गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको तथा बर्दिया नेउलापुर वडा नं. ७ "क" को कि.नं. १९१ को क्षे.फ २-०-० र वडा नं. ९ **"ख"** कि.नं. ७ क्षे.फ. ०-१४-०, कि.नं. ८ क्षे.फ. १-०-०, कि.नं. ५० क्षे.फ. १-२-१०, कि.नं. ६१ क्षे.फ. ०-१३-० र कि.नं. ६३ क्षे.फ. ०-१४-० का सरकारी जग्गाहरूको स्रेस्तासमेत किर्ते कायम गरी खैरुल हसन अन्सारी, निजको आमा हसरतुन निसा अन्सारी, लेखापढी गर्ने पप्पु धोबी, तत्कालीन समयका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, मालपोत अधिकृत रामकुमार रोका, नायब सुब्बाहरू कृष्णलाल शर्मा, रवीन्द्रबहादुर थापा, खरिदारहरू भूमिराज पोखरेल, किशोरकुमार रिजाल, तुलसी रानी थारू, कम्प्युटर अपरेटर (करार) लक्ष्मी मल्ल र कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्यायसमेतको आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा निजहरूले बदनियतपूर्वक सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाइ गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने गरी सरकारी मोठ स्रेस्ता नै फेरबदल गरी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको		पोखरेल, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पुष्पा श्रेष्ठ, हेमराज शर्मा र अशोककुमार भट्टराई, मालपोत अधिकृत, रुद्रबहादुर देवकोटा, टंकप्रसाद शर्मा, रामबहादुर खड्का र मानबहादुर के.सी., नायब सुब्बा, यज्ञश्वर वली, कम्प्युटर अपरेटर, प्रेमबहादुर चन्द ठकुरी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (करार), सुशील रिजाल, संजयकुमार ठाकुर र कुलानन्द राउत, खरिदार र अन्तराम चौधरी, कार्यालय सहयोगी, मालपोत कार्यालय, बाँके ।	(१) को देहाय (ज)		
				कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, रामकुमार रोका, मालपोत अधिकृत, कृष्णलाल	ऐ	ऐ	२,३०,७२,५००।-

		नाममा दर्ता गर्ने/गराउने कार्य गरेको ।		शर्मा र रवीन्द्रबहादुर थापा, नायब सुब्बा, भूमिराज पोखरेल, किशोरकुमार रिजाल र तुलसी रानी थारू, खरिदार, लक्ष्मी मल्ल, कम्प्युटर अपरेटर (करार) र सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कार्यालय सहयोगी, मालपोत कार्यालय, बर्दिया			
				कौशल भन्ने खैरुल हसन अन्सारी, बर्दिया	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,४७,४५,५५०।-
				हसरतुन निसा अन्सारी, बर्दिया	ऐ	ऐ	२,५०,८९,५५०।-
				लाली मल्ल, बर्दिया	ऐ	ऐ	१,९६,५६,०००।-
				बिरु भन्ने बृहस्पती खड्का, लेखापढी व्यवसायी, बर्दिया	ऐ	ऐ	२,१६,७३,०५०।-
				पप्पु धोबी, बर्दिया	ऐ	ऐ	२,३०,७२,५००।-
२८.	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट आ.व. २०७३/७४ मा खरिद गरिएको	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएको चार थान Well Equipment Laboratory Mobile Van सप्लाई गर्ने Prudent Meditech International कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा बा२झ ४०८७, बा२झ ४०८८ र विभागको नाममा कायम भएको	२०७६।२।२९, २०७६।३।१६	संजीवकुमार कर्ण, महानिर्देशक, पूर्णचन्द्र वस्ती, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, रविता श्रेष्ठ, लेखापाल, गुरुदत्त	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ञ)	दफा ८ (१)	१२,४०,४७,५५८।-

	चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा महानिर्देशक र अन्य पदाधिकारीले भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको भन्ने समेत ।	बा२झ ४०८९, बा२झ ४०९० समेतका भ्यान र सोको विभिन्न Parts अन्तर्गतका सरसमान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसन अनुसार भए/नभएको सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई विभागको नाममा दुई थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको पहिलोपटक साठी प्रतिशतले हुने रु.८,२६,९८,३७२।– र दोस्रो पटक तीस प्रतिशतले हुने रु.४,१३,४९,१८६ भुक्तानी दिने निर्णय गरी जम्मा रु.१२,४०,४७,५५८।– हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको ।		गौतम, नायब सुब्बा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गणेशप्रसाद चालिसे, लेखा उपसचिव, बालाराम पोखेल, लेखापाल, प्र.म. तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटार			
				भागिरथ आचार्य, शा.अ., खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग	ऐ	ऐ	४,१३,४९,१८६।-
				नरहरि घिमिरे, निर्देशक, सरोज अधिकारी, व.कृषि इन्जिनियर, तिलकराज चौलागाई, व.योजना अधिकृत, प्र. म.तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटार	ऐ	ऐ	८,२६,९८,३७२।-
				लक्ष्मणप्रसाद	ऐ	ऐ	४,१३,४९,१८६।-

				पौडेल, निर्देशक, इन्द्रहरि पौडेल, व. अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत, प्र. मं. तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटार			
				प्रवीण कुँवर, आधिकारिक प्रतिनिधि, Prudent Meditech International कमलादी, काठमाडौं	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२४,८०,९५,११६।-
२९.	जुम्ला, गुठीचौरस्थित गुठीचौर भेंडा बाखा फारमको नाममा नाप नक्सा भई फिल्डबुक कायम भएको करिब ९३ हजार व.मि. सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलगायतका कर्मचारीले नापी कार्यालय र भेंडा फारमसँग मिली	भेंडा तथा बाखा अनुसन्धान कार्यक्रमको गुठीचौर, जुम्लाको नाममा २०५३ सालमा सर्भे नापी भई फिल्डबुकसमेत कायम भएको जुम्ला जिल्ला साबिक गुठीचौर वडा नं. ६/द साबिक कि.नं.३ जम्मा क्षे.फ. ६,२१,५२५ व.मि. सरकारी जग्गा करिब १३ वर्षपछि एकाएक २०६६ सालमा हरिहर न्यौपानेलगायतका कुल १५ जनाकै नाता पर्ने ना.सु. गोबिन्दप्रसाद न्यौपाने मालपोत कार्यालय, जुम्लामा निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको अवस्थाको मौका छोपी माओवादी आक्रमणमा जली नष्ट भएको सक्कल फाइललाई पुनः हरिहर न्यौपानेसमेतको निवेदनबाट मुद्दाको उठान गरी निवेदक पक्ष र विपक्ष भेंडा तथा बाखा अनुसन्धान कार्यक्रम, गुठीचौर, जुम्लालाई म्याद जारी गरी मालपोत कार्यालय, जुम्लामा उपस्थित गराई फिल्डबुकमा सरकारी जग्गा भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको जग्गाको विवादको विषयमा सो कार्यक्रमको	२०७६।२।३१, २०७६।३।२	गोबिन्दप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख (ना.सु) र विजय शर्मा न्यौपाने, तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय, जुम्ला, यमुनाकुमार श्रेष्ठ, कार्यालय प्रमुख, तत्कालीन भेंडा तथा बाखा अनुसन्धान कार्यक्रम, गुठीचौर, जुम्ला	दफा ८ (१) र ८ (१) को देहाय (ज)	दफा ८ (१)	४५,००,०००।-

	व्यक्तिको नाममा बाँडफाँड गरी हदबन्दीभन्दा बढी दर्ता गर्नुका साथै जग्गा बिक्री वितरणसमेत गरेको भन्ने समेत ।	तालुक कार्यालयले नेपाल सरकारको सहमति तथा स्वीकृति नलिई गैरकानूनी तरवरले मिति २०६६/३/१० गते निवेदक पक्षहरू र विपक्षका तर्फबाट यमुनाकुमार श्रेष्ठका बीच गैरकानूनी मिलापत्र गराई सोही मिलापत्रको आडमा उक्त सरकारी जग्गा जम्मा क्षे.फ. ३,००००० व.मि. (५८९ रोपनी, ११ आना, ० पैसा, १ दाम) हरिहर न्यौपानेलगायतका जम्मा १५ जनाको नाममा बदनियतसाथ दर्ता स्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरणसमेत गरी मालपोत कार्यालय, जुम्लाको आ.व. २०६५/६६ को न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार रु.४५,००,०००।- नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याएको ।		हरिहर न्यौपाने, मुनिशचन्द्र न्यौपाने, मायालाल न्यौपाने, विष्णु न्यौपाने, विष्णु ऋषि न्यौपाने, विष्णुलाल न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, नवऋषि न्यौपाने, देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, जानकी दत्त देवकोटा, गोमा न्यौपाने, केशवराज न्यौपाने र कविदत्त न्यौपाने, जग्गाधनी	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४५,००,०००।-
३०.	चैनपुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले खरिदार र कार्यालय सहयोगीको नाममा बजेट अनियमित रूपमा झिकी हिनामिना गरेको, व्यक्तिगत प्रयोजनको जिन्सी सामान खरिद गरी आम्दानी नबाँधेको, तेलको झुठा बिल बनाई रकम भुक्तानी लिएको, काठमाडौं काज देखाई कोषको	चैनपुर नगरपालिकाको तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत उत्तम रेग्मीले चैनपुर नगरपालिकाको प्रमुख हुँदा आ.व. २०७१/७२ मा आर्थिक अनुशासनविपरीत विकास निर्माणको बजेट रकमबाट सोही नगरपालिकाका कर्मचारीहरू सहलेखापाल गणेशकुमार लिम्बु र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर भुजेलको नाममा पेश्की रकम निकासा गरी कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर भुजेलको नाममा निकालिएको पेश्की रु.१४,५०,०००।- मध्ये रु.७,४३,०९१।- बराबरको भुक्तानी दिई सो पश्चात बाँकी हुन आएको पेश्की रु.७,०६,९०९।-फछ्यौंटको लागि पेस गरेका चैनपुर नगरपालिकाको लागि विभिन्न अध्ययन परामर्श गरेको, नगरपालिकाको लागि विभिन्न योजना कार्यविधि बनाएको तथा विभिन्न सामानहरू खरिद गरेको भनिएका मोर्गान आईटी सोलुशन प्रा.लि., एभरेष्ट टेक्नोलिंक प्रा.लि., हिमालय इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज प्रा.लि. लगायत विभिन्न फर्म कम्पनी	२०७६।३।५, २०७६।३।१३	उत्तम रेग्मी, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत, चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा	दफा ८(१) र ८(१) को देहाय (ङ)	दफा ८ (१)	७,०६,९०९।-
				यज्ञप्रसाद ढकाल, संचालक, हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कम्पनी, दुर्गाप्रसाद दाहाल, संचालक, इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट तथा अन्जिता गौतम, संचालक, एभरेष्ट	दफा २२	दफा ८(१) (दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम)	-

	रकम दुरुपयोग गरेको, प्राविधिकसँग मिलेमतो गरी कमिसन खाएर मात्र भुक्तानी दिएको भन्ने समेत ।	तथा पसलहरूका बिल फर्जी देखिई उल्लिखित विभिन्न फर्म कम्पनीहरूको सम्पूर्ण बिलहरूमा भएको हस्तलिखित एउटै व्यक्तिको भएको तथा उक्त बिलहरूमा भएको हस्तलिखित र उत्तम रेग्मीको हस्तलिखित एकआपसमा मिलेको देखिई निजले अनियमित तवरले कार्यालय सहयोगीजस्तो निम्नस्तरको व्यक्तिको नाममा विभिन्न योजनाहरूलाई भुक्तानी दिन भनी पेश्की निकाली सो रकम आफूले खाई मासी हिनामिना गरेपश्चात आफैंले बिल कागजातमा लेखी नक्कली बिल कागजात बनाई सोही बिल कागजात पेश्की फछ्यौंटका लागि पेस गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम हिनामिना गरी आफूलाई गैरकानूनी रूपमा लाभ पुऱ्याउने गरेको ।		टेक्नोलिंक्स प्रा.लि.			
३१.	श्रीस्थान ताजा तरकारी कृषक समूह, कुइकाना, दैलेखलाई अदुवाको बीउ रोपी खेती गर्न साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, नेपालगंजबाट आ.व. २०७२/७३ मा प्राप्त रु.१०,००,०००।- को अदुवा खेती नगरी अदुवा खेती नै नगरेका कृषकको भरपाईसमेतका नक्कली बिललगायतका कागजात तयार गरी रकम अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	श्रीस्थान ताजा तरकारी उत्पादन कृषक, व्यावसायिक अदुवा समूह, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच उपआयोजना संचालन गर्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार कृषक समूहलाई वितरण गर्नुपर्ने अदुवाको बीउलगायतका कृषि सामग्री सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको परिमाणमा खरिद नगरी अदुवा खेती नभएकै अवस्थामा श्रीस्थान ताजा तरकारी उत्पादन कृषक समूह, व्यावसायिक अदुवा उत्पादन उपआयोजना कृषक समूहका अध्यक्ष राम कुमारी के.सी. भन्ने रामकला के.सी.सँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाईछिपाई नभए नगरेका कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन तथा झुठा बिल भरपाईसमेत तयार गरी नभएको कामको शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको भनी आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई बिगो रु. ५,७७,३५०।- बराबरको रकम गैरकानूनी हानि पुऱ्याइएको ।	२०७६।३।५, २०७६।३।१०	मोतीप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन कृषि प्राविधिक, कर्णाली सामुदायिक विकास केन्द्र, नेपालगंज र देवराज भुसाल, अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, नेपालगन्ज	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	
				राम कुमारी के.सी. भन्ने रामकला के.सी., अध्यक्ष, श्रीस्थान ताजा तरकारी उत्पादन कृषक समूह, व्यावसायिक अदुवा	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	

				उत्पादन उपआयोजना कृषक समूह			
३२.	श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय, सिराहामा आ.व. २०६४/६५ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र गा.वि.स.को कार्यालयबाट समेत अनुदान प्राप्त भएकोमा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष जागेश्वर धुरझार (यादव) ले अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला सिराहा साबिक राघोपुर गा.वि.स. स्थित श्री निम्न माध्यमिक विद्यालयमा आ.व. २०६४/६५ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिराहा र साबिक गा.वि.स.को कार्यालय, राघोपुरबाट समेत अनुदान प्राप्त भएकोमा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष जागेश्वर धुरझार (यादव) ले निम्न माध्यमिक विद्यालय, राघोपुर, सिराहाको निर्माण समितिका अध्यक्षको रूपमा २०६५/३/१८ मा सम्झौतासमेत गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिराहाबाट रु. ८,१५,०००।- र साबिक राघोपुर गा.वि.स.को कार्यालयबाट रु. १,३०,०००।- गरी रु. ९,४५,०००।- रकम बुझेकोमा मिसिल संलग्न कामको मूल्यांकन तथा स्थलगत सर्जमिन समेतबाट निजले गरेको कामको मूल्यांकन रु. ४,८३,९११।७० मात्र रहेको देखिन आई नेपाल सरकारलाई रु. ४,६१,०८८।३४ हानि पुऱ्याएको ।	२०७६।३।५, २०७६।३।९	जागेश्वर धुरझार (यादव), भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष, निम्न माध्यमिक विद्यालय, राघोपुर, सिराहा	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,६१,०८८।३४
३३.	वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपतिदेखि अन्य नेतृत्व तहका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा विभिन्न विषयमा अनियमितता भएको भन्ने समेत ।	वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएका विभिन्न उपकरण (वस्तु) तथा सेवा खरिदको प्रक्रियामा डायग्नोष्टिक किट्स रि-एजेन्ट (भिडास) खरिद गर्दा रु. ७,८७,३१७।७१, डायग्नोष्टिक किट्स रि एजेन्ट (एसेन्ट २००) खरिद गर्दा रु. २४,६७,४८०।-, इलेक्ट्रिक अपरेसन मेन्टन्समा रु.१,४०,४८,८००।- फुल्ली अटोमोटेड रोटरी माइक्रोटोन खरिद तथा मर्मतमा रु. ३३,६७,४००।- एअर कन्डिसन मर्मत तथा संचालनमा रु. २१,९३,६८०।- फेटल मनिटर डप्लर वामेर खरिदमा रु. ३८,३०,९५३।-, **EMG** मेसिन खरिदमा रु.१९,३९,१४०।- हाइ इन्ड कलर डप्लर सिष्टम खरिदमा रु.१८,४६,४५२।- अपरेटिङ टेवल खरिदमा रु.४३,८०,४५४।- र ग्लोभ्स खरिद गर्दा	२०७६।३।२७, २०७६।३।३०	बलभद्रप्रसाद दास (वी. पी. दास), तत्कालीन उपकुलपति, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	दफा ८(१) र ८ (१) को देहाय (ञ)	दफा ८ (१) र दफा २४	४,०८,९८,०१९।७१
				अरविन्दकुमार सिन्हा, तत्कालीन अस्पताल निर्देशक	ऐ	ऐ	३,७५,३०,६१९।७१
				नन्दकुमार थापा, तत्कालीन रजिष्टार	ऐ	ऐ	१,९६,०९,८८०/-
				तुलबहादुर श्रेष्ठ, रजिष्टार	ऐ	ऐ	५६,७७,४०५।-

		रु.६०,३६,३४३।- प्रचलित ऐन, नियमविपरीत बदनियतपूर्वक अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने गराउने कार्य गरी प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।		दिनेशराज दाहाल, लेखा प्रमुख	ऐ	दफा ८(१)	२,३४,८१,८१९।७१
				अमित श्रीवास्तव, डेपुटी मेनेजर, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	ऐ	ऐ	१,७४,१६,२००/-
				चेतन अग्रवाल, प्रोपाइटर, उपकरण सप्लायर्स प्रेसिजन मेडिकल प्रा.लि./ वायोमेड इन्टरनेसनल प्रा.लि.	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,०४,१६,७९७।-
				उमेश अग्रवाल, प्रोपाइटर, उपकरण सप्लायर्स सर्जिकेम डिस्ट्रिव्युटर्स	ऐ	ऐ	६०,३६,३४३।-

२.५.५ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

देहायका सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा देहायबमोजिमको वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई बिगो मागदाबी कायम गरी सजाय हुन र सम्पत्ति समेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएका छन्।

सि.नं.	निर्णय मिति,	आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी	कसुर	सजाय मागदाबी	गैरकानूनी सम्पत्ति जफत मागदाबी	बिगो (रु.) (स्रोत नखुलेको सम्पत्ति)
१.	२०७५।६।१८	२०७५।६।२१	सुरेश ठाकुर, कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही	निजकी पत्नी अनिता ठाकुर, भाई संतोष ठाकुर, बलराम उपाध्याय र मिनाक्षी सिन्हा	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१)	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२)	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ (ख)	३,१८,७३,७२०।६९
२.	२०७५।७।१२	२०७५।७।१९	बिनोदकुमार सिंह, सहायक वन अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी), वन विभाग (हाल अवकास प्राप्त)	निजकी श्रीमती गीता देवी सिंह, छोराहरू अनुपकुमार सिंह र अचलकुमार सिंह	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१)	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२)	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (ग), दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख)	१,९१,६१,६२५।६८
३.	२०७५।९।२३	२०७५।९।२३	गोपालबहादुर खड्का, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड	श्रीमती शर्मिला खड्का, अमिता लामा सोदेम्बा, सि.जी. डेभलपर्स प्रा.लि., सानेपा	ऐ	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२), दफा २४	ऐ	१८,६६,०५,६२९।२३

४.	२०७५।९।२३	२०७५।९।२५	चन्द्रमान श्रेष्ठ, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग (हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय)	निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र सुनवल नगरपालिका वडा नं. ९ स्वाठी ठेगाना भई हाल डल्लास, टेक्सास, अमेरिका बस्ने भगवती योगी	ऐ	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२)	ऐ	१,३४,००,५७६।७६
५.	२०७५।१०।१४	२०७५।१०।१५	श्यामकृष्ण च्वामू श्रेष्ठ, रेडियो अपरेटर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालय, काठमाडौं	बुवा ज्ञानकृष्ण श्रेष्ठ, आमा चन्द्रदेवी च्वामू श्रेष्ठ, भाइ रामकृष्ण श्रेष्ठ, भाइबुहारी रविना प्रधानाङ्ग, श्रीमतीहरू तारादेवी श्रेष्ठ र रेखा श्रेष्ठ	ऐ	ऐ	ऐ	१४,६१,२४,४७८।८८
६.	२०७५।१०।१४	२०७५।१०।१८	विजयकुमार चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण	निजकी श्रीमती प्रियंका कुमारी चौधरी	ऐ	ऐ	ऐ	२,१४,५८,८३४।१४
७.	२०७५।११।२	२०७५।११।६	रामजी रिजाल, तत्कालीन शाखा अधिकृत, राजस्व अनुसन्धान विभाग, ललितपुर	निजकी पत्नी स्वस्थानी रिजाल	ऐ	ऐ	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख	२,९७,३८,३१०।-

८.	२०७५।१२।४	२०७५।१२।८	मानप्रसाद वि.क., भन्सार अधिकृत, भैरहवा भन्सार कार्यालय (हाल करदाता सेवा कार्यालय, फिदिम)	निजकी पत्नी आइतमाली वि.क.	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१)	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२)	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख	१,८२,६७,७७९।-
९.	२०७६।१।१९	२०७६।१।२३	सुरेश अधिकारी, लेखापाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशी	निजकी पत्नीहरू दुर्गा अधिकारी, दिपा श्रेष्ठ (अधिकारी), सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठ, सासु नाताकी पुष्प कुमारी निरौला र मामा नाताका बलराम शर्मा	ऐ	ऐ	ऐ	५,१०,३३,६२३।-
१०.	२०७६।२।१३	२०७६।२।१६	रमाकान्त अर्याल, अध्यागमन अधिकृत, अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं	निजकी पत्नी सरिता नेपाल	ऐ	ऐ	ऐ	२,०६,८९,१११।-
११.	२०७६।३।५	२०७६।३।९	रामप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन नायब सुब्बा, कन्चनपुर भन्सार कार्यालय		साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६(ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० (२)	साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(ग) तथा दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख)	२,००,०८,५४०।८२
१२.	२०७६।३।१२	२०७६।३।१५	ललितकुमार झा, नायब सुब्बा, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं	निजकी पत्नी सुचिता देवी झा	ऐ	ऐ	ऐ	१,५६,७९,०२६।-

२.५.६ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

सि.नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम		
					कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	विराटनगर उ.म.न.पा.-७ कि.नं. २३७ को घर जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा कानूनले अनिवार्य गरेको कार्यविधि र सिफारिस समेत संलग्न नगरी कर्मचारीहरूले न्यून मूल्यांकन गरी राजस्व चुहावट गरेको भन्नेसमेत	मोरङ जिल्ला साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.७ को सिट नं.१७८-०७४३-१२ कित्ता नं. २३७ क्षेत्रफल ६४०.१४ व.मि. जग्गा मिति २०७२/१०/१३ गते हालैको बकसपत्र पारित गर्दा फिल्ड बुक र न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा (क) वर्गमा स्रेस्ता कायम भएको प्रति वर्गमिटर रु.२०,०००।–दरले जग्गाको मूल्य रु.१,२८,०२,८००।–र घरतर्फको रु.१३,४७,९८४।–समेत गरी जम्मा रु.१,४१,५०,७८४।–कायम गरी रजिष्ट्रेसन शुल्क रु.२,१२,२६१।७६ असुल गर्नुपर्नेमा घर जग्गाको रु.१६,०४,०००।–मात्र कायम गरी रजिष्ट्रेसन शुल्क रु.२४,०६०।–असुल गरी राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी, स्थानीय निकायको घर/बाटो चारकिल्ला प्रमाणितको सिफारिस लगायतका आवश्यक प्रमाण कागजात संकलन नगरी रु.१,८८,२०१।७६ राजस्व असुल नगरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७५।५।१८, २०७५।५।२०	गौतमराज अमात्य, तत्कालीन मालपोत अधिकृत, बासुदेव पोखरेल र राजकुमार थापा, ना.सु., मालपोत कार्यालय, मोरङ	दफा ७ र ७ को देहाय (ख)	दफा ७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	१,८८,२०१।७६

२.	मालपोत कार्यालय, चाबहिलबाट जग्गा दाखिल खारेज गर्दा दस्तुर काटी नगद असुल गरी फाइलमा संलग्न राखेको तर राजस्व रकम दाखिला नगरेको र अर्को मितिमा सोही नं. भएको रसिदबाट कम राजस्व खातामा दाखिला गरेको भन्ने समेत।	मालपोत कार्यालय, चाबहिलबाट मिति २०७२/११/१६ मा सनिश मिश्रका नाममा दाखिल खारेज हुँदा नियमानुसार रु.५,६८,२०८।- रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत रसिद नं. २१९७४ बाट रसिद काटी फाइलमा संलग्न राखेको तर राजस्व रकम राजस्व खातामा दाखिला नगरेको र अर्को मिति २०७३।०३।२६ मा रसिद नं. २१९७४ नै भएको रसिदबाट रु.३,५००।- नगद असुल गरी रु. ३,५००।- राजस्व खातामा दाखिला गरेको देखिएकोमा एकै आर्थिक वर्षभित्र एउटै नम्बरका एकभन्दा बढी रसिद हुन नसक्ने हुँदा कार्यालयमा इस्यु हुनु अगावै, राजस्व दाखिला भएको रसिदभन्दा करिब ४ महिना पहिले काटिएको राजस्व दाखिला नभएको रसिद स्वतः नक्कली भएको र प्रतिवादी राजेन्द्र बस्नेतले रु.५,६८,२०८।- राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको ।	२०७५।९।१२, २०७५।९।१६	राजेन्द्र बस्नेत, कार्यालय सहयोगी, मालपोत कार्यालय, चाबहिल	दफा ७ को देहाय (ग)	दफा ७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (ङ)	५,६८,२०८।००
३.	रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेबाट भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी विषयमा मुद्दा दायर गरी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त अभियोग पत्र सहितका प्रतिलिपि	मिति २०७५।४।१५ गते रसुवा भन्सार कार्यालयमा जाँचपास गराई रसुवाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको ना. ५ ख.६६५४ नम्बरको ट्रक राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिई ट्रक/कन्टेनरमा भएको मालवस्तु प्रज्ञापनपत्र नं. M ८३७४ मा उल्लेख भएको विवरणसँग भिडान गर्दा मालवस्तुको नाम, प्रकृति, उत्पादन गर्ने देश र गुणस्तरसमेत फरक परेको हुँदा प्रतिवादीहरू एकआपसमा मिलेमतो गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गरी/गराई मालवस्तु पैठारी गरेको ।	२०७५।१०।२७, २०७५।११।१	पवित्रकुमार खड्का, भन्सार अधिकृत र धिरजकुमार थापा, नायब सुब्बा, भन्सार कार्यालय, टिमुरे, रसुवा	दफा ७ को देहाय (क), (ख) र (घ)	दफा ७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ)	७,५९,६३,१९०।१२
				सुमन श्रेष्ठ, रन्जन त्रिपाठी, धनबहादुर तामाङ, आकाश श्रेष्ठ, निरन्जन त्रिपाठी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, मतियार	दफा २२	दफा ७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ) (दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम)	

४.	सुनसरी जिल्ला मालपोत कार्यालय इनरुवामा जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने राजस्वभन्दा ४५ लाख कम लिई लेखापढी व्यवसायी समेतको मिलेमतोमा राजस्व छली गरेको भन्ने समेत	जिल्ला सुनसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने कुन्ता देवी श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम भएको साबिक एकम्बा गा.वि.स. वडा नं. ९ 'ग' हाल इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको कि.नं. ६८, ७० र ४३१ क्षेत्रफल ज.वि. ५-१४-० जग्गाहरू पद्मा कोलोनी प्रा.लि.ले जग्गा खरिद गरी मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा मिति २०७३।३।२९ मा रजिष्ट्रेसन पारित हुँदा जग्गा खरिद र बिक्रीकर्ता समेतले रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरलगायतका राजस्व छली गर्ने मनसायले नापी सर्वेक्षक अमरकुमार झासँग मिलेमतो गरी जग्गाको मूल्यांकन फरक पारी बदनियतसाथ लिखतमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरी गराई लिखत पारित गरी गराई वास्तविक लाग्ने राजस्वभन्दा रु.२,९२,५००।- कम राजस्व निर्धारण गरी राज्यलाई हानि पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरे गराएको ।	२०७५।११।२, २०७५।११।७	अमरकुमार झा, नापी सर्वेक्षक, नापी कार्यालय इनरुवा, सुनसरी	दफा ७ को देहाय (ख), दफा १९(२)	दफा१९(२), दफा ७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ)	
				कुन्तादेवी श्रेष्ठ, जग्गाधनी, राजुप्रसाद कँडेल, खरिदकर्ता (पद्मा कोलोनी प्रा.लि.का अध्यक्ष)	दफा ८(४)	दफा ८(४)	
५.	वी.उ.म.न.पा. वडा नं.४,कित्ता नं. २३७ को रु. ३५,००,०००।- मूल्यांकन जाने घरजग्गा रु. ३,००,०००।- मोल राखी मिति २०७१।९।२१ मा र.नं.५७२० (क) बाट रु.१२,०००।— राजस्व मात्र तिरेको भन्ने समेत	वीरगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. २३७ क्षे.फ. ७३.२० वर्गमिटर जग्गा मिति २०७१।९।२१ गतेका दिन लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेसन फाँट 'क' मा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने घरबाटो सिफारिसलगायतका कागजातहरू नहेरेको, परीक्षण नगरेको, आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गरी लिखत पारित गरेका कारण नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगी निजहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको, साथै जग्गा बिक्रीकर्ता सारदा देउजा र जग्गा खरिदकर्ता कौशलकिशोर श्रीवास्तवले जग्गाको मूल्यांकन कम गराउने उद्देश्यले थैली कम राखी लिखत तयार पारी मालपोत कार्यालयको कर्मचारीको मिलेमतोमा रजिष्ट्रेसन पारित गराएको ।	२०७५।११।२३, २०७५।११।२६	पदमप्रसाद अर्याल, तत्कालीन मालपोत अधिकृत, दयाराम खत्री र लेखनाथ भट्टराई, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय,वीरगन्ज	दफा ७ को देहाय (ख)	दफा ७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (ग)	
				सारदा देउजा, जग्गा बिक्रीकर्ता जग्गाधनी र कौशलकिशोर श्रीवास्तव, जग्गा खरिदकर्ता	दफा ८(४)	दफा ८(४)	

६.	साबिक सिजुवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८प कित्ता नं. ३६५ को जग्गा तथा सोही जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कित्ता नं. ४७९ र कि.नं. १७७ को जग्गाबाट रजिष्ट्रेसन पारित हुँदा रजिष्ट्रेसन दस्तुर तथा पुँजीगत लाभकर हिनामिना भएको भन्ने समेत ।	जिल्ला मोरङ, साबिक सिजुवा गा.वि.स., वडा नं. ८प, कित्ता नं. ३६५ को ज.वि. ०-१९-१५ क्षेत्रफल भएको ग्राभेल बाटोले छोएको जग्गा आ.व. २०७३/७४ को लागि मालपोत कार्यालय, रंगेलीबाट निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाको सि.नं. १२ को प्रकरण नं. ९ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिकट्ठा रु.२,५०,०००।- का दरले थैली रु.४९,३७,५००।- को २% का दरले रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु.९८,७५०।- र ५% ले हुने पुँजीगत लाभकर रु.२,४६,८७५।- हुनुपर्नेमा सिजुवा गा.वि.स. कार्यालयको घरबाटो नभएको सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालय, रंगेलीबाट थैली रु.१२,८५,०००।- मात्र कायम गरी रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु.२५,७००।- मात्र असुली भएको, साथै सोही जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कित्ता नं. ४७९ र कि.नं. १७७ को जग्गा त्रुटिपूर्ण सिफारिसको आधारमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु.१२,९००।- न्यून दाखिला भई तथा पुँजीगत लाभकर रु.१,६५,६२५।- असुली एवं दाखिला नभई प्रतिवादीहरूबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य भएको।	२०७५।११।२३, २०७५।१२।१	प्रदीप घिमिरे र देवीप्रसाद लुइटेल, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, रंगेली, मोरङ	दफा ७ को देहाय (ख)	दफा ७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ)	१,७८,५२५।-
				नन्दलाल राजवंशी, बहिदार, सिजुवा गा.वि.स. कार्यालय, मोरङ	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	३,१९,९२५।-
				दानालाल राजवंशी, वडा अध्यक्ष रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ७, मोरङ	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	१,७८,५२५।-
				दुर्गाप्रसाद निरौला, जग्गा बिक्रीकर्ता	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,४६,८७५।-
				हस्तराज ओखराबु (लिम्बु), जग्गा बिक्रीकर्ता	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,३८,६७५।-
				सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, जग्गा खरिदकर्ता	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१२,९००।-

७.	मालपोत कार्यालय, कलैया, बाराका तत्कालीन रजिष्ट्रेसन फाँट नं. ३ का फाँटवाला मदनप्रसाद गुप्ताले आफू कार्यरत रहेको अवधिमा बुझिलिएको राजस्व रसिद, निजले पारित गरेका सक्कलै लिखतहरू र सोसँग सम्बद्ध अन्य कागज प्रमाण, लिखत दर्ता किताब, राजस्व रसिदको कार्यालय प्रति समेतका महत्वपूर्ण कागजातहरू सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको नदेखिएको भन्ने समेत ।	मालपोत कार्यालय, कलैयाका प्रतिवादी कर्मचारीले आफू स्वयं राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई आफूसमेतको मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नतामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र पदीय दायित्वबाट विमुख भई आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने गरी कार्यालयबाट संकलित राजस्व सम्बन्धित राजस्व खातामा तोकिएको समयमा जम्मा नगर्ने, राजस्व संकलनको लागि नक्कली नगदी रसिद प्रयोग गर्ने तथा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयको राजस्व संकलनको विवरण र हिसाब किताब दुरुस्त राख्ने कार्य नगरी मिति २०७४/७/२० देखि २०७५/४/२८ सम्ममा मालपोत कार्यालय, कलैया, बाराको रजिष्ट्रेसन फाँट नं. ३ (तीन) बाट संकलित राजस्व रकममध्ये रु.२,५०,८६,६४०।- प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको समयभित्रमा सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला नगरी खाइमास्ने कार्य गरेको । मालपोत कार्यालय, कलैयाको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालयमा रहनुपर्ने सक्कल कागजात बिना नै करोडौं रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको, नक्कली राजस्व रसिदको प्रयोग गरिएको तथा कार्यालयका सक्कल कागजात लुकाएको तथ्यलाई अनदेखा गरी भए गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत बदनियतपूर्वक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको ।	२०७६।१।२६, २०७६।२।१	तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (मालपोत अधिकृत) राजराजेश्वर त्रिवेदी, फाँटवाला (नायब सुब्बा) मदनप्रसाद गुप्ता र लेखापाल युगल किशोर ठाकुर, मालपोत कार्यालय, कलैया, बारा	दफा ७ को खण्ड (ग)	दफा ७, दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (झ)	२,५०,८६,६४०।-
				लेखापालद्वय प्रवीण गौतम र कमल खतिवडा, को.ले.नि.का., बारा र निर्देशक अजयकुमार सापकोटा, म.ले.प.को कार्यालय, बबरमहल	दफा १९(१)	दफा १९(१)	

८.	मालपोत कार्यालय, सिमरा, बाराबाट आ.व. २०७५/७६ मा संकलन भएको राजस्व कार्यालय प्रमुख र लेखापालको निजी बचत खातामा जम्मा गरेको, करोडौं राजस्व रकमको कुनै हिसाब किताब नदेखिएको भन्नेसमेत ।	सरकारी कार्यालयबाट संकलन भएको राजस्व कानूनबमोजिम राजस्व खातामा जम्मा गरी राजस्व जम्मा गरेको भौचरसमेत नत्थी गरी तोकिएको ढाँचामा आर्थिक विवरण तयार गरी कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नतामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र पदीय दायित्वबाट बिमुख भई आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने गरी सरकारी राजस्व निजी बैंक खातामा जम्मा गर्ने, कार्यालयबाट संकलन भएको राजस्व खाइमास्ने तथा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयको हिसाबकिताब समेत दुरुस्त राख्ने कार्य नगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन १२ गतेसम्ममा संकलित राजस्व रकममध्ये रु.४,५८,७१,०२०।१३ प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको समयभित्रमा सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला नगरी खाइमास्ने कार्य गरेको ।	२०७६।१।२६, २०७६।२।१	मदनप्रसाद गुप्ता, कार्यालय प्रमुख (नायब सुब्बा), युगल किशोर ठाकुर, लेखापाल र शत्रुधन राउत, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, सिमरा	दफा ७ को खण्ड (ग)	दफा ७ र दफा ३ (१) को देहाय (झ)	४,५८,७१,०२०।१३
९.	नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा नक्कली प्रज्ञापनपत्रबाट सामान पैठारी गरी राजस्व छली गरेको भन्ने समेत ।	नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भन्सार एजेन्ट दिनेशकुमार बानियाँ, वनवोरी माता ट्रेडर्सको Skimmed milk powder 400 bags सामान उल्लेख गरी मिति २०७५।२।२४ मा जारी भएको झुठा प्रज्ञापनपत्र नं.१५३१५ का आधारमा मिति २०७५।२।२४ गते ना ६ ख ५८५९ र ना ७ ख १७ नम्बरका मालवाहक ट्रकबाट भन्सार महसुल तथा राजस्व छली गरी ल्याइएका मालवस्तुहरू र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख नभएको घिउसमेतको गरी बदनियतसाथ प्रतिवादी सामानधनीसँगको मिलेमतोमा रु.२०,२४,१४१।–	२०७६।०२।०२, २०७६।०२।०५	सुभाषप्रसाद श्रेष्ठ र बटुकृष्ण अधिकारी, भन्सार अधिकृत, बसन्तकुमार सुवेदी, जाँचकी ना.सु., नेपालगंज भन्सार कार्यालय	दफा ७ को देहाय (क)	दफा ७, दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (च)	२०,२४,१४१।-

		बराबरको भन्सार महसुल राजस्व छली तथा चुहावट गरी गराई नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रतिवादी राष्ट्रसेवकले आफूहरूलाई लाभ पुऱ्याउने बदनियतले नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको प्रचलित नियम तथा कार्यविधि उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट मिलेमतोमा राजस्व छली गरी गराई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको ।		दिनेशकुमार बानियाँ, भन्सार एजेण्ट, रवीन्द्र गुप्ता, वनवोरी माता ट्रेडर्स र वीरेन्द्र गुप्ता, मधुकुमारी चौधरी, विनोदकुमार गुप्ता र राहुलकुमार गुप्तासमेत, हिमालयन कार्गो	दफा ८(४)	दफा ८(४)	२०,२४,१४१।-
				देवीबहादुर थापा, नायब सुब्बा, राजस्व अनुसन्धान विभाग	दफा २२	दफा ८(४) (दफा२२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम)	
१०.	भैरहवा भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा एउटा गाडीको प्रज्ञापनपत्रबाट अर्को गाडीमा सामान आयात प्रकरणमा कर्मचारी, भन्सार एजेन्टका साथै भन्सार प्रमुखको	एउटै प्रज्ञापनपत्र तथा एउटै राजस्व बुझाएको बैंक रसिदको प्रयोग गरी दुई अलग-अलग दर्ता नम्बरहरू (ना.६ख ५६३५ र ना.४ख ४१२६) भएका मालवाहक ट्रकहरू भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७४।४।२६ गते जाँचपास गरिएकोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी जाँचपास गरे गराएको ना.४ख ४१२६ नं.को मालवाहक ट्रकमा चेकजाँच हुँदा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका विवरणहरूभन्दा भिन्न रु. ५३,९४,३१६।- मूल्य बराबरका मालसामानहरू फेला परी भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारी,	२०७६।२।१३, २०७६।२।१५	मानप्रसाद बि.क., भन्सार अधिकृत शिशिर बिक्रम शाह र रामचन्द्र भट्ट, नायब सुब्बा, अतुलकुमार शर्मा, खरिदार, भैरहवा भन्सार कार्यालय	दफा ७ को देहाय (क)	दफा ७, दफा ३ (१) र ३(१) को देहाय (ज)	रु.५३,९४,३१६।-

	संलग्नता रहेको भन्ने समेत ।	भन्सार एजेण्ट र मालसामान धनी लगायतको मिलेमतोमा राजस्व छली तथा चुहावट गरी गराई आफूहरूलाई लाभ पुऱ्याउने बदनियतले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको ।		जगतराज दाहाल, प्रो., दाहाल कमिसन एजेन्ट र राजनप्रसाद तिमल्सिना, प्रो., माँ मनकामना इन्टरनेसनल	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	रु.५३,९४,३१६।-

२.५.७ विविध विषयका मुद्दाहरू :-

सि. नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिम		
					कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुरबाट मिति २०७५ वैशाख ३, ९, १० र १९ गते सञ्चालन भएको F र G वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार भएको भन्ने समेत	यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बागमती, एकान्तकुनाबाट मिति २०७५।१।३ गते, मिति २०७५।१।१० गते र मिति २०७५।१।१९ गते लिइएको G वर्ग थपको प्रयोगात्मक परीक्षामा मे.इ.श्याम के.सी. (ट्रायल अधिकृत) र प्र.ना.नि. श्रीराम तिवारी (ट्रायल कमाण्डर) ले मिलेमतो गरी प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा/परिणाम फेरबदल गरी संयुक्त रूपमा नतिजा तयार गरेको तथा मिति २०७५।१।४ गतेको उल्लिखित G वर्ग थपको प्रयोगात्मक परीक्षामा निज श्याम के.सी. र ट्रायल कमाण्डरको रूपमा खटिएका प्र.ना.नि. विमल खरेलले उक्त मिति २०७५।१।४ गतेको उल्लिखित G वर्ग थपको प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेदबदल गरी संयुक्त रूपमा नतिजा तयार गरेको।	२०७५।४।३, २०७५।४।६	श्याम के.सी., मे.इ., यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, बागमती, एकान्तकुना, श्रीराम तिवारी र विमल खरेल, प्र.ना.नि., महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथ	दफा १३	दफा १३	
				गणेश खड्का, प्रहरी जवान, गणेशकुमार प्रजापति, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धबबहादुर खत्री, श्यामप्रसाद खनाल, बाबुकाजी महर्जन, निमा लामा र बद्रीमान मुस्याख्वा, विचौलिया	दफा २२	दफा १३ (दफा २२ बमोजिम)	
२.	सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा राखेका लेखाका सक्कल स्रेस्ता कागजात समेतमा २०७४।९।४ गते स.प्र.ह. रामकृष्ण श्रेष्ठले आगो लगाएको	प्रतिवादी सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठले पूर्व नियोजित योजना अनुसार आयोगमा पठाउन तयार गरी ६ पोका बनाई आफैंले राखेका लेखा स्रेस्तालाई लक्षित गरी मिति २०७४।९।४ गते राति १:३० बजे झ्यालबाट पेट्रोल छर्की लेखा स्टोरमा राखेका ती कागज स्रेस्ता लगायतमा आगो लगाई नष्ट गरेको ।	२०७५।५।१, २०७५।५।३	रामकृष्ण श्रेष्ठ, स.प्र.ह.,सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय ।	दफा १२	दफा १२	

३.	यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नारायणी पर्साले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रचलित कानूनविपरीत नेपालीकरणको नाममा जारी गरेको र नेपालीकरण गर्दाको अभिलेख समेतका कागजात जलाई नष्ट गरेको भन्नेसमेत	कहिल्यै विदेश नगएका र विदेशवाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका वा विदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको उल्लेख गर्ने सेवाग्राहीसँग विदेश बसेको देखिने आधार कार्ड वा भिसा सहितको पासपोर्टको फोटोकपी तथा दूतावासको पत्र संलग्न नगरी कतिपयलाई कार्यालयमा उपस्थित नगराई, कुनै परीक्षा नलिई, बिचौलियासँग मिलेमतो गरी सरकारलाई हानि र आफूलाई फाइदा पुऱ्याई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५२ तथा यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०७०/४/२२ को परिपत्रको भावना र मर्म विपरीत नेपालीकरणको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र गलत लिखत तयार गरी प्रदान गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।६।११, २०७५।६।१४	विश्वराज नेपाल, कार्यालय प्रमुख (उपसचिव), यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नारायणी	दफा ९ र दफा १२	दफा ९ र दफा १२	
				कमलराज गौतम र शालीग्राम पौडेल तत्कालीन शाखा अधिकृत	दफा ९	दफा ९	
				उमेश रेग्मी, तत्कालीन शाखा अधिकृत र अविन्दर दास, तत्कालीन नायब सुब्बा	दफा १२	दफा १२	
४.	सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि ट्रायल परीक्षा नदिएकै अवस्थामा समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको भन्ने र यातायात व्यवस्था विभागको च.नं. २२०३ मिति २०७४।११।२९ को	यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, बागमती, एकान्तकुना, ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमति पत्र, बागमती, ठुलो भन्याङ्ग, काठमाडौं कार्यालयले जाँच अवधि मिति २०७४।१०।१ देखि २०७४।११।२५ सम्म B Category (कार, जिप, डेलीभरी भ्यान) को सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिएको प्रयोगात्मक परीक्षाको चेकलिष्ट विवरण र EDLVRS (Electronic Driving Licence and Vehicle Registration System) मा भएको नतिजा अभिलेख अध्ययन गर्दा	२०७५।६।२१, २०७५।६।२३	तेज नारायण यादव, उपसचिव, श्याम के.सी., मेकानिकल इन्जिनियर, ईश्वरराज रेग्मी, शिवप्रसाद सुवेदी, विष्णुप्रसाद सुवेदी, भूपराज दाहाल र शालिकग्राम पौडेल, शाखा अधिकृत र लक्ष्मण तिवारी, कम्प्युटर अपरेटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना/ ठूलोभन्याङ	दफा १३	दफा १३	

	पत्रसाथ प्राप्त विवरण समेत	सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षार्थीले प्राप्त गरको नतिजा उल्लेख गरिएको प्रमाणित ट्रायल चेकलिष्टमा Pass/Fail/Absent जो जे पाइन्छ सोही चेकलिष्ट अनुसार कार्यालयमा रहेको EDLVRS प्रणालीमा नतिजा इन्ट्री गरी उत्तीर्णहरूको नतिजा विवरणलाई Approve गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेमा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा उल्लेख प्रमाणित ट्रायल चेकलिष्टको विवरण भन्दा फरक पारी प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका, प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुपस्थित (Absent) जनिएका र प्रयोगात्मक परीक्षाको चेकलिष्टमा नाम नै नभएका अर्थात ट्रायल परीक्षाको लागि प्रक्रियामा नै नभएका आवेदकहरूको नाम समेत EDLVRS प्रणालीमा Pass इन्ट्री गरी गराई नतिजा फेरबदल तथा थपघट गरी इन्ट्री गरिएको विवरणलाई Approve गरी प्रचलित कानूनविपरीत सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरे गराएको ।		विज्ञान खड्गी, कम्प्युटर अपरेटर र लेखनाथ भुसाल, नायब सुब्बा, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना	दफा २२	दफा १३ (दफा २२ बमोजिम)	
५.	बिनाभिसा एवं गलत कागजातहरूमा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीहरूले विचौलियाको मिलेमतोमा श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गरे गराएको भन्ने समेत	वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत जान चाहने महिला श्रमिकहरूलाई २५ अगष्ट २०१७ देखि २५ अक्टोबर २०१७ सम्म प्रदान गरे गराएका श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात विवरणहरूबाट उक्त अवधिमा ४१८ जना नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत मुलुकमा जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएको र निजहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा आधार मानिएका कागजातहरू अध्ययन गर्दा १८४ जना महिलाहरूलाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी सरकारी निकायमा गलत लगत खडा गरे गराएको देखिन आएको । प्रतिवादी वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय, ताहाचलमा कार्यरत कर्मचारीहरूले गलत भिसा तथा भिसा नभएका अर्थात भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको एवं रद्द भइसकेका भिसाहरूमा बदनियतसाथ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ विपरीत भिसामा उल्लेख पेसा समेत फरक पारी, श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुक एवं पेसालाई अनिश्चित बनाउँदै निजहरूलाई असुरक्षाको जोखिममा पुऱ्याई शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत आर्थिक नोक्सानी पुग्ने गरी प्रचलित	२०७५।६।२९, २०७५।७।९	हरीप्रसाद देवकोटा, दिपककुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेशकुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओली, शाखा अधिकृत, अमरराज जोशी, विष्णुहरी निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुषाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रविन्द्र घिमिरे, रघुनाथ के.सी. र योगेन्द्र खत्री, ना.सु., केशवराज ढुंगाना, टा.ना.सु., अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्वरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीर सिंह भाट, राजकुमार शाही, कम्प्युटर अपरेटर, वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय, ताहाचल,	दफा ९	दफा ९	

		कानूनविपरीत राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत गलत लगत खडा गरी श्रम स्वीकृति प्रदान गरी गराई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको।		राजिवकुमार पञ्जियार र विकास थापा	दफा २२	दफा ९ (दफा २२ बमोजिम)	
६.	जनकपुर अञ्चल अस्पतालका डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको भन्नेसमेत	श्री इलाका प्रहरी कार्यालय, खजुरी, धनुषाबाट अनुसन्धान भएको मिति २०७५।५।८ गतेको जिल्ला धनुषा, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, वडा नं. २, पुरानो भन्सार बस्ने १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका डा. भि.के.सिंह भनिने विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले मिति २०७५।५।९ गते पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको ।	२०७५।७।१५, २०७५।७।१६	डा. विजयकुमार सिंह (ने.मे.का. दर्ता नं. ३१५५) र डा. रम्भा गोइत (ने.मे.का. दर्ता नं. १०२०६), चिकित्सक, जनकपुर अञ्चल अस्पताल,	दफा १९ (२)	दफा १९(२)	
७.	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकाय, सहायक रजिष्ट्रार उमेशमान जोशी र नारायणप्रसाद पौडेलले अवैध कागजातको आधारमा अर्काको हक जानेसम्मको कार्य गरेकोमा निजउपर भ्र.नि. ऐन २०५९ बमोजिम समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको च.न. १५०७ मिति २०७५।५।२५ को पत्र	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत उप रजिष्ट्रारद्वय गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकाया, सहायक रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेल समेतले शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिजको शेयर लगत अभिलेख नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन र कम्पनीको हक हस्तान्तरणका कार्यहरू प्रचलित ऐन, कानून र विधि प्रक्रिया नपुऱ्याई भएको देखिन आएको, कम्पनीको तर्फबाट अख्तियारनामा दिनको लागि अख्तियारनामा दिने र लिने व्यक्तिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रारलाई सम्बोधन गरी कम्पनी निर्देशिका २०७२ को अनुसूची १ को दफा ११ सँग सम्बन्धित नमुनामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो नमुना अनुसारको निवेदन समेत लिएको नदेखिएको, पेस भएको निवेदन तथा कम्पनीबाट भएको साधारण सभा लगायतका कागजातहरूमा कुनै ठाउँमा शंकर इलेक्ट्रिक तथा कहीं शंकर इलेक्ट्रोनिक लेखिएको तथ्यलाई समेत बेवास्ता गरी प्रतिवादीहरूको मिलेमतो र संलग्नतामा शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.का एकल संचालक राम निरन्जन जटियालाई हानि पुऱ्याउने बदनियत राखी पदीय दायित्व पूरा नगरी गलत लिखत तयार गरेको ।	२०७५।८।६, २०७५।८।१०	गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकाय, उप रजिष्ट्रार, नारायणप्रसाद पोखरेल र उमेशमान जोशी, सहायक रजिष्ट्रार, आशिष महर्जन र पुष्पाकला राई, कम्प्युटर अप्रेटर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय	दफा ९	दफा ९	
				जीतबहादुर मगर, राजनप्रसाद लम्साल, पुण्यप्रसाद खरेल, निरजकुमार मानन्धर, प्रकाश बिक्रम मिश्र, मतियार	दफा २२	दफा ९ (दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक क्यांशबमोजिम	

८.	घोडाघोडी न.पा.को सहरी स्वास्थ्य विषयको विज्ञापनमा पदपूर्ति गर्दा सफललाई वैकल्पिक र वैकल्पिकलाई सफल गराएको भन्ने समेत	पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले घोडाघोडी नगरपालिका, कैलालीको अ.न.मि. पदको अन्तर्वार्तामा सफललाई वैकल्पिक र वैकल्पिकलाई सफल बनाई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको २०७३/८/१७ को पदपूर्ति समितिको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सक्कल माइन्युटबाट पुष्टि हुन आएको ।	२०७५।८।२०, २०७५।९।१२	चन्द्रकुमार चौधरी, अध्यक्ष, पदपूर्ति समिति, घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली	दफा १३	दफा १३	
९.	यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय,ललितपुरमा मिति २०७५।४।१६ देखि २०७५।६।२४ सम्म लिइएको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा फेल, अनुपस्थित, ट्रायल चेकलिष्टमा नाम नै समावेश नभएकाहरू समेतलाई EDLVRS मा उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरे गराएको भन्नेसमेत	यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, प्रदेश नं. ३, ललितपुरबाट मिति २०७५।४।१६ देखि मिति २०७५।६।२४ सम्म लिइएको विभिन्न वर्गहरूको सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूको प्रयोगात्मक परीक्षाको फिल्ड ट्रायल रिपोर्ट (नतिजा) मा फेल भएका र अनुपस्थित परीक्षार्थीहरू एवं ट्रायल चेकलिष्टमा नाम नै समावेश नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल एवं थपघट गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रणाली EDLVRS नतिजा Entry / Update गर्दा Pass उल्लेख गरे गराएको र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा उल्लेख चेकलिष्टबमोजिम उत्तीर्णहरूलाई मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी हुने गरी Approve गरिनुपर्नेमा सो नगरी प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थलगत चेकलिष्टमा उल्लेख विवरणभन्दा फरक नतिजा उल्लेख गरी Entry भए गरिएका सवारीचालक अनुमतिपत्रहरूमा सवारीचालक अनुमतिपत्रहरू Approve गरी प्रचलित कानूनविपरीत प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको वास्तविक नतिजालाई फेरबदल तथा थपघट गरी नतिजा Entry गरिएका परीक्षार्थी तथा व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरे गराएको ।	२०७५।१०।१४, २०७५।१०।१७	भक्तबहादुर विष्ट र विष्णुप्रसाद सुवेदी, शाखा अधिकृत, विजेन्द्रराज जोशी, कम्प्युटर अधिकृत, जयनारायण चौधरी, विजयराम वनमाला, अमितकुमार साह, मदनकुमार साह र सचिनकुमार सिंह, कम्प्युटर अपरेटर, यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय,ललितपुर	दफा १३	दफा १३	

१०.	भाडाका सवारी साधन दर्ता गर्दा नियमविपरीत दर्ता गरेको र पुरानो सवारी साधन विस्थापित गर्दा प्रक्रिया नपुऱ्याई विस्थापन गरी नयाँ सवारी साधन दर्ता गरेको भन्नेसमेत	यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकी (सवारी) मा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत बाबुराम लामिछाने र नायब सुब्बा ऋषिराम ढकालले सवारी दर्ता ढड्डामा बदनियतपूर्वक २०६७, २०६८, २०६९ र २०७० सालमा सवारी दर्ता गरिएका ठाउँमा मिति २०७१।१।८ गते कोरिएका र नकोरिएका १६ वटा पानाहरूको प्रयोग गरी सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	२०७५।११।२, २०७५।११।३	बाबुराम लामिछाने, तत्कालीन शाखा अधिकृत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकी, (हाल उपसचिव, स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु) र ऋषिराम ढकाल, नायब सुब्बा (हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर)	दफा ११	दफा ११	
११.	साबिक खोक्सर प्रवाहा गा.वि.स., सप्तरीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव कृष्णबहादुर दाहाल समेतले गाउँ विकास समितिको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत	गाउँ विकास समितिको स्रेस्ता बरबुझारथ नै नगरेको, आ.व. २०६६/६७ को लेखापरीक्षणसमेत नगरी स्रेस्ता लुकाई राखेको, आ.व. २०६५/६६ को रु.१,०२,०००।– मध्येको रु.२२,८००।–र आ.व. २०६६/६७ को रु.३,६१,०००।- र रु.१,५०,०००।–गरी रु.५,३३,८००।–रकम प्रतिवादीले खाइमासी हरहिसाब नदेखाई हिनामिना गरी आफूले खाए मासेको रकम पचाउने उद्देश्यबाट कागजातहरू लुकाएको ।	२०७५।११।९, २०७५।११।१३	कृष्णबहादुर दाहाल, तत्कालीन गा.वि.स. सचिव, साबिक खोक्सर प्रवाहा गाउँ विकास समिति, हाल शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. १ (हाल नायब सुब्बा, कारागार कार्यालय, सप्तरी)	दफा १२	दफा १२	५,३३,८००।–
१२.	भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्सका शिक्षक खेमराज शाहीले पब्लिक हेल्थ संकायको गत असोज महिनामा लिइएको चौथो सेमेस्टरको परीक्षामा सामेल बायोस्टाटिस्टिक्स विषयका विद्यार्थीहरूलाई झुक्यानमा पारी परीक्षामा पास गराउने भनी रकम लिई खाएको भन्ने समेत	पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट २०७५ आश्विन महिनामा संचालित चौथो सेमेष्टरको Biostatistics विषयको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका खेमराज शाहीले आफ्ना साथी अर्जुन भाटसँग बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी आफूलाई परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीका साथ आएको उत्तरपुस्तिकामा फेल भएका परीक्षार्थीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरी परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने गलत मनसाय राखी परीक्षार्थीहरूसँग सम्पर्क गर्ने कार्यमा अर्जुन भाटलाई लगाई केही परीक्षार्थीसँग तत्काल पैसा लिई र केहीसँग पछि लिने सर्तमा उक्त विषयमा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीहरू सिम्बोल नं. ६४०५३४, ६४०५४१ र ६४०३९७ को उत्तरपुस्तिकामा आफैंले थप लेख्ने कार्य गरी अन्य परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकामा अर्जुन भाट तथा निजमार्फत लेख्र लगाई अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराई परीक्षार्थीहरूबाट रकम लिई एकआपसमा बाँडफाँड गरी लिई खाई उक्त विषयको परीक्षामा सहभागी रहेका ६ जना परीक्षार्थीहरूको नतिजा/परिणाममा फेरबदल गरे गराएको ।	२०७५।११।२३, २०७५।११।२६	खेमराज शाही, उत्तरपुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक, भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्स	दफा १३	दफा १३	
				अर्जुन भाट, परीक्षार्थी प्रवेग कोराल	दफा २२	दफा १३ (दफा २२ को प्रतबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम)	

१३.	यातायात व्यवस्था कार्यालय, कञ्चनपुरले २०७२ साल असार १६ देखि २६ सम्म सञ्चालन गरेको मोटरसाइकल/ स्कुटरको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएका परीक्षार्थीहरूबाट रकम लिई चालक अनुमतिपत्र दिएको भन्ने समेत	यातायात व्यवस्था कार्यालय, कञ्चनपुरले २०७२ साल असार १६ देखि २६ सम्म सञ्चालन गरेको मोटरसाइकल/स्कुटरको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षामा उक्त कार्यालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं परीक्षा समितिका अध्यक्ष सिताराम खनाल, मेकानिकल इन्जिनियर एवं परीक्षा समितिका सदस्य योगेन्द्रप्रसाद गुप्ता र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक एवं परीक्षा समितिका सदस्य बाबुकाजी गिरीले मोटरसाइकल/स्कुटरको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरूलाई पास गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिई आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।१२।१८, २०७६।१।१२	सिताराम खनाल, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख र योगेन्द्रप्रसाद गुप्ता, मेकानिकल इन्जिनियर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, कन्चनपुर र बाबुकाजी गिरी, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर	दफा १३	दफा १३	
१४.	नारायण नगरपालिका-९, दैलेखस्थित बैंक सियाला सिंचाइ योजनाका अध्यक्ष मिनबहादुर रावललगायत अन्य पदाधिकारीहरूले योजनाको काम नगरी प्राविधिकसँग मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत	बैंक सियाला सिंचाइ योजना, दैलेखको कुलो निर्माण कार्यको प्राविधिक निरीक्षण र परीक्षणमा खटिएका तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, दैलेखका सवइन्जिनियर टेकबहादुर हितानले २०७०/३/२५ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दैलेखसमक्ष स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम कार्य सम्पन्न भएको भनी RCC गरिएको कार्यलाई PCC गरिएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरेको र सोही प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कुलो निर्माण कार्यको भुक्तानी भएको देखिन आई निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गर्ने/गराउने र सर्त तथा मापदण्डविपरीत भएको कार्यलाई सर्त तथा मापदण्डअनुसार भएको छ भनी झुठा प्रतिवेदन बनाई पेस गरी बदनियतपूर्वक भएगरेको कार्य लुकाइछिपाई नगरेको नभएको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन दिएको ।	२०७५।१२।२५, २०७६।१।१०	टेकबहादुर हितान, सवइन्जिनियर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, दैलेख	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	
१५.	धरान नगरपालिका वडा नं.११ग कित्ता नं. ३६ को खगेन्द्रकुमारी गिरीको जग्गा निजको मृत्युपश्चात	धरान नगरपालिका वडा नं ११ग कि.नं. ३६ को ज.वि.०-११-५ जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी धरान नगरपालिका वडा नं १४ बस्ने कर्णबहादुर राईले मिति २०७२।८।६ मा मालपोत कार्यालय, धरानमा पेस गरेको	२०७६।०१।०४, २०७६।०१।१०	फणिन्द्र भट्टराई, तत्कालीन मालपोत अधिकृत, डिल्लीराम कोइराला, नायब सुब्बा र श्यामप्रसाद लो, खरिदार, मालपोत कार्यालय, धरान	दफा ९ र दफा ११	दफा ९ र दफा ११	

	हकदारका नाममा नामसारी गर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा धरान-१४ का कर्णबहादुर राईले वडा नं.१४ का सचिव मालपोत कार्यालयका अधिकृत, मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा र नापी कार्यालयका सर्भेक्षकको मिलेमतोमा खगेन्द्रकुमारी गिरीलाई खगेन्द्रकुमारी राई बनाई आमा मरेको जनाउ मिति खडा गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको भन्नेसमेत	निवेदनउपर प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा मिति २०७२।८।८ मा खुलाई पठाउन नापी कार्यालय, धरानमा पत्र पठाई एकै दिनमा बदनियतपूर्वक सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख समेतलाई जानकारी नदिई २०७२।८।११ गते स्रेस्ता कायमसम्बन्धी तथा ७ दिने हकदाबीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना टाँस गरी मिति २०७२।९।२ मा बदनियतपूर्वक नामसारी स्रेस्ता कायम गरिएको। मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क. को उपनियम (२) मा हकदाबीसम्बन्धी ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्नेमा ७ दिने सूचना निकालेको, नियम ४क. को उपनियम (२) सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि उपनियम (५) बमोजिमको समितिमा पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरेको तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद ३ को दफा ५८ को उपदफा (१),(२),(३), दफा ६२, ६४, ६५, दफा ६६ को उपदफा (४), (५), (६), दफा ८१ को उपदफा (२) दफा २०४ को खण्ड (ग) तथा जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२ को भाग ३ को बुँदा नं.१.९ विपरीतको कसुर गरेको देखिएकोले कानूनविपरीत तयार भएको प्रतिवेदनलाई सदर गरी गलत लिखत तयार गर्ने एवं सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरे गराएको।		योगेन्द्रप्रसाद यादव, तत्कालीन सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, धरान	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	
				कर्णबहादुर राई, धरान नगरपालिका वडा नं. १४	दफा ८ (४)	दफा ८(४)	
१६.	भूमिसुधार कार्यालय, पर्सालेनकटुवा गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ५६, ऐ. नगवा गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ११२ र कि.नं. २१३ को जग्गामा मोहियानी हकको नक्कली लगत खडा गरी मोही बाँडफाँड गरेको भन्ने समेत	तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय, पर्सामा कार्यरत प्रतिवादीहरूले जिल्ला पर्सा (साबिक जिल्ला बारा), नगवा गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ११२ र २१३ जग्गाको मोहीको लगतसम्बन्धी ३ नं. अनुसूची साथै ऐ. नकटुवा गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ५६ को जग्गाको मोहीको लगतसम्बन्धी १, २ र ३ नं. अनुसूची सच्याउने तथा थपघट गर्ने कार्य गरेको, साथै नगेश्वर राउत कुर्मीले नक्कली मोही बनी भूमिसुधार कार्यालय, पर्साका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी मोहीका अभिलेखहरूमा थपघट तथा सच्याउने कार्यमा प्रपञ्च मिलाउने र आफूलाई गैरकानूनी तरिकाबाट बदनियतपूर्वक लाभ लिने कार्य गरेको ।	२०७६।१।२६, २०७६।१।३१	प्राणनाथ कसजु, तामेलदार, बमबहादुर वि.क., भूमिसुधार अधिकारी, तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय, पर्सा	दफा ११	दफा ११	
				नगेश्वर राउत कुर्मी, नक्कली मोही बनी मोही बाँडफाँडका निवेदनकर्ता	दफा ८ (४)	दफा ८(४)	

१७.	मालपोत कार्यालय, कलैया, बाराका तत्कालीन रजिष्ट्रेसन फाँट नं. ३ का फाँटवाला मदनप्रसाद गुप्ताले आफू कार्यरत रहेको अवधिमा बुझिलिएका राजस्व रसिद, सक्कलै लिखतहरू र अन्य कागज प्रमाण, लिखत दर्ता किताब, समेतका महत्वपूर्ण कागजातहरू कार्यालयमा बुझाएको नदेखिएको भन्ने समेत	मालपोत कार्यालय, कलैयाका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले आफू स्वयं राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई आफूसमेतको मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित रहनुपर्ने महत्वपूर्ण सरकारी कागजात आफू सरुवा भएर अन्यत्र कार्यालयमा जाँदासमेत कानूनबमोजिम बरबुझारथ नगरी बदनियतपूर्वक आफ्नो फाँटमा भएका अनियमितता लुकाउने मनसायले आफूसँगै लाने र नष्ट गर्ने मनसाय राखी अनधिकृतरूपमा लुकाउने कार्य गरेको, साथै सुनिलकुमार पटेलले मालपोत कार्यालय, कलैया, बाराको सरकारी कागजात नष्ट गर्ने मनसायले आफ्नो डेरामा लुकाउन ल्याइएको सक्कल कागजातहरू लुकाउने छिपाउने कार्यमा मदनप्रसाद गुप्तालाई सहयोग गरेको ।	२०७६।१।२६, २०७६।२।३	मदनप्रसाद गुप्ता, तत्कालीन फाँटवाला नायब सुब्बा र युगल किशोर ठाकुर, लेखापाल, मालपोत कार्यालय, कलैया, शत्रुधन राउत, नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, सिमरा र निरजकुमार गुप्ता, कार्यालय सहयोगी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्सा	दफा १२	दफा १२	
				सुनीलकुमार पटेल	दफा २२	दफा १२ (दफा २२ बमोजिम	
१८.	तनहुँ जिल्ला अवस्थित कालिका सहिद शान्ति पार्क निर्माणको लागि आएको रकम हिनामिना भएको, समितिले हालसम्म आन्तरिक लेखापरीक्षण र आयव्यय सार्वजनिक नगरेको भन्ने समेत	साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा हालको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तनहुँका प्राविधिक सवइन्जिनियर खगेन्द्र खवास र व्यास नगरपालिकाका प्राविधिक सवइन्जिनियर निर्मल वाग्लेले तनहुँको कालिका मन्दिर निर्माण कार्यको सिलसिलामा लागत अनुमानबमोजिमको काम भए नभएको जाँचबुझ गरी नापजाँच गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिनुपर्ने कर्तव्य हुँदाहुँदै निर्माण कार्यको जाँचबुझ र नापजाँच फिल्डमा भएअनुसारको नगरी बदनियतपूर्वक नभए/नगरेका काम देखाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिएको ।	२०७६।२।२, २०७६।२।१४	खगेन्द्र खवास, प्राविधिक सवइन्जिनियर, साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुँ र निर्मल वाग्ले, प्राविधिक सवइन्जिनियर, व्यास नगरपालिका	दफा १९ (२)	दफा १९(२)	
१९.	२०७५।१२।१० गतेबाट सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को अनिवार्य विज्ञान र सामाजिक अध्ययन लगायतका विषयहरूको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै	इलाका प्रहरी कार्यालय, कल्याणपुर सिरहामा कार्यरत दीपेन्द्रकुमार मण्डल २०७५ सालको SEE परीक्षाको परीक्षार्थी भएको र निज दीपेन्द्रकुमार मण्डलको परीक्षा दिन प्रहरी जवान ब्रह्मदेव सुनरैत गएको, निजहरू दुवै मिली सल्लाह गरी मिति २०७५।१२।१२ गते साँझ जिन्सी शाखाको जिम्मा लिएका हरिनन्दन ठाकुरको जेब्रा झोलाबाट चाबी झिकी जिन्सी कोठाको ताला खोली दराजको चाबी	२०७६।२।२७, २०७६।२।२८	दिपेन्द्रकुमार मण्डल र ब्रह्मदेव सुनरैत, प्रहरी जवान, इलाका प्रहरी कार्यालय, कल्याणपुर सिरहा, मनोजकुमार यादव, नि.मा.वि.राहत दरवन्दी शिक्षक, श्री आधारभुत विद्यालय खोकसर प्रवाहा, सप्तरी	दफा १३	दफा १३	

	सार्वजनिक गरेको भन्ने समेत	समेत खोली सिलबन्दी गरी राखिएको मिति २०७५।१२।१३ गते परीक्षा रहेको गणित विषयको प्रश्नपत्रको खामलाई ब्लेडको सहायताले उप्काई निकाली ब्रह्मदेव सुनरैतको मोबाइलमा फोटो खिची पुन ग्लुस्टिक लगाई जस्ताको तस्तै बनाई राखिदिएको र खिचिएको प्रश्नपत्रको फोटो ब्रह्मदेव सुनरैतले आफ्ना दाजु विष्णुदेव यादवलाई IMD मार्फत र विष्णुदेव यादवले श्री आधारभूत विद्यालय खोकसर प्रवाहा, सप्तरीका शिक्षक मनोजकुमार यादवलाई SHAREit मार्फत पठाई निजले २०७५।१२।१२ गते साँझ नै प्राप्त गरेको र २०७५।१२।१३ गते समेत दीपेन्द्रकुमार मण्डल र ब्रह्मदेव सुनरैत दुवैजना मिली विज्ञान, अनिवार्य सामाजिक अध्ययन, अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा, ऐच्छिक प्रथम गणित, ऐच्छिक द्वितीय स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयका प्रश्नपत्रहरूको फोटो खिची ब्रह्मदेव सुनरैतले आफ्ना दाजु विष्णुदेव यादवलाई IMD मार्फत पठाएको र विष्णुदेव यादवले विज्ञान विषयको प्रश्नपत्रको फोटो मनोजकुमार यादवलाई SHAREit मार्फत पठाई निजले २०७५।१२।१३ गते साँझ नै प्राप्त गरेकोमा विज्ञान विषयको प्रश्नपत्रको फोटो मनोजकुमार यादव हुँदै राजेशकुमार यादव, बबरमहल N (एन) (परिवर्तित नाम), बबरमहल M (एम) (परिवर्तित नाम) र टंगाल ००१(परिवर्तित नाम) सम्म पुगेको । विष्णुदेव यादवले विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र महेश यादव र भुवनेश्वर यादवसमेतलाई उपलब्ध गराएको, यसैगरी ब्रह्मदेव सुनरैतले विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र मिति २०७५।१२।१३ गते साँझ अरोध यादवलाई IMD मार्फत पठाएको र निजले श्रवण यादव र इन्दल यादवलाई पठाएको देखिंदा प्रतिवादीहरूले २०७५ सालको SEE परीक्षाको प्रश्नपत्र अनधिकृत रूपमा निकाली परीक्षा हुनु अगावै सार्वजनिक गरी प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गरेको ।		अरोध यादव, विष्णुदेव यादव, राजेशकुमार यादव, महेशकुमार यादव	दफा २२,	दफा १३ (दफा २२ बमोजिम),	
				बबरमहल N (एन) (परिवर्तित नाम), बबरमहल M (एम) (परिवर्तित नाम), टंगाल ००१(परिवर्तित नाम), टंगाल ००२(परिवर्तित नाम)	बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३)	बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३)	
				श्रवण यादव र इन्दल यादव	दफा २२	दफा १३ (दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम)	

२०.	त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मिति २०७३/११/२८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १८/२०७३/०७४ अन्तर्गत लिखित परीक्षामा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरी आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूका आफन्त एवम् पार्टीका मान्छेहरूलाई उत्तीर्ण गराई अनियमितता गरेको	त्रि.वि. सेवा आयोगद्वारा लिइएको विज्ञापन नं. १८/२०७३/०७४ अन्तर्गत विज्ञापन गरिएका प्राविधिक तथा प्रशासनिकतर्फका विभिन्न १६ पदहरूमध्ये शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानूनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायक गरी छ पदहरूका स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षा सञ्चालनतर्फ उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ/डिकोडिङ, परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु लगायत नतिजा प्रकाशनमा समेत थुप्रै अनियमितताहरू भएको देखिन आएको र यस अनियमिततामा दस जना प्रतिवादीहरूले पदीय मर्यादा अनुरूप आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उक्त पदहरूको लिखित परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरे गराएको ।	२०७६।३।१७, २०७६।३।१८	चैतन्यप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष र चिन्तामणी पोखरेल, सदस्य, त्रि.वि. सेवा आयोग, परशुराम कोइराला, प्रशासन प्रमुख, आयोगको कार्यालय, टेकनाथ ढकाल र गोविन्द ढकाल, प्राध्यापक, त्रि.वि.वि.	दफा १३	दफा १३ र दफा २४	
				बच्चुराम पाण्डे, मुख्य कार्यालय सहायक, इन्दिरा तिवारी भन्तना, आयोगका कर्मचारी, राजेश्वर न्यौपाने र ताराप्रकाश पौडेल सहप्राध्यापक, रामबहादुर पाण्डे क्षत्री, पूर्व कर्मचारी	दफा १३	दफा १३	
२१.	त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरूको परीक्षाको प्राप्ताङ्क फेरबदल गरी/गराई नतिजामा अनियमितता गरेको भन्ने समेत	त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक सुरेन्द्रप्रसाद कोइरालाले त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गोप्य शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत रामबहादुर कर्माचार्यसँग मिलेमतो गरी रु. १,५०,०००।- दिई आफ्नो MA Economics मा सम्पूर्ण परीक्षार्थीको भन्दा बढी प्राप्ताङ्क हुने गरी अनुचित ढंगले अंक थपाई प्रथम श्रेणीमा प्रथम भई उत्तीर्ण गरेको, प्राप्ताङ्क थप गर्न लगाई MA Rural Development प्रथम श्रेणी हासिल गरेको र MA Sociology मा परीक्षामा अनुपस्थित हुँदाहुँदै पनि उत्तीर्ण भएको, यसरी नतिजा फेरबल गर्न तीन संकायका १५ वटा विषयमा ३ नम्बरदेखि ५० नम्बरसम्म गरी कुल २२४ अंक थप गर्न लगाएको, त्यस्तै केदार भट्टराईबाट रु. ३,००,०००।- लिई निज केदार भट्टराईको MA Economics को ५ वटा पेपरमा १०/१० नम्बरका दरले ५० अंक रामबहादुर कर्माचार्यलाई थप गर्न लगाई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गराएको ।	२०७६।३।२२, २०७६।३।२३	सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, शिक्षण सहायक, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस, रामबहादुर कर्माचार्य, शाखा अधिकृत, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु	दफा १३ र दफा ३ (१)	दफा १३, दफा ३ (१) र ३(१) को देहाय (घ)	१,५०,०००।-
				केदार भट्टराई, का.मु प्रशासनिक अधिकृत (छैठौं तह), बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस शान्तिनगर बानेश्वर (सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस)	दफा १३ र दफा ३ (१)	दफा१३ दफा ३ (१) र ३(१)को देहाय (घ)	३,००,०००।-

२२.	इलाका प्रहरी कार्यालय, गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जि.सी.ले २०७६ वैशाख ११ गते राति गैंडाकोट भूकुटी कारखाना नजिक गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएकोमा घटना घटाउने वास्तविक चालकलाई छोडी नक्कली चालक खडा गरी थुनामा राखेको भन्ने समेत	मिति २०७६।१।११ गते राति जिल्ला नवलपरासी, गैडाकोट नगरपालिका वडा नं.२ भूकुटीचोक स्थित सडकमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बोधराज पाण्डेले हाकेको बा.२०च. ११७९ नम्बरको जिपले पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना.२८ प ४७८५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिई, दुर्घटना हुँदा, मोटरसाइकल चालक कमल शर्मा र सोही पछाडि बस्ने निजकी श्रीमती नन्दकली शर्मा दुवैजना घाइते भएकोमा, घाइतेमध्ये नन्दकली शर्माको उपचारको क्रममा मिति २०७६।१।१५ गते काठमाडौंस्थित हेम्स अस्पतालमा मृत्यु भएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालय, गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जि.सी. तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूले नगद रकम लिई अनियमितता गरेकै हो भन्ने आधार प्रमाण नदेखिए तापनि वारदातको समयमा बा.२०च ११७९ नं को जिप चलाउने वास्तविक चालक बोधराज पाण्डे, नक्कली चालक किशुना महतो तथा शालिकराम पाण्डेले झुठा विवरण दिएको र सोहीअनुसार जानी जानी नै उक्त मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत तथा ई.प्र.का. गैंडाकोटका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर जि.सी, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक दामोदर भट्टराई, प्रहरी सहायक निरीक्षक देवबहादुर थापा र सडक दुर्घटना प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रहरी हवल्दार बलबहादुर वली समेतले गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपरासी (पूर्व) मा पठाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	२०७६।३।२५, २०७६।३।२७	लोकबहादुर जि.सी., प्रहरी निरीक्षक एवं तत्कालीन प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट, दामोदर भट्टराई, प्रहरी नायब निरीक्षक, देवबहादुर थापा, प्र.स.नि., बलबहादुर वली, प्रहरी हवल्दार	दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	
				किशुना महतो, शालिकराम पाण्डे र बोधराज पाण्डे, मतियार	दफा २२	दफा १९(२) (दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम)	

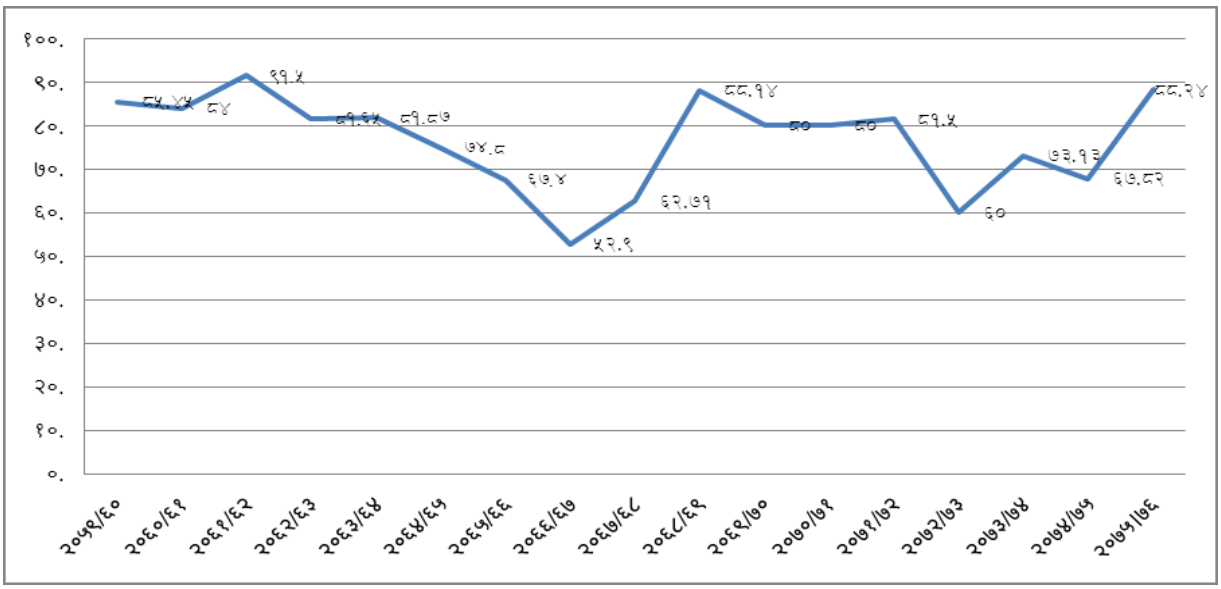
२.६ फैसला प्राप्ति र पुनरावेदन

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये कुल ८८.२४% मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । जस अन्तर्गत भ्रष्टाचारतर्फ ८०.०५% र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ९६.५५% मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आ.व. २०६६/६७ देखि आ.व. २०७५/७६ सम्म सफलताको प्रतिशत देहायको चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

चित्र २.९

विशेष अदालतबाट प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफलताको प्रतिशत



आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा चित्त नबुझी तपसिलका ८३ वटा मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका छन् :-

१. **महोत्तरी जिल्ला, भंगहागा गाउँपालिका वडा नं.५ (साबिक भंगहागा गा.वि.स.वडा नं. ६) बस्ने जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा.....१**

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-००६५)

फैसला मिति : २०७५।२।७ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।४।७**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झाले उजुरीकर्ताबाट रु.४८,०००।- घुस रिसवत लिएकोले निज प्रतिवादी लालबाबु झाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर देखिएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी र उजुरीकर्ता बीच रिसइबी रहेको देखिएको साथै बकपत्रमा एकरूपता समेत नदेखिएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा साक्षी संरक्षणको समुचित प्रबन्धको अभाव भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत देखिएको, सोही असरसमेतबाट निज निवेदक उजुरीकर्ताले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा मौकाको व्यहोरामा प्रतिकूल कथन (**Hostile Statement**) दिएको भए पनि प्रतिवादीबाट रकम बरामद भएको तथ्य पुष्टि भएकै अवस्था छ । सार्वजनिक अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी घुस लिई रंगेहात पक्राउ परेका निज प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण सारभूत तथ्य प्रमाणको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ।

२. **साबिक जिल्ला खोटाङ, कुभिण्डे-३ भै हाल मोरङ जिल्ला, विराटनगर उ.म.पा.-१ पोखरिया बस्ने वर्ष ४८ को मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका ना.सु. पोष्टराज पोखरेल समेत जना.....४**

मुद्दा : घुस//रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको । (०७२-CR-००८६)

फैसला मिति :२०७५।१।२१ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।४।९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका राष्ट्रसेवकहरू का.स. लहरि कुमाल, ना.सु. एकनारायण अर्याल, ना.सु. मुकुन्दराज पाण्डे र ना.सु. पोष्टराज पोखरेलले सेवाग्राही निवेदक ओमजंग भण्डारी समेतसँग जग्गा दर्ता प्रक्रियाका सम्बन्धमा नापी कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्राचार गरी दिने समेतको काम गरी दिनका लागि घुस रिसवतको रकम माग गरी रु.५,००,०००।- लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू ना.सु. एकनारायण अर्याल, ना.सु. मुकुन्दराज पाण्डे, ना.सु. पोष्टराज पोखरेल र का.स. लहरी कुमाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा रु.५,००,०००।-(पाँच लाख रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१)को देहाय (घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मूलतः नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भएको जग्गा क्षेत्रफलसम्म यकिन गर्न त्यति ठूलो रकम माग गरेको होला भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा उजुरीकर्ताले आयोगबाट बुझी लगेको रकम प्रतिवादीमध्ये लहरी कुमालको साथबाट बरामद भएको, बरामदी मुचुल्कालाई प्रतिवादीहरूले अन्यथा भन्न नसकेको, र बरामदी उक्त रकम अन्य प्रतिवादीहरू ना.सु.एकनारायण अर्याल, ना.सु.मुकुन्दराज पाण्डे र ना.सु.पोष्टराज पोखरेलकै मौखिक आदेशमा लिएको भनी का.स.लहरी कुमालले गरेको बयानसमेतका आधार प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ।

३. **जिल्ला रौतहट साबिक पोठीयाही गा.वि.स. वडा नं. ७ (हाल गरुडा न.पा. वडा नं.६) स्थायी ठेगाना भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामविश्वासप्रसाद साह १**

मुद्दा : परीक्षा फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७३-CR-०१३३)

फैसला मिति :२०७५।२।१४ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।४।२१**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू प्रा.डा. चेतराजभट्ट र प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह दुवै जनाले गणित (मानविकी) र गणित (विज्ञान) विषयमा प्रश्न निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्म नै पदीय मर्यादाअनुरूप आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उक्त विषयहरूको उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको साथै वि.नं. ८/०७२/०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला) गणित (मानविकी) तर्फका कोड नं. ५७०८ का परीक्षार्थी प्रमोदकुमार गोइत र वि.नं. ७/०७२/०७३ (खुल्ला) गणित (विज्ञान) तर्फका कोड नं. ३०७१ का परीक्षार्थी अमरनाथ साहले प्रा.डा. चेतराज भट्ट र प्रा. रामविश्वास प्रसाद साहबाट उक्त विषयहरूको उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको आफ्नो परिणाम फेरबदल गर्न लगाएको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ को कसुर अपराध हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये अमरनाथ साह राष्ट्रसेवक नभएको र अन्य प्रतिवादीहरू चेतराज भट्ट, रामविश्वास प्रसाद साह र प्रमोदकुमार गोइतले परीक्षामा अनियमितता गरेको नदेखिएकोले आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएकोमा उक्त फैसला गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वि.नं. ८/०७२/०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला) गणित (मानविकी) तर्फका कोड नं. ५७०८ का परीक्षार्थीको प्रथमपत्रको उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नमात्रै सारेकोलाई पनि अंक दिएको र सोही अंकको कारण अयोग्य परीक्षार्थीसमेत उत्तीर्ण हुन पुगेको, प्रा.डा.रामविश्वास प्रसाद साहले आफ्नै ज्वाइ परीक्षामा संलग्न भएकोमा परीक्षा सञ्चालन विपरीत ज्वाइले उत्तरपुस्तिकामा संकेत देखिएको उत्तरपुस्तिका आफैं चेक गरी बढी अंक दिएको पुष्टि भएकोमा सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको र प्रतिवादी अमरनाथ साहले राष्ट्रसेवकसँग मिलेमतो गरी आफूले लाभ प्राप्त गर्न परीक्षाको गोपनियता भंग गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको स्थितिमा निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ आकर्षित हुने नै हुँदा सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला प्रमाण मूल्याकंनको रोहमा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

४. **पर्वत जिल्ला, त्रिवेणी गा.वि.स. वडा नं.५ स्थायी ठेगाना भई हाल चितवन जिल्ला भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित भरतपुर अस्पताल चितवनका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट वर्ष ५६ को डा. केशवराज भुर्तेलसमेत जना.....२**

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-००७२)

फैसला मिति :२०७५।१।१३ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : भरतपुर अस्पताल चितवनका सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. केशवराज भुर्तेलले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई बिगो रु.२,६३,५२,६६८।- कायम गरी सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम सजाय हुन, निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको बिगो रु २,६३,५२,६६८।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत हुन र निजको जफत हुने सम्पत्तिमध्येका केही जग्गाहरू समेत निजले बिक्री गरेको देखिंदा सो रकम निज डा. केशवराज भुर्तेलको स्रोत खुलेका अन्य सम्पत्तिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ख समेतको प्रयोजनका लागि जफत हुन निजकी श्रीमती रुक्मणी भुर्तेलको नाममा रहेको चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १क कि.नं. १७३१, ४८१५ र ४८१७ को जम्मा क्षेत्रफल ०-३-१८ जग्गा खरिद गरेको रु. २०,००,०००।- मध्ये रु ६,१५,३५३।- र निज रुक्मणी भुर्तेलको नाममा चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ३क कि.नं. ३८६५ र ३८६६ को जम्मा क्षेत्रफल ०-५-० जग्गा खरिद गरेको रु.६२,५०,०००।- मध्ये रु. ५६,४६,८७३।- समेतको चल अचल सम्पत्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउने प्रयोजनका लागि रुक्मणी भुर्तेललाई समेत प्रतिवादी कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी डा. केशवराज भुर्तेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम ३ महिना कैद र बिगो बमोजिम रु. ३३,५६,९०५।- जरिवाना हुने, सो बिगो बराबरको सम्पत्ति निज प्रतिवादी डा. केशवराज भुर्तेल र रुक्मणी भुर्तेलको सम्पत्तिबाट जफत हुने र अरूमा आरोप दाबी पुग्न नसक्ने गरी आरोपपत्र दाबीभन्दा कम बिगो कायम गरी सजाय गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कम बिगो कायम गरी फैसला गर्दा मूलतः सम्पत्ति गणना गरेको समावधि समग्रमा एकै अवधि बनाएको र प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयानलाई मात्र आधार मानी गरेको उक्त फैसला निज प्रतिवादी डा.केशवराज भुर्तेलले आयोगमा भरेको १३ पाने विवरण, निजकी श्रीमती रुक्मणी भुर्तेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान बुझिएका भीम बहादुर के.सी, झपेन्द्र प्रसाद रिजाल, मिनप्रसाद गैह्रे, चन्द्रप्रसाद पौडेल, इन्द्रप्रसाद लम्साल, दीपक शर्मा अधिकारी, विकास काफ्ले र तेजप्रसाद पाठकसमेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेका बयान कागज तथा अदालतमा गरेका बकपत्रहरू एवं आरोपपत्रमा गरिएको आय व्ययको समग्र विश्लेषणबाट स्पष्ट प्रतिवादीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि भएको अवस्थामा आरोपपत्र दाबीभन्दा घटी बिगो कायम गरी भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

५. **गुल्मी जिल्ला,वामी गा.वि.स.वडा नं. ५स्थायी ठेगाना भई गोरखा जिल्ला घ्यालचोक गा.वि.स. वडा नं. ९ माझीटार बस्ने बेनीघाट आरूघाट लार्केपास सडकको दरबुङ घ्यालचोक सडक खण्डको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सन्तोष के. सी.....१**

मुद्दा : सरकारी रकम हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७२-CR-००४८)

फैसला मिति :२०७५।२।२२ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।८

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : गोरखा जिल्ला आरूघाट दर्वुङ्ग घ्यालचोक सडक खण्ड निर्माण उपभोक्ता सिमितिका अध्यक्ष सन्तोष के.सी.ले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाबाट सडक निर्माण प्रयोजनको लागि रु.२१,७६,६९६।- कामभन्दा बढी भुक्तानी लिएकोमा भुक्तानी लिएको उक्त रकमबमोजिमको काम सम्पन्न नगरी सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरी उपभोक्ता समितिको बैंक खातामा मौज्दात रहेको रु.११,५३,६४५।- घटाई बाँकी रु.१०,२३,०५१।- बदनियतसाथ जिल्ला विकास समिति गोरखालाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र आफू

अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिलाई लाभ पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले प्रतिवादी सन्तोष के.सी.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१०,२३,०५१।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मूलतः प्रतिवादी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएकोमा न त अन्य सदस्यहरूलाई न त जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरेको तथा हिनामिना गरेको रकम सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिबाट असुल उपर गर्न लेखी पठाउने गरी औंल्याएको समेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा प्रतिवादी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष जिम्मेवार पदाधिकारी भएको निजले नै किस्ता किस्तामा सडक निर्माण कार्यको लागि रकम लगेकोमा सम्झौताबमोजिमको काम नै नगरेको, लेखापरीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट आउँदा समेत न त सम्झौताको म्याद थप गरेको न त हिसाबको फरफारक गरेको केही कार्य नगरी जिल्ला विकास समितिको रकम हिनामिना गरेको कार्यलाई प्रमाण नै ग्रहण नगरी केवल **Necessary party** को सिद्धान्त र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

६. चितवन जिल्ला, रत्ननगर न.पा. वडा नं. २० घर भई हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्र, हेटौंडाको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत धनबहादुर वि.क.समेत जना.....२

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००७३)

फैसला मिति :२०७५।३।६ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।१३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडामा कार्यरत प्रतिवादी धनबहादुर बि.क.ले उजुरीकर्ता सुवास दहालबाट कपास उद्योगमा मिटर जडान गरिदिन्छु भनी रु. ३२,०००।– घुस रिसवत लिई अर्का प्रतिवादी विष्णुप्रसाद चौलागाईलाई राख्र दिई निज प्रतिवादी धनबहादुर बि.क.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन र अर्का प्रतिवादी विष्णुप्रसाद चौलागाईले सोही ऐनको दफा ३(२) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई समेत सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ख) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत भराई पाउन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट बरामद भएको रकम जोसँग कामको सरोकार रहेको भनिएको हो ती प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद नभएको साथै उजुरीकर्ता सुवास दहाल अदालतसमक्ष उपस्थित भई मौकाको व्यहोरा पुष्टि हुने गरी बकपत्र समेत नगरेको भन्ने समेत आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा प्रतिवादी धनबहादुर बि.क.ले उजुरीकर्ताबाट विद्युत जडान गर्न घुस रिसवत माग गरेको भन्ने उजुरी निवेदकको आधारमा आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट रकम बुझिलिई लगी निज प्रतिवादी धनबहादुर बि.क.लाई बुझाएकोमा निजले अर्का प्रतिवादी विष्णुप्रसाद चौलागाईलाई राख्र दिएको अवस्थामा पक्राउ परेको तथ्यलाई बरामदी मुचुल्का, प्रकाउ प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान समेतबाट आरोपपत्र पुष्टि भइरहेको अवस्था र उपस्थित नभएका उजुरीकर्ता साक्षीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ११२ बमोजिमको प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

७. कास्की जिल्ला,पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.१७ विरौटामा बस्ने सोही महानगरपालिकामा सह सामाजिक परिचालिका पदमा कार्यरत अनिता गुरुङ जना.....१

मुद्दा : उठाएको रकम दाखिला नगरी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००७२)

फैसला मिति :२०७५।३।१२ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।१३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : पोखरा उप-महानगरपालिका अन्तर्गत गाउँनगर साझेदारीमा कार्यरत सह-सामाजिक परिचालिका अनिता गुरुङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज अनिता गुरुङलाई बिगो रु.२,१२,५४७।६८ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (घ)

बमोजिमको सजाय हुन तथा हानि नोक्सानी गरेको बिगो रकम रु.२,१२,५४७।६८ निज प्रतिवादी अनिता गुरुङबाट सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट ऋणीसँगको सम्झौता एवं तमसुकमा उल्लिखित सर्त बमोजिम हुने र रकम उठाउने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीको हकमा समेत निजहरूको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विनियमावलीबमोजिम हुनुका साथै दाखिला नभएको रकम प्रतिवादीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा प्रतिवादी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत गाउँनगर साक्षेदारीमा कार्यरत सह-सामाजिक परिचालिका भई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको क्रममा संकलन गरेको रकम कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी लापरबाही एवं बदनियतपूर्वक बिगो रु.२,१२,५४७।६८ हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले परिभाषित कसुर अन्तर्गतको कार्य भएकोले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुन सक्ने भनी समेतको आधार लिई गरेको उक्त फैसला कानूनको व्याख्या एवं प्रयोग र पालनमा त्रुटि हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

८. जिल्ला सुनसरी साबिक चतरा गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल टोखा नगरपालिका वडा नं. १४ महादेवटार हाइट बस्ने सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव मनिप्रसाद राईसमेत जना.....४
मुद्दा : बढी रकम भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-०११७)
फैसला मिति :२०७५।२।४ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।१३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरूमध्येका मनिप्रसाद राई, रामबहादुर के.सी. र जगतबहादुर रानाभाटले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन निर्माणको भुक्तानी दिंदा मूल्य समायोजनको सूत्रमा गलत **Index** प्रयोग गरेको, आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी ठेकेदारलाई अघिल्ला **Running bill** हरूमा बढी भुक्तानी गरिएको रकम पछिल्लो **Running bill** हरू भुक्तानी गर्दा सच्याउनुपर्नेमा सो नगरेको र म.ले.प.को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुलाई स्वीकार गरेर बेरुजु रकम तिरिसकेपछि पनि बेरुजुमा उठान गरिएका विषयहरूमा भएका गल्तीहरू पुनः पटक-पटक दोहोऱ्याएको हुँदा निजहरूले ठेकेदार कम्पनी **Gorkha Construction Company-Chakreswori JV** का आधिकारिक प्रतिनिधि विजयबाबु मल्लसँग मिलोमतो गरी आफूहरू र ठेकेदारलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतका साथ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन निर्माण कार्यमा बिगो रु.६८,७७,२५०।०४ बढी रकम भुक्तानी गरे गराएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. ६८,७७,२५०।०४ कायम गरी ऐ. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो रु.६८,७७,२५०।०४ समेत असुलउपर गरी पाउन र अर्का प्रतिवादी **Gorkha Construction Company-Chakreswori JV** का आधिकारिक प्रतिनिधि विजयबाबु मल्लले मूल्य समायोजन बापत रु.६८,७७,२५०।०४ बढी रकम भुक्तानी गरी गराई आफूले लिएर नेपाल सरकारलाई सोही रकम बराबरको हानि पुऱ्याउने बदनियतसाथ कार्य गरे गराएको हुनाले निज विजयबाबु मल्ललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानि नोक्सानी भएको बिगो असुलउपर गरी जफत गरी पाउन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट **Base Price Index** को गणना नै त्रुटिपूर्ण देखिएको, आवश्यक पक्षलाई प्रतिवादी बनाउन नसकेको र अनुमानको आधारमा अन्य भवन निर्माणको सन्दर्भ जोडेर प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित भवन निर्माण बापत अनियमित रूपमा बढी रकम भुक्तानी दिएको मान्न नसकिने भन्ने समेतका आधार प्रमाण उल्लेख गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा बोलपत्र मिति २०६५।२।३० गते खोलिएको अवस्थामा सो खोलिएको २८ दिन पहिलेको मितिबमोजिम हुने भन्ने सम्झौताको ४७.१ को **Clause** को **Paragrph 4** मा मूल्य समायोजन **Facter** गर्ने सूत्रमा उल्लेख भएकोले सोहीबमोजिम हुनेमा सो तर्फको प्रमाण, त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित सम्बन्धित **Index** को प्रयोग गरी पहिलो, तेस्रो, सातौं, आठौं, नवौं, दसौं, एघारौं र बाह्रौं **Running Bill** हरूमा मूल्य समायोजनको रकम निर्धारण गर्दा प्रयोग गरिएको **Current Price Index** ठेक्का सम्झौताको **General Conditions of Contract (GCC)** को

Clause हरू **GCC ४२.१** र **GCC ४७.१** को प्रावधानविपरीत रहेकोमा कुल नोक्सानीको बिगोको दाबी आरोपपत्रमा स्पष्ट भएको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१) मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पन्ध्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११९ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) मा सम्झौतामा मूल्य समायोजनको लागि सूत्र निर्धारण गर्दा सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणहरूको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही उपनियमको खण्ड (घ) मा सूत्रमा प्रयोग गरिने मूल्यको संरचनामा श्रम, उपकरण, सामग्री, इन्धनको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न ठेक्का सम्झौताको **General Conditions of Contract (GCC)** को **Clause**४७.१ मा भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरिएको र यसलाई पालना गर्नु कानूनप्रतिको जिम्मेवारी र कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्लिखित कानूनको समेत प्रयोग एवं पालना नगरी भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

९. जिल्ला स्याङ्जा, साबिक आरूखर्क गा.वि.स.वडा नं.६, हाल फेदिखोला गाउँपालिका वडा नं.४, आरुखर्क घर भई जिल्ला महोत्तरी, सोनमा गाउँपालिका वडा नं.६,७ र ८ का वडा सचिव (नायब सुब्बा) सुभाष पौडेल.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-०१३५)

फैसला मिति :२०७५।२।८ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।१३**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : यसमा प्रतिवादी सुभाष पौडेलउपर रु.१५,०००।– घुस रिसवत लिएको वारदातमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा बिगो रु.१५,०००।– कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले उक्त रकम घुस रिसवत बापत लिएको भन्ने नदेखिएको भनी आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा प्रतिवादीले सेवाग्राही उजुरीकर्ता अनिल रायसँग आफूले लेखापरीक्षणको अनुसूची नं.१३ मा गा.वि.स.को सचिवको हैसियतले सही गर्नुपर्नेमा घुस रिसवत बापत रकम माग गरेको हुँदा निजलाई कारबाही हुन भनी आयोगमा उजुरी परी आयोगबाट उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम रु.१५,०००।– निज प्रतिवादीको साथ पाइन्टको अगाडिपट्टीको खल्तीबाट बरामद समेत भएको र उक्त बरामद रकममा फेनोल्फथालिन समेत पाइएको अवस्थालाई प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

१०. जिल्ला बझाङ मौलाली गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने नापी कार्यालय धनुषा अन्तर्गत २ नं. नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशी.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०१२४)

फैसला मिति :२०७५।३।६ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।२०**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी अमिन कृष्णप्रसाद जोशीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बिगो रु. ३०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) (ख) बमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले लिएको रकम स्वेच्छाले लिएको नभई जबरजस्ती गरेको भन्ने भी.सी.डी. समेतका प्रमाणबाट देखिएको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा सेवाग्राहीसँग प्रतिवादीले रु.३०,०००।- घुस/रिसवत मागेको भनी आयोगमा निवेदन दिई सो बमोजिमको रकम उजुरीकर्ताले आयोगमा भरपाई गरी लगेको र उल्लिखित रकम प्रतिवादीले लगाएको सर्टको अगाडिपट्टी खल्तीबाट रु.२०,०००।—र पाइन्टको अगाडिपट्टीको गोजीबाट रु.१०,०००।—गरी आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रकम रीतपूर्वक बरामद भएको र उल्लिखित बरामदी मुचुल्कालाई समेत प्रतिवादीले अन्यथा भन्न नसकेको साथै सेवाग्राही उजुरीकर्तासँगको फोन संवादमा उजुरीकर्ताले रु.२५,०००।—देखि रु.३०,०००।—सम्म रकम दिन सक्छु भनेकोमा प्रतिवादीले "ल ल भइहाल्छ त्यसका लागि केही छैन, ठीकै छ भोलिपल्ट अफिसमा ११:०० बजेतिर आउनु" भनेकोले फोन संवादबाट समेत प्रतिवादीले घुस/रिसवत माग गरेको र लिन

मन्जुर भई उल्लिखित रकम लिएको देखिएको स्थितिमा सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

११. जिल्ला कास्की पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १७ बिरौटा बस्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पोखरा वितरण केन्द्र मालेपाटन कास्कीका इलेक्ट्रिकल फोरमेन (चौथो तह) ईश्वर प्रसाद सुबेदी.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००७०)

फैसला मिति : २०७५।३।११ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारी इलेक्ट्रिकल फोरमेन पदमा कार्यरत ईश्वरप्रसाद सुवेदीले उजुरी निवेदककर्तासँग आफ्नो भैसी फर्ममा विद्युत लाइन जडान गर्ने क्रममा रु.२५,०००।—घुस/रिसवत लिएकोले निज प्रतिवादीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर भएकोले निजलाई बिगो रु.२५,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उक्त रकम प्रतिवादीको साथबाट नभई निजको कार्यकक्षमा रहेको टेबुलबाट बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्काको व्यहोराबाट देखिएको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा सेवाग्राहीसँग प्रतिवादीले रु.२५,०००।—घुस/रिसवत मागेको भनी आयोगमा निवेदन दिई सो बमोजिमको रकम उजुरीकर्ताले आयोगमा भरपाई गरी लगेको र उल्लिखित रकम प्रतिवादीको कार्यकक्षमा प्रतिवादी बस्ने टेबलमाथि प्रतिवादीकै उपस्थितिमा बरामद भएको देखिन्छ । बरामद रकम उजुरकर्तालाई आयोगबाट उपलब्ध गराइएको प्रमाणित नगद नोटहरू हो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन। मौकामा उक्त रकम बरामद गर्नुपूर्व प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद सुवेदीको रंगेहात परीक्षण गर्न निजको हात ग्लासमा राखिएको पानीमा धुन लगाउँदा प्रतिवादीले हात धोएको पानीको रंग बैजनी रातो भई रंग परिवर्तन भएको र उक्त पानीको वैज्ञानिक परीक्षण हुँदा आयोगबाट उजुरकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउँदा नोटमा लगाइएको फेनोफेथालिन प्रतिवादीले हात धोएको पानीमा पाइएको अवस्था देखिँदा सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

१२. जिल्ला बैतडी, वासुलिङ गा.वि.स.वडा नं.-८ स्थाई घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.-१५ बस्ने, डिभिजन सडक कार्यालय, नुवाकोटमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत लालसिंह ऐरी————————..१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७१-CR-०३०९)

फैसला मिति :२०७५।२।२३ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।२९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटका इन्जिनियर लालसिंह ऐरीले जिल्ला नुवाकोट तुप्चे गा.वि.स. वडा नं. २ का रमेश भण्डारीको बिल भुक्तानी गर्नको लागि रु.१,२०,०००।— घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निज प्रतिवादी लालसिंह ऐरीलाई बिगो रु.१,२०,०००।— कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उजुरीकर्ता सरोकारवाला सेवाग्राही नभएको, बरामद रकम प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको नभई गाडीको अगाडिको सिटमा राखेको झोलाबाट बरामद भएको र पेस भएको सी.डी.बाट उजुरवाला र प्रतिवादीबीच रकम लिनुदिनु गरेको तथा रकम मोलमोलाई गरेको नदेखिएको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला उजुरीकर्ता रमेश भण्डारी परिस्कार निर्माण सेवाको प्रोपाइटर भई चौलाने–गहते–आंगेगैरी निर्माण कार्य अन्तर्गत गत आ.व.मा डोइटुप कन्स्ट्रक्सनले काम गरी बाँकी रहेको केही खण्डको काम परिस्कार निर्माण सेवाले गरी सो को बिल भुक्तानीको लागि प्रतिवेदन गरी पटकपटक ताकेता गर्दा यी प्रतिवादीले काम सम्पन्न भएको नापजाँच नगरी घुस रिसवत माग दिन बाध्य परेकोले बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित रकम घुस रिसवत बापत प्रतिवादीलाई दिएको हुँदा उजुरीकर्ता उक्त कामसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला भएको देखिन्छ, साथै बरामद रकम प्रतिवादी चढेको सरकारी गाडी कार्यालयबाट कुपन स्वीकृत गराई लिई गएको भन्ने डि.ई.बुद्धीबहादुर गुरुङको बयान स.ज.७ बाट देखिएको समेतबाट आफू चढेको गाडीको अगाडिको सिटमा रहेको झोलाबाट रकम बरामद हुनुलाई प्रतिवादीले नै उक्त रकम बुझी झोलामा राखी आफू चढ्ने गाडीको अगाडिपट्टी सिटमा राखेको

देखिएको र रकम माग गरी बार्गेनिङ गरेको तथ्यसमेत पेस भएको सी.डी. बाट पुष्टि भएकोले उल्लिखित आधारलाई प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

१३. जिल्ला खोटाङ, चिसापानी गा.वि.स.वडा नं.३ स्थायी घर भई हाल जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने, उत्तरदक्षिण (दोभान ओलाङचुङगोला खण्ड) सडक योजना कार्यालय, ताप्लेजुङमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत सुविर राई.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-१६८)

फैसला मिति :२०७५।२।२३ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : रमेश भण्डारीको उजुरी निवेदनले नेपाल सरकार प्रतिवादी डिभिजन सडक कार्यालय,नुवाकोटका इ.लालसिंह ऐरी भएको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा यी प्रतिवादी सुविर राईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायको मागदाबीमा पूर्ण छुट दिएकोमा सो मुद्दामा निज प्रतिवादीले प्रतिकूल बकपत्र गरेको हुँदा मुख्य अभियुक्त लालसिंह ऐरीलाई अपराध गर्नको लागि भूमिका खेलेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) ले हुने सजायमा ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मुख्य अभियुक्त भनिएका लालसिंह ऐरीले ०७१-CR-०३०९ को मुद्दाबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको फैसलालाई आधार मानी प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिएको पाइयो । उक्त मुद्दाका मुख्य अभियुक्त लालसिंह ऐरी कसुरदार रहेको सम्बन्धमा यस आयोगको तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको हुँदा उक्त पुनरावेदन जिकिरलाई प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रमाण लगाई र यी प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दामा अदालतसमक्षको बयानमा मिति २०७२।२।३१ गते गरेको यथार्थ बयानलाई विशेष अदालत समक्षको बकपत्रमा तोडमोड गरी उल्टो बकपत्र गर्नु परेकोले गल्ती भयो माफ पाउँ भनी गरेको बयानबाट समेत प्रतिवादी उपरको दाबी पुष्टि भएकोले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

१४. धनकुटा जिल्ला डाँडाबजार गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल सोही स्थानमा बस्ने डाँडाबजार गा.वि.स. का तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष प्रेमसिं लिम्बु समेत जना.....४

मुद्दा : सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको । (०७३-CR-००८७)

फैसला मिति :२०७५।३।१२ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।३१

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : मालपोत कार्यालय, धनकुटाका कार्यालय प्रमुख उपसचिव सुरेशकुमार थपलिया, शाखा अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, नापी अधिकृत अभयकृष्ण जोशी र डाँडाबजार गा.वि.स.का अध्यक्ष प्रेमसिं लिम्बुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र दफा ८(१)(ज) को कसुर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई जनही बिगो रु.३,८७,३२८।१२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो (कि.नं. २०० र २१२ को सरकारी जग्गाहरू) असुलउपर गरी जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा पूर्ववत कायम हुन एवं लालप्रसाद लिम्बुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा बिगो रु.३,८७,३२८।१२ कायम गरी दफा ८(४) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो (कि.नं. २०० र २१२ को सरकारी जग्गाहरू) जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा पूर्ववत कायम हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी सुरेशकुमार थपलिया, टंकप्रसाद दुवाडी, अभयकृष्ण जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र दफा ८(१)(ज) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम जनही ३ महिना कैद र रु. ३,८७,३२८।१२ जरिवाना हुने तथा जग्गा दर्ता गराउने प्रतिवादी लालप्रसाद लिम्बुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम ३ महिना १५ दिन कैदको सजाय हुने र उक्त जग्गा वादी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने देखिंदा यी प्रतिवादीहरूबाट थप बिगो जफत गरिरहन नपर्ने र प्रतिवादीमध्ये प्रेमसिं लिम्बुले जग्गा दर्ता गराउन गा.वि.स.को अध्यक्षको हैसियतले सिफारिस सम्म गरेको भन्ने आधारमा निजलाई सफाइ दिने गरी फैसला

भएको पाइयो । उक्त फैसलामा अन्य प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय भएकोले प्रस्तुत वारदात सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको उठान हेर्दा छुट जग्गा दर्ता समितिले उक्त जग्गा दर्ता गर्ने सिफारिस गर्दा सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिसलाई समेत मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । तत्कालीन गा.वि.स.का अध्यक्ष रहेका यी प्रतिवादीले उक्त सिफारिस पत्र बनाइदिएकै कारण नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएकोले प्रस्तुत वारदातमा निज प्रतिवादीको मुख्य भूमिका र मिलोमतो रहेको पुष्टि भएको प्रमाणलाई सुरु विशेष अदालतले प्रमाण मूल्यांकन नै नगरी गरेको उक्त फैसला उल्लिखित आधार प्रमाणबाट त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदरभागी रहेको छ ।

१५. मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत सोहन कुमार रौनियार.....१

मुद्दा : शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७३-CR-००६५)

फैसला मिति :२०७५।२।१८ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।५।३१

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी सोहन कुमार रौनियारले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९(२) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आफ्नो प्रमाण प्रत्र पुनः परीक्षण गराई पाउँ भनी माग गरे अनुसार परीक्षण गर्दा **student name– SohanKumarRauniyar, year १९८७, level I A Roll code- DAR, Anukramank/No ६०१११, Enlistment-PU-७४१६,tot/div-३७८/३rd. /Remarks-Verified** उल्लेख भई आएको प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएकोले उक्त आधार प्रमाणलाई हेर्दा प्रतिवादीले जागिरको सेवा प्रवेश गर्दा उत्तीर्ण गरेको साल सन् १९८४ को अनुक्रमांक नं. ६०१११ को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य पहरेदारको पदमा नियुक्त भएकोले सोही शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र परीक्षण गर्न पठाएकोमा **not verified** भनी आएकोले जुन शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेस गरी जागिरमा प्रवेश गरेको हो उक्त शैक्षिक योग्यता नक्कली भएकोले उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रलाई सुरु विशेष अदालतले प्रमाण ग्रहण नगरी पछि प्रतिवादीले पेस गरेको सन् १९८७ को प्रमाण पत्रलाई आधार मानी गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

१६. झापा जिल्ला सुरुङ्गा गा.वि.स. वडा नं ७ स्थायी घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.-६ कुमारीगाल बस्ने मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत जीवनाथ सिवाकोटीसमेत जना.....२

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००११)

फैसला मिति :२०७५।२।३१ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।६।१४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जीवनाथ सिवाकोटीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण, प्रतिवादीहरू जीवनाथ सिवाकोटी तथा रितादेवी सिवाकोटीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान, बुझिएका मानिसहरूले गरिदिएको बयान कागजहरू तथा संकलित कागज प्रमाणहरूबाट जीवनाथ सिवाकोटीले सरकारी सेवामा रही सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०३८/२/४ देखि आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गरेको मिति २०७२/१०/६ सम्मको अवधिमा कुल वैधानिक आय रु.५,२९,४२,१२२।७२ को तुलनामा कुल व्यय रु. ६,७६,८३,७९४।४८ गरी सो अवधिमा रु.१,४७,४१,६७१।७२ अवैध किसिमले सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादी जीवनाथ सिवाकोटीलाई बिगो रु.१,४७,४१,६७१।७२ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, १६ 'ग' तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन र निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको मध्ये निज जीवनाथ सिवाकोटी तथा निजकी श्रीमती रितादेवी सिवाकोटीको नाममा रहेका स्रोत नखुलेको भनी खुलाइएको चल अचल सम्पत्तिहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ 'ग' तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण

ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ 'ख' बमोजिम जफत गरी पाउनसमेत मागदाबी लिई प्रतिवादी रितादेवी सिवाकोटीलाई निजको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्तिहरू जफत गरी पाउने प्रयोजनको लागि प्रतिवादी कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीको आय गणनामा एकमुष्ट कायम गरी कृषि आयमा वृद्धि, छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको रकमको गणना नगरेको, शेयर लाभान्स र बिक्री समेतका आधारबाट व्ययभन्दा आय नै धेरै देखिएको भनी आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । उल्लिखित आधारहरू हेर्दा प्रतिवादीले गैरकानूनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति प्रत्येक वर्षको अर्को वर्षमा वैध नहोस् भन्नको लागि जाँच अवधिलाई एउटै नबनाई खण्ड खण्ड बनाई त्यसलाई विश्लेषणसहित बिगो कायम गर्दा अवैध सम्पत्ति वैध हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ सोही आधारमा प्रतिवादीको सम्पत्तिलाई आय र व्ययको अनुपातमा जाँच अवधि खण्ड खण्ड बनाई बिगो कायम गरिएकोमा उक्त आधारलाई सुरु विशेष अदालतले एकै अवधि कायम गरी व्ययभन्दा आय धेरै देखाई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला उल्लिखित प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा समेत त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

१७. जिल्ला पर्सा लगडी गा.वि.स.वडा नं.१ घर भई नेपाल आयल निगम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय भलवारी डिपोका प्रमुख उप-निर्देशक पदमा कार्यरत नागेन्द्र कुमार कुर्मीसमेत जना.....९७

मुद्दा : पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल) ढुवानी गर्दा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७३-CR-००७१)

फैसला मिति :२०७५।१।२९ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।७।११

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुर्मीले रु.७,२६,३९,१५४।—हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवत बापत रु.५१,४५,०००।—लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु.७,२६,३९,१५४।— कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी रामभक्त कार्कीले रु.५९,५३,१८८।२८ हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवत बापत रु.९,८०,०००।— लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु.५९,५३,१८८।२८ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी देवेन्द्रबहादुर के.सी.ले रु.७८,५३,९७४।२८ हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवत बापत रु.१२,२५,०००।— लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु.७८,५३,९७४।२८ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी उप-प्रबन्धक कौशवराज आचार्यले रु. ४०,७२,१४३।६० हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवत बापत रु. ७,३५,०००।— लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु. ४०,७२,१४३।६० कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(छ) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, प्रतिवादी अजितकुमार पोखेलले बिगो रु.१,०८,३३,५३६।८८ हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवत बापत रु.१७,१५,०००।— लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु.१,०८,३३,५३६।८८ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी

दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(झ) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, प्रतिवादी सहायक प्रबन्धक दिपकप्रसाद घिमिरेलाई रु.८६,१४,७९८।५६ हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवत बापत रु.१२,२५,०००।—लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु. ८६,१४,७९८।५६ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(ज) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, प्रतिवादी प्रबन्धक दिपेन्द्र बस्नेतले रु.२,४४,७६,७१२।४० हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवतबापत रु.३६,७५,०००।—लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(छ) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु.२,४४,७६,७१२।४० कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१)तथा दफा३(१)(झ) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, प्रतिवादी सहायक प्रबन्धक रविनकुमार राउतले रु.१,४८,४८,७८१।४० हानि नोक्सानी पुऱ्याई रिसवतबापत रु.२२,०५,०००।—लिई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन तथा निजले हानि नोक्सानी तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७, दफा ७(क) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु. १,४८,४८,७८१।४० कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ७, ३(१) तथा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन, शिवकुमार चौधरीले रु.६,०८,०८१।७० हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को (४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ६,०८,०८१।७० कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, प्रेमप्रसाद बर्तौलाले रु.९,२७,७१२। हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ (४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.९,२७,७१२।—कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी पिताम्बर गहतराजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ५,५२,२१०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, रामचन्द्र चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ११,९७,७५३।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, ध्रुवराज चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.६,०३,०००।— कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सुदिप कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१७,७४,१६४।५० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, कुलानन्द पोखेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.५,६७,५१०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, तुफानी मल्लाह र विजयकुमार हरिजनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ७,८९,५७०।— कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बोमबहादुर बगालेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४,२३२६७।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, नेत्र खड्काले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.२,५८,३७९।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, ज्योति उप्रेतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४)द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १,१८,०२०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, लक्ष्मण उप्रेतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १४,५०,९३५।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रामप्रसाद बर्तौलाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ५६,३७०।- कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, बद्री उप्रेती र ऋषिराम न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.६,३३,२१०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रामचन्द्र अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.

१५,८६,०४६।— कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, विनोद उप्रेतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १५,६९,८३०।—कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बिक्की भन्ने विकास क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) र दफा ३(३) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४,५१,६६,४२०।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम र रिसवत दिएको बिगो रु.५१,४५,०००।— कायम गरी सोही दफा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन, शंकर भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १,८३,८२,५८७।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, लोकप्रसाद भुसालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१,४४,४७,२७६।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, राजु न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.८०,७३,०००।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, हरिबहादुर कुवँरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.२१,७०,९८३।— कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, राकेशकुमार कशौधनको हकमा बिगो रु. ११,३५,७२१।४० कायम गरी र पशुपति कशौधनको हकमा बिगो रु. ३,८२,७१८।३० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रिया गुरुङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४)द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.३,७२,८३२।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, पप्पुकुमार कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.११,९७,७५३।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रुद्रप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१७,७४,१६४।५० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, चोपनारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.३८,७७,५१५।८० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बालकृष्ण गैरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.५,८८,३६०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, दयाशंकर प्रसाद कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.६,५७,०९३।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, पिङ्की जैसवाल र प्रीति जैसवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१५,०७,३०५।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, प्रेमराज गैरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. २२,८७,१०४।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, लप्पु भन्ने हरिगोविन्द चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ५,६७,५१०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बृजेन्द्र चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ५,५२,२१०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, राजेशकुमार अग्रवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१,१८,०२०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सन्जु श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ६,३३,२१०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, खर्कबहादुर पुनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१३,४५,५७०।२८ कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, भुपराज अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १५,८४,६९०।३० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बेचन कानु बानियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४,३६,००५।२० कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, प्रमेश्वर कानु बानियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.९,५०,९२५।६७ कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, हरिलालप्रसाद बानियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.७,४५,६१३।५० कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, तोपबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर

गरेको हुँदा बिगो रु. ४८,०१४।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रामसिंह क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४,१२,८६८।३०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, दिलीपकुमार अग्रहरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ७,५७,८९७।९० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रोहितकुमार कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ७,१८,१०७।५० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन,हिमाल गैरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.८०,२८०।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, पूर्णबहादुर कुवँरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१,९८,७०१।१६ कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, हरिप्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.८८,६५०।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बिबेककुमार जैसवाललले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१,५७,२९०।२० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सूर्यप्रकाश गुप्ताले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.८२,०१५।१० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, सोमबहादुर थापाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. २,५५,८२३।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रामदेव प्रसाद कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.२४,७७५।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, दिनेश कुमार कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.६,५४,७०२।८० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सुमित श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १२,७८,३९८।३० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, दीपकुमार चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४६,८४७।५० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, दर्वनकुमार पुनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१२,५६,१५५।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सतिसचन्द्र जैसवाललले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ५७,६११।८० कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, भुवनेश्वर थारूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.२,५८,८५२।५० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, पन्चराम चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१६,७५८।- कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, मोहमद खालित मियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४५,३९५।२० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन,जयतुन मियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.५,१९,४९९।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन,लक्ष्मी ज्ञवालीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. २,५४,५१३।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सुरेन्द्र जैसवाललले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.५७,८२५।६० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन,कन्हैयाप्रसाद तिवारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१,३९,४८९।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, पृथ्वीराज भुसालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ (४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ६५,०२०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, सन्देशकुमार राजभण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१७,७२८।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन, सन्तोष कुमार जोशीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.३,०३,२६९।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, रामबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार

निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.७,९२०।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, पशुपति भारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.२२,१२,२५१।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, मिनु पहारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. २,३८,७१८।९० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, बिसुनाथ अग्रहरी बानियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.९१,१९५।२० कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, दलबहादुर क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ७१,४५२।८० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, मदनलाल तेलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.८०,२७७।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हुन, हरिराम कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१०,९१,१५३।३० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, खेमबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.३४,८६१।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, चन्द्रकान्त न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १,२९,१३३।२० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, विष्णुदयाल कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १०,६७,७५९।- कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन,गौरीशंकर अग्रवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १,१९,०८९।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, मारकण्डेप्रसाद कशौधनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ७,२२९।४० कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, प्रेमबहादुर घर्तीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ५६,५६२।- कायम गरी सोही दफा ८ को (४) बमोजिम सजाय हुन, छत्रबहादुर कटवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.६,२८,९४५।७० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, दुलिचन्द्र अग्रवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.४१,१५०।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, तोपलाल खनालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. ३७,७४३।४० कायम गरी सोही दफा ८(४)बमोजिम सजाय हुन, नन्दलाल न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. २३,१०६।४० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, गंगाप्रसाद अग्रहरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु. १२३४०६।८० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, विश्वनाथ अग्रहरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा बिगो रु.१,६२,१५५।८० कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू नागेन्द्र कुमार कुर्मी, दिपेन्द्र बस्नेत र रविनकुमार राउतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १७, ३(ख) र ३(१)(ङ) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र बिगो रु.६,७०,९१०।— जरिवाना हुने, प्रतिवादीहरू सुरेशप्रसाद उमर र बिक्की भन्ने विकास क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा दफा ८(४) को कसुर गरेको देखिंदा निजहरूलाई सोही दफा ८(४) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद हुने, प्रतिवादीहरू विनोद उप्रेती, रामचन्द्र अधिकारी, पिताम्बर गहतराज, विजयकुमार हरिजन, प्रेमप्रसाद बर्तौला, कुलानन्नद पोखरेल, ध्रुवराज चौधरी, तुफानी मलाह, शिवकुमार चौधरी, रामचन्द्र चौधरी, सुदिप कार्की र नेत्र खडकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा दफा ८(४) को कसुर गरेको देखिंदा विनोद उप्रेती र रामचन्द्र अधिकारीलाई सोही दफाबमोजिम जनही ३ महिना कैद र अन्य १० जना प्रतिवादीहरूलाई सोही दफा ८(४) बमोजिम १५ दिन कैद हुने र अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहरी मिति २०७५।१।२९ मा भएको फैसलामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिंदा प्रतिवादीमध्ये बिक्की भन्ने विकास क्षेत्रीको अवैध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ संचय र बिक्री गर्ने स्थलबाट बरामद भएको **NOC** लेखिएको प्याडमा कसको हस्ताक्षरबाट आयल निगमका

कर्मचारीलाई रकम दिने भन्ने लेखिएको नखुलेको र प्रतिवादीहरूबाट यो यति रकम बरामद भएको भन्ने समेत नदेखिंदा नेपाल आयल निगम पश्चिमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय, भलवारी डिपोमा कार्यरत डिपो प्रमुख नागेन्द्रकुमार कुर्मी लगायत ८ जना प्रतिवादी र बिक्री भन्ने विकास क्षेत्रीले रिसवत लिनेदिने कार्यको आरोपको हदसम्मको दाबी नपुग्ने, भन्सार छलेर चोरी पैठारी भएको अभियोग नपुगेकोले इन्धनको भन्सार नतिरेको दाबी समेत नपुग्ने, ट्यांकर धनीहरूको संलग्नता नदेखिंएकोले निजहरूले सफाइ पाउने समेतका आधार लिई आंशिक सफल ठहर भएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार प्रमाण हेर्दा, भारतबाट शिल पेट्रोल ट्यांकर सिधै नेपालस्थित भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार गरी नेपाल आयल निगमको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय भलवारीमा जम्मा हुनुपर्नेमा ट्यांकर धनी सवारी चालक र भलबारी डिपोका प्रबन्धक समेतको मिलोमतोमा ट्याकंरको सिल तोडी थप आयल ट्यांकरमा राखी सोको राजस्व नतिरी छली डिपोमा नपुऱ्याई सुरुमा आफूले संचय गरी पछि डिपो पुऱ्याउने र डिपोका प्रबन्धक समेतको मिलोमतोमा सिलको चेकजाँच समेत नगर्ने गरी भण्डार गर्दा नेपाल सरकारको राजस्व र नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल) झिकेको मूल्य समेत बिगो रकम हानि नोक्सानी भएको र सोबापत कर्मचारीहरूले रिसवतसमेत लिने गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सो तर्फको प्रमाणलाई बेवास्ता गरी भएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ ।

१८. जिल्ला बारा पिपरपाती पचरौता गा.वि.स.वडा नं.१ घर भई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाराका सूचना तथा सामाजिक विकास अधिकृत भरतप्रसाद यादव.....१

मुद्दा :- गा.वि.स.को रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको। (०७३–CR-०११०)

फैसला मिति :२०७५।२।१ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।७।१२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला विकास समिति बाराका तत्कालीन सूचना तथा सामाजिक विकास अधिकृत भरतप्रसाद यादव र बारा जिल्ला, कचोर्वा गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव जयपतप्रसाद यादवले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलैया शाखामा रहेको कचोर्वा गाउँ विकास समितिको कार्यालयको खाता नं.ग-२-१-७४८ बाट रु. १७,२१,९५०।- र ग-२-२-८४८ बाट रु. ५,११,६००।- गरी जम्मा रु. २२,३३,५५०।- गा.वि.स.को सरकारी अनुदान बापतको उक्त रकममध्ये रु. १२,९०,४००।- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गरी बाँकी रकम रु. ९,४३,१५०।-बदनियतसाथ झिकी हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी भरतप्रसाद यादवको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निज भरतप्रसाद यादवलाई बिगो रु. ६,४५,१५०।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ङ) बमोजिम सजाय हुन र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो समेत असुलउपर हुनका साथै अर्का प्रतिवादी जयपतप्रसाद यादवको हकमा निजको मिति २०७१/१०/१८ गते मृत्यु भइसके पनि निजले हानि नोक्सानी, हिनामिना गरेको बिगो रु. ८,९६,०००।- निजको हकदारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मृत्यु भएका प्रतिवादी जयपतप्रसाद यादवले कसुर गरेको ठहरी निजको मृत्यु भइसकेको हुँदा बिगो रु.८,९६,०००।– निजको अपुताली खाने हकवालाहरूबाट नेपाल सरकारलाई भराई दिने र अर्का प्रतिवादी भरतप्रसाद यादवले संयुक्त खातावालाको हैसियतले चेकमा दस्तखतसम्म गरेको भन्ने आधार लिई फैसला गरेको हुँदा उक्त फैसलामा मूलतः यी प्रतिवादीले पनि कसुर ठहर हुने प्रतिवादी गा.वि.स.सचिव जयपतप्रसाद यादवसँगको संयुक्त दस्तखत गरी लेखा सञ्चालन गरेको र दुवैजनाको हस्ताक्षर बिना आर्थिक कारोबार हुन नसक्ने भएकोले के कामको लागि के कति रकम निकासा भयो भन्नेबारे यी प्रतिवादी पनि विज्ञ नै भएकोले दस्तखतसम्म गरेको भन्ने आधारले प्रतिवादीलाई सफाइ दिन मिल्ने अवस्था छैन। यी प्रतिवादीबाट रु.६,४५,१५०।—हिनामिना भएको देखिएको र यसरी बिगो कायम गर्दा निज प्रतिवादी भरतप्रसाद यादवले दस्तखत गरेको जम्मा १९ थान चेकमध्ये १२ थान चेकको रकम नोक्सानी गरेको सम्बन्धमा मात्र दाबी लिइएको छ । निज भरतप्रसाद यादवले आफूले दस्तखत गरी झिकिएको रकमको खर्च सम्बन्धमा निज जवाफदेही नहुने र उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कदापि मान्न सकिंदैन । निज प्रतिवादीले पुनितप्रसाद जयसवालसँग समेत संयुक्त दस्तखत गरी रु.४७,१५०।— झिकेको हुँदा सो रकमसमेत बिगोमा जोडिएको तर पुनितप्रसाद जयसवाललाई अभियोग लगाएको देखिएन भनी सरकारी रकम हिनामिना गर्ने निज प्रतिवादी भरतप्रसाद

यादव पनि निर्दोष हुन् भनी गरिएको विश्लेषण न्यायसंगत नदेखिएकोले उल्लिखित आधार लिई यी प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ।

१९. जिल्ला काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका वडा.नं ७ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.-१६ बालाजु बस्ने काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका वरिष्ठ इन्जिनियर रामहरि फुयाल समेत जना २

मुद्दा :- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३–CR-००५९)

फैसला मिति :२०७५।५।१ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।८।२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी रामहरि फुयालले राष्ट्रसेवक भएपश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्न नसकेको, मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढी बढाउ गरेको समेत देखिन खुल्न आई रु.२,७३,०९,३३२।७६ को सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरी निज रामहरि फुयालले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी रामहरि फुयाललाई बिगो रु.२,७३,०९,३३२।७६ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ग. तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन र निज रामहरि फुयालले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको रकमबाट जोडेको तथा बढे बढाएको सम्पत्तिहरूमा निज रामहरि फुयालको नाममा रहेको बा४च ९६२८ नं. को सेन्ट्रो गाडी, निज र निजकी श्रीमतीका नाममा रहेको बैंक मौज्दात रु.४,९७,८०८।४५, जिल्ला काठमाडौं, गोगंबु-८ कि.नं.८५, क्षे.फ.०१३४.७८ व.मि. जग्गा र जिल्ला भक्तपुर, नङखेल गा.वि.स.-२(क), कि.नं.१४९३, क्षे.फ.०-५-२-१ जग्गाहरू निजले सम्पत्ति विवरण फाराम पेस गरिसके पश्चात बिक्री गरेको देखिंदा उल्लिखित जग्गाको बिगोको हकमा निजको नाममा रहेको का.म.पा.-१६ कि.नं. ३७५ र कि.नं.३७७ जग्गा र सो जग्गामा रहेको घर समेतका चल अचल सम्पत्तिहरू समेतबाट असुल उपर गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग. र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउन र निज रामहरि फुयालले गैरकानूनी आर्जन गरेको सम्पत्तिहरू निजकी श्रीमती शोभा सिंखडाको नाममा समेत राखेको देखिएकोले उक्त घरजग्गा र बैंक मौज्दात समेतको चल अचल सम्पत्तिहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग. र दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम असुलउपर एवं जफत गरी पाउन समेत मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी रामहरि फुयालले जम्मा रु.१,३२,४१,९११।—को सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई सोही दफा २०(२) अनुसार बिगो रु. १,३२,४१,९११।—जरिवाना गरी १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने र निजले गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरी प्रतिवादी शोभा सिंखडा फुयालका नाममा राखेको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत हुने ठहर गरी प्रतिवादीलाई आरोपपत्र मागदाबीभन्दा घटी बिगो कायम गरी फैसला गरेको हुँदा घटी बिगो कायम गरी भएको उक्त फैसलामा मूलतः सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीको आय जाँचको अवधि गणना गर्दा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वकै मितिदेखि गणना गरिएको हुँदा उक्त समयावधि नै गलत छ । त्यसैगरी, आयोगबाट बिगो कायम गरिएको घरलाई पहिल्यै बनिसकेको भुइँतला र पछि थपेकोलाई भनी अनदेखा गरेको, महानगरपालिकाबाट खाजा खर्च बापत रकम बुझेको भरपाई नहुँदा पनि सोलाई प्रमाण ग्रहण गरेको, त्यसैगरी प्रतिवादीले अस्वाभाविक रूपमा आयकर तिरेको दाबी गरेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी उपरको बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा आरोपपत्र दाबीभन्दा कम बिगो कायम गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

२०. जिल्ला संखुवासभा नुनढाकी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने पुन्यप्रसाद लिम्बुसमेत जना..... २

मुद्दा :- सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३–CR-०१०२)

फैसला मिति :२०७५।३।१९ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।८।१३**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : संखुवासभा जिल्लाको नुनढाकी गा.वि.स.वडा नं.७ मा रहेको सरकारी वन जंगल र फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको जग्गालाई झुठो विवरण र नक्कली स्रेस्ता बनाई विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने र दर्ता गर्ने काममा सहयोग गर्ने कार्य गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेकोले प्रतिवादीहरूमध्ये पुन्यप्रसाद लिम्बु, झकबहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे र पासाङ शेर्पालाई कुल बिगो रु.१२,००,८००।— बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जंगल आफ्नो नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज), दफा ९र ११ अन्तरगतको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ८(१)(ज), दफा ९र ११ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरूमध्ये सन्तकुमार लिम्बु, थोकराज लिम्बु र दुर्गाबहादुर लिम्बुले कुल बिगो रु. ३,२०,०००।— बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जंगल आफ्नो नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज), दफा ९ र ११ अन्तरगतको कसुरमा ऐ. ऐनको सोही दफा ८ (१) (ज), दफा ९र ११ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरूमध्ये कमलबहादुर ढुंगेल, सिताराम पौडेल र गुणराज पोखरेललाई कुल बिगो रु. १५,२०,८००।— बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जंगल आफ्नो नाममा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज), दफा ४, ९ र ११ अन्तरगतको कसुरमा ऐ. ऐनको सोही दफा ८ (१) (ज), दफा ४, ९ र ११ बमोजिम सजाय तथा जरिवाना हुन, प्रतिवादीमध्ये मयंककुमार कर्णले कुल बिगो रु. १५,२०,८००।— बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जंगल आफ्नो नाममा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज), दफा ९ र ११ अन्तरगतको कसुर गरेको देखिंदा यी प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा ८ (१) (ज), दफा ९ र ११ बमोजिम सजाय तथा जरिवाना हुन, र प्रतिवादीहरूमध्येका केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईले उक्त सरकारी वन जंगललाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली निजहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य गरी मतियारको भूमिका निभाएको देखिंदा यी प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुरमा सोही दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूमध्येका कमलबहादुर ढुंगेल र सिताराम पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) को कसुरमा सोही दफा ८(१)(ज) बमोजिम ३ महिना कैद र बिगो बमोजिम जनही रु. १५,२०,८००।— जरिवाना, प्रतिवादीहरू पुन्यप्रसाद लिम्बु, झकबहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङ्थे र पासाङ शेर्पालाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम ३ महिना कैद र बिगो बमोजिम जनही रु. १२,००,८००।— जरिवाना र प्रतिवादीहरू सन्तकुमार लिम्बु, थोकराज भन्ने योकराज लिम्बु र दुर्गाबहादुर लिम्बूलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम ३ महिना कैद र बिगो बमोजिम जनही रु. ३,२०,००।— जरिवाना हुने तथा प्रतिवादीहरू मयंककुमार कर्ण, गुणराज पोखरेल, केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईको आरोपित कसुरमा संलग्नता भएको कुरा पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ । कसुर ठहर हुने प्रतिवादीहरूलाई भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ को दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हदसम्म हेर्दा उक्त दफाहरू उक्त ऐनको दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुर सोही कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि हुने भएकोले सो तर्फको फैसला मनासिबै देखिएको छ । फैसला पाउने प्रतिवादीहरूको हकमा हेर्दा जग्गाको दर्ता स्रेस्ता नै नभएको जग्गाको खडा भएको नक्कली दर्ता स्रेस्ताका आधारमा जग्गाहरूको क्षेत्रफल समेत फरक पर्ने गरी कित्ताकाट गर्ने कार्य यी प्रतिवादीबाट भएको प्रस्ट देखिन्छ। उक्त विवादित जग्गाको क्षेत्रफलसमेत बढाई प्लट रजिष्टरसमेत सच्याई मालपोत कार्यालयको आदेश नै नलिई कित्ताकाट समेत गरी उक्त जग्गाको फिल्डबुक र प्लट रजिष्टरसमेत रुजु नगरी मालपोत कार्यालयका अन्य प्रतिवादी कर्मचारीहरूको निर्देशनबमोजिम काम गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउने कार्यमा यी प्रतिवादी संलग्न भएको अवस्थामा सो तर्फका प्रमाणको कुनै मूल्यांकन भएको देखिंदैन। प्रतिवादीमध्ये गुणराज पोखरेल कसुरमा इन्कार रहे पनि रजिष्ट्रेसन फाँटमा कार्यरत रहेको देखिएको, २ कित्ता जग्गा आफ्नी श्रीमती कल्पना दाहालको नाउमासमेत पारित गरेको, त्यसैगरी प्रतिवादीमध्येका केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिन निवेदन लेख्ने र सोही जग्गाहरूको राजीनामा

लेखे काम गरेको समेत देखिएको स्थितिमा यी प्रतिवादीहरूको समेत प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता देखिएकाले यी प्रतिवादीहरूलाई समेत आरोपपत्र मागदाबी बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नभएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्मको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

२१. काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने सहसचिव पूर्णभक्त तण्डुकारसमेत जना...२

मुद्दा :- त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२–CR-००९९)

फैसला मिति :२०७५।२।२७ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।८।२६**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारी सहसचिव पूर्णभक्त तन्डुकार, प्रशासनतर्फका विभागीय प्रमुख शान्तराम पोखरेल, वित्त विभागीय प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख बखतबहादुर साउद तथा आपूर्तिकर्ता क्षितिज इन्टरनेसनलका प्रोपराइटर नन्दराज पोखरेल र न्यू चौधरी ट्रेडर्सका प्रोपराइटर सुन्दरलाल चौधरीको मिलोमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ द्वारा निर्धारित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी कम गुणस्तर र साइजका त्रिपाललाई उच्च गुणस्तर र ठूलो साइजको हो भन्ने देखाई त्रिपालको स्वाभाविक मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी गरेको तथा भ्याटको रकमपछि समावेश गरेर बढी भुक्तानी दिएर महानगरपालिकालाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याई सोही गैरकानूनी लाभ बापतको रकम सबै प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा लिएर खरिदमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिंदा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू पूर्णभक्त तन्डुकार, शान्तराम पोखरेल, बुद्धरत्न मानन्धर र बखतबहादुर साउदका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०६४ को दफा ८(१) तथा ८(१)(घ)(ञ) को कसुरमा बिगो रु.२४,१०,२१४।३८ कायम गरी सोही दफा ८(१) बमोजिम सजाय हुन र बिगो महानगरपालिकालाई भराइदिन र आपूर्तिकर्ता प्रतिवादीहरूमध्ये नन्दराम पोखरेलका हकमा बिगो रु.२,९१,२१४।३८ र अर्का प्रतिवादी सुन्दरलाल चौधरीका हकमा बिगो रु.२१,१८,८९०।६२ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४) को कसुर मा ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूले आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको पाइन्छ । प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीहरूले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय लिंदा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ को पालना नगरेको, नगरपरिषदबाट बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन नगराई एक शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च लेख्न आदेश दिई नगरपरिषदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गरेको, आपूर्तिकर्ता न्यू चौधरी ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर सुन्दरलाल चौधरी समेतसँगको मिलेमतोमा शालिमार त्रिपालको दररेट रु.७।- मू.अ.करबाहेक भनी दर उल्लेख गरी साधारण त्रिपाल आपूर्ति गर्न दिइएको कार्यादेशबमोजिम आपूर्ति भएको न्यून गुणस्तरको नेपालमा उत्पादित प्लास्टिक त्रिपाललाई स्वीकार गरी भुक्तानी दिने निर्णय गरेको, त्रिपाल खरिद र भुक्तानीको निर्णय गर्ने सन्दर्भमा आफूले टिप्पणी स्वीकृत गरेको भनी प्रतिवादी पूर्णभक्त तण्डुकारले बयानमा स्वीकार गरेको, खरिद भएको प्लास्टिक त्रिपाललाई नांगो आँखाले हेर्दा र हातले स्पर्स गर्दा (छाम्दा) समेत त्रिपालको गुणस्तर बाक्लो/पातलो, चिल्लो/खस्रो छर्लङ्ग छुट्टिने र ६x ६,६x८,६x९ वर्ग फिट त्रिपालको साइजलाई समेत उपयोग हुने किसिमको भए नभएको छुट्याउन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरी काठमाडौं महानगरपालिकामा स्टेसनरी सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा उपयोग गर्न अनुपयुक्त, बजारमा बोरा तथा झोला बनाउन प्रयोगमा आएको, गुणस्तरहीन प्लास्टिकलाई साधारण त्रिपाल भनी खरिद गरी गराई भूकम्पबाट पीडितहरूलाई वितरण गराएको प्रमाणित गुणस्तरबमोजिम त्रिपालको खरिद स्रोत जानकी प्लास्टिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट उल्लेख गरिएको मूल्य हेर्दा प्रतिवर्गफिट त्रिपालको मूल्य रु.१।९२ मात्र पर्ने व्यहोरा खुलेकोले न्यू चौधरी ट्रेडर्सले आपूर्ति गरेको कुल ३५३७३८ वर्गफिट त्रिपालको परल मूल्य रु.१।९२ का दरले रु.६,७९,१७६।९६ मात्र पर्नेमा न्यू चौधरी ट्रेडर्सले आपूर्ति गरेको कुल ३५३७३८ वर्गफिट त्रिपालको खरिद मूल्य रु.१।९२ मा प्रतिवर्गफिट रु.७।९१ कायम गरी जम्मा रु.२७,९८,०६७।५८ भुक्तानी दिएबाट परल मूल्यभन्दा रु.२१,१८,८९०।६२ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी यी प्रतिवादीहरूको उक्त कार्यबाट का.म.पा.लाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र आपूर्तिकर्ता एवं स्वयं प्रतिवादी कर्मचारीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने कार्य भए गरेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

२२. जिल्ला धनुषा, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० हाल बुद्धनगर काठमाडौं बस्ने वर्ष ३७ को वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचलमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत भाग्यनारायण झा.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००५६)

फैसला मिति :२०७५।३।३१ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।९।४**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं, ताहाचलमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत प्रतिवादी भाग्यनारायण झाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीहरूबाट लाइनमा नै नबसी छिटो छरितो काम गरे बापत विभिन्न व्यक्तिहरूको माध्यमबाट सेवाग्राहीहरूसँग जम्मा रु. २८,५००।- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर गरेको हुनाले निज भाग्यनारायण झालाई सोही कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) एवं सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन तथा लिएको रिसवत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उक्त वारदात **News 24** टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रसारित भएको ५ दिनपछि **youtube** रेकर्डलाई उजुरीको रूपमा मानी उजुरी दर्ता भएको, वादीपक्षका साक्षीले प्रतिवादीले रकम उठाएको कुरा सुनी थाहा पाएको भनी र **SMS** लाई आधार मानी प्रचारप्रसार गरेको समाचारको भरमा मात्र आरोप दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको उजुरीको स्रोत संचारमा प्रकाशित समाचारको आधारमा पनि हुने हुँदा **News 24** को समाचार उजुरीको स्रोत हुन सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेत रहेको छ, उक्त समाचारमा प्रतिवादीले सेवाग्राहीसँग रकम मागेको निजको मोबाइलमा रहेको म्यासेजबाट देखिन्छ, **News 24** को प्रस्तोताद्वारा निजको मोबाइल माग्दा हतासमा कार्यक्रम बाहिर गई आफ्नो निजी स्वामित्वमा रहेको मोबाइल फ्याकी दिएकोले मोबाइलबाट **SMS** भएको रेकर्डको प्रमाण नष्ट गरेको समेत देखिएको अवस्था समेतको प्रमाणबाट प्रतिवादी उपरको आरोप दाबी पुष्टि भइरहेकोले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको सुरु विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

२३. जिल्ला कैलाली, धनगढी उप-महानगरपालिका, वडा नं.-१२, स्थायी घर भई डोटी जिल्ला अन्तर्गत साबिक जिजौडामाण्डौ र पोखरी गाउँ विकास समितिको कार्यालयका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव ईश्वरबहादुर सिंह.... १

मुद्दा : भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना) ।(०७४-CR-०१५६)

फैसला मिति :२०७५।३।२० **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।९।४**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी ईश्वरबहादुर सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा बिगो रु.२८,६२,७४२।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१)(छ) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको दफा १२ बमोजिमको समेत सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले पेश्की लिएको रकम असुलउपर गर्न सकिने अवस्था बाँकी नै रहेको देखिएकाले हिनामिना गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले आरोप दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइन्छ। उल्लिखित आधार हेर्दा यी प्रतिवादीले आफूले लिएको रकम समयमा नै लाभग्राहीलाई वितरण गरी फरफारक गर्न सकेको अवस्था नदेखिएको, खाइमासी हिनामिना गरेको रकममध्ये मिति २०७३।८।२९ मा आफ्नै भाइ दीपकबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, धनगढीबाट साबिक जिजौडामाण्डौ गा.वि.स.को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यलय, डोटीमा रहेको पुँजीगत खर्च खातामा रु.१२,५६,३७१।-, साबिक पोखरी गा.वि.स.को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय डोटीमा रहेको पुँजीगत खर्च खातामा रु.११,६१,४००।- र पोखरी गा.वि.स.कै संचालन खर्च खातामा रु.१३,३१,८५२।- गरी जम्मा रु.३७,४९,६२३।- फिर्ता गरेको र बाँकी रकम फिर्ता नगरेबाट निज ईश्वरबहादुर सिंहले साबिक जिजौडामाण्डौ गा.वि.स.कार्यालयको रु.१५,९०,१९४।- र साबिक पोखरी गा.वि.स. कार्यालयको रु.१२,७२,५४८।- गरी जम्मा रु.२८,६२,७४२।— रकम हिनामिना गरी खाने पचाउने नियत राखेको प्रस्ट भइरहेको अवस्थामा समेत प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको सुरु अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

२४. बागमती अञ्चल, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चौतारा वडा नं. ४ स्थायी घर भई हाल बागमती, काठमाडौं का.म.न.पा. २९, लैनचौर पञ्चकन्या टोल मार्ग, घर नं. ४७ बस्ने काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठ समेत जना २

मुद्दा :- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७३–CR-००५८)

फैसला मिति :२०७५।२।१७ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।९।१२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठले रु.१,२९,००,७४७। बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको देखिन आई निज गम्भीरलाल श्रेष्ठको उक्त कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य अपराध भएकाले निज गम्भीरलाल श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको रु. १,२९,००,७४७।—बराबरको सम्पत्तिलाई बिगो कायम गरी गम्भीरलाल श्रेष्ठलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन एवं उक्त गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति जफत हुन तथा प्रतिवादी गम्भीरलाल श्रेष्ठले उल्लिखित गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नी श्रीमती उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा राखेको देखिएको र सो को समेत स्रोत पुष्टि हुन नसकेकाले उक्त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(ग), दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ उत्तमदेवी श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी निजको नामको गैरकानूनी सम्पत्तिसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूको व्ययभन्दा आय धेरै कायम गरी आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा प्रतिवादीले आयोगसमक्ष पेस गरेको १३ पाने सम्पत्ति विवरणको फारमको आधारमा सम्पत्ति गणना गरिएको हो, उक्त फारममा नभरेको सम्पत्तिलाई पछि आएर गणना गर्न पाउने अवस्था होइन, प्रतिवादी र निजको परिवारको नाममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा २०७१ माघमा देखिएको मौज्दात रकमसमेत जम्मा रु.१,७३,३७,०२७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवाको पदमा सेवा प्रवेशदेखि २०७१ माघ मसान्तसम्मको जाँचको आय व्ययको प्रवाह विवरणमा १,२९,००,७४७।– बिगो बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्था हुँदा त्यसको स्रोत नै नखुलेको अवस्थामा त्यसतर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

२५. जिल्ला रामेछाप, रामेछाप नगरपालिका वडा नं ४ घर भई साबिक हिमगंगा गाविस वडा नं. ६ तिलवारी बस्ने काठमाडौं पुतलीसडक स्थित ग्लोबल ट्रेडमार्क प्रोटेक्सन सर्भिसका सहयोगी कुशश्री विश्वकर्मा १

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०१६४)

फैसला मिति :२०७५।२।२५ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।९।१८

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : उजुरी निवेदक चन्द्रप्रसाद गड्तौलाले खड्का इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. नामक पानी उद्योग संचालन गर्न उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क लिनुपर्ने प्रावधानका लागि २ वर्ष अगाडिबाट निवेदन दिंदा उक्त कार्य गर्न आलटाल गरी सो कार्य गर्नका लागि रु.३३,०००।- घुस/रिसवत माग गर्ने उद्योग विभागका नायब सुब्बा प्रतिवादी गोविन्दप्रसाद कँडेलले घुस रिसवत बापतको रकम रु. ३३०००।- अर्का प्रतिवादी कुशश्री विश्वकर्मा मार्फत लिएकोमा निजलाई बिगो रु.३३०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादी कुशश्री विश्वकर्माको हकमा गोविन्दप्रसाद कँडेलले गरेको कसुरको मतियारको भूमिका निर्वाह गरी ऐ.ऐनको दफा २२ को कसुर गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादी कुशश्री विश्वकर्मालाई सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ख) बमोजिम हुने सजाय ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये गोविन्दप्रसाद कँडेलको हकमा आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय ठहर भई प्रतिवादी कुशश्री विश्वकर्माको हकमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा पुतलीसडकस्थित ग्लोबल ट्रेडमार्क प्रोटेक्सन सर्भिसका सहयोगी यी

प्रतिवादी कुशश्री विश्वकर्माले आफ्नो कार्यालयको कामको सिलसिलामा चिनजान भएका उद्योग विभागका नायब सुब्बा गोविन्द कँडेलको आदेशमा एउटा अपरिचित व्यक्तिसँग शौचालयमा गई उजुरीकर्ता सेवाग्राहीबाट घुस/रिसवत बापतको रु. ३३,०००।— लिई पैसा ल्याई निज गोविन्दप्रसाद कँडेललाई दिएको व्यहोरा मौकामा सावित भई बयान गरेको देखिन्छ । उक्त बयान व्यहोरालाई सुरु घटनास्थल तथा बरामदी मुचुल्काबाट समेत पुष्टि भएको अवस्था छ । सोही बरामदी रकमको आधारमा अर्का प्रतिवादी गोविन्दप्रसाद कँडेललाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम सजायसमेत भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा सेवाग्राहीबाट रकम लिई बुझी बुझाउने मतियारको कार्य भूमिकालाई सुरु विशेष अदालतबाट प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

२६. दार्चुला जिल्ला हिकिला गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई जिल्ला खेलकुद विकास समिति दार्चुलाका नि-वर्तमान अध्यक्ष एवं कभर्डहल निर्माण समितिका संयोजक मञ्जु बमसमेत ९

मुद्दा : भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना ।(०७२-CR-०११३)

फैसला मिति :२०७५।५।६ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।९।१८

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीमध्येका मंजु बम, कल्याण सिंह धामी, भुपेन्द्रराज अवस्थी, मानसिंह बि.क. कामी, श्यामराज अवस्थी, दानसिंह निरौला र हरिशचन्द्र भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ङ) को कसुरमा मंजु बमलाई बिगो रु.१०,६५,९७३।९०, कल्याणसिंह धामीलाई बिगो रु. ३,२३,३१२।९०, भुपेन्द्रराज अवस्थीलाई बिगो रु.५,७२,८१२।९०, मानसिंह बि.क. कामीलाई बिगो रु. ३,२३,३१२।९०, श्यामराज अवस्थीलाई बिगो रु.८,४२,६६१।— दानसिंह निरौलालाई बिगो रु.३,५०,०००।— र हरिशचन्द्र भट्टलाई बिगो रु.६,४२,६६१।—कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी प्रतिवादीहरूबाट बिगो समेत असुलउपर गरी पाउन तथा प्रतिवादीमध्येका शेखरचन्द्र बडु र मदनराज जोशीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूले के कति रकम आफूहरूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेका हुन् भन्ने वस्तुपरक प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधारहरू हेर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, काठमाडौंबाट दार्चुला जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा दार्चुला जिल्लाको कभर्डहल निर्माणको लागि निकासा गरिएको ३०,००,०००।– मध्ये प्रतिवादीहरू मञ्जु बमले १०,६५,९७३।९०, कल्याण सिंह धामीले रु.३,२३,३१२।९०, भुपेन्द्रराज अवस्थीले रु.५,७२,८१२।९०, मानसिंह वि.क.कामीले ३,२३,३१२।९० श्यामराज अवस्थीले रु.८,४२,६६१।—, दानसिंह निरौलाले रु.३,५०,०००।—र हरिशचन्द्र भट्टले रु.६,४२,६६१।- बराबरको कामलाई भए गरेको हो भनी झुठा बिल भरपाई र स्लेस्ताहरू तयार गरी बनाई भुक्तानीका लागि बिल भरपाई र स्लेस्ता पेस गरी गराई उपरोक्त रकमहरू भुक्तानी लिनेदिने कार्य गरी गराई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले काम गरे गराएको भन्ने आरोपपत्र मागदाबी रहेको अवस्था र उक्त तथ्यलाई मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट समेत पुष्टि भएको अवस्थामा सुरु अदालतबाट प्रतिवादीहरूले के कति रकम आफूहरूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने वस्तुपरक रूपमा पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

२७. जिल्ला कास्की, साबिक राखी गा.वि.स. वडा नं. ९. तथा लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ हुँदै हाल कायम पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. २६ बस्ने साबिक इलाका प्रहरी कार्यालय, कडरवोना, ससरीमा कार्यरत वर्ष ४८ का प्रेमबहादुर थापा..... १

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-००९२)

फैसला मिति :२०७५।७।१६ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।९।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी प्रेमबहादुर थापाले मोटरसाइकल दुर्घटनासम्बन्धी विषयको विवाद मिलाई दिनको लागि भनी आफू र आफ्नो कार्यालयबाट कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने काम बापत आफ्नो लागि रिसवत रकम लिन स्वेच्छाले मागी मिति २०७२।११।२६ गतेका दिन आफ्नै अफिस टेबुलमा उजुरीकर्ताबाट रिसवत बापतको रकम रु. ४०,०००।- लिएको अवस्थामा फेला परेकोले निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट बरामद रकम प्रतिवादीले स्वेच्छाले माग गरेको नदेखिएको, भान्साकोठाबाट बरामद भएको उक्त रकम सवारी दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति बुझाउनको लागि ल्याइराखेको हो भनी प्रतिवादीले बयान गरेको र उक्त बयानलाई निजको साक्षी प्रमाणबाट समर्थित भएको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरि भएको उक्त फैसलामा प्रतिवादीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिन भनी ल्याइराखेको रकम हो भनी जिकिर लिएकोले त्यसरी ल्याइराखेको रकम भान्सा कोठाको भुजाको बोराभित्रबाट बरामद भएकोले त्यसरी लुकाई छिपाई राख्नुपर्ने अवस्था नहुँदा र श्रव्यदृश्यको स्क्रिप राइटिङमा पनि "गन गन ४० हजार छ, स.ई.सापसँग १० हजार छ" भन्ने जस्तो उल्लेख भएको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीउपरको आरोप दाबी पुष्टि भइरहेको अवस्थालाई सुरु विशेष अदालतले प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

२८. जिल्ला सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, साबिक वडा नं. ९, हाल वडा नं. ५ बस्ने तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय सुनसरीका ना.सु. मोहन सुवेदीसमेत जना..... २

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००४९)

फैसला मिति :२०७५।७।१५ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।५**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी हर्कबहादुर राईले उजुरीकर्ता प्रकाश भट्टराईसँग नागरिकताको जन्म मिति सच्याइदिने भनी रु.२०,०००।— माग गरेकोले उक्त रकम उजुरीकर्ताले आयोगबाट माग गरी लगी उपलब्ध गराएकोमा, उक्त नोट निज हर्कबहादुर राईले प्रतिवादी ना.सु. युवराज पोखेललाई दिइएको र युवराज पोखेलले उक्त घुस रिसवत बापतको रकम प्रतिवादी ना.सु. मोहन सुवेदीलाई दिई मोहन सुवेदीले आफ्नो फाँटमा रहेको स्टिल दराजमा राखेको अवस्थामा आयोगबाट खटिएका कर्मचारी मुकुन्दप्रसाद रिजालसहितको टोलीले मोहन सुवेदीकै दराजबाट उक्त रु. २०,०००।- बरामद गरेको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूमध्येका हर्कबहादुर राईले गरेको कसुर अपराध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र ३ (१)(क) अनुसारको कसुर अपराध भएकोले निज प्रतिवादीहरूमध्ये हर्कबहादुर राईलाई सोही ऐनको दफा ३ (१), ३ (१)(क) अनुसार सजाय हुन र प्रतिवादीहरूमध्येका मोहन सुवेदी र युवराज पोखेलको हकमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (क) ले हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी हर्कबहादुर राईलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय गरी अन्य प्रतिवादीहरू युवराज पोखेल र मोहन सुवेदीलाई फसाएको मात्र हो भनी यी प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार गरेको भन्ने आधारलाई प्रमाण ग्रहण आरोप दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ दिने गरी फैसला भएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार लिई सुरु विशेष अदालतले गरेको उक्त फैसलामा प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा सेवाग्राहीबाट लिएको रकम पहिला हर्कबहादुर राईले लिएको र तत्पश्चात उक्त रकम यी प्रतिवादीहरू युवराज पोखेल र निज युवराज पोखरेलबाट मोहन सुवेदीलाई दिई दराजको सेफमा राखेको अवस्थामा बरामद भएको पाइन्छ । निजहरूले हात धोएको पानीबाट रातो रङ्ग देखिएको समेतका आधारबाट प्रतिवादीहरू ३ जना मिली एकआपसमा रकम बाँडी खाने नियतले एकआपसमा रकम लिई लुकाउने छिपाउने नियतले प्रतिवादी युवराज पोखरेलले दराजमा सुरक्षित राखेको अवस्थामा बरामद भएकोले उक्त वारदातमा यी प्रतिवादीहरू युवराज पोखेल र मोहन सुवेदी समेतको संलग्नता देखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

२९.जिल्ला अछाम साबिक कालागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल मंगलसेन नगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने श्री कालिकेश्वरी मा.वि. अछामका प्रधानाध्यापक फत्तेबहादुर सोडारी.....१

मुद्दा : भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) ।(०७३-CR-०१६०)

फैसला मिति :२०७५।८।२८ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।१२**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी फत्तेबहादुर सोडारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निज फत्तेबहादुर सोडारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीउपर जुन प्रमाणपत्र पेस गरेर प्राचार्य पदको ओहदामा बसेको भन्ने दाबी छ, सो प्रमाणपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पेस नगरेर सुविधासमेत प्राप्त नगरेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछामको च.नं.७५० मिति २०७३।८।२९ को पत्रसाथ निजको **M.Ed.** तहको प्रमाणपत्र मिसिलसाथ रहेको र सोही प्रमाणपत्रको आधारमा निजले हालसम्म रु.१४,०००।– प्राप्त गरेको समेत देखिएको स्थितिमा सुरु विशेष अदालतले उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै ओहदा र सुविधासमेत प्राप्त नगरेको भनी गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

३०. डडेलधुरा जिल्ला शीर्ष गा.वि.स. वडा नं. ६ कटाल टोल घर भई हाल नापी कार्यालय टोखा सरस्वतीमा नापी सर्भेक्षक पदमा कार्यरत गणेशप्रसाद मिश्रासमेत जना.....२

मुद्दा : घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००९२)

फैसला मिति :२०७५।७।५ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।२२**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : नापी सर्भेक्षक गणेशप्रसाद मिश्रा उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१,००,०००।– कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय हुन र लेखापढी व्यवसायी प्रमोद पाण्डेको हकमा ऐ. ऐनको मतियारमा ऐ. ऐनको दफा २२ ले सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ग) ले हुने सजायमा आधा सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उजुरकर्ता गंगालाल महर्जन वारदात मिति २०७३।१०।२ मा नापी कार्यालयको सेवाग्राही भएको नदेखिएको, उजुरकर्ता गंगालाल महर्जन र प्रतिवादी गणेशप्रसाद मिश्राबीच परिचयसम्म नभएको, उजुरकर्ता गंगालाल महर्जन र अर्का प्रतिवादी प्रमोद पाण्डेसमेतले गणेशप्रसाद मिश्रालाई घुस रिसवत बापतको रकम दिएको भन्न नसकेको तथा प्रतिवादी गणेशप्रसाद मिश्राले घुस रिसवत बापत रकम माग गरेको र लिएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई आरोपदाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा निवेदक गंगालाल महर्जनको नाममा रहेको जग्गा हालसाबिक गर्ने कार्यका लागि रु.१,३५,०००।—लाग्ने र उक्त रकममध्ये रु. १,००,०००।—काम हुनुभन्दा पहिला दिनुपर्ने र बाँकी ३५,०००।—काम पूरा भएपछि दिनुपर्ने भनी लेखापढी व्यवसायी प्रमोद पाण्डेले माग गरेको र उक्त घुसरिसवतको रकम माग गर्ने कर्मचारी गणेशप्रसाद मिश्रा भएको बुझिएकोले रु.१,००,०००।- घुस रिसवत बुझाउनुपर्ने भएकाले आयोगबाट उपलब्ध गराई पाउँ भनी निवेदकले निवेदन दिई रु.१,००,०००।— बुझी लिई प्रतिवादी प्रमोद पाण्डेलाई बुझाएको र सोही रकम प्रतिवादी प्रमोद पाण्डेले नापी सर्वेक्षक गणेशप्रसाद मिश्रालाई बुझाएको अवस्थामा गणेशप्रसाद मिश्राको ज्याकेटको खल्तीबाट बरामद गरी प्रतिवादीद्वयलाई पक्राउ गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादीहरूले उक्त रकम घुस रिसवत बापत नै लिएको देखिएको स्थितिमा सुरु विशेष अदालतले उक्त आधारलाई प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ।

३१.जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ५ स्थायी वतन भई इलाका वन कार्यालय राजापुर बर्दियाका निलम्बित वन रक्षक सिताराम थारूसमेत जना ३

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००४४)

फैसला मिति :२०७५।४।२४ **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।२२**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू सिताराम थारू, सगुन थापा, अरुण चौधरी र सूर्यबहादुर शाही उपर बिगो रु.३०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये सिताराम थारूलाई आरोपपत्र मागदाबी बमोजिम सजाय भई अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको अवस्था छ । सफाइ दिएको प्रतिवादीहरूको हकमा हेर्दा बेत निकासी छुट पुर्जीको म्याद थप गर्ने

प्रयोजनार्थ मुचुल्का तयार गर्ने तथा सिफारिस गर्ने कामका लागि प्रतिवादी सिताराम थारूले निवेदक पारस गौतमबाट रकम रु. ३०,०००।— लिई सोही घुसरिसवत बापतको रकम अर्का प्रतिवादी सूर्यबहादुर शाहीको कोठामा लगी सिताराम थारूले राखेको अवस्थामा बरामद भएको हुँदा सिताराम थारूलाई पक्राउ गरिएकोमा उक्त रकम मैले बुझिलिएको सम्म हुँ । घुस/रिसवत बापतको रकम म लगायत कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीले बाँडी खाने गरेको हो । म एक निम्नस्तरको कर्मचारीलाई अघि लगाई भ्रष्टाचार गर्न लगाउने कार्यालय प्रमुख सगुन थापा मुख्य दोषी हुन् भन्ने व्यहोराको वनरक्षक सिताराम थारूको अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान तथा सोही बयानलाई समर्थन गर्दै अदालतसमक्ष गरेको बयानको सवाल नं १० को जवाफबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। उजुरी निवेदक पारस गौतमले उक्त घुस रिसवत बापतको रकम सिताराम थारूलाई बुझाउँदा फरेष्टर अरुण चौधरी र म सूर्यबहादुर शाहीसमेत वारदातस्थलमा थियौं । घुस/रिसवत बापतको रकम रु. ३०,०००।- सिताराम थारूले बुझेपछि छलकपट छ कि भनी मैले नै भनेको हुँ ।उक्त रकम बुझेपछि उजुरकर्ता पारस गौतमले चिसो खान जाउँ भन्दा म र अरुण चौधरी नै चिसो खान भनी गएका हौं भनी सूर्यबहादुर शाहीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष मौकामा गरेको बयानमा खुलाएको देखिन्छ र सोही कुरा श्रव्यको माध्यमबाट पुष्टि भइरहेको कुरालाई सम्मानित अदालतले फैसला गर्दा प्रमाणमा लिई लेनदेन भएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । घुस रिसवत बापतको रकम अरुण चौधरीकै सामुन्ने सिताराम थारूले लिएको हो भनी सिताराम थारू, सूर्य बहादुर शाही र अरुण चौधरी समेतको अनुसन्धानमा भएको बयानमा खुलाएको र प्रतिवादीहरू सगुन थापा, अरुण चौधरी तथा सूर्यबहादुर शाही समेतको पोलिग्राफ परीक्षण हुँदा **Examination results support the conclusion that there is DECEPTION INDICATED by the physiological responses to the test stimulus questions during this examination** भन्ने व्यहोराको परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका प्रमाणबाट समेत घुस रिसवतको रकम लिने कुरामा सिताराम थारूले भने बमोजिम सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मिलेमतो थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको अबस्थामा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

३२. सप्तरी जिल्ला, भूतही गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने जनता राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, भूतहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शुभनारायण यादवसमेत जना..... २

मुद्दा : सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०११६)

फैसला मिति :२०७५।९।६ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।२६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू शुभनारायण यादव र कमलेशकुमार यादवले सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरी बिगो रु.२,९७,५६२।- भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) तथा दफा ३ को उपदफा(१)को देहाय(घ) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट आरोपपत्र दाबीबमोजिमको बिगोमा रु.६३,८९६।– रीतपूर्वक खर्च गरेको भनी घटी बिगो कायम गरी फैसला गरेकोमा उक्त आधार हेर्दा प्रतिवादीहरूले हिनामिना गरेको रकमको समयावधि मिति २०६७।११।२५ देखि २०७०।१०।२१ गतेसम्मको हिसाब हेर्नुपर्नेमा सो नगरी आ.व. ०६७/ ०६८ अर्थात २०६७।४।१ देखि आ.व. ०६८/ ०६९ अर्थात २०६८।३।३० सम्मको मात्र हिसाब निकाली आरोप दाबीको समयभन्दा पृथक प्रमाण ग्रहण गरी भएको उक्त फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत भएकोले त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ।

३३. बारा जिल्ला, साबिक हर्दिया गा.वि.स. वडा नं ४ हाल दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक, सियारामप्रसाद सिंह चनौसमेत जना २

मुद्दा : स्किम मिल्क पाउडर दूध खरिदमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७३-CR-०१४९)

फैसला मिति :२०७५।६।१४ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।२६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू सियारामप्रसाद सिंह चनौ तथा राजगोविन्द कर्णिकारलाई जनही बिगो रु. २,१४,४७४।- कायम गरी, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम निज प्रतिवादीहरू सियारामप्रसाद सिंह चनौ तथा राजगोविन्द कर्णिकारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय

खण्ड (घ) बमोजिमको कैद सजाय हुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी गरेको बिगो रकम रु २,१४,४७४।- निज प्रतिवादीहरू सियारामप्रसाद सिंह चनौ तथा राजगोविन्द राजकर्णिकारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुनुका साथै निज प्रतिवादी सियारामप्रसाद सिंह चनौ दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत भएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २४ बमोजिमको थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट आपूर्तिकर्ताउपर दाबी गर्न नसकेको र एउटै कम्पनीबाट टेन्डर कायम गरेको दररेट र सिधै बजारबाट आपसी सहमतिमा खरिद गरेको दररेटमा कुनै फरक नपरेको भन्नेसमेतका आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा मूलतः प्रतिवादीहरूले टेन्डर नगरी बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने आपूर्तिकर्तासँग पाउडर दूध खरिद गरेको, उक्त पाउडर तथा मखन खरिद गर्दा आयोजना प्रमुखको राय सिफारिससहित टिप्पणीको आधारमा खरिद गरेको देखिएकोले दुग्ध विकास संस्थानको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६६ को विनियम (आ) मा विशेष परिस्थितिको सिर्जनामा मात्र उक्त व्यवस्थाबमोजिम हुने हुँदा प्रस्तुत खरिदमा त्यस्तो अवस्था देखिएको पाइँदैन । यस अवस्थामा लिखतकै भौतिक उपस्थिति रहेको अवस्थामा मौखिक प्रमाण गौण हुने हुँदा उल्लिखित आधारलाई प्रमाण ग्रहण नगरी केवल साक्षी प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन नसकेको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

३४. कैलाली जिल्ला, साबिक सुगरखाला गा.वि.स. वडानं. ४ घर भई भैरवमाला राष्ट्रिय मा.वि., सुगरखाला, कैलालीका, प्रधानाध्यापक मोतीराम जैसीसमेत जना.....२

मुद्दा : विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७४-CR-००५२)

फैसला मिति :२०७५।८।१६ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।२६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीमध्येका हरि जैसीले विद्यालयको रकम रु.१,४८,०००।– हिनामिना गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजबाट बिगो असुलउपर गरी दफा ३ (१) र ३ (१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र अर्का प्रतीवादीहरू विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भूमिप्रसाद जैसी र प्र.अ. मोतीराम जैसीले लक्ष्मी गौतम र टेकबहादुर विष्टको अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रयोग गरी निजहरूको सट्टामा निजी स्रोतका शिक्षकहरूबाट पठन पाठन गराउन लगाएर निजहरूको नामबाट २०६४ सालदेखि २०७० साल फागुनसम्म नेपाल सरकारको रु.१८,३४,३८०।– निकासा गराई सो रकमबाट निजी स्रोतको शिक्षकहरूलाई तलब खुवाएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये हरि जैसीलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय गरी अन्य प्रतिवादीहरूलाई शिक्षा ऐन नियमअनुकूलको कार्य कसुर नदेखिंदा विभागीय कार्यको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी फैसला भएकोले उक्त फैसलामा प्रतिवादीहरू अध्यापन गराउने योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई योग्य मानिसहरूको कागजातलाई साधन बनाई अध्यापन कार्यमा संलग्न गराएको उक्त कार्य प्रथम दृष्टिमै दुराशय र बदनियतपूर्ण भएकोले अयोग्य मानिसहरूलाई योग्य भनी विद्यालयको रकम खाने नियतले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार अन्तर्गतको कसुर भएकोले प्रतिवादीलाई विभागीय कारबाही मात्र भनी लेखी पठाउने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी रहेको छ।

३५. जिल्ला भक्तपुर चागुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएका महानगरीय प्रहरी प्रभाग, दधिकोट, भक्तपुरका प्रभाग प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कुमार श्रेष्ठसमेत जना.....२

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००९१)

फैसला मिति :२०७५।७।१५ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।३०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीमध्येका कुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा अर्का प्रतिवादी उमेशकुमार थापाले निवेदकसँग लिएको रु.१८,०००।- र ट्रिपर चालक राजकुमार थापासँग निज कुमार श्रेष्ठले लिएको रु.२०,०००।- समेत गरी जम्मा ३८,०००।- कुमार श्रेष्ठले घुस/रिसवत लिई भष्टाचार गरेकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख)

बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र अर्का प्रतिवादी उमेशकुमार थापाको हकमा निजबाट बरामद रु.१८,०००।- र प्र.ना.नि. कुमार श्रेष्ठले लिएको २०,०००।- मध्ये निजले कुमारबाट पाए लिएको रु.२,०००।- गरी जम्मा रु.२०,०००।- निजले घुस/रिसवत लिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट बरामद भएको बिगो रु.१८,०००।- लाई मात्र बिगो कायम गरी सजाय भएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार सम्बन्धमा प्रतिवादी कुमार श्रेष्ठले अर्का प्रतिवादी उमेशकुमार थापालाई राजकुमारले रु.२०,०००।– दिएको थियो भनी रु.२,०००।– दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई पोल गरी उक्त बयान गर्नुपर्ने अवस्था र कारणसमेत केही नदेखिई प्रतिवादी कुमारले जम्मा ३८,०००।– र प्रतिवादी उमेशले रु.२०,०००।– रिसवत लिएको पुष्टि भइरहेको अवस्थालाई घटी बिगो कायम गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

३६. जिल्ला बझाङ, रिलु गा.वि.स.वडा नं.-२, चिसापानी घर भई श्री हिमालय नि.मा.वि.बझाङमा कार्यरत शिक्षक, रमेश बहादुर बोहरासमेत जना.....५

मुद्दा : नक्कली एवं झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०१०६)

फैसला मिति :२०७५।७।९ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।३०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी रमेशबहादुर बोहराले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निज रमेशबहादुर बोहरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन र श्री हिमालय निम्न माध्यमिक विद्यालय, बझाङका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साबिकका अध्यक्ष धनबहादुर बोहरा र साबिकका प्रधानाध्यापक धनबहादुर बोहरा र हालका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र बोहरा र प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बोहराले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले श्री हिमालय निम्नमाध्यमिक विद्यालय, बझाङका साबिकका अध्यक्ष धनबहादुर बोहरा र साबिकका प्रधानाध्यापक धनबहादुर बोहरा र हालका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र बोहरा र हालका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बोहरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट दुर्गम स्थानमा शिक्षक नपाइनाले शैक्षिक योग्यता भएकी उमाकुमारी थापाको नियुक्तिपत्र बनाई रमेश थापालाई अध्यापन गर्न दिएको भन्ने समेतका आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूले एउटाको नियुक्ति पत्रमा अर्काले अध्यापन गराएको तथ्यलाई स्वीकार गरेकै अवस्था छ । अर्काको प्रमाणपत्र पेस गरी सोही प्रमाणपत्रको आधारमा नियुक्ति पत्र बनाई सरकारी लाभ त्यसरी झुठा विवरणको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्र.अ.समेतको मिलोमतो बिना सम्भव नहुने भएकोले उक्त कार्यमा सबै प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको अवस्थामा सुरु विशेष अदालतले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

३७. जिल्ला इलाम, बरबोटे गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हाल राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, खुमलटारको उपसचिव पदमा कार्यरत भीमप्रसाद पौडेलसमेत जना.....६

मुद्दा : राजस्व चुहावट एवं हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००७४)

फैसला मिति :२०७५।५।५ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।३०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरूको आपसी सरसल्लाह र मिलोमतोमा मेचीनगर नगरपालिकाले रु. ३,२५,००,०००।- मा खरिद गरेको जग्गाको रु.५०,००,०००। थैली राखी दुईवटा लिखत तयार गरी राजस्वको रसिदमा समेत एक प्रतिमा रु.२,००,०००। र अर्कामा रु.१३,००,०००।- उल्लेख गरी रसिद काटी नेपाल सरकारलाई रु.११,००,०००। हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले प्रतिवादीमध्येका भीमप्रसाद पौडेल र रमेश कुमार आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाअनुसार बिगो असुल गरी ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन,

प्रतिवादीमध्येका कोमलप्रसाद खतिवडा, इन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र हिराबहादुर खड्कालाई ऐनको दफा ७, ७(क) र (ख) को कसुरमा दफा ७ बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुन र सोही दफा ७ को दफा ३ (१) (च) बमोजिम कैद सजाय हुन र दफा ३ (१) बमोजिम बिगो असुल हुन र प्रतिवादी अमरकुमार न्यौपानेलाई दफा ८ (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू कोमलप्रसाद खतिवडा, इन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र हिराबहादुर खड्काले ऐनको दफा ७ को कसुर, प्रतिवादीहरू भीमप्रसाद पौडेल र रमेशकुमार आचार्यले ऐनको दफा १७ को कसुर र प्रतिवादी अमरकुमार न्यौपानेले दफा ८ (४) को कसुर गरेको देखिएकोले प्रतिवादीमध्येका भीमप्रसाद पौडेल र रमेशकुमार आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम जनही २ वर्ष ६ महिना कैद र बिगो दामासाही गर्दा हुन आउने रकम रु.५,५०,०००।- जरिवाना हुने, प्रतिवादीहरू कोमलप्रसाद खतिवडा, इन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र हिराबहादुर खड्कालाई ऐनको दफा ७ बमोजिम बिगो रु ११,००,०००।- को दोब्बर रु. २२,००,०००।- मा दामासाहीको हिसाबबाट हुन आउने रु. ७,३३,३३३।- जनही जरिवाना र दफा ३ बमोजिम जनही २ वर्ष ६ महिना कैद हुने, प्रतिवादी अमरकुमार न्यौपानेलाई ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम रु. ११,००,०००।- जरिवाना हुने र प्रतिवादीमध्येका भीमप्रसाद पौडेल, रमेशकुमार आचार्य र अमरकुमार न्यौपानेबाट बिगो दामासाही गर्दा हुने रकम रु.१,८३,३३३।- असुल उपर गर्नुपर्ने गरी फैसला भए पनि जरिवाना दामासाहीले र दाबीबमोजिमको बिगो असुल नगर्ने गरी भएको हदसम्मको मात्र फैसलामा त्रुटि रहेकोले उक्त फैसला गर्दा आरोपपत्रमा दाबी गरिएको बिगो रु.११ लाख प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर हुनुपर्ने वा दाबी विषयमा बोल्नुपर्नेमा सो नभएको र केही प्रतिवादीहरूको हकमा दाबीभन्दा कम र केहीको हकमा दाबीको सम्बन्धमा बोल्दै नबोली भएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

३८. जिल्ला सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६, स्थायी वतन भई भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १२ छिन्चु स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख, नेत्रबहादुर देवकोटासमेत जना.....२

मुद्दा : झुठा बिल भरपाई पेस गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-०१३७)

फैसला मिति :२०७५।८।१८ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।११।३०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू नेत्रबहादुर देवकोटा र हरिप्रसाद कँडेल उपर झुठा बिल भरपाई पेस गरी सो को आधारमा रु.५०,५८०।—भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुरमा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम कैद तथा जरिवाना गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगोसमेत निज प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मिसिल संलग्न बिलहरू कसले पेस गरेको नखुलेको, दाखिला प्रतिवेदनमा दस्तखत गर्नेलाई प्रतिवादी कायम नगरिएको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत कैफियत नदेखिएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा मुख्यतः मिसिल संलग्न रहेका बिल जारी गर्ने प्रोपाइटरहरूले उक्त बिल आफ्नो पसलको भएको तर बिलमा उल्लिखित सामान आफूहरूले सप्लाइ नगरेको भनी मौका तथा अदालतसमक्षको बकपत्रमा समेत खुलाई लेखाई दिएकोले बिलमा उल्लिखित सामान झुठा रूपमा उल्लेख गरी रकम निकालेको देखिएको साथै को कसको उपर मुद्दा लगाउने भन्ने सम्बन्धमा ने.का.प.२०७२ अंक ५ नि.नं.९४०३ पृ.८७१ को नजिर सिद्धान्तबाट समेत उल्लेख भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रमाणहरू ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

३९. जिल्ला सर्लाही कौडेने गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कलैया वितरण केन्द्र बारामा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रतनेशकुमार चौधरी.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-०१०८)

फैसला मिति :२०७५।८।२० पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।१

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : नेपाल विद्युत प्राधिकरण कलैया वितरण केन्द्र बारामा तत्काल इन्जिनियर पदमा कार्यरत विपक्षी रतनेशकुमार चौधरीले कुटानी पिसानी गर्ने जाकिर हुसेनको मिलको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि सेवाग्राही निवेदक जाकिर हुसेन अन्सारीबाट घुस/रिसवतबापत रु.९५००।- लिएको तथ्य पुष्टि भएकोले निज

प्रतिवादीले गरेको कसुर भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर अपराधमा निज प्रतिवादी रतनेशकुमार चौधरीलाई सोही ऐनको दफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीको उक्त कार्य आपराधिक मनसाय समेत नदेखिएको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको अवस्था छ । उल्लिखित आधार हेर्दा प्रतिवादीले विद्युत क्षमता वृद्धि गरिदिन उजुरीकर्ता सेवाग्राहीबाट पटक-पटक रकम माग गरेको र मागबमोजिमको रकम प्रतिवादी रहेको कार्यालयको टेबुलको माथिल्लो घर्राबाट बरामद भएको साथै बरामदी रकम र निजको हातमा फेनोल्फथालिन पाउडर समेत पाइएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भएको अवस्था र उक्त रकम अन्य के प्रयोजनको लागि रहेको र लिएको भन्ने आधारसमेत प्रतिवादीले खुलाउन नसकेको अवस्थामा आपराधिक कार्य र मनसाय नरहेको भनी सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

४०. जिल्ला बर्दिया साबिक सोरहवा गा.वि.स. वडा नं.८ हाल बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं.३ घर भई जिल्ला बाँके नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं.१६ कोरियनपुर मेडिकल कलेज नजिक सुर्खेत रोड बस्ने भेरी अन्चल अस्पतालका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पिताम्बर सुवेदीसमेत जना.....४

मुद्दा : सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०१२५)

फैसला मिति :२०७५।६।१८ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.पिताम्बर सुवेदीले बिगो रु.४२,९०,८१६।९४, त्यसैगरी लेखापाल मनिराम बर्मा (कुर्मी) ले पनि सोही बिगो, एवं सोही कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत पदम बहादुर जि.सि.ले आफ्नो कार्यकालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिएको रकम रु. ८७,०००।- र शाखा अधिकृत (स्टोर किपर) माधवप्रसाद ज्ञवालीले औषधी मौज्दात आ.व.०७०/०७१ को जिन्सी खातामा आम्दानी नबाँधी नसारी हिनामिना गरेको रकम रु. २१,०२,१५२।९४ बराबर नेपाल सरकारको रकम हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पिताम्बर सुबेदी र लेखापाल मनिराम वर्मा (कुर्मी) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)(छ) बमोजिम, तत्कालीन लेखापाल पदम जि.सी.लाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ग) बमोजिम र शाखा अधिकृत स्टोर किपर माधवप्रसाद ज्ञवालीलाई सोही ऐनको ३(१) र ३(१) (च) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरी ऐ. ऐनको १७ नं. ले बिगो समेत असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट मौज्दात औषधी पछि अ.ल्या.गरिएको, रीतपूर्वकै प्रसूति सेवा बापतको रकम बुझाएको, लक्षित वर्गको हिसाब कार्यविधिको पालना नभए पनि सोही वर्गकैलाई रकम खर्च भएको, दोहोरो भुक्तानी नभएको र दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसलामा मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा अ.ल्या.नभएको तर पछि मुद्दा चली विचाराधीन रहेको अवस्थामा मात्र हाल आएर अ.ल्या.गरेको कार्य निर्दिष्ट कानूनी विधि र प्रक्रिया पुऱ्याएको नदेखिएको, साधारण र जटिलतातर्फको प्रसूति सेवामा कुनै एक सेवाको मात्र रकम भुक्तान गर्नुपर्नेमा दुवैतर्फको रकम भुक्तान गरेको, लक्षित वर्गको हिस्सा सो समूहको छुट्टाछुट्टै लेखाको स्रेस्ता राखी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट सुरु फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

४१.धनकुटा जिल्ला साबिक लेगुवा गा. वि.स. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय झापामा कार्यरत प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पुष्पराज मिश्रसमेत.....३

मुद्दा : सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००३४)

फैसला मिति :२०७५।६।१ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, पाँचथर र उदयपुरमा कार्यरत रही तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, झापामा कार्यरत विरुद्ध खण्डका अनुसन्धान अधिकृतमध्ये पुष्पराज मिश्र उपर बिगो रु.२४,०८,६५३।५६ बराबरको सरकारी सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी मासी लिई भ्रष्टाचार गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१), ३(१)(च) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनको दफा १७, ३(१), ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर

गरिएकोमा उक्त अदालतबाट बिगो रु.९,३७,९०१।५० बराबरको सरकारी सम्पत्ति बदनियतसाथ हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको, प्रतिवादी सहायक सूचक धनराज अधिकारीको हकमा बिगो रु.२२,२१,५८२।०६ कायम गरी ऐ.ऐनको १७ तथा सोही ऐनको दफा ३(१), र ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएकोमा बिगो रु. ७,५०,८३०।- बराबरको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहऱ्याई र प्रतिवादी प्रकाशकुमार राईको हकमा आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको पाइन्छ । घटी बिगो कायम गरेको हकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट मातहत कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरिएको, मातहत दरबन्दी संख्या, कार्यरत कर्मचारी स्वीकृत, सूचक संख्या, स्वीकृत तथ्यांक आदिका आधारमा स्थलगत, वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी स्रेस्ता र सत्यतथ्य अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेतका आधारमा विभागीय नम्बर तलमाथि पारी दोहोऱ्याई तलब भत्ता, रासन शीर्षकमा बढी खर्च लेखेको रु.४०,२७८।—प्रतिवेदन समेतमा प्रस्ट उल्लेख भएकोमा सो मध्ये रु.४,३७४।— दाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । त्यसैगरी पुष्पराज मिश्र र धनराज अधिकारीबाट आ.व. २०६९।०७० मा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, पाँचथरको तलब भत्ता र खाद्यान्नमा एकमुष्ट जम्मा रु.४,५५,४९८।०६ बढी खर्च लेखेको देखिन्छ । उक्त व्यहोरा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, पाँचथरका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा तथ्यसहित उल्लेख भएको अवस्था छ । केन्द्रबाट उक्त आ.व. ०६९।०७० मा कर्मचारी संख्या, सूचक संख्या, वितरण गर्नुपर्ने तलब भत्ता, रासन, लगायतका विधिवत खर्च बाहेक तलब भत्ता र खाद्यान्नका नाममा दूषित मनसायबाट कानूनविपरीत आवश्यकभन्दा बढी रु. ४,५५,४९८।०६ खर्च लेखेको अवस्था छ । सक्कल स्रेस्ताको आर्थिक कारोबार निज प्रतिवादीहरूकै बदनियतपूर्ण कार्यबाट फेला नपरे तापनि सो खर्चको अभिलेख विभागमा र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहनु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा अन्दाज अनुमान र अड्कलको आधारमा बढी भुक्तानी गरे गराएको मान्न फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले अनुमति प्रदान नगर्ने भनी तालिका नं १० को रु. ४,५५,४९८।०६ को हकमा आरोप दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला सुपरीवेक्षण एवं रकम प्रदान गर्ने सरकारी विभागीय निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रेकर्ड अनुरूप प्रमाणसहित तयार भएको प्रतिवेदनलाई विश्वास गरी उक्त बिगोसमेत जोडी निज प्रतिवादीको हकमा समेत बिगो ठहर गर्नुपर्नेमा सो ठहर नगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग)र दफा १४ ले स्थापित गरेको प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गरी गरेको उक्त फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादी धनराज अधिकारीले रु. ३,८०,०००।- र पुष्पराज मिश्रले मिति २०७१।८।१० मा रु. ३,१०,०,००। मिति २०७१।८।११ मा रु. ३,२०,८८०।- समेत गरी जम्मा रु. ६,३०,८८०।- नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय, पाँचथरमा जम्मा गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, पाँचथरको नाममा बेरुजु भनी प्रतिवादीहरूले उक्त सरकारी सम्पत्ति रकम मिति २०६७ सालदेखि नै दूषित कसुर गरी, फर्जी व्यहोरा बनाई र रकम निकाली कसुरजन्य कार्य गरेको अवस्था छ । उक्त कसुर गरेको अवस्थामा ढाकछोप गर्ने प्रयोजनार्थ केही रकम रु.१०,१०,८८०।- बैंक दाखिला गर्दैमा भ्रष्टाचारको बिगोमा समावेश गर्न नमिल्ने भनी पाँचथरतर्फको बिगो मागदाबी रु.२२,२१,५८२।०६ बाट घटाई रु. १७,६१,७१०।- कायम गरी सो बिगोमा नगद दाखिला गरेको रु.१०,१०,८८०।- घटाई हिनामिना गरेको जम्मा बाँकी बिगो रु. ७,५०,८३०।- मात्र कायम हुने र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, उदयपुरतर्फको हिनामिना रु.१,८७,०७१।५० समेत गरी रु. ९,३७,९०१।५० बराबरको सम्पत्तिसम्म बदनियतसाथ प्रतिवादी पुष्पराज मिश्रले हिनामिना गरी कसुर ठहर गरेको र सक्कल स्रेस्ता नभएको भनी रु.४,५५,४९८।०६ बिगो घटाएर प्रतिवादीले खाईमासी हिनामिना भएको ४ वर्षपछि दाखिला गरेको रकमलाई बिगोतर्फ कानूनविपरीत मान्यता दिएर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैगरी उस्तै, उही मनसायबाट, उस्तै जिम्मेवारी सम्हाली एकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रतिवादी प्रकाशकुमार राईको हकमा कसुर गर्न सहमति, सहभागिता र संलग्नता रहे भएको प्रस्ट देखिएको अवस्थामा अन्दाज, अनुमान र अड्कलकै आधारमा कसुरदार मानी सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको मूलमन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हो भनी कसुर आरोपपत्रबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको छ । प्रतिवादी धनराज अधिकारी पनि अनुसन्धान अधिकृतसँगै संयुक्त रूपमा लेखा फाँटमा रही आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी लिई काम गरेको अवस्थामा निजलाई बिगो कम कायम गरी सजाय भएको छ। कार्यालय प्रमुखसँग संयुक्त खाता चलाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने अर्का प्रतिवादी प्रकाश कुमार राईको हकमा मिसिल संलग्न तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी कोरा इन्कारी बयानलाई मात्र

आधार बनाई कसुर आरोपपत्रबाट सफाइ दिइएको उक्त फैसलामा एउटै आधार र समान कानूनी मापदण्डसमेत ख्याल नगरी प्रतिवादी प्रकाशकुमार राईलाई सफाइ दिइएको उक्त फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्मको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

४२. जिल्ला बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं.३ घर भई जिल्ला बाँके नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं.१६ कोरियनपुर मेडिकल कलेज नजिक सुर्खेतरोड बस्ने भेरी अन्चल अस्पतालका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पिताम्बर सुवेदीसमेत जना.....७

मुद्दा : दैनिक भ्रमण भत्ता रकम अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००३७)

फैसला मिति :२०७५।६।१८ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : भेरी अंचल अस्पताल बाँकेका तत्कालीन नि.मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पिताम्बर सुवेदीले रु.५,५४०।-, शाखा अधिकृत माधवप्रसाद ज्ञवालीले रु.३८,३३०।-, लेखा अधिकृत पदमबहादुर जि.सी.ले रु.६,१४०।-, नर्सिङ अधिकृत हरिकला के.सी.ले रु.६,७४०।-, हाउस किपिङ सुपरभाइजर शोभाकुमारी पौडेलले रु.१७,६७०।-, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सा रोकाय गाउँ जाजरकोटमा अ.न.मि. पदमा कार्यरत विष्णुमाया कठायतले रु.४,४४२।- र स्वास्थ्य चौकी साल्मा जाजरकोटमा अ.न.मि. पदमा कार्यरत सुलोचना चन्दले रु.४,४४२।– अनियमित तवरले दैनिक तथा भ्रमण बिल झुठा बनाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा दफा ८ (१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट वादीले बिगो कायम गरेको रकमको विषय भ्रष्टाचारभन्दा पनि बेरुजुसँग सम्बन्धित रहेको भनी प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र मागदाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा दाबीको रकम सम्बन्धमा असुलउपर गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी उल्लेख भएकोले रकम हिनामिना भएको तथ्य पुष्टि भएकै अवस्था छ । मनसायपूर्वक झुठा बिल भरपाई बनाई हुँदै नभएको कार्यबाट रकम लिने खाने नियत लिई सरकारी रकम खाइमासेको कार्य भ्रष्टाचार निवावरण ऐन,२०५९ को दफा १(ङ) अन्तर्गतको कार्य कसुर भएकोले उक्त कानूनी आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नुपर्नेमा सो नभई भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

४३. झापा जिल्ला महारानी झोडा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा स्थायी घर ठेगाना भएका गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धक लालबहादुर शिवासमेत जना.....१३

मुद्दा : भ्रष्टाचार (झुठा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी लिए दिएको)।(०७१-CR-०२५७)

फैसला मिति :२०७५।६।९ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र गरिबी निवारण कोषलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले आ.व.०६६।०६७ मा रु. ५५,०९,२२८।-, आ. व. ०६७।०६८ मा रु. १,२१,५४,०७४।- र आ.व.०६८।०६९ मा रु.१०१९८०५९।- समेत गरी ३ आर्थिक वर्षको अवधिमा जम्मा रु. २,७८,६१,३६१।- विभिन्न कार्यक्रम र त्यस बापतको भ्रमणका नाममा खर्च भएको भनी झुठा बिल भरपाई बनाई पेस गरी पेश्की फछ्यौंट गर्ने गराउने कार्य गरी हिनामिना गरी गरीबी निवारण कोषलाई हानि नोक्सानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८(१) (ङ) को कसुरमा प्रत्येकलाई आरोपपत्रमा दाबी लिइएको छुट्टाछुट्टै बिगो अनुसार ऐ. ऐनको ८(१) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत असुलउपर हुन र प्रतिवादीमध्ये राजुबावु श्रेष्ठ विशिष्ठ श्रेणी सरहको कर्मचारी भएकोले निजलाई ऐ.ऐनको दफा २४ ले थप सजाय गरी पाउन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका लालबहादुर शिवाले रु. २,४८,९१२।-, संजयकुमार झाले रु.३,७८,२६०।-, जयराज पन्तले रु.३,०१,६८०।-, अखिलेखचन्द दासले रु.१७,००,३९५।-, हरेराम वाग्लेले रु. ७४,५८०।-, दुर्गबहादुर गान्धारीले रु.८५,२५०।-, प्रविन घिमिरेले रु. १,१४,९१२।- मनोज चिपालुले रु. १,०३,४१९।- र राजवावु श्रेष्ठले रु.१,१४,७३९।- को बिगो हानि नोक्सानी गरेको देखिएकोले निजहरूबाट सो बिगो गरिबी निवारण कोषलाई भराइ सोही बिगो बमोजिम जरिवाना र लालबहादुर शिवालाई ६ महिना, संजयकुमार झालाई ८ महिना, जयराज पन्तलाई ७ महिना, अखिलेखचन्द्र

दासलाई १ वर्ष, हरेराम वाग्लेलाई ३ महिना, दुर्गबहादुर गान्धारीलाई ३ महिना, प्रविन घिमिरेलाई ४ महिना, मनोज चिपालुलाई ४ महिना, राजवावु श्रेष्ठलाई ४ महिना र ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ महिना कैद हुने र अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने गरी भएको उक्त फैसलामा आरोपपत्र दाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाउने प्रतिवादीहरूको हकमा हेर्दा होटल तथा स्टेसनरी र सवारी साधनसम्बन्धी भरपाइहरू झुठो रहेको भन्ने सम्बन्धित धनीहरूबाट खुली आएको, पेश्की फछ्यौंटका बिलहरू गलत रहेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा झुठा बिल पेस गर्ने र सो बिललाई सदर गर्ने लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको समेत मिलोमतो बिना रकम भुक्तानी हुन नसक्ने भएकोले उक्त कार्यमा संलग्न यी प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको, साथै घटी बिगो कायम गरी फैसला भएको हकमा हेर्दा प्रतिवादीहरू उपरको बिगो पृथक पृथक रहेको र केही बिललाई मात्र सदर गरेकोमा सदर गरेका बिलहरू पनि झुठा रहेको स्थितिमा केहीलाई सदर गरी घटी बिगो कायम गरेको हददसम्मको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

४४. जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ घर भई मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत सुरेशकुमार थपलियासमेत जना.....४

मुद्दा : सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७१-CR-०२२४)

फैसला मिति :२०७५।१०।९ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : मालपोत कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर (करार) उपमा न्यौपाने, ना.सु. शिवप्रसाद पोखरेल, प्रमुख मालपोत अधिकृत सुरेशकुमार थपलिया र जग्गा दर्ता गराउने देशबहादुर लिम्बु मिली आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले जिल्ला धनकुटा, तांखुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २६० को पर्ती जग्गालाई कित्ताकाट गरी कि.नं. १२८७ र १२८८ कायम गरी पुनः बिक्री वितरण गरेको देखिएकोले निजहरूमध्ये तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर उपमा न्यौपाने, ना.सु. स्व. शिवप्रसाद पोखरेल र प्रमुख मालपोत अधिकृत सुरेशकुमार थपलियालाई उक्त जग्गाको मालपोत कार्यालय, धनकुटाबाट तांखुवाली भट्टराई क्षेत्री कुल वंश परिषदलाई राजीनामाबाट खुलेको पर्ती रोपनी मूल्य रु.८,०००।- का दरले १०-१०-०-० क्षेत्रफल जग्गाको हुन आउने रु.८५,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१)(ज) को कसुरमा सोही दफा ८(१) बमोजिम सजाय हुन तथा तत्कालीन ना.सु. स्व.शिवप्रसाद पोखरेलको हकमा बिगो असुलउपर हुनसम्म मागदाबी लिई र जग्गा दर्ता गराउने देशबहादुर लिम्बुलाई सोही ऐनको दफा ८(४) को कसुरमा सोही दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये सुरेशकुमार थपलियालाई बिगो रु.५३,१२५।– जरिवाना गरी ३ महिना कैद र प्रतिवादीमध्ये ना.सु. शिवप्रसाद पोखरेल र कम्प्युटर अपरेटर उपमा न्यौपानेले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलामा प्रतिवादीहरूले खरिद बिक्री गरेको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेकै अवस्था छ, सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाउने हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न टिप्पणी तयार गरी सोही आधारमा मालपोत प्रमुखले स्वीकृतसमेत गरेको हुँदा उक्त कार्यमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता देखिएकोले यस अवस्थामा केही प्रतिवादीहरूलाई घटी बिगो र केहीलाई पूर्ण सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

४५. जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा. वडा नं. ६ घर भई नापी कार्यालय, बारामा तत्कालीन अमिन पदमा कार्यरत प्रेमचन्द्र झासमेत जना.....२

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००१९)

फैसला मिति :२०७५।७।२८ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : नापी कार्यालय बाराको अमिन प्रेमचन्द्र झा र लेखापढी व्यवसायी नुर महम्मद हवारीले उजुरी निवेदक जिल्ला बारा, करैयामाई गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने दुःखा अन्सारी भन्ने सैनुल्लाह मिया अन्सारीको जिल्ला बारा, सिहोर्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ को जग्गा रेखाङ्कन गरी साँध सिमाना छुट्याइदिने प्रयोजनका लागि भनी रु.१०,०००।- घुस/रिसवत माग गरी लिएको अवस्थामा मिति २०७४।१।२२ गतेको दिन निज अमिन प्रेमचन्द्र झाको आफ्नै कार्यकक्षमा खानतलासी/बरामदी मुचुल्काबाट बरामद भई आएबमोजिमको दर र

नम्बरहरूको नोटहरूको हुन आउने जम्मा रु.१०,०००।- रकम नुर महम्मद हवारीलाई राख्न दिएको देखिंदा निज प्रतिवादी प्रेमचन्द्र झाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निज उपर बिगो रु.१०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) तथा दफा ३(१)(क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा प्रतिवादी नुर महम्मद हवारीले प्रस्तुत भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मतियारको भूमिका खेलेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा २२ को कसुरमा सोही दफा ३(१) र ३(१)(क) ले हुने सजायमा सोही दफा २२ बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उजुरीकर्ता सो कार्यालयको सेवाग्राही नभएको र पेस सि.डी.को श्रव्यदृश्यबाट घुस रिसवत लिएको नदेखिएको समेतका आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू घुस रिसवत बापतको रकमसहित सँगै प्रकाउ परेकोमा निजहरूको हात परीक्षणको क्रममा रातो भई फेनोल्फथालिन समेत पाइएको, उजुरीकर्ताले जग्गाको सिमाना छुट्टाउन नापी कार्यालयमा निवेदन दिई दर्ता गराएको तथ्यलाई समेत हेर्दै नहेरी उजुरीकर्ता सेवाग्राही नभएको भन्ने समेतका बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

४६. पोखरा उप-महानगरपालिका, वडा नं ६, बराही टोल, कास्की स्थायी घर भई जिल्ला काठमाडौं,साबिक मातातीर्थ, वडा नं ७ क., हाल चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. १२ बस्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय क्याम्पस, पुल्चोक, ललितपुरका प्राध्यापक डा. भरतराज पहारीसमेत जना.....२

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०००९)

फैसला मिति :२०७५।८।१० **पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।७**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रा.डा. भरतराज पहारीले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रा.डा.भरतराज पहारीलाई बिगो रु.२,४०,०१,५९९।- कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को, दफा १५, दफा १६ग. तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र स्रोत नखुलेको आरोपपत्रमा उल्लिखित सम्पत्तिहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गर्नका साथै परीक्षण अवधिमा निज प्रतिवादी प्रा.डा.भरतराज पहारीले आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट निजकी पत्नी शोभा पहारी बरालको नाममा राखेका आरोपपत्रमा उल्लिखित चल अचल सम्पत्तिहरू समेत साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग. र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गर्न समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट आयोगबाट छुट्टाछुट्टै गणना गरेको अवधिलाई एकै अवधि मानी रु, जम्मा रु.९८,३३,०२६।- सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २०(१) को कसुरमा ऐ. २०(२) अनुसार बिगो बमोजिम रु.९८,३३,०२६।- जरिवाना र १० महिना कैद सजाय गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट उक्त हदसम्मको बिगो जफत हुने गरी आरोप दाबीभन्दा घटी बिगो कायम गरी फैसला भएको पाइन्छ । आयोगले प्रतिवादी सेवामा रहेको अवधिलाई निजको आय र व्ययको अनुपातमा जाँच अवधिलाई छुट्टाछुट्टै कायम गरेको अवस्था हो । निज प्रतिवादीले आयोगमा १३ पाने विवरण भर्दा उल्लेख गरेको सम्पत्तिलाई मुख्य गणना गरिएको हो, सो बाहेक उल्लेख नभएको सम्पत्तिलाई हाल आएर गणना गर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । अष्ट्रेलिया, नर्वे, बंगलादेश, चीन, बेल्जियम लगायतका मुलुकमा भ्रमणमा गए बापत थप आय कायम गरी दिएको देखिन्छ । उक्त मुलुकमा भ्रमणमा जाँदा पनि भ्रमणमा खर्च हुने नै हुन्छ । विदेशमा रहँदा गरेको आम्दानी बचत नै भएको भए पनि सो कति रकम बचत भएको हो र कसरी नेपाल ल्याई सटही गरिएको हो सो विवरण देखिएको छैन । अमरावती आवास कम्पनीको प्रबन्ध सन्चालक भई काम गरे बापतको पारिश्रमिक प्रतिवादीको आयमा थप गर्नुपर्ने भनी रु. १५,०८,७१४।- लाई प्रतिवादीको आयमा गणना गरिदिएको पाइएको छ जबकि निज प्रतिवादी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक मात्र नभएर डिन समेत भएको भन्ने देखिंदा

निज इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पूर्णकालीन पदाधिकारी रहेको देखिएको हुँदा निजले अमरावती आवास कम्पनीमा प्रबन्ध संचालकको काम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा सो तर्फको थप आयको गणना गर्न मिल्दैन । प्रतिवादी असिसटेन्ट टेक्निसियन पदमा कार्यरत रहँदा प्राप्त गरेको रकम भनी थप गरिएको रकम पनि सम्बद्ध निकायबाट लेखी नआएकोले अनुमानको भरमा आय गणना गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट **Loan** लिएको भन्ने देखिए तापनि चुक्ता गरिसके नसकेको सो समेत फैसलामा बोलेको पाइँदैन । यसरी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूको प्रमाण विश्लेषण नै नगरी प्रतिवादीको आय आरोपपत्रमा उल्लेख गरे भन्दा घटी कायम गरी भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी रहेको छ ।

४७. जिल्ला बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ६ बसोबास गर्ने कैलाश बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउँ, अछामका तत्कालीन क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर भण्डारी.....१

मुद्दा : क्याम्पसको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको। (०७३-CR-०१०४)

फैसला मिति :२०७५।९।२४ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।२०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : कैलाश बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउँ, अछामका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीले क्याम्पसको भवन निर्माण, पुस्तक फर्निचर र शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न भनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका नाउँमा आएको रकम रु.२,४९,०००।—र क्याम्पसको मुद्दती खाताबाट प्राप्त ब्याज बापतको रकम रु.९३,०००।—गरी जम्मा रु.३,४२,९००।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको/मासेको देखिन आई निज प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीलाई बिगो रु.३,४२,९००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो रु.३,४२,९००।- निजबाट असुलउपर गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ (१)र दफा ३ (१) को देहाय (घ) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले प्रतिवादीको खातामा जम्मा गरिदिएको रकम सापटी स्वरूपको हो भनी र क्याम्पसको पत्रद्वारा उक्त रकम प्रतिवादीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम हो भनी खुलाई लेखाई दिएको हुँदा रकम असुलउपर गर्न क्याम्पस प्रमुखले फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने गरी लेखी पठाउने भनी प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उक्त आधार हेर्दा प्रतिवादीले रकम लिएखाएको तथ्यमा फैसलाले स्वीकार गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले क्याम्पसको भौतिक सुधार गर्न फर्निचर लगायतका सामान खरिद गर्ने भनी उक्त रकम क्याम्पसबाट आफ्नो बैंक खातामा राख्न लगाएको र तत्पश्चात सामान नै खरिद नगरी बदनियतसाथ बसेको र पछि उजुरी परेपछि मात्र सापट स्वरूप भनेको भए पनि सापटी रकमको तमसुकलगायतका आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थासमेत हुँदाहुँदै सुरु अदालतले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा क्याम्पस आफैंले असुलउपर गर्ने भनी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी रहेको छ ।

४८. जिल्ला महोत्तरी साबिक धमौरा वडा नं. ९ हाल बलवा नगरपालिका वडा नं.११ स्थायी वतन भएका जिल्ला महोत्तरी साबिक गा.वि.स. औरहीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव भाग्यचन्द्र मिश्रसमेत जना.....४

मुद्दा : सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००६९)

फैसला मिति :२०७५।१०।७ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।२५

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : महोत्तरी जिल्ला औराही गा.वि.स. मा सचिव भई काम गर्दा आ.व. २०६३।०६४ देखि २०६८।०६९ सम्म प्रतिवादी भाग्यचन्द्र मिश्रले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बिगो रु.३९,५००।-, आ.व. ०६९।०७० मा प्रतिवादी मुसलिम बैठाले बिगो रु. २४,०००।-, आ.व. २०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा जीवनहरि पोखेलले रु. २८,०००।- र सोही गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक घनश्याम यादवले सचिवहरूसँग मिलोमतो गरी बिगो रु.९१,५००।— हिनामिना गरी खाई मासेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा प्रतिवादी मुसलिम बैठालाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(क), प्रतिवादीहरू भाग्यचन्द्र मिश्र र जीवनहरि पोखेललाई दफा ३(१) र ३(१)(ख), र घनश्याम यादवलाई दफा ३(१) र ३(१)(ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये प्राविधिक सहायक घनश्याम यादवलाई बिगो रु.८०,०००।—मात्र

कायम गरी ५ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको रकम कसले बुझेको भनी यकिन हुन नसकेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ र घटी बिगो समेत कायम गरी सुरु विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसलामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको भनी प्रतिवादीमध्ये प्राविधिक सहायक घनश्याम यादवलाई सजायसमेत भएकोले अनियमितता पुष्टि भएकै छ । त्यसरी अनियमितता गर्नमा निज प्राविधिक सहायकको मात्र भूमिका रहने अवस्था हुँदैन । मृत्यु भएका मानिसहरूको नाउँमा वर्षौंसम्म रकम निकासा हुँदासम्म यी प्रतिवादीहरूले थाहा नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । कसुर ठहर हुने प्रतिवादी घनश्याम यादवले आफ्नो बयानको क्रममा सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको पेश्की सचिव मुसलिम बैठाले आफैं लिनुहुन्थ्यो, मृत्युदर्ताको किताबमा सचिवहरू आफैं थपघट गर्नुहुन्थ्यो भनी बयान गरेको समेतका आधारमा यी सफाइ पाउने प्रतिवादीहरूले आफैं कागजात मिलाउने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम हिनामिना गरी खाईमासेको देखिएकोले गा.वि.स.सचिवहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ र प्राविधिक सहायक घनश्याम यादवलाई घटी बिगो कायम गरी भएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

४९. त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंज अन्तर्गत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन केन्द्रमा तत्काल मुख्य कार्यालय सहायकको पदमा कार्यरत उर्मिला कुमारी लामा १

मुद्दा : राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-००२७)

फैसला मिति :२०७५।७।१३ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।२५

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी उर्मिला लामाले कानूनबमोजिम विश्वविद्यालयको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरी बिगो रु.१५,२०,२७१।५० राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ग) अनुसारको कसुर गरेकाले निजलाई सोही ऐनको दफा ३ (१)(च) बमोजिम कैद सजाय र ऐ. दफा ७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रकमको दोब्बर सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी आरोप दाबीबमोजिमको कसुरमा २ वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको हकमा दाबीभन्दा कम रु.१४,७०,७७१।५० को दोब्बर रु. २९,४१,५४३।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलामा मुख्यतः घटी बिगो कायम गर्दा मिति २०७१।४।१४ रु. ४९,५००।— खातामा जम्मा गरेको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । उक्त आधार हेर्दा दाबीको उक्त रकम निज प्रतिवादीले आफूउपर २०६८।९।२० गते उजुर परेपछि मात्र बैंकमा दाखिला गरेको देखिन्छ । **Mr.Christian Will** को नाममा मे १९ सन २०१४ मा नेपाली रुपैयाँ रु. ४९,५००।- प्राप्त भएकोमा के प्रयोजनको लागि दाखिला भएको हो समेत खुलेको अवस्था छैन । यसरी उजुरी परिसकेपछि प्रयोजनहीन दाखिला भएको उक्त रकम सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी रहेको छ ।

५०. काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ घर भई धुलिखेल नगर कार्यपालिका उद्योग विकास शाखाका, तत्कालीन कार्यालय सहयोगी माधवप्रसाद कुइँकेल भन्ने माधव कुइँकेल.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-००१८)

फैसला मिति :२०७५।७।८ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।१२।२७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : धुलिखेल नगर कार्यपालिका उद्योग विकास शाखा, धुलिखेलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू हरिप्रसाद सुबेदी भन्ने हरिप्रसाद उपाध्याय र माधवप्रसाद कुइँकेल भन्ने माधव कुइँकेलले आपसी मिलेमतोमा उजुरीकर्ता कृष्णप्रसाद माकबाट रु.१४,०००।- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.१४,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये हरिप्रसाद उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही दफा ३(१) र ३(१) (क) बमोजिम १५ दिन कैद र बिगो बमोजिम रु.१४,०००।- जरिवाना हुने र अर्का प्रतिवादी माधवप्रसाद कुइँकेलको साथबाट रकम बरामद नभएको भन्ने आधार लिई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको पाइन्छ । सफाइ दिने गरी भएको उल्लिखित आधार हेर्दा उजुरी निवेदकसँग दुवै जनाले रकम माग गरेको र रकम बरामद हुँदा पनि दुवैजना एकैसाथ पक्राउ परेको, उक्त बरामदी मुचुल्कामा दुवै जना रोहबरसमेत रहेको र दुवैजनाको रङ्गेहात परीक्षणमा फेनोल्फथालिन समेत पाइएको अवस्थामा

दुवैजनाको मिलोमतोमा घुस/रिसवत रकम लिएको पुष्टि भएको अवस्थालाई प्रमाणको अनदेखा गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

५१. लमजुङ जिल्ला, जिता गा.वि.स.वडा नं. ७ चोकलहटिया स्थायी ठेगाना भई हाल चितवन जिल्ला, भरतपुर उप-महानगरपालिका वडा नं ७ अस्पताल आवास बस्ने वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनका पूर्व अध्यक्ष तथा सिनियर कन्सल्टेन्ट डा. भक्तमान श्रेष्ठसमेत जना.....२

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको (०७२-CR-००६४)

फैसला मिति :२०७५।७।१३ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : वी.पी. मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा कार्यरत रही सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक डा. भक्तमान श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.१,६७,५७,११३।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र निजले स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको उक्त सम्पत्ति ऐ. ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत हुन स्रोत नखुलेको सम्पत्ति निजकी श्रीमती शिलु श्रेष्ठका नाममा समेत रहेकोले जफत प्रयोजनको लागि आरोपपत्रमा उल्लिखित चल अचल सम्पत्तिहरू जफत हुन भन्नेसमेत व्यहोराको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीको रु.१,१८,६६,७७६।—को मात्र स्रोत नखुलेको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा २०(१) को कसुरमा ऐ. २०(२) अनुसार बिगो रु.१,१८,६६,७७६।— जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय गरी स्रोत नखुलेको उक्त बिगोको हकमा ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम प्रतिवादीहरूको स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट उक्त हदसम्मको बिगो जफत हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । उक्त फैसलाबमोजिम प्रतिवादीलाई घटी बिगो कायम गर्दा मुख्यतः घर भाडा र कन्सल्टेन्ट शुल्क र बैठक भत्ता बापतको रकम आयमा गणना हुने भनी आयमा वृद्धि हुने गरी घटी बिगो कायम गरेकोमा प्रतिवादीले घर भाडाको रकम भने पनि भाडा सम्झौताको कागज एवं सो बापत लाग्ने स्थानीय कर समेत तिरेको नपाइएको, प्रतिवादी अस्पतालको पूर्णकालीन पदमा रहेकोले प्रतिवादीले भनेजस्तो अर्को अस्पतालमा काम गरेको प्रमाण पेस नभएको, यस्तै प्रकृतिको नेपाल सरकार विरुद्ध देवेन्द्र डंगोल भएको भ्रष्टाचार (ने.का.प. २०७५, अंक १, नि.नं. ९९३२) मुद्दामा सरकारी अधिकारीले अनुमति लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्ने नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकोमा उल्लिखित आधार प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

५२. जिल्ला सर्लाही, साबिक सलेमपुर गा.वि.स.वडा नं.१ हाल ऐ. कविलासी गाउँपालिका वडा नं.१३ घर भई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सर्लाहीमा कार्यरत कार्यक्रम अधिकृत नगिना राय.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७३-CR-०००६)

फैसला मिति :२०७५।८।२० पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।५

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सर्लाहीका कार्यक्रम अधिकृत नगिना रायले उजुरीकर्ता/निवेदिकाहरूबाट जनही २०,०००।- का दरले जम्मा रु. ४०,०००।- घुस रिसवत लिएकोले निज प्रतिवादीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएकोले निज नगिना रायलाई बिगो रु.४०,०००।- कायम गरी सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उजुरीकर्ताहरूको प्रतिकूल बकपत्र र उजुरी निवेदन लेख्ने व्यक्ति नै शंकास्पद भएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उजुरीकर्ताहरूले प्रतिकूल बकपत्र गरे पनि प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकम निज उजुरीकर्ताले नै आयोगसमक्ष निवेदन दिई भरपाई गरी लगेको रकम प्रतिवादीको दराजभित्र रहेको ब्यागमा राखेको अवस्था बरामद भएकोले प्रतिवादीलाई जबरजस्ती दिएको भन्ने अवस्था समेत रहँदैन । एउटा सेवाग्राहीले त्यत्रो रकम त्यसै राख्न दिएको भन्ने भनाइ पनि विश्वसनीय देखिंदैन । उजुरीकर्ताहरूले आफूले कार्य सम्पन्न पश्चात भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम

यी प्रतिवादीले रोकिदिई ढिलासुस्ती गरिदिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएकै अवस्थासमेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी उपरको आरोप पुष्टि रहेको अवस्थामा सुरु अदालतले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

५३. जिल्ला कास्की, साबिक माझठाना गा.वि.स.वडा नं.६ हाल ऐ. पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.२८ माझठाना बस्ने सिंचाइ विकास डिभिजन कास्कीमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत गोविन्दप्रसाद भुर्तेल.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७३-CR-००६७)

फैसला मिति :२०७५।८।१९ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।५

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : सिंचाइ विकास डिभिजन, कास्कीका इन्जिनियर गोविन्दप्रसाद भुर्तेलले कार्य अनुभव पत्र बनाई दिने कार्य प्रयोजनका लागि उजुरी/निवेदनकर्ता प्रकाश न्यौपानेसँग रु.५०,०००।—घुस/रिसवत लिएकोले निज प्रतिवादी गोविन्दप्रसाद भुर्तेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भई निज प्रतिवादी गोविन्दप्रसाद भुर्तेललाई बिगो रु.५०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट बरामद भएको रकम निजको हातबाट नभई सरकारी आवास कोठाको दराजको कुनापट्टिबाट बरामद भएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । उक्त आधार हेर्दा प्रतिवादीले उजुरीकर्तालाई कामको अनुभव पत्र बनाई दिन भनी रकम माग गरेकोले उक्त रकम आयोगबाट उजुरीकर्ताले निवेदनसाथ भरपाई समेत गरी लगेको र सो रकम प्रतिवादी बस्ने सरकारी आवास कोठाको ढोका नजिक दराजबाट बरामद भएकोले प्रतिवादीले रकम बुझेपछि त्यसलाई लुकाई छिपाई गरिराखेको अवस्थामा बरामद भएकोले प्रतिवादी उपरको आरोप दाबी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा त्यसतर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

५४. जिल्ला सप्तरी सप्तकोसी नगरपालिका वडा नं. ८ स्थायी घर भई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप अन्तरगत बिजुलीकोट स्वास्थ्य चौकी रामेछापमा दरबन्दी रही उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछापमा काजमा कार्यरत सि.अ.हे.व. दीपेन्द्रकुमार पैकरासमेत जना.....२

मुद्दा : झुठा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-०१८८)

फैसला मिति : २०७५।८।१७ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी दीपेन्द्रकुमार पैकराले आफू विदेशमा रहे बसेको अवस्था हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या रहेकोले बिदा स्वीकृति गरी पाउँ भनी झुठा विवरण उल्लेख गरी सरकारी ओहदामा बहाल रहने उद्देश्यले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय इलाममा निवेदन पेस गरेको देखिन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र निजले झुठा विवरण पेस गरी विदेशमा रहेको र कार्यालयमा हाजिर नरहेको मिति २०६६/८/१ देखि २०६८ माघसम्मको तलब सुविधा बापत रु.३,४२,७५०।- लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको देखिंदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (घ) बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो रु. ३,४२,७५०।- निजबाट असुलउपर हुन र अर्का प्रतिवादी डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले नेपालमा नभई दक्षिण कोरियामा रहेका दीपेन्द्रकुमार पैकरा आफूकहाँ उपचार गराइरहेको भनी दीपेन्द्रकुमार पैकराले बिदाका लागि दिएको झुठा निवेदन पत्र स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रमाणको रूपमा रहने सिफारिस पत्र तयार गरी झुठा विवरण उल्लेख गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसुरको मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएकोले निज डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रत्येक वर्ष बिरामी बिदा संचित हुने र उक्त बिदा निजले प्रयोग गर्न पाउने नै हुँदा झुठा विवरण भन्न नमिल्ने भएकोले सो अवधिमा लिए पाएको रकमलाई हानि नोक्सानी भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको

पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा प्रतिवादी दीपेन्द्रले २०६६ सालदेखि पटक-पटक उपचारको क्रममा रहेको भनी निवेदन दिई बिदा स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।तर निज प्रतिवादी उक्त बिदा स्वीकृत गराई दक्षिण कोरियामा कार्यरत रहेको भन्ने प्रमाण कागजले स्थापित गरिरहेको अवस्थामा ओहदामा बहाल रहने उद्देश्यले प्रेषित भएका झुठा विवरण र प्रमाणपत्रलाई ऐनको दफा १६(१) को कानूनी व्यवस्थाले समेटेको पाइन्छ । त्यसरी विदेशमा रहेको प्रतिवादी दीपेन्द्रकुमार पैकरालाई उपचार भइरहेको भनी सिफारिस गर्ने डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको सिफारिस पनि झुठा रहेकोले त्यसरी झुठा सिफारिसको आधारमा सरकारी सेवामा रहेको ठहरी तलब समेत लिएखाएको कार्यलाई भ्रष्टाचार अन्तर्गतको कार्य कसुर पर्ने भएकोले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

५५. जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका, वडा नं. ११ स्थाई घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर, भक्तपुर नगरपालिका, वडा नं. १ सिर्जनानगर बस्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती) सुकेधारा, काठमाडौंमा तत्काल खरिदार पदमा कार्यरत सुमन पोखरेल.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-००७९)

फैसला मिति : २०७५।९।३० पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) सुकेधारा, काठमाडौंका खरिदार सुमन पोखरेल र नायब सुब्बा यादव पौडेलसमेतले सेवाग्राही निवेदक रामेश्वर तामाङबाट साउदी अरबियन सवारी चालक अनुमतिपत्रको आधारमा नेपाली सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रयोजनको लागि रु.३२,०००।- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.३२,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी यादव पौडेललाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिमको कसुरमा ३ महिना कैद र बिगो रु.३२,०००।— जरिवाना हुने र प्रतिवादी सुमन पोखरेलको हकमा निजको साथबाट रकम बरामद नभएकोले सफाइ पाउने गरी भएको उक्त फैसलामा उजुरीकर्ताले यिनै दुवैजना प्रतिवादीहरू उपर किटानी उजुरी गरेको, दुवैजना एकसाथ पक्राउ परेको साथै निजको हात धोएको पानीको नमुनामा फेनोल्फथालिन पाइएको, प्रतिवादी उपर अशोक कार्कीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा निज सुमन पोखरेलकै सल्लाहबमोजिम रकम दिएको भनी खुलाई सहपोल गरेको समेतका आधार प्रमाणबाट निज प्रतिवादीको समेत मिलोमतो र संलग्नता पुष्टि भएको अवस्थामा निज प्रतिवादी सुमन पोखरेललाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

५६. जिल्ला बर्दिया, बढैयाताल गाउँपालिका, वडा नं. ४ स्थायी घर भई हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने औषधी व्यवस्था विभाग, शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जका फार्मेसी निरीक्षक (छैठौं तह) पुष्प राना क्षेत्री.....१

मुद्दा : घुस//रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको । (०७४-CR-०१०१)

फैसला मिति : २०७५।८।२१ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी पुष्प राना क्षेत्रीले उजुरीकर्ता अर्जुनबहादुर अधिकारीसँग जिल्ला जाजरकोट छेडागाड न.पा. वडा नं. ५ थलह बजारमा संचालन गरेको डेभिड मेडिकल सेन्टरको नवीकरण समेत गरिदिए बापत रु.२८,०००।- घुस/रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२८,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट घुस रिसवत भनिएको रकम प्रतिवादीको शरीरबाट बरामद नभई माछा र टिमुर राखेको कागजको प्याक गरेको कार्टुनभित्रबाट बरामद भएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उक्त आधार हेर्दा प्रतिवादीले उजुरीकर्ता समेतको मेडिकल निरीक्षण गर्दा दुःख हैरानी दिएकोले यस सम्बन्धमा निजको विरुद्ध यसअघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा उजुरी परेको भन्ने देखिएको छ, प्रस्तुत वारदातमा उजुरीकर्तालाई आयोगबाट फेनोल्फथालिनसहितको रकम पठाएको उक्त रकम निजले लुकाएर राखेको अवस्थामा बरामद भएको र प्रतिवादीको हात धोएको पानीमा फेनोल्फथालिन पाएको, प्रतिवादी र उजुरीकर्ताबीच टेलीफोन वार्तामा पटकपटक भेटघाट तथा लाभ लिएको भन्ने संवाद रहेको समेतका

आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला बदरभागी रहेको छ।

५७. जिल्ला भक्तपुर, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.११ बस्ने लेखापढी व्यवसायी विष्णुहरि न्हिसुतु.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०१०९)

फैसला मिति :२०७५।११।२ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१३**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा ऋषिराम बुढाथोकीले रु.३,००,०००।- र कार्यालय सहयोगी केशबबहादुर खत्रीले रु.१,००,०००।- लेखापढी व्यवसायी विष्णुहरि न्हिसुतु मार्फत घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेकोले प्रतिवादी ऋषिराम बुढाथोकीलाई रु.३,००,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (घ) बमोजिम, केशबबहादुर खत्रीलाई रु.१,००,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ग) बमोजिम र लेखापढी व्यवसायी विष्णुहरि न्हिसुतुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई रु.४,००,०००।- घुस/रिसवत उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) (घ) को कसुर अपराध गर्नमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी ऋषिराम बुढाथोकी र केशवबहादुर खत्रीलाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम र प्रतिवादी व्यवसायी विष्णुहरि न्हिसुतुलाई ऐनकै दफा २२ बमोजिम ६ महिना कैद र रु.१,५०,०००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादी विष्णुहरि न्हिसुतुलाई पनि अन्य प्रतिवादीहरूलाई सजाय भएको सरह सजाय हुनुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण भई सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ।

५८. जिल्ला बाँके साबिक कोहलपुर गा.वि.स. वडा नं. २ हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कोहलपुर १०, बाँकेका प्रधानाध्यापक विमला शाहीसमेत जना ३

मुद्दा : सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७४-CR-०१५२)

फैसला मिति :२०७५।११।१ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहलपुर, बाँकेका प्रधानाध्यापक विमला शाही र लेखापाल रामकुमार यादवले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले झुठा बिल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई रु.१,९२,२८८।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन र एफिक्स टेक्नोलोजी, नेपालगञ्ज -५, न्युरोड बाँकेका प्रोप्राइटर सुशीलाकुमारी सिंहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई पनि रु.१,९२,२८८।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू विमला शाही र राजकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम जनही ३ महिना कैद र बिगो रु.१,९२,२८८।- को दामासाहीले रु.९६,१४४।- जरिवाना र प्रतिवादी सुशीलाकुमारी सिंह चन्दलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम ३ महिना कैद हुने गरी प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले जरिवाना हुने गरी सजाय भएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) ले "*.....बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिनेछ,* भन्ने रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा बिगो खुलेकोले बिगो बमोजिम जनही जरिवाना हुनुपर्नेमा सो नगरी भएको सो हदसम्मको फैसला त्रुटि भई बदरभागी रहेको छ ।

५९. जिल्ला तनहुँ, साबिकमा दमौली गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल व्यास नगरपालिका वडा नं. ११ स्थायी ठेगाना भई महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुमा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत नवीनकृष्ण भण्डारी समेत जना——..——३

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००४७)

फैसला मिति :२०७५।८।१४ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुमा थुनामा रहेका गंगा देवानलाई छुटाउन निजकी श्रीमती उजुरीकर्ता निवेदिका विनिता देवानसँग प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकृष्ण भण्डारीको निर्देशन र संलग्नतामा प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रसिंह भाट, प्रहरी हवल्दार मनोजकुमार यादव, प्रहरी जवान पुष्करबहादुर शाह र बालुवा डिपो सञ्चालक विनोद थापाले रु.५,००,०००।– घुस/रिसवत माग गरी लिएको रकम बरामद हुन आई निजहरूमध्ये राष्ट्रसेवकहरू प्रहरी नायव उपरीक्षक नवीनकृष्ण भण्डारी, प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रसिंह भाट, प्रहरी हवल्दार मनोजकुमार यादव र प्रहरी जवान पुष्करबहादुर शाहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निजहरूलाई जनही बिगो रु. ५,००,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा प्रतिवादी विनोद थापाले उजुरी निवेदिका विनिता देवान र निजका श्रीमान् गंगा देवानलाई डर त्रास देखाई घरकोठामा गैरकानूनी तलासीसमेत लिई गंगा देवानलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी आफू सञ्चालक रहेको विन्दावासिनी बालुवा डिपोमा लुकाई छिपाई राखी उपरोक्त बमोजिमका राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न भई घुस/रिसवतको रकम माग गर्न र रिसवत रकम लिन सहयोग गरेको पुष्टि हुन आई निज विनोद थापाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज विनोद थापालाई बिगो रु. ५,००,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूमध्ये चन्द्रसिंह भाट र पुष्करबहादुर शाहलाई जनही ५,००,०००।– जरिवाना र १ वर्ष कैद हुने र प्रतिवादीहरू नवीनकृष्ण भण्डारी, मनोजकुमार यादव र विनोद थापा (बगाले) कसुरमा संलग्न नरहेको भनी आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको फैसलामा प्रतिवादी प्र.ना.उ.नवीनकृष्ण भण्डारी महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजु कार्यालयको प्रमुख रहेको उक्त कार्यालयले आफू मातहतको उजुरीभन्दा बाहिर गई अर्काको क्षेत्राधिकारमा रहेको र सो कार्यालयमा उजुरी नै नपरेको विषयमा उजुरीकर्ता निवेदिकाका श्रीमानलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी घुस रिसवत माग गर्न आदेश र निर्देशन दिएको रहेछ भन्ने अवस्था देखिएको साथै कसुर ठहर हुने प्रहरी सहायक निरीक्षकले कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराई पक्राउ गरेको भनी उल्लेख गरेबाट पनि निज प्रतिवादीकै निर्देशनमा पक्राउ गरेको भन्ने देखिएको, प्रतिवादीहरू बीच एकआपसमा पटक पटक फोन सम्पर्क रहेको भन्ने देखिएको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट यी सफाइ पाउने प्रतिवादीहरूको समेत प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको देखिएकोले यी प्रतिवादीहरूलाई समेत आरोपपत्र मागदाबी बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नभएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको सो हदससम्मको फैसला बदरभागी छ ।

६०. धनकुटा जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका वडा नं ६ सिरानबजार स्थायी ठेगाना भई नापी कार्यालय, धनकुटामा तत्कालीन नापी अधिकृत पदमा रही अनिवार्य अवकास प्राप्त वर्ष ६२ का अभयकृष्ण जोशीसमेत जना...३

मुद्दा : सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७१-CR-०२०३)

फैसला मिति :२०७५।१०।९ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।१३**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : धनकुटा जिल्ला साबिक तांखुवा ९ कि.नं. २४८ क्षेत्रफल ११-७-२-० को जग्गा नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा पर्ती लेखिएको र मालपोत कार्यालय धनकुटाको मोठ स्रेस्तामा श्री ५ को सरकार पर्ती जनिएको जग्गा प्रतिवादीहरूको मिलोमतोबाट व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने नियतले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको पुष्टि हुन आएकोले मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार थपलिया, शाखा अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडीलाई बिगो रु.१८,७६,०३४।५० कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) र ८(४) को कसुरमा ऐ. ऐनको ८(१) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादी अभयकृष्ण जोशीलाई ऐ.ऐनको ८(४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१८,७६,०३४।५० कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र मागदाबी बमोजिमको कसुर ठहर भई कैद सजाय भए पनि बिगोको हकमा दाबीभन्दा घटी बिगो रु.६८,८१२।५० मात्र कायम गरेको हकमा सुरु विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा

गएपछि कायम भएको कि.नं. १२७७ को क्षेत्रफल १–३–२–१ को जग्गा मूल्य २,००,०००।- कायम गरी खरिद बिक्री गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएकोले उक्त कि.नं.२४८ को कुल क्षेत्रफल ११–७–२–० को बिगो रु.१८,७६,०३४।५० नै कायम हुने हुँदा सो बिगो कायम नगरी घटी बिगो कायम भएको हदसम्मको सुरु फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ ।

६१. जिल्ला महोत्तरी रघुनाथपुर गा.वि.स.६ घर भई ऐ. गौशाला न.पा. वडा नं.३ बस्ने श्री किशोरी रामचन्द्र प्राथमिक विद्यालय सुन्दरपुर-८ का प्रधानाध्यापक वर्ष ४१ का विमलेशकुमार यादवसमेत जना——.....————..२

मुद्दा : सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७१-CR-०१६०)

फैसला मिति :२०७५।९।२ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।२२**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविश्वास यादव र प्रधानाध्यापक विमलेशकुमार रायले सञ्चालनमै नरहेको विद्यालयको नाममा जि.शि.का.बाट विभिन्न शीर्षकमा आ.व.०६८।०६९ र ०६९।७० मा निकासा भएको कुल रु.२,७४,८८५।- खाताबाट संयुक्त रूपमा झिकी लिई हिनामिना र दुरुपयोग गरेको देखिएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरमा रु.२,७४,८८५।—बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (घ) बमोजिमको सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूले उक्त रकम बदनियतपूर्वक लिए खाएको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार गरेको मान्न नसकिने भनी आरोप दाबीबाट सफाइ दिई फैसला भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूले रकम लिएखाएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । विद्यालय नै नरहेको बन्द रहेको विद्यालयको नाममा निज प्रतिवादीहरूले रकम निकासा गरी खर्च गरेको भन्ने देखाएको हरहिसाब बदनियतसाथ गरेको पुष्टि भएको छ । राज्य कोषको लगानी उत्पादनशील रहने भएकोले सञ्चालनमै नभएको विद्यालयमा लगानी गर्ने प्रश्नै आउँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसुर अपराध भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

६२. जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका राधेराधे डेरा गरी बस्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरका निलम्बित नायब सुब्बा दिनेश रेग्मी——.....————१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००११)

फैसला मिति :२०७५।९।२७ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।१।२७**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : मालपोत कार्यालय भक्तपुरका मालपोत अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठ, नायब सुब्बा राजकुमार घिमिरे र खरिदार दुर्गाप्रसाद पोखरेलको संलग्नता र आपसी मिलेमतोमा निवेदक रामबहादुर तामाङबाट रु. ५०,०००।—घुस/रिसवत माग गरी लिएको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.५०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र प्रतिवादीमध्येका दिनेश रेग्मीले मालपोत अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठले भने अनुसार कार्यालयबाट वितरण हुनुपर्ने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कार्यालय समयपश्चात वेभ सेकुवा कर्नरमा लगी निवेदकलाई दिई भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेकोले निज प्रतिवादी दिनेश रेग्मीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर भएकोले निज दिनेश रेग्मीलाई बिगो रु.५०,०००।—कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अनुसार हुने सजायमा ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू चक्रबहादुर श्रेष्ठ, राजकुमार घिमिरे र दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम कैद र सजाय गरी प्रतिवादीमध्येका दिनेश रेग्मीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको अवस्था छ । यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिंदा मुख्यतः यी प्रतिवादीले उजुरीकर्ता निवेदकलाई दिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वारदातस्थलमा बरामद भएको नदेखिएको भन्ने आधार लिएको पाइयो । उल्लिखित आधार हेर्दा उजुरीकर्ता र प्रतिवादी चक्रबहादुर श्रेष्ठका बीच फोन कुराकानीमा पनि रकम लिनुदिनु गर्दा जग्गा धनी पुर्जा सोही ठाउँमा दिने गरी सर्त राखी होटलमा बोलाएको र उक्त होटलमा गई घुस रिसवत बापतको रकम

प्रतिवादीहरूले बुझिसकेपछि उजुरीकर्ताले आफ्नो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बुझी ल्याएको भनेकोले बरामदी मुचुल्कामा उक्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उल्लेख नभएको हो । तथापि उक्त प्रमाण मिसिल संलग्न रहेकै अवस्था छ । घुस रिसवत लिनुदिनु उक्त जग्गा धनी प्रमाणपुर्जाकै लागि भएकोले उक्त कार्यमा यी प्रतिवादीको भूमिका रहेकोले यसमा निज प्रतिवादीलाई पनि सजाय हुनुपर्नेमा सो नभएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म बदरभागी रहेको छ ।

६३. जिल्ला भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने, साबिक नगरकोट नगरपालिका ४,५,६ र ७ नम्बर संयुक्त वडा कार्यालय, सुडाल, भक्तपुरका वडा सचिव माधव सुवेदी..... १

मुद्दा : सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००५१)

फैसला मिति : २०७५।११।१३ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।२।६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी माधव सुवेदीले नगरकोट गाउँपालिकाको रसिद सिफारिस काटी ४,३२,२१०।—बराबरको राजस्व रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. ४,३२,२१०।—कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुनका साथै रजिष्टरसम्बन्धी लिखत गलत रूपमा तयार गरेको हकमा ऐ. ऐनको दफा ९ बमोजिम थप सजाय हुन समेतको मागदाबी लिइएकोमा निज प्रतिवादीले उजुरी परिसकेपछि रकम दाखिला गरेको हुँदा १ वर्ष कैद र बिगो रु.४,३२,२१०।– जरिवाना हुने र दफा ९ को हकमा आरोप दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा दाबीको दफा ९ को सम्बन्धमा निज प्रतिवादीले आफूले गरेको गलत कार्यको ढाकछोप गर्न रसिद प्याड रजिष्टरहरू खडा गरेकोले यसरी गलत लिखत तयार गरेको कसुरमा निज प्रतिवादीलाई सो तर्फ समेत सजाय हुनुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

६४. जिल्ला कैलाली थापापुर गा.वि.स. वडा नं. २ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं विष्णु बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ पासीकोट बस्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत (हाल अवकास प्राप्त) सुदीपचन्द्र शाहसमेत जना...३

मुद्दा : गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन (भ्रष्टाचार) गरेको ।(०७३-CR-०१३६)

फैसला मिति :२०७५।१०।२४ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।२।६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी सुदीपचन्द्र शाह मिति २०४०।८।५ मा निजामती सेवाको शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेपछि सेवा अवधि भरमा रु. ३,८३,९२,१८०।८० बराबरको चल अचल सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिबाट बढेबढाएको रु. ५७,२६,६७०।- समेत गरी बिगो रु. ४,४१,१८,८५०।८० बिगो कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ ग, दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० (२) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी स्रोत नखुलेको सुदीपचन्द्र शाहको नाममा रहेका चल अचल सम्पत्तिहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १६ग. र दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत हुन आरोपत्रमा मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट व्ययभन्दा आय बढी नै भएको भन्ने हिसाब देखाई प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । प्रतिवादीलाई सफाइ दिंदा व्ययभन्दा आय धेरै देखाउँदा नोकरीमा रहँदा प्राप्त बिदा, दसैं खर्च, प्रोत्साहन भत्ता र सुविधाहरूको गणना नगरेको भन्ने मुख्यतः लिइएको जिकिर हेर्दा, आयोगले वैज्ञानिक पद्धतिको आधारमा सेवा अवधिलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरी हरहिसाब निकालेको अवस्था हो । यसबाट एक अवधिमा कमाएको गैरकानूनी सम्पत्ति अर्को समयावधिमा शुद्धीकरण नहोस् भन्ने हिसाबले गणना गरिएको हो, निज प्रतिवादीको सम्पूर्ण तलबभत्ता सुविधासमेतका रकमहरू प्रमाणको आधारमा गणना गरिएकै छ, प्रमाणबिनाको प्रतिवादीको जिकिरलाई प्रमाण गर्न नसकिने भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम त्यस्तो जिकिरको कुनै अर्थ नरहने हुँदा उल्लिखित आधारमा प्रतिवादीको आयभन्दा व्यय धेरै देखिई सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकोले प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नभई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

६५. जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. १५लगनखेल बस्ने कृष्णमणी बोगटी..... १

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-०१८०)

फैसला मिति : २०७५।१०।३ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।२।९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : कृष्णमणी बोगटी र राजेन्द्र नेम्कुलसमेतको मिलेमतोमा सेवाग्राही निवेदकसँग रु.७०,०००।– घुस रिसवत माग गरी लिएको हुँदा प्रतिवादी राजेन्द्र नेम्कुललाई बिगो रु.७०,०००।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) तथा दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय हुन र कृष्णमणी बोगटीलाई सोही ऐनको दफा दफा २२ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.७०,०००।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) तथा दफा ३(१)(ग) बमोजिम हुने सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी राजेन्द्र नेम्कुललाई आरोपपत्र दाबीबमोजिमको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)(ग) बमोजिम ४ महिना कैद र रु.७०,०००।– जरिवाना र अर्का प्रतिवादी कृष्णमणी बोगटीलाई ऐ. ऐनको २२ बमोजिम मुख्य कसुरलाई भएको सजायको आधा सजाय २ महिना कैद र रु.३५,०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा यी प्रतिवादी कृष्णमणी बोगटीलाई आधा सजाय गरेको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कसुरमा दुवै जना प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । घुस बापत रकम लिनुमा यिनै प्रतिवादीले मोलमोलाई गरेको देखिन्छ । घुस रिसवतको रकमसहित दुवैजना प्रतिवादीहरू एकसाथ प्रकाउ गरेको अवस्था छ । यिनै प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दाको वारदात घटाउने मुख्य व्यक्तिसमेत रहेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजाय सरह समान रूपमा यी प्रतिवादीलाई पनि सजाय हुनुपर्नेमा आधा सजाय गरेको हदसम्मको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो हदसम्मको उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

६६. काठमाडौं जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं.११ बैकुण्ठपुरी बस्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन उपसचिव वर्ष ५० को रामहरि रिजालसमेत जना———.....———..४

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०१५४)

फैसला मिति : २०७५।११।९ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।२।२१**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीका तत्कालीन उपसचिवद्वय प्रतिवादीहरू रामहरि रिजाल र वासुदेव तिमल्सिनाले उजुरीकर्ता चन्द्रप्रसाद पौडेलबाट रु.४,००,०००।—घुस रिसवत लिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरू उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.४,००,०००।- कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उजुरीकर्ता प्रस्तुत मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दामा समेत उजुरी दिएका व्यक्ति भएका र उक्त मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दामा समेत निजको विश्वसनीयता नदेखिएको साथै बरामद रकम सबै मानिसहरू बस्ने टेबुलमुनिबाट बरामद भएको देखिएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा मूलतः प्रस्तुत मुद्दामा उजुरीकर्ताले सुरु उजुरी व्यहोराबमोजिम अदालतसमक्ष उपस्थित भई मौकाको उजुरी व्यहोरालाई समर्थित हुने गरी बकपत्रसमेत गरिदिएको अवस्थालाई प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवादी वासुदेव तिमल्सिनाले अदालत समक्षको बयान स.ज.११ मा "उक्त रकममध्ये रु.५०,०००।- मैले र रु.५०,०००।- रामहरि रिजालले गनी टेबुलमा राखेको र टेबुलमा छाडिदिएको अवस्थामा अख्तियारको टोली भित्र पसी नियन्त्रणमा लिंदा ४,००,०००।- भुइँबाट बरामद भएको हो सो रकम कसले भुइँमा फाल्यो थाहा भएन" भनी र रङ्गेहात परीक्षणबाट समेत रकम छोएको पुष्टि भएकोले उक्त रकम निज प्रतिवादीहरूले नै अख्तियारको टोली आएपछि भुइँमा फालेको देखिन्छ । उक्त तथ्यलाई प्रतिवादीहरूले के उद्देश्य र प्रयोजनको लागि रकम प्राप्त गरी गनेको-छोएको भनी अदालतसमक्षको बयानमा स्पष्ट नखुलाएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा लेनदेन भनी जिकिर लिए पनि सो जिकिरलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा २७ बमोजिम पुष्टि गर्न सकेको अवस्था समेत नहुँदा उक्त तथ्य प्रमाणहरूलाई सुरु अदालतले अनदेखा गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसाल त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

६७. नवलपरासी जिल्ला रामग्राम नगरपालिका-१५ स्थायी ठेगाना भई बुटवल उपमहानगरपालिका-१३, कालिकानगर बस्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (प्रहरी निरीक्षक),वर्ष ५२ का विमलकुमार उपाध्यायसमेत जना.....५

मुद्दा : सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७३-CR-०१६३)
फैसला मिति :२०७५।९।१९ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।२।२७**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरूले लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूको नतिजा फेरबदल गरी उत्तीर्ण गराएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा १३ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूमध्येका पवन सुबेदी र सिताराम खनाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा १३ बमोजिम जनही ३ महिना कैद र रु. ८,०००।- जरिवाना, प्रतिवादीहरूमध्येका डेकराज पोखरेल, डिलाराम खरेल, सतानन्द उपाध्याय (न्यौपाने), हुतराज पौडेल, अरुणकुमार गौतम, केशवराज डाँगी, गणेशमान आचार्य, ललितबहादुर वली र दीपेन्द्रबहादुर सिंहलाई जनही ३ महिना कैद र रु. ५,०००।- जरिवाना हुने र अन्य प्रतिवादीहरू अर्जुनकुमार चौधरी, विमलकुमार उपाध्याय, विष्णु साहनी, ध्रुवप्रसाद देवकोटा र ओमबहादुर बस्नेतले उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं रुजु गर्ने कार्य नगरेको समेतका आधार प्रमाण ग्रहण गरी आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा सफाइ पाएका प्रतिवादी अर्जुनकुमार चौधरी र विमलकुमार उपाध्याय उक्त परीक्षा समितिका सदस्य रहेको, विष्णु साहनी आमन्त्रित सदस्य रहेको र निजहरूले परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा सहीछाप समेत गरेका छन् । त्यसैगरी ध्रुवप्रसाद देवकोटा पुनर्योग गर्दा सहीछाप गरेका कर्मचारी हुन् यसरी यी प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत नतिजा प्रकाशनमा केही न केही रूपमा भूमिका रहेको सो भूमिकामध्ये केहीलाई सजाय र केहीलाई सफाइ दिन मिल्ने होइन । तसर्थ, उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूलाई पनि आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नभएको हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ ।

६८. जिल्ला महोत्तरी, सम्सी गाउँपालिका वडा नं.७ बस्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं खाता संचालक उत्तिमप्रसाद यादवसमेत जना.....४
मुद्दा : आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-०००७)
फैसला मिति :२०७५।११।२१ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।२।२७**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू उत्तिमप्रसाद यादव, कमल किशोर ठाकुर, शिवशंकर यादव, किरणकुमारी ठाकुर र विन्दुदेवी साहले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको भत्ता वितरणमा अनियमितता गरी रु.२,२८,०००।- बिगो हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा ऐ. ऐनको ३(१) तथा दफा ३(१)(घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरी हानि नोक्सानी भएको बिगो ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुनसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रसूति सेवा प्रदान गरिएको भन्ने महिलाहरूलाई साक्षी प्रमाण नराखेको, आन्तरिक रजिष्टरमा दोहोरो नाम उल्लेख भएको कारणले मात्र दोहोरो भुक्तानी भएको अर्थ गर्न नमिल्ने भन्ने समेतका आधार प्रमाण ग्रहण गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको हुँदा उक्त आधार प्रमाण हेर्दा अख्तर खातुनसमेतका २४ जना महिला सम्बन्धित वतनमा नरहेको भन्ने देखिएबाट निजहरूको विवरण झुठा रहेको भन्ने पुष्टि भएकै अवस्था छ। त्यसैगरी आफूहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भत्ता नबुझेको भन्ने पुनितादेवी यादवसमेत ८८ जना व्यक्तिहरूको सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिएको छ एवं अनारकला यादव समेतका ९ जना व्यक्तिहरूको नाम दोहोरो उल्लेख गरी भुक्तानी लिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिएको छ । यसरी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले हुँदै नभएको महिलाको नाम उल्लेख गरेको बुझ्दै नबुझेको महिलाको नामबाट र दोहोरो नाम उल्लेख गरी आमा सुरक्षा बापतको प्राप्त रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको अवस्थालाई सुरु विशेष अदालतले प्रमाण ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ।

६९. जिल्ला उदयपुर, साबिक सिद्धिपुर गा.वि.स. वडा नं.४ हाल चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं.८ स्थित धप्पड गाउँ बस्ने, सालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सिद्धिपुर-४, उदयपुरका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खाता संचालक खड्गबहादुर राईसमेत जना.....३
मुद्दा : सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७४-CR-००२७)
फैसला मिति : २०७५।११।५ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी खड्गबहादुर राई समेतले आफूहरू सामुदायिक वनको पदाधिकारी रहेको अवस्थामा रकम हिनामिना गरेकोले निज प्रतिवादी खड्गबहादुर राईलाई बिगो रु.७,५८,२५१।३० कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम, प्रतिवादी बिर्सिकामाया राईलाई बिगो रु. रु.४,५२,०००।- र प्रतिवादी चन्द्रकुमार राईउपर बिगो रु.४,३२,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी खड्गबहादुर राईलाई बिगो रु.४,३२,०००।—को दामासाहीले हुने रु. १,४४,०००।—र निज एक्लैले मसौट गरी हिनामिना गरेको रु.३२६२५१।३० सहित जम्मा रु. ४७०२५१।३० जरिवाना गरी सोही अनुसारको बिगो वन उपभोक्ता समूहलाई भराइदिने तथा बिर्सिकामाया राईलाई रु. ४,३२,०००।- को दामासाहीले हुने रु. १,४४,०००।—र निज एक्लैले मसौट गरेको रु. २०,०००।— सहित जम्मा रु. १,६४,०००।— जरिवाना गरी सोही अनुसारको बिगो वन उपभोक्ता समितिलाई भराइदिने एवं प्रतिवादी चन्द्रकुमार राईलाई रु. ४,३२,०००।—को दामासाहीले हुने रु. १,४४,०००।— जरिवाना गरी सोहीअनुसारको बिगो वन उपभोक्ता समितिलाई भराइदिने गरी घटी बिगो कायम गरी फैसला भएकोमा उक्त फैसला हेर्दा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट रु.३,२६,२५१।३० खर्च भएको नदेखिएको र उक्त रकम निज अध्यक्षले असुलउपर गर्ने कागजसमेत गरेको देखिएको र अन्य हानि नोक्सानी गरेको थप बिगो रु.४,३२,०००।– गरी जम्मा बिगो रु. रु.७,५८,२५१।३० हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा घटी बिगो कायम गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ ।

७०. धादिङ जिल्ला ढोला गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. १३ बस्ने तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, काठमाण्डौंमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत गोपाल मिश्रसमेत जना ४

मुद्दा :- फर्जी बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७३–CR-००१८)

फैसला मिति :२०७५।१०।१७ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरूमध्येका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपाल मिश्र र तत्कालीन लेखा अधिकृत एवं सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चित्रबहादुर के.सी.ले झुठा बिल भरपाई र किर्ते कागजात तयार गरी जिल्ला र स्थानीय दररेटभन्दा अत्यधिक तथा अस्वाभाविक मूल्य राखी र रु. ७४,००,०००।- को सामान मात्र खरिद गरी रु.२,४०,००,०००।- को बारबेड वायर र कन्सर्टिना वायर खरिद गरेको देखाई आपूर्तिकर्तालाई पूरै रकम भुक्तानी दिएकोले निजहरूलाई आपूर्ति भएको सामान बाहेकको हुने रकम रु.१,६६,००,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ), (च) र (ञ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन र बिगो असुलउपर समेत गरी पाउन, प्रतिवादी जे.जे. ट्रेडिङ एण्ड इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर राजु रावलले जम्मा रु. ७४,००,०००।- को सामान मात्र सप्लाई गरेकोमा पूरै सामान सप्लाई गरेको देखाई रु.२,४०,००,०००।- नै भुक्तानी लिएकोले निजलाई बिगो रु.१,६६,००,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी निजबाट बिगो रु.१,६६,००,०००।- समेत असुलउपर गरी जफत गरी पाउन र प्रतिवादी सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार नैनबहादुर वलीले अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोगी भई कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २२ को कसुरमा दफा २२ बमोजिम कसुर गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी गोपाल मिश्र र चित्रबहादुर के.सी.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ), (च) र (ञ) को कसुरमा ऐनको दफा ८(१) अनुसार बिगो रु. १,२६,३३,७९२।९२ को दामासाहीबाट हुने रु. ६३,१६,८९६।४६ जरिवाना र जनही १ वर्ष कैद, प्रतिवादी राजु रावललाई सोही ऐनको दफा ८(४) अनुसार रु.१,२६,३३,७९२।९२ जरिवाना हुने र दामासाहीले हिसाब गर्दा हुने रकम रु.४२,११,२६४।३० निजहरूबाट नेपाल सरकारलाई भराइदिने र प्रतिवादी नैनबहादुर वलीलाई ऐनको दफा २२ अनुसार जरिवानाको आधाले हुने रु. ३१,५८,४४८।२३ जरिवाना र ६ महिना कैद हुने र अन्य बिगोमा दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको पाइन्छ ।

यसरी आरोपपत्र मागदाबीभन्दा घटी बिगो कायम गरी भएको उक्त फैसलामा प्रतिवादीमध्येका गोपाल मिश्र र स्काई वेभ इन्टरनेसनलबीच करार सम्झौता गरी अग्रिम आयकर कट्टी गरी २,४०,००,०००।– भुक्तानी भएको प्रस्ट देखिएको छ । त्यसैगरी जे.जे.ट्रेडिङ एण्ड इन्टर प्राइजेजको तत्कालीन बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार र कमला रोलिङ मिल्सलाई जम्मा रु.७४,००,०००।– भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसरी वास्तविक रूपमा २,४०,००,०००।– सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र बाँकेबाट खर्च भुक्तानी भएको प्रस्तुत मुद्दामा सामानको भुक्तानी रु. ७४ लाख मात्र खर्च भएको भन्ने देखाई घटी बिगो कायम गरेको सुरु विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७१. जिल्ला अछाम बन्नीगढी गाउँपालिका वडा नं.- ३ बस्ने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेमा सब-इन्जिनियरको पदमा कार्यरत सन्तोषराज पाण्डेसमेत जना ६

मुद्दा :- गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४–CR-००६३)

फैसला मिति :२०७५।१२।२५ पुनरावेदन दर्ता : २०७५।३।९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरूमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष बलहादुर सोडारी, भू.पू.प्र.अ. कृष्णबहादुर रावल, स.ई. सन्तोषराज पान्डे, जि.शि.अ.जवाहरलाल हमाल, स.ई. हेमराज जोशी संलग्न भई आ-आफ्नो पदीय कर्तव्य पूरा नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर अपराध भएकाले निज प्रतिवादीहरूको उक्त कसुरजन्य कार्यमध्ये सन्तोषराज पाण्डे, बलबहादर सोडारी, कृष्णबहादुर रावल, जवाहरलाल हमाल र हेमराज जोशीलाई सोही ऐनको दफा ८ (१) (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम र ठेकेदार मन्जित सिंह रावलले गरेको कसुर उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) अनुसारको कसुर अपराध भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको अवस्था छ । प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिंदा मूलतः प्रतिवादी जवाहरलाल हमाल जि.शि.का अछाममा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि नै भवन निर्माण सम्झौता भएको, प्रतिवादी हेमराज जोशीले ढलानपछि प्रतिवेदन दिएको र प्रतिवादी सन्तोषराज पाण्डेले विभिन्न विद्यालयहरूको भवन रेखदेख गर्नुपर्ने भएकोले यो यो व्यक्तिहरूको यो यस्तो बदनियत समेत देखिने भनी खुल्न नआएको भन्ने समेतका आधार लिई फैसला भएको देखिन्छ । उल्लिखित आधारहरू हेर्दा, प्रतिवादी जवाहरलाल हमाल उक्त जिल्लाको जि.शि.अ. पदमा कार्यरत रहेको र निजले पनि अनुसन्धानको व्यहोरालाई फरक पर्ने गरी अदालतमा बयान गर्दा शौचालयको हकमा समस्या छैन, विद्यालयको हकमा म जानुपूर्व एक तला बनेको थियो, प्र.अ.लाई बोलाई काम स्थगित गरेको हो, भवनको मूल्यांकन गर्न प्राविधिक पठाएको हो, भवन तत्कालीन जि.शि.अ. श्यामसिंह धामीको पालामा सुरुवात भएको हो, गुणस्तर, मूल्यांकन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै गर्नुपर्ने हो, ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै भएको हो भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेतले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी विद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको व्यहोरा किटानीपूर्वक बयानमा उल्लेख गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी, त्यस्तै उक्त विद्यालयका तत्कालीन प्र.अ. कृष्णबहादुर रावलले समेत ठेकेदारको लापरबाही, निर्माण सामग्री गुणस्तरको नहुनु, जनश्रमदान नजुट्नु आदिले निर्माण कार्य गुणस्तरको नभएको भनी आयोगसमक्ष बयानको क्रममा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अदालतमा बयान गर्दा निर्णयबमोजिमका शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापकीय कार्य संचालन गर्ने कार्य प्रमुख जिम्मेवारी आफ्नो हो प्राविधिकको निर्देशन अनुसार भवन निर्माण भएको हो भवन निर्माणमा कमजोरी भयो रोक्नुहोस् भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नभनेकाले काम अगाडि बढाइएको हो भनी जि.शि.अ.र प्राविधिकको कमजोरीको कारणले विद्यालय भवन गुणस्तरहीन निर्माण भएको भन्ने समेत सहअभियुक्त उपर पोल गरी बयान गरी व्यहोरा खुलाएको अवस्था प्रस्ट देखिँदा देखिँदै निज प्रतिवादीहरू कृष्णबहादुर रावल र बलबहादुर सोडारीलाई निजहरूले गुणस्तर कायम नगर्ने सम्बन्धमा बदनियत राखेको भन्ने कुरा अभियोजन पक्षबाट पुष्टि गर्न नसकेको भनी निज प्रतिवादीहरूलाई कसुर अभियोगबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७२. जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भई जिल्ला सप्तरी विष्णुपुर गाउँपालिकाको कार्यालयका निलम्बित निमित्त कार्यकारी अधिकृत नायब सुब्बा मिश्रीलाल यादव.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००२४)

फैसला मिति :२०७५।१०।१७ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला सप्तरी साबिक विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. ८ र ९ को कच्ची मोटरबाटो सम्पन्न गरेपछि रकम भुक्तानीका लागि चेक दिने कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी मिश्रीलाल यादवको मिलेमतो संलग्नता एवं निर्देशनमा प्रतिवादी संजयकुमार देवले उजुरीकर्ता विन्देश्वरीकुमार मेहेताबाट रु.५३,०००।- घुस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी संजयकुमार देव र मिश्रीलाल यादवले गरेको कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) अनुसार कसुर भएकाले निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु. ५३,०००।— कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र ३ (१) (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू कसुरमा इन्कार रहेको र सो इन्कारी बयानलाई निजहरूको साक्षी प्रमाणबाट समेत समर्थित भएको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा बाटोको निर्माण सम्पन्न भएको कामको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानीका लागि तयार चेक निज सचिव संजयकुमार देव र निज कार्यकारी अधिकृतले रोक्का राखेर रु. ५३,०००।- घुस प्राप्त भएपछि मिति २०७४/४/१९ गते दिएको देखिन्छ । कार्य सम्पन्न भएको लामो समयपछि मात्र चेक दिएको र चेक भुक्तानी भएपछि सो बापतको रिसवत रकम दिने भन्ने फोन वार्ताको सर्त बमोजिम वाणिज्य बैंकबाट रकम निकाली सो बैंककै अगाडि रकम बुझाएको र उल्लिखित रकम प्रतिवादीकै साथबाट बरामद समेत भएकोले घुस रिसवत बापतकै रकम प्रतिवादीबाट बरामद भएको तथ्यलाई प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयान भन्ने आधारमा सफाइ दिएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७३. चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ५ कैलाशनगर बस्ने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ), कास्कीमा करार सेवामा कार्यरत रहेका इन्जिनियर सि.वि. खाँड भन्ने छविन्द्रविक्रम खाँड..... १

मुद्दा :- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४–CR-०१०९)

फैसला मिति :२०७६।१।४ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।१२**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीमा करार सेवामा कार्यरत इन्जिनियर छविन्द्रविक्रम खाँड र सव-इन्जिनियर प्रदीपकुमार बानियाले उजुरी निवेदक अर्जुन अधिकारीबाट रु.१,००,०००।—घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) विपरीतको कसुर अपराध गरेकोले निज प्रतिवादीहरू छविन्द्रविक्रम खाँड र प्रदीपकुमार बानियाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा ३(१) (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी प्रदीपकुमार बानियाँलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय भई छविन्द्रबिक्रम खाँडलाई सेवाग्राहीसँग सम्पर्क नभएको र सहप्रतिवादीको पोललाई मात्र प्रमाण ग्रहण गर्न नसकिने भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित सफाइ दिएको आधार हेर्दा कसुर ठहर हुने प्रतिवादी प्रदीपकुमार बानियाँले यी उजुरीकर्ताको कार्यसम्पन्न भएपछि पेश्की फछ्यौंट गर्ने सम्बन्धमा यी प्रतिवादी र उजुरीकर्ता समेत बसी छलफल गरेको र १ लाख लिने सम्बन्धमा कुराकानी भएको र पछि मोबाइल फोनसमेत भएको भनी पोल गरेकोमा उक्त व्यहोरा कल डिटेलबाट समेत पुष्टि भएको अवस्था छ । यी प्रतिवादीले कसुर ठहर हुने प्रतिवादी प्रदीपकुमार बानियासँग सामान्य विवाद भएकोले फसाउन खोजेको भनी बयान गरे पनि कल डिटेललाई अन्यथा भन्न सकेका छैनन् । घुस रिसवतको रकम बरामद हुने अवस्थामा दुवैजना रेष्टुरेन्ट पसलमा रकमसहित पक्राउ परेको समेतका आधारमा यी प्रतिवादीको समेत मिलेमतो र संलग्नता पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको सुरु विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७४. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटार बस्ने हाल यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाईसमेत जना..... ७

मुद्दा : सरकारी कागजातमा हेरफेर, थपघट र नष्ट गरी कर्जा लिनुदिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७३-CR-००५१)

फैसला मिति :२०७५।६।११ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।१३**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : मालपोत कार्यालयका खरिदार प्रतिवादी पदमप्रसाद खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १२ बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही दफाबमोजिम सजाय गरी बैंकलाई परेको हानि

नोक्सानी रु.१,५८,०४,७५२।६७ समेत असुल हुन, बैंकले आधारभूत रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी काल्पनिक जग्गा देखाई बदनियत चिताई ऋण कर्जा प्रवाह गरेकोले बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सिताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रबन्धक सुनिल गुरुङ र कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङले केशवलाल खोसी श्रेष्ठ तथा आफूहरूलाई समेत गैरकानूनी फाइदा र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(झ) र ८(३) बमोजिमको कसुर गरेकोमा सोही दफा ८(१) र ८(३) बमोजिम सजाय गरी बैंकलाई हुन गएको सावाँ र ब्याजसहितको नोक्सानी बिगो रु.१,५८,०४,७५२।६७ असुलउपर हुनका साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम प्रतिवादी सिताराम प्रसाई र भागवत श्रेष्ठलाई थप सजाय समेत हुन र प्रतिवादीहरू केशवलाल खोसी श्रेष्ठ एवं सुनिल प्रधानले हुँदै नभएको काल्पनिक जग्गा पास गरी काल्पनिक जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बैंकमा धितो राखी ऋण कर्जा लिएकोले बैंकलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेकोले सावाँ ब्याजसहितको बिगो रु.१,५८,०४,७५२।६७ र बिगो बराबर जरिवाना गरी सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी केशवलाल खोसी श्रेष्ठलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम बिगो रु.७०,००,०००।– सम्बन्धित बैंकलाई भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुने, प्रतिवादी सिताराम प्रसाईलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम बिगो रु.७०,००,०००।– को दामासाहीले हुने रु.३५,००,०००।– जरिवाना र १० महिना कैद हुने साथै निज प्रतिवादी तत्कालीन बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष रहेको हुँदा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप २ महिना कैद हुने, प्रतिवादी हिम गुरुङलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम रु.३५,००,०००।– जरिवाना र ६ महिना कैद हुने, प्रतिवादी पदमप्रसाद खतिवडालाई सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम ६(छ) महिना कैद र रु.१०,०००।– जरिवाना हुने, प्रतिवादी सुनिल प्रधानलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम कैद १ वर्ष हुने र प्रतिवादीहरू भागवत श्रेष्ठ र सुनिल गुरुङले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यहोराको फैसलामा प्रतिवादीहरू भागवत श्रेष्ठ र सुनिल गुरुङलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ, सिताराम प्रसाई, हिमबहादुर गुरुङ, केशवलाल खोसी श्रेष्ठलाई घटी बिगो र सुनिल प्रधानलाई बिगो समेत कायम गरी र पदमप्रसाद खतिवडालाई दावी बमोजिमको पूरै कसुरमा सजाय नगरी फैसला भएको देखिन्छ । उल्लिखित आधारहरू हेर्दा प्रतिवादीमध्ये केशवलाल खोसी श्रेष्ठले आफ्नो नाममा कायमै नरहेको जग्गा बैंकमा कृत्रिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रमाणपुर्जा बनाई बैंकमा धितो राखी रकम निकालेको र लामो समयसम्म पनि बैंकको सावाँ ब्याज रकम तिरेको देखिएन । उक्त मालपोत कार्यालयका खरिदार प्रतिवादी पदमप्रसाद खतिवडाले केरमेट सच्याई अर्कैको नाममा उतार गरी प्रमाणपुर्जा बनेको देखिन्छ । उक्त जग्गा बैंकमा धितो राख्दा धितो सम्बन्धमा पुऱ्याउनुपर्ने प्रक्रिया नै नपुऱ्याई धितो राखी रकम निकालेको तथ्यमा समेत फैसलाले स्वीकार गरेको अवस्था छ। यसमा ऋणदाताले धितोको लागि पेस गरेको जग्गा सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सफाइ पाउने प्रतिवादीहरूको समेत भूमिका रहेको छ । यी प्रतिवादीहरूले समेत आफ्नो भूमिका र दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन । त्यसैगरी बैंकले धितो बापत उपलब्ध गराएको सावाँ रकम र सो को ब्याजसमेत रकम हानि नोक्सानी भएकोले कुल बिगो एकमुष्ट हुनुपर्नेमा सावाँ रकमलाई मात्र हानि नोक्सानी ठहर गरी बिगो कायम गरेको समेतका आधारमा भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७५. संखुवासभा जिल्ला, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं.११ स्थायी वतन घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कोसी अञ्चल, सुनसरीका लेखापाल भुपेन्द्र कटुवाल.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-०००८)

फैसला मिति :२०७५।१२।८ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।१३**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कोसी, सुनसरीका लेखापाल भुपेन्द्र कटुवालले सेवाग्राहीहरू दीपक थापा र भुपेन्द्रकुमार कटुवालसँग चारचक्के गाडीको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिन्छु भनी रु.४०,०००।—घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी भुपेन्द्र कटुवाललाई बिगो रु.४०,०००।—कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन

मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट उजुरीकर्ताहरू कामसँग सरोकारवाला व्यक्ति नभएको र निजहरूले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा ताराप्रसाद पोखरेलले उक्साएर उजुरी दिएको भनी बकपत्र गरेको भन्ने समेतका आधार उल्लेख गरी आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको अवस्था छ । उल्लिखित आधार हेर्दा उजुरीकर्ताहरूले प्रतिवादीले आफूहरूलाई चारचक्के गाडीको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन घुस रिसवत माग गरेकोले घुस बापत रकम दिन आयोगसमक्ष निवेदन पठाई रकम लगी सोही रकम बरामद भएको अवस्था छ । प्रतिवादीको घरमा बरामद भएको डायरीमा यी निवेदकहरूको नाम रातो मसीले टिपोट भएको देखिंदा उजुरीकर्ताको काम गरेको भन्ने देखिएको समेतका आधारमा हाल उजुरीकर्ताहरूले प्रतिकूल बकपत्र गरे पनि अन्य प्रमाणहरूबाट वारदातबारे पुष्टि भइरहेकोले सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७६. जिल्ला झापा गौरादह न. पा. वडा नं. १ स्थायी घर भई जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. १७ बस्ने तत्कालीन मालपोत कार्यालय, हरिवन सर्लाहीका नायब सुब्बा ईश्वरी दाहाल भन्ने ईश्वरीप्रसाद दहाल.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००५५)

फैसला मिति :२०७५।११।१५ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।१६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गर्ने सिलसिलामा मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाहीका नायब सुब्बा ईश्वरी दाहाल भन्ने ईश्वरीप्रसाद दहालले घुस/रिसवत माग गरी निवेदकका भतिजा गोबिन्दप्रसाद पौडेलबाट रु.५,०००।- घुस/रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.५,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट सेवाग्राहीको निवेदन नपरेको, प्रतिवादीले घुस/रिसवत माग गरेको भन्ने सी.डी.को लिपिबद्धबाट समेत नदेखिएको भन्ने समेतका आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला अध्ययन गरी हेर्दा उजुरीकर्ताले डिल्लीजंग थापाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा प्लटिङ गरी निजकै नामबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी केही जग्गा आफ्नै नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिने क्रममा प्रतिवादीले घुस रिसवत माग गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद हुनु निजको हातबाट फेनोल्फथालिन पाइनुसमेतका आधारमा निज प्रतिवादी उपरको आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

७७. मोरङ जिल्ला, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं.६ घर भई तत्कालीन श्री सुगाहाट मा.वि.हसन्दह-५ मोरङका प्रा.वि.द्वितीय श्रेणीका शिक्षक ओमप्रसाद लुइँटेल.....१

मुद्दा : झुठा (नक्कली) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७४-CR-०१५४)

फैसला मिति :२०७५।१२।१५ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी ओमप्रसाद लुइँटेल श्री सुगाहाट माध्यमिक विद्यालय, हसन्दह, मोरङको प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीमा सुरु नियुक्ति भई मिति २०६८।८।२५ को बढुवा नियुक्तिपत्र बमोजिम मिति २०६८।८।१३ गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई बहाल रहेको देखिएकोले निजले झुठा (नक्कली) "बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत" को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवासमेत भई लाभ सुविधा लिएको पुष्टि हुन आएकोले निज राष्ट्रसेवक ओमप्रसाद लुइँटेललाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुरमा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र २०५८ मै प्रतिवादीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङमा पेस गरेको हुँदा साबिक ऐनबमोजिम सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उल्लिखित वारदात सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादी २०४८ सालदेखि स्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत भए पनि निज २०६८ सालमा बढुवा हुनको लागि उक्त इन्टरमिडियट पास गरेको आधारमा बढुवा भई सो मितिदेखि निजले लाभ प्राप्त गरेको हुँदा जुन शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवा भएको हो सो समयमा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ रहेकोले सोही ऐनको

दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नभएको हदसम्मको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्मको उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

७८. जिल्ला चितवन, रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.१५ माधपुर साबिक बछौली वडा नं.-४ बस्ने रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ५ मा तत्कालीन वडा सचिव पदमा कार्यरत अम्बिका गौतम.....१

मुद्दा : झुठा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-०१५७)

फैसला मिति : २०७५।१२।२९ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीले झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रही लाभसमेत लिएकोले निज प्रतिवादी अम्बिका गौतमको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर भएको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले सेवा प्रवेश गर्दा वा तत्पश्चात समेत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको अवस्था छ । उल्लिखित आधार हेर्दा झुठा प्रमाणपत्र बनाउनु अर्थात कानूनद्वारा निषेधित कार्य गर्नुलाई फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तले अपराध मानेको अवस्था छ । यस अवस्थामा निषेधित कार्यबाट कसैले फाइदा प्राप्ति गरोस् वा नगरोस् कानून उल्लंघन त अपराध नै हुने हुँदा यी प्रतिवादीले बनाएको नक्कली शैक्षिक योग्यता कानूनविपरीत नै भएको र त्यस्तो प्रमाणपत्र यी प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले लाभ प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने दुराशयका साथ बनाइराखेको अवस्थामा प्रतिवादी उपरको आरोप पुष्टि भइरहेकोले यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा समेत त्रुटि पूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ ।

७९. जिल्ला हरिहरपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ४ मच्छेगाउँ बस्ने सशस्त्र प्रहरी बल, बोर्डर आउट पोष्ट कप्तानगञ्ज, सुनसरीमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत काले बम्जनसमेत जना.....२

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-०१०७)

फैसला मिति :२०७६।१।९ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरूले उजुरीकर्ता महेश्वरी यादवबाट रु.२५,०००।—घुस रिसवत लिएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा बिगो रु.२५,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूमध्येका ठाकुरबहादुर खत्रीलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय गरी अन्य प्रतिवादीहरू काले बम्जन र नवीन खड्कालाई यी प्रतिवादीहरूको साथबाट रकम बरामद नभएको र कसुर ठहर हुने प्रतिवादीको आदेश र सल्लाहअनुसार रकम लिएको भन्ने समेत पुष्टि नभएको भन्ने आधार लिई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा प्रथमतः कसुर ठहर हुने ठाकुरबहादुर खत्री र काले बम्जन सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोष्ट कप्तानगंज सुनसरीमा कार्यरत रहेको र भारतीय नं. को गाडी छुटाउन उजुरीकर्ता निवेदकसँग प्र.नि.काले बम्जनले रकम माग गरेकोले उक्त रकम कसुर ठहर हुने ठाकुर खत्रीले सोही बमोजिम बुझेको अवस्थामा पक्राउ परेकोले निजको समेत संलग्नता रहेको छ । त्यसैगरी, नवीन खड्काको हकमा हेर्दा बरामद रकम ठाकुरबहादुर खत्रीले दिएको उक्त रकम आफूले टुलमाथि राखेको अवस्थामा बरामद भएको र निजले हात धोएको पानीमा फेनोल्फथालिन समेत पाइएकोले यी प्रतिवादीको समेत प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा पनि सुरु विशेष अदालत काठमाडौंले उल्लिखित प्रमाण ग्रहण नगरी यी दुई प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ ।

८०. जिल्ला सर्लाही, धनगढा गा.वि.स वडा नं ६, गोनरवा, स्थायी घर भई हाल जिल्ला काठमाडौं, टोखा नगरपालिका-१२ बानियाँटार बस्ने दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन प्रबन्धक डा.शत्रुघ्नप्रसाद साहसमेत जना.....२

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७२-CR-०१०९)

फैसला मिति : २०७५।९।२७ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादी डा. शत्रुघ्नप्रसाद साहले रु.२,३८,६८,०३०।६५ गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई बिगो **रु.** २,३८,६८,०३०।६५ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ग तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको उक्त सम्पत्ति साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउन र परीक्षण अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट निजकी पत्नी सुशीलाकुमारी साहको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीको रु.६८,२४,३९४।— सम्मको सम्पत्तिको स्रोत पुग्न नसकेको भनी निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को कसुरमा २०(२) बमोजिम रु. ६८,२४,३९४।— जरिवाना र ९ महिना कैद हुने र प्रतिवादीहरूको सम्पत्तिबाट उल्लेखित बिगो बमोजिमको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत हुने भनी आरोप दावीभन्दा घटी बिगो कायम गरी फैसला भएको अवस्था छ । उल्लिखित घटी बिगो कायम गर्दा सुरु विशेष अदालतले मूलतः प्रतिवादीको आय व्ययको स्रोतको गणना अवधिलाई एउटै अवधि मानी आय व्ययको गणना गरिएको छ । उपरोक्त अनुसार गणना गर्दा कुनै अवधिमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पछि शुद्धीकरण हुन जान्छ । यसर्थ प्रतिवादीको आय र व्ययको अवस्था हेरी गणना अवधिलाई खण्डीकरण गरी गणना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । त्यसैगरी प्रतिवादी स्वयंले पनि आयको स्वीकार नगरेको विषयमा अदालत आफैंले अनुमानको भरमा आम्दानीको स्रोत मानी थप आय मानेको हदसम्मको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले आरोपपत्र दावीभन्दा घटी बिगो कायम गरेको हदसम्मको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

८१. जिल्ला चितवन, पदमपुर नगरपालिका वडा नं.-५ भीमपुर सगुनटोल स्थायी वतन भई काठमाडौं जिल्ला, साबिक स्युचाटार गा.वि.स. वडा नं. १ चौकीटोल हाल नागार्जुन नगरपालिका-४, कुमारीटोल सितापाइला बस्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अवकास प्राप्त पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराईसमेत जना.....२

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००६२)

फैसला मिति :२०७५।९।१९ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।२९**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराईले जम्मा रु.१,९१,३६,८८१।४५ को सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई बिगो रु.१,९१,३६,८८१।४५ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ग तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय गरी निज प्रतिवादी विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदाधिकारी भएको र निजले उपरोक्तबमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत गरी पाउन र निजले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउन र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट निजकी पत्नी भावना गौतम भट्टराईको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीको रु. ६९,८७,२२५।— बराबरको सम्पत्ति मात्र अमिल्दो र अस्वाभाविक प्रकृतिको देखिन आई सो को स्रोत पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकोले निज ऋषभदेव भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) कसुरमा ऐको दफा २०(२) बमोजिम बिगो रु.६९,८७,२२५।- जरिवाना गरी ९ महिना कैद गर्ने गरी आरोपदाबी भन्दा घटी बिगो कायम गरी फैसला भएको अवस्था छ । उल्लिखित घटी बिगो कायम गर्दा सुरु विशेष अदालतले मूलतः

प्रतिवादीको आय व्ययको स्रोतको गणना अवधिलाई एउटै अवधि मानी आय व्ययको गणना गरिएको छ । उपरोक्तानुसार गणना गर्दा कुनै अवधिमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पछि शुद्धीकरण हुन जान्छ । यसर्थ प्रतिवादीको आय र व्ययको अवस्था हेरी गणना अवधिलाई खण्डीकरण गरी गणना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। प्रतिवादीको घरको मूल्यांकन गर्दा समेत वस्तुनिष्ठ आधार खुलाइएको छैन । घर निर्माण र जग्गा खरिदमा प्रतिवादीको व्यय घटाई गैरकानूनी आर्जनबाट गरिएको खर्चलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । त्यसैगरी प्रतिवादी विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ ले थप सजाय गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ ।

८२. जिल्ला धादिङ गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १ स्थायी घर भई नापी कार्यालय धादिङमा कार्यरत सर्वेक्षक वर्ष ४३ का विश्वकुमार बस्नेतसमेत जना ५

मुद्दा : सरकारी जग्गा खरिद बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००१७)

फैसला मिति :२०७५।१२।२८ पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रतिवादीहरू हरिवीर लामा, गौतम लामा, मालपोत कार्यालय, धादिङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत मोहनजंग थापा, नायब सुब्बा सत्यनारायण नेपाल र नापी कार्यालय, धादिङका सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेत, नेपाल साउथ एसियन कन्ट्रक्सन मेटेरियल कम्पनी प्रा.लि. समेतको आपसी सरसल्लाह, मिलेमतो र परिपन्चमा बदनियतसाथ सार्वजनिक जग्गासमेत खरिद बिक्री गर्ने गराउने कार्य गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफूहरू, अन्य व्यक्ति र नेपाल साउथ एसियन कन्ट्रक्सन मेटेरियल कम्पनी प्रा.लि.लाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतसाथ सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा नेपाल साउथ एसियन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल प्रा.लि.को नाममा दर्ता भोगचलन गर्ने गराउने गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा र पत्रहरू समेत तयार गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) को कसुर गरेकोले राष्ट्रसेवकहरू मालपोत कार्यालय, धादिङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत मोहनजंग थापा, नायब सुब्बा सत्यनारायण नेपाल र नापी कार्यालय धादिङका सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेतलाई बिगो रु.८६,४००००।— कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुन, त्यसैगरी हरिवीर लामा र गौतम लामाले चर्ची भोगचलन गरिरहेका कित्ता नं ६०, ७४, र ७७ को क्षेत्रफल क्रमशः ४-८-२-१, ६-१०-२-० र ८६-१०-०-३ को सरकारी जग्गाहरू समेत निज हरिवीर लामा र गौतम लामाले आफ्नो नम्बरी जग्गाहरू बिक्री गर्ने क्रममा बदनियतसाथ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, नेपाल साउथ एसियन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कम्पनी प्रा.लि.सँग एक आपसमा सरसल्लाह र मिलेमतो गरी आफूहरू र नेपाल साउथ एसियन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कम्पनी प्रा.लि.लाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको मूल्य लिई गैरकानूनी रूपमा नेपाल साउथ एसियन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि को नाममा कागजपत्र, स्रेस्ता तयार गर्ने, दर्ता भोगचलन गर्ने गराउने कार्य गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा कित्ता नं ६१ र कित्ता नं ६२ को जग्गाको राजीनामा लिखतमा लेखिएको पारित मूल्य जम्मा रु.६,६०,०००।- घटाई हुन आउने बिगो रु.८६,४०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त बिगो रु.८६,४०,०००।- को कित्ता नं ६०, ७४, र ७७ को क्षेत्रफल क्रमशः ४-८-२-१, ६-१०-२-० र ८६-१०-०-३ को सरकारी जग्गा समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल साउथ एसियन कन्ट्रक्सन मेटेरियल प्रा.लि.बाट फिर्ता असुल गराई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू मोहनजंग थापा, सत्यनारायण नेपाल र विश्वकुमार बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद र रु.२४,२७,५८४।— मात्र जरिवाना हुने र प्रतिवादीहरू हरिवीर लामा र गौतम लामालाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जनही रु.२४,२७,५८४।— जरिवाना हुने, प्रतिवादी नेपाल साउथ एसियन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल प्रा.लि.ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको पाइन्छ । उपरोक्तानुसार नेपाल साउथ एसियन

कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल प्रा.लि.लाई आरोप दाबीबाट सफाइ र अन्य प्रतिवादीहरूलाई घटी बिगो कायम गरी फैसला भएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । मूलतः सफाइ पाउने प्रतिवादीको हकमा हेर्दा यी प्रतिवादी कम्पनी भएकोले कम्पनीले पनि कानूनी मान्यता राख्ने र कानूनी व्यक्तिले समेत अपराध उल्लंघन गरे सजायको भागीदार हुने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ र प्रचलित अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० ले समेत कम्पनीलाई सजाय गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा उल्लेख भएकोले यी प्रतिवादीलाई सजाय नगरेको हदसम्म र बिगोको हकमा प्रतिवादीहरूले नै जग्गा हक हस्तारन्तरण गर्दा कारोबार भएको बिगोलाई नै बिगो कायम गरेको हुँदा घटी बिगो कायम गरेको सो हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

८३. जिल्ला बर्दिया, राजापुर नगरपालिका वडा नं.३ तत्कालीन गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालय,बर्दियामा असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर पदमा कार्यरत वर्ष ४६ को रमेशकुमार गौतम.....१

मुद्दा : घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७५-CR-०७४०)

फैसला मिति :२०७६।१।१२ **पुनरावेदन दर्ता : २०७६।३।३१**

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिकाका असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर रमेशकुमार गौतमले बबई बहुमुखी क्याम्पसको शौचालयको निर्माण कामको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिदिने कामका लागि उजुरी निवेदक श्याम शर्मा र विष्णु थापाबाट रु.१०,०००।– घुस/रिसवत लिएकोले निज प्रतिवादी रमेशकुमार गौतमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा बिगो रु.१०,०००।—कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३(१)(क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले उजुरीकर्ताबाट लिएको रकम पारिश्रमिक बापतको भएको भनी आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको पाइन्छ । उल्लिखित आधार हेर्दा कार्यालयबाट उपलब्ध हुने तलबभत्ता प्रतिवादीबाट पाउने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको रकम घुस रिसवतकै हुने हुँदा सो तर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ ।

२.७ कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगबाट भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको कामकारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अनुसन्धान पश्चात् आवश्यक विभिन्न कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई सुझाव दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धान पश्चात सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई आयोगको १४९ वटा निर्णयबाट लेखी पठाइएका सुझावहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत

१.१ साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीमा आ.व. २०७२/०७३ मा खाजा, गाडी मर्मत भुक्तानी लगायतमा अनियमितता भएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कन्टेजेन्सी खाता पुँजीगत गोश्वारा भौचर नं. १८३ मिति २०७३/३/२४ मा मर्मत खर्च शीर्षकमा खर्च जनाउँदा समावेश भएको दक्षिणकाली इनकर्पोरेट प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ६०१४८१५३४) बाट जारी भएको रु.१,०९,९६०।- को विजक नम्बर ४११ सोही प्रा.लि.बाट जारी भए तापनि बिक्री खातामा सो बिललाई Cancel उल्लेख गरेको तथा विजकको दोस्रो प्रतिमा पनि Cancel उल्लेख गरेको तथ्य मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहलको च.नं. २६२८ मिति २०७५/१२/२७ को पत्रबाट खुल्न आएकोमा यसमा सम्बन्धित फर्मले कर छल्ने प्रयोजनको लागि जारी भइसकेको बिललाई Cancel गरेको हुनसक्ने देखिएकोले यसमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नको लागि आयोगको मिति २०७६/२/२९ को निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बागमती, एकान्तकुना, ललितपुरबाट मिति २०७५ वैशाख ३, ९, १० र १९ गते सञ्चालन भएको F र G वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनियमितता भएको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रा.लि., एकान्तकुना, ललितपुरमा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क रु.५६५।—नबुझाई मिति २०७५।१।३ गते, २०७५।१।४ गते, मिति २०७५।१।१० गते र मिति २०७५।१।१९ गतेको उल्लिखित **G** वर्ग थपको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा विवरणमा उत्तीर्ण जनाइएका परीक्षार्थीहरू प्रयोगात्मक परीक्षामा उपस्थित नै नभई प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण गराएको देखिएकोले देहायबमोजिमका २१४ जना परीक्षार्थीहरूको **G** वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/४/३ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन, काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

२.२ यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र नारायणीले विदेशबाट लिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्दा राहदानी नलिएका, विदेश बसेको देखिने आधार कागजात नभएका, कतिपयलाई कार्यालयमा उपस्थित नगराई, कुनै पनि परीक्षा नलिई, विचौलियासँग मिलेमतो गरी, आर्थिक प्रलोभनमा परी नेपालीकरण गरेको पाइएकोले यसरी जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी जो जे गर्नुपर्ने हो सो गरी आयोगलाई जानकारी गराउनका लागि आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.३ पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदा नै बाङ्गो देखिएको र (ठेक्का नं. **MW/DRO-3/BRP-73-067/068**) उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा **Research for National Development (RND)** का प्रबन्ध निर्देशक ई. राधाकृष्ण मल्लिकले पप्पु कन्सट्रक्सनको विज्ञको रूपमा काम गरी निर्माणको क्रममा पुलको स्पान डिजाइनभन्दा फरक गरी निर्माण गर्दा सामान्य क्यालकुलेसन गरी पुल सेफ छ भनी सुझाव दिएको देखिएकोले सार्वजनिक जनताको ओहोर दोहोर हुने अति नै संवेदनशील पुल जस्तो संरचना सम्बन्धमा बिना कुनै **Terms of Reference (TOR),** सम्बन्धित पुलको डिजाइन ड्राइङको अध्ययन नगरी, फिल्डको स्थलगत

निरीक्षण नगरी तथा आफूले गरेको कार्यको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहन नगरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रतिवेदन दिंदा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको **Professional Code of Conduct** उल्लंघन भएको देखिन आएको तथा यससम्बन्धी कारबाही गर्ने निकाय नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भएकोले निज राधाकृष्ण मल्लिकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/६/१८ को निर्णयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिललाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.४ यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बागमती, सुकेधारा काठमाडौंमा विदेशबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्नका लागि दरखास्त फारामसाथ पेस गरेका विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित देशबाट जारी भएको भनी खुलिआएका तर नेपालीकरणको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिस पेस गरेको नदेखिएको ९ थान, विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित देशबाट जारी भएको नदेखिएका र विदेशको किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्रको आधारमा नेपालीकरण गरिएको ४ थान र आवेदन फारामसाथ सम्बन्धित दूतावासको सिफारिस पत्रलगायत आवश्यक कागजातहरू संलग्न नराखी नेपालीकरण गरिएका ५१७ थान सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/७/२९ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभागमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.५ पूर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि बागमती सडक खण्डको पुलको छेउमा राखिएको ब्रिजगार्ड उपयुक्त नभएको भन्दै निर्माण भएको दुई महिना नबित्दै सडक विभागले हटाएको र हचुवाको भरमा योजना ल्याएको हुँदा ब्रिजगार्ड हटाउँदासमेत लाखौं रकम खर्च गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि बागमती सडक खण्डको १४४ स्थानमा **Concrete Guard rail** निर्माण कार्यमा सडक विभाग, पुल महाशाखा तथा डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको ठेक्का **Overlap** भएको र सो कार्य हुँदा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने नदेखिए पनि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाबाट **Concrete Barrier** निर्माण गर्न ठेक्का लागी ठेक्का सम्पन्नसमेत नभइकन सडक विभागबाट **Steel Barrier** लगाउने कार्यको ठेक्का भएको देखिंदा सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय नभएका कारणले एकै स्थानमा दोहोरो काम हुन गएको हुँदा अब उप्रान्त योजना छनौट एवं ठेक्का प्रक्रिया गर्दा आवश्यक समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी खरिद/ठेक्का कार्य गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई आयोगको मिति २०७५/८/२० को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.६ सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुनामा रामेछाप घर भएका साउदी अरबमा बसोबास गरिरहेका सुकलाल तामाङ भन्ने व्यक्तिको फोटोबाट फोटो खिची औंठाछाप लगाई लाइसेन्स बनाइदिएको र यातायात व्यवस्था विभागबाट सो को छानबिन गरेको भए पनि प्रभावकारी नभएको व्यहोरासहितको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कम्प्युटर अपरेटर शैलेश निधिले गलतरूपमा **Biometric Detail** प्रविष्टि गरेको, सो सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागलाई जानकारी भएपश्चात पनि निजउपर कुनै कारबाही भएको अवस्था देखिएन । कार्यालयको काम गलत रूपमा गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखाका कम्प्युटर अपरेटर शैलेश निधिउपर कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी सो को जानकारी यस आयोगलाई गराउने गरी आयोगको मिति २०७५/९/२३ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएको ।

२.७ यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, प्रदेश नं. ३, ललितपुरमा मिति २०७५।४।१६ देखि मिति २०७५।६।२४ सम्म लिइएको प्रयोगात्मक परीक्षाको फिल्ड ट्रायल रिपोर्ट (नतिजा) मा फेल, अनुपस्थित, ट्रायल चेकलिष्टमा नाम नै समावेश नभएकाहरू समेतलाई कार्यालयको कम्प्युटर सर्भर **EDLVRS** मा उत्तीर्ण गराई ६३५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरे/गराएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको कसुरसँग सम्बन्धित अनुसन्धानबाट गलत पुष्टि हुन आएका ६२९ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू र अनुसन्धानको क्रममा यातायात व्यवस्था विभागले समेत पहिचान खुलाउन नसकेका अर्थात कार्यालयको प्रयोगमा नरहेका पुरानो सिस्टमबाट माइग्रेट भइआएका **User ID** हरूसमेत सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी **EDLVRS** प्रणालीमा देखिएकोले सो समेतलाई व्यवस्थित

गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे गर्नु गराउनुपर्ने हो सो गरी गराई यस आयोगलाई समेत जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन, काठमाडौंलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.८ यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन, काठमाडौंले मिति २०७३।७।१० गते आह्वान गरेको बोलपत्रबमोजिम पेपरप्रिन्ट प्रा.लि.ले नियमानुसार बोलपत्र पेस गरेकोमा न्यू निलकण्ठ अफसेट प्रेसको निर्देशनमा त्रासमा पारी प्रेसको लेटरप्याडमा बोलपत्र फिर्ताको निवेदन लेख्न लगाई यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरेको, पेपरप्रिन्ट प्रा.लि.को बोलपत्र नखोली २५% बढी रकम पेस गर्ने कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी नेपाल सरकारलाई वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी घाटा हुने गरेकोले बोलपत्र रद्द गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६१ को सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक निकायको खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खरिदसम्बन्धी तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने कुनै पदाधिकारीले खरिदसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा प्रचलित कानूनविपरीत हुने काम नगर्ने, तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले सो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने र सो बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई निजको सेवा, सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा यातायात व्यवस्था विभागबाट बोलपत्र फिर्ता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत कार्य गरेको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक छानबिन गरी जो गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/२ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.९ मालढुङ्गा-बेनी सडकका लागि **ADB** ले रु.१० करोडको बोलपत्र आह्वान गरी उक्त बोलपत्र घटीघटाउ भई रु.८ करोड ४२ लाखमा सम्झौता भएको बुझिएकोमा सात दल र जिल्ला विकास समिति, म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी मिली मिति २०६६।९।३० मा सोही मालढुङ्गा सडकका लागि रु.७३ लाख ५० हजार छुट्याई उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने भनी निर्णय गरिएकोले एकै ठाउँमा दुईतर्फबाट रकम छुट्याई भ्रष्टाचार भएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विवेचित आधार, कारण एवं प्रमाणहरूबाट अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको नदेखिए पनि आयोगबाट अनुसन्धान सुरु भएपछि भेरिएसनको निर्णय गरी रकम घटाउने कार्य भएको र आयोजना सुरु गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी नहुँदा काममा दोहोरो पर्ने सम्भावना हुने भएकोले आगामी समयमा त्यस्ता निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित निकायसँग समन्वयसमेत गर्न आयोगको मिति २०७५/११/३० को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक विभागलाई लेखी पठाइएको ।

२.१० जिल्ला पर्वत, कुश्मा नगरपालिकामा निर्माणाधीन दोविल्ला-फलेवास सडक खण्डमा सम्पन्न भएको निर्माण कार्यभन्दा बढीको बिल भुक्तानी भएको भन्नेसमेत विषयको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उक्त सडक निर्माण कार्यको आठौँ रनिङ बिलसम्म भुक्तानी रीतपूर्वक नै भएको देखिएको र नवौँ रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा **Contract Rate** अनुसार गर्नुपर्नेमा **Estimated Rate** बमोजिम हुन गई सो कार्यबाट वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम कार्यालयले दाखिला गरेको, सो सम्बन्धमा अब उप्रान्त उच्च सतर्कताका साथ कार्य गर्ने र यस प्रकृतिको कार्य नदोहोऱ्याउनका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.११ जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १३, १४ र ललितपुर, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६ अन्तर्गतका थसिखेल चोक, सभ्यता चोक र रानीबु गणेशस्थान पछाडिको सडक, सानागाउँदेखि शंखदेवी हुँदै नेपालचौरतर्फको सडक, कुसुन्ती प्रगतिशील मार्गको सडक पिच गर्नको लागि जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालयबाट बजेट निकासा भई काम सम्पन्न भएकोमा ठेकेदार र जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी कमसल खालको निर्माण सामग्री प्रयोग गरी

निर्माण गरिएकोले केही समयमा नै सडक भत्किएको र हाल टालटुल गरिरहेको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी पाउँ भन्ने विभिन्न मितिका उजुरी निवेदनहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा पानी निकासको समस्या तथा बजेटको अभावमा डिजाइन नभएको, सडक वरपर भौतिक संरचना निर्माण गर्दा थुपारिएको निर्माण सामग्री र फोहोरले असर गर्नुका साथै पानी निकासको समस्या तथा अति भारयुक्त सवारी साधन गुड्नाले सडक कालोपत्रेमा क्षति भएको भन्ने खुल्न आएकोले पानी निकास तथा उचित डिजाइनबिनाको सडक सुधार तथा निर्माण कार्य गर्दा निर्मित सडक संरचनाको गुणस्तर कायम नहुने तथा संरचनाले उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न समेत नसक्ने भई राज्यले आर्थिकलगायत अन्य भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने भएकोले पानी निकासको उचित व्यवस्थापन तथा उपयुक्त डिजाइन नगरी कालोपत्रेलगायतका सडक सुधार तथा स्तरोन्नति कार्य नगर्न/नगराउन साथै कार्यक्रम संशोधन नगरी कार्य सम्पादन गरी प्रगति विवरणमा त्रुटि गरेको पाइएकोले उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू समेतलाई यस्तो प्रकृतिको गल्ती नगर्नेतर्फ आवश्यक सतर्कता अपनाउन आयोगको मिति २०७५/१२/१८ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.१२ "शिखर इन्स्योरेन्स क.लि., तेस्रोपक्ष बीमा कलेक्सन काउण्टर, वीरगंज पर्सामा करारमा कार्यरत कनिष्ठ सहायक तथा लेखापढी व्यवसायी रोशनकुमार रौनियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय, स.चा.अ.प. नारायणी, वीरगंजका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी स्क्याभेटरको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिने प्रयोजनका लागि रु.३१,०००।—घुस/रिसवत माग गरी लिएको" भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा मिति २०७६/१/१७ गतेको बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित बरामदीमा मिति २०७५/११/७ गतेको लिखित परीक्षाको उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण उत्तर पुस्तिकाहरू, मिति २०७६/१/१३ गतेको खानतलासी/बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित बरामदित सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब, बाटो इजाजत पत्र, सवारी जाँचपास, नागरिकताको प्रमाणपत्र, विभिन्न संघ/संस्थाको छाप, सवारी सरुवासम्बन्धी कागजातहरू सवारी साधनको कर बुझाउन, नवीकरण, नामसारी गर्न, सरुवा सहमति र लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन गर्नको लागि शिखर इन्स्योरेन्स क.लि. तेस्रो पक्ष बिमा कलेक्सन काउण्टर वीरगंजमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब, जाँचपास, बाटो इजाजतपत्रसमेतका कागजातहरू सम्बन्धित कार्यालय तथा सवारी धनी, व्यक्ति स्वयंलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउन हुन भनी यातायात व्यवस्था विभागलाई तथा सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु हुन भनी आयोगको मिति २०७६/२/१५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२.१३ यातायात व्यवस्था विभागले आ.व. २०६९/०७० देखी सवारी साधन दर्ता, नामसारी, नवीकरण, सरुवा, सवारी जाँचपास, सवारी नवीकरण दस्तुर समेतका कार्य कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि फोकसवान नेपाल प्रा.लि. लाई छनौट गरी **Data** प्रविष्ट तथा बिल प्रिन्ट संख्याको आधारमा भुक्तानी दिने र सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, सवारी कर संकलन लगायतका दस्तुर एउटै नगदी रसिदबाट बुझाउन सकिने **VRS Software** मा व्यवस्था रहेकोमा **VRS (Vehicle Registration System) Software** विभागमा संचालन गरेदेखि कुनै **Upgrade,** मर्मत सम्भार हुन नसकेको, दैनिक रूपमा कम्प्युटर प्रविष्ट गर्दा हरेक सवारीका डाटाहरू बढ्दै गएकोले **VRS System Slow** भएको, एउटै नगदी रसिदबाट बिल काट्दा **System Crash** हुने सम्भावना रहेकोले केही समयको लागि **System** लाई लोड कम गर्नलाई एउटा मात्रै बिल काटिएकोले फोकसवान नेपाल प्रा.लि.ले विभागबाट स्वीकृति नलिई **VRS (Vehicle Registration System) Software** मा परिवर्तन गरी एउटै सवारी साधनको लागि फरक-फरक रसिद काट्नुपर्ने गरी **Single Billing** बाट बिल प्रिन्ट गरेको बिलको संख्याको आधारमा मिति २०७३/७/२२ गतेदेखि फोकसवान नेपाल प्रा.लि.लाई भुक्तानी दिएको रकम मिति २०६९/९/२७ गतेको मूल सम्झौताबमोजिम प्रविष्ट गरेको **Data Verify** गरी **Accounting Bill** लाई प्रविष्ट गरिएको **Data** सँग भिडाई हिसाब मिलान गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु हुन, **ICT Development Project** अन्तर्गतको **EDLVRS Software** यथाशक्य छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुहुन र **EDLVRS Software** जडान नभएसम्मको लागि हाल संचालनमा रहेको फोकसवान नेपाल प्रा.लि.ले निर्माण गरेको **VRS (Vehicle Registration System) Software** मा प्रविष्ट गरेका

Data सुरक्षित रहने गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी आयोगको मिति २०७६/३/५ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

३. प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ साबिक रामनगर-०२, हाल सुनवल-१३ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा रहेको पेटवनिया बाँध निर्माण गर्दा सिंचाइ विकास डिभिजन सेमरीबाट रु.५,००,०००।- तथा सुनवल नगरपालिकाबाट रु.१,००,०००।- छुट्याइएकोमा सो बाँध निर्माण उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष मोहरप्रसाद चौधरीले फर्जी बिल भौचर पेस गरी रकम दुरुपयोग गरेकोले सो को जाँचबुझ गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाण कागजातहरूबाट उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले दोहोरो भुक्तानी लिएको रकम नगरपालिकाको सञ्चित खातामा दाखिला गरिसकेको र रु.१,३०,०५९।५२ बराबरको कार्य बापतको रकम भुक्तानी पाएको भन्ने नदेखिँदा प्रस्तुत विषयमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको एवं सरकारी कोषको रकम हिनामिना गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तथापि मिसिलबाट एउटै कार्यस्थलमा दुई छुट्टाछुट्टै सरकारी निकायले काम गर्ने भनी लगानी गरी भुक्तानीसमेत दिएको र सोही ठाउँमा अर्को निकायले समेत काम गरिरहेको बारेमा जानकारी नभएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको बयानले दुई सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी देखिँदा भविष्यमा यस किसिमका दोहोरो भुक्तानी हुने अवस्था नदोहोऱ्याउनका लागि नगरपालिका तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले आवश्यक जे जो गर्नुपर्ने हो सो गर्नु गराउनका लागि आयोगको मिति २०७५/८/१३ को निर्णयानुसार सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

३.२ यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजबाट जिल्ला पर्सा, मधुवन/माधौल गा.वि.स. ८ बस्ने जुमराज दास थारू र वेलवा गा.वि.स. ६ बस्ने राम जनमखां थारूले २०६९ पौषमा कम्प्युटर दर्ता नं.१३७९७६० **AB** र जुमराज दास थारूको १३८०११३ **AB** मा दर्ता भई परीक्षा दिए तापनि परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकोमा दुबैजनालाई २०५९।११।१३ को रेकर्ड मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण संलग्न राखी कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि पेस गरेको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा परीक्षामा फेल भएका व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको भन्ने उजुरीमा उल्लिखित विषय पुष्टि हुन नसकेको, उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू कार्यालयबाट जारी गर्ने प्रयास भएको देखिए तापनि कार्यालयमा सक्कलै खिची अभिलेख ढड्डामा समेत रद्द भनी राखिएको देखिएकोले उक्त विषयमा अनियमितता, भ्रष्टचार भएको हो भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिए तापनि लाइसेन्स कार्ड कार्यालयबाट छपाइ गर्ने, उल्लिखित दुवै सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा खिची सम्बन्धित ढड्डामा राखी रद्द मात्र लेखिएको, सो को आधिकारिक निर्णय एवं प्रमाण संलग्न भएको नपाइएको र ढड्डाका अन्य पानाहरू समेतमा निर्णय बेगर नै रद्द लेखिएको पाइएको, कुनै पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू रद्द गर्दा नियमानुसार प्रमाण संलग्न गरी आधिकारिक व्यक्तिबाट निर्णय/कैफियत जनाई रद्द गर्नुपर्ने जस्ता त्रुटिहरू रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/५ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ जिल्ला वन कार्यालय सल्यान र तरूण निर्माण सेवाका प्रो.तुल्सीराम बस्नेत बीच थारमारे रेञ्जपोष्ट भवन निर्माण गर्ने सम्झौताबमोजिम मिति २०६९।३।१५ मा थारमारे रेन्जपोष्ट भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जिल्ला वन कार्यालय, सल्यानलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा तोकिएको अवधिमा निज ठेकेदारले भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरेपश्चात जिल्ला वन कार्यालय सल्यानले सो सम्झौताको म्याद थप गर्ने हो वा रद्द गर्ने हो सो तर्फ कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको, निज ठेकेदारले निर्माण कार्यमा आलटाल गरे पश्चात अमानतमा काम गराउँदा एक तह माथिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा सो समेत गरेको नदेखिएको, ठेकेदारले दिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नगरी आलटाल गरे पश्चात ठेकेदारलाई कुनै कारबाही नै नगरी मिति

२०६९।३।१६ गतेबाट लागू हुने गरी मिति २०७०।३।२० मा मात्र निर्माण कार्यको ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको र ठेकेदारले काम नगरेपछि अमानतमा काम लगाई निर्माण सम्पन्न गरे पश्चात फेरि सोही ठेकेदारले काम सम्पन्न गरी भवन हस्तान्तरण गरेको भनी समझदारी गरेको देखिएकोले जिल्ला वन कार्यालय सल्यानका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत ज्ञानेन्द्रकुमार मिश्रको हकमा जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानूनबमोजिमको आवश्यक कारबाही गर्नको लागि आयोगको मिति २०७५/६/१८ को निर्णयानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

४.२ जिल्ला वन कार्यालय झापामा संकलन गरिराखेका करोडौं मूल्य पर्ने काठ घाटगद्दीबाट गायब भएको भन्ने समाचार उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा, आ.व. २०५२/५३ मा हावाहुरीका कारणले ढलापढा ५१३२६.४९ क्यु फिट काठ तथा ५८ चट्टा दाउरा निरन्तर अनुगमन, जिम्मेवारीको हस्तान्तरण, समयमा प्रक्रिया सुरु नगर्नु, तत्कालीन नियम/कानूनको कमजोरी, अनुचित निर्देशन लगायतका कारणले अभिलेखमा मात्र सीमित हुन गएको र उपलब्ध आधार प्रमाणबाट संस्थागतरूपमा नै गम्भीर त्रुटि एवं कमी कमजोरी भएको देखिएकोले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको छानबिन टोलीले मन्त्रालय र आयोगमा पेस गरेको झापा जिल्लाको पुरानो मौज्दातको काठ र दाउराको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका निष्कर्ष एवं सुझावहरू र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको बेरुजु सम्बन्धमा को कसको कमी कमजोरीबाट भएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गरी निजहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्न र सो को जानकारी आयोगलाई गराउन एवम् देशभरका विभिन्न स्थानमा घाटगद्दी गरिएका काठहरूको जिन्सी लगत व्यवस्थित गरी काठ दाउराहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न/गराउनका लागि आयोगको २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

४.३ भवानी केमिकल्स प्रा.लि.समेतका कम्पनीहरूले डडेल्धुरा जिल्लाभरि ऐन नियमविपरीत खोटो संकलन कार्य गरी सल्लाको वन समाप्त हुने कार्य गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भवानी केमिकल्स प्रा.लि. र दिव्या रोजिन टर्पेनटाइन प्रा.लि.ले १०/१० वर्षको खोटो संकलनका लागि सम्झौता गरी खोटो संकलन कार्य गरेको र सम्झौता म्याद समाप्त पश्चातसमेत खोटो संकलन (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६४ बमोजिम म्याद थप गरी डडेल्धुरा जिल्लाको वन क्षेत्रहरूमा खोटो संकलन कार्य गर्दै आएको भए तापनि सम्झौता र मापदण्डविपरीत खोटो संकलन कार्य गरेको देखिन आएकोले उल्लिखित कार्यबाट वातावरणीय प्रभाव तथा वन क्षेत्रको दोहन हुने अवस्था देखिएको, एउटै वन क्षेत्रमा लगातार खोटो संकलन भइरहेको देखिंदा लामो समयदेखि खोटो संकलन भएको वन क्षेत्रमा तत्काल खोटो संकलन कार्य रोक्नुपर्ने, जिल्लाभरि खोटो संकलन भएको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरूको पूर्णरूपमा सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, खोटो संकलन क्षेत्र वरिपरि नियमित सरसफाइ गरी आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्ने, एक निश्चित अवधिसम्म खोटो संकलन कार्य गरी केही अवधिका लागि खोटो संकलन कार्य रोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, खोटो संकलन गरिने सल्लाका रूखहरू वन कर्मचारीको रोहवरमा नम्बरिङ हुनुपर्ने, समूहका **Blazing** गर्ने कार्य तालिम प्राप्त कामदारले मात्र गर्नुपर्ने हुँदा सम्बन्धित निकायबाट कामदारहरूलाई तालिम दिइनुपर्ने समेत देखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/२५ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

५. प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ जिल्ला रौतहट, साबिक जुडीवेला गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने लालभित्ते सामुदायिक वनमा जिल्ला वन अधिकृत, समिति र रेन्जर चन्द्रप्रसाद यादवसमेतको मिलेमतोमा सिसौ खयर कटानको लागि जारी कटान अवधि समाप्त भए पश्चात सामुदायिक वनको रूख कटान गरी आर्थिक अनियमितता गरेको र महादेवस्थान सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोपाल सिंह जिम्बाले उक्त सामुदायिक वनको रु.३३ लाख आम्दानीबाट झुठा बिल ल्याएर खर्च नभएको रुपैयाँलाई पनि खर्च भयो भनी रकम हिनामिना गरेको, सामुदायिक वन दर्ता मितिदेखि हालसम्म पनि साधारणसभा नबोलाएको भन्ने लगायतका व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा, अनुसन्धानका क्रममा संकलित आधार र प्रमाणहरूबाट उजुरी व्यहोराबमोजिम रकम हिनामिना

तथा अनियमितता गरेको पुष्टि हुन नआए तापनि प्रचलित वन ऐन तथा नियमावली, सामुदायिक वन मार्गदर्शनले सामुदायिक वनको लेखापरीक्षण समयमै गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समूहको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित लेखा सिद्धान्तअनुरूप राख्नुपर्ने, उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना तयार गरी सो अनुरूप कार्य गर्नुपर्ने र कार्ययोजना अनुरूप सामुदायिक वनले आर्जन गरेको आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि र ३५ प्रतिशत बराबरको रकम सामुदायिक वनमा आबद्ध समूहका विपन्न, दलित, आदिबासी जनजाति र महिला वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने भनी कानूनी व्यवस्था भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत सुझाव दिएको देखिन आएको हुँदा उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सामुदायिक वनको आम्दानी र खर्च राख्न, लेखा सिद्धान्त अनुरूप नियमित रूपमा उपभोक्ता समूहको भेलाबाट अनुमोदन गराई आर्थिक कारोबारका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई यथार्थ रूपमा राख्नका साथै आयोगको मिति २०७५/५/२५ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय रौतहट मार्फत साबिक जुडिवेला गा.वि.स. वडा नं १ मा रहेका लालभित्ते र महादेवस्थान सामुदायिक वनलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

५.२ जिल्ला बारा निजगढ नगरपालिका-१० स्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पुराना पदाधिकारीहरूले आ.व. २०६६ सालदेखि संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आर्थिक अनियमितता गरेको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा संकलित प्रमाणहरूबाट उजुरी व्यहोराअनुरूप अनियमितता भएको पुष्टि हुन आएको नदेखिए पनि लाखौंको कारोबार हुने उक्त राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा हुने गरेका निर्णय, आर्थिक हिसाबकिताब लगायतका कागजातहरूको अभिलेख व्यवस्थित र प्रभावकारी नभई समूहको कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको देखिंदा यस्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट हुने गरेका आयव्ययको यथार्थ विवरण राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आयोगको मिति २०७५/११/१९ को निर्णयानुसार डिभिजन वन कार्यालय, बारालाई सुझाव पठाइएको ।

५.३ कानूनबमोजिम कारबाही गरी उद्योग बन्द गर्ने भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मकवानपुरमा दर्ता तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ताको समयमा उल्लेख गरेको स्थानमा उद्योग सञ्चालन नगरी अन्यत्रै सञ्चालन गरेको, अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति बिना श्रद्धा कंक्रिट ब्लक उद्योगको नाममा लिइएको विद्युत् उद्योगले प्रयोग गरेको, व्यवसाय दर्ता गर्दा नदीजन्य पदार्थ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योग व्यवसाय दर्तापूर्व निरीक्षण नै नगरेको, दर्ताका लागि पेस गरिएका कागजातहरू नै त्रुटिपूर्ण भएकोतर्फ यथेष्ट ध्यान नदिइएको, सर्तसहित दर्ता गरिएकोमा सर्त पालनाको स्थिति नहेरेको, उक्त उद्योगको दर्ता गर्दा लेखिएको उद्देश्य बालुवा धुने मात्र भएकोमा नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको रूपमा छुट्याउने कार्य गर्नेसमेत देखिएकोले यसमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायका रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मकवानपुर, व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको रूपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्लाभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रयोग अवस्थाको अनुगमन गरी नियमन गर्ने दायित्व भएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति तथा जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मकवानपुर र विद्युत् वितरण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्र र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ७ नं. वडा कार्यालयबाट समेत आ-आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा तत् तत् निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापित गरी जिल्लाभित्र ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको व्यवस्थापन र यससम्बन्धी उद्योगहरूको नियमन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२० को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठइएको।

६. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ जिल्ला उदयपुर, कटारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले नगरपालिकाको मूल खाताबाट आफ्नो खातामा रकम स्थानान्तरण गरी काठमाडौंको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली शाखाबाट पटक-पटक गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम निकाली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका

सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा रबिनचन्द्र ढकालकी आमा प्रेमकुमारी दाहाल, श्रीमती रिना आचार्य र काकी साबित्री प्याकुरेललाई विभिन्न मितिमा आफ्नो नामको जग्गाहरू बिक्री पारित गरिदिंदा भएको लेनदेन कारोबारको वास्तविक अंक उजागर गरी बिक्रीकर्ता समेतले कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाउने नतिर्ने बदनियतले जग्गा खरिदकर्तासँग मिलेमतो गरी न्यूनतम थैली अंकमा मन्जुरी जनाई राजीनामा लिखतको थैली अंकमा लेखिएभन्दा बढी रकम जग्गा खरिदकर्ता प्रतिवादीहरूसँगबाट सिधै नगद र चेक मार्फत बुझिलिई आ-आफ्नो बैंक खातामा जग्गा पारित भएकै दिन जम्मा दाखिल गरेको, सो कुराको पुष्टि रबिनचन्द्र ढकाल, जग्गाधनीहरू र जग्गा खरिदकर्ताहरूको सम्बन्धित बैंकमा रहेको खाताको स्टेटमेन्ट समेतले गरिरहेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट जग्गा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ताले कारोबार भएको रकमको तिर्नु बुझाउनुपर्ने फरक रकमको सरकारी राजस्व रकम छली गरेतर्फ छानबिन गरी कारबाही गर्नका लागि सम्बद्ध कागजातसहित आयोगको मिति २०७५/४/१४ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

अनुसन्धानको क्रममा जग्गा बिक्रीकर्ताहरूले जग्गा बिक्री गरेबापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गरी राखेको बैंक खाताहरूमा भएको रकम रोक्का राखिएकोमा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा जग्गा बिक्रीकर्ताहरू क्रमशः गोबिन्दप्रसाद पोखरेल र गीतादेबी आचार्य, हर्कबहादुर श्रेष्ठ, राधिका बिष्ट र कल्पना उपाध्यायलगायतले भ्रष्टाचार गरेको रकमको कारोबार गरेको देखिएका अनिल महर्जन, राजेन्द्र बर्तौला र मनोजप्रसाद भण्डारी समेतको भ्रष्टाचारको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएकोले अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएको निजहरूको नामको बैंक खाताहरूको कारोबार फुकुवाको लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा लेखी पठाइएको। साथै भ्रष्टाचार गरेको रकमको कारोबार भएको नदेखिएको निज रबिनचन्द्र ढकालका बाबु समिरकुमार ढकालको नाममा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंकको खाताको कारोबारसमेत अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएकोमा उल्लिखित रोक्कालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएकोले फुकुवाको लागि समेत लेखी पठाइएको ।

६.२ कटारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले माई नगरपालिकामा लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा समेत नगरपालिकाको विभिन्न खाताको रकम आफ्नो नामको खातामा सारेको र सो बाहेक अन्य प्रकारका आर्थिक अनियमितता समेत गरेको हुनसक्ने भएकोले छानबिन तथा कारबाहीका लागि अनुरोध भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उल्लिखित जग्गा बिक्रीकर्ताहरूले रबिनचन्द्र ढकाल, प्रेमकुमारी दाहाल र रिना आचार्यलाई विभिन्न मितिमा आफ्नो नामको जग्गा राजीनामा पारित गरिदिंदा लिखतमा लेखिएको थैलीभन्दा बढी जग्गाको मूल्य लिई जग्गा पारित गरिदिएको, यसरी आफ्नो नामका जग्गाहरू बिक्री पारित गरिदिंदा भएको लेनदेन कारोबारको वास्तविक अंक उजागर गरी बिक्रीकर्ता समेतले कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाउने नतिर्ने बदनियतले जग्गा खरिदकर्तासँग मिलेमतो गरी न्यूनतम थैली अंकमा मन्जुरी जनाई राजीनामा लिखतको थैली अंकमा लेखिएभन्दा बढी रकम जग्गा खरिदकर्ता प्रतिवादीहरूसँगबाट सिधै नगद र चेक मार्फत बुझिलिई आ-आफ्नो बैंक खातामा जग्गा पारित भएकै दिन जम्मा दाखिल गरेको, उक्त जम्मा भएको बैंक खाताका रकमहरू उल्लिखित सबै जग्गाधनीहरूले प्रतिवादी रबिनचन्द्र ढकाल, प्रेमकुमारी दाहाल र रिना आचार्यलाई जग्गा बिक्री गरेको मोल बापत लिएको रकम हो भनी बयानमा स्वीकार गरेको, जुन कुरालाई जग्गाधनीहरू र जग्गा खरिदकर्ताहरूको सम्बन्धित बैंकमा रहेको खाताको स्टेटमेन्ट समेतले पुष्टि गरिरहेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट जग्गा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ताले कारोबार भएको रकमको तिर्नु बुझाउनुपर्ने फरक रकमको सरकारी राजस्व रकम र पुँजीगत लाभकर रकम छली गरेतर्फ आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नका लागि सम्बद्ध कागजातसहित आन्तरिक राजस्व विभागमा आयोगको मिति २०७५/४/१५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

साथै उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएका जग्गा बिक्रीकर्ताहरू सहदेव सिंजापति र मनोजप्रसाद भण्डारी तथा बिचौलिया राजेन्द्र बर्तौला, समिरकुमार ढकालसमेतको नामको बैंक खाताहरूको कारोबार फुकुवाको लागि समेत सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको ।

६.३ तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको २० वटा कर्जा फाइलबाट १ अर्ब १९ करोड बैंक ऋण घोटाला भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले सो प्रतिवेदनअनुरूप कारबाही नगरी दबाएर राखेको विषयको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने र प्रचलित कानूनविपरीत काम कारबाही भएको पाइएमा कसुरमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको भएको देखिएकोले मिति २०७२/६/१३ मा डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बसेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको ३७९ औं बैठकले तत्कालीन ग्रान्ड बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुँदा अनियमितता भएको, कर्जा सुरक्षित नदेखिएको तथा सदुपयोग भएकोसमेत नदेखिएको र बदनियतपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह भएको देखिएको भनी कर्जा स्वीकृत गर्ने निर्णयमा संलग्न बैंकका पदाधिकारीहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको मिसिलबाट नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी आयोगलाई जानकारी समेत गराउनका लागि आयोगको मिति २०७५/८/१३ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

६.४ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा रु.१० को पोलिमर नोट छपाइ गर्रिंदा नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग भएको सम्झौतामा पोलिमर नोट छपाइ गरेबापत हिमालयबहादुर पाँडेले मे फ्लावर कम्पनीको नामबाट ९.०९% कमिसन दर प्राप्त गर्ने भनी उल्लेख गरेको तर पहिलो चरणको बोलपत्रको क्रममा वा कुनै पनि सार्वजनिक लिखतमा आफ्नो नाम तथा कमिसन दर उल्लेख गर्न नलगाएको साथै दोस्रो पटकको छपाइको क्रममा ग्लोबल ग्रुप प्रा.लि.का नाममा सम्झौता गर्न लगाई कमिसन दररेट ७.५% उल्लेख भएकोमा नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाबाट सम्झौता बापतको रकम बुझी नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएका स्थानीय प्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने कमिसन दरमा जम्मा २% मात्र रहने भनी उल्लेख गरी जम्मा २% कमिसनको मात्र राजस्व तिरेको तथ्य निजको साबिती बयानबाट देखिन आएकोले यसरी प्रथम चरणको छपाइबापतको कुल रकम १६,३९,७८,०१२।५२ को ९.०९% कमिसनको हुन आउने राजस्व तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको र दोस्रो चरणको छपाइ बापतको कुल रकम रु.२२,९०,३९,२४५।८२ को २% ले हुन आउने राजस्व चुक्ता गरी बाँकी सोही चरणको छपाइको ५.५% कमिसनको हुन आउने राजस्वसमेत निज हिमालयबहादुर पाँडेबाट चुक्ता गर्न बाँकी रहेको देखिंदा प्रस्तुत राजस्व असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/५ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाइएको।

६.५ जिल्ला बर्दिया साबिक डेउढाकला गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल बाँसगढी नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको वन बर्दिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूसमेतले बिजुलीको तार र पोल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा मामराज एण्ड ब्रदर्श र विनायक पोल उद्योग नेपालगञ्ज (PAN ३००७४१२२७) ले आ.व. २०६३/०६४ मा वन उपभोक्ता समूह देउढाकलाबाट रकम भुक्तानी लिंदा भ्याट बिल राखी लिनुपर्ने एवं सो वन उपभोक्ता समूहले पनि भ्याट बिलको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्णरूपमा परिपालना गरेको नदेखिंदा भुक्तानी भएको रकममध्ये रु.४,७७,७६४।- भ्याटबापत रु.६२,१०९।३२ गरी जम्मा रु.५,३९,८७३।३२ भुक्तानी भएको देखिंदा नेपाल सरकारलाई भ्याटबापत कर कार्यालमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम यकिन नभई कर छली भएको हुनसक्ने देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/३० को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

६.६ बारा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, सिमरा, बाराबाट आ.व. २०७५/०७६ मा संकलन भएको राजस्व रकम हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित भइसक्दाको अवधिसम्म पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बाराले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख्य मात्रामा राजस्व संकलन हुने मालपोत कार्यालय, सिमरामा कानूनबमोजिम प्रत्येक चार-चार महिनामा गर्नुपर्ने आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा लेखा राखे-नराखेको हेर्ने तथा कार्यालयबाट संकलन भएको राजस्व रकम कानूनबमोजिम समयमै सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भए-नभएको हेरी-जाँची यकिन गर्नेसमेतका

आफ्नो पदीय जिम्मेवारीका कार्यहरू गरेको नदेखिएकोले निज प्रमुख कोष नियन्त्रक चिरञ्जिवी अधिकारीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६/१/२६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

६.७ बारा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, सिमरा, बाराबाट आ.व. २०७५/०७६ मा संकलन भएको राजस्व रकम हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, सिमराका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रोमप्रसाद सिलवालले आफू र आफ्नो कार्यालयलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सरकारी कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्व जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि भनी मालपोत कार्यालय, सिमराका कार्यालय प्रमुख मदनप्रसाद गुप्तासमेतको नाममा व्यक्तिगत बचत खाता खोल्नका लागि आफू मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको तथा सहायक शाखा प्रबन्धक विदुर ढकालले शाखा प्रबन्धकको निर्देशनबमोजिम आफूलाई कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार हेलचेक्र्याइँपूर्वक प्रयोग गरी निज मदनप्रसाद गुप्तासमेतको नाउँको खाता खोल्नका लागि तोक आदेश गरेको देखिएकोले निजहरू तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रोमप्रसाद सिलवाल र सहायक शाखा प्रबन्धक विदुर ढकाललाई प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६/१/२६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

६.८ नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा नक्कली प्रज्ञापनबाट सामान पैठारी गरी राजस्व छली गरेको भन्ने समेतको उजुरी निवेदनउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा रहेको **CCTV** बाट भन्सार क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्ने, परीक्षण, नियन्त्रण, रेखदेख गर्ने कार्य कार्यालय प्रमुखको रहेको भनी खुल्न आएको, कार्यालय परिसरमा ६ वटा क्यामेरा जडान गरेको देखिए तापनि त्यसको रेकर्ड राख्ने, त्यसबाट देखिएका गतिविधि निरन्तर रूपमा नियाल्ने, **Update** राख्ने गरेको नपाइएको, अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रविधिहरूको प्रयोग तथा परिणाममुखी कार्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख जनार्दन आचार्यले जिम्मेवारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गरेको नदेखिएकोले निजकै लापारबाहीका कारण झुठा प्रज्ञापनपत्रका आधारमा मिति २०७५।२।२४ गते ना६ख ५८५९ र ना ७ ख १७ नम्बरको मालवाहक ट्रकसमेत राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भन्सार महसुल नतिरी नबुझाई भन्सारक्षेत्रबाट सहजै बाहिरिएको देखिन आएबाट यसरी राजस्व छली तथा चुहावट हुन गर्न नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कडाइका साथ पालना गर्न गराउने व्यवस्था गरी जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह नगर्ने निज प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन आचार्यउपर प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने व्यवस्था हुन आयोगको मिति २०७६/२/२ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

७. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ जिल्ला उदयपुर, कटारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले नगरपालिकाको मूल खाताबाट आफ्नो खातामा रकम स्थानान्तरण गरी काठमाडौंको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली शाखाबाट पटक-पटक गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम निकाली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा जग्गाधनी पशुपतिनाथ भण्डार तहसिल गुठी र मोही गोबिन्दप्रसाद पोखरेल भएको जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. १० स्थित कित्ता नं. १८८ क्षे.फ. ०-४-३-० मा रहेको घरजग्गाको कारोबार अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएकोमा रबिनचन्द्र ढकालले गरेको प्रस्तुत भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा निज गोबिन्दप्रसाद पोखरेलको प्रत्यक्ष मिलेमतो र संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू नदेखिएकोले सो जग्गाको कारोबार रोक्का राखिराख्नुपर्ने नदेखिएको हुँदा सो जग्गाको कारोबार फुकुवा गरिदिनका लागि आयोगको मिति २०७५/४/१४ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.२ कटारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले माई नगरपालिकामा लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा समेत नगरपालिकाको विभिन्न खाताको रकम आफ्नो नामको खातामा सारेको र सो बाहेक अन्य प्रकारका आर्थिक अनियमितता समेत गरेको हुनसक्ने भएकोले छानबिन तथा कारबाहीको लागि

अनुरोध भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएको निज रबिनचन्द्र ढकालको आमा प्रेमकुमारी दाहालको नाममा रहेको जिल्ला सिन्धुली सिद्देश्वर वडा नं. ५ 'क' स्थित कित्ता नं. १२२८ को ०-३-१७-० परिणामको जग्गा निजको पुख्यौंली पैतृक सम्पत्ति भएकोले सो को रोक्का फुकुवाका लागि आयोगको मिति २०७५/४/१५ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.३ काठमाडौं जिल्ला साबिक मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ क स्थित कित्ता नं. १०९ को सार्वजनिक मन्दिरको जग्गा दर्ता कार्य रद्द गरी हदैसम्म कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल राजपत्रमा मिति २०६८ साल माघ १६ गते प्रकाशित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचनामा नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा १(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको स्वबासी घर वा जग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ता समिति गठन तथा कार्यविधिको ५ नं. बुँदाको देहाय (क) मा निवेदनमा उल्लेख भएको घर वा जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालयमा भएको अभिलेखसँग भिडाउने र त्यस्तो अभिलेख अन्य कार्यालयमा रहने भए त्यस्तो अभिलेख माग गरी मिसिल सामेल राख्ने भनी उल्लिखित प्रावधान तथा कार्यविधिलाई अवलम्बन नगरी भू-सूचना अभिलेख विभाग बबरमहलबाट अभिलेख झिकाई हेर्ने मिसिल संलग्न राख्ने प्रयास नगरी गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरी का.जि. मच्छेगाउँ-१क कि.नं. १०९ को ०-०-३-० क्षेत्रफलको जग्गामा रहेको सार्वजनिक मन्दिर नै व्यक्तिको नाममा स्वबासी बेनिस्सा भनी दर्ता नामसारी गर्ने कार्य गरेको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गर्ने कर्मचारीहरू, स्थानीय निकायबाट दर्ता सिफारिस गर्ने तत्कालीन मच्छेगाउँ गा.वि.स.का सचिव यकिन नगरी टिप्पणी पेस गर्नेदेखि सदर गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, स्वबासी घर वा जग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ता समितिका उल्लिखित जग्गाको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई जो जे गर्नुपर्ने नियमानुसार गर्न, नेपाल राजपत्रमा मिति २०६८ साल माघ १६ गते प्रकाशित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचनामा नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा १ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको स्वबासी घर वा जग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ता समिति गठन तथा कार्यविधिमा उल्लिखित प्रावधान तथा कार्यविधिलाई त्रुटिरहित तवरबाट लागू गर्न, व्यक्तिको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुनबाट रोक्न र कार्यालयमा राखिएको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न जो जे गर्नुपर्ने हो नियमानुसार गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७५/६/१८ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.४ रोडसो रियल स्टेट प्रा.लि. ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट **Planning Permit** प्राप्त गरी काठमाडौं जिल्ला, साबिक विष्णुपुर गाउँ विकास समिति वडा ७, नक्सा सिट ७(ग) अन्तर्गतका आयोजना क्षेत्रभित्रको पर्ती, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा **Plan** भित्र समावेश गरेको तर **Planning Permit** बमोजिमको उक्त पर्ती, सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा, मापदण्डबमोजिमको खुल्ला क्षेत्र र आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै बाटो नेपाल सरकारको नाममा हालसम्म कायम नगरेको सन्दर्भमा उक्त प्रा. लि. ले प्राप्त गरेको **Planning Permit** बमोजिममको आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सबै पर्ती, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी स्वीकृत **Plan** बमोजिम जमिनमा समेत सरकारी, सार्वजनिक जग्गा र अन्य प्लट कायम भए/नभएको नापजाँच गरी यकिन भई तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प. सं. ज.टि.२८७२।०७४।७५। ३। १ नं. ४१, च. नं. १९२ मिति २०७४/४/२६ को निर्देशन, उक्त निर्देशनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४/११/२ मा भएको निर्देशन, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प.सं. ज.टि.२८७२।०७४।७५।३।१ नं.२८९,च.नं. १४६५ मिति २०७४/८/२७ को परिमार्जित परिपत्रसमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी जो जे बुझ्नुपर्ने हो सबै बुझी **Planning Permit** बमोजिमको सर्त र प्रक्रिया पूरा भए/नभएको समेत यकिन गरी रोडसो रियल स्टेट प्रा.लि. ले नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा, मापदण्डबमोजिमको खुल्ला क्षेत्र र आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै बाटो नेपाल सरकारको

नाममा कायम गर्न आयोगको मिति २०७५/६/२९ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय चावहिलमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.५ चःमती जग्गा एकीकरण आयोजना टेकुको आयोजनाभित्र एवं आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित बाटो र नदी किनारका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सम्वर्द्धन गर्ने/गराउनेतर्फ सम्बन्धित स्थानीय निकाय साथै कानूनबमोजिम नेपाल सरकारबाट बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डको पालन गर्ने/गराउनेतर्फ चःमती जग्गा एकीकरण आयोजना टेकुलाई आयोगको मिति २०७५/९/२३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.६ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ कि.नं. २५२६, १८७८ र १८७७ को जग्गाका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको जग्गाउपर खारेज भइसकेका जग्गाधनीको नामबाट पारित बेजिल्लाको राजीनामाको सक्कल लिखतबाट उक्त प्रमाण देखाई सर्वसाधारण एवं वित्तीय निकायसमेत थप ठगीमा पर्न सक्ने स्थितिको कारण सो लिखत सम्बन्धमा सतर्कता अपनाई कानूनबमोजिम गर्न धादिङस्थित मालपोत कार्यालय र उक्त जग्गाहरूमा घर, पर्खाल निर्माण भएको भनी नापी कार्यालयको फिल्ड निरीक्षणसमेतबाट देखिंदा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न/गराउन सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई आयोगको मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.७ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको गैरकानूनी दर्ता/नामसारीका विषयमा छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा काठमाडौं जिल्ला, साबिक चोभार भुतखेल गा.वि.स.स्थित कि.नं. २३० क्षेत्रफल ०-११-०-० जग्गा २७ कात्तिक २०३० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको तथा मिति २०७४/८/२० मा नेपाल सरकारको नाममा दाखिल खारेजसमेत भइसकेकोमा यसै आयोगबाट रोक्का राखेको देखिएकोले पुनः साबिक अवस्थामा नै राखेको र यस आयोगबाट उक्त कित्ता नं. २३० को रोक्का फुकुवा गरेपछि नियमानुसार नेपाल सरकारको नाममा दाखिल खारेज हुने देखिंदा उल्लिखित कि.नं. २३० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय, कलंकीलाई आयोगको मिति २०७५/१२/१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

७.८ बारा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, सिमरा, बाराबाट आ.व. २०७५/०७६ मा संकलन भएको राजस्व रकम हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७५/४/१ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, सिमरामा मालपोत अधिकृत राजराजेश्वर त्रिवेदीलाई कार्यालय प्रमुख तोकेको देखिएको, अर्धन्यायिक प्रकृतिका फैसलासमेत गर्नुपर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्वसमेत रहेको अर्धन्यायिक निकाय मालपोत कार्यालय, सिमरामा कार्यालय प्रमुखको रूपमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका प्रमुख मालपोत अधिकृतको दरबन्दी भएको तथा मालपोत अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख तोकिसकेको अवस्थामा निज अधिकृतस्तरको कार्यालय प्रमुखले पद बहाली गरेर कार्यालय सञ्चालनसमेत सुरु नहुँदैको अवस्थामा सुरु निर्णयको बारेमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी मिति २०७५/४/२२ गतेको मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयबाट राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बालाई नै कार्यालय प्रमुख तोक्नुपर्नाको स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यसमेत नखुलाई आर्थिक, प्रशासनिकलगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यालय प्रमुख तोकेको निर्णयलाई युक्तिसंगत र औचित्यपूर्ण हो भन्नसक्ने अवस्था नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक सचेतता अपनाउन आयोगको मिति २०७६/१/२६ को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

८. परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा परिवार साथमा नलगे पनि नियमविपरीत विभिन्न सुविधा लिएको, पारिवारिक भत्ता खाएको र गाडी तथा सामानहरू खरिदमा अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा

औंल्याइएका बेरुजु फछ्यौंट गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायकै हुने हुँदा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७५/११/२ को निर्णयानुसार देहायबमोजिमको सुझाव लेखी पठाइएको ।

देहाय

(क) महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७३ मा ११९ कर्मचारीहरूको लेखापरीक्षणको समयमा प्रमाण पेस नभएको रु. ५ करोड ४७ लाख असुल गर्नुपर्ने व्यहोरा औंल्याएको र परिवार साथमा रहेको पुष्टि हुने प्रमाण पेस नभएका १०५ कर्मचारीका नामको रु. ४ करोड ८२ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको छ भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखी आएको देखिँदा आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम राख्न उल्लिखित बेरुजु रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले यथाशीघ्र फछ्यौंट गर्न कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो, सो गर्नहुन ।

९ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ जिल्ला उदयपुर, कटारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका लेखा अधिकृत रबिनचन्द्र ढकालले नगरपालिकाको मूल खाताबाट आफ्नो खातामा रकम स्थानान्तरण गरी काठमाडौंको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली शाखाबाट पटक-पटक गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम निकाली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा रबिनचन्द्र ढकालले भ्रष्टाचार गर्ने क्रममा कटारी नगरपालिकाका विभिन्न पत्रहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुण्यप्रसाद लुइँटेलको नाममा किर्ते दस्तखत गरी सरकारी कागज र कर्मचारीको दस्तखतसमेत रबिनचन्द्र ढकाल आफैंले किर्ते गरेको समेत प्रमाणित भएको हुँदा सरकारी छाप दस्तखत किर्तेतर्फ अनुसन्धान गर्नका लागि सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी आयोगको मिति २०७५/४/१४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएको।

९.२ रबिनचन्द्र ढकालले माई नगरपालिकामा लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा समेत नगरपालिकाको विभिन्न खाताको रकम आफ्नो नामको खातामा सारेको र सो बाहेक अन्य प्रकारका आर्थिक अनियमिततासमेत गरेको हुनसक्ने भएकोले छानबिन तथा कारबाहीका लागि अनुरोध भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा रबिनचन्द्र ढकालले भ्रष्टाचार गर्ने क्रममा माई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालिदास ढकालको नाममा विभिन्न पत्रहरूमा किर्ते दस्तखतहरू गरी सरकारी कागज र कर्मचारीको दस्तखतसमेत आफैंले किर्ते गरेको समेत प्रमाणित भएको हुँदा सरकारी छाप दस्तखत किर्तेतर्फ अनुसन्धान गर्नका लागि सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि समेत साथै राखी आयोगको मिति २०७५/४/१५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामलाई लेखी पठाइएको ।

९.३ गोरखा जिल्लास्थित गोरखा नगरपालिका वडा नं. १० मा २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका वास्तविक पीडितले भन्दा भूकम्पपीडित नभएका वैकल्पिक रूपमा बसोसको व्यवस्था भएका राजनीतिक पार्टीहरूको स्वघोषित संयन्त्रका नेता तथा टाठा भनाउँदा व्यक्तिहरूको सहयोगमा व्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको, भूकम्प पीडितलाई सघाउन आएको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको निम्तोमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको संयोजकको हैसियतमा प्र.जि.अ. उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, जिल्ला वन प्रमुख जीवनाथ पौडेल र सिंचाइ सव डिभिजन प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर थापा १० दिनको घर बिदा लिएर इन्डोनेसिया भ्रमणमा गएको र भ्रमणको प्रायोजन सि.आर.एस. नामक आई.एन.जि.ओ.ले गरेको समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्दा केही कमजोरी भएको बाहेक भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्दा भ्रष्टाचार भए गरेको नदेखिएको, गोरखा जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. श्री उद्धवप्रसाद तिमल्सेना मिति २०७४।७।२ गतेबाट अवकास पाइसकेको हुँदा निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने नदेखिए तापनि जिल्ला वन कार्यालय गोरखाका कार्यालय प्रमुख श्री जीवनाथ पौडेल तथा तत्कालीन सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, गोरखामा कार्यरत भई हाल सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, लमजुङमा कार्यरत लोकबहादुर थापाले पालन गर्नुपर्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९क को उपदफा २ खण्ड (घ) र (ङ) विपरीतको कार्य गरी गरेको देखिएकोले निजहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र २०७२ सालको भूकम्पपीडितका लागि वितरण गरिएको तत्कालिक राहत रकम गुनासोमा समेत नाम नभएका राहत पाउन अयोग्य गोरखा

नगरपालिका वडा नं. १० का ईश्वर ढकाल र पुतली माया ढकालले रु.१५,०००।— का दरले राहत रकम लिएको देखिन आएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखालाई अब उप्रान्त राहत वितरण गर्दा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित तवरबाट सो को वितरण गर्ने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुन नदिनेतर्फ जो जे गर्नु गराउनुपर्ने हो सो गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/४/२८ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

९.४ नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक बल्लभबहादुर सिंहले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति सच्याई उमेर ढाँटेर प्रहरी सेवामा बढी समयावधिसम्म बहाल रही डीएसपीमा बढुवा समेत भएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा निजले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र किर्ते गरी सच्याएको हकमा समेत प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि आयोगको मिति २०७५/५/१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

९.५ छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डको साबिक छिन्चु गा.वि.स. वडा नं. ८, हाल जिल्ला सुर्खेत, भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० मदानेचौरस्थित सडकको छेउछाउमा जिल्ला अदालत सुर्खेतले नक्सा नं. १ देखि नक्सा नं. ८९ सम्म घरधुरी सर्वेक्षण गरेको भनिएको नेपाल सरकारको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोवास गरेको जग्गाको क्षेत्रफल करिब ५२ बिघा हुन सक्ने भनी नापी कार्यालय, मेहेलकुना, सुर्खेतबाट लेखी आएको, नेपाल सरकारको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको उक्त क्षेत्रको करिब ५२ बिघा जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको देखिन आएकोले उक्त अतिक्रमण भएको जग्गा आवश्यक संरक्षण गर्न जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/५/२५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत र भेरीगंगा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएको ।

९.६ सशस्त्र प्रहरी बलले माग गरेको ४३००० मिटर सूती कपडामध्ये ठेकदारले उपलब्ध गराएको २७०९६ मिटर कपडाको वेफ्ट डायमिटर २९९ रहेको पत्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पठाएकोमा त्यसलाई गुणस्तर बढाएर ३६० बनाएको किर्ते पत्रका आधारमा सो ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा स्पेसिफिकेसन फेरबदलको घटना दोहोरिन नदिन र गुणस्तरको सामान आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने पोशाक लगायतका सामानहरूको नमुना लिँदा आपूर्तिकर्ताकै रोहबरमा सम्बन्धित प्राविधिकद्वारा नियमानुसार आवश्यक पर्ने मात्रामा सबै परिमाण **(Population)** को प्रतिनिधित्व बिना पूर्वाग्रह हुने गरी सरोकारवाला सबैको सहीसमेत गराई विधिसम्मत मुचुल्का पनि गराई सिलबन्दी गरी लाहाछाप समेत लगाई विश्वसनीय ढंगबाट नमुना लिने र परीक्षण गर्नको लागि साधन र प्रविधि भएसम्म नेपाल सरकार मातहतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकै प्रयोगशालामा लैजाने र परीक्षण गर्ने उक्त विभागको प्रयोगशालाले पनि विधिसम्मत ढंगबाट नआएको नमुना नलिने परीक्षण नगर्ने एवं विधिसम्मत आई परीक्षण गरिएको प्रतिवेदन पनि सिलबन्दी गरी पुरापुर गोपनियता हुने र असम्बन्धितले खोल्न नसक्ने गरी सिलबन्दी गरी आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराउने र प्राप्त गर्ने निकायले पनि विधिवत मुचुल्का उठाई प्राप्त सिलबन्दी प्रतिवेदन खोल्ने लगायतका काम गरी गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने गर्नु हुन आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय लगायतका सुरक्षा निकायको हकमा गृह मन्त्रालय मार्फत सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.७ सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय विरुद्ध टेण्डर छली पटक पटक गरी सिधै विभिन्न सामान खरिद गरी अनियमितता गरेको लगायतका उजुरीहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा फर्निचर लगायतका विभिन्न सामान बोलपत्र नगरी सोझै कोटेसन लिई पटक पटक खरिद गरेको अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाण कागजातहरूबाट देखिएकोले सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई कडाइका साथ परिपालना गरी खरिद गर्नु गराउनु भनी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.८ बा२ज २११७ नं. को प्राइभेट ट्याक्सी महानगरीय प्रहरी वृत्त सोन्हखुट्टेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठोर समेतले गैरकानूनी कब्जामा लिई प्रयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा महानगरीय

प्रहरीवृत्त सोन्हखुट्टेका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठोर र दीपक पोखरेलले अर्काको नाममा दर्ता रहेको प्राइभेट ट्याक्सी सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा जानकारी नदिई लामो समयसम्म आफ्नो कार्यालयमा राख्ने कार्य गरेको देखिंदा यस सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/८/२७ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

९.९ टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ) को नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको झापा जिल्ला, दमक नगरपालिका, वडा नं. ४, कि.नं. ४८७३ र ४८७५, क्षेत्रफल क्रमशः ०-१५-१२ र १-४-१२.७५ जग्गा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार र दमकका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा बेजिल्ले रजिष्ट्रेसनको गैरकानूनी लिखत तयार गर्ने, टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ) को नामको नक्कली जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, निजकै नामको पुँजीगत लाभकर तिरेको नक्कली रसिद र फौदराज लिम्बुको नामको बेजिल्ले रजिष्ट्रेसन दस्तुर तिरेको नक्कली रसिद बनाउने गैरकानूनी कार्य गरी मिति २०६९/११/२४ देखि मिति २०६९/११/३० सम्म मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको "घ" रजिष्ट्रेसन फाँटबाट पारित लिखत ठेलीमा रहेको नारायण सिं लिम्बु र चन्द्र सिं लिम्बुको सोही दिन पारित मानो मिसिएको लिखत थुती उप्काई उल्लिखित बेजिल्ले गैरकानूनी लिखत घुसाउने लगायतका किर्ते कार्य भएको पाइएकोले सरकारी छाप, दस्तखत किर्तेतर्फ आवश्यक अनुसन्धान गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/८ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा लेखी पठाइएको ।

९.१० जिल्ला नवलपरासीस्थित जनकल्याण मा.वि. रिठ्ठेपानी कावासोतीका प्रधानाध्यापक यदुनाथ काफ्ले तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पन्तसमेतले विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको तथा नियमविपरीत विद्यालयको जग्गा बिक्री तथा हस्तान्तरण गरेको भन्ने विषयको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्र.अ. यदुनाथ काफ्ले तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पन्तसमेतले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकको रकम, धरौटी रकम, रुम टु रिडबाट प्राप्त रकम, सेभ द चिल्ड्रेन अफ नेपाल भन्ने संस्थाबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको देखिएन । सामुदायिक विद्यालयले आफूले भोगचलन गरिरहेको र महायज्ञबाट विद्यालयलाई भूमिदान स्वरूप प्राप्त भएको ऐलानी प्रकृतिको नापनक्सा दर्ता नभएको सार्वजनिक जग्गा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई "आजका मितिदेखि तपाई साहुले आफ्नो नाममा भोगचलन गर्नु र नापी नक्सा आउँदाको बखतमा नापनक्सा कित्ताकाट गरी नियमानुसार आफ्नो नाममा दर्ता गरी गराइ लिनु" भनी छोडपत्र कागज गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनसम्मत भएको देखिएन । तसर्थ उक्त विद्यालयले छोडपत्र कागज गरी बिक्री वितरण गरेको अन्दाजी १९ कट्ठा ऐलानी जग्गाको सम्बन्धमा उक्त जग्गा सार्वजनिक गर्न र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका हकमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नको लागि आयोगको मिति २०७५/१०/३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) लाई सुझाव लेखी पठाइएको।

९.११ सशस्त्र प्रहरी बल कल्याण कोष र स्पोर्टस् फण्डको रकम व्यापक दुरुपयोग गरिएकोमा छानबिन एवं कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कोषको रकम व्यापक दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीमा उल्लेख भएको व्यहोरा अनुसन्धानबाट प्राप्त कागज प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन आएको अवस्था नदेखिए तापनि कोषको दीर्घकालीन नीति हुनुपर्ने, केन्द्रको वैधानिकताका लागि ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कोषबाट सञ्चालन हुने कल्याणकारी कार्यहरू स्पष्ट कार्यविधिमा खुलाउनुपर्ने, पेट्रोलपम्प सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति हुनुपर्ने, मिसन व्यवस्थापनको खरिद, आपूर्ति र शोधभर्ना पद्धति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्ने समेतका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा औंल्याइएका विषयका सम्बन्धमा सुधार गरी कोषबाट संचालन हुने विभिन्न कल्याणकारी कार्यहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकोले सो बमोजिमको व्यवस्था गर्न/गराउनका लागि आयोगको मिति २०७५/११/९ को निर्णयानुसार सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१२ नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नागेन्द्र झा मिति २०७३।९।२६ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकास पाइसकेको, निजले जन्म मिति सच्याइएको नागरिकताको आधारमा सरकारी लाभ लिएको नदेखिए तापनि आफ्नो नागरिकतामा उल्लिखित जन्ममिति सच्याउनुको सट्टा सोही दुई वर्ष उमेर घटाएको

नागरिकताको प्रतिलिपिकै आधारमा सन् २०१८ मा साधारण राहदानी लिएको देखिएबाट निजको हाल पनि दुईवटा जन्म मिति भएको नागरिकता प्रमाणपत्र कायम रहेको र उमेर सच्याएर दुई पटक नागरिकताको प्रतिलिपि लिई सो को आधारमा राहदानीसमेत लिएको देखिंदा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गरी कारबाहीको जानकारी आयोगलाई गराउनका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/१२ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१३ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भोजपुरले उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत भोजपुर-टक्सार-कोट-गोगने-लेखर्क सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का नं. **DTO/UNNATI-BHOJPUR-01-072/073** मा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रतिवादीहरू छविलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीले कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौंको छाप दस्तखतसमेत किर्ते गरी नक्कली बैंक ग्यारेण्टी बनाएको देखिंदा यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/१८ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

९.१४ श्री बुद्धिलाल विद्यामुनर क्याम्पस, भगवतपुर बडहरी, सप्तरीमा कार्यरत शिक्षण सहायक राकेश चौधरीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली बनाई पेस गरी कार्यरत रहेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा श्री बुद्धिलाल विद्या मुनर क्याम्पस, भगवतपुर बडहरी, सप्तरीलाई शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबापत नेपाल सरकारबाट कुनै पनि रकम निकासा हुने नदेखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/१८ को निर्णयानुसार केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो **(C.I.B.)** मा लेखी पठाइएको ।

९.१५ जाजरकोट जिल्ला साबिक टालेगाउँ गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ हाल कुशे गाउँपालिका वडा नं. २ स्थायी ठेगाना भएका मनोजकुमार बुढाले शिक्षा सेवा आयोगले पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रको लागि निम्न माध्यमिक तहको सामाजिक विषयको शिक्षकका लागि गरेको विज्ञापनको अन्तर्वार्ताका क्रममा पेस गरेको निम्न माध्यमिक तृतीय तहको सामाजिक विषयको राहत शिक्षक पदमा निरन्तर सेवा गरेको भनी सेवा अवधि प्रमाणित गरिएको पत्रहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जारी नभएको तथा ती पत्रको प्रतिलिपिहरू इकाइमा फेला नपरेको भनी लेखी आएको हुँदा निजले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्तेसमेत गरेको देखिन आएकोले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते तर्फ कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटलाई लेखी पठाइएको ।

९.१६ जिल्ला पर्सा (साबिक जिल्ला बारा), नकटुवा गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ५६ को जग्गामा साबिकमा जग्गाधनी जोतिया अहिरिन कायम हुँदाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको मोहीको नाम, थर महलमा जनिएको वास्तविक मोहीको नाम मेटाई नक्कली मोहीको नाम पछि थप गरेको देखिंदा उक्त कार्यमा संलग्न तत्कालीन मालपोत कार्यालय, पर्साका कर्मचारीहरूलाई किर्तेतर्फ अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/२६ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

९.१७ काठमाडौं जिल्ला साबिक बाडभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं.१०१ क्षेत्रफल ९२-२-०-० हाल चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा गैरकानूनी रूपमा स्रेस्ता खडा गरी पुर्जासमेत उपलब्ध गराएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेस भएको मिनाकुमारी थापाको नामको काठमाडौं जिल्ला साबिक बाडभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं.३(क) कि.नं.१०१ समेत रहेका ३ थान जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको अभिलेख मालपोत कार्यालयमा नरहेको भनी सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखी आएको तथा नापी कार्यालयबाट प्राप्त फिल्डबुकअनुसार उक्त पुर्जामा उल्लिखित अधिकांश कित्ताहरू सरकारी देखिएकोले उक्त पुर्जा किर्ते गरी तयार गरिएको पुष्टि हुन आएकोले ललितपुर जिल्ला

अदालतबाट मिति २०७१।४।२८ मा भएको मिलापत्र (दे.नं. ०७१-CP-००४१) को फिरादका क्रममा पेस भएको मिनाकुमारी थापा नामको काठमाडौं जिल्ला साबिक बाडभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं.३(क) कि.नं.१०१ समेतका कित्ताहरू समावेश भएको ३ थान जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा किर्ते गरी तयार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२ को निर्णायानुसार केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा लेखी पठाइएको ।

९.१८ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्सा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी जोन) पर्सामा वास्तविक किसानहरूलाई अनुदान र सुविधा नदिई ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हा र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, नेपालगञ्जमा सब-इन्जिनियरको पदमा कार्यरत राकेशकुमार महतोले सरकारी कार्यालयको नक्कली किर्ते लेटर हेड बनाई, नक्कली किर्ते छाप बनाई, नक्कली इन्जिनियरको दस्तखत र छाप लगाई सम्पूर्ण कागजपत्र किर्ते बनाई सोही आधारबाट भुक्तानीसमेत गरेको देखिंदा उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका हकमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्जमा लेखी पठाइएको ।

९.१९ जनता माध्यमिक विद्यालय राम्नाकोट, खार्दु, कालिकोटका तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयलाल न्यौपानेले सह-लेखापाल मुनबहादुर बस्नेतको किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम निकालेको देखिएको एवं निजले विभिन्न भरपाईमा किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम निकालेको देखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कालिकोटमा लेखी पठाइएको ।

९.२० प्रहरी कल्याण कोष र स्पोर्टस् फण्डको रकम व्यापक दुरुपयोग गरिएकोमा छानबिन एवं कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कोषबाट संचालन हुने कल्याणकारी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देहायबमोजिम सुधार आवश्यक देखिएकोले सो बमोजिमको व्यवस्था गर्न/गराउनका लागि आयोगको मिति २०७६/३/५ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

देहाय

१. कोषको रकम बर्सेनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रहरीको वृहत्तर हित र कल्याणकारी कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रहरी नियमावली र प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधिको अधीनमा रही कोषको रकम परिचालनसम्बन्धी नीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने,

२. कोषको सम्पत्तिको सुरक्षा एवं कोषबाट गरिएको लगानीमा जोखिम न्यूनीकरणको उचित प्रबन्ध गरी कोषबाट लगानी भई प्राप्त हुने बाँकी बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने, कोषबाट संचालन हुने सम्पूर्ण कारोबार र सम्पत्तिको स्पष्ट अभिलेख राख्ने, पेश्की एवं बेरुजु फछ्यौंट गर्ने तथा कोषको योजना, प्रगति र आयव्ययबारे वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,

३. पेट्रोलपम्पको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अनुगमनकारी निकायबाट दिइएका सुझाव र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका आधारमा सुधार गर्ने,

४. मिसन व्यवस्थापनका लागि एपिसीलगायत अन्य उपकरण र सवारी साधन निर्धारित गुणस्तर र समयमा खरिद तथा आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाई मिसन बन्दोबस्तीका सामानहरूमा लगानी गरेबापत कोषमा प्राप्त हुनुपर्ने शोधभर्ना रकम प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने ।

९.२१ नेपाली नागरिकको हैसियतले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा कार्यरत टा.ना.सु. कृष्णकुमार पाठकको राज्य-उत्तर प्रदेश, भारतको विधानसभा निर्वाचनको लागि मतदाता फोटो पहिचान पत्र संख्या-**ZDB0090589**, अनुसार भारतको मतदातासमेत भएको देखिँदा आवश्यक छानबिन गरी सो को जानकारी यस आयोगमा समेत पठाउन आयोगको मिति २०७६/३/१५ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा लेखी पठाइएको ।

९.२२ इलाका प्रहरी कार्यालय, गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर बि.सी.ले रु.१० लाख लिई मिति २०७६ साल वैशाख ११ गते राति गैंडाकोट भूकुटी कारखाना नजिक बा.२०च ११७९ नम्बरको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको घटना घटाउने वास्तविक चालकलाई छोडी महतो थरमा नक्कली सवारी चालक खडा गरी थुनामा राखेको" भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा मिति २०७६।१।११ गते राति जिल्ला नवलपरासी पूर्व गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. २ भूकुटीचोकस्थित सडकमा बोधराज पाण्डेले हाँकेको बा.२०च ११७९ नं. को जिपले विपरीत दिशाबाट आएको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालक तथा पछाडि सवार महिला घाइते भएकोमा घाइते महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा समेत निज बोधराज पाण्डेउपर हालसम्म पनि कहीं कतै कुनै मुद्दा दर्ता भएको नदेखिएकोले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम जे जो गर्नुपर्ने हो गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६/३/२५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय बालाजुमा छैठौं तहमा कार्यरत प्रमोदा राईको अनियमितताका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट निज प्रमोदा राईले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको देखिएन तथापि औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा लिई केही भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गरी औद्योगिक क्षेत्र बाहिर आपसमा रकमको लेनदेन गरी औद्योगिक क्षेत्रको अधीनमा रहेको जग्गा तथा संरचना खरिद बिक्री गर्ने गरेको र सो गरे बापत कुनै प्रकारको शुल्क तथा करसमेत राज्यले प्राप्त गरेको नदेखिएको र उद्योग स्थापना गर्न चाहने आम नागरिकले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको विषयमा सजिलै सूचना र पहुँच पाएको अवस्थासमेत नदेखिएबाट पहुँचवालाले लिएको जग्गा तथा निर्मित संरचनालाई महँगो मूल्य चुक्ता गरी उद्योग संचालन गर्न चाहने व्यक्तिहरूले उद्योग संचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएकोले कार्यालयलाई नै भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने जग्गाहरूको अध्ययन गरी आर्थिक एवं आचरणविपरीतका गतिविधि एवं क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराउने सुविधाहरूमा आम सर्वसाधारणको सहज पहुँच एवं पारदर्शी बनाउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/६/१ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.२ सशस्त्र प्रहरी बलले माग गरेको ४३००० मिटर सुती कपडामध्ये ठेकेदारले उपलब्ध गराएको २७०९६ मिटर कपडाको वेफ्ट डायमिटर २९९ रहेको पत्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पठाएकोमा त्यसलाई गुणस्तर बढाएर ३६० बनाएको किर्ते पत्रका आधारमा सो ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा स्पेसिफिकेसन फेरबदलको घटना दोहोरिन नदिन र गुणस्तरको सामान आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने पोशाक लगायतका सामानहरूको नमुना लिँदा आपूर्तिकर्ताकै रोहबरमा सम्बन्धित प्राविधिकद्वारा नियमानुसार आवश्यक पर्ने मात्रामा सबै परिमाणको प्रतिनिधित्व बिना पूर्वाग्रह हुने गरी सरोकारवाला सबैको सहीसमेत गराई विधिसम्मत मुचुल्का पनि गराई सिलबन्दी गरी लाहाछाप समेत लगाई विश्वसनीय ढंगबाट नमुना लिने र परीक्षण गर्नका लागि साधन र प्रविधि भएसम्म नेपाल सरकार मातहतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकै प्रयोगशालामा लैजाने र परीक्षण गर्ने उक्त विभागको प्रयोगशालाले पनि विधिसम्मत ढंगबाट नआएको नमुना नलिने परीक्षण नगर्ने एवं विधिसम्मत आई परीक्षण गरिएको प्रतिवेदन पनि सिलबन्दी गरी पूरापूर गोपनीयता हुने र असम्बन्धितले खोल्न नसक्ने गरी सिलबन्दी गरी आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराउने र प्राप्त गर्ने निकायले पनि विधिवत मुचुल्का उठाई प्राप्त सिलबन्दी प्रतिवेदन खोल्ने लगायतका काम गरी गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने गर्नु हुन आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.३ गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपाल आयल निगमका डिपोहरूबाट व्यवसायीको पम्पसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा निगमकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भइरहेको यस्तो अनियमितता अनुगमन गर्नुपर्ने नापतौल विभाग पनि निगमको पछाडि लागेको हुँदा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल आयल निगम संचालक समितिले मिति २०७४।४।२६ मा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा क्रमशः १.१३%, ०.६८% र ०.६०५% का दरले प्राविधिक नोक्सानी बापत शोधभर्ना दिने भनी गरेको निर्णयसमेतमा अनियमितता भएको पुष्ट्याइँ हुन सक्ने आधार र प्रमाण देखिएन । तसर्थ प्राविधिक नोक्सानीको दर के कति कायम गर्दा उपयुक्त, कानूनसम्मत, वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण हुने हो सो बारेमा नेपाल आयल निगमको संचालक समितिले पटके अध्ययन तथा प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरी तय गर्नुभन्दा कानूनी व्यवस्था वा निश्चित मापदण्ड/सूत्र निर्धारण गरी सो को आधारमा प्राविधिक नोक्सानीको तय गर्न/गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७५/९/५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.४ नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा आ.व. ०६०/६१ देखि हालसम्म ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मदिरा, सुर्तीजन्य र अन्य वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकी सडेको/बिग्रिएको अवस्थामा रहेको भन्ने व्यहोराको छानबिन प्रतिवेदन तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा लिमिटेडको मौज्दातमा रहेका करमुक्त सामान बाहिर लगी बिक्री वितरण गरेको भन्नेसमेतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता सामान कूटनीतिक नियोगबाहेकका अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वितरण हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको, भन्सार ऐन, २०६४ एवं नियमावली, २०६४ लागू भइसकेपछि नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले तोकिएको समयभित्र करमुक्तमा बिक्री नभएका सामानहरू समयमै करयुक्त गरी बिक्री वितरण गर्न नसकेको, मौज्दातमा रहेका सामानहरू **Duty Paid** मा लिलाम बिक्री हुन नसकेको, नयाँ भन्सार ऐन तथा नियमावली लागू भएपश्चात विगतको प्रचलन (मूल्यांकित रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र असुल गरी भन्सार विभागको स्वीकृति लिई लिलाम गर्ने) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न नमिल्ने गरी नीतिगत परिवर्तन भएको, नीतिगत परिवर्तनले उपभोग्य मिति समाप्त भएका सामान नष्ट गर्ने कार्य हुन नसकेको, अन्तरनिकाय (अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडबीच) समन्वयको अभावमा सामानहरूको पुनःमूल्यांकन हुन नसकेको, आ.व. २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित ड्युटी फ्रि पसल बन्द गरेको तर लिमिटेडले पहिले नै प्रक्रिया चालेर आयात गरेका सामानहरू बण्डेड वेयर हाउसमार्फत कूटनीतिक नियोगलाई मात्र बिक्री गर्दा थोरै मात्र बिक्री भएको, भन्सार विभागले तोकेको कोटाको आधारमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले नेपाल वायु सेवा निगमको लागि आयात गरेको मदिराजन्य सामान निगमले खरिद नगरेको (निगमले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मदिराको वितरण बन्द गरेकोले) जस्ता कारणले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले आयात गरेका करमुक्त मदिराजन्य तथा अन्य सामानहरूको लिलाम बिक्री जस्ता कार्य हुन नसकी लामो समयदेखि खरिद मूल्यको आधारमा अमेरिकी डलर ५,७१,५१५।५६ बराबरका सामान मौज्दातमा रहेको देखियो । उक्त मौज्दातमा रहेका सामानहरूको व्यवस्थापनका लागि पटकपटक उपसमिति गठन गरी अग्रसरता लिए तापनि हालसम्म टुङ्गो लगाएको अवस्था नदेखिएकोले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको मौज्दातमा रहेका करमुक्त सामानहरूको व्यवस्थापन गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७५/९/५ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.५ आयल निगम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय भलवारी रुपन्देहीमा विभिन्न पेट्रोलियम तथा ग्यास व्यवसायीहरूका ७१ थान छापहरू शंकास्पद रूपमा राखेको अवस्थामा बरामद गरिएकोले ती छापहरू प्रयोग गरी भुक्तानीसमेत दिई भ्रष्टाचार गरे नगरेको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा व्यवसायीहरूले आफ्ना व्यावसायिक छापहरू पटक-पटक निगममा ल्याउन लैजान असजिलो भएको र त्यसो गर्दा छुट्ने वा हराउने सम्भावना भएकाले सजिलोका लागि व्यवसायीहरूको अनुरोधमा कार्यकक्षमा राखिदिएको भन्ने बयान स्वयम् व्यवसायीहरूको देखियो । व्यवसायीलाई गरिएका भुक्तानीहरू बैंकिङ प्रणाली वा एसीपेयी चेकबाट भएको

पाइएकाले छापहरूको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने अवस्था देखिएन । तथापि, नेपाल आयल निगमजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले ऐन नियमले तोकेको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाविपरीत पेट्रोलियम तथा ग्यास व्यवसायीहरूका ७१ थान छापहरू आफ्नो कार्यकक्षमा राख्दै आएको कुरालाई कानूनसम्मत मान्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ, यसप्रकारको कार्य प्रणालीलाई सच्याई यस्ता प्रकारका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको हकमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२९ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगमलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

११. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ सिराहा जिल्ला साबिक बरियारपट्टी गा.वि.स.को वडा नं. ६ र ७ मा विद्युतीकरणको लागि गा.वि.स.बाट छुट्याइएको दस लाख रकमको काम नगरी हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सिराहा जिल्ला साबिक बरियारपट्टि गा.वि.स. को वडा नं. ६ र ७ मा आ.व. २०६९/०७० मा विद्युतीकरण कार्यको लगत इस्टिमेट, मूल्यांकन, बिल भरपाई, भुक्तानी विवरण, निर्णयहरू तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानसमेतबाट लगत इस्टिमेटबमोजिम विद्युतीकरणको लागि आवश्यक तार, ट्रान्सफर्मर तथा अन्य जडान सामग्रीहरू खरिद गरी जडानसमेत गरेको देखिएकोले विद्युतीकरणको लागि विनियोजित रकम कामनै नगरी हिनामिना भएको भन्ने देखिएन । यद्यपि, खरिद गरी जडानसमेत गरिएको ५० के.भी. ट्रान्सफर्मरमा विद्युत् सप्लाई नभई प्रयोगविहीन अवस्थामा योजनास्थलमा नै रहेको देखिएकोले उक्त ट्रान्सफर्मरको परीक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउन पहलकदमी गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लहान वितरण केन्द्र, लहान र बरियारपट्टि गाउँपालिका, सिराहालाई लेखी पठाइएको ।

११.२ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आ.व. २०७१/०७२ मा कर्मचारी नियुक्तिका लागि भएको विज्ञापनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आचारसंहिता, २०७० विपरीत विनिता शर्मा, रमेश दाहाल, रिमा ज्ञवाली, निर्मला सुवेदी लगायतका कर्मचारीहरू आफू पदपूर्तिसँग सम्बन्धित विभागमा कार्यरत रहँदैको अवस्थामा आचार संहिताविपरीत परीक्षामा सहभागी भएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने लगायत व्यहोराको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०७० को दफा ६. को उपदफा ६.१.५ मा "महाशाखामा कार्यरत रहँदारहँदै लिखित परीक्षा दिने अवस्था भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सो कुरा उल्लेख गरी महाशाखा प्रमुखसमक्ष लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएको तर परीक्षा अगाडि कुन समयमा जानकारी गराउनुपर्ने हो भन्ने यकिन नभएको देखिएको र आरोपित कर्मचारीहरूले लिखित परीक्षाको तीन दिनअगाडि आफू परीक्षामा सहभागी हुने कुराको लिखित जानकारी महाशाखा प्रमुखसमक्ष गराएको प्रमाण कागजहरूबाट देखिंदा निजहरूबाट आचारसंहिताको उल्लंघन भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । आचारसंहितामा भएको अस्पष्ट प्रावधानका कारण सो को कार्यान्वयनमा समस्या आएको देखिएको हुँदा उक्त आचारसंहितालाई स्पष्ट बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न र सोमा उल्लेख भएबमोजिम यसलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७६/३/२४ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१२. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको विभिन्न अनियमितताका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएको जस्तो अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पुष्टि हुन नआए पनि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको परिसरभित्र तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्था कालिमाटीले बल्खुदेखि कालिमाटीसम्म फलफूल तथा तरकारी ढुवानी गर्ने सवारी साधन आवतजावतको पटके प्रयोजनका लागि २०६६ सालदेखि नै अनुरोधपत्र जारी गर्दै प्रति सिफारिस (अनुरोध पत्र) रु.५० का दरले सहयोग लिने गरेको भन्ने व्यहोरा लेखी आएको र उक्त संस्थाले जो जससँग सम्बन्धित छ भनी रकम नखुलेको रसिद दिई रकम उठाएको पाइएको हुँदा त्यसरी कालिमाटी

फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको जिम्मेवार क्षेत्रभित्र रकम उठाउन नदिने र सो को अनुगमन गरी त्यस्ता कार्य गर्ने संस्था वा व्यक्तिउपर आवश्यक कारबाही गर्न कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई साथै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा व्यापारीलाई कृषक प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयको च.नं. ३ मिति २०६८/४/२ को पत्रद्वारा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको खरिद बिक्रीको कार्य गर्ने इजाजत पत्र नं.११०, पसल नं.०१० का रामनारायणप्रसाद कलवारलाई, कृषि मन्त्रालयको च.नं. १४० मिति २०६८/११/१८ को पत्रद्वारा इजाजत पत्र नं. ०८८, पसल नं. ५८८ का लक्ष्मीसा तेलीलाई र कृषि मन्त्रालयको च.नं. १४० मिति २०७०/४/६ को पत्रद्वारा इजाजत पत्र नं. २५७, पसल नं. ७५७ की पवित्रा पौडेललाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कृषक प्रतिनिधिको रूपमा मनोनयन गरेको देखिएको हुँदा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको (गठन) आदेश, २०५८ (संशोधनसहितको) को दफा नं. ३ मा व्यवस्था भएबमोजिम कृषक प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाउन उपयुक्त हुने हुँदा कार्यान्वनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१२.२ हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाका लेखा प्रमुख श्री रुद्रबहादुर कार्कीले महिला जनज्योति कृषक सहकारी संस्थाको खाताबाट **NMB** बैंकको सावाँ र ब्याजबापतको रकम भुक्तानी गरेपछि बाँकी रहेको रु.३८,९४५।४५ संस्थाको नाममा मौज्दात रहन गएको रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा निज लेखा अधिकृतले पदमा बसी कार्य गर्दा सावधानी अपनाउन नसकेको र लेखासम्बन्धी सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भुक्तानी दिने जस्तो कार्य गरेको देखिंदा यस सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने कारबाही गरी आयोगलाई समेत जानकारी दिन आयोगको मिति २०७६/३/१२ को निर्णयानुसार दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ बारा जिल्ला कवहिगोठ स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत श्री जिनबाबा प्राथमिक विद्यालय हर्दिया- ८, चरमोहना, बाराका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नियमविपरीत खर्च भए गरेको नदेखिए तापनि शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७१।५।९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार विद्यालय बन्द भएकोले उक्त विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति जिल्ला बारा साबिक हर्दिया-८, हाल सुवर्ण गाउँपालिका वडा नं. १, चरमोहनास्थित श्री जिनबाबा प्राथमिक विद्यालयको नाममा रहेको २ कोठे भवन (सेड) सहितको ३ कठ्ठा जग्गा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय कलैया, बारामा उक्त विद्यालयको नाममा रहेको च.हि.नं.(खाता नं.) १२६०००४९१३०१(C४९१३) मा भएको रु. ३१४१.१०।—संरक्षण गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा आयोगको मिति २०७५/४/३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२ रौतहट जिल्ला राजपुर फरहदवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत मदरसा सायरा राजपुर फरहदवा-३ को विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७१/५/९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार बन्द गर्ने निर्णय भई हाल विद्यालय बन्द गरिएको हुँदा विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरको खातामा मौज्दात रु.८,७६७।७७ लगायत विद्यालयको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/४/२८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.३ रौतहट जिल्ला राजपुर फरहदवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत मदरसा बहिदिया राजपुर फरहदवा-५ को विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७१/५/९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार बन्द गर्ने निर्णय भई विद्यालयको अचल सम्पत्ति तथा आर्थिक तथा जिन्सी सामानहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्यालय बन्द गरिएको हुँदा विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरमा रहेको खातामा मौज्दात रहेको रु.६,४५५।९७ लगायत विद्यालयको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण

गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/४/२८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१३.४ रौतहट जिल्ला मलाहीटोल स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत कन्या प्रा.वि.गरुडा वैरिया-७ को विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७१/५/९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बन्द गर्ने निर्णय भई विद्यालयको अचल सम्पत्ति तथा आर्थिक तथा जिन्सी सामानहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्यालय बन्द गरिएको हुँदा विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरमा रहेको खातामा रहेको रु.२,०६,८३९।९९ लगायत विद्यालयको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/४/२८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१३.५ चितवन जिल्लास्थित नारायणगढ बजारमा रहेको बालकुमारी कलेजले भवन निर्माण, अस्पताल निर्माण, मालसामान/उपकरणहरू. खरिद लगायत विभिन्न कार्यहरूमा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सामुदायिक कलेजहरूमध्येबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उत्कृष्ट कलेजको रूपमा छनौट गरेको बालकुमारी कलेजमा आर्थिक अनियमितता भए गरेको नदेखिए तापनि आम्दानी खर्चको स्रेस्ता दुरुस्त राख्ने, निर्माण कार्यहरू/मालसामानहरू उपयुक्त विधिबाट खरिद गर्ने तथा कलेजले तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ४ स्थित नगर वनमा निर्माण गरेको प्रसूति गृह भवनको जग्गा सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७५/५/२५ को निर्णयानुसार बालकुमारी कलेज, चितवनलाई तपसिलबमोजिमको सुझाव लेखी पठाइएको।

तपसिल

१. निर्माण कार्यहरू वा मालसामान खरिद गर्दा वा कुनै सेवा प्राप्त गर्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने रकम र कलेजको रकम समेतबाट हुने जोड कोषबाट कुन कुन खर्च शीर्षक अन्तर्गत खर्च गर्ने हो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, ५, ६ र नियमावली २०६४ को दफा ८ र १० बमोजिम वार्षिक खरिद योजना तथा गुरुयोजनाबमोजिमको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

२. कलेजमा व्यवस्थापन, विज्ञान, होटल व्यवस्थापन शिक्षा र **CTEVT** अन्तर्गतको स्वास्थ्यकर्मीको समेत पढाइ हुने हुँदा कलेजले विभिन्न संकायमा के कति आम्दानी खर्च भयो भन्ने कुरा पारदर्शीरूपमा राखी विश्लेषण गर्नका लागि संकायपिच्छे नै आम्दानी खर्चको स्रेस्ता राखेमा उपयुक्त हुने देखेर अब आइन्दा प्रत्येक संकायको खर्च र आम्दानी अलग अलग राखी कार्य सम्पादन गर्ने/गराउने।

३. तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ४ स्थित नगर वनमा प्रसूति गृह निर्माणमा नगरपालिकाले लायन्स क्लब अफ चितवनलाई जग्गा दिएको तर बालकुमारी कलेजसँग कुनै करार वा सम्झौता गरेको नदेखिएको तथा कलेजबाट उक्त जग्गामा ठूलो लगानी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराएको नगर वनको जग्गा कलेजकै स्वामित्व एवं भोगाधिकारमा लिने वा लिज सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने।

१३.६ साबिक श्री शंखदेवी निम्न माध्यमिक विद्यालय, हाल श्री शंखदेवी आधारभूत विद्यालय, गैंडाकोट १४ टाउनभागर नवलपरासी (पूर्व) मा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६५ (विद्यालयले प्राप्त गरेको रकम सम्बन्धित काममा खर्च गर्नुपर्ने), १६९ (विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने), १७१ (प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने) र १७१ (क) (विद्यालयको काम कारबाहीको सामाजिक परीक्षण गर्ने) अनुरूपको कार्य गरे, गराएको देखिन नआएको र सो बमोजिम प्रधानाध्यापकले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुरूप आफूलाई तोकेको काम गरेको नपाइएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/५/२५ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नवलपरासीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.७ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा शिक्षणतर्फका उप-प्राध्यापक लगायतका पद तथा विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका विद्यापीठका शिक्षक तथा कर्मचारीतर्फका पदपूर्ति गर्दा अनियमितता भएको भनी आयोगमा प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनियमितता भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको

देखिएन । तथापि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन एवम् सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका (कार्यविधि), २०६७ का अन्तर्वार्ता सञ्चालन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रावधानहरू लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरे अनुरूपका देखिन नआएकोले विश्वविद्यालयमा हुने शिक्षणतर्फका तथा प्रशासनतर्फका पदपूर्तिका क्रममा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्दा अपनाइने प्रक्रिया एवम् लिइने आधारलाई समयानुकूल तथा लोकसेवा आयोगका विनियम/निर्देशिका/कार्यविधि अनुकूल गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/६/१ को निर्णयानुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.८ ललितकला केन्द्रीय विभागमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको अनुदान बापतको रकमबाट भवन निर्माण कार्य गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान नगरेको, आफ्नो घरमा प्रयोग गरेको रङ्गको बिल पेस गरेको, मर्मत सामग्री खरिदमा नक्कली बिल पेस गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा निर्माण कार्य गर्दा अनियमितता गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने अवस्था नदेखिए पनि मिसिलमा संलग्न कागजातहरूको अध्ययनबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा एउटै निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने मनसायले खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्ने कार्य भएको हुँदा अब उप्रान्त सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता कायम गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानको पूर्णरूपमा पालना गरी खरिद कार्य गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन ललितकला केन्द्रीय विभागलाई आयोगको मिति २०७५/६/१ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.९ मुगु जिल्ला साबिक गाउँ विकास समिति वार्ड नं. ६ रातापानी, लुईमा अवस्थित श्री महादेव मष्टा माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले विद्यालयको रकम विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गैर्‍हकानूनी रूपमा सापटी दिई असुलउपर गर्न नसकेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विद्यालयको रकम गैर्‍हकानूनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बढी ब्याजदर लिई कोष बढाउने उद्देश्यले ऋण उपलब्ध गराएको, उक्त रकम सो विद्यालयले सावाँसम्म उठाएको र ब्याजको हकमा ब्याजदर घटाएर भए पनि केही मात्र उठाउन सफल भएको देखिन आएकोले उजुरीको व्यहोराबमोजिम विद्यालयको रकम हिनामिना भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिए पनि विद्यालयको कोषमा रहेको रकम व्यक्तिको नाममा ब्याजमा ऋण दिने कार्य गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो को पालना भएको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सो को जानकारी दिन आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.१० श्री राष्ट्रिय प्रा.वि. लक्ष्मण अखडा, धनुषामा प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रेणुकुमारी मण्डलको तलबी अध्ययन बिदा अनियमितता लगायतका प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई घरमै बसेको अवस्थामा नियमित रूपमा तलबभत्ता बुझेको व्यहोरा खुल्न आएकोमा निज शिक्षिका रेणुकुमारी मण्डलले प्राप्त गरेको रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरेको, निज शिक्षिका मिति २०७३।६।९ गतेदेखि श्री जनता प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण अखडा जनकपुरमा हाजिर भई नियमित कामकाज गरिरहेको भन्ने समेत बुझिन आएको हुँदा निज शिक्षिकाले प्राप्त गरेको स्वीकृत अध्ययन बिदाबमोजिम अध्ययन नै नगरी घरमा बसेको समयावधिलाई निजको शिक्षण सेवा अवधिमा गणना गर्न उचित हुने नदेखिएकोले प्रस्तुत विषयमा जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७५/७/२९ को निर्णयानुसार शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुर र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

१३.११ बैतडी जिल्ला गाँजरी गा.वि.स. वडा नं. ५ धौलाडी शिवलिङ मा.वि.को विद्यालय भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उक्त विद्यालयको दोस्रो भवनको कार्यसम्पन्न नहुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीका सव-इन्जिनियर पदमसिंह धामी र इन्जिनियर शेरबहादुर पुजराले सम्बन्धित निर्माणस्थलमा नपुगी कार्य सम्पन्न भएको भन्ने प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनका आधारमा बजेट फुकुवा गरेको भन्ने देखिएको हुँदा यस सम्बन्धमा जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीलाई आयोगको मिति २०७५/८/६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको।

१३.१२ रौतहट जिल्ला सोनरनिया स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत श्री प्राथमिक विद्यालय पिपरिया परोहा-४, रौतहटलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त अनुदान रकम रु.५,२२,२२० मध्ये रु.२,४८,३३३।- शौचालय निर्माण, शिक्षक तलबलगायतमा खर्च गरेको बिल भरपाई पेस गरेको रु.९४,५२०।- विद्यालयको बैंक खातामा नै मौज्दात रहेको र रु.१,८४,३६७।- को बिल भरपाई पेस हुन नआएको अवस्थामा मिति २०७४/११/३० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयको राजस्व खातामा रु.२,००००० ।- दाखिला गरेको राजस्व दाखिला भौचरबाट देखिन आएकोले उक्त विद्यालयका प्र.अ. र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले सरकारी अनुदान रकमको अनियमितता गरेको भन्ने पुष्टि हुने अवस्था देखिन आएन । विद्यालयलाई बन्द गर्ने निर्णय भई बन्द भएको देखिंदा उक्त विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा सो जग्गामा निर्माण भएको शौचालयको व्यवस्थापन गर्न र विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. शाखा कार्यालय गौरको खातामा बाँकी रहेको जम्मा रु.९४,५२०।- नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुनका लागि आयोगको मिति २०७५/८/२० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा तथा समन्वय इकाइ रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१३ रौतहट जिल्लाको तत्कालीन राजपुर फरहदवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतको जामिया महमुदुल ओलुम लिलवनात मदरसा जटहरा-४ (हालको परिवर्तित ईशनाथ गाउँपालिका वडा नं. ८) को विद्यालयको नाममा निकासा भएको सरकारी रकम अनियमितता एवं दुरुपयोग भएको आधार प्रमाणहरू विद्यमान रहेको नदेखिए पनि विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरमा रहेको खातामा मौज्दात रहेको रु.२,७९,९१३।७७ र विद्यालयको नाममा रौतहट जिल्ला साबिक जटहरा गा.वि.स. वडा नं.- ३ को कि.न. ४९२ को ज.वि. ०-०-७ र ऐ. वडा नं.-३ को कित्ता नं.-४९४ को ज.वि. ०-०-१४ क्षेत्रफलको जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्माण भएका संरचना समेतको हकमा जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/८/२० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.१४ रौतहट जिल्लाको तत्कालीन जंगलसहिया स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतको लक्ष्मी प्रा.वि. हथियाही-२ (हालको परिवर्तित कटहरिया न.पा वडा नं.-२) को विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७१/५/९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बन्द गर्ने निर्णय भई विद्यालयको अचल सम्पत्ति तथा आर्थिक तथा जिन्सी सामानहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्यालय बन्द गरिएको समेत देखिन आएकोले विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरमा रहेको खातामा मौज्दात रहेको रु.१,५०,५१०।८३ र विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेसन पारित भएको रौतहट जिल्ला साबिक हथियायी गा.वि.स. वडा नं.- २ख को कि.न. ५३२ को ज.वि. ०-१-० र ऐ. वडा नं.- २क को कित्ता नं.- १२५३ को ज.बि. ०-१-० क्षेत्रफल जग्गा लगायतका चल अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/८/२० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.१५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देही अन्तर्गत भैरहवा उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरहवाका प्राचार्य चुन्नप्रसाद पाण्डे र उ.मा.वि. संयोजक ओमप्रकाश विश्वकर्माले विद्यालयको विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा अनियमितता गरेकोमा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विद्यालयमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने काम कारबाही भए गरेको उल्लिखित तथ्य विश्लेषणबाट नदेखिए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद गुप्ताको छोरा संजयकुमार गुप्तालाई बिना विज्ञापन लाइब्रेरियन पदमा नियुक्त गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले मिति २०६७।४।१२ मा स्थायी नियुक्ति गरेकोमा पुनः न्यूनतम सेवा अवधिसमेत पूरा नगरी नि.मा.वि. शिक्षक सरह तलब सुविधा पाउने गरी स्तर वृद्धि गरेको, मिति २०६८।१।३० को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, शिक्षा विभागको निर्देशनविपरीत शिक्षकहरू चुन्नप्रसाद पाण्डे, शिवप्रसाद शर्मा, टुमनाथ अर्याल, बावुराम त्रिपाठी, हरिबहादुर खड्का, कमलप्रसाद नेपाल र अर्जुन नरसिंह रायमाझीले अध्यापन अनुमतिपत्र नै नलिई भैरहवा नमुना क्याम्पस समेतमा दोहोरो अध्यापन गराई पारिश्रमिक

लिइरहेको देखिएकोले निजहरूको हकमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१३.१६ रौतहट जिल्लाको तत्कालीन राजपुर फरहदवा स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको सरस्वती प्रा.वि. बैरिया-६ (हालको परिवर्तित राजपुर न.पा वडा नं.-७) को विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७१/५/९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बन्द गर्ने निर्णय भई विद्यालयको अचल सम्पत्ति तथा आर्थिक तथा जिन्सी सामानहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्यालय बन्द गरिएको समेत देखिन आएकोले विद्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरमा रहेको खातामा मौज्दात रहेको रु.३१,००७।५९ र विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेसन पारित भएको रौतहट जिल्ला साबिक बैरिया गा.वि.स. वडा नं.६ (हालको परिवर्तित राजपुर न.पा. वडा नं.-७) को कित्ता नं. ९७६ को ज.बि. ०-१-१३ क्षेत्रफलको जग्गा लगायतका चल अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.१७ श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनमतिगाढा सिराहाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मो.सनाउल्लाह खाँसमेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिराहाका तत्कालीन इन्जिनियर चन्द्रनारायण चौधरी, सवइन्जिनियर जागेश्वर यादव र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिराहाका तत्कालीन ओभरसियर उपेन्द्र महतोले तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा नगरी मूल्यांकन फारामको सि.नं. २.२ पि.सी.सी.१:२:४ र सि.नं.२.३ फर्मवर्कमा गरी रु.१,२०,२००।१९ जोड जम्मामा गल्ती गरेको देखिंदा यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिराहाका तत्कालीन इन्जिनियर चन्द्रनारायण चौधरी, सवइन्जिनियर जागेश्वर यादव र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिराहाका तत्कालीन ओभरसियर उपेन्द्र महतोलाई जो जे कारबाही गर्नुपर्ने हो सो गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.१८ सुनसरी जिल्ला, इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने श्री जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीमा सहायक स्तर (पाचौं तह) मा कार्यरत कर्मचारी लीला रिजालले नक्कली (झुठा) शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जनता बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको र उक्त क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कुनै किसिमको नियमित अनुदान उपलब्ध नहुने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अरू क्याम्पस सरह उक्त क्याम्पसलाई समेत अस्थायी सम्बन्धन दिएको भन्ने व्यहोरा खुल्न आएको देखिएको हुँदा निज लीला रिजालले क्याम्पसमा पेस गरेको बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट जारी भएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/१२ को निर्णयानुसार श्री जनता बहुमुखी क्याम्पसलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१९ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा खटिएकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पूर्णिमा राईको हाजिरी अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६९, परिच्छेद-८ दफा ५७ मा छड्के जाँचसम्बन्धी व्यवस्था र उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई तोकिएको स्थानमा नबसी प्रतिष्ठानको काममा बाहेक अन्यत्र गएको देखिएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारीलाई तलब र भत्ता कटाउने आदेश वा विभागीय कारबाहीसम्मको आदेश दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको र सो अनुसारको कारबाही गरिसकेको अवस्था देखिन आएको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील संस्थामा काम गर्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका जनशक्तिबाट प्रतिष्ठानको ऐन, नियमको उल्लंघन गरी आफूखुसी हाजिरी गरी प्रतिष्ठानको सेवाबाट बाहिर रहँदा आम जनताको स्वास्थ्यमा असुरक्षा रहने देखिएकोले अब आइन्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ तथा नियमावली २०६९ बमोजिम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने सन्दर्भमा जे जो गर्न पर्ने हो सो गर्न गराउनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लालाई आयोगको मिति २०७५/१०/२१ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२० श्री श्रृङ्गा जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुल्मीका प्रधानाध्यापक होमनाथ कँडेल तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुण्डप्रसाद कँडेलले विद्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विद्यालयको रकम हिनामिना भएको वा अन्य कुनै तवरबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको अनुसन्धानबाट नदेखिए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार भक्त इञ्जिनियरिङ सर्भिसेज सेवा पथ वार्ड नं. ५ सिद्धार्थनगर नेपाललाई भवन निर्माण नक्सांकन इस्टिमेट गर्न जिम्मा दिई लागत अनुमान तयार पारेबापत पारिश्रमिक स्वरूप रु.६२,०००।- र अण्डरग्राउण्ड वाटर ट्यांक, हट तथा मञ्चको लागत अनुमान, डिजाइन/ड्रइङ तयार गर्नका लागि रु.१५,०००।- गरी जम्मा पारिश्रमिकस्वरूप रकम रु.७७,०००।- उक्त सर्भिसेज प्रा.लि.का प्रो. इन्जिनियर सीताराम भक्त सुडीले भरपाई गरी बुझेकोमा उक्त खर्चलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट अनुमोदनसमेत गरेको देखिए तापनि निज सीताराम भक्त सुडीबाट उपलब्ध गराइएको उक्त पारिश्रमिकको कर दाखिला गरेको देखिन नआएको हुँदा निजबाट पारिश्रमिक कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्न आयोगको मिति २०७५/११/९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गुल्मीमार्फत श्री श्रृङ्गा जनता माध्यमिक विद्यालय, गुल्मीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२१ श्री बाइसीदेवी प्राथमिक विद्यालय नवलपरासीले प्राथमिक विद्यालय राहत शिक्षक पदको नियुक्ति अनियमितताका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विद्यालयबाट मिति २०६६।४।३१ मा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र माग भएको विज्ञापनमा म्याद सकिएको र म्याद उल्लेख भएको भाग मेटाइएको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गर्ने उम्मेदवार बाल्मीकी गुप्ताको दरखास्त स्वीकृत गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने शिक्षक छनौट समितिका पदाधिकारीहरू रामनिवास पाण्डेय (संयोजक), हरिप्रसाद उपाध्याय (सदस्य स्रोतव्यक्ति), राजकुमार गुप्ता (सदस्य-सचिव), हरिराम केवट (सदस्य) र विश्वराम शर्मा दवाडी (आमन्त्रित सदस्य) र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै सहजै उपलब्ध हुने अध्यापन अनुमतिपत्रको अभिलेखसँग भिडानसम्म नगरी न्यूनतम कार्यविधि पूरा नगरी नियुक्ति समर्थन गर्ने साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासीका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल उपसचिव) टीकाराम शर्मा र साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखुप्रसाद रजकले समेत आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिएकाले निजहरूले आ-आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारण गलत व्यक्तिको नियुक्ति हुन गएकोले शिक्षक छनौट समितिका पदाधिकारीहरूका साथै नियुक्ति समर्थनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासीका कर्मचारीहरूसमेतलाई कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/९ को निर्णयानुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२२ सर्लाही बरहथवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत जनचेतना सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय बरहथवा-७ का विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट निकासा भएको रकम छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, भौतिक सामग्री फर्निचर खरिद, शिक्षिकालाई तलब भत्ता वितरणमा खर्च गरेको देखिएको, विद्यालय घर निर्माणमा खर्च गरेको देखिनुका साथै विद्यालयलाई आ.व. २०७०/०७१ पश्चात कुनै पनि रकम निकासा नभएको र विद्यालय सञ्चालनमै रहेको देखिएको हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले सरकारी रकम हिनामिना/मस्यौट गरेको पुष्टि भएको देखिएन । तथापि विद्यालयको नाममा निकासा भएको रकममध्ये रु.३,३७५।१० बैंक खातामा बाँकी रहेको र आ.व. २०७०/०७१ देखि हालसम्म कुनै अनुदान प्राप्त नगरे तापनि उक्त विद्यालय सञ्चालनमै रहेको खुल्न आएको देखिंदा उक्त विद्यालयको सञ्चालन अनुमति तथा बैंक खातामा सञ्चित रहेको रकमसमेतका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न गराउनका लागि आयोगको मिति २०७५/११/९ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाही तथा बरहथवा नगरपालिका सर्लाहीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२३ भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्समा पढाउँदै आएका शिक्षक खेमराज शाहीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत पब्लिक हेल्थ संकायको चौथो सेमेस्टरको परीक्षामा अनियमितता उजुरीका सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल

विश्वविद्यालयद्वारा २०७५ आश्विन महिनामा संचालित चिकित्साशास्त्र संकाय अन्तर्गतको **Bachelor of Public Health (BPH)** शैक्षिक कार्यक्रमको चौथो सेमेस्टरको **Biostatistics** विषयको परीक्षामा अनियमितता हुनुमा विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू पनि प्रमुख कारणको रूपमा रहेको, उत्तर पुस्तिकाहरूको कोडिङ डिकोडिङ नगर्नु, सम्बन्धित शिक्षकलाई नै आफ्ना विद्यार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी दिइनु, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने कार्य आफूहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा गराउन नसक्नु, सम्बन्धित संकाय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै जिम्मेवारीमा रहँदा मिलेमतो हुने सम्भावना बढी हुनु, विशेषज्ञ/परीक्षकको रोष्टर सीमित हुनु, पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्था गर्न नसक्नु, परीक्षा पद्धतिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, कार्यालयमा पर्याप्त भौतिक सुविधा नहुनु, परीक्षा अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु एवं कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी बहन गर्नुसट्टा पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुनु जस्ता कमी कमजोरीका कारण प्रस्तुत अनियमितता प्रकरण सम्भव भएको हुँदा परीक्षा व्यवस्थापन कार्यलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने र भविष्यमा यस किसिमका अनियमितता हुन नदिने प्रयोजनार्थ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई माथि उल्लिखित कमीकमजोरी हटाउन विशेष सतर्कता अपनाउनका लागि आयोगको मिति २०७५/११/२३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२४ श्री जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरी-५, सुनसरीका लेखापाल पाँचौं तहमा कामकाज गर्ने कर्मचारी गुणराज पराजुलीले नोकरीमा प्रवेश गर्दा तथा लेखापाल पाँचौं तहको बढुवा हुनका लागि झुठा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज कार्यरत रहेको जनता बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको र उक्त क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कुनै किसिमको नियमित अनुदान उपलब्ध नहुने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अरू क्याम्पस सरह उक्त क्याम्पसलाई समेत अस्थायी सम्बन्धन मात्र दिइएको भन्ने व्यहोरा खुल्न आएको देखिएको हुँदा निज गुणराज पराजुलीले क्याम्पसमा पेस गरेको भारतस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाको आई.ए.को प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/२३ को निर्णयानुसार जनता बहुमुखी क्याम्पसलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२५ रौतहट जिल्ला, खेसहरिया, स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत अनमोल प्राथमिक विद्यालय साबिक भेडयाही- १, रौतहटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसमेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने विषयको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको नाममा हालसम्म रु.५,४२,३४७।४५ निकासा भएको, रु.४२,३४७।४५ विद्यालयको खातामा मौज्दात रहेको देखिन आएको र भुक्तानी भएको रकम रु.५,०१,०००।— मा अनियमिता भएको देखिएन । तथापि आ.व. २०६७/०६८ मा मर्मत संभार बापत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा पाएको रु.१,००,०००।- रकम फछ्यौंट हुन बाँकी रहेको देखिएको र सोही कुरा विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पाइएको हुँदा उक्त रकम फछ्यौंट तथा असुलीका लागि कानूनबमोजिम गर्न र हाल उक्त विद्यालयसमेत नेपाल सरकारको निर्णयले बन्द भइसकेको हुँदा विद्यालयको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति प्रक्रियाअनुसार नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनका लागि आयोगको मिति २०७५/११/२३ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२६ जिल्ला रौतहट साबिक गा.वि.स. झुनखुवा वार्ड नं. ३ बस्ने तत्कालीन कृषक समूह प्रा.वि., जुडिवेलाका प्रधानाध्यापक रमेश तिवारीले गलत लिखत कागजात तयार गरी आफ्नी श्रीमतीलाई प्रा.वि.स्तरको राहत अनुदान कोटाको शिक्षक पदमा नियुक्त गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका आयोगको मिति २०७५/११/२३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२७ रुपन्देही जिल्ला तत्कालीन फरेना गा.वि.स.स्थित फरेना प्रा.वि.मा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको समेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा तत्कालीन फरेना-२, हाल सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नं. ४ का रामकुमार पासीले फरेना प्रा.वि.मा फर्निचर निर्माणका लागि मिति २०७३/३/२८ मा तत्कालीन फरेना गा.वि.स.को कार्यालय फरेनाबाट रु.५५,०००।-, ऐ.ऐ.का राकेशकुमार दुवेले फरेना

प्रा.वि.को भवन निर्माणका लागि मिति २०७०/३/१२ मा रु.१,१०,०००।- र मिति २०७०/३/२२ मा सोही प्रयोजनका लागि रु.५०,०००।- गरी जम्मा रु.१,६०,०००।-, ऐ.ऐ.का सुनिलकुमार दुवेले फरेना प्रा.वि.को भवन प्लाष्टर गर्नका लागि मिति २०६९/६/८ मा रु.४०,०००।- र सडक ग्राबेलका लागि लिएको रु.८०,०००।- गरी जम्मा रु.१,२०,०००/- साबिक फरेना गा.वि.स.को कार्यालय रुपन्देहीबाट पेश्की लिई हालसम्म उद्देश्यअनुसारको काम नगरेको र अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७५/३/३२ मा रामकुमार पासी र राकेशकुमार दुवेले र मिति २०७५/४/९ मा सुनिलकुमार दुवेले सावाँ रकम सम्मरीमाई गाउँपालिकाको कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको देखिएको हुँदा निजहरूबाट गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेको उक्त रकमको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९० बमोजिम ब्याजसमेत हिसाब गरी कानूनबमोजिम असुलउपर र जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार सम्मरीमाई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय फरेना रुपन्देही र फरेना प्रा.वि.फरेना रुपन्देहीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.२८ जिल्ला नवलपरासी कुडिया गा.वि.स.-४ रेवारेता (हाल सुस्ता गाउँपालिका-३ रेवारेता) स्थित शिवशम्भु प्राथमिक विद्यालयको आर्थिक हिनामिना लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा रकम हिनामिना भई भ्रष्टाचार भएको भन्ने पुष्टि हुन नआए पनि विद्यालयको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम सामाजिक परीक्षण गराएको नदेखिएको, कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण गरी आर्थिक नियमितता कायम गर्नुपर्नेमा सो भएको नदेखिएको, विद्यालय कोषको संचालनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकको संयुक्त दस्तखत हुनुपर्नेमा सो नभएको तथा दिवा खाजा तथा छात्रवृत्ति शीर्षकमा निकासा भएको रकम नियमविपरीत अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरेको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/२५ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, नवलपरासीलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१३.२९ श्री ज्योति नमुना उ.मा.वि. बेल्टार, उदयपुरको अनियमितता समेतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भौतिक निर्माण अन्तर्गत निकासा भएको रकममा हिनामिना भएको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेको तथापि साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरबाट विद्यालयको शौचालय र भवन मर्मतलगायतका भौतिक निर्माणका लागि निकासा भएको रकमलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको डिजाइन अनुरूप तोकिएको ढाँचा, लागत अनुमानबमोजिम निर्माण गर्न, निर्माण सम्पन्न भौतिक संरचनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा नियमानुसार पेस गर्न, विद्यालय मर्मत शीर्षकअन्तर्गत निकासा रकमका सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मर्मत कार्य सुरु हुनु अगावै विद्यालय आवश्यकता अनुरूपको मर्मत कार्यहरूको विवरण राखी प्राविधिक लागत अनुमान तयार गरी सो अनुसारको निर्माण कार्य गर्न, गराउन र विद्यालयको नाममा रहेको बेरुजु समयमै फछ्यौंटका लागि आवश्यक पहल गर्न/गराउन, कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/२५ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, उदयपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.३० श्री शान्ति प्रा.वि. गुलरिया-५, बर्दियामा कार्यरत प्रा.वि. द्वितीय प्र.अ. मुकुन्द ज्ञवाली एवं श्री भगवती संस्कृत साधारण मा.वि., तिलकाना बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियामा कार्यरत मा.वि. द्वितीय प्र.अ. राजेन्द्रसिंह एल.सी.समेतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट क्रमशः ५२ दिन र ४ दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता बुझी लिई सोही दिनहरूमा विद्यालयमा समेत हाजिर गरेको देखिन आएकोले निजहरूले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ (आठौं संशोधन) को परिच्छेद २२ नियम १३३ (ज) बमोजिम स्वीकृति नलिई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा बर्दियामा समेत कार्यरत रहेको देखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/४ को निर्णयानुसार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.३१ जिल्ला कैलाली, नारायणपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ मा रहेको जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुनाहाफाँटाको छात्रा शौचालय निर्माण कार्यको खाता सञ्चालन गर्ने तत्कालीन प्र.अ. लोकबहादुर साउद, वि.व्य.स. अध्यक्ष कल्पनादेवी ढुगांना र लेखापाल दिलबहादुर बस्नेतले रु.४०,०००।- को चेक ओभरसियरसँग नाम दुरुस्त

नमिल्ने धर्मेन्द्र सिंह चन्दको नाममा गल्तीबस काटिएको भनिए तापनि उक्त चेक रद्द गरी अर्को चेक सम्बन्धित सप्लायर्स वा व्यक्तिको नाममा जारी गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्र.अ. लोकबहादुर साउद, वि.व्य.स. अध्यक्ष कल्पनादेवी ढुंगाना र लेखापाल दिलबहादुर बस्नेतको मिलोमतोमा निजहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने सप्लायर्सको नाममा चेक नकाटी नाम नै नभएको धर्मेन्द्र सिंह चन्दको नाममा चेक काटी रकम भुक्तानी लिंदा चेकको पछाडि विद्यालयका लेखापालले किर्ते हस्ताक्षर गरेको देखिएको हुँदा निजहरूको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कैलालीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.३२ भगवती प्रा.वि. भरौल, सुनसरीमा अनियमितता समेतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरी व्यहोरा पुष्टि हुन आएको देखिएन, विद्यालयमा आ.व. २०६७/०६८ मा खानेपानी शौचालयका लागि रु.२,००,०००।—, आ.व. २०६८/०६९ मा २ कोठे भवन निर्माणको लागि रु.६,५०,०००।—, आ.व. २०६९/०७० मा मर्मतका लागि रु.३०,०००।—गरी कुल रु.८,८०,०००।—का योजनाहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पेश्की लिई सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको देखिए तापनि साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सम्बन्धित विद्यालयले पेश्की फछ्यौंट गरेको नदेखिएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश्की फछ्यौंट गर्ने गराउने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जे जो गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/१९ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुनसरीलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१३.३३ नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, पोखरिया नगरपालिका वडा नं. २ झखरा लमरिया, पर्सा साबिक बसन्तपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ को २ (दुई) कोठे भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सा हुँदै रु.१५ लाख प्राप्त भएकोमा नक्साअनुसारको काम नभएको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाण कागजातबाट प्रस्तुत उजुरी अनुरूप अनियमितता भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको नदेखिए पनि विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले उल्लिखित भवन निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति (भवन निर्माण समिति) गठन गरी निर्माणको कार्य गरेको देखिएकोमा सम्बन्धित निकायबाट उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौताको कागजात माग गर्दा उक्त सम्झौताको कागजात प्राप्त नभएको, सोका कारण उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए/नभएको तथा के कति रकम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने वा व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट नभएको, उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको भुक्तानी दिंदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साबाट प्राप्त रु.१५ लाख बराबरको निर्माण कार्यबाहेक भएको थप निर्माण कार्यलाई उपभोक्ता समितिको अंश उल्लेख गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाएको देखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२ को निर्णयानुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१३.३४ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मिति २०७३/११/२८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १८/२०७३/०७४ अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षामा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरी आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूका आफन्त एवम् पार्टीका मान्छेहरूलाई उत्तीर्ण गराई अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा वि.नं. १८/२०७३/०७४ अन्तर्गतका पदहरूमा अनियमितता भई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरिएको पाइएकोले उक्त पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रियाको निरन्तरता माथि गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको हुँदा सेवा आयोगको गरिमा, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई कायम राख्न ती पदहरूका सम्बन्धमा जो जे निर्णय लिनुपर्दछ लिई निर्णयबारे आयोगलाई समेत जानकारी गराउन मिति २०७६/३/१७ को निर्णयानुसार त्रि.वि. सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।

साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षाहरूको विश्वसनीयतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा सेवा आयोगको वर्तमान परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको पद्धति पूर्णरूपमा अपनाउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.३५ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरूको परीक्षाको प्राप्ताङ्क फेरबदल गरी/गराई नतिजामा अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराका उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुचित रूपमा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी उत्तीर्ण भई उपाधि हासिल गरेका **TU Regd No. 12922-86** का सुरेन्द्रप्रसाद कोइरालाको **Master's Degree in Economics, Master's Degree in Rural Development** र **Master's Degree in Sociology** तथा **TU Regd No. 7-2-706-86-2011** का केदार भट्टराईको **Master's Degree in Economics** उपाधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू रद्द गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम उठाउन आयोगको मिति २०७६/३/२२ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१४ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ जिल्ला काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिका, वडा नं.१५ नैकापमा मिति २०७५।६।२० गते सवारी दुर्घटनामा परी पुरन थापामगरको मृत्यु भएकोमा प्रतिवादी सुरेन्द्र थापा भएको सवारी ज्यान मुद्दाको विषयमा पीडित पक्षबीच सहमति भई पीडित पक्षले चित्त बुझाएको सवारी ज्यान मुद्दामा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंका फाँट नम्बर २६ का नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले मान्छे छुटाउने हो भने रु.५,००,०००।- दिनुहोस् श्रीमान्ले आलटाल गर्नुभाको छ, भनी घुस/रिसवत रकम रु.५,००,०००।- माग गरेको भनी आयोगमा प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा ना.सु. भोलानाथ चालिसेले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा उक्त बरामद भएको रु.५,००,०००।- काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा विचाराधीन रहेको भीमबहादुर सिरस मगरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुरेन्द्र थापा भएको सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी सुरेन्द्र थापालाई सजाय कम गरिदिने भनी न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानियाँको सल्लाह र सहमतिमा लिएको भनी उल्लेख गरेको हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानियाँको हकमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(क) को कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रतिवादी ना.सु. भोलानाथ चालिसेले गरेको बयानको प्रतिलिपि, निवेदक सुमन थापाले गरेको सोधपुछ कागजको प्रतिलिपि र मिसिल संलग्न अडियो सी.डी. थान-१ लगायतका कागजातहरूसहित श्री न्याय परिषद्मा आयोगको मिति २०७५/१०/२९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१४.२ काठमाडौं जिल्ला साबिक बाडभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं.१०१ क्षेत्रफल ९२-२-०-० हाल चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा गैरकानूनी रूपमा स्रेस्ता खडा गरी पुर्जासमेत उपलब्ध गराएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेस भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको अप्रमाणित प्रतिलिपि आयोगको अनुसन्धानको क्रममा नक्कली भन्ने पुष्टि हुन आएको अवस्थामा सोही नक्कली प्रमाणपुर्जालाई आधार लिई अदालतमा पेस भएका कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी, थप प्रमाणहरू नहेरी, नजाँची सम्बन्धित कार्यालयसँग समेत जग्गाको प्रकृति, जग्गा दर्ताको अवस्था तथा विवादित जग्गाको स्रेस्ता खडा भए-नभएको बारेमा समेत नबुझी फिल्डबुकमा स्पष्टरूपमा वन बुटेन जनिएका सयौं रोपनी क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको सुयल हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि.को नाममा जाने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(क) को कानूनी प्रावधानबमोजिम आयोगको मिति २०७६/२/२ को निर्णयानुसार श्री न्याय परिषद्मा लेखी पठाइएको ।

१५. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् त्रिपुरेश्वर काठमाडौंले आह्वान गरेको सुर्खेत सेमी कभर्डहल निर्माण, ठेक्का अनियमितता छानबिन गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानबाट सिलबन्दी बोलपत्र खोलिसकेपछि **Bill of Quantity** मा अंक थपघट गरी दररेट सच्याएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन सकेको नदेखिए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ को उपनियम ४ को (च) मा अंक र अक्षरकाबीच भिन्नता भए सो भिन्नताको विवरण, (ज) मा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सच्याइएको वा केरमेट गरेकोमा केरमेट गरी उल्लेख गरेको रकम र व्यहोरा, (झ) मा केरमेट भएको वा सच्याइएको स्थानमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए वा नभएको कुराहरू बोलपत्र खोल्दा मुचुल्कामा उल्लेख गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि उक्त ठेक्का प्रक्रियाको खरिद इकाइ समितिका पदाधिकारीहरूले बोलपत्र खोल्दाका बखत उक्त कम्पनीको बोलपत्रको **Bill of Quantity** को आइटम नं. ६ र ९ को दररेटको अंकमा थपघट गरेको तथा अक्षरमा सच्याएको जस्तो देखिएको कुरा मुचुल्कामा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो गरेको अवस्था नदेखिएकोले उक्त ठेक्का प्रक्रियाको बोलपत्र खोल्ने कार्यमा संलग्न खरिद इकाइका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७५/९/२३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरको पार्किङ स्थलमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा पार्किङ शुल्क बढी लिएको, आन्तरिक टर्मिनलअगाडि, अपरेसन एयरलाइन्स भवनअगाडि र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनअगाडि सवारी बिसान शुल्क उठाउँदा सम्झौताभन्दा बढी बिसान शुल्क उठाएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीहरूका सम्बन्धमा नयाँ ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई ठेक्का प्राप्त कम्पनीबाट कार्य प्रारम्भ भइसकेको देखिन आएको, हाल सवारी साधन बिसान शुल्क उठाउनका लागि ठेक्का प्राप्त सवारी साधन बिसान शुल्क उठाउने कार्य र भविष्यमा सोही कार्य गर्नका लागि लगाइने ठेक्कामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले सम्झौताबमोजिमको सर्तहरूको पूर्ण परिपालना गर्न र गराउनका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउने, सम्झौताविपरीत कार्य गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अनुगमन संयन्त्र/कार्यालयले दिएको निर्देशन, निगरानीलाई बेवास्ता गरेको पाइएमा ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था सम्झौतापत्रमै उल्लेख गरी सो व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन, सवारी बिसान शुल्क उठाउने कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नका लागि विद्युतीय प्रणालीमार्फत बिसान शुल्क उठाउने व्यवस्था गर्न, गराउन र आवश्यकताअनुसार विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका अतिरिक्त महानगरीय प्रहरी वृत, गौशाला समेतलाई पार्किङ कार्यको निगरानी गर्नका लागि सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/२ को निर्णयानुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, गौचरलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१६.२ कर्णाली चिसापानी पर्यटन क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेतका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले ठाकुरद्वारा बर्दियामा पर्यटक सूचना केन्द्र, म्युजियम र हात्तीसारमा पिकनिक घर निर्माण गर्दा रकम अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलित नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेतका कागजातहरूबाट ठाकुरद्वारा ९ बर्दियामा निर्माण भएको पिकनिक घर (पिकनिक सेड) निर्माण योजनामा रकम अनियमितता भएको भन्ने नदेखिए पनि उक्त सूचना केन्द्र निर्माण योजनाका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार महर्जनले निर्माण भएको पिकनिक घर (पिकनिक सेड) निर्माण योजनामा फिल्डमा भएको कामको नापजाँच गरेर कागजातहरू तयार गर्नुपर्नेमा वास्तविक कामको अध्ययन तथा जाँचबुझ नगरी डिटेल इस्टिमेटलाई आधार मानी हचुवाको भरमा गलत प्रतिवेदन तयार पारेको र यसरी प्राविधिक कर्मचारी फिल्डमा नगई तयार पारेको योजनाको फाइनल बिल र नापी किताबमा इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार महर्जनकै विश्वासमा परी उल्लिखित योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमाखर न्यौपाने र पर्यटन कार्यालय कोहलपुर, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपकबहादुर

बुढाथोकीसमेतले हस्ताक्षर गरेको देखिंदा यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबारलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ सुनिलराम बैद्य समेतले काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ११, त्रिपुरेश्वर स्थित कि.नं. ६०३, ६०४, ६०५, १०२८, १०२९, १०३०, १०३१, १०३२ को क्षेत्रफल ०-१३-२-३ को जग्गामा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेको विषयमा प्रचलित कानूनबमोजिम थप छानबिन गरी जो जे आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनुपर्ने हो सो गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई आयोगको मिति २०७५/५/२५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.२ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. २७ स्थित देउती थुम्की फेदीमा रहेको विजयपुर सिंचाइ प्रणाली शाखा नं.२ को नहरसँगै कि.नं.४२ सार्वजनिक जंगल जनिएको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाएको रिटेनिङ वाल ट्रष्ट समेतका भौतिक संरचना रामचन्द्र सुवेदीले नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि आफूखुसी संरचना निर्माण गरेको पाइएको र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले उक्त कि.नं.४२ सार्वजनिक जंगल जनिएको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाएको रिटेनिङ वाल ट्रष्टसमेतका भौतिक संरचना हटाई लैजानका लागि निर्माणकर्ता रामचन्द्र सुवेदीको नाममा पत्रसमेत काटेको देखिएको हुँदा उक्त सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बसेको व्यक्ति तथा निर्माण संरचनालाई हटाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आयोगको मिति २०७५/६/१ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.३ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषामा राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी नक्कली बिल भरपाई बनाई करोडौं रकम हिनामिना गरी जि.वि.स.को ९०% रकम हिनामिना गरेको, जि.वि.स. र नगरपालिका मार्फत विभिन्न योजना अन्तर्गतको विकास निर्माणमा अनियमितता भएको, कर्मचारी तथा दलीय भागबण्डामा रकम दुरुपयोग गरेको लगायतको व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आ.व. २०६७/६८ मा जि.वि.स. धनुषाबाट संचालन भएका योजनाहरूमा अनियमितता गरी रकम हिनामिना गरेर नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको भन्ने पुष्टि हुने ठोस आधार नदेखिए पनि उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन हुँदा प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्री खरिदमा भ्याट तिरेको भन्ने कुरा यकिन रूपमा देखिन नआएकोले अब आइन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (४) बमोजिमका कागजात राखेर मात्र भुक्तानी गर्न/गराउन हुन भनी जनकपुर उपमहानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.४ जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. फर्सैठको तत्कालीन गा.वि.स. सचिव मो.ताहिर हुसैनले आ.व. २०६७।०६८ र ०६८।०६९ मा विभिन्न शीर्षकमा गा.वि.स. का लागि प्राप्त विकास बजेट हिनामिना गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि निजले खरिद गरेको ल्यापटप कम्प्युटर, प्रिन्टर हालसम्म पनि दाखिला गरेको र बुझाएको नदेखिएको हुँदा उक्त ल्यापटप कम्प्युटर, प्रिन्टर आ.व. ०६९।०७० मा महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुँदा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी लेखी आएको देखिँदा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/६/१८ को निर्णयानुसार राजविराज नगरपालिकाको कार्यालय, सप्तरीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.५ काठमाडौं महानगरपालिकाको ०६५/६६ को नगर परिषद् निर्णयको अवज्ञा गरी अन्यत्र वर्कसपमा गाडी मर्मत गराई भ्रष्टाचार गरेको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा मर्मत गराइएका अधिकांश गाडीहरू फोहोर बोक्ने गाडीहरू रहेको हुँदा अब उप्रान्त त्यस्ता विषयमा खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली समेतका प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/७/१२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.६ जिल्ला बारा, साबिक छातापिपरा, फत्तेपुर, भवानीपुर जीतपुर लगायतका गाउँ विकास समितिको कार्यालय एवं हालको जितपुरसिमरा उपनगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी कोमलप्रसाद पासवान, बिजुली मिस्त्री विष्णु चौधरी र हेल्पर जाकिर हुसेनको त्रुटिपूर्ण स्थायी नियुक्तिका सम्बन्धमा साबिक गाउँ विकास समितिको कार्यालय छातापिपरा र भवानीपुर जीतपुरमा नियुक्ति भई हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बारामा कार्यरत निज कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आयोगको मिति २०७५/७/२९ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाराले असार महिनामा आर्थिक वर्षको कारोबार बन्द भएपछि पनि पुरानो मितिमा भटाभट चेक काटी रकम सक्ने अभियान चलाएको एवं जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बारामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा संकलित प्रमाणहरूबाट उजुरी व्यहोरामा उल्लेख भएको जस्तो नेपाल सरकारको रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट नदेखिए तापनि महालेखापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजु सम्बन्धमा नियमित गराउने, सम्परीक्षण गराउने वा असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाराकै हुने तथा सो को कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको हुने हुँदा महालेखापरीक्षणद्वारा औल्याइएको उपरोक्त बेरुजुहरू असुलउपर वा सम्परीक्षण गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/८/२७ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बारामा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.८ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित नक्सालमा निर्माण भइरहेको डबल ट्रि हिल्टन होटल नामक पाँचतारे होटल निर्माणको इजाजत दिंदा निर्माणको तरिका, सुरक्षासमेतको विषयमा वस्तुगत मापदण्ड तय नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगरी निर्माण कार्य सुरु गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै होटलको भवन निर्माण इजाजत प्रदान गरिएको, भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा भवन तथा भवनको जग निर्माण गर्दा लिनुपर्ने सावधानीहरू र सुरक्षाहरू बारेमा स्पष्ट मापदण्डहरू नभएकोले निर्माणकर्ताले आ-आफ्नो तरिकाबाट निर्माण कार्य गर्ने गरेको, जमिनमुनि पानीको सतहमाथि रहेकाले जग खन्दा बाहिरपट्टि **Contiguous Pile** र ती **Pile** हरूलाई टेको **(Steel Shoring)** ले अड्याउने गरी डिजाइन भएको देखिए पनि डिजाइनअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने टेकोको प्रयोग नगरिएको, महानगरपालिकाको तर्फबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको र जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप प्रा.लि.ले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएबमोजिमको प्रावधानको कार्यान्वयन नगरेको कारण जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप प्रा.लि.द्वारा काठमाडौंको नक्सालमा निर्माण भइरहेको डबल ट्रि हिल्टन होटलको निर्माणको क्रममा सडक भासिन गई सडक तथा वरपरका घरहरूमा समेत क्षति हुन गएको अवस्था देखिएकोले अब आइन्दा भवन निर्माण इजाजत दिंदा विद्यमान कानूनबमोजिम वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात मात्र इजाजत दिन र कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारीबमोजिम पर्याप्त अनुगमन गरी कार्यान्वयनको क्रममा जो कोही पनि दोषी देखिए कानूनबमोजिम गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आयोगको मिति २०७५/९/१२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.९ जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी इ.वीरबहादुर रावल निजामती सेवा ऐन नियमावलीअनुसार नरहेको, निजले आफ्ना नातेदार र बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गरेको, खानेपानी आयोजना काम नलाग्ने भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा पुष्टि हुने आधार प्रमाणबाट नदेखिए तापनि पाँचौं जिल्ला परिषद् संचालनको क्रममा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुको जिल्ला परिषद् बोर्ड बैठकबाट रु.७,००,०००।- छुट्याइएकोमा पाँचौं जिल्ला परिषद् र अन्य खर्चमा रु.२२,२९,३६९।- खर्च गरी पर्याप्त पुष्ट्याई बेगर बोर्डले तोकेको सीमाभन्दा रु.१५,२९,३६९।— रकम बढी खर्च लेखेकोले अनियमित देखिएको भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनमा औंल्याएको र हालसम्म सम्परीक्षणको लागि समेत कुनै पहल गरेको नदेखिएको भनी आएको हुँदा सो अनियमित देखिएको रकम

नियमित गराउने, सम्परीक्षण गराउने वा असुलउपर गराउने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित निकाय साबिक जिल्ला विकास समिति हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको हुने हुँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/२३ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१० इटहरी उपमहानगरपालिकासमेतले आ.व. ०७४/७५ मा सि.एफ.एल. चिम खरिद गर्दा गैरकानूनी रूपमा खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आ.व. ०७३/०७४ को स्वीकृत टेण्डरको दररेटको मूल्यबमोजिम नै ०७४/०७५ मा कोटेसनबाट सामानहरू खरिद गरी कोटेसनको मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा वास्तविक भुक्तानी गरेको पाइएकोले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिए तापनि सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम टेण्डरमा जानुपर्ने खरिद कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारी कोटेसनबाट खरिद गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम टेण्डरमा गइसकेपछि समेत कोटेसनबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यलाई कानूनसम्मत भएको मान्न नसकिने, यसरी प्रचलित कानूनविपरीत गरिने क्रियाकलापहरूबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूलाई प्रश्रय पुग्न जाने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा अब आइन्दा कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका विषयसँग सम्बन्धित सबै कामकारबाहीहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली विपरीत नहुने गरी खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/१०/३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.११ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रौतहटअन्तर्गत तेजापाकड गा.वि.स. समेतका गा.वि.स.मा अनियमितता भएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा गम्हरियावितर्ा गा.वि.स.का सचिव रामअयोध्या राययादवले पटकपटक गरी लिएको पेश्की रु.९९,७२०।- र रघुनाथपुर गा.वि.स.को आ.व. २०६७/०६८ मा लिएको पेश्की रु.५,०२,७००।- र आ.व. २०६८/०६९ को रु.५,१७,७३३।- हालसम्म पनि फछर्यौट भएको नदेखिंदा सो पेश्की रकम फछर्यौट गर्ने/गराउनेतर्फ कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार साबिक गम्हरियावितर्ा गा.वि.स.को हकमा वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट र साबिक रघुनाथपुर गा.वि.स.को हकमा गरुडा नगरपालिका, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१२ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ (साबिक ३१) धोबीधारास्थित कि.नं. ७८४, ७८५ र ७८६ क्षेत्रफल ०-४-२-१ का जग्गाधनी ऋषिकेश भट्टले उक्त कित्ताहरूमा स्वीकृत नक्सावि्परीत निर्माण गरेको घरलाई स्वीकृत नक्साबमोजिम भवन निर्माण भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको भन्ने समेत व्यहोरा भएको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा घरधनीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेपछि प्रचलित निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ विपरीत निर्माण कार्य गरेको देखिंदा स्वीकृत नक्साभन्दा दुईतला बढी थपेको समेतका विषयहरूमा प्रचलित निर्माणसम्बन्धी मापदण्डअनुरूप कानूनबमोजिम जे जो गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आयोगको मिति २०७५/११/९ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१३ मालढुङ्गा-बेनी सडकका लागि **ADB** ले रु.१० करोडको बोलपत्र आह्वान गरी उक्त बोलपत्र घटीघटाउ भई रु.८ करोड ४२ लाखमा सम्झौता भएको बुझिएकोमा सातदल र जिल्ला विकास समिति, म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी मिली मिति २०६६।९।३० मा सोही मालढुङ्गा सडकका लागि रु.७३ लाख ५० हजार छुट्याई उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने भनी निर्णय गरिएकोले एकै ठाउँमा दुईतर्फबाट रकम छुट्याई भ्रष्टाचार भएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको नदेखिए तापनि साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, म्याग्दीले मालढुङ्गा-बेनी सडक खण्ड निर्माण मर्मतका लागि उपभोक्ता समितिसँग मिति २०६६।१२।२० मा गरिएको सम्झौतामा लागत अनुमान रु.८७,१४,४६६।८५ को आयोजनाका लागि साबिक जिल्ला विकास समिति, म्याग्दीबाट रु.७०,५६,०००।- र उपभोक्ता समितिबाट रु.१६,५८,४६६।८५ व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएकोमा सम्झौताका बखत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम

(१) ले सार्वजनिक निकायलाई साठी लाख रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरेको तथा तत्कालीन स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ को उपनियम (१) ले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये पैंतीस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमानका कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा गठित उपभोक्ता समितिद्वारा गराउन प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय निकाय सहयोग शाखाको प.सं २०६४।०६५ च.नं ८६३ मिति २०६५।३।१६ को परिपत्रमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ को उपनियम (१) मा यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये पैंतीस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमानका कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा गठित उपभोक्ता समितिद्वारा गराउन प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा पेस हुँदा उपभोक्ता समितिको दक्षता र सक्षमताको आधारमा पैंतीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय निकायले निर्णय गरी उल्लिखित आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा सो अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६५।२।२ मा निर्णय भएको हुँदा निर्णयअनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ भनी सबै जिल्ला विकास समितिहरूलाई परिपत्र भएको देखिएकोले त्यस्तो परिपत्रले नियमावलीको व्यवस्थालाई अन्यथा गरेको देखिँदा पुनर्विचार हुन आयोगको मिति २०७५/११/३० को निर्णयानुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

साथै साबिक जिल्ला विकास समिति, म्याग्दीबाट मिति २०६७।३।२९ को निर्णयबाट मालढुङ्गा-बेनी सडक खण्ड निर्माण मर्मत उपभोक्ता समितिबाट गरिएको कार्यको लागत अनुमानमा **SBST** बाट पिच गर्ने भनी लागत अनुमान तयार भएकोमा **Premix Carpet** बाट पिच गरिएको सम्बन्धमा हेर्दा, **SBST** बाट पिच गर्दा भन्दा **Premix Carpet** बाट पिच गर्दा लागत अनुमानसमेत कम हुने हुँदा त्यसरी पिच गरी बिल तयार गरिएको हो भन्ने प्राविधिकको बयान रहेकोमा सो सम्बन्धमा निर्णय भए गरेको नदेखिएको हुँदा आगामी समयमा लागत अनुमान, नक्सा, ड्रइङ डिजाइन एवं सम्झौताबमोजिम नै गर्न गराउनु हुन समेत जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, म्याग्दीमा लेखी पठाइएको ।

१७.१४ रुपन्देही जिल्ला, चिल्हिया गाउँ विकास समितिका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा गाउँ विकास समितिबाट सडक मर्मत दस्तुर तथा पर्यावरण शुल्क उठाउँदा रसिद नियन्त्रण खाता नराखी दोहोरो नम्बरका रसिदहरू छपाइ राजस्व संकलन गरेको र गा.वि.स.को राजस्व आम्दानी तोकिएको समयमा दाखिला नगरी आर्थिक कार्यविधि ऐनले गरेको व्यवस्थाको पूर्णपालना गरेको नदेखिएको हुँदा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले गरेको व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने गराउने र अब आइन्दा यस्ता किसिमको कार्य हुन/गर्न नपाउने गरी विशेष सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाउन एवं लेखा राख्ने कर्मचारी तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेतलाई कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/११/३० को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तत्कालको चिल्हिया गा.वि.स.समेत गाभिई बनेको सियारी गाउँपालिकाको कार्यालय, रुपन्देहीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१५ नवलपरासी जिल्लाको गेरमी गा.वि.स.को कार्यालयले खुला दिसामुक्त अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत शौचालय निर्माण, उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण, सवारी कर ठेक्का व्यवस्था, मालपोत बढी असुली तथा बेरुजु फछ्यौंट जस्ता विषयमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार र हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने काम कारबाही भए गरेको भन्ने उजुरीको पुष्टि हुन आएको देखिएन । तर विगत वर्षहरूका फछ्यौंट गर्न बाँकी रहेका पेश्की तथा बेरुजु रकमहरू फछ्यौंट गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको कार्यालय, नवलपरासीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१६ जिल्ला उदयपुर त्रियुगा न.पा. वडा नं. ८ र ९ को सिमानामा पर्ने अर्ना खोला नियन्त्रण कार्यका लागि त्रियुगा नगरपालिकाको कार्यालय, गाईघाटले आयोजना स्वीकृत गरी निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्यांकन

रु.५२,१०,८९४।५४ रहेकोमा उपभोक्ता समितिलाई रु.४८,७१,६२१।- मात्र भुक्तानी दिएको र सो रकममा उपभोक्ता समितिको रु. १० लाखसमेत समावेश भएको हुँदा उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी भएको नदेखिएको, निर्माण कार्य पूर्णरूपमा **RCC** रहेको भए तापनि **Testing of stone and GI wire** आइटम मूल्यांकन तथा बिलमा समावेश गरी सो योजनामा नभएको कामको समेत मूल्यांकन गरी रु.८०,०००।- उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको हुँदा सो रकम उपभोक्ता समितिबाट असुलउपर गर्नेतर्फ कानूनबमोजिम जो जे गर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१७.१७ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सर्लाहीको गोश्वारा भौचर नम्बर ९० लगायत अन्य गोश्वारा भौचरबाट लगबुक तथा तेलको बिललगायत अन्य आवश्यक कागजपत्रहरू नराखी भुक्तानी दिएको भन्ने समेतका विषयमा आवश्यक छानबिन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा उजुरी व्यहोरामा उल्लेख भएको जस्तो अनियमितता भएको पुष्टि हुन आएको देखिएन । तथापि मिसिलबाट जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत तत्कालीन नायब सुब्बा शुभनारायण रायले मिति २०७३।३।२८ मा रु.६०,०००।—पेश्की लिएकोमा सो पेश्की रकम हालसम्म पनि फछ्यौंट भएको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सर्लाहीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१८ मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिकास्थित खदम/गछिया खोला र लेटाङ भोगटेनीस्थित चिसाङ खोलामा नदीजन्य पदार्थको मापदण्डविपरीत अत्यधिक उत्खनन गरेको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा खोलामा कम वर्षा भएको समयमा नदीजन्य पदार्थको कम डिपोजिसन हुने हुँदा प्रत्येक वर्ष खोलानाला ठेक्का लगाउँदा **IEE** प्रतिवेदनको आधारमा खोलाको डिपोजिसनको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मात्र ठेक्का बन्दोबस्त गर्न उपयुक्त देखिएको, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा चोरी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित स्थानीयस्तरमा नै स्थानीय तहको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकाय, वन कार्यालयको प्रतिनिधि संलग्न **TOR** सहितको अधिकार सम्पन्न संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएको र क्रसर उद्योगको नियमन गरी नदीजन्य पदार्थमा करको दायरा विस्तार गर्न क्रसर उद्योगहरूको खरिद परिमाण र बिक्री परिमाणलाई नियमित अनुगमन गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आयोगको मिति २०७५/१२/३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.१९ कालिकोट जिल्ला, साबिक लालु गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव युवक हमालसमेतले लगातार आ.व. २०६९/०७० देखि आ.व. २०७१/०७२ सम्मको बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षाको रकम झुठा बिल भरपाई बनाई रकम खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरी व्यहोरा पुष्टि हुन आएको नदेखिए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेतबाट ग्रामीण विद्युतीकरण, लक्षित कार्यक्रम तथा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पेश्की रकम रु.५२,४०,८७०।— लिएको देखिंदा उक्त पेश्की नियमित/असुल/फछ्यौंट गर्ने/गराउनेतर्फ कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/१२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नरहरिनाथ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकोटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.२० लमजुङ जिल्ला बेंसीसहर नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पौडेलसमेतले अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा को.ले.नि.का. लमजुङको नाममा राजस्व दाखिला गरेको भौचर प्राप्त हुन आएकोले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले एकै समयमा बेग्लाबेग्लै कार्यालयबाट दोहोरो दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको देखिंदा यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/१२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत बेंशीसहर न.पा. लमजुङलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.२१ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको आ.व. २०६९/०७० को फुल्पिङ्कोट गा.वि.स.का वडाहरूमा सञ्चालित योजनाहरूका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी समितिहरू मिलेर रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरी व्यहोरामा उल्लेख भएको जस्तो अनियमितता पुष्टि हुन आएको देखिएन । तथापि मिसिलबाट उक्त गा.वि.स.को च्यानडाँडा खानेपानी निर्माण योजनाका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरज तामाङले रु.३५,०००।- पेश्की लिई रु.५,०००।- उक्त गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेको र बाँकी रु.३०,०००।- को रीतपूर्वक पेश्की फछ्यौंट गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो, सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/१२/२५ को निर्णयानुसार साबिक फुल्पिङकोट गा.वि.स. हाल बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१७.२२ धादिङ जिल्ला, साबिक सेमजुङ गा.वि.स.मा आदिवासी जनजाति संग्रहालय भवन बनाउन गा.वि.स.बाट विनियोजित रु.२,००,०००।- रकम सम्बन्धित योजनास्थलमा कामै नगरी कागजीरूपमा योजना सम्पन्न गरी रकम निकासा गरेर योजना फछ्यौंटसमेत गरेकाले काम नै नगरी रकम हिनामिना गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारी तथा दोषीलाई कारबाही गरियोस् भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आदिवासी जनजाति संग्रहालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष युगबहादुर तामाङले रु.२,००,०००।- रकम तत्कालीन जि.वि.स.को राजस्व खातामा दाखिला गरेको देखिंदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए/गरेको प्रतित हुन आएको देखिएन । तथापि लागत अनुमानअनुसार कार्य गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएको, अबउप्रान्त यस्तो प्रकारको कार्य गर्दा थप सतर्कता अपनाई कार्य गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/४ को निर्णयानुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.२३ श्री जनप्रभात माध्यमिक विद्यालय, कालीमाटी, काठमाडौंमा अनियमितता समेतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबाट सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरी व्यहोरा पुष्टि भएको देखिएन, विद्यालयका नामको कि.नं. ७ (साबिक कि.नं. १०२) को जग्गासँग सिमाना जोडिएको हालसम्म दर्ता बाँकी रहेको कि.नं. ८६ तथा विद्यालयको जग्गाको पश्चिम उत्तरतर्फ बाटोबाहिर परेको विद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा यकिन गरी गराई विद्यालयको जग्गा संरक्षण एवम् व्यवस्थापनका लागि कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको।

१७.२४ जिल्ला पर्सा साबिक वीरगंज उप-महानगरपालिकाले आ.व. २०७२/०७३ मा १२ करोड मूल्य बराबरको निर्माण कार्यलाई टुक्राई कोटेसनमार्फत गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) र (२) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने छ र ऐनको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने छ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा साबिक वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट भएको उक्त सौर्य सडक बत्ती खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम ऐन नियमसम्मत नदेखिएकोले सो को छानबिन गरी संलग्न कर्मचारीहरू कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/१३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.२५ रौतहट जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरूमा अर्धसरकारी अनुदान रकम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणको रकम दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकोले सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मचारीउपर आवश्यक छानबिन गरी कानूनी कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोरासहितको उजुरीका सम्बन्धमा साबिक भसेढवा गा.वि.स.मा भ्रमण भत्तातर्फ स्वीकृत नै नभएको भ्रमण आदेशबाट खर्च लेखिएको तथा होटल बिल संलग्न नभएको भ्रमण भत्ताबापत प्राविधिक सहायक अखिलेन्द्रकुमार यादवले बुझिलिएको मध्ये रु.८२,३३५।-, गा.वि.स. सचिव अर्जुनलाल कर्णले बुझिलिएको मध्ये रु.८,७००।—, गा.वि.स. सचिव जवाहरलाल झाले बुझिलिएकोमध्ये रु.४३,७५०।—, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रौतहटका तत्कालीन

सहलेखापाल मनोजराज कर्णले बुझिलिएको रु.१३,०००।—र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, रौतहटका तत्कालीन लेखापाल खिमानन्द पौडेलले बुझिलिएको रु.५,०००।—भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२० को निर्णयानुसार कटहरिया नगरपालिका, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१७.२६ कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ नागढुंगास्थित चरक मेमोरियल भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिई ९६ फिट उचाइ जाँदासमेत पोखरा महानगरपालिका, कास्की चुप लागेर बसेको भन्ने समेत विषयको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा चरक मेमोरियल हस्पिटलको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै, स्थलगत निरीक्षण नगरी सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको देखिंदा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू साथै पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले ५५ फिटभन्दा नबढ्ने गरी भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिए तापनि सो को पालना भएको नदेखिएको एवं नक्सा पास प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमविपरीत बनेका संरचनाहरूको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/२/२९ को निर्णयानुसार पोखरा महानगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१८.१ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित नक्सालमा निर्माण भइरहेको डबल ट्रि हिल्टन होटल नामक पाँचतारे होटल निर्माणको इजाजत दिंदा निर्माणको तरिका, सुरक्षासमेतको विषयमा वस्तुगत मापदण्ड तय नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगरी निर्माण कार्य सुरु गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै होटलको भवन निर्माण इजाजत प्रदान गरिएको, भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा भवन तथा भवनको जग निर्माण गर्दा लिनुपर्ने सावधानीहरू र सुरक्षाहरू बारेमा स्पष्ट मापदण्डहरू नभएकोले निर्माणकर्ताले आ-आफ्नो तरिकाबाट निर्माण कार्य गर्ने गरेको, जमिनमुनि पानीको सतहमाथि रहेकाले जग खन्दा बाहिरपट्टि **Contiguous Pile** र ती **Pile** हरूलाई टेको (**Steel Shoring)** ले अड्याउने गरी डिजाइन भएको देखिए पनि डिजाइनअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने टेकोको प्रयोग नगरिएको, महानगरपालिकाको तर्फबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको र जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप प्रा.लि.ले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएबमोजिमको प्रावधानको कार्यान्वयन नगरेको कारण जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप प्रा.लि.द्वारा काठमाडौंको नक्सालमा निर्माण भइरहेको डबल ट्रि हिल्टन होटलको निर्माणको क्रममा सडक भासिन गई सडक तथा वरपरका घरहरूमासमेत क्षति हुन गएको अवस्था देखिएकोले भवन तथा भवनको जग निर्माण गर्दा लिनुपर्ने सावधानीहरू र सुरक्षाहरू सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डहरू तथा होटल, रेस्टुरा, अपार्टमेन्ट, सिनेमा हल, सपिङ सेन्टर आदिजस्ता सार्वजनिक महत्व र सरोकारका भवनहरू निर्माणका लागि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी भिन्न र विशेष प्रकारका प्रावधानहरू भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा समावेश गरी सो मापदण्डलाई समयानुकूल संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको मिति २०७५/९/१२ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१९.१ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ताप्लेजुङको आ.व.२०७०/०७१ को बजेट तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले फर्जी बिल भरपाई बनाई दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएको लगायतका उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ताप्लेजुङको स्वीकृत खरिद आदेशबाट **Peoples Trading** दमक-११ बाट बिल नं. ३२९ र ३३० बाट खरिद गरिएको भनिएको रु.६३,६४०।— को उल्लिखित सामानहरूको प्राप्ति/दाखिला विवरण शंकास्पद देखिएको र उक्त रकम निज कर्मचारीहरूबाट कार्यालयको राजस्व खातामा दाखिला गरेको भनी बैंक भौचरसहितको जवाफ प्राप्त भए तापनि सो कारोबारमा संलग्न कर्मचारीहरू (सामान माग गरी बिल पेस गर्ने ल्याब असिष्टेण्ट उदयनारायण दुलाल, खरिद आदेश स्वीकृत

तथा जिन्सी दाखिला/बिल प्रमाणित गर्ने कार्यालय प्रमुख डा. सूर्यबहादुर गुरुङ, सामान दाखिला गर्ने जिन्सी प्रमुख/ना.सु. भीमप्रसाद दाहाल र स्टोर किपरको समेत काम गर्ने सि.अ.हे.व. डम्बर श्रेष्ठ एवं भुक्तानीका लागि पेस गर्ने लेखापाल दीपक न्यौपाने र लेखा अधिकृत बलबहादुर ओखाबु समेत) ले बिलमा उल्लिखित सामानको पर्याप्त चेकजाँच नगरी कागजातका आधारमा मात्र भुक्तानी गरेको देखिँदा निजहरूले आफ्नो पदीय कर्तव्य एवं जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिन नआएकोले सो कार्यमा संलग्न उल्लिखित कर्मचारीहरूलाई जो जे गर्नुपर्ने हो तहाँबाटै गर्ने गराउने गरी आयोगको मिति २०७५/६/११ को निर्णयानुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ताप्लेजुङलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.२ लिली राजबंशीले आई.एस्सी.को नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी **MBBS** अध्ययन गर्नुका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र लिई वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा करार सेवामा काम गरी भ्रष्टाचारसमेत गरेकोमा कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज लिली राजबंशीले मिति २०६०/५/१४ देखि २०६२/६/२ सम्म हाउस अफिसर (मेडिकल अफिसर) पदमा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा करार सेवाको रूपमा कार्यरत रही सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरेको एवं हाल निज लिली राजबंशी नेपाल सरकारको कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत रहेको नदेखिएको हुँदा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/८/२० को निर्णयानुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखी पठाइएको ।

१९.३ आयुर्वेद विभाग, टेकुले आर्थिक वर्षको लागि जिल्ला आयुर्वेदहरूमा पठाउने औषधीहरू खरिद गर्दा आ.व.को अन्तिम महिनामा मात्र विभागमा प्राप्त गरी जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालहरूमा ढुवानी गरी पठाउँदा अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र अघिल्लो आ.व.मा खरिद गरेको औषधी पुग्ने गरेकोले औषधीको म्यादसमेत समाप्त हुने अवस्था देखिएको हुँदा जिल्ला आयुर्वेदहरूमा पठाउने औषधीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीबमोजिम बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट औषधी खरिद गरी दक्ष आयुर्वेद विज्ञ समूहबाट आवश्यक यन्त्र-उपकरण, रसायनसहितको प्रयोगशाला कक्षमा गुणस्तर परीक्षण गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि खरिद गरेको औषधी सोही आर्थिक वर्षभित्रै जिल्ला आयुर्वेदहरूमा ढुवानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगको मिति २०७५/९/१२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद विभाग, टेकुलाई लेखी पठाइएको ।

१९.४ सुनसरी जिल्ला इनरुवा अस्पताल विकास समितिमा आ.व. २०७४/०७५ को आम्दानी कम्प्युटरबाट करिब ५८ लाख रुपैयाँ देखिएकोमा बैंकमा करिब २५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी देखाइएकोले बाँकी रकम दाखिला गर्न पटकपटक भन्दासमेत बेवास्ता गरी हिनामिना गरेकोले आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा इनरुवा अस्पतालमा बिलिङ काउण्टरमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर विकेश श्रेष्ठसमेतका कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सेवा शुल्कबापत उठाएको राजस्व रकम ढिलो गरी दाखिला गरेको देखिएकोले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ बमोजिम अख्तियारवालाबाट निजहरू उपर कारबाही चलाउन कानूनसम्मत हुने हुँदा उप्रान्त सेवा शुल्कबापत उठ्ने रकम सोही दिन वा सो को भोलिपल्ट अनिवार्य रूपमा बैंक दाखिला गर्न लगाउने र प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ बमोजिम अस्पतालमा प्राप्त हुने राजस्व दाखिला गर्ने गराउने, लेखा राख्ने, फाँटवारी तयार गरी पेस गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र लेखाको अभिलेख दुरुस्त राख्ने आर्थिक कर्तव्यको पालना गर्ने गराउने र सो पालना नगर्ने कर्मचारीउपर दण्ड जरिवानालगायत विभागीय कारबाही इनरुवा अस्पतालका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मुकुन्दराज गौतम र लेखा अधिकृत राजेन्द्र आचार्यबाट भए गरेको नदेखिएकोले उप्रान्त सो बमोजिमको कर्तव्यको पालना कडाइका साथ गर्न गराउन आयोगको मिति २०७५/११/१९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र इनरुवा अस्पताल विकास समितिलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.५ रासी उप-क्षेत्रीय अस्पताल घोराही, दाङमा आ.व. २०७१/०७२ देखि जिन्सी सामान तथा औषधी खरिद र ठेक्कापट्टामा आर्थिक प्रलोभनमा परी ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अनुसन्धानको क्रममा विवेचित आधार, कारण एवं प्रमाणहरूबाट रासी उपक्षेत्रीय

अस्पतालले औषधी, सर्जिकल, ल्याब तथा अन्य सामग्रीहरू खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने अधिकतम र न्यूनतम परिमाण उल्लेख नगरी लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको हुँदा अब आइन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३(घ) बमोजिम खरिदको विवरण, परिमाण र क्षेत्र यकिन गरी मात्र लागत अनुमान तयार गर्न तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २१ को अनुसूची ३(ख) मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल दाङलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.६ डा. किशोर गुरुङले आई.एस्सी.को प्रमाणपत्र नक्कली बनाई सोही नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र लिई मिति २०६६।३।२ गतेसम्म १ वर्ष कार्यकाल बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा **Dental Surgeon** पदमा नियुक्ति लिई सार्वजनिक निकायबाट लाभ लिएको, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा निज आरोपी हाल रजिष्ट्रारको रूपमा कार्यरत रहेको भनी सम्बन्धित अस्पतालबाट जानकारी प्राप्त भएको, निजले विगतमा सेवा गरेको सरकारको कुनै सार्वजनिक निकायमा हाल कार्यरत रहेको नदेखिएकोले निज आरोपित व्यक्तिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो तहाँबाटै गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६/१/१९ को निर्णयानुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लेखी पठाइएको।

२०. महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्तर्गत

२०.१ मालपोत कार्यालय, कलैया, बारामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षण अधिकारीद्वय दिनदयाल फुयाँल र केवलकुमार बडालले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा परीक्षणका लागि अत्यावश्यक पर्ने तीनवटै फाँटसँग सम्बन्धित रजिष्ट्रेसनका लिखत, नगदी रसिद, लिखत दर्ता किताबसमेतका सक्कल कागजातहरू समयमै कार्यालयले उपलब्ध गराए-नगराएको जानकारीसमेत नगराई कागजात संकलन तथा परीक्षण गर्नका लागि पर्याप्त सावधानी नअपनाई कार्यालयमा रहेका तीन वटा फाँटमध्ये रजिष्ट्रेसन फाँट नम्बर तीनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजातहरूको संकलन तथा परीक्षण नगरी अन्तिम लेखापरीक्षणको अवास्तविक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको देखिएकोले लेखापरीक्षण अधिकारीद्वय दिनदयाल फुयाँल र केवलकुमार बडाललाई प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६/१/२६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत

२१.१ इलाका प्रहरी कार्यालय, गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर बि.सी.ले रु.१० लाख लिई मिति २०७६ साल वैशाख ११ गते राति गैडाकोट भूकुटी कारखाना नजिक बा.२०च ११७९ नम्बरको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको घटना घटाउने वास्तविक चालकलाई छोडी महतो थरमा नक्कली सवारी चालक खडा गरी थुनामा राखेको भन्ने सम्बन्धमा छविलाल शर्माको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी किसुना महतो भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुरबाट नवलपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७६।२।९ मा दर्ता भएको सवारी ज्यान मुद्दाको अभियोग पत्रमा कानूनबमोजिम अभियोग पत्र संशोधनसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथमा आयोगको मिति २०७६/३/२५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

२२. अन्य

२२.१ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा पक्ष भई विपक्षी पर्शुराम थापा, लोमसकुमार पोखरेल र तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाका ना.सु. गणेशप्रसाद बरालसमेत भएको ०६२ सालमा पर्शुराम थापाले आफ्ना दाजु भवानी थापाको फोटो टाँसी प्रतिवादीहरू मध्ये लोमसकुमार पोखरेल र गणेशप्रसाद बरालसमेतको मिलेमतोमा झुठा विवरण पेस गरी राहदानी बनाएको भन्ने मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको मिति २०६२/४/२४ को आदेशानुसार प्रतिवादी पर्शुराम थापाबाट रु.१०,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा धरौटी माग भई सो बापत प्रेमबहादुर थापाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम ऐ. को कि.नं. ३३ क्षेत्रफल ९-२-२-१ जग्गा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको च.नं. १३६ मिति

२०६२।४।२४ को पत्रानुसार रोक्का रहेकोमा हाल उक्त राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम भई प्रतिवादी पर्शुराम थापाले अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको सजाय समेत भुक्तान गरिसकेकोले अनुसन्धानका क्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको मिति २०६२।४।२४ मा भएको आदेशानुसार माग भएको धरौट रु.१००००।- बापत जिल्ला धनकुटा बुढी मोरङ गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने प्रेमबहादुर थापाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम ऐ. कि.नं. ३३ क्षेत्रफल ९-२-२-१ जग्गा जेथा जमानी राखी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको च.नं. १३६ मिति २०६२।४।२५ को पत्रानुसार रोक्का रहेको भए तापनि उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाले आयोगको अख्तियारी प्रयोग गरी गरेको आदेशानुसार नै उक्त जग्गा रोक्का रहेको देखिंदा निज प्रतिवादी पर्शुराम थापाको हकमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको आदेशानुसार माग भएको धरौट बापत रोक्का रहेको प्रेमबहादुर थापाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको उल्लिखित कि.नं. ३३ को जग्गा फुकुवा गर्न आयोगको मिति २०७५/४/१७ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

२२.२ गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने उजुरी परी यस आयोगबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखिएका विभिन्न कम्पनीका शेयरहरू, बैंक खाता तथा मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको सितापाइला स्थित घर जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर रामबहादुर थापाले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिएकोले पछि नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम यी निवेदकउपर परेको उजुरीलाई आयोगको मिति २०७४।९।२० गतेको निर्णयबाट तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएकोले अनुसन्धानका क्रममा यस आयोगबाट रोक्का राखिएका निवेदकका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिंदा आयोगको मिति २०७५/५/७ को निर्णयबाट उक्त चल अचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न लेखी पठाइएको ।

२२.३ जिल्ला धादिङ जीवनपुर ३ क कि.नं.१५५ क्षे.फ.११-८-१-२ को मनोज मगर र दीपकबहादुर मगरको नाममा रहेको जग्गा अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगबाट रोक्का राखिएकोमा आयोगको निर्णयानुसार आरोपपत्रको अभियोग र मागदाबी खण्डमा रहेको प्रतिवादीको नाम, थर र अभियोग र मागदाबी तालिकामा उल्लेख गरे बमोजिमका विभिन्न कित्ता जग्गाहरूमा कैफियत गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही तालिकाबमोजिमका विभिन्न कित्ताहरू गरी जम्मा क्षे.फ.२७०-१४-३-१ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको तर उल्लिखित कि.नं.१५५ को सम्बन्धमा आरोपपत्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको र नियमानुसार टायल चेक भएको भनी सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखी आएको, कैफियत नभएको भनी उल्लेख भएको हुँदा उक्त जग्गा अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्ने भएमा बाहेक फुकुवा गर्न आयोगको मिति २०७५/७/१२ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

२२.४ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखराका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. प्रकाश मिश्रले सार्वजनिक पदमा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी आयोग समक्ष परेको उजुरीका सम्बन्धमा निजले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिन नआएको हुँदा पछि थप प्रमाण कागजातबाट खुल्न आएका बखत कानूनबमोजिम हुने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, पोखरामा रोक्का राखिएको निज प्रकाश मिश्रको नाममा रहेको लकर फुकुवाको लागि आयोगको मिति २०७५/८/६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२२.५ नारायणी प्याकेजिङ एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. चितवन भरतपुरको एकल शेयरधनी तथा संचालक केदार गिरीको निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरू नारायण गिरी, मिनकृष्ण श्रेष्ठ तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा नारायणी प्याकेजिङ एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. चितवन भरतपुरको शेयर तथा घर जग्गा र मेसिनरी लगायतका सम्पत्ति समेत किर्ते जालसाजी गरी निजको अनुपस्थितिमा आफ्नो नाउँमा नामसारी बिक्री तथा शेयर लगत अभिलेख गरेको भन्ने तथ्य वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुन नसकेको र सक्षम

न्यायिक निकायबाट सोही विवादित विषयलाई कानूनसम्मत भनी फैसला समेत भई उल्लेखित फैसलाहरू उपर निवेदकको ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदनसमेत नपरेको र उक्त मुद्दा अन्तिम किनारा भएको देखिंदा मालपोत कार्यालय चितवनमा रोक्का रहेको देखिएको चित्रवन ट्रेडर्सको घर घडेरी जग्गा अन्य कारणबाट रोक्का राख्नु नपर्ने भए फुकुवाका लागि आयोगको मिति २०७५/८/६ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

२२.६ निवेदकहरू सनिता पुन, हरिप्रसाद सापकोटा, शालिकराम सापकोटा, देवकी ढुङ्गाना, चुडामणी ढकाल, भरतलाल सुवेदी, रेशमलाल भट्टराई, मालिकादेवी के.सी., महेन्द्र कार्की, चोपनाथ आचार्य, जुना गुरुङ र पुरनसिं थापासमेतका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीका तत्कालीन अध्यक्ष मनशोभा पाण्डेको जग्गा कित्ताहरू रोक्का भएको देखिएको, उक्त जग्गाहरूको सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०६९/९/८ मा भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४/५/८ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशले बदर भएको अवस्थासमेत देखिंदा आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा रोक्का रहेका उल्लिखित जग्गा कित्ताहरूका सम्बन्धमा यी निवेदकहरूको हकमा समेत कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७५/९/१२ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूमा लेखी पठाइएको ।

२२.७ सोलुखुम्बु जिल्ला सोताङ गाउँपालिका वडा नं. ३ बस्ने केदारबहादुर बस्नेतले श्रीमती शान्ता भट्टराई खत्रीको नाममा रहेको भक्तपुर झौखेल-४ कि.नं. ३१७ र ३४६ को नौ आना जग्गा अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट रोक्का राखेकोले फुकुवा गरी पाउँ भनी प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते ठगीसमेतका थान-८ मुद्दा दायर भएकोमा उल्लिखित मुद्दाहरूमा उक्त अदालतबाट मिति २०७३।२।१३ मा निवेदक प्रतिवादी केदारबहादुर बस्नेतसमेतलाई सफाइ दिने ठहरी फैसला भएको र सो फैसलाहरू उपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट समेत सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०७४।१२।२३ मा फैसला भएको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त फैसलाहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरूबाट देखिएको र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट पत्राचार गरी बुझ्दा कार्यालयको अभिलेख हेर्दा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०७५।५।२१ मा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउन निवेदन नगर्ने निर्णय भएको भन्नेसमेत जानकारी प्राप्त भएको देखिंदा उक्त मुद्दा अन्तिम भएको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३३(२) मा आयोगबाट मुद्दा दायर गरिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर भएमा सो उपर पुनरावेदन नगर्ने वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन नदिने गरी आयोगबाट निर्णय भएमा त्यस्तो अभियुक्त वा निजको तर्फबाट राखिएको बैंक ग्यारेण्टी वा जेथाजमानी फुकुवा र धरौटी फिर्ता गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदा निवेदक केदारबहादुर बस्तेतको निवेदन मागबमोजिम यस आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहेका भक्तपुर झौखेल-४क कि.नं.३१७ क्षेत्रफल ०-४-०-० र ऐ. कि.नं.३४६ क्षेत्रफल ०-५-०-० का जग्गा कित्ताहरू प्रस्तुत विषयको रोहबाट रोक्का राखिरहनुपर्ने कुनै मनासिव आधार कारण र अवस्थासमेत देखिन नआएको हुँदा अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्ने नभए रोक्का फुकुवा गर्नु भनी आयोगको मिति २०७५/९/१२ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

२२.८ भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. ८ मा हुकुम फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.का नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका कि.नं. ४२८ लगायत ४९ वटा कित्ताका घरजग्गाहरू मध्यपुर थिमी नगरपालिका कार्यालयबाट कर चुक्ता भएको पत्र प्राप्त नहुँदासम्म फुकुवा नगर्ने गरी आयोगबाट रोक्का रहेको हुँदा उक्त जग्गाहरू फुकुवा गरी पाउँ भनी प्रेमीलाल चौधरीले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा हुकुम फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले घरजग्गाबापत कर तिर्नुपर्ने भन्ने देखिन आएको भए तापनि करको रकम के कति हुने हो र कुन साल वा मितिबाट नगरपालिकाले कर असुल गर्न पाउने हो भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार स्वयं कर असुल गर्ने निकायको भएको हुँदा करको दर, कर तिर्नुपर्ने अवधि र जम्माजम्मी तिर्नुपर्ने कर रकमका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा लेखी पठाउने गरी आयोगबाट मिति

२०७०।६।६ मा निर्णय भई निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७०।६।६ मा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको र राजस्व नतिरेसम्म जग्गा रोक्का राख्ने गरी मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखिएको तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही एवं सचेत गराइएकोले मिसिल तामेली पठाउने गरी मिति २०७२।१।३ मा निर्णय भएको देखिंदा हाल उक्त जग्गाहरू आयोगको तर्फबाट रोक्का राख्नुको औचित्य नदेखिई आयोगको मिति २०७२।१।९ को पत्रानुसार मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा रोक्का रहेका ४९ कित्ता जग्गाहरू अन्य कार्यालय तथा निकायबाट रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक आयोगका तर्फबाट रोक्का राख्नुपर्ने नदेखिएको हुँदा आयोगको मिति २०७५/१२/१८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा लेखी पठाइएको ।

२२.९ रामहरि पाठकले रै.प. दर्ता गरेको जिल्ला काठमाडौं, थानकोट महादेवस्थान वडा नं. ३क कि.नं. २७७ को जग्गा २०२२ सालमा चन्द्रबहादुर पाण्डेको नाममा दर्ता भई निजको मृत्युपश्चात हकदार छोराहरू घनश्याम पाण्डेसमेतले नामसारी सम्बन्धमा यस कार्यालयमा निवेदन परेकोमा उक्त कित्ता जग्गा तहाँको च.नं. ७६५ मिति २०६८।८।११ को पत्रानुसार हालसम्म रोक्का रहिरहेको कारण उक्त मिसिलको सम्बन्धमा कारबाही किनारा लगाउने कार्य हुन नसकेकोले तहाँको पत्रबाट रोक्का रहेको जग्गाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने हो होइन ? उक्त जग्गा रोक्का राखिरहनुपर्ने हो वा फुकुवा गरी निवेदकको मागबमोजिम कारबाही किनारा लगाउनुपर्ने हो आवश्यक निर्देशनका लागि भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, कलंकीको च.नं. ४२७९ मिति २०७५।१०।२ को प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा कि.नं. २७७ को मोहीको नाममा दर्ता हुने विर्ता जग्गा केशवबहादुर पाण्डेले दूषित दर्ता गरे गराएको भन्ने समेत आयोगमा उजुरी परेपश्चात आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा उक्त जग्गा रोक्का राखेको, सो जग्गा सम्बन्धमा आयोगमा परेको उजुरीउपर अनुसन्धान भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम उजुरी तामेलीमा राखी लगतकट्टा गर्ने गरी आयोगबाट निर्णयसमेत भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मालपोत कार्यालय कलंकीको पत्रबमोजिम निकासा माग गरिएको का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. २७७ क्षे.फ.१-८-०-० को अनुसन्धानका क्रममा यस आयोगबाट च.नं. ७६५ मिति २०६८।८।११ को पत्रानुसार रोक्का रहेको जग्गा अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक आयोगको तर्फ रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा सोही व्यहोरा आयोगको मिति २०७५/१२/२५ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय कलंकीमा लेखी पठाइएको ।

२२.१० मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ सिट नं. ११०६-१४ कि.नं. २६८ क्षे.फ.०-३-०-० जग्गा आयोगबाट रोक्का रहेकोले फुकुवा गरी पाउँ भनी वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला बत्तिसपुतली गाउँ विकास समिति १ख. कि.न. २४ को क्षेत्रफल रोपनी ३-८-०-० अन्तर्गतको जग्गा सार्वजनिक पर्ती भई विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा कि.का. हुँदै आएकोले दूषित दर्ता सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम नेपाल सरकारका नाउँमा स्वतः हुन आउने भएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी साबिक नापीबमोजिम कायम भएको पुनः नापीबमोजिम भिड्ने गुठी तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी सार्वजनिक जनिई नेपाल सरकारका नाउँमा तीन महिनाभित्र दर्ता गरी दुष्कृति सच्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखिएको, निवेदक वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठका नाउँमा रहेको कि.नं. २६८ र २६९ को जग्गा रोक्का रहेको भन्ने देखिन आए पनि उक्त जग्गाको सम्बन्धमा यस आयोगबाट दुष्कृति सच्याउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने गरी भएको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२।१०।७ निर्णयले बदर भएको हुँदा उक्त जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको यस आयोगको च.नं.१९७ मिति २०६७।५।६ को पत्रबमोजिम रोक्का रहेको जग्गा अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक आयोगको तर्फबाट रोक्का राख्नुपर्ने नदेखिंदा फुकुवाका प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो समेत गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२२.११ नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा बैंकका तर्फबाट कर्मचारीको हैसियतले ऋणीले कर्जा सुरक्षणबापत राखेको धितोको मूल्यांकन गर्दा बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने गरी

मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट म निवेदकसमेतलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा हाल उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसला भइसकेकोले उक्त मुद्दाहरूमा यस आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा म निवेदककी श्रीमती रजनी जोशीको नाममा भाजुरत्न फाइनान्स एण्ड सेभिङ कम्पनी लिमिटेडमा मु.हि.नं. ०५८।०५९।४२ र मु.हि.नं. ०५६।०५७।१०२, मु.हि.नं. ०५६।०५७।१११, मु.हि.नं. ०५६।०५७।१०७ र नेपाल बैंक लिमिटेड कान्तिपथ शाखामा रहेको बचत खाता नं. ५५०-२६९८-५ समेतका बैंक खाताहरू रोक्का रहेकोले फुकुवा गरी पाउँ भनी निवेदक रोशनमान जोशीले आयोगसमक्ष दिएको निवेदनका सम्बन्धमा निवेदकसमेतले बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र आफूसम्बद्ध पक्षहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र दफा २९ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई यी निवेदक रोशनमान जोशीको हकमा थान-२ (स.फौ. १५५ र १५८) मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर भएकोमा उक्त अदालतबाट निवेदक प्रतिवादी रोशनमान जोशीको हकमा रु.५,०००। जरिवाना हुने ठहरी मिति २०६३।७।१३ मा भएको फैसलाहरूसमेत उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट सुरु विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएका फैसलाहरूलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०७३।७।२२ मा फैसला भएको र उक्त फैसलाहरूउपर पुनरावलोकनको निवेदन नगर्ने गरी आयोगबाट मिति २०७४।४।२६ मा निर्णयसमेत भइसकेको, उक्त अदालतबाट भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा प्रतिवादी रोशनमान जोशीलाई रु.५,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले निजले पुर्पक्षका लागि यसै मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा राखेको नगद धरौट रु.२५,०००।— र रु.५,००,०००।- मध्येबाट सदरस्याहा गर्नु भन्नेसमेत उल्लेख भएको र पुनरावेदन अदालत पाटनको च.नं. १५० मिति २०६०।१०।०८ को पत्रानुसार यी प्रतिवादीसमेतले राखेको नगद धरौट विशेष अदालतमा फिर्ता पठाएको समेत देखिएकोले यस आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा रोक्का रहेका निवेदक रोशनमान जोशीको निवेदन मागबमोजिमको निजको श्रीमती स्व. रजनी जोशीको नाममा रहेका तत्कालीन भाजुरत्न फाइनान्स एण्ड सेभिङ कम्पनी लिमिटेड (हाल मर्ज भई लुम्बिनी विकास बैंक लि.) मा मु.हि.नं. ०५८।०५९।४२ र मु.हि.नं. ०५६।०५७।१०२, मु.हि.नं. ०५६।०५७।१११, मु.हि.नं. ०५६।०५७।१०७ र नेपाल बैंक लिमिटेड, कान्तिपथ शाखामा रहेका बचत खाता नं. ५५०-२६९८-५ समेतका बैंक खाताहरू रोक्का राखिरहन औचित्यतासमेत रहेको नदेखिंदा उक्त रोक्का रहेको बैंक खाताहरू अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक यस आयोगको तर्फबाट रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार फुकुवाको लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा लेखी पठाइएको ।

२२.१२ वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म युवराज शर्मा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा यस आयोगको मिति २०६०।२।१ च.नं. २३६३ को पत्रबाट मेरो श्रीमती शिला पोखेल शर्माको नाममा रहेको बाँके जिल्ला वनकटवा गा.वि.स. वडा नं. १ङ को कि.नं. १५७ क्षेत्रफल ०-७-१७ को जग्गा रोक्का रहेकोमा उक्त मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम किनारा लागिसकेको हुँदा उक्त जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको युवराज शर्माको निवेदनका सम्बन्धमा प्रतिवादी युवराज शर्मालाई सो फैसला बमोजिम लागेको कैद तथा जरिवानाको हकमा निजले जरिवाना रकम दाखिला गरी कैद म्याद ठेकी पठाएको भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको च.नं. ३८८४ मिति २०६९।१०।१५ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको हुँदा यस आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा च.नं.२३६३ मिति २०६०।२।१ को पत्रानुसार रोक्का रहेको देखिएको उक्त कि.नं. १५७ को क्षेत्रफल ०-७-१७, जग्गा आयोगको तर्फबाट रोक्का राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिंदा उक्त रोक्का रहेको जग्गा अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक फुकुवाका लागि आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

२२.१३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट म निवेदकसमेतलाई प्रतिवादी बनाई झुठा विवरणका आधारमा कर्जा लिनुदिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएकोमा उक्त अदालतबाट म निवेदक राजेन्द्र बस्नेतले आरोपपत्र मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी मिति २०६४।२।११ मा फैसला भएकोले आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा धरौटीबापत रोक्का रहन गएको शम्भुबहादुर बस्नेतका नाउँमा दर्ता

स्रेस्ता कायम भएको, भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. २३ र ४८७ क्षे.फ. क्रमश ०-४-२-० र ०-५-२-० जग्गा कित्ताहरू र मोहनबहादुर बस्नेतको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ऐ.ऐ. कि.नं. ४८६ क्षे.फ. ०-१०-०-० जग्गा कित्ताहरू हालसम्म रोक्का रहेकोले फैसलाबमोजिम रोक्का राखी रहनु नपर्ने भएकोले फुकुवा गरी पाउँ भनी प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा आयोगबाट यी निवेदक/प्रतिवादी राजेन्द्र बस्नेतसमेत उपर विशेष अदालतमा दर्ता भएको झुठा विवरणका आधारमा कर्जा लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा सो अदालतबाट प्रतिवादीहरू विजयसुन्दर खड्का, राजेन्द्र न्यौपाने र बालकुमार मानन्धरलाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम सजाय हुने र यी निवेदक/प्रतिवादीको हकमा सफाइ दिने ठहरी मिति २०६४।२।११ मा फैसला भएको, यी निवेदक प्रतिवादीको हकमा समेत पुनरावेदन नगर्ने गरी यस आयोगबाट मिति २०६४।५।२८ मा निर्णय भएको देखिएको साथै उक्त मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत सुरु विशेष अदालतको फैसला नै सदर गर्ने गरी मिति २०७०।५।२६ मा समेत फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भइसकेको देखिंदा निवेदक राजेन्द्र बस्नेतको निवेदन मागबमोजिम अनुसन्धानका क्रममा यस आयोगको च.नं. १५३० मिति २०५९।९।२६ को पत्रबमोजिम रोक्का रहेको शम्भुबहादुर बस्नेतका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको, भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. २३ र ४८७ क्षे.फ. क्रमश ०-४-२-० र ०-५-२-० जग्गा कित्ताहरू र मोहनबहादुर बस्नेतको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ऐ.ऐ. कि.नं. ४८६ क्षे.फ. ०-१०-०-० जग्गा कित्ताहरू अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक फुकुवाको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा आयोगको मिति २०७६/१/९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२२.१४ कृष्णबहादुर तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लमजुङ जिल्ला बाझाखेत गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने कुलबहादुर थापासमेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पोखरामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी कुलबहादुर थापासमेतले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा उच्च अदालत, पोखराको फैसलाबमोजिम म सूर्य थापाको नाममा लमजुङ जिल्ला बाझाखेत गा.वि.स.मा रहेका कि.नं. ३८७, ३९८, ३९९, ४३७, ४४४, ४७० र ४७४ का जग्गाहरू फुकुवा गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनका सम्बन्धमा लमजुङ जिल्ला, साबिक बाझाखेत गा.वि.स., वडा नं. ७ का जग्गाधनी धर्मबहादुर थापाको नाति कुलबहादुर थापाको छोरा सूर्य थापाको नाममा मालपोत कार्यालय, लमजुङमा मोठ कायम रहेका कि.नं. ३८७, ३९८, ३९९, ४३७, ४४४, ४७० र ४७४ समेतका जग्गाहरू विशेष प्रहरी विभाग, काठमाडौंको आ.वा.नं. ७०९८५।०५०।०१।१० ले रोक्का रहेको, कृष्णबहादुर तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुलबहादुर थापासमेत भएको संवत् ०५७ सालको फौ.वि.नं. ६६/६२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट कुलबहादुर थापासमेतका सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई आरोपदाबीबाट सफाइ दिने गरी मिति २०५९।३।३ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनार्थ तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय, पोखरामा मिति २०५९।८।११ मा म्याद प्राप्त भएकोमा उक्त फैसलाउपर ऐनका म्यादभित्र नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन परेको नदेखिई उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको देखिएको, उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा कुलबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा नगद रु.१५६१।९८ र रु.५३८५०।- बापतमा राखेको जेथा जमानीसमेत मुद्दाको अन्तिम टुँगो लागेपछि सो धरौटी र जेथा फुकुवा गरी पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र निवेदन दिन आए फिर्ता र फुकुवा गरिदिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा लेखी पठाइदिनु भन्ने देखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको सिलसिलामा कुलबहादुर थापाका छोरा सूर्य थापाका नाममा मालपोत कार्यालय, लमजुङमा मोठ कायम रही विशेष प्रहरी विभाग, काठमाडौंको आ.वा.नं. ७०९८५/०५०।१।१० ले रोक्का रहेका कि.नं. ३८७, ३९८, ३९९, ४३७, ४४४, ४७० र ४७४ जग्गाहरू अन्य कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक फुकुवा गरिदिनु हुन आयोगको मिति २०७६/१/१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङलाई लेखी पठाइएको ।

२२.१५ नेपाल प्रहरीमा प्र.स.नि. पदमा तत्कालीन प्रहरी चौकी पुरघाटमा इन्चार्ज भई कार्यरत रहेको अवस्थामा गज्वा जागरी र धन्वा जागरीको कर्तव्यबाट रत्ने जागरीको मृत्यु भएकोले सो घटनाको अनुसन्धानको क्रममा मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी रु.१०,१००।- रकमसमेत लिई भ्रष्टाचार गरेको भनी सुनादेवी जागरीले म निवेदकसमेतका

नाउँमा मिति २०५२।२।१२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीमा परेको उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा मेरो बुबाको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. २५४ र २६७ को जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीको च.नं. ४२० मिति २०५२।६।३० को पत्रानुसार हालसम्म रोक्का रहेकोले फुकुवा गरी पाउँ भनी परमानन्द जोशीले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीबाट यी निवेदकसमेत उपर भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा उक्त जग्गा कित्ताहरू रोक्का रहेको, तत्कालीन अवस्थामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी रहेको भन्ने देखिंदा निवेदकको मागबमोजिमको जग्गा कित्ताहरू यस आयोगबाट रोक्का राखेको नदेखिए तापनि सो जग्गा कित्ताहरू रोक्का रहेको लामो अवधि व्यतित भइसकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीले समेत हाल यस कार्यालयलाई जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा कुनै अधिकार भएको नदेखिएको भनी आयोगबाट निकासा माग गरेको अवस्था हुँदा उक्त जग्गा तत्कालीन अवस्थामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीबाट पत्राचार भई रोक्का रहेको भन्ने विवाद नरहेको साथै सो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई कुनै सजाय भएको भन्ने तथा पुनः भ्रष्टाचार कसुरमा निवेदकसमेत उपर मुद्दा दायर हुन सक्ने अवस्था तत्काल नदेखिंदा हाल सो जग्गा रोक्का राखिरहनुपर्ने कुनै औचित्यतासमेत रहे भएको नदेखिएकोले हालसम्म रोक्का रहेका जग्गा कित्ताहरू अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नुपर्नेमा बाहेक फुकुवा प्रयोजनार्थ सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीमा आयोगको मिति २०७६/२/२० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२२.१६ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्रेषित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको विवरण समावेश भएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन (२०७४/७५) उपर आयोगको मिति २०७६/२/२० को निर्णयानुसार देहायबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको ।

देहाय

१. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.व. २०७४/०७५ मा उल्लेख भएका संघीय तहका १४,२०२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सो को एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग/केन्द्रीय निकायहरूमा लेखी पठाउने ।

२. माननीय सभासद् श्री रेशमलाल चौधरीको हकमा निजले मिति २०७४ मंसिर ६ मा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएको र मिति २०७५ पुस १९ गते सपथ लिएको देखिएकोले निजले सम्पत्ति विवरण फाराम भरी बुझाउने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा व्यहोरा खुलाई रायको लागि लेखी पठाउने ।

३. उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६६ जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ४७ जना पदाधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सो को एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश सभा सचिवालयहरूमा लेखी पठाउने ।

५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका ९६८ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा थप छानबिन गरी व्यहोरा पूर्णरूपमा खुलाई यकिनसाथ राय पठाउन उक्त केन्द्रलाई लेखी पठाउने ।

बुँदा नं. ५ मा उल्लिखित जनप्रतिनिधिबाहेकका स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सो को एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा लेखी पठाउने ।

२.८ तामेली

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानपश्चात देहायका ९७ वटा उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम तामेलीमा राखिएको छ ।

क्र.सं.	उजुरीको व्यहोरा	तामेली निर्णय मिति
१.	सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा शैक्षिक सत्र, २०६४ पछि खुलेका केही विद्यालयहरू शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएका, नक्सांकन बेगर खुलेका तथा झुठा शैक्षिक तथ्यांकलगायतका कागजातहरू पेस गरी रकम निकासा गरेको ।	२०७५।४।३
२.	डडेलधुरा जिल्ला साबिक जोगबुडा गा.वि.स. वडा नं. २ र ३ मा अवस्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता र थकाइलसैन वन उपभोक्ताका लागि सोलार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पालना नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको र उक्त सामुदायिक वनको विभिन्न कार्यमा चाहिने आवश्यक खर्चका लागि सिद्धनाथ उ.मा.वि. बाट लिएको ३ लाख ऋण सापटी नियमविपरीत खर्च गरेको ।	२०७५।४।३
३.	गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजविराज, सप्तरीका मेडिकल अधिकृत डा.दिलीपकुमार साहले आ.व. ०७०।७१ मा आङ खस्ने रोगको निःशुल्क अप्रेसन गर्नका लागि अस्पतालको ओ.पी.डी.मा जाँच, परीक्षण गराउनुपर्ने बिरामीलाई आफ्नो निजी क्लिनिकमा बोलाई रकम असुल गरेको ।	२०७५।४।३
४.	काठमाडौं जिल्ला साबिक रामकोट गा.वि.स. वडा नं १ स्थित चापाको सामुदायिक वन क्षेत्र समेतबाट गएको रामकोट नर्सरी मोडदेखि डाँडा गाउँसम्म करिब १३०० मिटर बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गर्ने काम गर्दा निस्केको ढुंगा तथा ग्राभेल बिक्रीबाट प्राप्त रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीले हिनामिना गरेको ।	२०७५।४।३
५.	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीमा अभियानमुखी प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नक्कली किसान समूह बनाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सत्यनारायण सिंह लगायतका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा विनियोजित रकम हिनामिना गरेको ।	२०७५।४।३
६.	रुपन्देही जिल्लाको फर्सातिकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, फर्सातिकरले 'जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकम शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गरेको, व्यावसायिक भवन निर्माण तथा सटर भाडामा लगाउँदा नियमविपरीत गरेको, विद्यालयको जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई घर/टहरा निर्माण गर्न दिएको ।	२०७५।४।३
७.	म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ५ मा लोककल्याण दलित सेवा केन्द्रको सामुदायिक भवन निर्माणका लागि उपभोक्ता समितका अध्यक्ष खड्के दमाइले रु. ५,५०,०००।- पेश्की लिएकोमा भवन निर्माण पूरा नगरेको तथा खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्ने समेत व्यहोरा ।	२०७५।४।३
८.	जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, नुवाकोटका कार्यालय प्रमुख सुन्दरप्रसाद शर्मा, लेखापाल शिशिर रिजाल र सव इन्जिनियर श्याम कोइरालाले कार्यालयको कम्पाउन्ड वाल मर्मत शीर्षक इस्टिमेटभन्दा कम गरेको, पुरानो वालमा बाहिरबाट प्लाष्टर गरेको तथा करिब ४०० जनाले काम गरेको देखाई भ्रष्टाचार गरेको, कार्यालयको टहरो मर्मत शीर्षकमा फल्स बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको, कार्यालयको कन्टिन्जेन्सी रकमबाट गाडी मर्मत नै नगरी बगी अटो वर्कसपको बिल बनाएको, **WWF** को हरियो वन कार्यक्रम अन्तर्गत पोखराबाट प्राप्त रु.१ लाखबाट समेत गाडी मर्मत नै नगरी सोही बगी अटो वर्कसपको बिल बनाएको, भू-कम्पग्रस्त क्षेत्र नक्सांकन तथा पहिचानका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागबाट प्राप्त बजेट रु. २ लाख र अन्य शीर्षकको रकमान्तर रकमबाट कुनै पनि काम नगरी **Food and Agriculture Organization (FAO)** को रिपोर्ट हुबहु राखी पूर्व भू-संरक्षण कन्सल्टेन्सी सर्कल मल्टी कन्सल्टेन्सी र फरेष्ट्री कन्सल्टेन्सी रकम भुक्तानी दिएको ।	२०७५।४।१०
९.	जिल्ला वन कार्यालय, सप्तरीले आ.व. ०७२/७३ मा ३ वटा अलग अलग **Hot Spot** (नदी	२०७५।४।१०

	प्रणाली अन्तर्गत जैविक, वातावरणीय एवं भू-स्खलनको हिसाबले अति संवेदनशील रहेका वन क्षेत्र) को घेराबेरा र वृक्षारोपणका लागि ५० लाखको लगत इस्टिमेट स्वीकृत गराई सो अनुसारको घेराबेरा नगरी कतैकतै कम गुणस्तरको काँडेतार लगाएको, झारपात सफा नगरेको तथा बिरुवासमेत नरोपी चुरे सामुदायिक वनलाई देखाई अनियमितता गरेको, आ.व. ०७१/७२ मा **Hot Spot** मा भएको वृक्षारोपणको गोडमेल पुनःरोपन र तारबार मर्मत नै नगरी १२ लाखको फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको ।	
१०.	महाकाली अञ्चल अस्पतालका मे.सु.डा. अर्जुनप्रसाद श्रेष्ठसमेतले अस्पतालको औषधी खरिद, बिरामीको रासन, मर्मत सम्भार लगायतका विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको ।	२०७५।४।१०
११.	प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुस्ता कपडा खरिदका लागि गरेको टेण्डरमा अनियमितता गरेको ।	२०७५।४।१७
१२.	प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामान खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ।	२०७५।४।१७
१३.	त्रिशक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय बाह्रबीस, बाजुराका प्रधानाध्यापक बहादुर सिंह रावल समेतले विद्यालयको विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको ।	२०७५।४।१७
१४.	श्री नेपाल रेल्वे माध्यमिक विद्यालय वीरगन्ज पर्साका प्रधानाध्यापक हरिहरप्रसाद यादवले अनुचित कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।४।१७
१५.	नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिलेमतोमा मेडिकल कलेजहरूले अनियमितता गरेको, २०७० सालको एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्षको भर्नामा अनियमितता गरेको ।	२०७५।४।२८
१६.	जिल्ला सुर्खेत साबिक बाबियाचौर गाविस वडा नं. ३ र ५ स्थित सिद्देश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको काठ, दाउरा बिक्री वितरणबाट विगत २ वर्षदेखिको रकम हिनामिना गरेको ।	२०७५।५।७
१७.	उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, चितवन र मकवानपुर जिल्लाहरूमा अवस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू र घरेलु उद्यम विकास समिति, ताप्लेजुङ अन्तर्गत गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनार्थ सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्दा ऐन, नियम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० र विभाग/समिति तथा कार्यालयहरूले उपलब्ध गराएको कार्यसूची (**TOR**) को विपरीत ती जिल्लाहरूका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले चलखेल गरी मिलेमतोमा संस्था छनौट गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सुरु गरेको/गर्न लागेको ।	२०७५।५।७
१८.	जिल्ला ललितपुर, खोकना गा.वि.स. वडा नं. १ (क) कित्ता नं. ४१, ७४ र ठैब गा.वि.स.-९ कित्ता नं. २८, ५९, ८४ र ८८ का खान्गी जग्गालाई गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूले अनुचित लाभ लिई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ।	२०७५।५।७
१९.	स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुका प्रमुख श्री गरीबदास ठाकुरले आर्थिक वर्ष ०६९।७० मा विभिन्न जिल्लामा भएको जुनोटिक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन, सरकारी गाडी, करार/स्वयंसेवक कर्मचारी नियुक्ति, दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण, हात्तीपाइले रोग नियन्त्रण कार्यक्रम/विषादी खरिद/दैवी प्रकोप सम्बन्धी कार्यमा बजेटको दुरुपयोग गरी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।५।१८
२०.	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य गर्दा जग निर्माणका कार्यमा कम कार्य गरी बढी भुक्तानी सिफारिस गरेको, मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाबाट कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा सामान ल्याउँदा परिमाण घटाई अनियमितता गरेको साथै ढुवानीमा अनियमितता गरेको, स्टोर दाखिला नगरी सिधै सिभिल ठेकेदारलाई प्रयोग गर्न दिएको, कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्ने समेत व्यहोरा ।	२०७५।५।१८
२१.	प्रा.स लोकबहादुर शाहीले ठेगाना ढाँटी स्थानीय भत्ता लिएको ।	२०७५।५।१८
२२.	गरिबी निवारण कोषको आ.व. २०७२/७३ तथा २०७३/७४ मा Web Based MIS Consultancy कार्यक्रमको लागि संस्था छनौट गर्दा कमसल गुणस्तरको संस्थालाई आफैं प्रपोजल बनाई आफैं मूल्यांकनमा बसी गरिबी निवारण कोषका मोहन जि.सी., कार्यकारी निर्देशक नहकुल के.सी.समेतको संलग्नतामा योमोरी संस्थालाई छनौट गरी बीस लाख खाएको ।	२०७५।५।२५

२३.	भूमि निम्न माध्यमिक विद्यालय वाम्ला, सैघा गा.वि.स. ७, दाडका प्र.अ. गिरीराज डि.सी.ले सिनियर योग्यता पुगेका शिक्षक हुँदाहुँदै आफू प्र.अ.पदमा बहाल रहेको, छात्रवृत्ति पाउने दलित, महिला विद्यार्थी संख्या बढाएर तथ्यांक पेस गरेको, छात्रवृत्ति रकम नगद नबुझाई पोसाक खरिद गरी वितरण गरेर अनियमितता गरेको ।	२०७५।५।२५
२४.	पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालमा कार्यरत रेडियोग्राफर नहकुल सिलवालले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालमा रेडियो ग्राफर पदमा नियुक्ति भई कार्यरत रहेकोले कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।६।१
२५.	जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अर्घाखाँचीले आ.व ०६९/७० को वार्षिक बजेटमा बिना काम स्रेस्ता मिलाई रकम हिनामिना गरेको ।	२०७५।६।११
२६.	जिल्ला रुकुम, मग्मा गा.वि.स. वडा नं. ३ निवासी नरेन्द्रकुमार नेपालीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सिद्धार्थ जनता मा.वि. रुकुममा अस्थायी शिक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरेकाले कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।६।११
२७.	परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले Machine Readable Passport बोलपत्रबाट पहिले छनौट भएको आपूर्तिकर्तासँग नै थप राहदानी आपूर्ति गर्न आर्थिक प्रभावमा परी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा Specification मा समेत परिवर्तन गरी अपारदर्शी तरिकाले साबिक मूल्यभन्दा बढी मूल्य (Veriation गरी) मा वा थप लागत व्यहोर्ने गरी Additional order दिई सम्झौता गरी कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तालाई लाभ हुने र राज्यलाई नोक्सान पुग्ने गरी कार्य गर्ने गरेको ।	२०७५।६।१८
२८.	पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भूकम्पपीडितलाई आएको करोडौं रुपैयाँ सहयोगबाट रजिष्ट्रार तथा कार्यकारी परिषदको ठाडो आदेशमा बिना प्रतिस्पर्धा मेडिकल उपकरणहरू खरिद गरेको, रजिष्ट्रार तथा कार्यकारी परिषदले प्रतिष्ठानमा मिति २०७१।४।१७ भन्दा अगाडि अस्थायी तथा करारमा नियुक्ति भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी नियुक्ति गरेको ।	२०७५।६।१८
२९.	जिल्ला सुनसरी साबिक चतरा ४(घ) कि.नं. ६२९ को ज.बि. ०-०-१५ र कि.नं. ६६९ ज.बि. ०-३-१३१/२ जग्गा नामसारी गर्दा अनियमितता गरेको ।	२०७५।६।१८
३०.	जिल्ला काठमाडौं साबिक मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ क स्थित कित्ता नं. १०९ को जग्गा २०२१ सालमा कृष्ण मन्दिर भनी नापनक्सा भएको र मालपोत कार्यालयको जग्गाधनी स्रेस्ता पुर्जामा जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख भई हाल मन्दिर रहेको उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र देवलाल श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा उक्त जग्गा बेनिस्सा हो भनी जग्गा दर्ता माग गरी मिति २०६९।८।५ गतेको निर्णयले कि.नं.१०९ पूरै देवलाल श्रेष्ठको नाममा बेनिस्सा जग्गा दर्ता कायम गरेकोले सार्वजनिक मन्दिरको जग्गा दर्ता कार्य रद्द गरी हदैसम्म कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।६।१८
३१.	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका महाप्रबन्धक महेशप्रसाद भट्टराईले तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक चन्द्रलाल नकर्मीलाई निजको २०१५/१०/२ को जन्म मिति मानेर रु. १० लाख लिई उपदान र अन्य सुविधा दिएकोले दुई वटा नागरिकता बोकेर जागिर बढी खाने चन्द्रलाल नकर्मी र महाप्रबन्धक दुबैलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको कारबाही होस् ।	२०७५।६।२९
३२.	पर्यटन कार्यालय, कोहलपुर, बाँकेमा भवन निर्माण, भ्रमण भत्तासमेतमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।६।२९
३३.	मिति २०७१।३।२२ को अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार सडक विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेत, कास्की तथा विभिन्न आयोजनाहरूले सडक तथा पुल निर्माणको लागि विनियोजित बजेटबाट गाडी खरिद तथा भवन मर्मतजस्ता कार्यमा खर्च गरी सवारी साधनको स्वामित्वसमेत कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण नगरी अनियमितता गरेको ।	२०७५।७।१२
३४.	जिल्ला महोत्तरी साबिक अनकार गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बेलाका प्रधानाध्यापक फिरन ठाकुरले छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तकको रकम वितरणमा अनियमितता गरेको ।	२०७५।७।२९
३५.	जिल्ला रुपन्देही भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा शल्य चिकित्सकको रूपमा कार्यरत डा.डम्बर	२०७५।७।२९

	विक्रम शाह अस्पतालमा विहान हाजिर गर्न मात्र जाने र बाँकी समय भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा समेत काम गरी दोहोरो सुविधा लिएको ।	
३६.	प्र.ना.उ. श्री अरुणकुमार वि.सी., प्र.उ. केदार रिजाल, प्र.उ. राजेन्द्र श्रेष्ठ, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका तत्कालीन प्र.व.उ. केदारमान सिंह भण्डारी र कृषि विकास बैंक पुतलीसडकका का.मु. मुख्य शाखा प्रबन्धक गेहनाथ पौडेल समेतले बैंक खाताको रकम अनधिकृत व्यक्तिले निकासा लिई हिनामिना गरेको ।	२०७५।७।२९
३७.	दुलेगौंडा इलाका वन कार्यालय बेलचौतारा, तनहुँको मिलेमतोमा गैरकानूनी रूपमा प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाई विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा ५४ थान (६२८.१५ क्यु.फि.) साल काठ गोलिया घाटगद्दी गरी ओसारपसार गरेको ।	२०७५।८।६
३८.	जिल्ला बारा सिहोर्वा गा.वि.स.को कार्यालय सचिव राम अयोध्या केशरीले आ.व. २०६७/०६८, २०६८/०६९ र २०६९/०७० सालमा निकासा भएको सरकारी रकममध्येबाट हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भएको ।	२०७५।८।६
३९.	जिल्ला कालिकोट साबिक पाँखा गाविस वडा नं. १ र २ का करिब १५० घरधुरीका जनतालाई खानेपानीको समस्या सामाधान गर्न बिहायसिम सेराबाडा खानेपानी निर्माणको लागि जनश्रमदान निकासा दिइएकोमा आयोजना संचालन गर्नका लागि बमबहादुर मल्लको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन भएको र सो आयोजना जिल्ला विकास समितिको सहकार्यमा संचालन गर्दा २० प्रतिशत पनि काम नगरी आयोजना हेर्ने प्राविधिकहरू समेतको मिलेमतोमा अनियमितता र हिनामिना भएको ।	२०७५।८।६
४०.	नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरी निगमको कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन संचालन गर्दा तथा टिकट वितरणमा अनियमितता गरेको ।	२०७५।८।१३
४१.	रुपन्देही जिल्ला लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने रामभवन यादवले सन् १९९३ सालमा माध्यमिक विद्यालय इलाहाबादबाट नक्कली प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी रुपन्देही जिल्ला, तत्कालीन एकला गा.वि.स- ८ अन्तर्गत कर्महवा उच्च माध्यमिक विद्यालय एकलामा अध्यापन गरेको ।	२०७५।८।१३
४२.	काठमाडौं बल्खुस्थित जनप्रशासन क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हरिभक्त शाहीले जनप्रशासन क्याम्पसको भवन निर्माण, चमेना गृह, पालेघर निर्माण, स्व.वि.यु. भवन निर्माणमा आर्थिक चलखेल गरी कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गराएको साथै क्याम्पस प्रमुखले दोहोरो भत्ता रकम बुझेकोले छानबिन गरी पाउँ ।	२०७५।८।२०
४३.	आदर्श माध्यमिक विद्यालय इलामकी सहलेखापाल रक्षा पालुङवाले विद्यालयमा गैरकानूनी शुल्क उठाएको, कार्बन नराखी रसिद काट्ने, रसिदको प्रतिलिपि केरमेट गरी दैनिक आम्दानी खातामा कम आम्दानी देखाउने र विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क रकम विद्यालयको खातामा बैंक दाखिला नगरी मस्यौट गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुँदा छानबिन गरी पाउँ ।	२०७५।८।२०
४४.	जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको कवर्डहल निर्माणमा ढिलाइ एवं कार्यसम्पन्न हुन नसकेको सम्बन्धमा ।	२०७५।८।२०
४५.	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नवलपरासीले आ.व. २०७१/०७२ मा दैवीप्रकोप राहत कार्यक्रम गहुँ, जौं, तेलहन, तरकारी तथा व्यावसायिक तरकारी खेती सञ्चालनका लागि विनियोजित रकम रु.११ लाख ८० हजार नक्कली बिल भरपाइ राखी हिनामिना गरेको ।	२०७५।८।२०
४६.	राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव युवराज लामाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावलीविपरीत करिब ५० जना आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई करारमा नियुक्ति गरेको ।	२०७५।८।२७
४७.	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तह- ६, सहायक प्रबन्धक पदमा लिएको लिखित परीक्षाको मिति २०७५/२/१९ गते प्रकाशित नतिजामा खुला र महिलामा दुबैतिर नाम निस्किने उम्मेदवार सुमित्रा दाहाललाई अन्तिम सिफारिस गर्दा महिलातर्फको वैकल्पिकमा पारेर महिलाकोटामा मात्र नाम निकाली १३ जनालाई अनियमित तवरले पास गराएको ।	२०७५।९।५
४८.	जिल्ला बझाङ चौधारी गा.वि.स. १,२,३ अन्तर्गत पर्ने तिलेलीगाड लघु जलविद्युत् उपभोक्ता	२०७५।९।०५

	समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर थापा र सचिव मदनबहादुर थापालगायतले योजनाको लागि आएको अनुमानित रकम रु.१२,००,०००।– निकासा गरी हालसम्म कुनै काम नगरी बैंक खातामा रहेको रकम समेत हिनामिना गरेको ।	
४९.	नारायणपुर रेञ्जपोष्ट दाङका रेञ्जर दीपक रेग्मी र भरतपुर इलाका वन कार्यालय दाङका रेञ्जर देवी चौधरीले मिलेमतो गरी वृक्षारोपण नै नगरी, नर्सरीमा तोकिएको परिणामको ५०% बिरुवा मात्र उत्पादन गरी हापुर गा.वि.स. मा पर्ने खजुरे सामुदायिक वनमा २५ हेक्टर जग्गामा र हापुर ८ को उच्च मा.वि. रतनपुरमा बिरुवा नै नरोपी बिरुवा रोपेको देखाई करिब १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।९।५
५०.	तनहुँ जिल्ला साबिक सिञ्याङ काफलडाँडा गा.वि.स. वडा नं. २ख कि.नं. ४१ को फिल्डबुकमा जग्गावाला र किसानको महल खाली रहेको फिल्डबुकमा बुटेन जनिएको क्षे.फ. १५.०.१.३ जग्गा मालपोतसमेतको मिलेमतोमा व्यक्ति चम्पा सिहं मगरको नाममा दर्ता गरेको ।	२०७५।९।५
५१.	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड शाखा दुहवी विराटनगरका प्राविधिक कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा पूर्वी नेपालका १५ वटा उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्न नमिल्ने गरी २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति गरेको ।	२०७५।९।१२
५२.	सर्लाही जिल्ला बतरौल-५ स्थित श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालयलाई २०६७/१/२२ देखि २०७०/७/६ सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट निकासा भई गएको सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग/हिनामिना भएको ।	२०७५।९।२३
५३.	रौतहट जिल्ला धरहरी-२ स्थायी ठेगाना भई रौतहट जिल्लाको लक्ष्मनिया-२ स्थित श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयपुरमा प्रधानाध्यापकका रूपमा कार्यरत सुदामा राय यादवले आफ्नो छोरालाई दुई ठाउँबाट SLC दिलाई प्र.अ. पदको दुरुपयोग गरेको ।	२०७५।९।२३
५४.	महोत्तरी जिल्ला बथनाहा-३ स्थित श्री उपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयलाई २०६७/१२/२२ देखि २०७०/९/९ सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरीबाट निकासा भई गएको सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग/हिनामिना भएको ।	२०७५।९।२३
५५.	बारा जिल्लाको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ रहेको ककडी र जैतापुर रेन्जपोष्टअन्तर्गत पर्ने करैया गा.वि.स.को मधुवन भन्ने ठाउँमा सरकारी वनका पुराना सालका रूखहरू कटान गरी तस्करहरूले लैजाँदा निष्क्रिय भई तस्करसँग मिलेमतो गरी राष्ट्रिय वन विनाश गर्नमा संलग्न रहेका सेक्टर वन कार्यालय, मधुवनका प्रमुख सुखलाल जयसवालसमेतले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको ।	२०७५।१०।१४
५६.	जिल्ला बारा, लिपनिमाल गा.वि.स.को कार्यालय र भोजभगत उच्च मा.वि. लिपनिमालले मिलोमतोमा भागबण्डाको प्रतिशतसमेत निर्धारण गरी आ.व. २०६३ देखि हालसम्म लिपनिमाल इलाकाबाट लोड भई जाने माल सामग्रीहरूमा एरिया लोडिङ ठेक्काकर लगाई/उठाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतको कागज बिल भरपाई मिलाई हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।१०।१४
५७.	काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २४ न्युरोडस्थित कित्ता नं. ९४२ को जग्गामा महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.ले भवन बनाउँदा बेसमेन्ट र तलाको उचाइ लगायतका विषयहरू मापदण्ड र स्वीकृत नक्साविपरीत निर्माण गरेको ।	२०७५।१०।२१
५८.	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौंका सदस्य-सचिव डा. श्यामकिशोर साहले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको सालबसाली कृषिमा आधारित संघ, संस्था, गैरसरकारी संस्था, कृषक समूहसँग माग गरिएको प्रस्तावमध्ये २०७० सालको समूह छनोट गर्दा आ-आफ्ना मानिसहरूको ३५ वटा कृषक समूह तथा गैरसरकारी संस्थाहरू छनौट गरी १० लाखदेखि ३० लाखसम्मको अनुदान वितरण गरेको साथै सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र बारा जिल्लामा छनौट गरिएका संस्थाहरू भौतिक रूपमा नभई नक्कली हुन् यस्ता संस्थाका कर्यक्रम स्वीकृत गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको ।	२०७५।१०।२१
५९.	बाजुरा जिल्ला अन्तर्गतको छेडेदह, गाउँपालिका वडा नं.-१ स्थित काँडा भवानी माध्यमिक विद्यालयमा लेखापालमा कार्यरत धर्म सुनारले ऐ.ऐ. गाउँपालिका वडा नम्वर -१ स्थित जय	२०७५।१०।२१

	दुर्गे प्रा.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समेत अध्यक्ष भई आ.व. २०७१/०७२ मा गा.वि.स.बाट दलितको लागि विनियोजन भएको रकम मसलन्द पि.सि.एफ. रकम र हावा हुरीले क्षति भएको विद्यालय मर्मतको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुदान रकम हिनामिना गरेको ।	
६०.	राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडको मुख्य शाखा कार्यालय इटहरी प्रमुख प्रदीपकुमार यादवलाई सो कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक बनाउँदा आर्थिक चलखेल भएको, शाखा कार्यालय, इटहरीको गहुँको बीउ लिलाम बिक्री गर्दा कम्पनीलाई घाटा पुऱ्याएको, कम्पनी अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सरुवा, अवकास र नियुक्तिमा अनियमितता हुने गरेको ।	२०७५।११।२
६१.	जिल्ला वन कार्यालय, महोत्तरीका सहायक वन अधिकृत भुवनेश्वर महतोले अनियमित तरिकाले काठ वितरण गर्नुको साथै बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोपणमा अनियमितता गरेको ।	२०७५।११।२
६२.	बर्दियास्थित बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित भवानी थपलियाको घरबाट मदन मल्लको घरमा जाने ग्राभेल बाटो ४ मिटर हुनुपर्नेमा ३ मिटरमात्र रहेको, अनुगमन टोलीले केही प्रतिक्रिया नदिई बाटो पास गरेको हुनाले आयोगबाट निरीक्षण गरी छानबिन गरी पाउँ ।	२०७५।११।९
६३.	जिल्ला दाङ साबिक गढवा गा.वि.स.स्थित चन्दनपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष दयाराम थापा र उमाकान्त डाँगी कार्यरत रहँदा स्वीकृत विधान र योजनाविपरीत कार्य गरी समूहको रकम हिनामिना गरेको ।	२०७५।११।९
६४.	बारा जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय पत्रकार र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलैया शाखाका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा आ.व.२०७१/०७२ मा नक्कली फर्म/उपभोक्ता समिति बनाई बैंकमा समेत नक्कली खाता खोली सरकारी निकासा भएको रकम असम्बन्धित खातामा जम्मा गर्दा प्रतिचेक रु.१०००।- का दरले रकम असुल गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।११।१९
६५.	स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाको IFB No.: NHSP-II/G/ICB-32/Procurement of Safe Motherhood and Neo-natal Health Equipment and Furniture/2012-13 अन्तर्गतको प्याकेज नं. ICB 32.3 को Vacuum Extractor set १०६६ थानको बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागीमध्ये रु. ४ हजारदेखि ६ हजारसम्मको दरमा दिन कबोल गरेको ६ वटा बोलपत्रदाताको बिना बोलपत्र रद्द गरी सबैभन्दा बढी रु. ३६ हजार कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको, यसबाट राज्यलाई रु. ३ करोड घाटा भएको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।११।३०
६६.	त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौचर, काठमाडौंमा हेलिप्याड निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको ।	२०७५।११।३०
६७.	जिल्ला रुपन्देही देवदह नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित मोहिनी हाइजिन प्रोडक्ट्सले उत्पादन गर्दै आइरहेको विभिन्न यु.पी.का रक्सीहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवलका मुख्य हाकिम शरदचन्द्र पौडेलसमेतको मिलेमतोमा नक्कली अन्तःशुल्कका स्टिकरहरू प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको ।	२०७५।११।३०
६८.	नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंले नेपालगञ्ज र बुटवल शाखालाई आवश्यक पर्ने भनी डि.आई.पाइप खरिद कार्य गर्दा एउटै प्याकेज बनाई खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा टुक्रा गरी खरिद कार्य गरेको, लागत अनुमान तयार गर्दा अस्वाभाविक दररेट स्वीकृत गरी लागत अनुमान यथार्थपरक नभएको, निश्चित आपूर्तिकर्तालाई लक्षित गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा अस्वाभाविक टर्नओभर र कार्य अनुभव राखेको तथा डि.आई.पाइप आपूर्ति सम्बन्धमा भैरहवा र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको कागजातबाट लागत अनुमान अंक र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित अंकमा ठूलो अन्तर देखिएको ।	२०७५।११।३०
६९.	प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा महानगरीय प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षागार्ड कार्यालयको प्रमुख रहँदा उक्त कार्यालयले बरामद गरेका स्वदेशी विदेशी मुद्रा, एनसेल रिचार्ज कार्ड तथा विभिन्न उपकरणहरू सम्बन्धित कार्यालयमा नबुझाई हिनामिना गरेको ।	२०७५।१२।३
७०.	वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयले वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेतलगायत विभिन्न मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने राहदानी नं.०९६९२३३७ का विमला	२०७५।१२।३

	मुर्मु सतारसमेत १३ जना नेपाली महिलालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रचलित कानून एवं श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्देशिकाविपरीत हुने गरी रोजगारदाताको नाममा कम्पनी तथा पद क्लिनर, हेल्पर लगायत देखाई रि-इन्ट्रीको माध्यमबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू गरिरहेको ।	
७१.	जिल्ला रुपन्देही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित आ.व. २०७२/०७३ मा धुपहीदेखि छिर्कहवासम्म सडक ग्राभेल, पोखरी वाल तथा स्तरोन्नतिको काम गर्दा ठेकेदार र नगरपालिकाको मिलोमतोमा इस्टिमेटअनुसार काम नगरी कमसल गुणस्तरको ग्राभेल कम खसाली र बजेट फछ्यौंट नहुँदै पोखरीको पर्खाल भत्किने अवस्था आई रकम हिनामिना गरेको ।	२०७५।१२।३
७२.	समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष निलम खड्कासमेतले मिलोमतो गरी लाखौं अनियमितता गरेको ।	२०७५।१२।३
७३.	राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत पर्ने दैलेख जिल्लाको पादुका खोलामा निर्माण भएको पुल सम्पन्न भएकै वर्षमा भ्वाँङ परेको, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र आयोजनाका प्राविधिककै मिलेमतोमा गुणस्तरहीन पुल निर्माण भएको ।	२०७५।१२।१२
७४.	सुनसरी जिल्ला धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ विजयपुरस्थित पञ्चायत (दन्तकाली) माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुकुमार सिंहले विद्यालयको २ कोठे नयाँ भवन निर्माणका लागि निकासा भएको छात्रा शौचालय, छात्रवृत्ति रकम र जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भएको आम्दानी रकमसमेत हिनामिना गरी व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत ।	२०७५।१२।१२
७५.	क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, सुर्खेतले आ.व. ०७३।०७४ मा खानेपानीको निर्माण सामग्री खरिद टेण्डरमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।१२।१८
७६.	सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा आयोजना प्रमुख दिलीप कार्की, सि.डि.ई. श्यामबहादुर कार्की, लेखा अधिकृत गणेश चालिसेले सम्झौताको बखत स्वीकृत सूत्रलाई नै परिवर्तन गरी भुक्तानी दिएको ।	२०७५।१२।१८
७७.	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा डिजेल प्लान्टमा मर्मत सम्भार, स्पेयर्स पार्टपुर्जा खरिदलगायतमा अनियमितता भएको ।	२०७५।१२।१८
७८.	नेपाल वायु सेवा निगमका कायम मुकायम निर्देशक राजकुमार खड्काले निगममा बुझाउनुपर्ने पेश्की रकम रु.५,४५,७५०।- नबुझाई लामो समयसम्म आफ्नै साथमा राखी आर्थिक हिनामिना गरेको ।	२०७५।१२।१८
७९.	सरकारी सार्वजनिक जग्गाको गैरकानूनी दर्ता/नामसारीका विषयमा छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।१२।१८
८०.	लालझाडी गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको दरभाउपत्र दर्ता प्रक्रियाको क्रममा रहेका ७७ जना ठेकेदार कम्पनीमध्ये गाउँपालिका प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय गुन्डाहरू मिली ३ जना ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र टेण्डर दर्ता गर्न दिई बाँकी ठेकेदार कम्पनीहरूलाई डर, त्रास र धम्कीपूर्ण वातावरण सृजना गरी टेण्डर दर्ता प्रक्रियामा चरम भ्रष्टाचार भएको ।	२०७५।१२।१८
८१.	जिल्ला रुपन्देही, साबिक कर्महवा गा.वि.स. वडा नं. ९, स्थित कि.नं. ३१८ क्षेत्रफल ०-४-११ को जग्गाको सरकारी कागजातमा रहेको व्यहोरा फरक पारी प्रमाणित गरेको ।	२०७५।१२।१८
८२.	कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालय, काठमाडौंबाट बाटो विस्तार गर्ने योजनाको निर्माण कार्यको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा सात प्रतिशत कम कबोल गर्ने फर्मको स्वीकृत नगरी एक प्रतिशत कम कबोल गर्ने फर्मको स्वीकृत गरेर पन्ध्र लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।१२।१८
८३.	नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचर, काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय भवनको भुइँतल्लामा रहेको बाहिरपट्टिको ३ वटा सटर भाडामा लगाउने प्रयोजनक लागि समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना समेत जम्मा १२ पृष्ठ छापिएकोमा बजारमा आउँदा जम्मा ८ (आठ) पृष्ठ मात्र वितरण गरियो । बीचको ५, ६, ७ र ८ पृष्ठहरू आमग्राहक तथा पाठकसम्म नपुऱ्याई प्रकाशक र कर्मचारीको मिलोमतोमा गायब पारी सीमित प्रतिस्पर्धा हुने	२०७५।१२।१८

	वातावरण तयार गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी र आफूहरूलाई लाभ लिने उद्देश्यले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	
८४.	राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा युवराज लामा सदस्य-सचिव पदमा बहाल रहँदा आफ्नो छोरा सिद्धार्थ लामालाई परिषद्मा अधिकृतस्तरको पदमा भर्ना गरेको, करौंते महासंघका अध्यक्ष दावा गुरुङले विभिन्न समयमा पेश्की लिई अनियमितता गरेको ।	२०७५।१२।२५
८५.	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सञ्चालक कमलमणि दीक्षितले कर्पोरेसनको जग्गा तथा रकम हिनामिना गरेको ।	२०७६।१।९
८६.	जिल्ला धनुषा साबिक महुवा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ३ हाल जनकपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. १८ मा रहेको अन्दाजी ०-१०-० साबिकमा सार्वजनिक पोखरी रहेको जग्गा नापी कार्यालय धनुषाबाट खटिई आएका गाउँ ब्लकको जग्गा नापजाँच गर्ने क्रममा नापी टोलीको मिलेमतोमा व्यक्तिहरूको नाममा नापनक्सा गरेको ।	२०७६।१।२६
८७.	पर्सा जिल्ला साबिक लिपिनि विर्ता गाउँ विकास समितिका सचिव सुवदार यादवले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटमा अनियमितता गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निजको नाममा पेश्की बाँकी रहेको, नगद मौज्दात बाँकी रहेको, आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा गाउँ विकास समितिलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि शौचालय रिङ निर्माण तथा वितरण गर्दा अनियमितता गरेको ।	२०७६।२।२
८८.	पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, धनकुटाले जिल्ला अस्पताल खोटाङका लागि अ.हे.व. पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरेकोमा उक्त विज्ञापनमा दरखास्त दिएका व्यक्तिहरूबाट घुस/रिसवत लिएको ।	२०७६।२।१३
८९.	कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाको भानुबस्तीस्थित श्री गौरीशंकर मा.वि.का लेखापाल र प्र.अ. लोकबहादुर थापाले आ.व. २०७०/०७१ देखि विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलबबाट कट्टा गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य कर राजस्व दाखिला नगरी अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको साथै हाल एक वर्षको मात्र कर जम्मा गरी फर्जी बिल भौचर बनाई रकम हिनामिना गरेको ।	२०७६।२।१३
९०.	राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा कार्यरत प्रथम श्रेणीका अधिकृत कमल खनालले सुरु नियुक्ति लिएकोमा नियुक्तिभन्दा पछिका सर्टिफिकेट पेस गरेको र कर्मचारी पुनर्वहालीसम्बन्धी टिप्पणी निर्णयमा आफ्नो नाम घुसाइ/घुसाउन लगाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा हालसम्म बहाल रही सेवा सुविधा लिइरहेको ।	२०७६।२।२०
९१.	जाजरकोट जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा बजारस्थित ठाँटी बजारमा रहेको हेल्थ सेन्टरका भवनहरूको भाडाबाट प्राप्त भएको आम्दानी हिनामिना भएको ।	२०७६।२।२०
९२.	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, उदयपुरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा फर्जी बिल भरपाई बनाई रकम हिनामिना गरेको ।	२०७६।२।२०
९३.	मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्मनिधि सोती र ना.सु. लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले लिखतको थैली अंक सच्याई ३० लाखभन्दा बढी खर्च देखाई ५ प्रतिशतका दरले रु.१ लाख ५० हजार भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।२।२०
९४.	जिल्ला मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका भवन निर्माण तथा प्राविधिक शाखामा कार्यरत सवइन्जिनियर कल राज न्यौपानेले पुनः निर्माण प्राधिकरणबाट भूकम्प पीडितहरूलाई घर निर्माण गर्न प्राप्त अनुदान रकमबाट घर बनाउन नक्सा पास गर्ने प्रयोजनका लागि मिनप्रसाद ढकालसँग प्रतिघर रु.१,०००।- को दरले दुईवटा घरको लागि रु.२,०००।- घुस/रिसवत लिएको हुँदा निज सवइन्जिनियर कल राज न्यौपानेलाई कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।२।२९
९५.	वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरले बायोग्यास मेसन र बायोग्यास सुपरभाइजरको आवासीय तालिम संचालन गर्नका लागि अनुभवको योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई परामर्शदातामा छनौट गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।२।२९
९६.	भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँके र बर्दियामा करोडौं मूल्यका सरकारी जमिन नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको जिल्ला बाँके खासकारकाँदो वडा नं. ७,सिट नं. ७ कि.नं. २१० क्षेत्रफल ०-५-	२०७६।३।२४

	१३ को जग्गा भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू मिलेर किर्ते कागज बनाई हसरतुन निसा अन्सारीका नाममा गराएको र भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सिक्टा सिंचाइ आयोजना र बर्दिया नेउलापुर- ७ मा रहेको सरकारी जग्गा सरकारी कागजात सच्याई किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	
९७.	हदबन्दीभन्दा बढी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मोही हिस्साको जग्गा मिलोमतोमा मोही लगतकट्टा गराई जग्गाधनीको नाममा कायम गराई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।३।२४

तपसिल बमोजिमका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिभित्रको आम्दानीका वैध स्रोतबाट प्राप्त रकमको अनुपातमा निजहरूले आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्ति तथा अन्य खर्चहरू कम भएको खुल्न आएकाले पछि अन्य थप प्रमाण प्राप्त हुन आएमा सोही बखत पुनः अनुसन्धान लगायत कानूनबमोजिम कारबाहीहरू हुने नै हुँदा हाल देहायका कर्मचारी/पदाधिकारी विरुद्धका ४० वटा उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखिएको छ ।

सि.नं.	आयोगको निर्णय मिति	नाथ, थर	पद	कार्यालय
१.	२०७५।४।३	रेवतीराज पौडेल	तत्कालीन प्रवन्धक	नेपाल आयल निगम, मोरङ ।
२.	२०७५।४।१०	दुर्गाप्रसाद अर्याल	सह-सचिव	उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी भक्तपुर ।
३.	२०७५।४।१०	राजेन्द्र देव पाण्डे	उप-सचिव	जिल्ला विकास समिति, सुनसरी ।
४.	२०७५।४।१७	यमबहादुर थापा	महानिर्देशक (अवकास)	वनस्पति विभाग, काठमाडौं ।
५.	२०७५।४।१७	उत्तम अमात्य	तत्कालीन आयोजना प्रमुख	त्रिशूली ३ ए, नुवाकोट ।
६.	२०७५।६।१	डम्बरकुमार बतास	उपसचिव	उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुर ।
७.	२०७५।६।१	खुशीलाल साह	मेकानिकल इन्जिनियर (अवकास)	यातायात व्यवस्था कार्यालय, पर्सा ।
८.	२०७५।६।१८	सिताराम थापा	सहायक प्रशासकीय अधिकृत	नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।
९.	२०७५।८।६	डा. प्रकाश मिश्र	निमित्त निर्देशक	पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरा ।
१०.	२०७५।८।६	कृष्णचन्द्र घिमिरे	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं ।
११.	२०७५।८।१३	जितेन्द्र सिंह थापा	सहायक पाँचौं	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार काठमाडौं ।
१२.	२०७५।८।१३	परशुराम खत्री	प्रहरी नायब महानिरीक्षक हाल अवकास प्राप्त (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)	नेपाल प्रहरी, काठमाडौं ।
१३.	२०७५।८।२०	डा. दुर्गानन्द चौधरी	पूर्व डिन	पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मोरङ ।
१४.	२०७५।८।२७	गोपालप्रसाद पराजुली	सह-सचिव (प्रदेश सचिव)	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ ।
१५.	२०७५।९।५	जितेन्द्र नायक	वरिष्ठ स्तर निर्धारण अधिकृत	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ।
१६.	२०७५।९।५	खडानन्द ढकाल	तत्कालीन प्रमुख सहसचिव	अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल गौचर, काठमाडौं ।
१७.	२०७५।९।१२	प्रा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ	शिक्षाध्यक्ष	वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान

				प्रतिष्ठान धरान ।
१८.	२०७५।९।१२	चिरञ्जीवी अधिकारी	प्रहरी नायब महानिरीक्षक	सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, काठमाडौं ।
१९.	२०७५।९।२३	केवलप्रसाद भण्डारी	सह-सचिव (प्रदेश सचिव)	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. ३
२०.	२०७५।९।२३	तारानाथ अधिकारी	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुर ।
२१.	२०७५।९।२३	शेखरकुमार दत्त	का.मु. क्षेत्रीय निर्देशक	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर ।
२२.	२०७५।१०।२१	सुकेश कर्ण	अधिकृत	पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर ।
२३.	२०७५।१०।२१	रविनमान श्रेष्ठ	वरिष्ठ वातावरण इन्जिनियर	काठमाडौं महानगरपालिका ।
२४.	२०७५।१०।२१	एकनारायण अर्याल	नायब सुब्बा	भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल ।
२५.	२०७५।११।२	कालिदास धौवजी	सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल काठमाडौं
२६.	२०७५।११।२	वंशीधर मिश्र	तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री	स्वास्थ्य मन्त्रालय
२७.	२०७५।११।२	सर्वजितप्रसाद महतो	सचिव (अवकास)	खानी विभाग ।
२८.	२०७५।११।९	राजगोबिन्द राजकर्णिकार	आयोजना प्रमुख	दुग्ध विकास संस्थान, काठमाडौं ।
२९.	२०७५।११।३०	मोहन कोइराला	तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक	पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय ।
३०.	२०७५।१२।२५	श्यामप्रसाद दाहाल	मालपोत अधिकृत	मालपोत कार्यालय, कलंकी ।
३१.	२०७६।१।९	डा. रामकुमार सिह	तत्कालीन मेडिकल डिन	पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ।
३२.	२०७६।१।१९	राजुनाथ पाण्डे	नगर नायब उपरीक्षक	काठमाडौं महानगरपालिका ।
३३.	२०७६।१।१९	विश्वराज डोटेल	उपसचिव (अवकास)	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ।
३४.	२०७६।१।२६	धनपति सापकोटा	नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक	काठमाडौं महानगरपालिका ।
३५.	२०७६।१।२६	राजकुमार चौधरी	सहायक प्रबन्धक	हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड ।
३६.	२०७६।२।२०	डा. बिमलकुमार सिन्हा	सहायक डीन	त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।
३७.	२०७६।२।२९	मुक्तिनाथ भट्टराई	सहप्राध्यापक	पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ।
३८.	२०७६।३।५	डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी	सहसचिव	आन्तरिक राजस्व कार्यालय ।
३९.	२०७६।३।१२	श्यामकाजी कुँवर	सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (अवकास)	सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय ।
४०.	२०७६।३।२४	डा. श्यामसुन्दर मिश्र	अध्यक्ष	परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति थापाथली, काठमाडौं ।

२.९ मुल्तबी

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देहायका १० उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम मुल्तबीमा राखिएको छ ।

क्र.सं.	उजुरीको व्यहोरा	मुल्तबी निर्णय मिति
१.	उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडका पदाधिकारीहरूले भोल्टेज स्टेवलाइजरको आपूर्तिकर्तासँग मिली उद्योगलाई हानि पुऱ्याउन लागेको ।	२०७५।४।३
२.	काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि., घट्टेकुलोलाई झुठो प्रतिवेदनका आधारमा नियमविपरीत सम्बन्धन दिएको ।	२०७५।४।३
३.	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरू र यति एयरलाइन्सका संचालकहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी वायुयानको उमेर लुकाई छिपाई उड्न नहुने जहाज संचालन गर्न दिई यात्रुहरूको जनधन जोखिममा पारेकोले कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।४।२८
४.	जिल्ला रौतहट गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सरमुजवाका तत्कालीन गा.वि.स.सचिव प्रेमशंकरप्रसाद बर्माले मिति २०७१।८।९ मा गाउँ परिषद्बाट भइसकेको निर्णय पुस्तिकाको निर्णय नम्बर ४ र ५ मा "पदपूर्ति अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव राय मनोनयन गरियो" र "साथै आगामी दिनमा स्थायी प.पू.प्रक्रिया बढाउने पारित गरियो" भन्ने वाक्यांश आफूखुसी थप लेखी सह लेखापाल (सहायकस्तर चौथो) तहमा रमेशकुमार यादवलाई नियुक्ति दिएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।६।१
५.	जिल्ला कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. १३ स्थित बडीमालिका सामुदायिक वनभित्रका रूखहरू, अवैधरूपमा कटान गर्ने जयबहादुर बिष्ट र कमान रानालाई स्थानीयहरूसहित उपभोक्ता समितिले समाती इ.व.का सुख्खड कैलालीमा बुझाएकोमा सो कार्यालयका सहायक वन अधिकृत हरिलाल यादवलगायतले रु.४५,०००।- घुस लिई कारबाही नगरी छोडेको र सोही उजुरीमा जिल्ला कैलाली साबिक रामशिखरझाला वडा न. ८ का शैलेन्द्र धानुकको नामको जग्गाभित्र परेको भनी झुठा व्यहोराको मुचुल्का खडा गरी विभिन्न जातका रूख कटान गरी लगेको र सरकारी जग्गामा भएका रूखहरू दर्ता जग्गाको हो भनी झुठा व्यहोरा प्रमाणित गर्ने रेञ्जर जुगराम चौधरी, स.व.अ. हरिलाल यादव एवं अमिनसमेतलाई कारबाही गरी पाउँ ।	२०७५।८।१३
६.	जिल्ला सिरहा चन्द्रोदयपुर वडा नं. ८ क कि.नं.४२० को २-९-३ जग्गा मालपोत कार्यालय सिरहा र गोलबजार न.पा. वडा नं. ९ का वडाध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा राजमार्ग छोएको जग्गालाई सडक बाटो नभएको भनी कम मूल्यांकन गरी राजस्व छली भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७५।९।१२
७.	सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको जग्गामा तरकारी बजार सञ्चालन गर्न ठेक्का दिंदा, नगरपालिकाको सभागृहलाई लिजमा, जेनेरेटर तथा ट्र्याक्टर खरिदमा, एक्साभेटर भाडामा लिई सफाइको काम गराउँदा, तालिम, सम्मान कार्यक्रममा अनियमितता गरेको भन्ने समेत ।	२०७५।१२।१२
८.	चितवन को-ई नेपाल प्रा.लि.समेतले नख्खु खोलाले धार परिवर्तन गरी उकास भएको पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको ।	२०७५।१२।१२
९.	महाराजा माध्यमिक विद्यालय, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, वडा नं. २१, बाँकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुम्मनलाल राढले नेपाल सरकारको जग्गा बाँडफाँड गर्दा मोहीलाई फाइदा पुग्ने गरी गरेको, विद्यालयको जग्गा ठेक्काबाट प्राप्त हुने रकम आफैंले उठाई बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको एवं विद्यालयको छात्रवृत्ति रकम वितरण नै नगरी फर्जी भरपाई बनाएको सम्बन्धमा ।	२०७६।२।२९
१०.	पोखरा उप-महानगरपालिका वडा नं. १५ फूलबारी रिसोर्ट दक्षिणतर्फको करिब ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा रामकाजी गुरुङ र विकास डल्ले भन्ने विकास गुरुङले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य राखी केही जग्गा बिक्री वितरण गरी घर निर्माण गर्न सुरु गरेको र बाँकी जग्गा बिक्री वितरण गर्न प्लानिङ नक्सा तयार गरेकोले अविलम्ब निजहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।३।१२

परिच्छेद- ३
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक प्रयासहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोगको संस्थागत रणनीति (सन् २०१४-२०१९) ले तीनखम्बे रणनीतिअनुरूप उपचारात्मक/दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीति उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार जस्तो जटिल र बहुआयामिक कारण र असर हुने विषय समाधानका खातिर भ्रष्टाचारजन्य कार्य उपर अनुसन्धान र अभियोजनका अलावा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना, सहयोग, सद्भाव, सरोकार र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु पनि भ्रष्टाचार निराकरणको अभिन्न पाटो हुन पुगेको छ । यस उद्देश्यले आयोगले निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक अवधारणापत्र, २०७४ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) मा निरोधात्मक उपायहरूको खोजी, अनुसन्धान र विकास तथा तत्सम्बन्धमा जानकारी अभिवृद्धि गर्न आयोगले आवश्यक ठानेका प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम भ्रष्टाचार हुनै नदिन भ्रष्टाचार र अनियमितताको सूचना, जानकारी वा अनुमान भएमा खबरदारी गर्ने, सजग गराउने, ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतका निरोधात्मक उपायहरूको अवलम्बन गर्दै आएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने, जानकारीमूलक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शिक्षा प्रदान गर्नेलगायतका प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूलाई पनि अघि बढाइएको छ ।

भ्रष्टाचार सबै नागरिकको सरोकारको विषय भएकोले आयोगका कार्यालयहरूबाट विभिन्न लक्षित समूहहरूको पहिचान गरी ती समूहहरूसँग सहकार्य स्थापना गर्न र सचेतना फैलाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । आयोगका कार्यक्रमहरूमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, संचारकर्मी, भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अभियन्ता, आम नागरिक लगायतको सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य भन्नाले के बुझिन्छ, भ्रष्टाचार देखे/भोगेमा के गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्न आम नागरिक लगायत अन्य सरोकारवालाले खेल्न सक्ने भूमिका, भ्रष्टाचारको नवीन प्रवृत्तिलगायतका विषयमा अन्तर्क्रिया र सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा छलफल र अनुभव आदानप्रदान हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि लिएर विद्यार्थी वर्गलगायतमा सदाचार र भ्रष्टाचारविरोधी भावना र संकल्प विकास गर्न यी प्रयासहरूले सहयोग गरेका छन् ।

नागरिकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप सक्रिय बनाउन सकेमात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही सफल हुनसक्ने देखेर आयोगले यस वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारी हरेक प्रदेशका दुई जिल्लामा परीक्षणका रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरी सहकार्य प्रारम्भ गर्ने र तत्पश्चात संस्थाहरूको प्रभावकारिताका आधारमा स्थानीय नागरिक समाजको सक्रियतामा हरेक जिल्लामा यस्ता संस्थाहरू गठन गर्ने अवधारणा लिएको छ ।

स्थानीय तहमा संचालन गरिने यी क्रियाकलापका अलावा नीति निर्माणको तहमा संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारीहरूसँग समेत सेवा प्रवाह, सुधारका नयाँ प्रयास, सुशासन प्रवर्द्धनमा वर्तमानमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू लगायतका विषयमा छलफल, समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा संगालेको अनुभवको आधारमा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् राय सुझाव पेस गर्दै आएको छ । आयोगको निर्णय र सुझाव कार्यान्वयनका लागि समय समयमा सरोकारवाला पदाधिकारीहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरण बैठक तथा छलफल नियमित रूपमा गर्दै आएको छ । यी राय सुझावको दृढता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन भए मात्र पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा धेरै उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता बढी हुने निकायहरूमा सघन निगरानी बढाई छिटो कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी आ.व. २०७५/७६ मा विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सूक्ष्म निगरानी र द्रुत कारबाहीको माध्यमबाट सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा आयोगको रहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर ९ तारिखका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइँदै आएको छ । यसैगरी आयोगको वार्षिकोत्सवको अवसरमा माघ २८ गते सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट महानुभावहरूको सहभागितामा भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न चेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थीहरूबीच विभिन्न विधामा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेर नियमित रूपले मनाइँदै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत आयोगको भूमिका र क्रियाकलापहरूबारे सर्वसाधारणमा जानकारी हुने मात्र नभई आयोगप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३.१ निरोधात्मक कार्यक्रम

३.१.१ नेपाल सरकारलाई सुझाव

आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो वर्षभरिको कामकारबाहीको विश्लेषण गरेर हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई नीतिगत, संरचनागत, कार्यक्रमगत, आचरणगत सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्न विद्यमान अवस्थाका समस्या, चुनौती र सुधारका लागि आवश्यक कदमहरूबारे वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ । यसैगरी मन्त्रालय वा निकायगत रूपमा समय समयमा समन्वयात्मक एवं सहजीकरण बैठकहरूको माध्यमबाट आ-आफ्ना निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सचेतना वा पूर्वसावधानी अपनाउन सुझावहरू प्रदान गर्दै आएको छ । आयोगका सुझावहरूको उचित कार्यान्वयन हुने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितितामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नका अलावा जनचेतना बढाउन सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।

३.१.२ सेवाप्रवाह सुधारसम्बन्धी छलफल

नेपाल सरकारका विभिन्न विभाग र मातहत कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशीको संयोजकत्वमा २०७५ मंसिर १२ गते आयोगको सभाहलमा विभागीय प्रमुखहरूसँगको समन्वय बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणसम्बद्ध विभिन्न ३४ वटा विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूबाट आफ्नो विभाग र मातहत कार्यालयहरूबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहसम्बन्धी समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू बारेमा संक्षिप्तमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विभाग र मातहत कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी, छिटोछरितो बनाउन कार्यविधि तथा सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

३.१.३ भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता हासिल गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी बहस गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताको निगरानी गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७५/१०/११ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगका कार्यालयको सहजीकरण तथा सहयोगमा हरेक प्रदेशका दुई जिल्लामा परीक्षणका रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरी सहकार्य प्रारम्भ गर्ने र तत्पश्चात संस्थाहरूको प्रभावकारिताका आधारमा स्थानीय नागरिक समाजको सक्रियतामा हरेक जिल्लामा यस्ता संस्थाहरू गठन गर्ने अवधारणा लिइएको छ ।

उल्लिखित अवधारणाबमोजिम हालसम्म कञ्चनपुर, कैलाली, दैलेख, सुर्खेत, रुपन्देही, गुल्मी, कास्की, पर्वत, चितवन, मकवानपुर, सिरहा, धनुषा र सुनसरीसमेत गरी १३ वटा जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भएका छन्। इलाम जिल्लामा तदर्थ समिति गठन भई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उक्त संस्थाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सार्वजनिक बहस, सामाजिक परीक्षण, अध्ययन सर्वेक्षण, सहकार्य तथा सदाचार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

३.१.४ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण

आ.व. २०७५/७६ मा आयोगले परामर्शदाता मार्फत् 'Study on Corruption at Local Level' विषयक अध्ययन सर्वेक्षण गरेको छ । अध्ययन/सर्वेक्षणका क्रममा सातवटै प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला समेट्ने गरी १५ जिल्लाका ३,००० उत्तरदाताहरूबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । मिश्रित (गुणात्मक र परिमाणात्मक) विधि अपनाएर तथ्यांक संकलन गरिएको उक्त अध्ययन/सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारप्रति जनताको धारणा, स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाप्रति जनताको सन्तुष्टिको अवस्था, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्भाव्य क्षेत्र र कारणहरू, आयोगको भूमिकाप्रति जनधारणा तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। नियमित रूपमा गरिने यस किसिमको अध्ययन/सर्वेक्षणले आयोगलाई भ्रष्टाचारको अवस्था बुझ्न, नागरिकको आयोगप्रतिको राय सुझाव संकलन गर्न र आयोगलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्यमा पनि सहयोग पुऱ्याउँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षणको निचोड

- सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब आधा उत्तरदाताहरू (४६.७%) का अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनौट/निर्माणको क्रममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
- स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको/घटेको सवालमा, २७% उत्तरदाताहरूले भ्रष्टाचार बढेको, २८% ले भ्रष्टाचारको स्थिति उस्तै रहेको, २५% ले भ्रष्टाचार घटेको र २०% ले थाहा नभएको बताएका छन् ।
- स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका लागि सबैभन्दा बढी उत्तरदाताहरू (३४.१%) ले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बताएका छन् भने त्यसपछि ३२.१% ले इन्जिनियर/सव-इन्जिनियर, ३०.४% ले कार्यकारी अधिकृतलाई जिम्मेवार बताएका छन् । ३२.९% ले भने अन्य कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् ।
- भ्रष्टाचारको प्रकारसम्बन्धी प्रश्नमा व्यक्तिगत तवरमा नगदमा हुने भ्रष्टाचार (५५.३%) र प्रणालीगत/संस्थागत भ्रष्टाचार (५५.२%) बढी हुने गरेको करिब उत्तिकै उत्तरदाताले बताएका छन् । ३०.३% ले भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएका छन् ।
- स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारक तत्वमा सबैभन्दा बढी सहभागीहरू (७१.५%) ले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुनु औंल्याएका छन् भने ३७.२% ले राजनीतिक संरक्षण भएर तथा ३६.८% ले चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने हुनाले खर्च उठाउन भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरेका छन् ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबारे ८४% सहभागी अवगत भएको देखियो भने १६% सहभागी आयोगबारे अनभिज्ञ रहेको पाइयो ।
- सहभागीहरूमध्ये ५८.६% ले आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने २३.९% ले तटस्थ राय व्यक्त गरेका छन् । १७.५% ले भने विश्वास छैन भन्ने जिकिर गरेका छन् ।
- स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखे वा भोगेपछि उत्तरदाताले चालेको कदमका बारेमा सोध्दा, ५७.३% ले केही पनि नगरेको जिकिर गरेका छन् भने १७.९% ले कार्यालय प्रमुखसँग गुनासो गरेको बताएका छन् । १६.६% ले भनेबमोजिम गरेको वा मागेको रकम तिरेको बताएका छन् । त्यस्तै, ८.३% ले झगडा गरेको र ७.०% ले भनसुन गरेर कुरा मिलाउन खोजेको बताएका छन् ।
- सबैभन्दा बढी पेन्सनको भरमा परिवार चलाउने उत्तरदाताहरू (४२.९%) ले त्यसरी माग भएको रकम तिरेको कुरा व्यक्त गरेका छन् भने रेमिट्यान्समा आश्रित ३१.३% ले, उद्योग/व्यापारमा संलग्न १९.५% ले, जागिर (सरकारी/निजी) मुख्य स्रोत हुने १८.४% ले, श्रमिक/ज्यालादारी ७.७% ले र कृषि मुख्य पेसा हुने ७.१% ले उक्त रकम तिरेको कुरा व्यक्त गरेका छन् ।

(एकभन्दा बढी विकल्प रोज्न पाइने भएकोले केही प्रश्नमा प्रतिशत १०० भन्दा बढी हुन पुगेको छ ।)

३.१.५ विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाही

आयोगबाट गत आ.व. २०७४/७५ मा गराइएको अध्ययन/सर्वेक्षणले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य क्षेत्रहरूतर्फ इंगित गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता क्षेत्रमा सघन निगरानी बढाई छिटो कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी आ.व. २०७५/७६ मा विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै कार्यविधि बमोजिम भ्रष्टाचार सम्भाव्य निकायहरूमा आयोगका कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीका रूपमा खटाई निगरानी बढाइएको छ। निगरानीमा खटाइएका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचारको सूचना पाइएमा शीघ्रतापूर्वक भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ। यसबाट भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण भई सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

३.१.६ सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि पहलकदमी

आ.व. २०७५/७६ मा आयोगले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथितिहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएकोले नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू मध्ये रुग्ण ठेक्काहरूको बारेमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी गरी आठ वटा निकायहरूले उपलब्ध गराएको रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी विवरण अध्ययन एवं समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गऱ्यो । आयोगद्वारा गरिएको यस अध्ययनले सरकारको निर्माण कार्यको भयावह अवस्था चित्रण गरेको, समग्रमा रु. ११८ अर्बका १८४८ आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका, २३ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गरिरहेका तर ती आयोजनाहरू सम्पन्न नभई अधिकांशको म्याद थप नै नभएको र कतिपयको पटक पटक म्याद थप भएर पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले सरकारी स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको देखाएको छ ।

यस अवस्थामा सुधारका लागि आयोगले उल्लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाई उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूको धारणा तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गऱ्यो । दण्डात्मक रणनीति अन्तर्गत आयोगले केही अति रुग्ण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसका साथै आयोगले खरिदसम्बन्धी कानूनमा सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरूमा सुझावसमेत दिएको छ। आयोगबाट लिइएको यस किसिमको पहलकदमीले सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३.१.७ अनुगमन बैठक

आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न मन्त्रालय/निकायका पदाधिकारीहरूसँग आयोगबाट निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएका विभिन्न उजुरीसँग सम्बन्धित विषयहरूको अवस्थाको जानकारी लिने, अनुगमन गर्ने एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यले विभिन्न मितिमा २४ पटक बैठक बसेको छ । आयोगबाट भएका निर्णयको छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आयोग गम्भीर र संवेदनशील छ ।

३.१.८ संसदीय समितिको बैठकमा प्रस्तुतीकरण तथा छलफल

संघीय संसदका सम्बद्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बीचमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुऱ्याउने ध्येयले बेला बेलामा छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै आएका छन् । यसै सिलसिलामा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगको कार्यप्रगति, कार्यदिशा र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतीकरण तथा छलफल सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ असोज १७ र

२०७५ चैत १९ मा तथा राष्ट्रिय सभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा २०७५ फागुन १२ गते छलफल भएको थियो । प्रस्तुतीकरणका क्रममा आयोगबाट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित नभई तथ्य, प्रमाण र विधिसम्मत ढङ्गले दबाब र प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । समाजमा नीति र नियत तथा पद्धति र प्रवृत्तिका बीचमा द्वन्द्व रहेको हुँदा सदाचारमूलक संस्कृति र पद्धतिमूलक कार्यप्रणालीको विकासका लागि सबैको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य रहेको कुरामा आयोगले जोड दिएको थियो । आयोग विकास निर्माण र आयोजना व्यवस्थापनको बाधक नभई गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुऱ्याउन क्रियाशील निकाय भएकाले आयोगले आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्न सहयोगी हुने गरी अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले उक्त कार्यको जिम्मेवारी पनि आयोगमा रहने गरी संविधान र कानून संशोधनका लागि पहल हुन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण/परिमार्जनको काममा समितिबाट अग्रसरता लिन आयोगको आग्रह रहेको थियो ।

३.१.९ समन्वय बैठक तथा छलफल

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरू बीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै आएको छ । आ.व. २०७५/७६ मा आयोगबाट गरिएका यस्ता प्रमुख कार्यक्रमहरूमा मुख्य सचिवसहित नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग सुशासन प्रवर्द्धन र विकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण सम्बन्धमा, विभागीय प्रमुखसँग सेवा प्रवाह सम्बन्धमा, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सरकारी रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बबई सिंचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा गरिएका अन्तर्क्रिया रहेका छन् ।

३.२ प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम

३.२.१ सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम

भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोगले सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमलाई हालसम्म निरन्तरता दिँदै आएको छ ।विद्यालयस्तरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी एवं शिक्षकलाई लक्षित वर्गमा राखी यो कार्यक्रम आयोगका मातहत कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीहरू भविष्यका सबै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने हुनाले त्यस्ता वर्गलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध उभ्याउन सकियो भने वर्तमानमा मात्र नभई भोलि गएर सदाचारी र भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक र नेतृत्व निर्माण गर्न सहज हुने कुरामा विश्वस्त भएर नै यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिको रूपमा आयोगले अवलम्बन गरेको हो । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै व्यक्तिको सदाचार, इमान्दारिता, कर्तव्यनिष्ठता, मूल्यमान्यता तथा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यसरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन् :

तालिका ३.१

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सञ्चालित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	सञ्चालन स्थान	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरी	ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, पाँचथर, धनकुटा, इलाम र झापा ।	१२	१६०८
२.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	सिराहा, उदयपुर, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, महोत्तरी र धनुषा।	७	७२२
३.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	रामेछाप, दोलखा, पर्सा, बारा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र मकवानपुर ।	९	६११
४.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान	लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ,	१२	१२८९

	आयोगको कार्यालय, पोखरा	म्याग्दी र कास्की ।		
५.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल	गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व) ।	१३	१३०६
६.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र हुम्ला ।	१३	११०४
७.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कोहलपुर	बाँके, बर्दिया र दाङ ।	५	४८१
८.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	कञ्चनपुर, बाजुरा, अछाम, कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र डोटी ।	१०	८६९
जम्मा :		**५९ जिल्ला**	**८१**	**७,९९०**

तालिका ३.२

हालसम्म सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूको संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१.	२०७४/७५ सम्म	४७५	६१६७७
२.	२०७५/७६	८१	७९९०
जम्मा :		**५५६**	**६९,६६७**

३.२.२ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग र मातहतका ८ वटा कार्यालयहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयस्तरका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीयस्तरमा हुने स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरू, जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय तथा संस्थान, गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको सहभागिता हुने गरेको छ । अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्देश्य संघीयतामा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवासुविधाहरू गुणस्तरीय र सुलभ तवरमा जनताले पाउनुपर्ने, विकास निर्माणको काम स्थानीय जनताको माग अनुसार स्थानीयकै सहभागितामा हुनुपर्ने भन्ने हो । यसका साथै, स्थानीय तहमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था बुझ्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने, जनतालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आफैं सक्रिय भएर आयोगको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न अपिल गर्नेसमेत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यसरी सञ्चालन गरिएका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममध्ये आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता देहायका कार्यक्रमहरूमा रहेको थियो :-

तालिका ३.३

आयोगका पदाधिकारी सहभागी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	स्थान	मिति	प्रमुख अतिथि
१.	विराटनगर (मोरङ)	२०७५/६/१४	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
२.	तरहरा (सुनसरी)	२०७५/६/१५	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
३.	स्याङ्जा	२०७५/६/२४	प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे
४.	पोखरा (कास्की)	२०७५/६/२५	प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे
५.	धनगढी (कैलाली)	२०७५/७/१८	प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे

६.	भरतपुर (चितवन)	२०७५/९/३०	आयुक्त डा. गणेशराज जोशी आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
७.	चौतारा (सिन्धुपाल्चोक)	२०७५/१२/२६	आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
८.	धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक)	२०७५/१२/२७	आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
९.	व्यास नगरपालिका (दमौली)	२०७५/१२/२७	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१०.	कुश्मा (पर्वत)	२०७५/१२/२८	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
११.	गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा (काठमाडौं)	२०७६/१/३	आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
१२.	बाग्लुङ	२०७६/१/११	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१३.	म्याग्दी	२०७६/१/१२	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१४.	मुस्ताङ	२०७६/१/१३	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१५.	बुढानीलकण्ठ (काठमाडौं)	२०७६/१/२३	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१६.	जनकपर (धनुषा)	२०७६/१/२७	आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
१७.	मकवानपुर	२०७६/२/५	प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे
१८.	बारा	२०७६/२/६	प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे
१९.	पर्सा	२०७६/२/७	प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे
२०.	प्युठान	२०७६/२/१७	आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
२१.	ईलाम	२०७६/३/१८	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
२२.	फिदिम (पाँचथर)	२०७६/३/२०	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
२३.	नेपालगञ्ज (बाँके)	२०७६/३/२९	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
२४.	घोराही (दाङ)	२०७६/३/३०	आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ

आयोग मातहत कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन् :

तालिका ३.४

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	सञ्चालन भएका जिल्ला	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टंगाल	काठमाडौं	२	१९०
२.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरी	मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा, सप्तरी, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र पाँचथर,	१२	१७६७
३.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	उदयपुर, सिन्धुली, सर्लाही, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट र धनुषा	७	१०३३
४.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडा	पर्सा, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बारा र काभ्रेपलाञ्चोक	९	१३३२
५.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान	म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, बाग्लुङ,	१०	१०७७

	आयोगको कार्यालय, पोखरा	मुस्ताङ र मनाङ		
६.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल	रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), पाल्पा, प्युठान, रुकुम (पूर्व), रोल्पा, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची	९	६९२
७.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	सल्यान, रुकुम (पश्चिम), जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र सुर्खेत	११	७८०
८.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कोहलपुर	दाङ, बाँके र बर्दिया	३	३९३
९.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	दार्चुला, अछाम, कञ्चनपुर, बाजुरा, कैलाली र बैतडी	६	६८१
जम्मा :		**६२ जिल्ला**	**६९**	**७,९४५**

तालिका ३.५

हालसम्म सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१	२०७४/७५ सम्म	३४२	३३,९०७
२	२०७५/७६	६९	७,९४५
जम्मा :		**४११**	**४१,८५२**

३.२.३ प्रचार सामग्रीहरूमार्फत सन्देशमूलक सूचना प्रसारण

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना बढाउन आयोगले विविध सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरूको प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसका लागि आयोगले सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै आएको छ । आयोगको वेबपेज, इमेल, फेसबुक, टोलफ्री टेलिफोन, हट लाइन नं. १०७ मार्फत आयोगमा उजुरी दिन र आयोगका गतिविधिहरूको जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमित रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धका जानकारी एवं सूचनामूलक सामग्रीहरू बुलेटिन, ब्रोसियर, स्मारिका, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तिहरूमार्फत सरोकारवालाहरूलाई सम्प्रेषण गरिएको छ ।

३.२.४ वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता

आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगले वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । वक्तृत्वकलाको विषय "भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य, सुशासनका लागि अपरिहार्य" रहेको थियो भने कविता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी विषयवस्तुमा बढीमा ३०० (तीन सय) शब्द सम्मको हुनुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । वक्तृत्वकला कक्षा ११, १२ वा विश्वविद्यालयस्तरका र कविता जुनसुकै तहमा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको थियो । आयोग र आयोगका ७ वटा कार्यालयहरूमा प्रथम चरणको प्रतियोगिता आयोजना गरी उक्त प्रथम चरणबाट छनौट भएका दुबै विधाका एक-एक जनालाई काठमाडौंमा भएको दोस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी गराइएको थियो । कविता र वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा प्रथम तीन स्थान हासिल गर्ने वक्ता र कविका वाचित श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगको वेबसाइटमा राखिएका छन् ।

परिच्छेद- ४
संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न आयोगले भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र परिस्कृत कार्यपद्धतिको अवलम्बन गरी नियमित रूपले संस्थागत क्षमता बढाउँदै आएको छ । आयोगका पोखरा, बर्दिवास र सुर्खेत कार्यालय भवनहरू अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने अन्य ठाउँमा कार्यालय भवनहरू निर्माण भइसकेका छन् । आयोगले कागजको खपत कम गर्न, अभिलेख प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन र आयोगको आन्तरिक काममा चुस्तता ल्याउन आ.व. २०७६/७७ देखि आयोगका कार्यालयहरूमा स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली (Office Automation) पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याउन पूर्वाधार तयार गरिएको छ । मानव संसाधनको विकासका लागि आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरूमा सहभागिताको अवसर प्रदान गरिएको छ । आयोगमा नवआगन्तुक अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण तालिमदेखि लिएर विशेष किसिमको अनुसन्धानमा दक्षता प्रदान गर्न विभिन्न विषयगत तालिम संचालन गरिएको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोतसाधनहरूको महत्तम उपयोग गर्दै संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढाइएको छ ।

आयोगको चालु संस्थागत रणनीति (सन् २०१४-२०१९) कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष भएको हुँदा गत वर्ष सम्पन्न मध्यावधि मूल्यांकनको आधारमा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तर्जुमा गरिएको छ । रणनीति तर्जुमाको प्रक्रियामा विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्ति र समूहसँग आयोगले छलफल एवम् अन्तर्क्रिया गरी आगामी पाँच वर्षलाई आयोगको कामकारबाही निर्देशित गर्ने परिस्कृत रणनीतिक योजना ल्याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रमबमोजिम देहायका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् :-

४.१ आयोगको भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यहरू

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगको कार्यालय बर्दिबास, पोखरा र सुर्खेतमा भवन निर्माणको काम चालु अवस्थामा रहेको छ । भवन निर्माणका साथै देहायबमोजिमको कार्य अगाडि बढाइएको छ :-

(क) निर्माण गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना

निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आयोगमा निर्माण संरचना गुणस्तर जाँच कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, स्थानीयस्तरमै सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्न आयोग मातहतका कार्यालयमा Engineering Lab स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप आयोगको कार्यालय नेपालगञ्जमा उक्त प्रयोगशाला (Engineering Lab) स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

(ख) स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली (Office Automation)

आयोगले कार्यालय सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कम कागज प्रयोग गर्दै दीर्घकालमा कागजरहित कार्यप्रणालीको परिकल्पना गरेबमोजिम आ.व. २०७५/७६ मा स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली (Office Automation System) को सफ्टवेयर निर्माण र हार्डवेयर खरिदको कार्य सम्पन्न भई परीक्षण र सुधारको कार्य भएको छ । आ.व. २०७६/७७ देखि Office Automation पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।

(ग) आयोगको मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य उपकरणहरू

नेपाली नागरिकले भ्रष्टाचारको जानकारी स्थलगत रूपमा तुरुन्त मोबाइलबाटै प्रमाणसहित आयोगलाई दिनसक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले २०७५/७६ मा मोबाइल एप्लिकेसन तयार गरेको छ । उक्त प्रविधिबाट उजुरीको अनुसन्धानको अवस्था थाहा पाउने फिचरहरू समावेश गरी अनुसन्धानमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन खोजिएको छ ।

ऊर्जा संकटलाई मध्यनजरमा राख्दै साबिकको ५०० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई यथावत सञ्चालन गरिएको छ । आयोग र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सुरक्षाका लागि कार्यालय परिसरमा सीसीटीभी क्यामेरा तथा एक्सरे मेसिनको प्रयोग गरिएको छ । आयोग र मातहत कार्यालयको छिटोछरितो सञ्चार सम्पर्कका लागि भिडियो कन्फ्रेन्सिङ प्रणाली गरिएको छ ।

४.२ जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यहरू

आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ परिपक्व, प्रमाण र तथ्यमा आधारित बनाउन कर्मचारीहरूलाई स्वेदश र विदेशमा विभिन्न विषयमा तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले आयोगमा कार्यरत रहँदा सदाचारी र इमान्दारी प्रदर्शन गर्नुका साथै विद्यमान ऐनकानूनको परिपालना गर्नु जरुरी भएकोले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता २०७६ स्वीकृत गरी लागू गरी अनुगमन गर्ने आन्तरिक संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । सो विषयलाई तालिममा समेत समावेश गर्ने गरिएको छ । उजुरीहरूको बढ्दो संख्या र भ्रष्टाचारको नयाँ प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको ज्ञान, सीप र समग्र कार्यसम्पादनलाई अझ परिस्कृत गर्न यस किसिमका तालिम कार्यक्रमहरूले मद्दत गर्ने गरेको छ ।

तालिका ४.१

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगका कर्मचारी सामेल भएका स्वदेशी तालिम तथा प्रशिक्षण

क्र.सं.	तालिमका नामहरू/विषयहरू	सञ्चालन अवधि	सहभागी संख्या
१.	बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति मूल्यांकन	७-१२ असोज २०७५	२६
२.	अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण	२४-२६ असोज २०७५	३३
३.	सूचना विश्लेषण तथा रङ्गेहात कारबाही (धनगढी)	१६-२० पुस २०७५	२१
४.	खोजमूलक पत्रकारितासम्बन्धी	२६-२८ फागुन २०७५	२१
५.	अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण	१०-१३ वैशाख २०७६	४१
६.	अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण	१५-१९ वैशाख २०७६	३७
७.	सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी	३० वैशाख २०७६	२६
८.	भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसन्धान	वैशाख ३१-३ जेठ २०७६	२८
९.*	अन्तर्देशीय अपराधबारे सक्रियतापूर्वक अनुसन्धान र अभियोजनको लागि आवश्यक विधि/प्रविधिसम्बन्धी	६-७ जेठ २०७६	३
१०.*	अन्तर्देशीय अपराधबारे सक्रियतापूर्वक अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक विधि/प्रविधिसम्बन्धी	९-१० जेठ २०७६	२
११.	एसिया प्यासिफिक समूहको भूमिका	९-१० असार २०७६	२०
१२.*	एसिया प्यासिफिक समूहको पारस्परिक मूल्यांकन तयारीसम्बन्धी	१९-२० असार २०७६	५
जम्मा :			**२६३**

* आयोग बाहिरबाट संचालन भएका तालिम ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगका कर्मचारीहरू मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट सञ्चालित देहायका अध्ययन, तालिम, प्रशिक्षण, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छन् :

तालिका ४.२

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा वैदेशिक तालिममा सहभागिता

क्र.सं.	तालिम कार्यक्रम	अवधि	स्थान	सहभागी संख्या
१.	**Senior Executive Certificate Course for Strategic Mgmt. of Anti-Corruption Program, MACA**	६-१० अगष्ट २०१८	मलेसिया	१
२.	**Regional Workshop on International Cooperation in Criminal and Financial Investigation, UNODOC, Asia Regional Office for South East & the Pacific,**	२४-२६ सेप्टेम्बर २०१८	बैंकक, थाइल्याण्ड	४
३.	**Criminal Justice Response to Corruption, JICA**	८ अक्टुबर-१६ नोभेम्बर २०१८	जापान	१
४.	**Use of ICT for Evidence-Based Investigation, KOICA**	१-१४ नोभेम्बर २०१८	दक्षिण कोरिया	१२
५.	**Regional Workshop on International Cooperation and Financial Investigations and Money Laundering, UNODC, Regional Office for South Asia**	१२-१४ नोभेम्बर २०१८	नयाँ दिल्ली, भारत	४
६.	**Seminar on Capability of Governance for Ministerial Official of Nepal in 2018- Chinese Academy of Governance**	१६-२२ नोभेम्बर २०१८	चीन	२
७.	**Use of ICT for Evidence-Based Investigation, KOICA**	१८ अप्रिल-१ मे २०१९	दक्षिण कोरिया	१२
८.	**Governance and Anti-Corruption: The Methods and Tools behind an Effective Corruption Eradication Strategy AIT**	२-११ जून २०१९	बैंकक, थाइल्याण्ड	२१
९.	**Regional Workshop on Asset Disclosure and Conflict of Interest Rules in South and Southeast Asia**	११-१३ जून २०१९	बैंकक, थाइल्याण्ड	१
१०.	**Anti-Corruption and Investigation Training Program for CIAA Officers**	१८-२७ जून २०१९	क्वालालम्पुर, मलेसिया	२१
जम्मा :				**७९**

४.३ आयोगको रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तर्जुमा

आयोगको चालु संस्थागत रणनीति (सन् २०१४-२०१९) कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा भएकोले नयाँ संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तर्जुमा गर्ने कार्य आयोगले सम्पन्न गरेको छ । प्रभावकारी र परिस्कृत रणनीति तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा आयोगका पूर्व आयुक्त तथा पदाधिकारीहरू, प्रधान सम्पादक/सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकारलगायतका बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल एवम् अन्तर्क्रियापश्चात् रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो । यस रणनीतिक योजनाबमोजिम आयोगले आगामी दिनमा दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास रणनीति अंगीकार गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

४.४ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् गोष्ठीमा सहभागिता तथा सहकार्य

विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रीयकरणका कारण भ्रष्टाचार अब एउटा राष्ट्रको सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार निवारण विश्व समुदायको सामूहिक सरोकारको विषय भएको कुरा भ्रष्टाचारका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले **United Nations Convention against Corruption (UNCAC)** पारित गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको र हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। महासन्धिअनुरूप नेपालले ऐन कानून तर्जुमा र परिमार्जन गरेर महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएर विश्वसामु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यही दायित्वबमोजिम आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ ऐन कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनहरूको संशोधनका लागि पहल गर्दै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र आयोगको रणनीतिले समेत भ्रष्टाचार निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार गर्न मार्गनिर्देश गरेबमोजिम आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा संगठनहरूको सदस्यता प्राप्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने, भ्रष्टाचारबारे अन्य देशमा भएका नवीन र असल प्रयासको नेपाली परिवेश सुहाउँदो अनुकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहकार्यहरू अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले देहायबमोजिमका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएको छ :-

(क) International Anti-Corruption Conference (IACC), Copenhagen, Denmark

Transparency International को आयोजनामा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सन् २०१८ अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म सम्पन्न International Anti-Corruption Conference (IACC) मा आयोगका तर्फबाट माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले भाग लिनुभएको थियो । उक्त सम्मेलनमा शान्ति र सुरक्षामा भ्रष्टाचारले पार्ने असर र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका नयाँ प्रयोगहरूका बारे विभिन्न जनस्तरका संगठन, बौद्धिक संगठन तथा वकालत समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

(ख) Fourth Meeting of the World Bank Group's International Corruption Hunters Alliance (ICHA), Copenhagen, Denmark

The World Bank Group's International Corruption Hunters Alliance (ICHA) को आयोजनामा सन् २०१८ को अक्टोबर २५ देखि २६ (८-९ कार्तिक २०७५) सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा "Coalitions Against Corruption" नाराका साथ सम्पन्न Fourth Meeting of the World Bank Group's International Corruption Hunters Alliance (ICHA) मा World Bank Group तथा Ministry of Foreign Affairs of Denmark को निमन्त्रणामा आयोगका माननीय आयुक्त डा.गणेशराज जोशीले भाग लिनुभएको थियो । सम्मेलनमा भ्रष्टाचारविरोधी संघसंस्थाका प्रमुखहरूको सहभागितामा उच्च तहमा वार्ता, छलफल तथा कुराकानी हुनुका साथै Risks in supply chains; Integrity compliance programs; Forensic audit techniques; Link between tax evasion and corruption; Asset tracing and recovery; Whistleblower mechanisms; and Role of the private sector in combating corruption जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान भएको थियो ।

(ग) Training and Public Integrity Network Meeting on Preventing Corruption in Public Procurement, Asthana, Kazakhstan

कजाखस्तानको अस्थानामा सन् २०१८ को नोभेम्बर ६-८ सम्म ADB/OECD Anti-corruption Initiative for Asia and the Pacific ले आयोजना गरेको Training and Public Integrity Network Meeting on Preventing Corruption in Public Procurement विषयक कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट माननीय आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङले भाग लिनुभएको थियो ।एसिया र प्यासिफिकका करिब ५० वटा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकायहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक खरिद, सदाचार बिथोल्न सक्ने खतराहरू र भ्रष्टाचार रोक्ने प्रविधिहरू लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

(घ) आयोगका पदाधिकारीहरूबाट विदेशस्थित तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अवलोकन

आयोगका कर्मचारीहरूको अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका क्षमता अभिवृद्धि गर्न विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न विषयमा स्वदेश र विदेशमा तालिम प्रदान गरिएको छ । यस वर्ष दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारतलगायतका मुलुकहरूमा वैदेशिक तालिम सञ्चालन भएका छन्। तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाई आयोगको आवश्यकता अनुसारको तालिम प्रदान गर्ने, तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा उच्चस्तरमा छलफलहरू भएका छन् । तालिम कार्यक्रमको समापन समारोहको अवसर पारेर आयोगका पदाधिकारीहरूबाट अवलोकन भ्रमणहरू सम्पन्न भएका छन् । सञ्चालित तालिम कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी

आगामी दिनहरूमा आयोगको आवश्यकताबमोजिम तालिमका मोडालिटी र विषयवस्तुहरू परिमार्जन गर्न तथा कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित एवं हौसला प्रदान गर्न उच्चस्तरमा हुने यस प्रकारका भ्रमणहरूले सहयोग पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सम्पन्न भएका यस प्रकारका भ्रमणहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

तालिका ४.५

आयोगका पदाधिकारीहरूबाट विदेशस्थित तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अवलोकन

क्र.सं.	सहभागी हुने पदाधिकारी	कार्यक्रम	मिति	मुलुक
१.	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ	तालिम कार्यक्रम समापन र अवलोकन	१०-१२ जून २०१९	बैंकक, थाइल्याण्ड
२.	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी	तालिम कार्यक्रम समापन र अवलोकन	२६-२८ जून २०१९	क्वालालम्पुर, मलेसिया

(ङ) Seminar on Capability of Governance for Ministerial Officials of Nepal in 2018

Chinese Academy of Governance ले २०१८ को नोभेम्बर १६ देखि २२ सम्म आयोजना गरेको Seminar on Capability of Governance for Ministerial Officials of Nepal in 2018 विषयक कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिवद्वय कालीप्रसाद पराजुली र काशिराज दाहालको सहभागिता रहेको उक्त सेमिनारमा अन्य सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत गरी जम्मा ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

(च) United Nations Office on Drugs & Crime (UNODC), Regional Office for Southeast Asia and the Pacific को वर्कसपहरूमा सहभागिता

UNODC, Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, ले २४-२६ सेप्टेम्बर २०१८ मा थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना गरेको Regional Workshop on International Cooperation in Criminal and Financial Investigation विषयक तालिममा आयोगबाट ४ जना अधिकृतहरूले भाग लिएका थिए। त्यस्तै, सोही निकायले १२-१४ नोभेम्बर २०१८ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको Regional Workshop on International Cooperation in Criminal and Financial Investigations of Corruption Crimes and Links to Money Laundering विषयक गोष्ठीमा आयोगका ४ जना कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

परिच्छेद- ५
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण

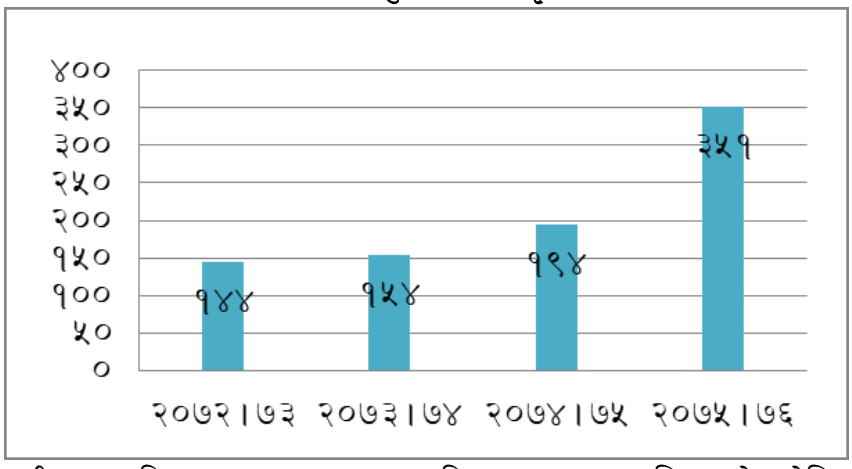
५.१ भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ मा उल्लेख भएका रिसवत लिने/दिने, राजस्व चुहावट/हिनामिना गर्ने, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने, गलत लिखत/अनुवाद तयार गर्ने, झुठा विवरण दिने, सरकारी कागज सच्याउने/नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता गर्ने, झुठा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, अस्वाभाविक लागत वा मूल्यांकन गर्ने, गुणस्तरहीन वा बढी मूल्य तिरी कार्यालय सामग्री खरिद गर्ने लगायतका कार्यहरू राष्ट्रसेवकले गरेमा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । सोही ऐनको दफा २० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा निजले प्रमाणित गर्न नसकेमा गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको मानिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू हेर्दा उल्लिखित विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार मानिने कार्यहरू राष्ट्रसेवकबाट भए गरेको भनी उजुरी परेको र ती उजुरीहरू उपर आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकात भई भ्रष्टाचार भए गरेको देखिएको अवस्थामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

५.२ भ्रष्टाचारका कार्यगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण

आयोगबाट विगत चार वर्षमा उजुरीको अनुसन्धान तहकिकातपछि विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको संख्या क्रमिकरूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा १४४, २०७३।७४ मा १५४, २०७४।७५ मा १९४ हुँदै २०७५।७६ मा ३५१ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगबाट अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको संख्यामा भएको बढोत्तरीले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनमा आयोगको क्रियाशीलता बढेको तथ्यलाई देखाएको छ।

चित्र ५.१
विगत चार वर्षमा मुद्दा दर्ताको प्रवृत्ति



आयोगको क्रियाशीलता र निरन्तर प्रयासका बावजुद पनि भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा भने अपेक्षित नियन्त्रण हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर आयोगले अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने कार्य गरिरहेकै भए पनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित क्षेत्रगत निकाय र नियामक निकायहरूबाट भ्रष्टाचार हुन नदिनेतर्फ आवश्यक नीतिगत, पद्धतिगत, प्रविधिगत र प्रवृत्तिगत सुधारका फलदायी प्रयास हुन नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूमा अपेक्षित ह्रास आउन सकेको छैन। आयोगमा परेका उजुरीको ठूलो संख्या र आयोगबाट गरिएका अभिमत

सर्वेक्षण नतिजाले पनि सार्वजनिक सेवाप्रवाहप्रति जनतामा रहेको असन्तुष्टि एवं भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूको विद्यमानता र निरन्तरतातर्फ इंगित गर्दछन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अनुसन्धान र तत्पश्चात् विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्दा कानूनले पारिभाषित गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले परिभाषित गरेका रिसवत लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले काम गर्ने, झुठा विवरण दिने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता विगत वर्षहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि भएको छ । मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीसँग रिसवत लिने प्रवृत्ति पनि व्यापक रूपमा विद्यमान छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको छ। सार्वजनिक लाभको पद हासिल गर्नका लागि शैक्षिक योग्यता वा अन्य कागजातका नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने र अन्य झुठा विवरण दिने प्रवृत्तिसमेत विद्यमान रहेको पाइन्छ। यसरी सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सेवाप्रवाह र सार्वजनिक सेवाप्रवेशका विविध क्षेत्रमा विभिन्न रूप, रंग र शैलीका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भए गरेको देखिन्छ।

५.२.१ रिसवत लिने दिने प्रवृत्ति

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोधबाट सरकारी सेवा र राज्य संयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास निर्धारण हुने गर्दछ। आयोगले गत वर्ष गरेको "नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, २०७५" तथा आ.व. २०७५।७६ मा गरेको "स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण, २०७६" ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था प्रस्तुत गरेको छ। सर्वेक्षणमा अभिव्यक्त केही सेवाग्राहीहरूको धारणा अनुसार उनीहरूले सरकारी कार्यालयबाट आफ्नो काम सम्पन्न गराउन अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनुपरेको र यसरी दिइने रकम सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी, कानून व्यवसायी र मध्यस्थकर्ताबाट लेनदेन हुने गरेको छ । केही सेवाग्राहीहरूको धारणामा कर्मचारीहरूले कार्यप्रक्रियालाई जटिल बनाउने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम पन्छाउने र जिम्मेवारी पालना नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नियमानुसार सेवा प्रदान नगरी उत्तरदायित्व पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने र रिसवत लिने प्रवृत्तिको कारणले सरकारी सेवाप्रति जनताको विश्वास घट्न गएको अवस्था छ।

कार्यालयबाट नियमानुसार गरिदिनुपर्ने दर्ता, नवीकरण, सिफारिस, निकासा र भुक्तानी जस्ता कामकारबाहीमा केही कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग घुस (रिसवत) लिएको भन्ने उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा उजुरीको व्यहोरा सप्रमाण पुष्टि हुन आई आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका छन् । आयोगबाट दायर गरिएका घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १७४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीका साथै ७ जना निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी र अन्य बिचौलिया, मतियार, घुस दिने व्यक्ति २९ जना गरी जम्मा २१० जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। घुस रिसवत लिनेमा २/२ जना विशिष्ट श्रेणी र सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारी, १० जना उपसचिव वा सो सरह, ३७ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी समेत रहेको हुँदा न्यून संख्यामा भए पनि घुस रिसवत लिने प्रवृत्ति उच्चपदस्थ कर्मचारी र निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीहरूमा समेत रहेको देखिन्छ। साथै, घुस दिन खोज्ने व्यक्तिहरू समेत रङ्गेहात कारबाहीमा परी निजहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हुँदा समाजमा घुस दिन खोज्ने प्रवृत्तिसमेत विद्यमान देखिन्छ।

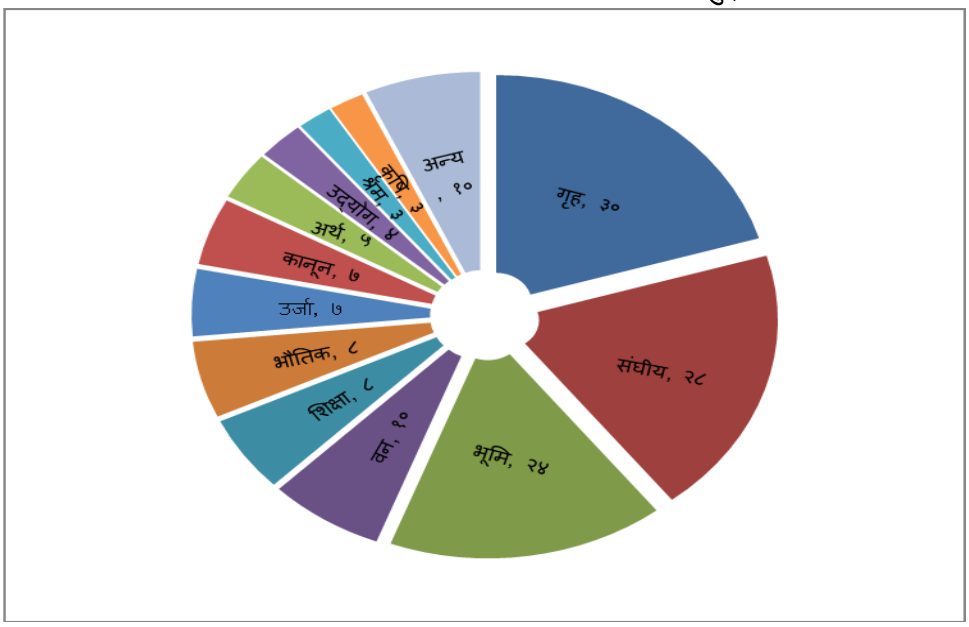
घुस रिसवतको बिगो रकम हेर्दा घटीमा रु. १५ सयदेखि बढीमा रु. ७६ लाखसम्म रहेको छ, जसमा १ लाखभन्दा बढी ३० वटा, ५० हजारदेखि १ लाखसम्म १८ वटा, २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म ३४ वटा, १० हजारदेखि २५ हजारसम्म ४५ वटा र १० हजारभन्दा कम बिगो भएका मुद्दा २० वटा रहेका छन्। यसबाट घुस रकम लिने प्रवृत्तिमा रहेको विभिन्नता देखिए पनि दुई तिहाई मुद्दामा ५० हजारभन्दा कम बिगो रकम देखिन्छ।

आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरिएका घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्दा गृह प्रशासन, संघीय मामिला र भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू आधाभन्दा बढी छन्। उल्लिखित तीनवटा क्षेत्रपछि वन, शिक्षा, भौतिक, ऊर्जा, कानून, अर्थ र उद्योगसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बढी देखिन्छन् ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित छन् भने संघीय मामिलासम्बन्धी मुद्दाहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। गृह प्रशासनसम्बद्ध घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा कार्य सहजीकरण, कार्य अनुमति, मिलापत्र, नागरिकता वा भिसासँग सम्बन्धित विषय रहेका देखिन्छन्। विशेषतः घरायसी वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाल भारत सिमानाबाट सामान आयात/निर्यात गर्ने कार्यमा, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा, व्यापार व्यवसायमा, सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा, ट्राफिक चेकिङमा, बहुविवाह, सवारी दुर्घटना, लागू औषध, चोरी, तस्करी जस्ता मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भनी प्रहरीहरूले जनसाधारणलाई दुःख हैरानी दिई घुस रिसवत लिएको पाइएको छ। जनताको सुरक्षा र समाजमा अपराध नियन्त्रणको कार्यमा खटिएका राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरूबाटै नागरिकहरू प्रताडित हुने अवस्थाको अन्त्यका निमित्त प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनबाट निगरानी, अनुगमन र तालिम लगायतका समुचित उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

चित्र ५.२

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा रिसवतसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्रगत संख्या



संघीय मामिला सम्बद्ध उजुरी हेर्दा दर्ता, सिफारिस, निकासा र भुक्तानीजस्ता विषय रहेका छन्। विशेषतः गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरिएका नहर, कुलो, सडक, कृषि सडक, बाटो, झोलुङ्गे पुल, कल्भर्ट, धर्मशाला, शौचालयजस्ता संरचनाको मूल्यांकन गर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिदिने, रकम निकासा तथा भुक्तानी दिने क्रममा घुस रकम माग गरेको पाइएको छ। यस्तै, क्रसर उद्योगको दर्ता सिफारिस, स्थलगत नापजाँच गरी घरबाटो सिफारिस, विद्यालय संचालन अनुमति, होटल व्यवसाय दर्ता, बसाईंसराई प्रमाणपत्र, घरनक्साको प्रतिलिपि र कर तिर्ने क्रममा समेत रिसवत माग गरिएको छ। स्थानीय निकायबाट हुने विकास निर्माणका कार्यको सम्झौता, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्दा कमिसन वा रिसवत माग गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणको गुणस्तरमा नकारात्मक असरसमेत पर्ने हुँदा यस्ता प्रवृत्तिउपर नियन्त्रणका लागि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको नजिकमा रहेका स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउनु जरुरी छ।

भूमि व्यवस्था क्षेत्रका रिसवतसम्बन्धी उजुरी हेर्दा अधिकांश उजुरीहरू जग्गा नापी र दर्ता गर्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । जग्गाको नापजाँच/रेखांकन/कित्ताकाट/दर्ता/एकीकरण/हालसाबिक/नामसारी/अंशबण्डा /लालपुर्जा/धितोबन्धक/फुकुवा/मोहियानी कायमजस्ता कार्य गराउँदा रिसवत मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा उजुरीहरू सत्यतथ्यमा आधारित रहेको पाइएकोले अनुसन्धानपश्चात विशेष

अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिएको छ। कमजोर कार्यपद्धति र फितलो अनुगमन प्रणालीका कारण बिचौलियाको बिगबिगी र घुस रिसवतको व्यापकताले भूमिप्रशासन क्षेत्र समस्याग्रस्त हुन पुगेको हुँदा यस क्षेत्रमा सरलीकृत फाराम र कार्यप्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, व्यवस्थित अभिलेख तथा दक्ष, पर्याप्त र सदाचारयुक्त जनशक्ति विकासको लागि पहलकदमी हुनु आवश्यक छ।

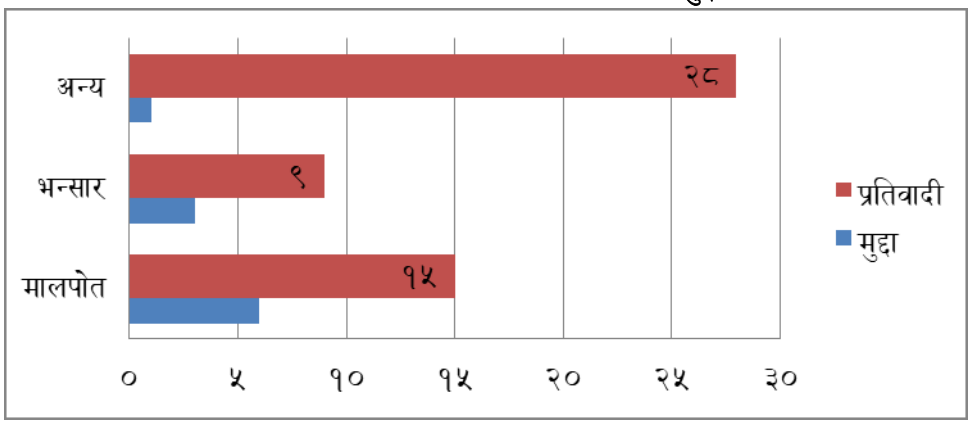
वनसँग सम्बन्धित घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा कु-काठ कटान आदेश, काठको लगत जाँच, निजी जग्गामा लगाई कटान गरिएका रूखहरूमा टाँचा लगाई छुटपुर्जी, कटान सहमतिको सिफारिस, वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना दर्ता सिफारिस आदि दिए बापत घुस लिएका विषय देखिन्छन्। शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरूमा कलेज संचालन अनुमति, विद्यालय भवन निर्माणको भुक्तानी, शिक्षक नियुक्तिजस्ता विषय छन् भने भौतिक निर्माण तथा यातायातका मुद्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्तासम्बन्धी रहेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा मूलतः मिटर जडान, कानून र न्याय क्षेत्रमा म्याद तामेली र मुद्दा सहजीकरण, अर्थमा प्रज्ञापनपत्र र भन्सार जाँचपास, उद्योगमा उद्योग दर्ता र श्रम क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति जस्ता विषयमा बढी समस्या रहेको उजुरी र मुद्दाहरूको विश्लेषणबाट देखिएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवाप्रवाह गरी सुशासन कायम गर्न उपर्युक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले उपयुक्त नीति, प्रविधि र प्रक्रियाको पहिचान एवं उपयोग गरी प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

५.२.२ राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति

राजस्व असुली गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका कर्मचारीबाट नै राजस्व असुलीमा लापरबाही गरी अनुचित कर छुट र राजस्व बापत उठेको रकम हिनामिना भए गरेको आ.व. २०७५/७६ मा भएको उजुरीको अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा राजस्व चुहावटसम्बन्धी १० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ, जसमा मालपोत, भन्सार र नापी कार्यालयका क्रमशः ६, ३ र १ वटा मुद्दा छन्। यी मुद्दाहरूमा मालपोत कार्यालयका १५ जना, भन्सार कार्यालयका ९ जना, स्थानीय तहका २ जना, अन्य कार्यालयका ५ जना कर्मचारीका साथै मतियार २१ जना गरी ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यी तथ्यांकबाट राजस्व चुहावटसम्बन्धी बढी उजुरी र मुद्दाहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध परेको देखिन्छ। राजस्वसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा एक/एकजना वडाध्यक्ष र उपसचिव, ७ जना शाखा अधिकृत वा सो सरह, १९ जना नायब सुब्बा वा सो सरह, ३ जना अन्य सहायक/सहयोगीस्तरका कर्मचारी र २१ जना मतियार रहेको हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति सहायकस्तरका कर्मचारीमा बढी देखिएको छ।

चित्र ५.३

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा राजस्व हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या



मालपोत कार्यालयका राजस्व चुहावटसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दाहरूमा राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी, स्थानीय निकायको घर/बाटो चारकिल्ला प्रमाणितको सिफारिस लगायतका आवश्यक प्रमाण कागजात संकलन नगरी कम राजस्व निर्धारण गरेको, जग्गाको मूल्यांकन फरक पारी बदनियतसाथ लिखतमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरी कम राजस्व निर्धारण गरेको, राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको एवं कार्यालयबाट

संकलन भएको राजस्व खाईमासेको लगायतका विषय रहेका छन्। यस्तै, भन्सार कार्यालयका मुद्दाहरूमा मूलतः भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गरेको तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र मालसामानधनीलगायतले मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी राजस्व छली तथा चुहावट गरेको विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यी दुवै क्षेत्रका प्रवृत्तिहरू मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै घातक हुन्। विशेष गरी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी र व्यापारी दुवै पक्षलाई लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई हानि हुने गरी मिलेमतोमा गरिने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

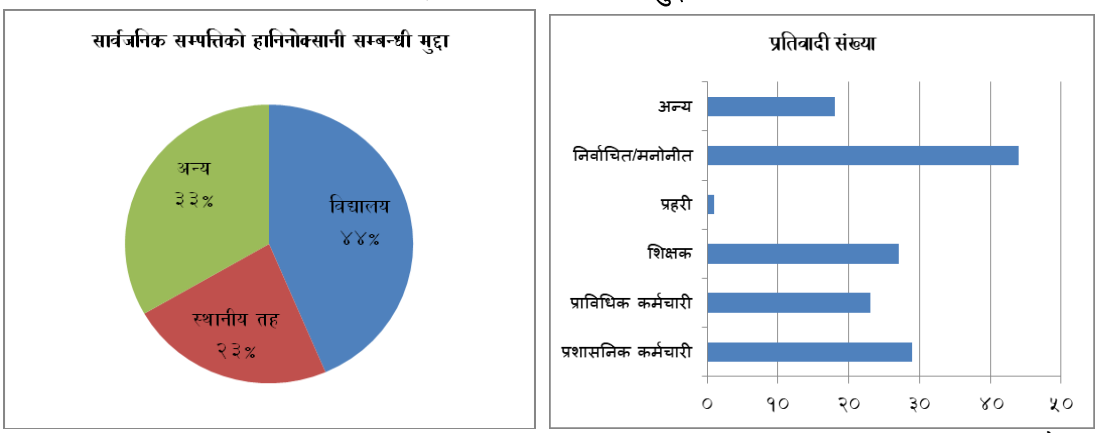
५.२.३ सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति

नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको बजेट लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको विषयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अनुसन्धान तहकिकातपश्चात् १४२ जनालाई प्रतिवादी बनाई ३९ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन्। १४२ जना प्रतिवादीहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी ३६ (प्राविधिक १३, शिक्षक १२, प्रशासन १० र प्रहरी १), सहायक र सहयोगी स्तरका कर्मचारी ४४ (प्राविधिक १०, शिक्षक १५ र प्रशासन १९), कर्मचारी बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति लगायतका निर्वाचित/मनोनीत/नियुक्त पदाधिकारी ४४ र मतियार/विचौलियालगायतका अन्य व्यक्ति १८ जना रहेका छन्। यसरी सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरूबाटै लापरबाही वा बदनियत गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने प्रवृत्ति देखिनुका साथै अन्य निर्वाचित/मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी र निजी संस्था वा व्यक्तिहरूको समेत मिलेमतो रहने प्रवृत्ति देखिएबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रमा निगरानी, अनुगमन र सचेतना अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ।

आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा विशेष अदालतमा दायर गरिएका सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी विद्यालयसम्बन्धी १७ वटा र स्थानीय तहसम्बन्धी ९ वटा रहेका छन्। त्यसपछि गृह प्रशासन, वन, जलस्रोत तथा ऊर्जा, संस्कृति पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित २/२ वटा मुद्दा रहेका छन् भने कृषि, समाज कल्याण र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत रहेका छन्।

चित्र ५.५ र ५.६

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा र प्रतिवादीको संख्यात्मक विवरण



विद्यालयको बजेट वा सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पाठ्यपुस्तक/विज्ञान सामग्री खरिद, भवन/शौचालय/विज्ञान ल्याब निर्माण, छात्रवृत्ति, तलबभत्ता लगायतका कार्यका लागि प्राप्त सरकारी बजेट हिनामिना, हानि नोक्सानी गरेका विषयहरू रहेका छन्। निर्माणका सन्दर्भमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य भएको देखाई तथा छात्रवृत्ति वितरण वा पुस्तक खरिदमा वास्तविक विद्यार्थीभन्दा बढी संख्या देखाई बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। विद्यालयका शिक्षक लामो समय विद्यालयमा हाजिर नरहेको अवस्थामा निजकै नाममा भुक्तानी लिई गैरकानूनी रूपमा सट्टा शिक्षकलाई भुक्तानी दिने प्रवृत्ति समेत पाइन्छ।

स्थानीय तहका मुद्दाहरूमा नगरपालिकाको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गरी निजी सम्पत्ति जोडेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा आफैं औंठाछाप लगाई झुठो र किर्ते भरपाई खडा गरी बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गरेको, गा.वि.स.को लक्षित कार्यक्रम समेतको लागि निकासा भएको रकम बैंकबाट निकाली

आफ्नो घर व्यवहारमा लगाएको, नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेश्की दिएको र गाउँपालिकाको चालु र पुँजीगत बजेट हिनामिना गरेका विषयहरू रहेका छन्। यसबाट देशभरि ठूलो संख्यामा रहेका विद्यालय, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा कार्यालयहरूका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको सुपरीवेक्षण अनुगमन, प्रतिवेदन र पृष्ठपोषण पद्धति तथा अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका बारेमा उचित ध्यान पुग्न नसकेको समेत स्पष्ट हुन्छ।

कृषि, वन, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम बैंकबाट निकाली हिनामिना गर्ने, सम्पन्न नभएको कामको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी लिने, वनका काठ बदनियतसाथ कटान गरी ओसारपसार गर्ने र प्रचलित कानून एवं मापदण्डविपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई कार्यालय सामग्री खरिद गर्ने वा सरकारी सम्पत्ति भाडामा दिने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ। यसले सरकारी बजेटको साथसाथै वनपैदावार, नदीजन्य पदार्थ र सरकारी घरजग्गा जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र हिनामिना रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।

५.२.४ गैरकानूनी लाभ लिई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति

भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा आयोगमा निरन्तर उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्। यस्ता उजुरीउपर अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिए तापनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सकेको छैन। जग्गाको सरकारी निकायमा रहेको दर्ता स्रेस्ताको कागजातलाई गैरकानूनी तरिकाले हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको पाइएको छ। सक्कल जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा गैरकानूनी तवरले अक्षरहरू थपी/स्रेस्ताको सहीछाप र मिति महलमा नक्कली छाप लगाई/केरमेट, थपघट र हेरफेर गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। विगतमा वनजंगल, खोला किनार, खुला चौर, गौचरनका रूपमा रहेका सार्वजनिक/सरकारी जग्गा गैरकानूनी तवरबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता भई मासिएबाट सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगबाट भूमिसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात पश्चात १० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन्। यी मुद्दाहरूमा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी रूपले दर्ता गराई बेचबिखन गरेको, सार्वजनिक जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी निजी कम्पनीलाई बेचबिखन गरेको, सरकारी कार्यालयमा रहेको लिखत कागजात सच्याई जग्गाको नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत खडा गरी गैरकानूनी तरिकाले जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको, व्यक्तिको जग्गा हालसाबिक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई अनियमितता भएको, जग्गाको किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाई बेजिल्ले रजिष्ट्रेसनको गैरकानूनी लिखत तयार गरेको, व्यक्तिको जग्गाको कित्ता एकीकरण गर्ने नाममा बढ कायम गरी साँधमा रहेको सरकारी जग्गामध्येबाट घुसाएको, जग्गासम्बन्धी सरकारी कागजात सच्याई (किर्ते) गरी भ्रष्टाचार गरेको र सरकारी जग्गा आफन्तका नाममा बाँडफाड गरी बिक्री वितरणसमेत गरेको भन्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। फिल्डबुकमा सरकारी/सार्वजनिक जनिएको जग्गाको व्यक्तिका नाममा नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई बदनियतपूर्वक अदालतमा मुद्दा हाली उक्त नक्कली प्रमाणपुर्जा पेस गरी मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति समेत देखिनुबाट भू-माफियाहरूको बिगबिगी नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिएको छ।

५.२.५ गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति

केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले सार्वजनिक खर्च गर्दा राज्यको दुर्लभ आर्थिक स्रोतको अपव्यय गरेका दृष्टान्त अनुसन्धानबाट उजागर भएका छन्। ऐन, नियमानुसार टेण्डर आह्वान नगरी बजेट खर्च गरेको, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानसमेतको पालना नगरी सरकारी बजेट व्यय गरेको, स्थानीय दररेटभन्दा अत्यधिक र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य राखेको, किर्ते प्रतिवेदन तयार गरी रकम अपव्यय गरेको अनुसन्धानबाट देखिन आएको छ। साथै, कम परिमाणमा सामान खरिद गरी बढी देखाई भ्रष्टाचार गरेको तथा सामान खरिद गरेको भनी झुठा बिल भरपाई पेस गरी बजेट हिनामिना गरेको देखिएको छ। परामर्शदाता छनौट गर्दा स्वीकृत मूल्यांकनका आधारहरू विपरीत प्रस्ताव

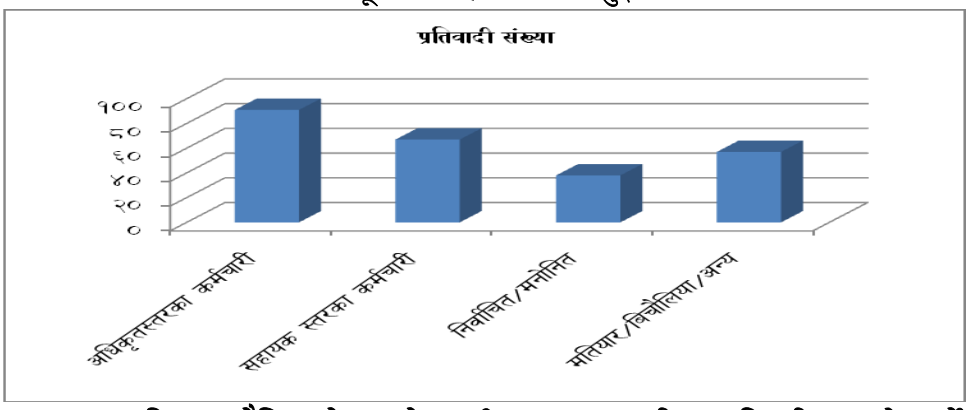
मूल्यांकन गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको र व्यक्तिलाई लाभ पुऱ्याएको देखिएको छ। झुठा बिल भरपाई, खरिद आदेश र दाखिला प्रतिवेदन फाराम पेस गरी भुक्तानी लिए दिएको समेत पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएको भन्ने तथा बर्दिया जब्दीघाटको बबई पुल निर्माण उद्घाटन नहुँदै भास्सिएको भन्ने लगायतका उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाको निर्माणमा समेत चरम लापरबाही भएको देखिएकोले दोषीउपर मुद्दा दायर गरिएको छ। साथै, स्थानीय सडक, विद्युत लाइन, खानेपानी, भवन लगायतका सरकारी संरचना निर्माणमा कार्यसम्पन्न नगरी रकम हिनामिना गरिएका विषयमा समेत मुद्दा दायर गरिएबाट सानादेखि ठूला संरचना निर्माणमा भ्रष्टाचार भए गरेको पाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण/खरिद, सार्वजनिक व्यय लगायतका विषयमा आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने कार्य गरी भएका भ्रष्टाचारका ३३ वटा मुद्दामा जम्मा २५३ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। प्रतिवादीहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी ९१ जना, सहायक स्तरका कर्मचारी ६७ जनाका साथै मतियार, विचौलियालगायतका व्यक्ति ५७ जना एवं उपभोक्ता समिति, निर्माण समितिलगायत निर्वाचित/मनोनीत व्यक्तिहरू ३८ जना रहेका छन्। प्रायः सबै मुद्दाहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतो रहेको पाइनुले सरकारलाई हानि पुऱ्याई निजी लाभ लिने मनोवृत्ति समाजमा समेत व्यापक रहेको देखिन्छ।

चित्र ५.७

गैरकानूनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीको संख्या



५.२.६ झुठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्र) पेस गर्ने प्रवृत्ति

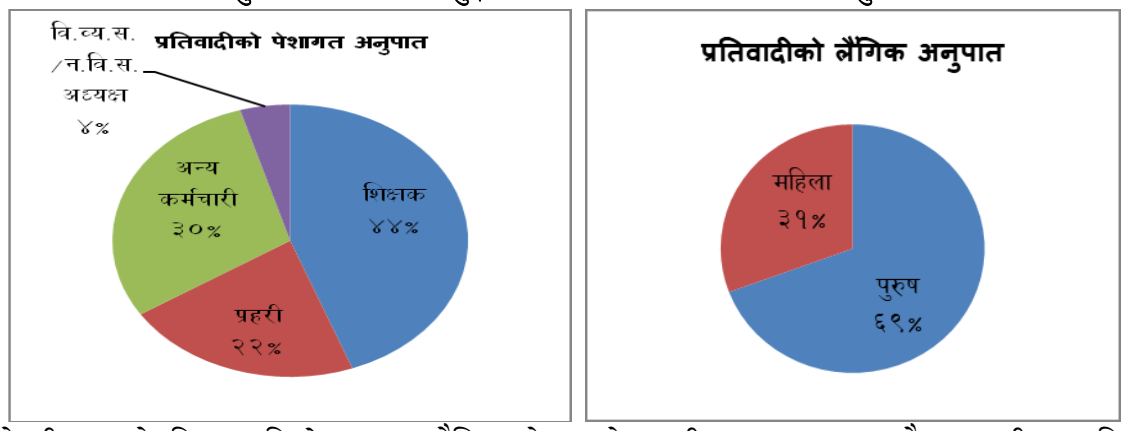
सरकारी नोकरी वा पदोन्नति हासिल गर्ने तथा सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, झुठा अध्यापन अनुमतिपत्र/नागरिकता/नियुक्तिपत्रजस्ता कागजात पेस गर्ने प्रवृत्ति अनुसन्धानबाट देखिएको छ । शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश हुँदा योग्य व्यक्तिको छनौटमा यसले असर पार्दछ भने शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबल र कार्यालयको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसर्थ शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको बारेमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर अभियोजन गर्ने काम आयोगले तीव्रताका साथ गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शैक्षिक योग्यताको झुठा प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तहकिकात गरी आयोगबाट ८८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन्।

आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरिएका शैक्षिक योग्यतको झुठा प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८८ वटा मुद्दाहरूमा कायम गरिएका प्रतिवादीहरू हेर्दा शिक्षक ३९ जना, प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी/अनुसन्धान अधिकृत १९ जना, अन्य जुनियर कर्मचारी १८ जना, अधिकृतस्तरका कर्मचारी ८ जना र निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी ४ जना रहेका छन्। शिक्षक र सुरक्षाकर्मी बाहेकका अधिकृतस्तर र जुनियर कर्मचारीहरू सार्वजनिक संस्थान, बैंक, स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयका रहेका छन्। यस्तै, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र नगर विकास समितिका अध्यक्ष छन्। प्रतिवादीहरूमध्ये ६१ जना पुरुष र २७ जना महिला रहेबाट शैक्षिक

योग्यताको झुठा प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा महिलाको संख्यासमेत उल्लेख्य रहेको देखिन्छ। यसैगरी, नक्कली प्रमाणपत्रको तह हेर्दा सबैभन्दा बढी एस.एल.सी. सरहका ४५ वटा र प्रमाणपत्र तहका ३० वटा रहेका छन् भने स्नातक ७, स्नातकोत्तर र १० कक्षाका १/१ तथा नक्कली नागरिकता, अध्यापन अनुमतिपत्र लगायतका अन्य झुठा कागजात ४ वटा रहेका छन्।

चित्र ५.८ र ५.९

झुठा विवरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको पेसागत र लैंगिक अनुपात



नोकरी वा पदोन्नतिका लागि पेस भएका शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रहरूमा सबैभन्दा बढी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारतका ३० वटा र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतका १७ वटा रहेका छन्। यसैगरी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत र माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारतका ८/८ वटा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद, भारतका ७ वटा, बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारतका ३ वटा, इलाहावाद विश्वविद्यालय, दिनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय र डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालयका २/२ वटा र अन्य ९ वटा रहेका छन्।

उल्लिखित तथ्यांकको विश्लेषणबाट शिक्षक र प्रहरी कर्मचारीलगायतमा भर्ना र पदोन्नतिका लागि पेस गरिने उल्लिखित शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको आधिकारिताबारे समयमै यकिन गरेर मात्र कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने पद्धतिको अवलम्बन हुनसकेमा यसबाट योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

५.२.७ गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने प्रवृत्ति

राष्ट्रसेवकले गलत लिखत तयार गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने वा लुकाउने कार्य कानूनबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए पनि लापरबाही वा बदनियत राखी कार्यसम्पादनका सिलसिलामा यस किसिमका कार्य गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक क्षेत्रमा अद्यापि विद्यमान छन्। आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा दायर गरिएका मुद्दाहरूमध्ये १३ वटा मुद्दाहरू यी विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस किसिमका कसुरहरू वैदेशिक रोजगार, यातायात, कम्पनी रजिष्टार, मालपोत, भूमिसुधार, सशस्त्र/प्रहरी कार्यालय, अस्पताल, गाउँ/नगरपालिका र आयोजनामा कार्यरत राष्ट्रसेवकबाट भएकोले दोषीउपर मुद्दा दायर गरिएको हो। यस किसिमका कार्यहरूमा सक्कल लेखा स्रेस्तालगायतका कागजातहरू आगो लगाई नष्ट गरेको, नेपालीकरणको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्रको गलत लिखत तयार गरेको, गलत लगत खडा गरी श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको, स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको, गलत लिखत तयार गरी कम्पनीको हक हस्तान्तरण गरेको, सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गरेको, रकम पचाउने उद्देश्यबाट कागजातहरू लुकाएको, सम्पन्न नभएको कुरा सम्पन्न भएको देखाई गलत प्रतिवेदन दिएको, नापजाँच फिल्डमा भएअनुसारको नगरी बदनियतपूर्वक नभए/नगरेका काम देखाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिएको, सरकारी कागजात सच्याई नामसारी गरेको, मोहीका अभिलेखहरूमा थपघट तथा सच्चाउने कार्य गरेको, महत्वपूर्ण सरकारी कागजात आफू सरुवा भएर अन्यत्र कार्यालमा जाँदासमेत आफूसँगै लाने र अनधिकृतरूपमा लुकाउने कार्य गरेको तथा सडक दुर्घटनाको नक्कली चालक खडा गरी गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको विषयहरू रहेका छन्। मानिसको जीउधनसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा समेत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गलत प्रतिवेदन दिने कार्य भएबाट

उल्लिखित निकायका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सदाचार प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट हुन्छ।

५.२.८ परीक्षाको परिणाम फेरबदल/गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रवृत्ति

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ मा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार जनिने कार्यमा समावेश गरी कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ। प्रश्नपत्रको गोपनीयता र लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक परीक्षाको वस्तुनिष्ट मूल्यांकनको अभावमा सार्वजनिक क्षेत्रमा निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली कायम हुन नसक्ने र समाजमा नैतिकता र सदाचारको अवस्थासमेत खस्किन सक्ने हुँदा उल्लिखित कार्यहरू कानूनतः बर्जित गरिएको पाइन्छ, तथापि यस किसिममा अपराधहरू यदाकदा अनुसन्धानबाट उजागर हुने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमध्ये ९ वटा मुद्दा उल्लिखित विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यी मुद्दाहरूमध्ये ४/४ वटा मुद्दा शिक्षण संस्थाबाट लिइएका लिखित परीक्षा र यातायात कार्यालयबाट लिइएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षासँग सम्बन्धित छन् भने एउटा मुद्दा स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित रहेको छ। परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको विषयहरूमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरूलाई पास गरेको, रिक्त पदपूर्तिका लागि लिइएको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारलाई वैकल्पिक बनाई परिणाम फेरबदल गरेको, स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको, क्याम्पसको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा थप लेख्ने कार्य गरी गराई अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको, त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गोप्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अनुचित ढंगले अंक थपाई प्रथम श्रेणीमा प्रथम बनाएको भन्ने समेत रहेका छन्। प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेको विषय SEE परीक्षाको प्रश्नपत्र अनधिकृत रूपमा निकाली परीक्षा हुनु अगावै सार्वजनिक गरेको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। परीक्षामा निष्पक्षता कायम गर्न नसकिएमा सार्वजनिक निकायप्रतिको आस्था र विश्वास घट्नुका साथै युवापिंढीमा थप नैराश्यता समेत सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता अनपेक्षित गतिविधि हुन नदिन सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा गलत लिखत तयार गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने वा लुकाउने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने लगायत विविध विषयका जम्मा २२ वटा मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ४५ र सहायक कर्मचारी ५७ जनाका साथै मतियार/बिचौलिया लगायत अन्य व्यक्ति ३५ जना समेत गरी जम्मा १३७ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। मतियार/बिचौलिया बाहेकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यातायात कार्यालय (२८), श्रम कार्यालय (२५), शिक्षण संस्था (१५), सुरक्षा निकाय (११), मालपोत/भूमिसुधार कार्यालय (१०), गाउँ/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (५) र स्वास्थ्य संस्था (२) मा कार्यरत रहेको हुँदा तत् तत् निकायको अभिलेख व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भएको छ।

५.२.९ गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति

सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा बहाल भएपछि साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यसरी पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएमा वा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेमा त्यस्तो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीमा नै रहने व्यवस्था कानूनले गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानून र आचरणविपरीतका विभिन्न काम गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा उजुरीहरू पर्ने गरेको छ। कतिपय उजुरीहरूको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदमा रहँदा विभिन्न किसिमले अनुचित लाभ लिई चलअचल सम्पत्ति आर्जन गरेको कारणले सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारीले सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको पाइएको हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ दायर गरिएका १२ वटा मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी ७ जना र सहायकस्तरका कर्मचारी ४ जना रहेका छन्, जसमध्ये सहसचिव १ जना,

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर १ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ५ जना, नायब सुब्बा वा सोसरह ४ जना र अन्य पदाधिकारी १ जना छन्। कार्यालयगत रूपमा हेर्दा, भन्सार/राजस्वका सबैभन्दा बढी ४ जना, यातायात कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका २/२ जना तथा वन र सहरी विकास विभागका १/१ जना रहेका छन्। भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी र व्यापारी पक्षलाई लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई हानि हुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र मालसामान धनीलगायतको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरूमा भन्सारका कर्मचारी बढी संख्यामा प्रतिवादी रहेको बारेमा विश्लेषण गरी सुधारको पहल सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने देखिन्छ। भन्सार कार्यालयका साथै यातायात र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलगायतका कर्मचारीउपर समेत निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने तथ्य यस विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ।

५.२.१० नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति

आयोगबाट गराइएका अध्ययन/सर्वेक्षणहरू "नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, २०७५" तथा "स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण, २०७६" अनुसार नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने धारणा सेवाग्राहीहरूमा व्यापकरूपमा रहेको पाइएको छ। सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ। स्थानीय तहसम्बन्धी सर्वेक्षणमा ३०.३% नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेको छ ।आयोगले विगत वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरी नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन। उच्च पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुऱ्याई कानूनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको देखिन आएको छ ।

५.३ भ्रष्टाचारको पदीय/पेसागत प्रवृत्तिको विश्लेषण

आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अदालतमा दायर गरिएका जम्मा ३५१ वटा मुद्दाका ८९४ जना प्रतिवादीहरूलाई समग्ररूपमा हेर्दा अधिकृतस्तरका २५६ जना र सहायक/सहयोगीस्तरका ३८४ जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। अन्य बाँकी प्रतिवादीहरूमा १५९ जना मतियार/विचौलिया/घुसदातालगायतका अन्य व्यक्तिहरू र ९५ जना उपभोक्ता समिति/विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यलगायत अन्य निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीहरू समेत रहेको देखिन्छ।

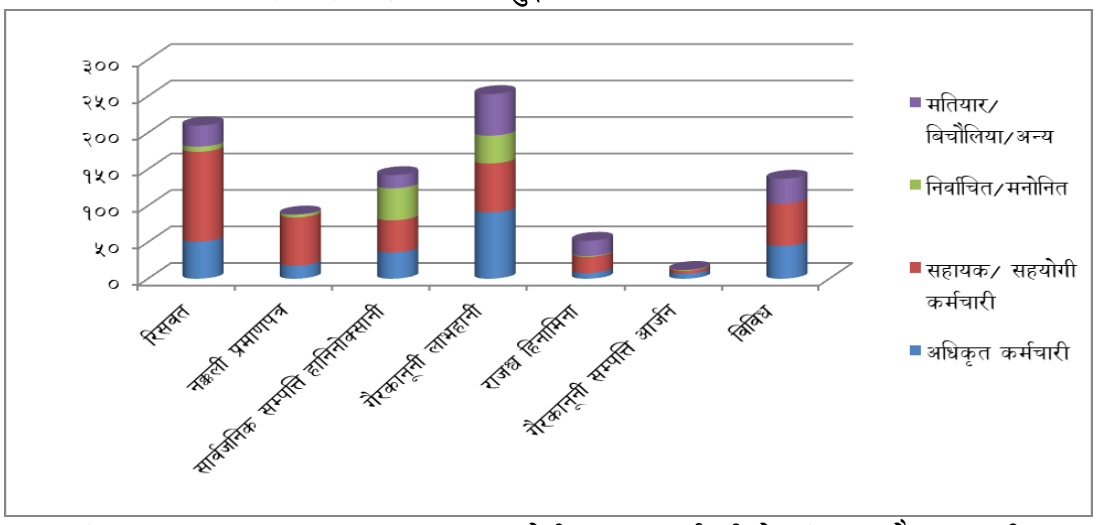
तालिका ५.१

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा दायर मुद्दामा प्रतिवादीको संख्यात्मक विवरण

क्र. सं.	मुद्दाको किसिम	प्रतिवादीको संख्या				
		जम्मा	अधिकृत कर्मचारी	सहायक/ सहयोगी कर्मचारी	निर्वाचित/ मनोनीत	मतियार/ बिचौलिया/अन्य
१.	रिसवत	**२१०**	५१	१२३	७	२९
२.	नक्कली प्रमाणपत्र	**८८**	१८	६६	४	०
३.	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	**१४२**	३६	४४	४४	१८
४.	गैरकानूनी लाभ हानि	**२५३**	९१	६७	३८	५७
५.	राजस्व हिनामिना	**५२**	८	२२	१	२१
६.	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	**१२**	७	४	१	०
७.	विविध	**१३७**	४५	५८	०	३४
	जम्मा	**८९४**	**२५६**	**३८४**	**९५**	**१५९**

चित्र ५.१०

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा दायर मुद्दामा प्रतिवादीको संख्यात्मक विवरण



यस तथ्यांकबाट न्यून आय भएका सहायक/सहयोगीस्तरका कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा बढी भए पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको संख्यासमेत उल्लेख्य भएबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सहायक/सहयोगीस्तरका कर्मचारीले जीवन निर्वाहका क्रममा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्र भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने मान्यता खण्डित हुन जाने देखिन्छ। साथै, आयोगबाट हुने भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सहयोगी/सहायकस्तरका कर्मचारीहरू मात्र पर्दछन् भन्ने आरोपसमेत तथ्यमा आधारित देखिंदैन। सार्वजनिक पदाधिकारी/कर्मचारी बाहेक निजी संस्था र व्यक्तिहरूको समेत उल्लेख्य संख्या रहेको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्ट आचरण र मनोवृत्तिमा सुधार ल्याउने उपाय समेत अंगाल्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ।

रिसवतजस्तो सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्षरूपमा रकम लेनदेन हुने प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा समेत विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरू उपर मुद्दा दायर गरिएको देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचार कुनै पद विशेष वा व्यक्तिको आवश्यकतासँग भन्दा पनि व्यक्तिको आचरण, मनोवृत्ति र अवसरसँग बढी जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार गर्न दबाब दिने तत्व, भ्रष्टाचार गर्न सकिने अवस्था र भ्रष्टाचार गर्ने चाहना र क्षमताका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने हुँदा सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार गर्न नमिल्ने वातावरण र पद्धतिको विकास गर्नुका साथै सदाचारसम्बन्धी अभिमुखीकरण समेत हुनु जरुरी देखिन्छ।

तालिका ५.२

रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको पदीय संख्यात्मक विवरण

पद/श्रेणी	प्रतिवादीको संख्या				
	जम्मा	प्रशासन	प्राविधिक	प्रहरी	शिक्षक
विशिष्ट	२	२			
सहसचिव वा सो सरह	२	१	१		
उपसचिव वा सो सरह	१०	२	७	१	
शाखा अधिकृत वा सो सरह	३७	१२	१९	६	
नायब सुब्बा वा सो सरह	५३	२८	२३	२	
खरिदार वा सो सरह	३२	११	११	७	३
जुनियर कर्मचारी	१५		८	७	
कार्यालय सहयोगी वा सो सरह	२३	१३		१०	
कर्मचारी प्रतिवादी जम्मा	१७४	६९	६९	३३	३
निर्वाचित/मनोनीत	७				
बिचौलिया/मतियार लगायत अन्य	२९				
कुल जम्मा	२१०				

५.४ भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण

आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूका जम्मा ८९४ जना प्रतिवादीहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी हेर्दा शिक्षा १२६, भूमि प्रशासन ११४, संघीय मामिला ११३, गृह प्रशासन ८२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ५४, वन ४१, कृषि ३६, श्रम ३२, अर्थ २७, ऊर्जा २६, उद्योग २१, सिंचाइ १६, स्वास्थ्य १५, महिला समाज कल्याण १४, संस्कृति पर्यटन १०, कानून न्याय १०, खानेपानी ८, सञ्चार ४, सहरी विकास/महालेखा/अख्तियार २/२ जना रहेका छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी उजुरी र अभियोजन हुने क्षेत्रमा शिक्षा, भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला, गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र यातायात रहेको देखिन्छ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा (०७१/७२ देखि ०७५।७६ सम्म) आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा, संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, गृह प्रशासन र वनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र खरिद, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनी उजुरी परेका छन् । विगतका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा यी विभिन्न क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्तिका केही दृष्टान्तहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :-

५.४.१ स्थानीय तह

- उद्योग दर्ता सिफारिस, घरबाटो सिफारिस, विद्यालय संचालन अनुमति, होटल व्यवसाय दर्ता, बसाईसराई प्रमाणपत्र, घरनक्साको प्रतिलिपि, आयोजना जाँचपास फरफारक, कर निर्धारण लगायतमा सहयोग गर्ने भनी रिसवत माग्ने,
- एक निकायबाट निर्माण भइसकेकोमा पुनः अर्को निकायबाट समेत सोही काम भएको भनी दोहोरो रकम लिने,
- नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाई तोकिएको कामै नगरी रकम भुक्तानी लिने,
- नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगर्ने,
- विकास आयोजनाका नाममा जथाभावी रकम विनियोजन एवं खर्च गर्ने,
- राजस्व चुहावट वा हिनामिना गर्ने,
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरिएका नहर, कुलो, सडक, कृषि सडक, बाटो, झोलुङ्गे पुल, कल्भर्ट, शौचालय जस्ता संरचनाको गलत मूल्यांकन गर्ने, कार्यसम्पन्न नभएकोमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिदिने, रकम निकासा तथा भुक्तानी दिने,
- नगरपालिका/गाउँपालिकाको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गर्ने, रकम बैंकबाट निकाली घरव्यवहारमा लगाउने,
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा आफैं औंठाछाप र किर्ते भरपाई गरी बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गर्ने,
- नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेस्की दिने ।

५.४.२ शिक्षाः

- शिक्षक लामो समय विद्यालयमा हाजिर नरहेको अवस्थामा निजकै नाममा तलब भुक्तानी लिने,
- परीक्षाको प्रश्नपत्र अनधिकृत रूपमा निकाली परीक्षा हुनु अगावै सार्वजनिक गर्ने,
- स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने,
- उत्तरपुस्तिकामा थप लेख्ने कार्य गरी गराई अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने,
- परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क अनुचित ढंगले थपी परिणाम फेरबदल गर्ने,
- शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र/झुठा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गर्ने,
- विद्यालय भवन/शौचालय/विज्ञान ल्याब जस्ता निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य भएको देखाउने,
- छात्रवृत्ति वितरण/पुस्तक खरिदमा वास्तविक विद्यार्थीभन्दा बढी संख्या देखाई बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गर्ने,
- हुँदै नभएका विद्यालयहरूको कागजी रेकर्ड मात्र खडा गरी अनियमितता गर्ने,
- किर्ते दस्तखत वा कागजात तयार गरी रकम हिनामिना गर्ने,
- स्वीकृति नलिई अन्य शैक्षिक संस्थामा कामकाज गर्ने गराउने,
- मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने
- कलेज संचालन अनुमति, विद्यालय भवन निर्माणको भुक्तानी, शिक्षक नियुक्तिमा रिसवत माग्ने।

५.४.३ भूमि व्यवस्था :

- सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति/निजी कम्पनीको नाममा गैरकानूनी रूपले दर्ता गराई बेचबिखन गर्ने,
- सार्वजनिक पर्ती/सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा घुसाई दर्ता गर्ने,

- फिल्डबुक/कैफियत महलको विवरण विपरीत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा (पर्ती, जंगल, बुट्यान, गुठी) छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने,
- व्यक्तिको जग्गाको कित्ता हालसाबिक/एकीकरण गर्ने नाममा साँधमा रहेको सरकारी जग्गामध्येबाट घुसाउने,
- सरकारी जग्गा आफन्तका नाममा बाँडफाँड गरी बिक्री वितरणसमेत गर्ने,
- फिल्डबुकमा सरकारी/सार्वजनिक जनिएको जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई मुद्दा हाली पेस गरी मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने,
- सरकारी निकायमा रहेको दर्ता स्रेस्ताको कागजातलाई हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने,
- स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको नाम थर र अन्य विवरण सच्याई नक्कली जग्गाधनी कायम गरी वा हालसाबिक गर्दा एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको जग्गामा घुसाई दर्ता गर्ने,
- जग्गाको नाप नक्सा गर्दा, सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा रिसवत लिने,
- जग्गाको कित्ताकाट/दर्ता/एकीकरण/हालसाबिक/नामसारी/अंशबण्डा/लालपुर्जा/धितोबन्धक/फुकुवा/मोहियानी कायम जस्ता कार्य गराउँदा विचौलिया मार्फत वा सिधै रिसवत लिने,
- राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी, स्थानीय निकायको घर/बाटो चारकिल्ला प्रमाणितको सिफारिसलगायतका आवश्यक प्रमाण कागजात संकलन नगरी कम राजस्व निर्धारण गर्ने,
- जग्गाको मूल्यांकन फरक पारी लिखतमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरी कम रजिष्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने,
- राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने,
- अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा मोठ नै नभिडाई पास गर्ने/ रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने,
- जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता/मोहीका अभिलेखमा थपघट तथा सच्याउने कार्य गर्ने,
- महत्वपूर्ण सरकारी कागजात अनधिकृतरूपमा लुकाउने,
- जग्गा नामसारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी कुनै अंशियारको हकमा असर पर्ने गरी नामसारी गरिदिने,
- जग्गाको नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत खडा गरी गैरकानूनी तरिकाले हकहस्तान्तरण गर्ने,
- किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाई बेजिल्ले रजिष्ट्रेसनको गैरकानूनी लिखत तयार गर्ने ।

५.४.४ गृह प्रशासन :

- सामान आयात/निर्यात, व्यापार व्यवसाय, बालुवा उत्खनन, मुद्दा मामिलामा सहजीकरण गरिदिने भनी प्रहरी प्रशासनले रिसवत माग गर्ने,
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास गराइदिने भनी रकम लिने,
- सुरक्षा निकायबाट हुने सार्वजनिक खरिद कार्यमा अनियमितता गर्ने, खरिद प्रक्रियाको पालना नगरी सोझै खरिद गर्ने,
- प्रहरीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पहरूमा अनियमितता गर्ने,
- सुरक्षाको नाउँमा कानून र प्रक्रिया मिच्ने,
- नक्कली सेवा प्रदायक खडा गरी रकम हिनामिना गर्ने,
- दैवीप्रकोप उद्धारका राहत सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने,
- भिजिट भिसा लिई विदेश जाने नेपालीहरूलाई अध्यागमन अनुमति दिंदा दुःख दिने,
- अध्यागमन कार्यालयबाट घुस (रिसवत) लिई यात्रा अनुमति दिन नहुने व्यक्तिहरूलाई समेत अनुमति उपलब्ध गराउने,
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अनियमितता गरी नागरिकता पाउनु नपर्ने व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने,
- सडक दुर्घटनाको नक्कली चालक खडा गरी गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने,
- सक्कल लेखा स्रेस्ता लगायतका कागजातहरू नष्ट गर्ने ।

५.४.५ स्वास्थ्य :

- आवश्यकता नै नभएका औषधी/स्वास्थ्य उपकरण सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्थाविपरीत खरिद गर्ने,
- कागजी रूपमा ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला गर्ने,
- वास्तविक संख्याभन्दा बढी संख्या देखाई सुत्केरी भत्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने,
- कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटकपटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा लिने,
- प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी नक्कली बिलको आधारमा भुक्तानी लिने,
- स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीहरूको नक्कली अभिलेख खडा गरी विनियोजित रकममा अनियमितता गर्ने,
- तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने,
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्ने,
- मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेरिट लिस्टमा नपरेकालाई गर्ने र चर्को शुल्क लिने,
- सरकारी संस्थामा कम समय दिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्य गर्ने,

- राज्यको तर्फबाट निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीहरू निजी क्लिनिकबाट बिक्री गराउने,
- स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउने सेवाको नियमित अनुगमन नगर्ने
- जघन्य अपराधमा समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिने।

५.४.६ वन

- काठको लगत जाँच, कटान आदेश, छुटपुर्जी, वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना दर्ता सिफारिसमा रिसवत लिने,
- वनका काठ बदनियतसाथ कटान गरी ओसारपसार गर्ने,
- वन सम्पदाको विनाश/चोरी निकासीमा संलग्नलाई सहयोग पुऱ्याई अनुचित लाभ लिने,
- वनको मौज्दात र वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकताभन्दा बढी देखाई त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरी अत्यधिक परिमाणमा कटान आदेश दिने,
- अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको झुठा लगत तयार गरी स्वीकृत गर्ने गराउने,
- सामुदायिक वन समूहको रकम हिनामिना गर्ने,
- बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण तालिम जस्ता कार्यक्रमका झुठा बिल/भरपाई बनाई बजेट अपचलन गर्ने।

५.४.७ राजस्व :

- राष्ट्रसेवक कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र मालसामान धनी लगायतले मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी राजस्व छली तथा चुहावट गर्ने,
- कर्मचारीको मिलोमतोमा गुणस्तर, परिमाण र मूल्य फरक पारी भन्सार जाँचपास गर्ने,
- नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्ने,
- न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली एवं चुहावट गर्ने,
- बैंक भौचर, बैंक विवरण, मौज्दात जस्ता कागजातहरू किर्ते तयार पारी वा किर्ते सहीछाप गरी रकम हिनामिना गर्ने,
- कानूनद्वारा तोकिएको समयभित्र राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगर्ने,
- सीमित वर्ग वा समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कर सहुलियत वा छुट दिने,
- करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा समावेश नगर्ने नगराउने,
- व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूले सरकारलाई कर छल्ने नियतले व्यावसायिक कारोबारको दुई किसिमको लेखा राखी तिर्नु/बुझाउनुपर्ने राजस्व छली गर्ने गराउने,
- दर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायहरू दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गर्ने गराउने,
- भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गर्ने ।

५.४.८ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण :

- सार्वजनिक निर्माण र खरिदसम्बन्धी कार्यहरूलाई टुक्राटुक्रा गरी सम्पन्न गर्ने गराउने,
- दरभाउपत्र वा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै बजारबाट खरिद गर्ने गराउने,
- लगत इस्टिमेट यथार्थपरक नबनाउने,
- लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गर्ने दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृत गर्ने,
- अनधिकृत कर्मचारीले दरभाउपत्र र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने,
- खरिद अनुसार स्टोर दाखिला र जिन्सी मालसामानको अभिलेख दुरुस्त नराख्ने,
- कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराई वा निर्माण नै नगराई भुक्तानी लिने दिने,
- आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विनियोजित रकम सिध्याउन बोलपत्र बेगर सोझै मालसामान खरिद गर्ने,
- योजना, कार्यक्रम वा परियोजनाको लागत र समय बढाई स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने,
- सम्पन्न नभएको कुरा सम्पन्न भएको देखाई गलत प्रतिवेदन दिने,
- नापजाँच फिल्डमा भएअनुसारको नगरी बदनियतपूर्वक नभए/नगरेका काम देखाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिने ।

५.४.९ श्रम तथा वैदेशिक रोजगार :

- सेटिङ मिलाई वा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुख दिई रिसवत लिने,
- कामदारको आवश्यकतासम्बन्धी नक्कली मागपत्र/नक्कली करार पत्र तयार गर्ने,
- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम उठाउने,
- अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुचित लाभ लिई नेपालीहरूको नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रयोग गरी विदेशी नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने,
- व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनियमित तवरले स्वीकृति दिने,
- बदनियतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजातहरू लुकाउने वा नष्ट गर्ने,

- नेपालीकरणको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्रको गलत लिखत तयार गर्ने,
- गलत लगत खडा गरी श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५.४.१० विविध (कृषि, ऊर्जा, समाज कल्याण, यातायात आदि) :

- सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गर्ने,
- सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरूलाई पास गर्ने,
- नक्कली किसानहरूको नामावली तथा क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत वितरण गर्ने,
- कृषि बीउबिजनको समुचित भण्डारण तथा उपयोग नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने,
- कृषि तथा पशु प्रसार सेवाको स्वीकृत कार्यक्रम सम्पन्न नगरी वा तोकेको परिणामभन्दा कम गरी बजेट हिनामिना गर्ने,
- कृषि तथा पशुबजार पूर्वाधार निर्माणमा कम काम गरी बढी बिल बनाउने,
- गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिंदा अनियमितता गर्ने,
- अपाङ्ग नै नभएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गको प्रमाणपत्र दिने,
- संघसंस्था दर्ता वा नवीकरणको सिफारिस बापत प्राप्त रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गर्ने,
- विद्युत ऐन नियमविपरीत सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने/अनुमति पत्र संशोधन गर्ने,
- न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर जडान गरी नाजायज फाइदा लिने,
- विद्युतीकरण गर्दा अतिरिक्त रकम लिने,
- इजाजतपत्र दिंदा अनियमितता गर्ने,
- नक्कली हस्ताक्षर गरी वा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम भुक्तानी लिने,
- नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सेवा सुविधा लिने,
- गलत लिखत तयार गरी कम्पनीको हक हस्तान्तरण गर्ने।

५.५ आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण:

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएपछि विगत २९ वर्षमा आयोगले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको भए पनि स्थापनाकालदेखि नै उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ। स्थापनाकालदेखि विभिन्न आर्थिक वर्षमा आयोगमा रहेका उजुरीको संख्या, अनुसन्धान तहकिकात गरी फछ्यौंट गरिएका उजुरीको संख्या र फछ्यौंट गरिएका उजुरीमध्ये अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको संख्या देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ।

५.५.१. आ.व. २०४८/४९ देखि २०५८/५९ सम्म :

वि.सं. २०४७ सालमा आयोगको स्थापना भएदेखि २०५९ सालसम्मको अवधिमा आयोगबाट सीमित संख्यामा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा सबैभन्दा घटी एउटा मुद्दा आ.व. २०४८।४९ र २०५१।५२ मा दर्ता भएको छ भने सबैभन्दा बढी ४१ मुद्दा आ.व. २०५८।५९ मा दर्ता भएका छन्।यस अवधिमा विभिन्न आ.व.मा आयोगमा रहेका उजुरीको संख्या समेत न्यून नै देखिन्छ। सबैभन्दा बढी २५२२ उजुरी आ.व. २०५८/५९ मा रहेको भए पनि अधिकांश आर्थिक वर्षमा एक हजारको हाराहारीमा उजुरी देखिन्छ। उजुरीको न्यूनता भए पनि फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या बढ्न सकेको देखिंदैन।

तालिका ५.३

आ.व. २०४७/४८ देखि २०५८/५९ सम्मको उजुरी दर्ता, फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर
१.	२०४७/४८	५६४	-	-	२.	२०४८/४९	१०६९	५८१	१
३.	२०४९/५०	१०५०	६१८	५	४.	२०५०/५१	१०२०	५२६	७
५.	२०५१/५२	१००३	६३६	१	६.	२०५२/५३	१०८५	७११	२
७.	२०५३/५४	१५०१	७५०	११	८.	२०५४/५५	१६०६	९२०	७
९.	२०५५/५६	१३१३	८६१	१०	१०.	२०५६/५७	८५९	४९८	५
११.	२०५७/५८	१२६१	६९८	२६	१२.	२०५८/५९	२५२२	२०१५	४१

५.५.२. आ.व. २०५९/६० देखि २०६८/६९ सम्म :

वि.सं. २०५९ सालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानूनी र संस्थागत सुधारका कार्य भएको हुँदा यस वर्षलाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा कोशेढुँगाको रूपमा लिन सकिन्छ। २०५९ साल असार ५ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू हुनुका साथै साउन ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा दोस्रो संशोधन लागू भई भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। साथै, विशेष अदालत ऐन, २०५९ को व्यवस्थाबमोजिम मिति २०५९ साल भाद्र ६ गते विशेष अदालतको स्थापना भई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्याय निरुपणसम्बन्धी कार्य विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ। उल्लिखित सुधार समेतका कारणले आ.व. २०५९।६० देखि आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। मुद्दा दर्ताको संख्यालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५९।६० मा सबैभन्दा बढी १४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने यस अवधिमा सबैभन्दा कम २७ मुद्दा आ.व. २०६६।६७ मा दर्ता भएको पाइन्छ।

तालिका ५.४

आ.व. २०५९/६० देखि २०६८/६९ सम्मको उजुरी दर्ता, फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर
१.	२०५९/६०	३९६६	२४८१	१४७	२.	२०६०/६१	३७३२	३१८८	१०५
३.	२०६१/६२	४७५९	३७०९	११३	४.	२०६२/६३	४३२४	३३५३	११४
५.	२०६३/६४	३५६४	२९७६	११५	६.	२०६४/६५	२७३२	२१३५	६५
७.	२०६५/६६	४१४९	३३०३	५०	८.	२०६६/६७	४२९५	३०६७	२७
९.	२०६७/६८	६१४५	३९०४	६७	१०.	२०६८/६९	८८३९	५४६६	१११

आ.व. २०५९।६० देखि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुन थालेदेखि यस अवधिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये हरेक आ.व. मा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेका छन्। आ.व. २०५९।६० मा भने गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेको देखिन्छ। यस अवधिमा दर्ता भएका विविध विषयका मुद्दाहरूमा राहदानी, सवारी दर्ता, भूमि प्रशासन, बैंक कर्जा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाहरू समेत छन्। आयोग स्थापना भएपछि पहिलोपटक आ.व. २०६०।६१ मा घुस/रिसवतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ।

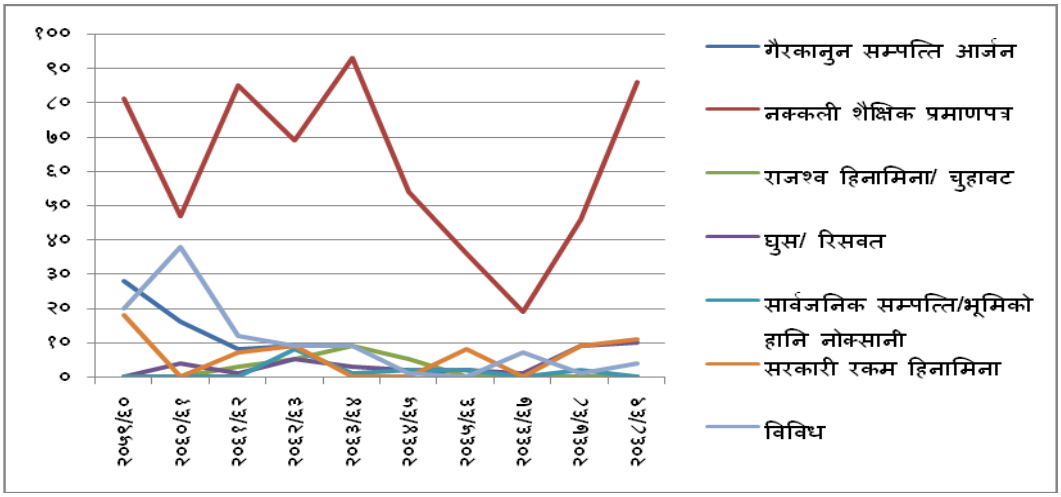
तालिका ५.५

आ.व. २०५९/६० देखि २०६८/६९ सम्मका विभिन्न विषयका मुद्दाको संख्या

वर्ष	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र	राजस्व हिनामिना/ चुहावट	घुस/ रिसवत	सार्वजनिक सम्पत्ति/भूमिको हानि नोक्सानी	सरकारी रकम हिनामिना	विविध	जम्मा मुद्दा दायर
२०५९/६०	२८	८१	०	०	०	१८	२०	**१४७**
२०६०/६१	१६	४७	०	४	०	०	३८	**१०५**
२०६१/६२	८	८५	३	१	०	७	१२	**११३**
२०६२/६३	९	६९	५	५	८	९	९	**११४**
२०६३/६४		९३	९	३	१	०	९	**११५**
२०६४/६५	१	५४	५	२	२	०	१	**६५**
२०६५/६६	२	३६	०	२	२	८	०	**५०**
२०६६/६७	०	१९	०	१	०	०	७	**२७**
२०६७/६८	०	४६	०	९	२	९	१	**६७**
२०६८/६९	०	८६	०	१०	०	११	४	**१११**

चित्र ५.११

आ.व. २०५९/६० देखि २०६८/६९ सम्मका विभिन्न विषयका मुद्दाको संख्या



५.५.३. आ.व. २०६९/७० देखि २०७५/७६ सम्म :

यस अवधिमा सबैभन्दा घटी ९३ मुद्दा आ.व. २०६९।७० मा दर्ता भएका छन्। यस आ.व.मा दर्ता भएका जम्मा ९३ मुद्दामध्ये ६९ मुद्दा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी रहेका छन्। सबैभन्दा बढी ३५१ मुद्दा आ.व. २०७५।७६ मा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी भने आ.व. २०७१।७२ मा परेको देखिन्छ।

तालिका ५.६

आ.व. २०६९/७० देखि २०७५/७६ सम्मको उजुरी दर्ता, फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर
१.	२०६९/७०	११२९८	६६७२	९३	२.	२०७०/७१	२२६०२	१२८९२	१६८
३.	२०७१/७२	३१२१३	२१६४८	३०३	४.	२०७२/७३	२४६९१	१६६९४	१४४
५.	२०७३/७४	१९५८०	११८६१	१५४	६.	२०७४/७५	१९४८८	१२४००	१९४
७.	२०७५।७६	२४०८५	१५५२७	३५१					

यस अवधिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दाहरू क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ र पछिल्ला आ.व.मा सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन्। यसैगरी शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दासमेत उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्। आ.व. २०७१।७२ मा भने सबैभन्दा बढी १०५ मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन्।

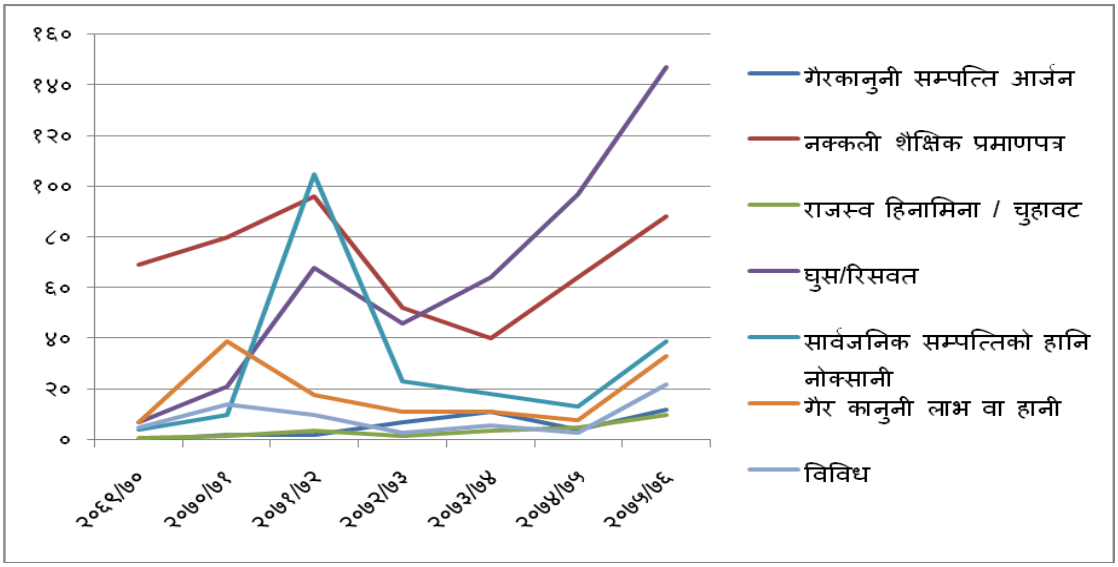
तालिका ५.७

आ.व. २०६९/७० देखि २०७५/७६ सम्मका विभिन्न विषयका मुद्दाको संख्या

वर्ष	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र	राजस्व हिनामिना / चुहावट	घुस/रिसवत	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	गैरकानूनी लाभ वा हानी	विविध	जम्मा मुद्दा दायर
२०६९/७०	०	६९	१	७	४	७	५	९३
२०७०/७१	२	८०	२	२१	१०	३९	१४	१६८
२०७१/७२	२	९६	४	६८	१०५	१८	१०	३०३
२०७२/७३	७	५२	२	४६	२३	११	३	१४४
२०७३/७४	११	४०	४	६४	१८	११	६	१५४
२०७४/७५	४	६४	५	९७	१३	८	३	१९४
२०७५।७६	१२	८८	१०	१४७	३९	३३	२२	३५१

चित्र ५.१२

आ.व. २०६९/७० देखि २०७५/७६ सम्मका विभिन्न विषयका मुद्दाको संख्या



आ.व. २०७५।७६ आयोगको कार्यसम्पादनको हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको छ। यस आ.व. मा आयोगको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा आयोगबाट जम्मा ३५१ मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भई मुद्दा दायर भइसकेका छन्। साथै गत आ.व. मा निर्णय भई दर्ता हुन बाँकी ६ मुद्दासमेत यस आ.व.मा दर्ता भएका छन्। आ.व. २०७५।७६ मा आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान भई अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा समेत अभिवृद्धि भएको छ। आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य सबै क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारमा संलग्न उपर मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक निर्माण, खरिद, परामर्श, सेवाप्रवाह, राजस्व, सार्वजनिक/सरकारी जग्गासम्बन्धी विविध क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्। आयोगबाट दायर गरिएका मुद्दाहरूमा आयोगकै आयुक्तदेखि अदालतका कर्मचारीसम्म, निर्माण व्यवसायीदेखि जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिसम्म, तत्कालीन सांसददेखि भूतपूर्व मन्त्रीसम्म र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरू प्रतिवादी रहेका छन्।

आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा रु. १५००।- देखि रु. २,१६,१७,३५,७९३।२१ सम्म बिगो मागदाबी लिइएको छ। यस आ.व.मा दायर गरिएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएका मुद्दाहरूमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन निर्माण गरी भएको भ्रष्टाचार (२,१६,१७,३५,७९३।२१), भृकुटीमण्डपमा फन पार्कका लागि जग्गा भाडामा दिंदा भएको भ्रष्टाचार (३१,५२,१७,६७५।२०), बर्दियास्थित जब्दीखोला पुल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार (१९,३२,२५,६९५।-) तथा गोपाल खड्का (१८,६६,०५,६२९।२३) र श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठ (१४,६१,२४,४७८।८८) प्रतिवादी भएका गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तर्फका मुद्दा रहेका छन्।

५.५.४. आयोगको स्थापनादेखि हालसम्मको मुद्दा दर्ताको समग्र अवस्था :

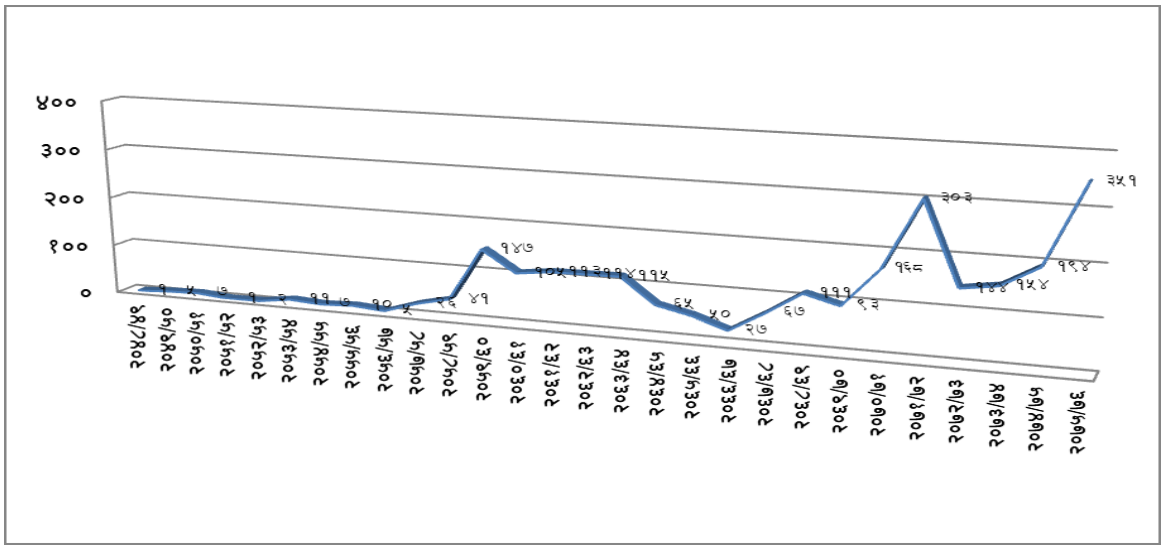
आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको २८ वर्षको अवधिमा आयोगले जम्मा २४३७ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ। जसअनुसार औसतमा प्रतिवर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। आ.व. २०७५।७६ मा औसतभन्दा चार गुना बढी मुद्दा दर्ता भएबाट आयोगको सक्रियता बढेको देखिन्छ।

आयोगबाट स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये विषयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ११०५ मुद्दा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दा ४८७ रहेका छन्। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको जम्मा संख्या भने १०२ रहेको छ।

तालिका ५.८

आयोग स्थापनादेखि हालसम्मको उजुरी दर्ता, फछर्यौट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछर्यौट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछर्यौट	मुद्दा दायर
१.	२०४७/४८	५६४	-	-	२.	२०४८/४९	१०६९	५८१	१
३.	२०४९/५०	१०५०	६१८	५	४.	२०५०/५१	१०२०	५२६	७
५.	२०५१/५२	१००३	६३६	१	६.	२०५२/५३	१०८५	७११	२
७.	२०५३/५४	१५०१	७५०	११	८.	२०५४/५५	१६०६	९२०	७
९.	२०५५/५६	१३१३	८६१	१०	१०.	२०५६/५७	८५९	४९८	५
११.	२०५७/५८	१२६१	६९८	२६	१२.	२०५८/५९	२५२२	२०१५	४१
१३.	२०५९/६०	३९६६	२४८१	१४७	१४.	२०६०/६१	३७३२	३१८८	१०५
१५.	२०६१/६२	४७५९	३७०९	११३	१६.	२०६२/६३	४३२४	३३५३	११४
१७.	२०६३/६४	३५६४	२९७६	११५	१८.	२०६४/६५	२७३२	२१३५	६५
१९.	२०६५/६६	४१४९	३३०३	५०	२०.	२०६६/६७	४२९५	३०६७	२७
२१.	२०६७/६८	६१४५	३९०४	६७	२२.	२०६८/६९	८८३९	५४६६	१११
२३.	२०६९/७०	११२९८	६६७२	९३	२४.	२०७०/७१	२२६०२	१२८९२	१६८
२५.	२०७१/७२	३१२१३	२१६४८	३०३	२६.	२०७२/७३	२४६९१	१६६९४	१४४
२७.	२०७३/७४	१९५८०	११८६१	१५४	२८.	२०७४/७५	१९४८८	१२४००	१९४
२९.	२०७५।७६	२४०८५	१५५२७	३५१				जम्मा	२४३७



५.५.५ अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा सफलता दर :

आयोगबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाउपर अदालतबाट फैसला हुँदा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आयोगको मागदाबीबमोजिमको फैसला प्राप्त भएका आधारमा हरेक आ.व.मा सफलता दर (Conviction Rate) पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ। विभिन्न आ.व. मध्ये आ.व. २०६६।६७ मा सबभन्दा कम ५२.९ प्रतिशत सफलता दर रहेको छ भने सबैभन्दा बढी आ.व २०६१।६२ मा ९१.५ प्रतिशत रहेको छ। आ.व २०७५।७६ मा भने ८८.२४% सफलता हासिल भएको छ।

तालिका ५.९

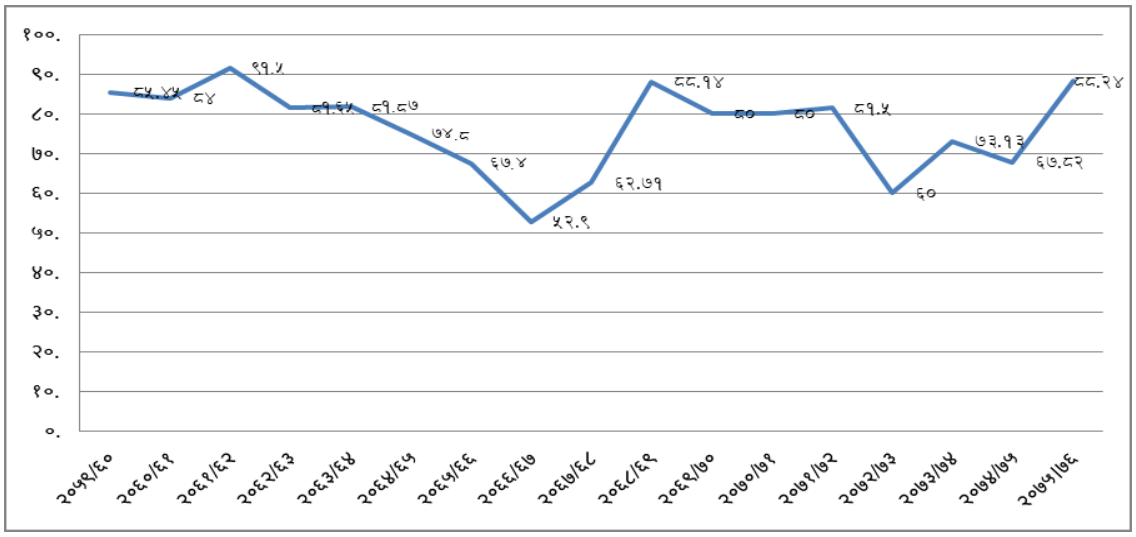
विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामा सफलता दर

क्र.सं.	वर्ष	फैसला प्राप्त संख्या	सफलता प्राप्त संख्या	सफलता प्रतिशत	क्र.सं.	वर्ष	फैसला प्राप्त संख्या	सफलता प्राप्त संख्या	सफलता प्रतिशत
१.	२०५९/६०	५५	४७	८५.४५	२.	२०६०/६१	१२९	१०९	८४

३.	२०६१/६२	१०६	९७	**९१.५**	४.	२०६२/६३	१०९	८९	**८१.६५**
५.	२०६३/६४	१७१	१४०	**८१.८७**	६.	२०६४/६५	१२७	९५	**७४.८**
७.	२०६५/६६	९२	६२	**६७.४**	८.	२०६६/६७	१०४	५५	**५२.९**
९.	२०६७/६८	५९	३७	**६२.७१**	१०.	२०६८/६९	५९	५२	**८८.१४**
११.	२०६९/७०	९५	७६	**८०**	१२.	२०७०/७१	९८	७४	**८०**
१३.	२०७१/७२	१०८	८८	**८१.५**	१४.	२०७२/७३	२७९	१६७	**६०**
१५.	२०७३/७४	१६०	११७	**७३.१३**	१६.	२०७४/७५	१७४	११८	**६७.८२**
१७.	२०७५।७६	२०४	१८०	**८८.२४**					

चित्र ५.१४

अदालतबाट प्राप्त फैसलामा सफलता दर



५.५.६ पुनरावेदन/पुनरावलोकनको प्रवृत्ति :

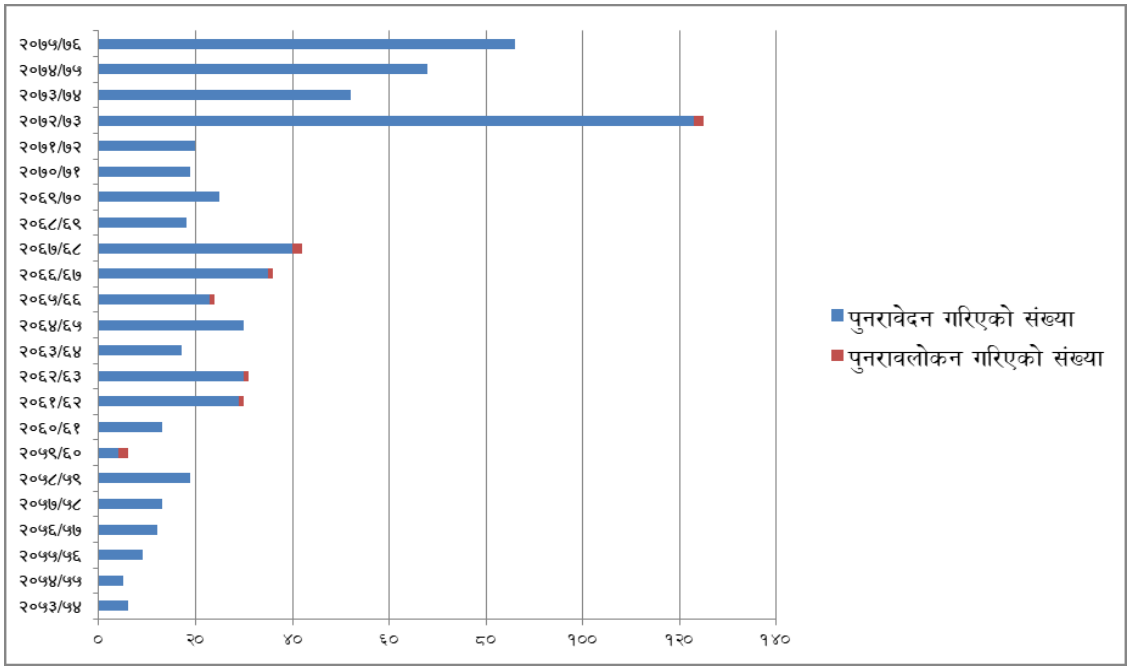
आयोगले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमा अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्दै आएको छ। साथै, पुनरावेदनपश्चात भएको फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता महसुस भएमा आयोगले पुनरावलोकन समेत गर्दै आएको छ। देहायको तथ्यांकले केही आ.व. मा बाहेक आयोगबाट उल्लेख्य संख्यामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता भएको देखाउँछ ।

तालिका ५.१०

पुनरावेदन र पुनरावलोकनको संख्या

क्र.सं.	आ.व.	पुनरावेदन गरिएको संख्या	पुनरावलोकन गरिएको संख्या	क्र.सं.	आ.व.	पुनरावेदन गरिएको संख्या	पुनरावलोक न गरिएको संख्या
१.	२०५३/५४	६	०	२.	२०५४/५५	५	०
३.	२०५५/५६	९	०	४.	२०५६/५७	१२	०
५.	२०५७/५८	१३	०	६.	२०५८/५९	१९	०
७.	२०५९/६०	४	२	८.	२०६०/६१	१३	०
९.	२०६१/६२	२९	१	१०.	२०६२/६३	३०	१
११.	२०६३/६४	१७	०	१२.	२०६४/६५	३०	०
१३.	२०६५/६६	२३	१	१४.	२०६६/६७	३५	१
१५.	२०६७/६८	४०	२	१६.	२०६८/६९	१८	०
१७.	२०६९/७०	२५	०	१८.	२०७०/७१	१९	०
१९.	२०७१/७२	२०	०	२०.	२०७२/७३	१२३	२
२१.	२०७३/७४	५२	०	२२.	२०७४/७५	६८	०
२३.	२०७५/७६	८३	०	२४.	**कुल जम्मा**	**६९३**	**१०**

चित्र ५.१५
पुनरावेदन र पुनरावलोकनको संख्या



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी, आयोगबाट भएको अनुसन्धान, अनुसन्धान पश्चात विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरू र आयोगबाट गरिएका अवधारणा सर्वेक्षणको अध्ययन विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको देखिएको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगबाट नेपाल सरकार र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूलाई दिइएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि उल्लिखित भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी तथा नियामक र अनुगमन गर्ने निकायसमेतबाट प्रभावकारी नियन्त्रणात्मक उपायको अवलम्बन हुन अति आवश्यक देखिएको छ ।

परिच्छेद- ६
सुझावहरू

६.१ पृष्ठभूमि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले वर्षभरि गरेको कामको विवरण नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दै आएको छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदसमक्ष प्रस्तुत गरी छलफल हुने प्रावधान रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत आयोगले संविधानतः आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र विद्यमान ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले वर्षभरि गरेका कामहरूको अनुभवबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरू र समाधानका लागि सुझावहरू वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्य धेरै हदसम्म नियन्त्रण भई सुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने आयोगको विश्वास रही आएको छ ।

६.२ विगतका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा ७५ वटा सुझावहरू दिएको थियो । उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायहरूले आफूले गरेका प्रयासहरूको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराएका छन् । त्यसका अतिरिक्त आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा गरिने कार्यहरूको विवरणसमेत आयोगलाई प्राप्त भएको छ ।

विशेषतः विद्युतीय शासन प्रबर्द्धन गरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आयोगले दिएको सुझावबमोजिम अधिकांश निकायहरूले सेवाग्राहीमैत्री Digital Display र CCTV जडान गरी निगरानी गर्ने कार्य थप व्यवस्थित बनाएको पाइयो । यसका साथै सुशासन प्रबर्द्धनमा प्रायः निकायहरूले ई-हाजिरी र अनलाइनमार्फत आफ्नो निकायले प्रदान गर्ने सेवासुविधाको बारे जानकारी दिने व्यवस्था गरेको पाइयो । केही निकायहरूले सदाचार प्रोत्साहन गर्न सदाचार अधिकारीसमेत तोकेका छन् । यस्ता प्रयासहरूबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा नागरिकको सरल पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुगेको छ । तथापि, गएको वर्ष दिइएका अधिकांश सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जसलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :-

मन्त्रालय/निकाय	सुझावको विषय	सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था
अर्थ मन्त्रालय	कर्मचारीहरूको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान वृद्धि	२०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको ।
	राजस्व चुहावट रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली	भन्सार विभागले अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना भएको, केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन भएको ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधार	नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई कार्य सुरु गरेको ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	प्रविधिको प्रयोग, अनलाइनबाट समेत निवेदन लिने व्यवस्था	७८ वटा कार्यालयहरूमा अनलाइन कारोबार सुरु भइसकेको। अनलाइनबाट समेत निवेदन लिन PAM (Public Access Module) नामक पोर्टल कलंकी र साँखु कार्यालयहरूमा संचालनमा ल्याइएको । चालु आ.व.मा थप

		४० वटा कार्यालयहरूमा संचालनमा ल्याइने ।
	डिजिटल शासन प्रभावकारी रूपमा लागू	२० वटा मालपोत कार्यालयहरूको अनुगमन मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने गरी CCTV Camera मन्त्री र सचिवको कार्यकक्षमा जडान गरिएको ।
	गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण र गरिबी निवारण	२६ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न भई परिचय पत्र वितरण कार्य जारी रहेको।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	सार्वजनिक संस्थाहरूमा लोकसेवा आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम पदपूर्ति	मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।
	अनुचित नाफा लिने र उपभोक्तालाई मारमा पार्नेलाई कारवाही	उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पारित भएको।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) को कार्यान्वयन	मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सदाचार एकाइ गठन गरिएको एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई सदाचार अधिकृत (Intergrity Officer) तोकिएको ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद र वास्तविक लाभग्राही सम्मिलित उपभोक्ता समितिको गठन	गाउँपालिका/नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमुना) स्वीकृत गरी स्थानीय तहमा पठाइएको ।
	कर्मचारी समायोजन तथा संघीय संरचनामा खारेजीमा परेका कार्यालयहरूको भौतिक सामग्री, अभिलेखहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन	संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी १,३७,६१४ मध्ये तीनै तहमा गरी १,००,०३१ कर्मचारीको समायोजनको विवरण प्रस्तुत भएको । जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा खारेजीमा परेका कार्यालयहरूको भौतिक सामग्री र महत्वपूर्ण अभिलेखहरूको सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण ।
	विद्युतीय शासन (Digital Governance) को प्रभावकारी रूपमा संचालन	सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ७७ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय एवं ७५३ स्थानीय तहको वेबसाइट निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको ।
गृह मन्त्रालय	खारेजीमा परेका कार्यालयहरूको भौतिक सामग्री, अभिलेखहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन	खारेजीमा परेका कार्यालयहरूको चल अचल सम्पत्ति लगायत स्रोतसाधन र अभिलेखहरू सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको।
	भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित सवालको रूपमा रहेको बढ्दो लैंगिक हिंसाका घटनाको निर्मूलीकरण	मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको। प्रहरीमा रहेको महिला सेललाई सशक्तीकरण गरिएको।

राष्ट्रिय योजना आयोग	विकास आयोजना व्यवस्थापनमा देखिने जटिलता सहजीकरण	राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको छनौट एवं कार्यान्वयनलाई सहज, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउन "राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७५" तर्जुमा गरी लागू गरिएको।
	बहुवर्षीय आयोजनामा विगतको पद्धति पुनरावलोकन गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने	आ.व. २०७५/७६ देखि नेपालको संविधान बमोजिम संघीय शासकीय व्यवस्था अनुरूप हुने गरी र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी मार्गदर्शन तयार गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको । "संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६" र "आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६" स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ।
रक्षा मन्त्रालय	राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) ले औंल्याए अनुसार सदाचार प्रबर्द्धन	"सैनिक आचारसंहिता सङ्ग्रह, २०७६" लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
	सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो निरुत्साहन, सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पन्न	नेपाली सेनामा हुने खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, नियमित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन आन्तरिक कार्यनियन्त्रण निर्देशिका, २०७५, खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५, भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ लगायतका निर्देशिकाहरू लागू गरी कार्यान्वयन भइरहेको ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	लागत अनुमान र आर्थिक प्रस्तावका आधार एवं मापदण्ड, खरिद प्रक्रिया र प्रस्ताव मूल्यांकनसम्बन्धी कानून वा कार्यविधि निर्माण/परिमार्जन	खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको बोलपत्रसम्बन्धी नमुना कागजातहरूको विपरीत नहुने गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरी Standerd Biding Document हरूमा परिमार्जन गरिएको ।
	निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ, डिजाइनको वस्तुपरक मापदण्ड र अनुगमन कार्यविधि	अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका तयार भई लागू गरिएको ।
	एकै पटक बोलपत्र आह्वान गरी सम्पादन गर्नुपर्ने काम टुक्रा बनाई गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन, कानूनी व्यवस्था विपरीत खरिद गर्ने उपर कारबाही	नियमावलीमा संशोधन गरी स्लाईसिङ तथा प्याकेजिङसम्बन्धी समस्या संबोधन गरिएको । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा सम्झौता विपरीत काम गर्ने ४५ वटा निर्माण व्यवसायी संस्थाहरू कालोसूचीमा राखी तीन वर्षसम्म खरिद कार्य गर्न गराउनबाट रोक लगाइएको ।

	विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुदृढीकरण, सम्झौताबमोजिम काम नगर्नेलाई अनुगमन गरी कारबाही	गएको आ.व. मा मात्रै २३०१ सार्वजनिक निकाय र ११,१५४ वटा बोलपत्रदाता कम्पनीहरू विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ता गरिएको । अध्ययन छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइएको ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १	कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण/किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष किनबेचको व्यवस्था	नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत व्यावसायिक कृषि, कृषि बजार व्यवस्थापनलाई जोड दिई व्यवस्थित कृषि बजार स्थापना गरिएको ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. ५	नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नियन्त्रण	नदीजन्य पदार्थ संकलन कार्यविधि २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायहरूबाट भएका प्रयासहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुझावहरू पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । आयोगले दिएका सुझावहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । मूलतः आयोगले दिएका सुझावहरूको प्राथमिकीकरण नहुनु र सुधारका लागि दिइएका सुझावहरूको गाम्भीर्यता कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित नहुनु हो । यसका साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी रहेको पाइन्छ । प्रणाली बिथोलिएपछि मात्र समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्नु र सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायले पूर्वक्रियाशीलता नदेखाउनु अर्को अवरोधका रूपमा रहेको छ। सदाचारको पद्धति संस्थागत हुन नसक्नु, सुझाव कार्यान्वयनमा अर्को टड्कारो समस्याको रूपमा रहेको छ । अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति फितलो र प्रभावहीन रहनु पनि सुशासन प्रबर्द्धनको अवरोध हो । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नु बढ्दो बेथितिको एक प्रमुख कारकको रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, निर्णय र सुझाव कार्यान्वयनमा तदारुकता नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुको कारक तत्व बनेको छ । सदाचार बिथोलिनुमा असल कामका लागि पुरस्कार र गलत कामका लागि दण्ड नहुनु एवं जसो गरे पनि समान प्रतिफल हुने परिपाटी पनि जिम्मेवार रहेको छ । त्यस्तै, अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने निकाय नतोकिनु सुशासन स्थापना गर्ने कार्यमा प्रमुख अवरोधको रूपमा रहेको छ ।

६.३ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगद्वारा प्रस्तावित सुझावहरू

लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । जनउत्तरदायी, पारदर्शी र सेवाप्रति समर्पित सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट मात्रै सुशासन कायम गर्ने कार्य सम्भव छ । सुशासनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम हुन जरुरी छ । अहिले नेपालको शासकीय प्रणालीमा बहुआयामिक स्वरूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा समेत देखिएको भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विकास, विकास निर्माण कार्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली एवं सम्पदा संरक्षण ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहन हुन नसक्नु, उल्टै प्रतिष्ठा प्रदान गर्नुजस्ता कारणले पनि भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका साथै तीनै तहका सरकार मातहतका सबै निकाय एवं उक्त निकायहरूका सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरू पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु जरुरी रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि आयोगले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलगायत सबैसँगको सहकार्य र समन्वयको समेत अपेक्षा गरेको छ । सुशासनबिना मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव नहुने हुँदा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्दै सदाचार

पद्धतिको प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने दृष्टिले सुझावहरू दिइएको छ । आयोगबाट प्रस्तावित सुझावहरू मूलतः समाजबाट भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अवसर घटाई भ्रष्टाचार हुन नदिने पद्धति स्थापित गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने दिशातर्फ लक्षित छन् । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै अन्तर्निकाय र अन्तर तहसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

६.३.१ नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझावहरू :

(क) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय :

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको आचरणमा प्रतिबिम्बित हुने सदाचार र कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण हुने सक्षमताले अन्य निकाय र समाजमा समेत सकारात्मक सन्देश दिने एवं सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने हुँदा पदाधिकारी चयन गर्दा सदाचारलगायतका मापदण्डका आधारमा निश्चित कार्यविधिबमोजिम गर्ने पद्धति बसाल्नका लागि पहलकदमी लिने।

२. नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधानहरू कानूनमा समावेश गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७६ को मस्यौदा पेस गरेको छ। महासन्धिको भावनाअनुरूप साक्षी र विशेषज्ञहरूको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानून परिमार्जन एवं निर्माणका लागि पहलकदमी लिने।

३. मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुऱ्याउने प्रवृत्ति पाइएको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने ।

४. सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरी विभिन्न निकायहरूमा थन्क्याउँदै जाने परिपाटीको विकास भएको छ। औपचारिकतामा सीमित भएको सम्पत्ति विवरण भर्ने परिपाटीलाई सुधार गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयर मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्ने।

५. आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने ।

६. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मुलुकमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको भए तापनि पारस्परिक सहयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग

आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौतासमेत गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने । साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

८. समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सँगसँगै सदाचार प्रणालीको विकासका लागि पहल हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्ने ।

९. विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन पश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने ।

(ख) अर्थ मन्त्रालय

१०. राष्ट्रसेवक कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र मालसामान धनीको मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी राजस्व छली एवं चुहावट गर्ने लगायतका मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक प्रवृत्तिहरूको नियन्त्रण जरुरी छ। भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी, एजेन्ट र व्यापारीलाई लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई हानि हुने गरी मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

११. सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी सकेसम्म छल्न खोज्ने प्रवृत्तिउपर पूर्णरूपमा नियन्त्रण आवश्यक छ। कर प्रणालीमा सुधार गरी कर छल्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै समयमा कर नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको कर मिनाहा गर्ने, कर छुट दिने र उपभोक्तामाथि करभार थप्दै जाने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने । करदाताले पूर्वदिश मागा गरेको अवस्थामा कानूनले तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्णय लिन, समयमै कर निर्धारण गर्न तथा निर्धारित कर राजस्व असुलउपर सुनिश्चित र सुरक्षित हुने उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी अग्रिम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१२. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरूको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिवृद्धि गर्नमा जोड दिइएको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीले समेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः अभिवृद्धि हुने व्यवस्था समेत गर्ने।

१३. गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा प्राप्त हुने ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेको तथ्य औंल्याइएको छ। यसरी अपारदर्शी र अनुत्तरदायी रूपमा गरिने खर्चले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनसक्ने हुँदा यस्ता विकृति निर्मूल गरी थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी बसाली संस्थागत सुशासन कायम गर्ने ।

१४. आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई बढावा दिएको छ। रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिने।

१५.हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक छ। यस्तो पद्धतिको विकासका लागि बैंक मार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

१६.घरायसी उपभोग वा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने कतिपय औद्योगिक उत्पादनहरूमा उत्पादित मिति र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिति उल्लेख नहुने, नक्कली टाँसिएको हुने वा च्यातिएको हुने अवस्थाले उपभोक्ता ठगिनुका साथै निर्माण कार्य कमजोर भई समृद्धिमा नकारात्मक प्रभावसमेत परेको छ। कारखानाबाट उत्पादित निर्माण वा उपभोग्य सामग्रीहरूमा अनिवार्य रूपमा उत्पादित मिति र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिति लगायतका अन्य आवश्यक स्पेसिफिकेसन र विवरणहरू राख्ने व्यवस्था मिलाई अनुगमन समेत गर्ने।

१७.अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण लगायत बजारमा हुने विभिन्न किसिमका ठगीका विरुद्ध कार्यतालिकासहित योजनाबद्ध रूपमा नियमित अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । आम उपभोक्तालाई सचेत गराउने, बिचौलियाको चक्रलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुगमनका आधारमा अनुचित नाफा लिने र ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने ।

(घ) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

१८.प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका कानून निर्माण आवश्यक छ। संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका दिशामा कानूनको कमी वा ऐन कानूनहरूको कार्यान्वयन एवं परिपालनामा देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण गरी राज्यका सबै तहमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक नयाँ कानूनको तर्जुमा वा विद्यमान कानूनमा समयानुकूल सुधारका लागि पहलकदमी लिने ।

(ङ) कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय

१९.कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको, बिचौलियाहरूले अनुचित लाभ लिएको र उपभोक्ताहरू अत्यधिक मूल्यवृद्धिको मारमा परेको अवस्थामा सुधार ल्याई सुशासनको अनुभूति गराउन जरुरी छ । कृषकलाई प्रदान गरिने मल, बीउ, औजार, अनुदान वितरणमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण एवं कृषि ऋणमा पहुँच अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरणमा सहयोग पुऱ्याउने, बजारसम्मको पहुँच सहज बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एवं किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने कार्यमा पहलकदमी लिने ।

२०.कृषकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, एकैप्रकारको व्यवसाय, वस्तु र सेवामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको हिस्सा (प्रतिशत) फरक रहेको, यी निकायहरूबाट एकै व्यक्ति/समूह/सहकारीले दोहोरो तेहोरो अनुदान लिएको, कार्यक्रम संचालनमा आर्थिक अनियमितता समेत भएको र कार्यक्रम अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रममा कृषि व्यवसायको प्राथमिकीकरण गरेर अनुदान दिने, कार्यविधि र अनुदान हिस्सामा एकरूपता कायम गर्ने, अनुदानग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक एवं तहगत समन्वय कायम गरी दोहोरो तेहोरो अनुदान रोक्ने, प्रक्रिया सरलीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गरी अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी एवं अनुदानग्राहीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, कृषक वर्गीकरण गरी भौचर प्रणालीमार्फत् भुक्तानी दिने लगायतका सम्भाव्य सुधारका उपाय अवलम्बन गरी कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने ।

२१.कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएका कार्यविधिहरूका व्यवस्थाहरू अव्यावहारिक एवं एक अर्कामा बाझिएको पाइएको, नेपाल सरकार वा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालित एकै प्रकारको कार्यक्रमहरूमा पनि कार्यविधिमा फरक फरक व्यवस्था रहेको, आफ्नो अनुकूलताको लागि पटक पटक कार्यविधि परिमार्जन गर्ने परिपाटीसमेत रहेको छ ।

यसबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनुको साथै सरकारी स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिएकोले विद्यमान कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरूमा एकरूपता कायम गर्ने ।

२२.कृषि उत्पादनका प्रमुख सामग्रीहरू मध्येका रासायनिक मल र उन्नत बीउ उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षैपिच्छे करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिए तापनि किसानहरूले गुणस्तरयुक्त सामग्री उचित समय, परिमाण र तोकिएको सरकारी मूल्यमा प्राप्त गर्न नसकेको देखिंदा मल र बीउको सहज आपूर्तिका लागि पहलकदमी लिने ।

२३.कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू तथा नेपाल सरकार वा वैदेशिक सहयोगमा संचालित कृषि आयोजनाहरूमा समन्वयको अभावमा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना समेत देखिएको छ । उदाहरणका लागि, शीत भण्डार गृह निर्माणमा कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय मार्फत कृषि विभाग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय, वैदिशक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू र स्थानीय तहबाट पनि सम्भाव्यता अध्ययन र समन्वय बिना शीत भण्डार गृह निर्माण गर्ने परिपाटी देखिएको छ । यसरी सम्भाव्यता अध्ययन र समन्वयबिना निर्मित शीत भण्डार गृहहरू पर्याप्त कच्चा पदार्थको अभावमा संचालन लागत बढ्न गई उद्योग बन्द हुने अवस्था रहेकाले ठूला आयोजना निर्माण गर्दा सकभर सबै निकायहरूको समन्वयमा कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गर्न सके वित्तीय अनुशासन र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने हुँदा यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा समन्वय गरी कार्यक्रम नदोहोरिने व्यवस्था मिलाउने।

२४.सार्वजनिक निकायले नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी सरकारी रकम अनुदानको रूपमा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उदाहरणको लागि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ऐन कानूनबिना शीत भण्डारण गृह निर्माणका लागि निजी उद्यमीलाई करिब चौध करोड अनुदान उपलब्ध गराएको र कृषि मन्त्रालयले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रलाई उद्योग खोल्न करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइएको छ । यसरी राज्यबाट उठाइएको करको रकम निजी उद्यमीलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदा कुन ऐनलाई आधार मानेर दिइएको हो र त्यस बापत राज्यले वा किसानले के सुबिधा पाउने हो, सो स्पष्ट नभएको देखिएकोले अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि पहलकदमी लिने ।

२५.नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा दातृ निकायबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूको अवधि समाप्त भएपछि ती आयोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिन नसक्दा आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरू खेर जाने देखिएकोले विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारकै कार्यालयहरूबाट त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(च) गृह मन्त्रालय

२६.समाजमा हुने आपराधिक कार्यहरू र ठगी नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा र सुशासनको अनुभूति गराउन नेपाल प्रहरीको भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीको व्यवसायिकता, अनुसन्धान कुशलता र मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था एवं अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा, बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाई निष्पक्षरूपमा लागू गर्ने । साथै, समुदायको निकट सम्पर्कमा रही काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्यपरायणता र सत्यनिष्ठाका आधारमा नागरिकको समग्र राज्यप्रतिको विश्वास निर्माण गर्ने हुँदा प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने आधारभूत तालिममा सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तुसमेत समावेश गर्ने।

२७.सुरक्षाकर्मीको कल्याण गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा निकायहरूले सञ्चालन गरेका कल्याण कोषमा बर्सेनि रकम बढ्दै गएको भए पनि कोषले कल्याणकारी कार्यलाई भन्दा नाफा आर्जनका दृष्टिले व्यावसायिक कार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ। सुरक्षा

निकायका कल्याण कोषलाई कल्याणकारी कार्यमा नै केन्द्रित हुने गरी काम गर्न र यसमा हुनसक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधि परिमार्जन समेत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

२८.त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन तस्करीलगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी सुरक्षा प्रबन्धमा समस्या नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । सुरक्षा चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाउन अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग तथा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको नियमित अनुगमनलगायत आवश्यक सुधारको प्रबन्ध मिलाउने ।

२९.भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि भन्सार जाँचमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू र घुमुवा प्रहरीहरू नै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न देखिने गरेको हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।

(छ) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

३०.काठमाडौं उपत्यकालगायतका मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक/सरकारी जग्गा मासिंदै गएको वा अतिक्रमण हुँदै गएको हुँदा सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु जरुरी छ । जग्गा हालसाबिक गर्दा सार्वजनिक जग्गासमेत घुसाई हालसाबिक गर्ने, सरकारी/पर्ती/ऐलानी/गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति दोहोरिइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी अनधिकृत अव्यवस्थित बसोबासको बारेमा छानबिन समेत गरी सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।

३१.भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूबाट गलत सिफारिस गर्ने, राजस्व कम निर्धारण गर्ने र राजस्व हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिहरू दोहोरिइरहेका छन्। जग्गाको कित्ताअनुसारको नक्सा हेरी बाटो, कुलो आदि रहे नरहेको हेरी सर्जमिन गरेर बाटोको प्रकृति छुट्टयाई फरक नपर्ने गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने। राजस्व चुहावट तथा हिनामिना हुन नदिनका लागि सोही दिन राजस्व दाखिला गर्ने तथा राजस्वको यकिन सफ्टवेयरमार्फत हुने प्रणाली स्थापित गर्ने।

३२.कमजोर पूर्वाधार एवं कार्यपद्धति र फितलो अनुगमन प्रणालीका कारण भूमि प्रशासन क्षेत्रमा रिसवत लिने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । पारदर्शिताका लागि प्रविधिको उपयोग गरी अनलाइन प्रणाली लागू गरिएका स्मार्ट मालपोत कार्यालयमा समेत एक वा अर्को बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी दिने कार्य रोकिएको छैन । मालपोत एवं नापी कार्यालयबाट सेवा लिंदा लेखापढी व्यवसायी वा मध्यस्थकर्ता मार्फत समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि सरलीकृत फाराम र कार्यप्रक्रियाको अवलम्बनका साथै दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी खटाई कर्मचारी र मध्यस्थकर्ताका कार्यउपर अनुगमन नियन्त्रण गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अनलाइन प्रणाली लागू भएका कार्यालयमा इन्टरनेट, सर्भर, विद्युतलगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुका साथै सर्भर सुरक्षाको जिम्मेवारी तोकी तालिम समेत प्रदान गर्ने र अनुशासनहीन कर्मचारीउपर निगरानी राखी हदैसम्मको विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३३.मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयहरूमा विद्यमान अभिलेख सच्याउने र झुठा स्रेस्ता तयार गरी जग्गा किनबेच गर्ने जस्ता विकृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यालयमा रहेका फिल्डबुक, नक्सा, मोठसमेतका स्रेस्ता कागजातहरूको अभिलेखको सुरक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ । अभिलेख सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी तोक्ने, कम्प्युटरमा आधारित प्रविधिको माध्यमबाट पनि अभिलेख सुरक्षित राख्ने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३४.गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । गरिब घरपरिवारको पहिचान एवं गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गरी शिक्षा, तालिम, आयआर्जन र रोजगारीमा वास्तविक गरिब वर्गको पहुँच कायम गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालयहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने ।

३५.नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएअनुरूप सहकारी क्षेत्रका भूमिका प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले त्यसको एकीकृत र सहज

पहुँचयोग्य अभिलेख हुनु समेत आवश्यक भएको छ। सहकारी क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी सुधार, प्रविधिको उपयोग समेतबाट सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ज) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

३६.गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा सिर्जना भएका अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलापले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको हुँदा यस्ता विकृति निर्मूल गर्नु जरुरी छ । गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रणाली र लगानीको स्रोत स्पष्ट गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने ।

३७.भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित सवालका रूपमा रहेको लैंगिक हिंसाका घटनालाई निर्मूल पार्न सकिएको छैन। यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रको समन्वयात्मक सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ । लैङ्गिकमैत्री नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाई अन्य निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने ।

(झ) वन तथा वातावरण मन्त्रालय

३८.राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारी समेतको संलग्नतामा काठ तथा जडिबुटी तस्करी भएका घटना यदाकदा उजागर हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय वनबाट काठ तस्करी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सघन एवं प्रभावकारी अनुगमन गरी अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने।

३९.सामुदायिक वनको संरक्षण एवं उपयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्रियाशीलता रहँदै आएको भए तापनि कामकारबाही पारदर्शी नहुने र विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दा समूहको रकम हिनामिनासमेत हुने गरेका दृष्टान्तहरू पाइएकाले सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै काम कारबाही पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि पहलकदमी लिने।

(ञ) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

४०.भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १३ अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रमलगायतका सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुता पैदा गर्ने विषयवस्तु समावेश गर्नमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्न सकिएमा दक्ष तथा असल नागरिक बन्न सहयोग पुग्ने हुँदा यसतर्फ पहलकदमी लिने । सदाचारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई शिक्षण संस्थाहरूले वादविवाद, वक्तृत्वकला, कविता, चित्रकलाजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापका रूपमा समावेश गर्ने।

४१.सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा योग्य शिक्षकको नियुक्ति अपरिहार्य भए पनि शिक्षक नियुक्ति गर्दा कानून विपरीत नातागोताका मान्छे भर्ना गरेको, सट्टा शिक्षक राखेको, शिक्षक देशबाहिर रहेको वा बिदामा बसेको अवधिको तलबभत्ता भुक्तानी गरेको भन्नेलगायतका उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्।शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति वा बढुवा भएका शिक्षकहरू विरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। शिक्षणसंस्थाहरूमा योग्य शिक्षकको महत्वलाई ध्यानमा राखी योग्यता प्रणालीका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य शिक्षक मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

४२.सेवाग्राहीहरूको बढी चाप हुने कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको अनपेक्षित कार्य नियन्त्रण गरी ठगी र भ्रष्टाचार न्यून गर्न विद्यमान बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि शिक्षा, सीप र क्षमता बढाउने कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न जरुरी छ ।नयाँ शिक्षण संस्था वा तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा मुलुकभित्र आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनमा योगदान पुऱ्याउने संस्थालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने।

(ट) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

४३.वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृति लिने सेवाग्राहीहरूले झञ्झट व्यहोर्नुपरेको तथा दलालहरू मार्फत अतिरिक्त रकम बुझाउनुपरेको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको परिपाटी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागको

आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको परिपालना गरी कार्य प्रणालीमा तत्काल सुधार ल्याउने व्यवस्था मिलाउने ।

४४.वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकहरूमा जाने नेपाली जनशक्तिको रोजगारी र तलबभत्ताको प्रत्याभूति एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी वैदेशिक रोजगार ऐनको मर्म र भावना अनुरूप वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाली श्रमिकका प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेका मुलुकहरूसँग सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहलकदमी लिने ।

४५.बेरोजगारीका कारण युवाहरू भ्रष्टाचार र अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनसक्ने हुँदा विद्यमान बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रमको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न गरिएको पहल सकारात्मक भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनियमितता देखिएकाले यस्ता बेथिति हटाई पर्याप्त तयारीसहित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

(ठ) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

४६.समाजका व्याप्त गलत मनोवृति र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, धारा, हिटी, पोखरीलगायतका स्थल तथा सम्पदाहरू अतिक्रमणको चपेटामा परी कतिपय सम्पदाहरू लोपसमेत भएका छन् । यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि सम्पदाहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने र सम्पदा रहेको स्थलमा संक्षिप्त जानकारी सबैले देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

४७.राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका रूपमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमका व्यवस्थापकीय कमजोरी र अनियमितताहरू पूर्णरूपमा अन्त्य गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। निगमको व्यवस्थापकीय सुधार गरी गुणस्तरीय सेवाका लागि पहलकदमी लिने ।

(ड) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

४८.कार्यालय मिलान र कर्मचारी समायोजनपश्चात पनि केही कार्यालयहरूको तालुक निकाय परिवर्तन, कर्मचारीको छोटो समयमा सरुवा र अभिलेख अव्यवस्थित हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानका लागि मागिएको विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ परेको छ । पुनर्संरचना गरिएका कार्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पहलकदमी लिने, साथै विशिष्टता, सेवा प्रवाहजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी पुनर्संरचना गरिएका कार्यालय एवं जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी यथार्थपरक बनाउने ।

४९.जनताको अपेक्षाअनुरूप स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति गराउन जिम्मेवार र उत्तरदायी भई राजस्वका किसिम र दर, पदाधिकारीको सवारी सुविधा, तलब भत्ता र कर्मचारी भर्ना समेतका विषय सम्बन्धमा सन्तुलित निर्णय लिनु आवश्यक छ । यी विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा देखिएका अन्योल र असहजता हटाई कार्य प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास एवं क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।

५०.भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कर्मचारीहरूको संलग्नता निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक प्रशासनमाथिको अनुचित राजनीतिकरण र राजनीतिको आडमा हुने प्रशासनिक अकर्मण्यता नियन्त्रण जरुरी छ । तोकिएका आचरण उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय सजाय गर्ने, कर्मचारीहरूको पदस्थापन र सरुवाका अनुमानयोग्य मापदण्ड बनाई निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

५१.जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा देखिएका विविधता, अन्योल र असहजता न्यूनीकरण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट रूपान्तरित जिल्ला समन्वय समितिले महत्वपूर्ण समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा समितिको प्रभावकारिताका लागि पहलकदमी लिने। स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर र प्रक्रियाको बारेमा समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

५२.कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचारप्रति अभिमुखीकरण गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत तालिम प्रदायक संस्थाबाट सञ्चालन हुने सेवाप्रवेश तथा सेवाकालीन तालिम कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार र सुशासनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी तालिम दिने व्यवस्था गर्ने।

(ढ) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

५३.सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउनुका साथै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गरी भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउने प्रयास भइरहेका छन्। यसरी अनलाइनबाट सेवाप्रवाह र अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य गर्दा यस्ता प्रणालीको सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायका वेबसाइट, सर्भर, सफ्टवेयरलगायत समग्र अनलाइन प्रणालीको सुरक्षाको यथोचित व्यवस्था भए नभएको बारेमा परीक्षण गरी तत्सम्बन्धी सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न गराउनका लागि पहलकदमी लिने।

५४.सामाजिक सञ्जालमा छिटोछरितो रूपमा प्रवाह गरिएका तथ्यपरक समाचारबाट जनतालाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। तर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको बारेमा फैलाइने अफवाह, झुठा प्रचार र गलत सामग्रीले समाजमा अनावश्यक भ्रम र नकारात्मक सन्देश फैलिन गई सदाचार र सुशासन कायम गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीको मनोबलसमेत घटाएको छ। सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अफवाह, झुठा प्रचार र गलत सामग्रीहरू राख्न नपाइने र त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने।

(ण) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात/सहरी विकास/खानेपानी/ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका सार्वजनिक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरू

५५.विकास आयोजनाको जानकारी पाएपछि आयोजना कार्यान्वयन स्थलमा जग्गा खरिद गरी वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा मुआब्जा माग गर्ने र अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत तथा समय बढाउने हुँदा यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रण आवश्यक छ । केही सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिबाट समुदाय र राष्ट्रको उन्नतिमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी र पूर्वाधारहरूको उचित प्रवन्ध गरी यस्ता कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाउने।

५६.आवश्यक नपर्ने वा तुलनात्मक रूपमा कम महत्वका निर्माण कार्यहरू तथा मालसामानहरूको खरिद वार्षिक कार्यक्रम संशोधन गरेर समेत गरी बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति अद्यापि रहेको छ। यस्ता प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारित प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गर्ने, पर्याप्त तयारीका साथ कार्ययोजना र जिम्मेवारीसहित वार्षिक कार्यक्रम र खरिद गुरुयोजना तयार गर्ने र संशोधन गर्नुपर्दा स्पष्ट पुष्ट्याईंबाट मात्र गर्ने एवं प्रत्येक खरिदको Need Assessment गरी सार्वजनिक खरिद ऐननियम बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र खरिद गर्ने।

५७.सार्वजनिक निकायले वित्तीय, भौतिक र प्राविधिक स्रोतसाधनको तयारीबिना खरिद कारबाही सुरु गर्न नहुने कानूनी प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्नु गराउनु जरुरी छ। पूर्वाधार विकास गर्दा पर्याप्त तयारी बिना हतारमा ठेक्का गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले पेश्की लिने र पेश्की रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने तथा काम गर्न नपाइएको भनी हर्जाना दाबी गर्ने तर नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ। स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकतालगायतका विवरण तयार नै नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने वा तयार भएकोमा समेत आंशिकरूपमा वा गलत विवरण तयार गर्ने, विस्तृत इन्जियरिङ सर्वेक्षण र डिजाइनका लागि विज्ञहरूले दिएको सुझावमा ध्यान नदिने वा विज्ञले उचित सेवा प्रदान नगर्ने, उपयुक्त विज्ञबिना नै कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारी वा पर्याप्त दक्षता नभएका व्यक्तिबाट प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलगायत मालसामान खरिदसँग सम्बन्धित कागजातहरू तयार गर्ने जस्ता कारणहरूले गम्भीर समस्याहरू सिर्जना हुने गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिमा सुधारका लागि योजना तयारीमा पर्याप्त स्रोत, साधन र समय परिचालन गर्ने, कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु हुनुअघि वस्तुगत आधारमा योजनाको लेखाजोखा (Project Appraisal) र निर्माणस्थलको उपलब्धता सुनिश्चित

गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिकबाट कामकाज गराउने, गलत कागजातहरूको कारण खरिद कार्य र कार्यान्वयन प्रभावित भएमा जिम्मेवार पदाधिकारी र परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउने तथा भौगोलिक/भूगर्भिक विश्लेषण, जग्गा प्राप्ति, EIA/IEE, Site Clearance, DPR, Utility Shifting Relocation लगायतका सबै कार्य पूरा गरेर मात्र बोलपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्ने।

५८.महत्वपूर्ण भौतिक निर्माण क्षेत्र सम्बद्ध आवश्यक मापदण्ड, स्टाण्डर्ड स्पेसिफिकेसन, नर्म्स, निर्माण निर्देशिकाहरूको अभाव वा अपर्याप्तताको कारणले प्रतिफलयुक्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय संरचनाहरू निर्माणमा चुनौती रहेको छ। यसमा सुधारका लागि देशभरका सबै सार्वजनिक निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी बदलिंदो प्रविधि अनुकूलको Comprehensive Norms, सबै खाले निर्माण कार्य र मालसामानहरूको स्टाण्डर्ड स्पेसिफिकेसन, सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम अनुकूलको क्षेत्रगत सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका तथा सबै किसिमको निर्माण संरचना अनुसारको मापदण्डहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। क्षेत्रगत खरिद आवश्यकता पूरा गर्न EPC, DOB, PPP/BOOT तथा Framework Contract का लागि निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने।

५९.सबै सार्वजनिक निकायले एकरूपताका साथ कार्यान्वयन गर्ने किसिमको परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी मापदण्डहरू नभएको, परामर्श सेवाको नर्म्स ज्यादै अपर्याप्त रहेको र विज्ञहरूको दररेट निर्धारण गर्ने आधारहरू स्पष्ट नभएको हुँदा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयारी, परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया तथा सो को कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता कायम हुन सकेको छैन। यसमा सुधारका लागि नमुना कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू (TOR) तयार गर्ने, देशभरका सबै निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी परामर्श सेवाको Comprehensive Norms तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा विज्ञहरूको पारिश्रमिक दररेट तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

६०.त्रुटिपूर्ण परामर्श (त्रुटिपूर्ण डिजाइन, गलत सुपरीवेक्षण तथा लागत अनुमान) मा परामर्शदाता जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्दा राज्यले ठूलो हानि नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको हुँदा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउन निजसँग गरिने सम्झौताका सर्तहरूमा नै त्रुटिका आधारमा हुने कारबाहीसमेत उल्लेख गर्ने।

६१.योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/डिजाइन प्रतिवेदन (DPR/Design Report) तयारबिनै लागत अनुमान तयार गर्ने, उक्त लागतमा डिजाइन पुनरावलोकन (Design Review)को लागि रकम छुट्याउने, दोहोरो रकम खर्च गरी डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने, डिजाइन पुनरावलोकन पश्चात भेरिएसन गर्ने र अत्यधिक समय एवं खर्च थप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाता वा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, जसले सेवा प्रदान गरेको हो सोही संस्था वा विज्ञलाई जिम्मेवार बनाउने र विशेष परिस्थिति एवं कारण परेको अवस्थामा बाहेक डिजाइन पुनरावलोकनमा रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने।

६२.निर्माणस्थल सुनिश्चित नभई खरिद कार्य अगाडि बढाउन नपाउने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानविपरीत जग्गा खरिद सम्पन्न नगरी वा निर्माणस्थल व्यवस्था नभई खरिद व्यवस्थापन गर्ने, गराउने र पछि अदालतबाट निर्माणस्थलको रोक्का भएको कारण देखाई म्याद थप, भेरिएसन र थप रकमको दाबी गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी हानि नोक्सानी भइरहेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई गरिएको ठेक्का सम्झौताबाट थप दायित्व सिर्जना भएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तथा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभावको अध्ययन, रूख काट्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्ने स्वीकृति र अन्य निकायबाट निर्मित संरचनाहरू हटाउने/सार्ने समेतका कार्यहरू (Utility Shifting) सम्पन्न गरी योजना तयारी चरणका कार्यहरू पूरा भइसकेपछि मात्र निर्माण व्यवसायीसँग खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने।

६३.सार्वजनिक खरिदमा स्लाइसिङ र प्याकेजिङ गर्ने स्पष्ट कानूनी मापदण्ड नभएकोले सार्वजनिक निकायहरूले बिना मापदण्ड आफूखुसी स्लाइसिङ र प्याकेजिङ गर्ने गरेको देखिन्छ। एउटै निकायले समेत कुनै मापदण्ड नअपनाई विभिन्न योजनाहरूमा फरक फरक तरिकाले स्लाइसिङ र प्याकेजिङ गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि कामको प्रकृति, आवश्यक प्रविधि, स्थानीय निर्माण

सामग्रीको उपलब्धता र स्थान विशेषको आधारमा स्लाइसिङ र प्याकेजिङको स्पष्ट र अनुमानयोग्य मापदण्ड बनाई खरिद गुरुयोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा विकास निर्माणका प्रत्येक निकायको प्याकेजिङ मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

६४.विगत केही वर्षहरूको ठेक्का व्यवस्थापनको प्रवृत्ति हेर्दा केही निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको संख्यामा ठेक्का लिने, ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने तर तिनले नै नयाँ ठेक्काहरू ओगटने प्रवृत्ति बढेको अवस्थाले गर्दा पूर्वाधारको निर्माणमा ढिलाइ हुन गई राज्यलाई ठूलो सामाजिक र आर्थिक क्षति हुन गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि निर्माण व्यवसायीको क्षमता, साधन र स्रोतसमेतको रोष्टर एवं सफ्टवेयर निर्माण गरी अभिलेखीकरण गर्ने, क्षमता मूल्यांकनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, ठेक्का कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई बोलपत्र मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाउने, "Works at Hand" अनिवार्य रूपमा Bid Document मा उल्लेख गर्ने र Verification गर्दा अन्यथा भेटिए निजको बोलपत्र अस्वीकार गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै, Bid Capacity र Works at Hand to Date गणना गर्न Passbook र त्यसलाई E-GP System को अंग बनाउने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विगत १० वर्षभित्र र हाल संचालनमा रहेका सम्पूर्ण ठेक्काहरूको डाटाबेस संकलन गरी E-GP System मा Update गर्ने र E-GP लाई Contract Implementation Monitoring र Public Finance System Module को रूपमा विकास गर्ने।

६५.सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२(३) बमोजिम सार्वजनिक निकायले उचित ठानेको जुनसुकै काममा पनि पूर्व-योग्यता निर्धारण गरी खरिद कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा संकुचित बनाएको र विधिको दुरुपयोग भएको हुँदा सार्वजनिक निकायले स्वविवेकमा पूर्व योग्यता (PQ) निर्धारण गर्नसक्ने प्रावधान हटाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जटिल र ठूला भनी परिभाषित गरेका निर्माण कार्यलाई मात्र पूर्व-योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

६६.केही सार्वजनिक निकायमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभित्रको कार्यहरू अन्तिम समयसम्म नगरी पर्खेर बस्ने र अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ को दुरुपयोग गरी विशेष परिस्थिति नभए तापनि विशेष परिस्थिति देखाई सोझै खरिद गर्ने वा योजनाको समग्र कार्यलाई टुक्रा गरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि विशेष परिस्थिति कायम गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वस्तुपरक मापदण्ड तयार गरी ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्ने।

६७.तुलनात्मकरूपमा कम प्रचलनमा रहेको निर्माण कार्यहरू, नयाँ किसिमका निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति गर्ने कार्यहरू लगायतमा कुनै वा सीमित व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कार्यबाट सीमित व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। यसमा सुधारका लागि तुलनात्मक रूपमा कम प्रचलनमा रहेको निर्माण कार्यहरू, नयाँ किसिमका निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति गर्ने कार्यहरूको स्पेसिफिकेसन तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र उक्त कार्यालयले स्पेसिफिकेसनलाई स्वीकृत दिएपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

६८.सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सप्लार्यसहरूको योग्यताको आधारहरू तोक्नसक्ने अधिकार दिए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना प्रस्ताव कागजातहरूमा योग्यताको आधारहरूको सीमा तोकिएको पाइन्छ। सार्वजनिक निकायले यस्तो सीमाको गलत व्याख्या गर्ने, निर्माण कार्य, परामर्श र मालसामान आपूर्तिमा कुनै व्यवसायीलाई मिल्ने गरी योग्यताका आधारहरू तयार गर्ने गरिएको पाइन्छ। जसबाट अधिकांश व्यवसायीहरूले योग्यता पूरा गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सार्वजनिक निकायले योग्यताका आधारहरू तय गर्दा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी नमुना कागजातहरू अनुसार गर्ने, कुनै नयाँ किसिमका निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र मालसामान आपूर्तिमा योग्यताका आधारहरू राख्नुपरेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्र राख्ने। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बहुवर्षीय ठेक्काहरूका लागि योग्यताका आधारहरू निर्माण गर्ने।

६९.एउटै प्रकृतिको ठेक्कामा पनि फरक फरक ठेक्का समय दिइने, ठेक्का अवधि थोरै भए पुग्ने अवस्थाको काममा पनि बढी समय दिने, तुलनात्मक रूपमा बढी समय लाग्ने कार्यलाई ठेक्कामा कम समय दिने कारणले विभिन्न समस्या देखिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि कामको प्रकृति, परिमाण र स्थान, ज्यामी तथा मेसिनरीको उपलब्धता, कार्यक्रमको उद्देश्य लगायतका आधारमा ठेक्काको अवधि निर्धारण गर्न क्षेत्रगत ठेक्का अवधि निर्धारण निर्देशिका बनाई लागू गर्ने।

७०.सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा केही ठूला निर्माण व्यवसायीहरूले भ्याई नभ्याई कामको जिम्मा पाई अघोषित सिन्डिकेट बन्नाले राज्यलाई ठूलो हानि नोक्सानी पुगेको छ भने साना निर्माण व्यवसायीहरूले अवसर नपाउँदा उनीहरूको पेसागत उन्नयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि निर्माण व्यवसायीले कहाँ कहाँ के कस्तो काम लिइरहेका छन् भन्ने आधारमा सूचकांक राखी ठेक्का कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नपुग्ने निर्माण व्यवसायी प्राविधिक प्रस्तावमै असफल हुने व्यवस्था गर्ने ।

७१.मोबिलाइजेसन पेश्की रकम लिई निर्माण व्यवसायीहरू लामो समयसम्म काम नगर्ने र उक्त रकमलाई अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राज्यलाई ठूलो हानि नोक्सानी भएको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी पेश्कीलाई दुई किस्तामा (पहिलो किस्तापछि दोस्रो किस्ता ठेक्काको प्रगतिका आधारमा) उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

७२.निर्माण व्यवसायीको योग्यता र अनुभवका आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन भई न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत हुने तर कार्यान्वयन चरणमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदारले योग्यता र अनुभव नै नभएका ठेकेदारलाई अनौपचारिक रूपमा ठेक्का बेच्ने प्रवृत्तिबाट ठेक्का सम्झौता अनुसारको दक्ष जनशक्ति, सामग्री तथा उपकरण मेसिनरी निर्माणस्थलमा उपलब्ध नहुने र समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सार्वजनिक निकायले सब-कन्ट्रयाक्टको प्रावधान नभएका ठेक्का सम्झौताका निर्माण व्यवसायीलाई सुरुमै जानकारी गराउने, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका जनशक्ति/मेसिनरी स्वीकृत कार्यतालिकाबमोजिम निर्माणस्थलमा परिचालनको सुनिश्चितता गर्ने।

७३.सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा सर्वेक्षण, डिजाइन तथा लागत अनुमानको समयमा यकिन गर्न नसकिएका तर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नभई नहुने आइटमहरूलाई मात्र भेरिएसन गर्ने व्यवस्था छ। तर पर्याप्त तयारीबिना ठेक्का व्यवस्थापनको बखत डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखे, पछि लागत संशोधन गरी ठूलो मात्रामा भेरिएसन गर्ने, दर अंक बढी भएको आइटममा परिमाण थप र दर अंक घटी भएको आइटममा परिमाण घटाई/हटाई वा अनावश्यक नयाँ आइटम र दररेट तोकी भेरिएसन गर्ने प्रवृत्तिसमेत विद्यमान छ। अस्वाभाविक तरिका तथा मात्रामा भेरिएसन हुन नदिन आयोजना तयारीमा पर्याप्त स्रोत, साधन र समय उपलब्ध गराउने, पूर्वअनुमान गर्न सकिने आइटमको भेरिएसन गर्ने एवं राज्यलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने गरी भेरिएसन गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने, भेरिएसनको वस्तुपरक मापदण्ड बनाउने, भेरिएसन स्वीकृत गर्न मिल्ने सीमासम्मको निर्माण कार्यहरू लागत अनुमानको अनुपातमा स्वीकृत बोलपत्र प्रस्तावको अंक कायम गर्ने र भेरिएसनसहितको अंक लागत अनुमानको अंक बनाउने व्यवस्था गर्ने।

७४.कुनै पनि निर्माण कार्यको सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि सुरुमा हचुवाको भरमा तय गरी पछि पटक पटक म्याद थप गर्ने र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा पनि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति Liquidated Damage असुल नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि निर्माण कार्यको सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि वैज्ञानिक आधारमा तय गर्ने मापदण्ड बनाउने, म्याद थप गर्नुपर्ने वस्तुगत/क्षेत्रगत ठेक्का अवधि निर्धारण निर्देशिकाको आधार तय गरेर मात्र म्याद थप गर्ने र पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम प्रचलित कानूनबमोजिम लिने।

७५.विगतमा कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले जानीजानी मूल्य समायोजनका सूत्रहरूमा प्रयोग हुने सूचकांकहरू नभरी खाली राखे र पछि मूल्य समायोजनको बखत निर्धारण गरी भुक्तानी लिने गरेको वा सूचकांकहरू थाहा नपाउने गरी पछि थप गर्ने कार्य गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिएको, मूल्य समायोजनका सूत्र र सूचकांक आफूखुशी फरक फरक राखे गरिएको र एकरूपता नदेखिएको र

सूचकांकहरूलाई गलत व्याख्या गरी, गलत गणनाको विधिबाट बढी रकम मूल्य समायोजनबाट भुक्तानी दिने गरेको अवस्था देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौताको लागि मूल्य समायोजनसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

७६.सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच भएका अधिकांश विवादहरूमा प्रमुखले समयमै निर्माण व्यवसायीको दाबी वा जानकारी पत्रको जवाफ नदिने, समयमा विवाद समाधान संयन्त्र वा अदालतमा जवाफ पेस नगर्ने वा उपस्थित नहुनेलगायतका कारणबाट विवाद समाधान संयन्त्र वा अदालतबाट निर्माण व्यवसायीहरूको पक्षमा फैसला भई राज्यले निकै क्षति रकम व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सार्वजनिक निकायका विभागीय प्रमुख/आयोजना प्रमुखको लापरबाहीको कारण सिर्जित हुने क्षतिको जिम्मेवारी निजले नै लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने।

७७.खरिद सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा सम्झौता अन्त्य गर्ने कार्यमा आयोजना व्यवस्थापकलगायत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू उदासीन हुँदा अर्को पक्ष हावी भई अधिकांश निर्माण कार्य तथा मालसामान कमसल गुणस्तरका हुनुका साथै ठेक्का व्यवस्थापनमा पेश्की, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति, म्याद थप, बिमा, मूल्य समायोजन र त्रुटि सच्याउने अवधिजस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानमा चरम लापरबाही तथा अराजकता उत्पन्न हुने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन/नियममा भएका प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्ने, हरेक ठेक्का सम्झौताको ठेक्का व्यवस्थापन योजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापकलाई जवाफदेही बनाउने, निर्माणको गुणस्तर मापन गर्न गुणस्तरीय प्रयोगशालाको व्यवस्था तथा Quality Assurance Plan र Schedule of Contract Management ठेक्का सम्झौतामा राखी सोका आधारमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

७८.त्रुटि सच्याउने अवधिको सुरु समयमा त्रुटि नसच्याउने र त्रुटियुक्त निर्माण कार्य स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण कार्यहरू गुणस्तरयुक्त नभई जीवनोपयोगी समय अगावै क्षतिग्रस्त भई मर्मत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि औसत जिवनोपयोगी समय निक्यौंल गरी सोको आधारमा त्रुटि सच्याउने अवधि २ देखि ५ वर्षको बनाउने, निर्माण कार्य स्वीकार गर्दाको बखत त्रुटियुक्त निर्माण कार्य स्वीकार गर्न रोक लगाउने, संरचनाको संचालनको समयमा कुनै त्रुटि देखिएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सच्याउनुपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्ने, कार्यस्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि केकस्तो प्रकृतिको कामलाई Outstanding Work को रूपमा राख्न सकिने विषयमा मापदण्ड बनाउने र मूल कामलाई नै Outstanding Work मा राखी कार्य स्वीकार गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्ने।

(त) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

७९.स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी अस्पतालहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ भने निजी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा नभई सेवामुखी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने ।

८०.स्वास्थ्य क्षेत्रमा मागभन्दा बढी औषधी उपकरण खरिद गर्ने, निशुल्क औषधी आपूर्ति, भण्डारण र वितरणको समुचित प्रबन्ध नगर्ने, म्याद नाघेका औषधी राख्रेलगायतका अनियमितताहरू नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने । जीवनका लागि अत्यावश्यक औषधीमा लिइने अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गर्न नीति र मापदण्ड बनाई लागू गर्ने ।

८१.चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा विद्यार्थी छनौट, शुल्क निर्धारण र आधारभूत मापदण्डको परिपालनाका लागि दिइएका सुझावको कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन । योग्यता प्रणालीका आधारमा विद्यार्थी छनौट तथा आधारभूत सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्डको पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने ।

६.३.२ प्रदेश सरकारलाई दिइएका सुझावहरू

८२.सुशासन, सदाचार र शासकीय सुधारका लागि प्रदेश ३ ले भ्रष्टाचारविरुद्धको पाँचवर्षे रणनीति तर्जुमा गरेर सकारात्मक थालनी गरेको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने भनी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। हरेक प्रदेशभित्र प्रारम्भ गरिएका असल अभ्यासको विद्युतीय अभिलेख वेबसाइटमा राखी एक अर्काबाट सिक्ने पद्धतिको विकास गरिएमा सुशासन र सदाचार अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। एक अर्काबाट असल अभ्यासको अनुशरण गरी प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह-स्थानीय तहबीचको कार्यपद्धतिलाई सरल र परिणाममुखी बनाउन पहलकदमी लिने । प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।

८३.भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका कार्यालयको जोखिम मूल्यांकन तयार गरी त्यस्ता कार्यालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिन नियमित अनुगमन, आचारसंहिता र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम लगायतका अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बनमा जोड दिने।

८४.प्रदेश सभाबाट विनियोजन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले निकासा गर्ने अनुदान तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण, सशर्तलगायतका अनुदान कार्यान्वयनमा वस्तुपरक कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी समन्यायिक, समतामूलक, र कार्यविधिले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने। लक्षित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित लक्षित वर्गका सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गराई उद्देश्य हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने।

८५.नदीजन्य पदार्थ तथा तालतलैया र खहरे खोला छेउछाउको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुमति प्राप्तभन्दा बढी परिमाणमा कानूनी कार्यविधिको परिपालना नगरी उत्खनन भएको अवस्था रहेको पाइएकोले उत्खनन गर्दा प्राकृतिक सम्पदा तथा पर्यावरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। साथै, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा अपनाउनुपर्ने वातावरणीय परीक्षण तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनलाई वातावरणमैत्री र दिगो विकास लक्ष्यहरू अनुकूल बनाउन आवश्यक कानून/कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने।

८६.स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्ने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीसमेतको व्यवस्थापन प्रभावकारी भए नभएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए नभएको अनुगमन गरी उचित हिस्सा स्थानीय तहको कोष तथा प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने।

८७.प्रदेश अन्तरगतका यातायात तथा सवारी कार्यालय एवं अस्पतालजस्ता निकायमा बिचौलियाहरूको भूमिका न्यूनीकरण गरी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवालाई सरल सहज र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय शासनमा जोड दिई मोबाइल एप्स र अनलाइन प्रणालीको विकास गरी अनलाइनबाटै सवारी कर, राजस्व तिर्नसक्ने तथा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहलकदमी लिने।

८८.आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने बजेट निकासा, रकमान्तर, स्रोतान्तर जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई बढावा दिनसक्ने भएकोले सार्वजनिक निकायहरूको खरिद योजना, खरिद गुरुयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिकाहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।

८९.भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेखसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारको एकल अधिकार तथा भूमि नीति र कानूनमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुनिश्चित गरिएबमोजिम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गर्ने, अतिक्रमण हुन नदिने र संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

९०.प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको तथा डिभिजन वन तथा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले वनक्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिने, काठको तस्करी हुन नदिने र ढलापढाको नाममा हरिया रूख काट्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न वन कार्यालयहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउने र सामुदायिक वनहरूमा नियमन प्रभावकारी बनाउने। वन क्षेत्रसँग जोडिएको पर्ती जग्गा गैरकानूनी रूपमा अतिक्रमण र भोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी वन सिमानाको पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने।

९१.कानूनमा व्यवस्था नभई कुनै पदमा कर्मचारी भर्ना गरी सरकारी बजेटबाट भुक्तानी दिने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ। नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा, कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेकोले सो सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।

९२.नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार नौलो अभ्यास भएको हुँदा सर्वप्रथम कानूनको तर्जुमा हुनु आवश्यक भएकोले कानूनहरूको निर्माण भइरहेको छ। कानून निर्माण गर्दा शीघ्रता, त्रुटि न्यूनीकरण र परिपक्वताका लागि सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्ने। प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार संचालनसम्बन्धी कानूनहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमैत्री बनाउने।

९३.प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको सहकार्य बलियो बनाई प्रदेश तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सूचना, जानकारी र कागजात आदानप्रदान, निरोधात्मक/प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन एवं अन्य आवश्यक सम्पर्क एवम् समन्वय गर्नका लागि प्रदेश सरकारका हरेक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गर्ने। प्रदेश मातहतका निकायहरूलाई आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको अनुसन्धानसम्बन्धी काममा तत्काल सम्बोधन गरी सहयोग गर्न जिम्मेवार बनाउने।

९४.भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत निजामती कर्मचारीहरू र उपयुक्त भएसम्म अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भर्ना वा नियुक्ति गर्दा सक्षमता, पारदर्शिता र वस्तुगत आधारहरू जस्तैः योग्यता, समन्याय र आर्जित क्षमताका सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तह समेतमा कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरीहरू बढ्दै गएका छन्। यथाशीघ्र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी निष्पक्ष रूपमा योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

९५.प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेटबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रममा समेत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायदिश दिने, रकमान्तर गर्ने, हतारहतारमा कार्य सम्पन्न गरी बजेट निकासा एवं खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले यसबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता र कम गुणस्तरयुक्त कामले प्रश्रय पाएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमै कार्य अगाडि बढाउने गरी खरिद योजना एवं कार्यतालिका बनाउन लगाउने, कार्यान्वयनका चरणमा समय, लागत र गुणस्तर कायम भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका उपाय अवलम्बन गरी बजेटको सदुपयोगको प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ पहलकदमी लिने।

९६.सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कर्मचारीहरू समेत संलग्न रहेको, निर्वाचित पदाधिकारीले कानूनबमोजिम गर्न नमिल्ने कार्य गर्न वा कानूनबमोजिम गर्न मिल्ने काम नगर्न दबाब दिने, कुनै गल्ती भएको जानकारीमा आएमा कर्मचारी नै कारबाहीको भागिदार हुने भएकाले आफूले निर्णय वा हस्ताक्षर नगर्ने तर काम गर्न दबाब दिने, आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी नभए सरुवा गर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा तोकिएको गुणस्तर नभएको कार्यलाई गुणस्तर भएको भनी भुक्तानी लिने दिने जस्ता गुनासा तथा उजुरीहरू प्राप्त हुने गरेका छन्। कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीबीच सहकार्य तथा समन्वय कायम गर्ने र गैरकानूनी दबाब दिनेजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत सर्तहरूसमेत कानूनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने।

९७.राज्यको पुनर्संरचना हुँदा खारेज भएका कार्यालयका भवनलगायतका भौतिक स्रोतसाधनको उपयोगको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ । कार्यालय खारेजीको कारणले खाली भई उपयोगमा नरहेका प्रदेशभित्रका भवनलगायतका स्रोतसाधन र सामग्रीहरूको सुरक्षा, अभिलेख व्यवस्थापन र उपयोगको लागि पहलकदमी लिने।

९८.आयोजना वा कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुँदा एउटै कामका लागि दुईटा निकायबाट भुक्तानी भई अनियमितता हुनसक्ने हुँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनु जरुरी छ। प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका सुदृढ गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका साथै संघीय

सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाउने।

९९.सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रणालीमा स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता र अपेक्षित गुणस्तर कायम हुने गरी प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारलाई दिइएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुझावहरू कानूनमा व्यवस्थासमेत गरी कार्यान्वयन गर्ने।

१००.यातायात कार्यालयहरूमा लाइसेन्स प्राप्तिका लागि अनलाइन आवेदन फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सर्भरको क्षमताको कारण समयमै सेवाग्राहीले फाराम भर्न नसकेको र फाराम भर्नसमेत विचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले सर्भरको क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमनसमेतको प्रभावकारी व्यवस्था गरी जुनसुकै समयमा पनि अनलाइन फारम भर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने ।

६.३.३ स्थानीय तहलाई दिइएका सुझावहरू

१०१.आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सबैभन्दा बढी संख्यामा र बढ्दो क्रममा रहेका छन्। स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवाप्रवाह गरी सुशासन कायम गर्नका लागि पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको कार्यप्रणाली र व्यवहारमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ। स्थानीय तहका जनगुनासो, अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।

१०२.स्थानीयस्तरका विकास निर्माणजस्ता कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिए अनुरूप स्थानीय तहमा दुई लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समिति रहेका छन्। तथापि अधिकांश समितिहरू पटकेरूपमा गठन भई सञ्चालनमा रहेको र एकीकृत अभिलेख नरहेको अवस्था हुनुका साथै कानूनको भावनाविपरीत विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि गठित उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिने, निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने, डोजरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ध्यान नदिने विकृतिसमेत रहेबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मअनुरूप वास्तविक उपभोक्ता रहेको समितिको गठन, कानूनको परिपालना तथा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्यको गुणस्तरीयता, दिगोपना र सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको अत्युत्तम उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउने ।

१०३.भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १३ अन्तर्गत विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रमलगायतका सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुता पैदा गर्ने विषयवस्तु समावेश गर्नमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । समाजमा सदाचारमूलक संस्कृति विकास गर्न परिवर्तनको सुरुवात आधारभूत शिक्षाबाटै हुनुपर्ने हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण, सुशासन र सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तु माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१०४.स्थानीय तहमा सुशासनको अवरोधका रूपमा अभिलेख तथा लेखा प्रणाली व्यवस्थित नहुनु र स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नहुनुजस्ता समस्याहरू रहेको देखिन्छ । जसका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको छ । मृत्युदर्ता, पुनः विवाह दर्ता नगराउनु, मृत्यु भइसकेका र पुनः विवाह गरेका एकल महिलाको नाममा खर्च लेख्नु जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । यसका लागि जनताको समीपमा रहेका स्थानीय सरकारले अभिलेख व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिन नियमित रूपमा सेवाग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक र लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरी वास्तविक सेवाग्राहीको बैंक खातामा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

१०५.विद्यालय शिक्षातर्फ शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता गरी आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने, विद्यालयको आयव्यय सार्वजनिक नगर्ने, विद्यालयको वित्तीय कारोबार बैंक मार्फत नगर्ने, बरबुझारथ नगर्नेजस्ता ठूलो संख्यामा उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् । संघीयतामा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुँदा स्थानीय स्तरबाटै घनीभूत अनुगमन गरी विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीयता, पारदर्शिता,

निष्पक्षता र जवाफदेहिताको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहले विद्यालय सुधार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१०६.गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा सिर्जना भएका अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलापले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको हुँदा यस्ता विकृति निर्मूल गरी व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन र अनुगमन हुन जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचना पश्चात गैरसरकारी संस्थाको परिचालन र अनुगमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा समेत रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१०७.उपभोक्ताको हितको संरक्षणलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ भने कानूनले उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी अनुचित लाभ लिने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ । तथापि उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको अवस्था कमजोर रहेकोले बजारमा विभिन्न किसिमका ठगी हुने गरेका छन्। स्थानीय बजार व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा समेत पर्ने भएकोले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध कार्यतालिकासहित योजनाबद्धरूपमा नियमित अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्ने ।

१०८.नदी तथा खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा बालुवा तथा गिट्टी जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र वातावरण विनाश गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । अनुमतिपत्र बिना वा नवीकरण नगराई बालुवा खानीबाट बालुवा झिक्ने र रोयल्टी/राजस्व नबुझाउने जस्ता प्रवृत्तिउपर समेत नियन्त्रण आवश्यक छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ एवम् साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खननबाट समयावधिभित्र राजस्व प्राप्त गर्ने र सोको व्यवस्थित अभिलेख राख्नेलगायत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

१०९.संरक्षणको कमीका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थल र भवनका साथै ऐतिहासिक, पुरातात्विक मठ, मन्दिर, धारा, पोखरी, अतिक्रमणको चपेटामा परेका तथा कतिपय सम्पदाहरू जीर्ण, क्षतिग्रस्त र लोप हुने अवस्थामा रहेका छन् । जीवन्त इतिहास, कलाकौशल र संस्कृतिलाई जोगाउन यस्ता स्थल र भवनहरूको संरक्षण र सम्भार गर्ने कार्यमा पहलकदमी गर्ने ।

११०.सहकारी क्षेत्रले रोजगारी, गार्हस्थ्य उत्पादन, महिला सशक्तीकरण, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, उत्पादन र बजार विस्तारमा योगदान पुऱ्याई अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षाबमोजिम सहकारी क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मर्म र भावना अनुरूप सञ्चालनका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाले पहल गर्ने ।

१११.आफ्नो क्षेत्रभित्र जल तथा स्थल प्रदूषणको नियन्त्रण एवं फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न फोहोरको वर्गीकरण, उपयोग तथा विसर्जनका स्थानीयस्तरमा उपयुक्त विकल्पको खोजी तथा कार्यान्वयनलगायतका कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले पहल गर्ने।

११२.काठमाडौं उपत्यका लगायतका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा तराईका विभिन्न क्षेत्रका सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसे/बसाइएका अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी समस्याको समाधान आवश्यक छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र अनधिकृत अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत पहलकदमी लिने ।

११३.भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित सवालका रूपमा रहेको बढ्दो लैंगिक हिंसाका घटनालाई निर्मूल पार्न गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग समेत समन्वय गरी सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहले लैङ्गिकमैत्री नीति र कार्यक्रम बनाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने ।

११४.स्थानीय तहले असार १० गतेसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको भए तापनि केही स्थानीय तहहरूले समयमैं बजेट पारित गराउन नसकेको हुँदा स्रोत र साधनको सामयिक परिचालन गरी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नमा समस्या देखिएको छ । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन बिना

संक्रमणकालको नाममा अराजकताको पृष्ठपोषण हुन गई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने हुँदा आवश्यक विज्ञता एवं मानवीय तथा भौतिक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरी कानूनले तोकेको समयभित्रै बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी सबै स्थानीय तहले बसाउने।

११५.स्थानीय तहभित्रको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भए/नभएको खोजबिन गरी जग्गाको संरक्षण गर्ने तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, दर्ता गर्ने र हडप्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कारबाही गर्ने।

११६.स्थानीय तहमा कानूनविपरीतका पद राखी बिना प्रतिस्पर्धा आफन्तलाई नियुक्ति दिएको भन्ने उजुरी पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहमा गरिने नियुक्ति कानूनबमोजिम मात्र गर्ने र त्यस्तो नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा अन्तर्वार्तासमेतका परीक्षाका सम्पूर्ण चरणहरूमा लोकसेवा आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

११७.स्थानीयस्तरमा समाज र जनताका आवश्यकताको सम्बोधन गरी सुशासनको अनुभूति गराउन राजस्व र प्रशासनिक खर्च (सवारी साधन, तलब भत्ता आदि) सम्बन्धी सन्तुलित निर्णय गर्ने एवं जिम्मेवार र उत्तरदायी भई कर्तव्य पालना र अधिकारको प्रयोग गर्ने परिपाटीको संस्थागत विकास हुनु आवश्यक छ । यस दिशामा आवश्यकतानुसारका तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

११८.भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानका लागि आयोग वा आयोगको कार्यालयबाट साबिकका गाउँ विकास समितिमा रहेका कागजातहरू माग हुँदा स्थानीय तहले साबिकको कार्यालयबाट प्राप्त नभएको कारण देखाई उपलब्ध गराउन नसकिएको भनी लेखी आउने गरेको सन्दर्भमा साबिकका कागजातहरूको सुरक्षा र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिएको छ। आगामी दिनमा सबै स्थानीय तहले सम्पूर्ण अभिलेख, कागजात दुरुस्त एवम् अद्यावधिक राखी माग गरिएका विवरण कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । विद्यालयका अभिलेख अद्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

११९.स्थानीय तहको केही निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरेर सम्बन्धित निकायमा नपठाएको वा म्याद नाघेपछि पठाएको भनी प्रतिवेदन सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त भएको छ । सबै स्थानिय तहले निर्दिष्ट समयावधिभित्रै सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्था मिलाई सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित बनाउने ।

१२०.सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रणालीमा स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता र अपेक्षित गुणस्तर कायम हुने गरी प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारलाई दिइएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुझावहरू कानूनमा व्यवस्थासमेत गरी कार्यान्वयन गर्ने।

परिच्छेद- ७
आयोगको रणनीतिक योजना

७.१ भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र कार्यदिशा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापना भई स्पष्ट रणनीति र कार्यदिशा अवलम्बन गरी क्रियाशील रहँदै आएको छ । आयोगको भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र कार्यदिशा मूलतः नेपालको संविधान र कानूनले सुम्पेको अधिकार र जिम्मेवारीबाट निर्देशित छ । संविधानको भाग २१, धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पेको छ । संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१ट (३) मा समेत राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । आवधिक योजनाले सबै भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही अपराध हुने कानूनी व्यवस्था गरी कानूनको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै निवारणात्मक उपाय अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्राविधिक सहायता र सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी महासन्धिको व्यवस्थालाई यथासम्भव कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरू लिएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट मुलुकको समुन्नति, सामाजिक सद्भाव, सदाचार र सुशासनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने मात्र नभई भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको संगठित अपराधमा दुरुपयोग हुनसक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुऱ्याउन सक्ने भएकाले विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त रणनीति र कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू समेटेर महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसमा भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रभावकारी अभ्यासहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भाव्य निकाय र स्थानहरूको पहिचान गरी उच्चतम निगरानी गर्ने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार, इमान्दारिता र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता विकास र परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । यस कार्ययोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र जिम्मेवारीलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ, संविधान, कानून, नीति र रणनीतिको साथै यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेतलाई मनन गरी आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यदिशा अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

७.२ आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अवलम्बन गरेको कार्यदिशाको कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यदिशालाई अवलम्बन गरी इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आयोगले अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनका कार्यलाई विश्वसनीय र प्रामाणिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी गत वर्षको कार्यदिशा तय गरेको थियो । साथै, नीतिगत, संस्थागत सुदृढीकरण, मानवीय संसाधन र कार्यशैलीगत सुधारसम्बन्धी कार्यदिशा समेत निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लगिएकोमा धेरै हदसम्म अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएको छ । संक्षेपमा, गत वर्षको कार्यदिशा र प्रगति देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

तालिका ७.१

आर्थिक वर्ष २०७५।७६को कार्यदिशाको कार्यान्वयनको अवस्था

क्र. सं.	कार्यदिशागत क्षेत्र	अवलम्बन गरिएको कार्यदिशा	प्राप्त उपलब्धि
१	अनुसन्धान र अभियोजन	•प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान पद्धतिको विकास गर्ने, •अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यविधिहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, •अनुसन्धानमा आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिको उपयोग बढाउने, •अभियोजनमा निष्पक्षता, एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याउने , •अनुसन्धान अधिकृतहरूको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।	•स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन सर्वेक्षण, २०७६ सम्पन्न गरिएको, •भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नजिरहरूको सारसंक्षेप प्रकाशन गरिएको, •विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लागू गरिएको, •निर्माण संरचना गुणस्तर जाँच कार्यविधि, २०७६ तयार गरी लागू गरिएको, •आयोगको मोबाइल एप्लिकेशन तयार गरिएको, • अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई क्षमता विकास तालिम दिइएको।
२	निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक	•निरोधात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने, •प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू मार्फत सचेतना अभिवृद्धि गर्ने।	•१३ वटा जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गरिएको, •भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको, •शिक्षण संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको, •शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण विषयमा कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको, • बुलेटिन, प्रेस विज्ञप्ति, इमेल, वेभसाइट, फेसबुकका साथै ट्वीटर, भाइबर र युट्युबबाट आयोगसम्मको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको।
३	संस्थागत सुदृढीकरण	•पुनर्संरचना गरिएका कार्यालयहरूको सुदृढीकरण गर्ने, •स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणालीको विकास गर्ने, •कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, •प्रभावकारी संस्थागत स्मरण र अभिलेख व्यवस्थापनमा जोड दिने,	•पाँचवटा मातहत कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेको र तीनवटा कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको, •मातहत कार्यालयहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध गराइएको, •स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली (Office Automation System) को विकास गरिएको,
४	मानव संसाधन विकास	•सदाचारयुक्त कर्मचारीहरूलाई आयोगमा ल्याउन पहल गर्ने, •कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा काममा लगाउने, •जटिल प्रकृतिका उजुरीको अनुसन्धान सामूहिक टोलीमार्फत गर्ने, •उच्च कार्यसम्पादन गर्ने	•अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत तथा विशिष्टीकृत तालिम सञ्चालन गरिएको, •वैदेशिक तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण आदिमा कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराइएको, •उच्च कार्यसम्पादनस्तर र अनुसन्धान क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको, •जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान सामूहिक टोलीमार्फत गरिएको।

		कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, •कर्मचारीहरूको तालिमको व्यवस्था गर्ने।	
५	कार्यशैली सुधार	•अनुसन्धानको गोपनियता कायम राख्ने, •पूर्वाग्रह नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने, •आयोगको आन्तरिक सुदृढीकरण मार्फत दबाब र प्रभावमुक्त अनुसन्धान गर्ने ।	•आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०७६ स्वीकृत गरी लागू गरिएको, •अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्ने पद्धति कायम गरिएको ।

७.३ आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा र अन्य कार्यक्रमसम्बन्धी आगामी कार्यदिशा

आयोगले अगाडि बढाएका नीतिगत, कार्यविधिगत र प्रविधिगत सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगबाट संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) तर्जुमा गरिएको छ । आयोगले तर्जुमा गरेको संस्थागत रणनीतिक योजनाउपर सार्वजनिक निकाय, सरोकारवाला तथा विज्ञ समूहको पृष्ठपोषण प्राप्त गरी अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उक्त रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको दुरदृष्टि राखी राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल तथा सहज पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति, नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम/क्रियाकलाप तथा सूचकहरू निर्धारण गरिनेछ ।

रणनीतिक योजनामा मूलतः प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन, प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम तथा संस्थागत क्षमता विकासको विधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ । उपचारात्मक रणनीतितर्फ भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनमा जोड दिइनेछ भने आयोगको संस्थागत क्षमता विकास रणनीतिका रुपमा संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । कानुनी र संगठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण एवं परिचालन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यलाई निरोधात्मक रणनीतिका रुपमा तथा सरोकारवाला पक्षहरूका बीचमा चेतना, समन्वय, सञ्जाल र ऐक्यबद्धता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिका रुपमा आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

आयोगको अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग, भ्रष्टाचार निगरानी प्रणालीको विकास, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सूचना व्यवस्थापन तथा इन्टेलिजेन्स संयन्त्रको सुदृढीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको प्राथमिकीकरणमा जोड दिइनेछ । उजुरीहरूको छानबिन र अनुसन्धान कार्यलाई सक्षम बनाउन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन/अनुसन्धानसम्बन्धी दस्तावेजको सुरक्षा तथा अभिलेखीकरणको लागि सूचना प्रविधि तथा अन्य प्रविधिको समुचित प्रयोग गरिनेछ । अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्षता, प्रभावकारिता र एकरुपताका लागि अदालतका नजिरको विश्लेषणका साथै अध्ययन अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइनेछ । भ्रष्टाचारका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान एवं विकास आयोजनाहरूको कार्य सम्पादनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथामका उपायहरू अवलम्बनमा जोड दिइनेछ । आयोगका कार्यालयहरूबीच सूचना सञ्जालीकरण, आयोगको वेबसाइटमा सूचनादाता र उजुरीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि तथा आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बद्ध निकायहरूबीच सूचना सञ्जालको विकासमा जोड दिइनेछ । आयोगको उजुरी छानबिन र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड तयार गरी उजुरी उपर निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान गर्दै उच्च जोखिमयुक्त र ठूला भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गरिनेछ ।

भ्रष्टाचारको रोकथाम नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भएको र उक्त कार्यमा सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्यमा जोड दिई सम्बद्ध निकायहरूलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना परिमार्जन, सदाचार नीति

तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी निकायका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिताको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । साथै, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का तथा खर्च प्रक्रियालगायत प्रशासकीय विधि तथा आवधिक/वार्षिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधारका लागि पहलकदमी लिइनेछ । भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार सम्भाव्य आयोजना तथा कार्यालयहरूमा निगरानी गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता हासिल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न संजालीकरण र साझेदारी प्रवर्द्धन गरी नवीनतम ज्ञान र सीप तथा असल अभ्यासहरूको अवलम्बन गरिनेछ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न पक्षको सहभागिता र प्रतिवद्धता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएकोले सम्बद्ध पक्षको अभिमुखीकरणका साथै विभिन्न सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षबीच संजालको विकासमा जोड दिइनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु प्रवृत्तिलाई सशक्त बनाउन तथा सदाचारयुक्त व्यवहार र कार्यप्रणाली आत्मसात गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि सूचना शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीको तयारी र वितरण गर्ने, उपलब्ध प्रचारप्रसारका माध्यमहरूको समुचित उपयोग गर्ने तथा सामाजिक अभियान संचालन गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ कम कागजयुक्त शासकीय प्रणाली लागू गर्न स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली कार्यान्वयन, डिजिटल उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, संगठनात्मक संरचनालाई समयानुकूल सुदृढीकरण, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सुदृढीकरण भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता विकास एवं अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । साथै, आयोगको कानूनी तथा संस्थागत दायरा फराकिलो बनाई प्रभावकारीरुपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहलकदमी लिइनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले व्यवस्था गरेका अवसर तथा दायित्व निर्वाह गर्न राष्ट्रिय कानुनलाई समसामयिक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिनेछ ।

आयोगका उल्लेखित कार्यदिशाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कानूनी सुधार, पूर्वाधार विकास, क्षमता विकास, कार्यप्रक्रियामा सुधार, सञ्चार तथा अध्ययन/अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कानूनी सुधारतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन परिमार्जनका साथै आवश्यक कार्यविधिहरूको तर्जुमा र परिमार्जन गरिनेछ । पूर्वाधार विकासतर्फ निर्माणाधिन कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै इञ्जिनिरिङ ल्याब र थुनुवा घर तथा बयान कक्ष निर्माण गरिनेछ । क्षमता विकासतर्फ अभिमुखीकरण, विशिष्टिकृत तालिम, वैदेशिक तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागितामा जोड दिइनेछ । कार्यप्रक्रियामा सुधारका लागि एकीकृत अभिलेख प्रणाली र स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणालीको स्थापनामा जोड दिइनेछ । प्रभावकारी सञ्चारतर्फ डकुमेन्ट्री/श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण र प्रसार, टेलिभिजन कार्यक्रम तथा सूचना सम्प्रेषणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अध्ययन/अनुसन्धानतर्फ अदालतबाट भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाको विश्लेषण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असहज कानुनको विश्लेषण, भ्रष्टाचारको जोखिम विश्लेषण, सुशासन परीक्षण एवं सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण लगायतका अध्ययन/अनुसन्धानका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

परिच्छेद- ८
उपसंहार

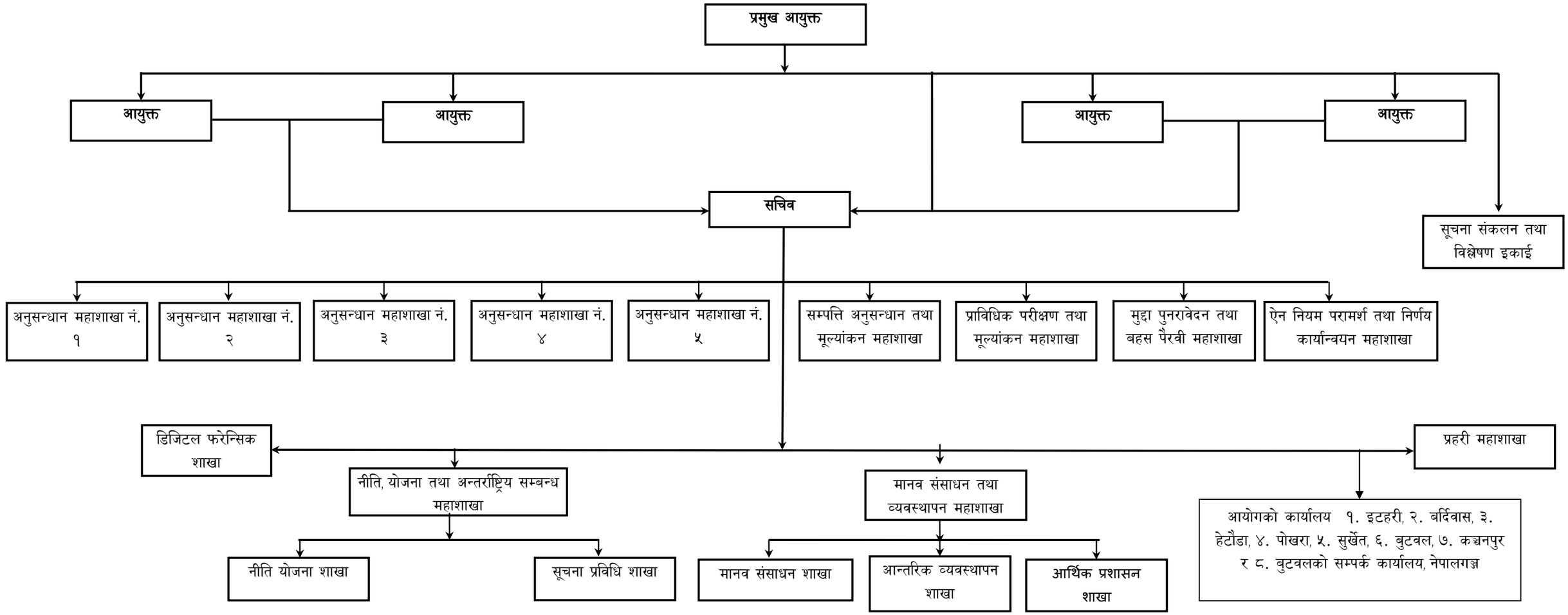
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पादन भएका प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, दण्डात्मक र क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यहरूको समष्टिगत विवरणको सारसंक्षेप यस उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदनभित्र समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट गरिएको विस्तृत अनुसन्धानबाट आयोगको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी तीन सय एकाउन्न वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने कार्यमा आयोगलाई सफलता मिलेको छ, जुन आयोगको अथक प्रयास, निरन्तर सुधार र क्रियाशीलताबाट प्राप्त भएको हो । आयोगबाट दायर गरिएका हरेक मुद्दाहरूको विवरणका साथै विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगको बैठकबाट भएका सुझाव, तामेली, मुल्तबी, पुनरावेदन र विविध विषयसम्बन्धी निर्णयहरूको संक्षिप्त विवरणबाट आयोगको कार्यसम्पादनको चित्रण प्रतिवेदनमा भएको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यसम्बन्धी तथ्यांक र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट गरिनुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू समेत प्रस्तुत गरिएको छ । आयोगका आफ्ना गतिविधिहरू संस्थागत रणनीति र निर्धारित कार्यविधिबाट निर्देशित भई सम्पादन गर्ने कुरामा जोड दिई आयोगले तयार गरेको आगामी रणनीतिक योजनासमेत प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ, जसबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास अझै प्रभावकारी हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

संवैधानिक निकायको गरिमालाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन नै आयोगको अभीष्ट हो । कार्यसम्पादनका सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने दृढता आयोगले लिएको छ । आयोगका कामकारबाहीहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्नका लागि आयोगले महत्वपूर्ण नीति, आचारसंहिता र कार्यविधिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामूहिक कार्य, सहभागितामूलक कार्यशैली एवं आचारसंहिता, नीति र कार्यविधिहरूको परिपालनासमेतबाट वस्तुपरक अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पद्धति संस्थागत गरिएको हुँदा कामकारबाहीमा निष्पक्षता, तटस्थता र एकरूपता कायम हुने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। यी समग्र प्रयासहरूबाट आगामी दिनमा आयोगका कामकारबाहीहरू अझै प्रभावकारी हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

आयोगको नीति, प्रविधि, क्षमता र मनोवृत्तिका क्षेत्रमा सुधार गरी मूल कार्यजिम्मेवारीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आयोग निरन्तर क्रियाशील छ । आन्तरिक रूपमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार, प्रविधिको विकास र सुदृढीकरण, कर्मचारीको ज्ञान र सीपमा अभिवृद्धि एवं कार्यशैली र मनोवृत्ति सुधारमा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनाले समेत जोड दिएको छ । दिनानुदिन भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ प्रवृत्ति र आयामहरूको विकास भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको कुशल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता र मनोबल अभिवृद्धि गर्ने दिशामा आयोग अग्रसर रहेको छ। यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी तालिममा सहभागी गराई असल अभ्यासहरूको आन्तरिकीकरणमा समेत आयोगले जोड दिएको छ । यस सिलसिलामा आयोगका कामकारबाहीहरूलाई अनपेक्षित दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखी अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अगाडि बढाउने दृढता आयोगले लिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने आयोगको प्रयासमा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरू र सरोकारवालाको सहयोग र सदभाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको हुँदा सबैको सक्रियता र सहयोगको अपेक्षासमेत आयोगले राखेको छ । आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हासिल हुन सक्दैन । सबै सार्वजनिक निकाय र सरोकारवालाको दृढताबाट भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार जरुरी छ । आयोगका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू यसै दिशातर्फ लक्षित छन् । संविधान र कानूनको परिपालना तथा सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहँदै आयोग सबै सार्वजनिक पदाधिकारी, सरोकारवाला, प्रबुद्ध वर्ग, सञ्चारकर्मी र जनसमुदायको सहयोगमा सुशासन र सदाचार कार्यव्यवहार र जीवनशैलीमा रूपान्तरण हुनेमा विश्वस्त रहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संगठन संरचना



अनुसूची- २

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वीकृत दरबन्दी

	सचिव रा.प. विशिष्ट श्रेणी	अप्राविधिकतर्फ						प्राविधिकतर्फ			अप्राविधिकतर्फ			प्राविधिकतर्फ		जम्मा (क)		प्रहरीतर्फ														जम्मा (ख)		श्रेणी विहिन	जम्मा (क+ख)		कुल जम्मा
		सहसचिव वा सो सरह		उपसचिव वा सो सरह		शाखा अधिकृत वा सो सरह		सहसचिव वा सो सरह	उपसचिव वा सो सरह	शाखा अधिकृत वा सो सरह	ना.सु. वा सो सरह		खरिदार वा सो सरह	ना.सु. वा सो सरह	खरिदार वा सो सरह			प्रहरी नायव महानिरीक्षक	प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक	प्रहरी उपरीक्षक	प्रहरी नायव उपरीक्षक	प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत	प्रहरी निरीक्षक	अनुसन्धान अधिकृत	प्रहरी नायव निरीक्षक	वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक	प्रहरी सहायक निरीक्षक	प्रहरी हवल्दार	प्रहरी जवान	प्रहरी कार्यालय सहयोगी						
		प्रशासन	न्याय	प्रशासन	न्याय	प्रशासन	न्याय				प्रशासन	न्याय				अधिकृत स्तर	सहायक स्तर														अधिकृत स्तर	सहायक स्तर	सहायक स्तर	अधिकृत स्तर	सहायक स्तर	
केन्द्रीय कार्यालय	१	५	५	२०	९	३७	१२	१	१४	२७	४८	२	६	४५	२	१३१	१०३	१	१	४	१०	१	२०	२	२१	२	१७	२५	६२	२	३९	१२९	९३	१७०	३२५	**४९५**
मातहत कार्यालय	०	७	०	८	७	३५	८	०	७	४२	३६	८	०	३९	०	११४	८३	०	०	०	७	०	१५	०	२१	७	१५	२९	५२	८	२२	१३२	७०	१३६	२८५	**४२१**
जम्मा	**१**	**१२**	**५**	**२८**	**१६**	**७२**	**२०**	**१**	**२१**	**६९**	**८४**	**१०**	**६**	**८४**	**२**	**२४५**	**१८६**	**१**	**१**	**४**	**१७**	**१**	**३५**	**२**	**४२**	**९**	**३२**	**५४**	**११४**	**१०**	**६१**	**२६१**	**१६३**	**३०६**	**६१०**	**९१६**

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

आ.व. २०७५।७६ सालको बजेट व्यवस्था

वार्षिक विनियोजन (थप समेत)	बजेट	खर्च		बाँकी		
		निकासा	खर्च	निकासा मध्ये	निकासा नगरिएको	दुवै
१ क. ब.शी.नं. २०६००१३ (नेपाल सरकार)						
ख. ब.शी.नं. २०६०११३ (नेपाल सरकार)	६४०,३०३,९८२.६६	५१८१३२०४०.३२	५१८१३२०४०.३२		१२२१७१९४२.३४	१२२१७१९४२.३४
ग. ब.शी.नं. २०६१०१३ (नेपाल सरकार)	५,२००,०००.००	३,४७२,८९१.००	३४७२८९१.००		१७२७१०९.००	१७२७१०९.००
घ. अर्थ बजेट (नेपाल सरकार)						०.००
चालु बजेट जम्मा	**६४५५०३९८२.६६**	**५२१६०४९३१.३२**	**५२१६०४९३१.३२**	**०.००**	**१२३८९९०५१.३४**	**१२३८९९०५१.३४**
२. पुँजीगत खर्च ब.शी.नं. २०६१०१४ (नेपाल सरकार)	२८०००५०००.००	१९०९६८२४२.२७	१९०९६८२४२.२७		८९०३६७५७.७३	८९०३६७५७.७३
पुँजीगत बजेट जम्मा	**२८०००५०००.००**	**१९०९६८२४२.२७**	**१९०९६८२४२.२७**	**०.००**	**८९०३६७५७.७३**	**८९०३६७५७.७३**
३. पुँजीगत र चालु खर्चसमेत जम्मा	**९२५५०८९८२.६६**	**७१२५७३१७३.५९**	**७१२५७३१७३.५९**	**०.००**	**२१२९३५८०९.०७**	**२१२९३५८०९.०७**

१. राजस्वतर्फ

१.१ केन्द्रीय कार्यालयतर्फ प्रशासनिक दस्तुर, न्यायिक दस्तुर, दण्ड जरिवाना र जफत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जफत, सरकारी सामान बिक्रीको आय	९५५४०६२.९०
जम्मा राजस्व	९५५४०६२.९०

आ.व. २०७४।७५ को धरौटी तर्फ

१. केन्द्रतर्फ तथा अन्तरगतका १० कार्यालयहरूको धरौटी	
आ.व. २०७४।७५ का लागि जिम्मेवारी सरेको धरौटी	५३२८७३९१.२८
२०७४ श्रावणदेखि २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको जम्मा धरौटी	२३६१६०१९.७१
२०७४ श्रावणदेखि २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको फिर्ता धरौटी	२१८०३९६३.०३
२०७५ आषाढ मसान्तसम्मको बाँकी धरौटी	५५०९९४४७.९६

अनुसूची ४ (क)

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोग र आयोग मातहत कार्यालयहरूमा परेका कुल उजुरीहरूमध्ये प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विस्तृत अनुसन्धानमा गएको, तामेली भएको, आयोगको महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित गरिएको, विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको, अन्य उजुरीमा गाभिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको विवरण :

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौट संख्या	फछ्यौटमध्ये						
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
१	भौ.पू.तथा यातायात	२४९	२०३	३८	४७	३	२८	७२	१५	
	वन तथा वा.	८८	७६	२	२७	३	५	३८	१	१२
	प्रदेश भौ.पू.वि.(भौ. पू. तथा या. म. मात्र)	२२४	२११	८	३४	०	१०२	६३	४	१३
	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वा. (वन वातावरण मात्र)	२५९	२४४	५	४५	१	६९	११८	६	१५
	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	४५	४०	१	९	०	३	४	२३	५
	मुख्य मन्त्रीको कार्यालय	३	३	०	३	०	०	०	०	०
महाशाखा १ को जम्मा		**८६८**	**७७७**	**५४**	**१६५**	**७**	**२०७**	**२९५**	**४९**	**४५**
२	अर्थ	४८७	३६०	७	१०२	५	२७	२१५	४	१२७
	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	१२९६	८३९	३६	२१५	१९	१७६	३२२	७१	४५७
	प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी (कृषि तथा पशुपंछी विकास वाहेक)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	राष्ट्रिय योजना आयोग	४	४	०	२	०	०	२	०	०
	परराष्ट्र	१७	१४	०	२	०	०	१२	०	३
	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	१५	१५	०	११	०	१	३	०	०
महाशाखा २ को जम्मा		**१८१९**	**१२३२**	**४३**	**३३२**	**२४**	**२०४**	**५५४**	**७५**	**५८७**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
३	गृह	६१३	५८१	९	१३९	४	४७	३६२	२०	३२
	कृषि तथा पशुपंछी विकास	२३०	१७७	११	३९	४	२८	६४	३१	५३
	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	६०५	४७५	१३	१३२	१०	५७	२०६	५७	१३०
	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	रक्षा	२६	२६	०	२	०	०	२४	०	०
	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी (कृषि तथा पशुपंछी	२५	२१	१	३	०	१	१४	२	४
	प्रदेश सामाजिक विकास (स्वास्थ्य मात्र)	६	६	०	३	०	२	१	०	०
महाशाखा ३ को जम्मा		**१५०५**	**१२८६**	**३४**	**३१८**	**१८**	**१३५**	**६७१**	**११०**	**२१९**
४	संचार तथा सूचना प्रविधि	२२३	१८०	८	६४	६	६	६४	३२	४३
	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२७	१८	१	११	१	२	२	१	९
	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	२५९६	२३६५	३४	८३५	४९	७३२	६८७	२८	२३१
	संवैधानिक अंगहरू (अ.दु.अ.आ. वाहेक)	२३	२१	१	८	०	१	८	३	२
	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	३	१	०	०	१	०	०	०	२
	राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
महाशाखा ४ को जम्मा		**२८७२**	**२५८५**	**४४**	**९१८**	**५७**	**७४१**	**७६१**	**६४**	**२८७**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
५	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ	३५३	२९५	२०	१०२	५	५४	१०१	१३	५८
	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	१२८	१२०	०	४९	५	५	६०	१	८
	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास (सिँचाइ मात्र)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक	१५०	१४०	४	४९	९	२	७०	६	१०
	प्रदेश सामाजिक विकास (शिक्षा स्वास्थ्य बाहेक)	१	१	०	०	०	०	१	०	०
	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	१०	८	०	५	०	०	२	१	२
महाशाखा ५ को जम्मा		**६४२**	**५६४**	**२४**	**२०५**	**१९**	**६१**	**२३४**	**२१**	**७८**
६	सम्पति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा	१८३४	१०४४	५७	८४३	०	३	२३	११८	७९०
सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखाको जम्मा		**१८३४**	**१०४४**	**५७**	**८४३**	**०**	**३**	**२३**	**११८**	**७९०**
७	खानेपानी	२१९	१४५	२	४४	५	२१	५३	१७	७४
	सहरी विकास	१७१	११३	१५	३७	६	१४	२२	२२	५८
	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास (खानेपानी र सहरी विकास मात्र)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
प्राविधिक परीक्षण तथा मूल्यांकन महाशाखाको जम्मा		**३९०**	**२५८**	**१७**	**८१**	**११**	**३५**	**७५**	**३९**	**१३२**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्र्यौट संख्या	फछ्र्यौटमध्ये						
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	अन्य महाशाखा/कार्यालयमा ज्ञानाबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
८	प्रदेश सामाजिक विकास(शिक्षा मात्र)	४	४	०	१	०	०	३	०	०
	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि	६०५	५२०	७	२३०	८	३०	२०९	३६	८५
	स्थानीय तह (शिक्षा)	९६०	८७७	६	३५४	१४	१७९	३२०	४	८३
	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून(न्याय कानून सम्बन्धित मात्र)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	६९	४८	०	१७	४	४	२३	०	२१
मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखाको जम्मा		**१६३८**	**१४४९**	**१३**	**६०२**	**२६**	**२१३**	**५५५**	**४०**	**१८९**
९	संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	२२५	१७३	७	६७	८	१३	६३	१५	५२
	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	२६०	२२२	४	८५	२	१९	१०४	८	३८
	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	७२	५०	०	११	०	०	३७	२	२२
	प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण (पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति मात्र)	६	५	०	१	०	०	४	०	१
	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (प्रदेश समेत)	२	२	०	१	०	०	१	०	०
ऐन नियम परामर्श तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखाको जम्मा		**५६५**	**४५२**	**११**	**१६५**	**१०**	**३२**	**२०९**	**२५**	**११३**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्र्यौट संख्या	फछ्र्यौटमध्ये						
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
१०	शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन	२०३८	५३६	५७	३४०	०	०	३०	१०९	१५०२
शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको जम्मा		**२०३८**	**५३६**	**५७**	**३४०**	**०**	**०**	**३०**	**१०९**	**१५०२**
११	आयोगको मातहत कार्यालय, इटहरी	१७८६	९२१	६३	३६९	५७	१६२	८६	१८४	८६५
१२	आयोगको मातहत कार्यालय, बर्दिबास	२०९४	७९२	५८	४२७	४२	४१	१३	२११	१३०२
१३	आयोगको मातहत कार्यालय, हेटौंडा	११००	७७१	१३६	१२४	२९	१५८	१२३	२०१	३२९
१४	आयोगको मातहत कार्यालय, पोखरा	८३२	५४५	४५	१२९	७३	९५	१५९	४४	२८७
१५	आयोगको मातहत कार्यालय, बुटवल	१३२०	८३७	५४	४३१	११३	३३	६४	१४२	४८३
१६	सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज	५४२	३१६	४२	१३१	३०	२९	८	७६	२२६
१७	आयोगको मातहत कार्यालय, सुर्खेत	९६३	५५२	६६	१९४	४४	१९	३	२२६	४११
१८	आयोगको मातहत कार्यालय, कंचनपुर	१२७७	६१०	६३	२७३	३०	१२	९३	१३९	६६७
कुल जम्मा		**२४०८५**	**१५५२७**	**८८१**	**६०४७**	**५९०**	**२१८०**	**३९५६**	**१८७३**	**८५१२**

आ.व. २०७५/७६ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछर्यौटको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

क.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	मातहतका कार्यालयको जम्मा									महाशाखाहरूको जम्मा									आयोगको कुल जम्मा								
		जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौटमध्ये						फछर्यौट प्रतिशत	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौटमध्ये						फछर्यौट प्रतिशत	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौटमध्ये						फछर्यौट प्रतिशत
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	२६०	१३७	१७	५३	६.००	२०	१४	२७	५२.७	२४९	२०३	३८	४७	३	२८	७२	१५	८१.५	५०९	३४०	५५	१००	९	४८	८६	४२	६६.८
२	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१०९	७५	६	३३	३.००	६	१६	११	६८.८	८८	७६	२	२७	३	५	३८	१	८६.४	१९७	१५१	८	६०	६	११	५४	१२	७६.६
३	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)	९१	४६	४	२२	५.००	२	५	८	५०.५	२२४	२११	८	३४	०	१०२	६३	४	९४.२	३१५	२५७	१२	५६	५	१०४	६८	१२	८१.६
४	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)	६५२	३६७	६३	१३९	२२.००	१३	१९	१११	५६.३	२५९	२४४	५	४५	१	६९	११८	६	९४.२	९११	६११	६८	१८४	२३	८२	१३७	११७	६७.१
५	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	०	०	०	०	०.००	०	०	०	-	४५	४०	१	९	०	३	४	२३	८८.९	४५	४०	१	९	०	३	४	२३	८८.९
६	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय	३	१	०	१	०	०	०	०	३३.३	३	३	०	३	०	०	०	०	१००	६	४	०	४	०	०	०	०	६६.७
७	अर्थ मन्त्रालय	७३	५८	७	२२	१	५	१७	६	७९.५	४८७	३६०	७	१०२	५	२७	२१५	४	७३.९	५६०	४१८	१४	१२४	६	३२	२३२	१०	७४.६
८	भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	७१२	४२४	५४	१५३	२७	२०	८७	८३	५९.६	१२९६	८३९	३६	२१५	१९	१७६	३२२	७१	६४.७	२००८	१२६३	९०	३६८	४६	१९६	४०९	१५४	६२.९
९	प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	७	४	०	०	०	१	३	०	५७.१	०	०	०	०	०	०	०	०	-	७	४	०	०	०	१	३	०	५७.१
१०	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंछी विकासबाहेक)	३५	१८	१	७	२	०	७	१	५१.४	०	०	०	०	०	०	०	०	-	३५	१८	१	७	२	०	७	१	५१.४
११	राष्ट्रिय योजना आयोग	०	०	०	०	०	०	०	०	-	४	४	०	२	०	०	२	०	१००	४	४	०	२	०	०	२	०	१००
१२	परराष्ट्र मन्त्रालय	२	२	०	१	१	०	०	०	१००	१७	१४	०	२	०	०	१२	०	८२.४	१९	१६	०	३	१	०	१२	०	८४.२
१३	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१५	१५	०	११	०	१	३	०	१००	१५	१५	०	११	०	१	३	०	१००
१४	गृह मन्त्रालय	२३९	१९७	२०	९९	१४	४	५३	७	८२.४	६१३	५८१	९	१३९	४	४७	३६२	२०	९४.८	८५२	७७८	२९	२३८	१८	५१	४१५	२७	९१.३
१५	कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय	१०९	६७	९	२२	२	४	८	२२	६१.५	२३०	१७७	११	३९	४	२८	६४	३१	७७	३३९	२४४	२०	६१	६	३२	७२	५३	७२
१६	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१६१	१०५	८	४३	१३	३	८	३०	६५.२	६०५	४७५	१३	१३२	१०	५७	२०६	५७	७८.५	७६६	५८०	२१	१७५	२३	६०	२१४	८७	७५.७
१७	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	५	३	०	२	०	०	१	०	६०.०	०	०	०	०	०	०	०	०	-	५	३	०	२	०	०	१	०	६०
१८	रक्षा मन्त्रालय	२	०	०	०	०	०	०	०	०.०	२६	२६	०	२	०	०	२४	०	१००	२८	२६	०	२	०	०	२४	०	९२.९
१९	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंछी विकास मात्र)	७२	४६	६	२९	३	२	०	६	६३.९	२५	२१	१	३	०	१	१४	२	८४	९७	६७	७	३२	३	३	१४	८	६९.१
२०	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र)	१८६	१२४	८	४७	२०	९	२२	१८	६६.७	६	६	०	३	०	२	१	०	१००	१९२	१३०	८	५०	२०	११	२३	१८	६७.७
२१	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	३३	१९	०	६	३	१	३	६	५७.६	२२३	१८०	८	६४	६	६	६४	३२	८०.७	२५६	१९९	८	७०	९	७	६७	३८	७७.७
२२	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	४९०	२७५	२९	५३	३५	८८	४५	२५	६७.१	२७	१८	१	११	१	२	२	१	६६.७	४३७	२९३	३०	६४	३६	९०	४७	२६	६७
२३	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	३४३९	१६९५	१६४	६८८	११८	१८७	५६	४८२	४९.३	२५९६	२३६५	३४	८३५	४९	७३२	६८७	२८	९१.१	६०३५	४०६०	१९८	१५२३	१६७	९१९	७४३	५१०	६७.३
२४	संवैधानिक अंगहरू (अ.दु.अ.आ. बाहेक)	२	२	१	०	१	०	०	०	१००	२३	२१	१	८	०	१	८	३	९१.३	२५	२३	२	८	१	१	८	३	९२
२५	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	३	१	०	०	१	०	०	०	३३.३	३	१	०	०	१	०	०	०	३३.३
२६	राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-
२७	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-
२८	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	१९७	१०३	५	५४	६	१३	१३	१२	५२.३	३५३	२९५	२०	१०२	५	५४	१०१	१३	८३.६	५५०	३९८	२५	१५६	११	६७	१९४	२५	७२.४
२९	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	१३	३	१	१	०	०	१	०	२३.१	१२८	१२०	०	४९	५	५	६०	१	९३.८	१४१	१२३	१	५०	५	५	६१	१	८७.२
३०	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाइ मात्र)	८२	४४	५	२३	४	५	३	४	५३.७	०	०	०	०	०	०	०	०	-	८२	४४	५	२३	४	५	३	४	५३.७
३१	महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	८	६	०	१	०	२	२	१	७५.०	१५०	१४०	४	४९	९	२	७०	६	९३.३	१५८	१४६	४	५०	९	४	७२	७	९२.४
३२	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा स्वास्थ्य बाहेक)	६	४	०	२	०	०	२	०	६६.७	१	१	०	०	०	०	१	०	१००	७	५	०	२	०	०	३	०	७१.४
३३	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१०	८	०	५	०	०	२	१	८०	१०	८	०	५	०	०	२	१	८०
३४	सम्पति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१८३४	१०४४	५७	८४३	०	३	२३	११८	५६.९	१८३४	१०४४	५७	८४३	०	३	२३	११८	५६.९

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	मातहतका कार्यालयको जम्मा									महाशाखाहरूको जम्मा									आयोगको कुल जम्मा								
		जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये							जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये							जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	फछ्यौंट प्रतिशत			विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	फछ्यौंट प्रतिशत			विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	फछ्यौंट प्रतिशत
३५	खानेपानी मन्त्रालय	६१	२५	२	१०	१	०	४	८	४१.०	२१९	१४५	२	४४	५	२१	५३	१७	६६.२	२८०	१७०	४	५४	६	२१	५७	२५	६०.७
३६	सहरी विकास मन्त्रालय	५१	२५	३	१३	२	०	४	३	४९.०	१७१	११३	१५	३७	६	१४	२२	२२	६६.१	२२२	१३८	१८	५०	८	१४	२६	२५	६२.२
३७	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खनपानी र सहरी विकास मात्र)	१४१	६४	८	२६	२	७	४	१७	४५.४	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१४१	६४	८	२६	२	७	४	१७	४५.४
३८	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा मात्र)	११३	६८	३	३६	६	१	९	१३	६०.२	४	४	०	१	०	०	३	०	१००	११७	७२	३	३७	६	१	१२	१३	६१.५
३९	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	७	७	१	५	०	१	०	०	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	-	७	७	१	५	०	१	०	०	१००
४०	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	५३७	३१८	२६	११७	२६	२६	४४	७९	५९.२	६०५	५२०	७	२३०	८	३०	२०९	३६	८६	११४२	८३८	३३	३४७	३४	५६	२५३	११५	७३.४
४१	स्थानीय तह (शिक्षा)	१८६५	८७१	६५	३२२	८४	११३	६३	२२४	४६.७	९६०	८७७	६	३५४	१४	१७९	३२०	४	९१.४	२८२५	१७४८	७१	६७६	९८	२९२	३८३	२२८	६१.९
४२	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (न्याय कानून सम्बन्धित मात्र)	५	४	१	१	२	०	०	०	८०.०	०	०	०	०	०	०	०	०	-	५	४	१	१	२	०	०	०	८०
४३	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	२६	८	०	३	१	२	१	१	३०.८	६९	४८	०	१७	४	४	२३	०	६९.६	९५	५६	०	२०	५	६	२४	१	५८.९
४४	सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	३७	२२	०	९	३	०	५	५	५९.५	२२५	१७३	७	६७	८	१३	६३	१५	७६.९	२६२	१९५	७	७६	११	१३	६८	२०	७४.४
४५	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	७९	४९	८	१७	२	२	११	९	६२.०	२६०	२२२	४	८५	२	१९	१०४	८	८५.४	३३९	२७१	१२	१०२	४	२१	११५	१७	७९.९
४६	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	३	२	१	०	०	०	१	०	६६.७	७२	५०	०	११	०	०	३७	२	६९.४	७५	५२	१	११	०	०	३८	२	६९.३
४७	प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मात्र)	२९	१४	१	१०	०	१	२	०	४८.३	६	५	०	१	०	०	४	०	८३.३	३५	१९	१	११	०	१	६	०	५४.३
४८	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय(प्रदेश समेत)	०	०	०	०	०	०	०	०	-	२	२	०	१	०	०	१	०	१००	२	२	०	१	०	०	१	०	१००
४९	शैक्षिक प्रमाणपत्र	१६	१५	०	२	०	१०	०	३	९३.८	२०३८	५३६	५७	३४०	०	०	३०	१०९	२६.३	२०५४	५५१	५७	३४२	०	१०	३०	११२	२६.८
५०	अन्य	३६	२७	०	६	३	१	१६	१	७५.०	०	०	०	०	०	०	०	०	-	३६	२७	०	६	३	१	१६	१	७५
कुल जम्मा		९९१४	५३४४	५२७	२०७८	४१८	५४९	५४९	१२२३	५३.९	१४१७१	१०१८३	३५४	३९६९	१७२	१६३१	३४०७	६५०	७१.९	२४०८५	१५५२७	८८१	६०४७	५९०	२१८०	३९५६	१८७३	६४.५

अनुसूची - ४(ग)

आ.व. २०७५/७६ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा एकमुष्ट दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछर्यौटको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

आ.व. २०७५/०७६ आयोगको वार्षिक प्रगति							अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रारम्भिक अनुसन्धान भएका उजुरीहरुको विवरण											फाराम नं. १ वार्षिक प्रगति विवरण					
		उजुरीको संख्या					फछर्यौट संख्या					फछर्यौट भएको विवरण							फछर्यौट हुन बाँकी उजुरीको विवरण					
			चालु आ.व.को					चालु आ.व.को					तामेली										
क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको उजुरी संख्या	गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी	कुल उजुरी	गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछर्यौट भएको उजुरी	गत महिना सम्मको उजुरी फछर्यौट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछर्यौट संख्या	चालु आ.व.को फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	कुल फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहिका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछर्यौट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछर्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या	मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	११०	३६३	३६	३९९	५०९	६४	२३६	४०	२७६	३४०	५५	१००	९	४८	८६	४२	३४०	४६	१२३	०	१६९	६६.८	
२	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३४	१४३	२०	१६३	१९७	२१	९८	३२	१३०	१५१	८	६०	६	११	५४	१२	१५१	१३	३३	०	४६	७६.६	
३	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)	५१	२३५	२९	२६४	३१५	२६	२०६	२५	२३१	२५७	१२	५६	५	१०४	६८	१२	२५७	२५	३३	०	५८	८१.६	
४	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)	२३६	६०३	७२	६७५	९११	१२१	४१४	७६	४९०	६११	६८	१८४	२३	८२	१३७	११७	६११	११४	१८५	१	३००	६७.१	
५	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२२	२२	१	२३	४५	१८	२०	२	२२	४०	१	९	०	३	४	२३	४०	४	१	०	५	८८.९	
६	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय	०	४	२	६	६	०	३	१	४	४	०	४	०	०	०	०	४	०	२	०	२	६६.७	
७	अर्थ मन्त्रालय	१३०	३८९	४१	४३०	५६०	३७	३४१	४०	३८१	४१८	१४	१२४	६	३२	२३२	१०	४१८	९३	४७	२	१४२	७४.६	
८	भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	५३८	१३१०	१६०	१४७०	२००८	१५५	९५३	१५५	११०८	१२६३	९०	३६८	४६	१९६	४०९	१५४	१२६३	३७५	३५९	११	७४५	६२.९	
९	प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	०	४	३	७	७	०	१	३	४	४	०	०	०	१	३	०	४	०	३	०	३	५७.१	
१०	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंछी विकासबाहेक)	११	२१	३	२४	३५	३	१३	२	१५	१८	१	७	२	०	७	१	१८	८	९	०	१७	५१.४	

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	उजुरीको संख्या					फछर्यौट संख्या					फछर्यौट भएको विवरण							फछर्यौट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत	कैफियत
		गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को			कुल उजुरी	गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछर्यौट भएको उजुरी	चालु आ.व.को			कुल फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि पठाएको	आवश्यक कारवाहिका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछर्यौट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछर्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या		
			गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछर्यौट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछर्यौट संख्या	चालु आ.व.को फछर्यौट भएको उजुरी संख्या			सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली									
११	राष्ट्रिय योजना आयोग	०	३	१	४	४	०	३	१	४	४	०	२	०	०	२	०	४	०	०	०	०	१००	
१२	परराष्ट्र मन्त्रालय	०	१७	२	१९	१९	०	१३	३	१६	१६	०	३	१	०	१२	०	१६	०	३	०	३	८४.२	
१३	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	०	११	४	१५	१५	०	११	४	१५	१५	०	११	०	१	३	०	१५	०	०	०	०	१००	
१४	गृह मन्त्रालय	१०१	६७८	७३	७५१	८५२	६८	६१३	९७	७१०	७७८	२९	२३८	१८	५१	४१५	२७	७७८	३१	४१	२	७४	९१.३	
१५	कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय	११४	२००	२५	२२५	३३९	७९	१४५	२०	१६५	२४४	२०	६१	६	३२	७२	५३	२४४	३४	६०	१	९५	७२.०	
१६	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१७८	५३४	५४	५८८	७६६	७२	४४६	६२	५०८	५८०	२१	१७५	२३	६०	२१४	८७	५८०	१०६	८०	०	१८६	७५.७	
१७	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	२	३	०	३	५	१	२	०	२	३	०	२	०	०	१	०	३	१	१	०	२	६०.०	
१८	रक्षा मन्त्रालय	०	२५	३	२८	२८	०	२३	३	२६	२६	०	२	०	०	२४	०	२६	०	२	०	२	९२.९	
१९	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंछी विकास मात्र)	२८	५६	१३	६९	९७	१७	३९	११	५०	६७	७	३२	३	३	१४	८	६७	१०	१९	१	३०	६९.१	
२०	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र)	६६	१२०	६	१२६	१९२	३६	७८	१६	९४	१३०	८	५०	२०	११	२३	१८	१३०	३०	३२	०	६२	६७.७	
२१	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	५८	१८१	१७	१९८	२५६	३८	१२८	३३	१६१	१९९	८	७०	९	७	६७	३८	१९९	२०	३७	०	५७	७७.७	
२२	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	१६४	२५१	२२	२७३	४३७	११४	१३८	४१	१७९	२९३	३०	६४	३६	९०	४७	२६	२९३	५०	९४	०	१४४	६७.०	
२३	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	१०८७	४३४४	६०४	४९४८	६०३५	५४१	२९२४	५९५	३५१९	४०६०	१९८	१५२३	१६७	९१९	७४३	५१०	४०६०	५४५	१४२९	१	१९७५	६७.३	
२४	सवधानिक अगहरू (अ.दु.अ.आ. बाहेक)	२	२१	२	२३	२५	१	२१	१	२२	२३	२	८	१	१	८	३	२३	१	१	०	२	९२.०	
२५	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	१	२	०	२	३	१	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	१	०	२	०	२	३३.३	
२६	राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-	

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	उजुरीको संख्या					फछर्यौट संख्या					फछर्यौट भएको विवरण								फछर्यौट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत	कैफियत
		गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को			कुल उजुरी	गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछर्यौट भएको उजुरी	चालु आ.व.को			कुल फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहिका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गामिएको	कुल उजुरी फछर्यौट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछर्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या		
			गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछर्यौट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछर्यौट संख्या	चालु आ.व.को फछर्यौट भएको उजुरी संख्या			सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली										
२७	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-	
२८	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	१२८	३५८	६४	४२२	५५०	६१	२७८	५९	३३७	३९८	२५	१५६	११	६७	११४	२५	३९८	६७	८५	०	१५२	७२.४	
२९	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	२६	१००	१५	११५	१४१	१८	९४	११	१०५	१२३	१	५०	५	५	६१	१	१२३	८	१०	०	१८	८७.२	
३०	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाइ मात्र)	२६	४७	९	५६	८२	१४	२६	४	३०	४४	५	२३	४	५	३	४	४४	१२	२६	०	३८	५३.७	
३१	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	२४	११८	१६	१३४	१५८	१९	११२	१५	१२७	१४६	४	५०	९	४	७२	७	१४६	५	७	०	१२	९२.४	
३२	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा स्वास्थ्य बाहेक)	०	७	०	७	७	०	५	०	५	५	०	२	०	०	३	०	५	०	२	०	२	७१.४	
३३	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	०	१०	०	१०	१०	०	८	०	८	८	०	५	०	०	२	१	८	०	२	०	२	८०.०	
३४	सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा	१०१४	७०८	११२	८२०	१८३४	४६१	४७५	१०८	५८३	१०४४	५७	८४३	०	३	२३	११८	१०४४	५५३	२३७	०	७९०	५६.९	
३५	खानेपानी मन्त्रालय	५७	१९२	३१	२२३	२८०	१९	१२६	२५	१५१	१७०	४	५४	६	२१	५७	२५	१६७	३८	७२	०	११०	६०.७	
३६	सहरी विकास मन्त्रालय	७९	१२१	२२	१४३	२२२	३३	८२	२३	१०५	१३८	१८	५०	८	१४	२६	२५	१४१	४६	३८	०	८४	६२.२	
३७	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खनेपानी र सहरी विकास मात्र)	४३	८३	१५	९८	१४१	१७	३९	८	४७	६४	८	२६	२	७	४	१७	६४	२६	५१	०	७७	४५.४	
३८	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा मात्र)	६०	४६	११	५७	११७	२९	३७	६	४३	७२	३	३७	६	१	१२	१३	७२	३१	१४	०	४५	६१.५	

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	उजुरीको संख्या					फछर्यौट संख्या					फछर्यौट भएको विवरण								फछर्यौट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			चालु आ.व.को					चालु आ.व.को					तामेली												
		गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी	कुल उजुरी	गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछर्यौट भएको उजुरी	गत महिना सम्मको उजुरी फछर्यौट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछर्यौट संख्या	चालु आ.व.को फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	कुल फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली	आयागको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहिका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गामिएको	कुल उजुरी फछर्यौट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछर्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या		
३९	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	०	७	०	७	७	०	७	०	७	७	१	५	०	१	०	०	७	०	०	०	०	१००	
४०	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	२१८	८५१	७३	९२४	११४२	१०२	६४६	९०	७३६	८३८	३३	३४७	३४	५६	२५३	११५	८३८	११३	१८८	३	३०४	७३.४	
४१	स्थानीय तह (शिक्षा)	७९१	१८०४	२३०	२०३४	२८२५	३३३	१२००	२१५	१४१५	१७४८	७१	६७६	९८	२९२	३८३	२२८	१७४८	४५८	६१९	०	१०७७	६१.९	
४२	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (न्याय कानून सम्बन्धित मात्र)	०	४	१	५	५	०	४	०	४	४	१	१	२	०	०	०	४	०	१	०	१	८०.०	
४३	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	३५	५७	३	६०	९५	१०	४२	४	४६	५६	०	२०	५	६	२४	१	५६	२५	१४	०	३९	५८.९	
४४	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	५९	१८५	१८	२०३	२६२	३४	१४०	२१	१६१	१९५	७	७६	११	१३	६८	२०	१९५	२४	४२	१	६७	७४.४	
४५	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति	४३	२६७	२९	२९६	३३९	२०	२१७	३४	२५१	२७१	१२	१०२	४	२१	११५	१७	२७१	२०	४५	३	६८	७९.९	
४६	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	०	७०	५	७५	७५	०	४७	५	५२	५२	१	११	०	०	३८	२	५२	०	२३	०	२३	६९.३	
४७	प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मात्र)	६	२०	९	२९	३५	४	८	७	१५	१९	१	११	०	१	६	०	१९	२	१४	०	१६	५४.३	
४८	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय(प्रदेश समेत)	१	१	०	१	२	१	१	०	१	२	०	१	०	०	१	०	२	०	०	०	०	१००	
४९	शैक्षिक प्रमाणपत्र	१५४०	४४५	६९	५१४	२०५४	३१५	२०५	३१	२३६	५५१	५७	३४२	०	१०	३०	१११२	५५१	१२२५	२७८	०	१५०३	२६.८	
५०	अन्य	५	२८	३	३१	३६	३	२१	३	२४	२७	०	६	३	१	१६	१	२७	२	७	०	९	७५.०	
जम्मा		७०८८	१५०६९	१९२८	१६९९७	२४०८५	२९०६	१०६८९	१९३२	१२६२१	१५५२७	८८१	६०४७	५९०	२१८०	३९५६	१८७३	१५५२७	४१६१	४३७१	२६	८५५८	६४.४७	

अनुसूची- ४ (घ)

आ.व. २०७५/७६ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको प्रदेशगत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
१	१	४३६	१६९३	२१२९	१३२८	६२.३८
२	२	११८१	३९९७	५१७८	३२६५	६३.०६
३	३	१०९९	३९९७	५०९६	३८७८	७६.१०
४	गण्डकी	३४५	१११८	१४६३	११२६	७६.९७
५	५	६१२	२०२०	२६३२	१८८७	७१.६९
६	कर्णाली	२१९	१०४५	१२६४	८१९	६४.७९
७	सुदुरपश्चिम	५७२	१२१०	१७८२	१०८१	६०.६६
प्रदेश जम्मा		४४६४	१५०८०	१९५४४	१३३८४	६८.४८
*प्रदेश नखुलेको		२६२४	१९१७	४५४१	२१४३	४७.१९
कुल जम्मा		**७०८८**	**१६९९७**	**२४०८५**	**१५५२७**	**६४.४७**

***नोटः** सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा, मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखा (विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय निकाय तर्फको) र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फका तथ्यांकहरूलाई प्रदेशगतमा छुट्याउन नसकिएको।

अनुसूची- ४ (ङ)

आ.व. २०७५/७६ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछर्यौटको जिल्लागत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जिल्ला कोड	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौट प्रतिशत
१	१	ताप्लेजुङ	१०१	१६	३९	५५	४०	७२.७३
२	१	संखुवासभा	१०२	२६	८६	११२	६४	५७.१४
३	१	सोलुखुम्बु	१०३	१०	४७	५७	४०	७०.१८
४	१	ओखलढुङ्गा	१०४	१२	५४	६६	५०	७५.७६
५	१	खोटाङ	१०५	१७	९०	१०७	६३	५८.८८
६	१	भोजपुर	१०६	१७	८८	१०५	५९	५६.१९
७	१	धनकुटा	१०७	९	७४	८३	५२	६२.६५
८	१	तेह्रथुम	१०८	१४	५२	६६	३८	५७.५८
९	१	पाँचथर	१०९	३	५३	५६	४३	७६.७९
१०	१	इलाम	११०	२०	९२	११२	७१	६३.३९
११	१	झापा	१११	६९	१६८	२३७	१३३	५६.१२
१२	१	मोरङ	११२	७२	३५२	४२४	२८०	६६.०४
१३	१	सुनसरी	११३	११७	३९७	५१४	३०२	५८.७५
१४	१	उदयपुर	११४	३४	१०१	१३५	९१	६७.४१
१५	२	सप्तरी	२०१	१४६	४९१	६३७	४२६	६६.८८
१६	२	सिरहा	२०२	१२६	५९७	७२३	४७०	६५.०१
१७	२	धनुषा	२०३	१९४	५९२	७८६	४०५	५१.५३
१८	२	महोत्तरी	२०४	१५९	३९३	५५२	२६८	४८.५५
१९	२	सर्लाही	२०५	१८३	४२५	६०८	३२९	५४.११
२०	२	रौतहट	२०६	१४४	७४८	८९२	६५०	७२.८७
२१	२	बारा	२०७	१२४	३६२	४८६	३२६	६७.०८
२२	२	पर्सा	२०८	१०५	३८९	४९४	३९२	७९.३५
२३	३	दोलखा	३०१	१२	५६	६८	५१	७५.००
२४	३	सिन्धुपाल्चोक	३०२	१२	९५	१०७	८७	८१.३१
२५	३	रसुवा	३०३	५	२७	३२	२४	७५.००
२६	३	धादिङ	३०४	२०	७३	९३	५५	५९.१४
२७	३	नुवाकोट	३०५	१८	७६	९४	७८	८२.९८
२८	३	काठमाडौं	३०६	८२५	२६०४	३४२९	२६२४	७६.५२
२९	३	भक्तपुर	३०७	२८	११४	१४२	११५	८०.९९
३०	३	ललितपुर	३०८	५९	२३०	२८९	२२७	७८.५५
३१	३	काभ्रेपलाञ्चोक	३०९	२२	१३१	१५३	११३	७३.८६
३२	३	रामेछाप	३१०	१४	९८	११२	८८	७८.५७

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जिल्ला कोड	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौट प्रतिशत
३३	३	सिन्धुली	३११	२९	११७	१४६	९४	६४.३८
३४	३	मकवानपुर	३१२	२६	२३०	२५६	१८७	७३.०५
३५	३	चितवन	३१३	२९	१४६	१७५	१३६	७७.७१
३६	गण्डकी	गोरखा	४०१	११	७९	९०	७५	८३.३३
३७	गण्डकी	मनाङ	४०२	०	२	२	१	५०.००
३८	गण्डकी	मुस्ताङ	४०३	३	१५	१८	१२	६६.६७
३९	गण्डकी	म्याग्दी	४०४	१८	४२	६०	४२	७०.००
४०	गण्डकी	कास्की	४०५	१६१	४६८	६२९	५१३	८१.५६
४१	गण्डकी	लमजुङ	४०६	१८	५७	७५	६०	८०.००
४२	गण्डकी	तनहुँ	४०७	२७	९९	१२६	८८	६९.८४
४३	गण्डकी	नवलपरासी (ब.सू.पूर्व)	४०८	३४	१३३	१६७	१३५	८०.८४
४४	गण्डकी	स्याङजा	४०९	१८	७५	९३	५८	६२.३७
४५	गण्डकी	पर्वत	४१०	३०	१०२	१३२	९४	७१.२१
४६	गण्डकी	बागलुङ	४११	२५	४६	७१	४८	६७.६१
४७	५	रुकुम पूर्व	५०१	१३	३८	५१	४१	८०.३९
४८	५	रोल्पा	५०२	१५	६३	७८	५४	६९.२३
४९	५	प्यूठान	५०३	८	३४	४२	३४	८०.९५
५०	५	गुल्मी	५०४	३३	७२	१०५	७०	६६.६७
५१	५	अर्घाखाँची	५०५	३३	१७७	२१०	१६९	८०.४८
५२	५	पाल्पा	५०६	२१	९९	१२०	८७	७२.५०
५३	५	नवलपरासी (ब.सु.पश्चिम)	५०७	६९	१७८	२४७	१७५	७०.८५
५४	५	रुपन्देही	५०८	१४८	५०९	६५७	४७६	७२.४५
५५	५	कपिलवस्तु	५०९	९२	२३५	३२७	२३५	७१.८७
५६	५	दाङ	५१०	५३	१७०	२२३	१४८	६६.३७
५७	५	बाँके	५११	७९	३३३	४१२	२९२	७०.८७
५८	५	बर्दिया	५१२	५०	११४	१६४	११०	६७.०७
५९	कर्णाली	डोल्पा	६०१	१०	३६	४६	२६	५६.५२
६०	कर्णाली	मुगु	६०२	१४	११०	१२४	९८	७९.०३
६१	कर्णाली	हुम्ला	६०३	२७	५७	८४	३९	४६.४३
६२	कर्णाली	जुम्ला	६०४	१८	९९	११७	७५	६४.१०
६३	कर्णाली	कालिकोट	६०५	३३	८७	१२०	७२	६०.००
६४	कर्णाली	दैलेख	६०६	२६	१७५	२०१	१३०	६४.६८
६५	कर्णाली	जाजरकोट	६०७	४५	१०६	१५१	८०	५२.९८

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जिल्ला कोड	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौट प्रतिशत
६६	कर्णाली	रुकुम पश्चिम	६०८	१०	६६	७६	४५	५९.२१
६७	कर्णाली	सल्यान	६०९	९	१००	१०९	७९	७२.४८
६८	कर्णाली	सुर्खेत	६१०	२७	२०९	२३६	१७५	७४.१५
६९	सुदूर पश्चिम	बाजुरा	७०१	१०	३६	४६	२५	५४.३५
७०	सुदूर पश्चिम	बझाङ	७०२	५०	८७	१३७	६७	४८.९१
७१	सुदूर पश्चिम	दार्चुला	७०३	२९	८४	११३	६७	५९.२९
७२	सुदूर पश्चिम	बैतडी	७०४	८७	११६	२०३	८०	३९.४१
७३	सुदूर पश्चिम	डँडेलधुरा	७०५	५४	८७	१४१	८६	६०.९९
७४	सुदूर पश्चिम	डोटी	७०६	२७	७५	१०२	७४	७२.५५
७५	सुदूर पश्चिम	अछाम	७०७	४०	७५	११५	७४	६४.३५
७६	सुदूर पश्चिम	कैलाली	७०८	१६७	३७६	५४३	३३६	६१.८८
७७	सुदूर पश्चिम	कञ्चनपुर	७०९	१०६	२७२	३७८	२६८	७०.९०
			जम्मा	**४४६४**	**१५०८०**	**१९५४४**	**१३३८४**	**६८.४८१**
			जिल्ला नछुटिएको	**२६२४**	**१९१७**	**४५४१**	**२१४३**	**४७.१९२**
			कुल जम्मा	**७०८८**	**१६९९७**	**२४०८५**	**१५५२७**	**६४.४६८**

अनुसूची - ५

आ.व. २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका उजुरीहरूको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण :

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	घुस/ रिसवत	गैर कानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन	राजस्व चुहावट	विविध	जम्मा
१	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	०	३	०	०	२	१	१	७
२	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	०	१	१	१	२	०	७	१२
३	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	०	१	०	०	३	०	१	५
४	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	०	१	११	१	२	०	८	२३
५	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय	०	८	१०	८	०	०	४	३०
६	अर्थ मन्त्रालय	२	०	५	२	५	२	४	२०
७	भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	०	९	२३	१२	२	९	७	६२
८	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	०	२	०	३	०	०	०	५
९	परराष्ट्र मन्त्रालय	०	१	०	१	०	०	०	२
१०	गृह मन्त्रालय	१९	४	३२	१	९	०	७	७२
११	कृषि तथा पशपंछी विकास मन्त्रालय	०	२	२	३	१	०	२	१०
१२	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	८	२	२	७	२	०	६	२७
१३	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय	०	१	१	०		०	०	२
१४	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	०	१	०	१	०	०	१	३
१५	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	०	०	०	१	२	०	२	५
१६	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	८	१६	२२	१९	४	०	१८	८७

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	घुस/ रिसवत	गैर कानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन	राजस्व चुहावट	विविध	जम्मा
१७	संवैधानिक अंगहरू	०	०	२	०	०	०	०	२
१८	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	२	२	६	२	४	०	६	२२
१९	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	०	०	२	०	०	०	२	४
२०	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	२	०	०	०	०	०	०	२
२१	खानेपानी मन्त्रालय	२	०	०	२	०	०	२	६
२२	सहरी विकास मन्त्रालय	०	०	०	०	०	०	१	१
२३	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	०	१	५	०	१	०	१	८
२४	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	७	१	४	४	९	०	११	३६
२५	स्थानीय तह (शिक्षा)	४५	२६	६	१६	०	०	१२	१०५
२६	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	१	१	०	०	०	०	३	५
२७	सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	०	२	०	२	०	०	६	१०
२८	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति	२	०	५	५	४	०	६	२२
२९	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	०	०	१	०	०	०	१	२
३०	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	०	०	२	०	०	०	०	२
३१	अन्य	०	०	७	०	०	०	१६	२३
कुल जम्मा		**९८**	**८५**	**१४९**	**९१**	**५२**	**१२**	**१३५**	**६२२**

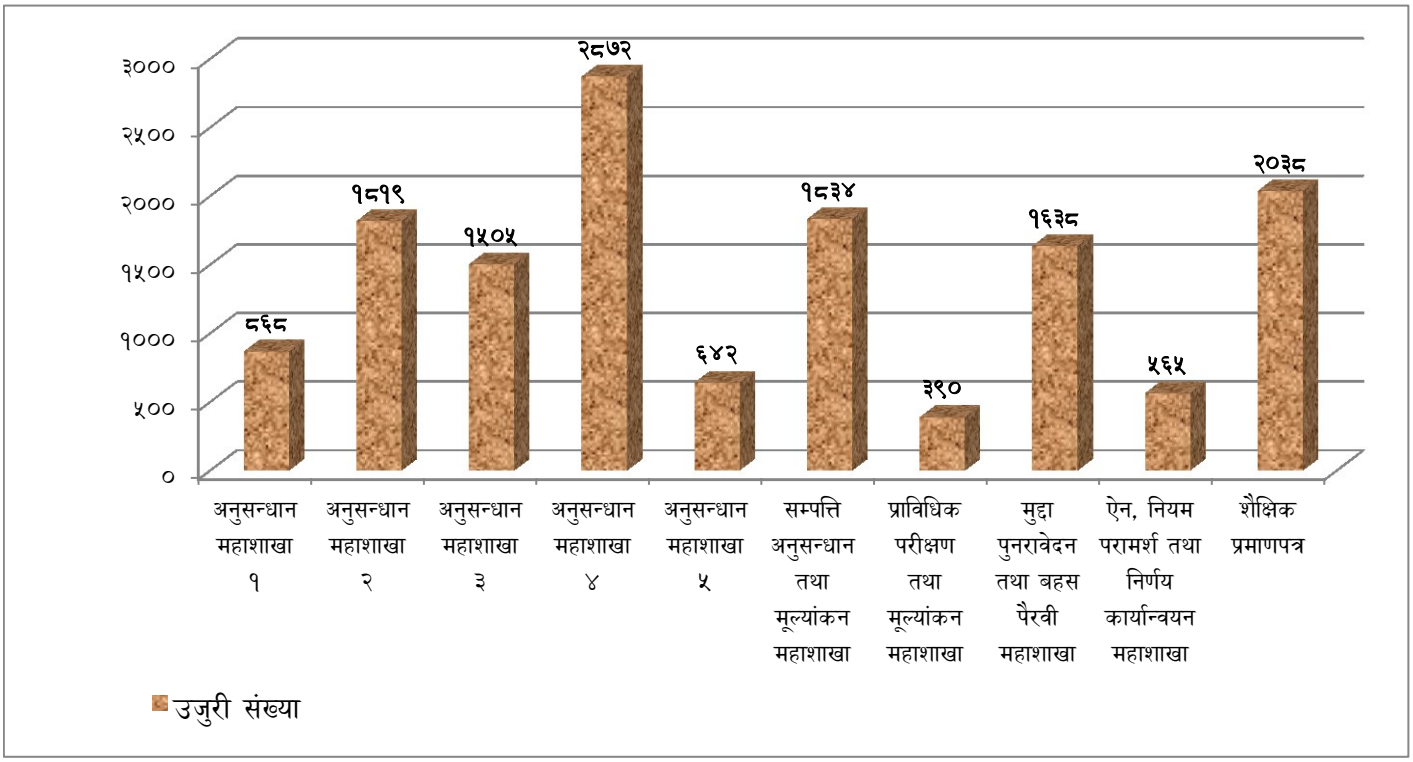
अनुसूची-६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७५/७६ मा कारबाही भएका उजुरीहरूको संख्यात्मक विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जम्मा उजुरी संख्या	फछ्यौंट संख्या	बाँकी उजुरी	फछ्यौंट प्रतिशत
१	१	ताप्लेजुङ	२	०	२	०.००
२	१	संखुवासभा	२३	१३	१०	५६.५२
३	१	सोलुखुम्बु	१४	६	८	४२.८६
४	१	ओखलढुंगा	९	६	३	६६.६७
५	१	खोटाङ	१५	२	१३	१३.३३
६	१	भोजपुर	११	३	८	२७.२७
७	१	पाँचथर	७	२	५	२८.५७
८	३	दोलखा	८	०	८	०.००
९	३	रसुवा	१८	०	१८	०.००
१०	३	रामेछाप	३१	०	३१	०.००
११	गण्डकी	गोरखा	१३	६	७	४६.१५
१२	गण्डकी	मनाङ	०	०	०	-
१३	गण्डकी	मुस्ताङ	०	०	०	-
१४	गण्डकी	लमजुङ	८	४	४	५०.००
१५	५	रुकुम पूर्व	०	०	०	-
१६	५	रोल्पा	८	०	८	०.००
१७	५	प्युठान	३	०	३	०.००
१८	५	गुल्मी	१	१	०	१००.००
१९	५	अर्घाखाँची	२३	१०	१३	४३.४८
२०	कर्णाली	डोल्पा	०	०	०	-
२१	कर्णाली	मुगु	१०	३	७	३०.००
२२	कर्णाली	हुम्ला	१८	११	७	६१.११
२३	कर्णाली	जुम्ला	१९	१५	४	७८.९५
२४	कर्णाली	कालिकोट	१७	५	१२	२९.४१
२५	कर्णाली	जाजरकोट	२	१	१	५०.००
२६	कर्णाली	रुकुम पश्चिम	०	०	०	-
२७	कर्णाली	सल्यान	१०	९	१	९०.००
२८	सुदूर पश्चिम	बाजुरा	२	०	२	०.००
२९	सुदूर पश्चिम	बझाङ	०	०	०	-
३०	सुदूर पश्चिम	दार्चुला	४	२	२	५०.००
३१	सुदूर पश्चिम	बैतडी	०	०	०	-
३२	सुदूर पश्चिम	डोटी	३	२	१	६६.६७
३३	सुदूर पश्चिम	अछाम	६	६	०	१००.००
कूल जम्मा			**२८५**	**१०७**	**१७८**	**३७.५४**

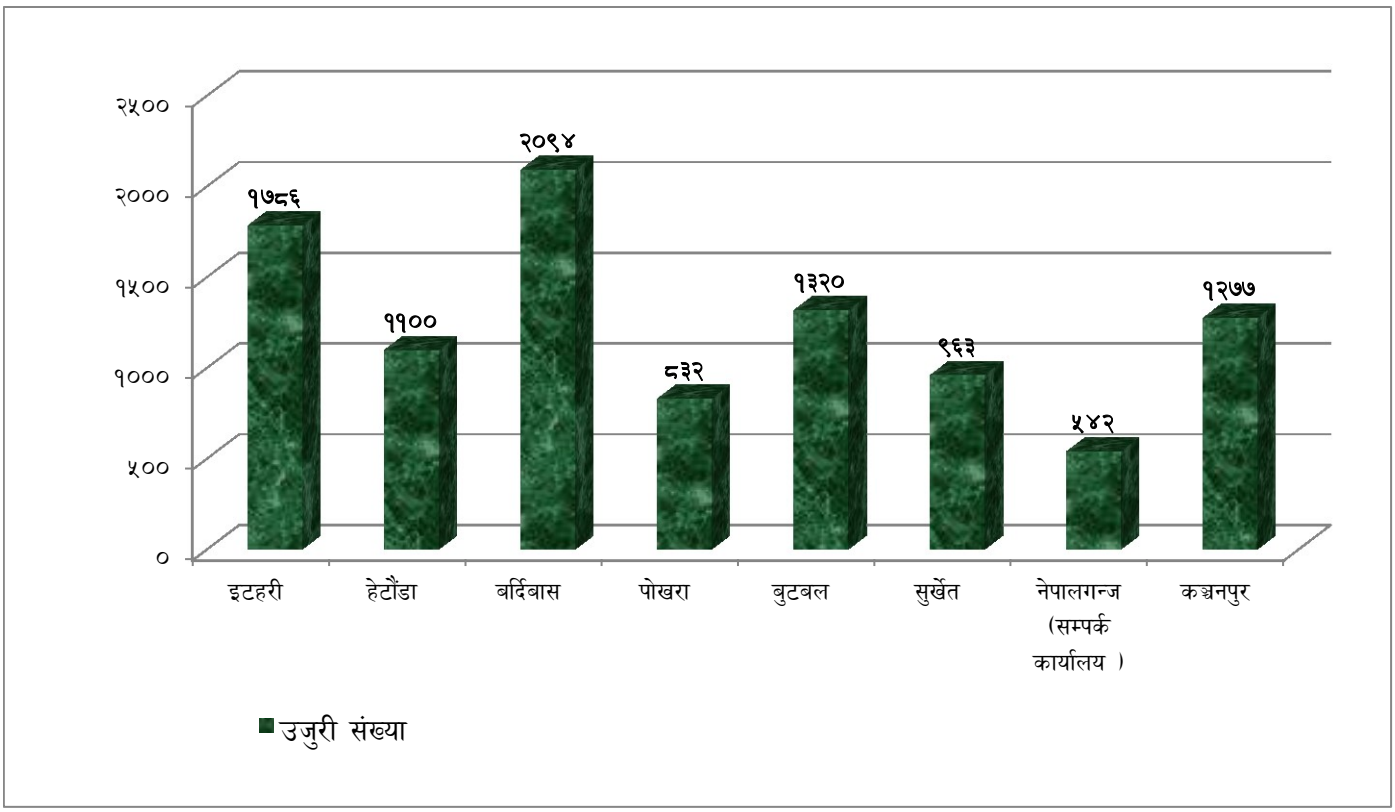
अनुसूची - ७

आ.व. २०७५/७६ मा आयोगका महाशाखाका आधारमा उजुरी संख्या



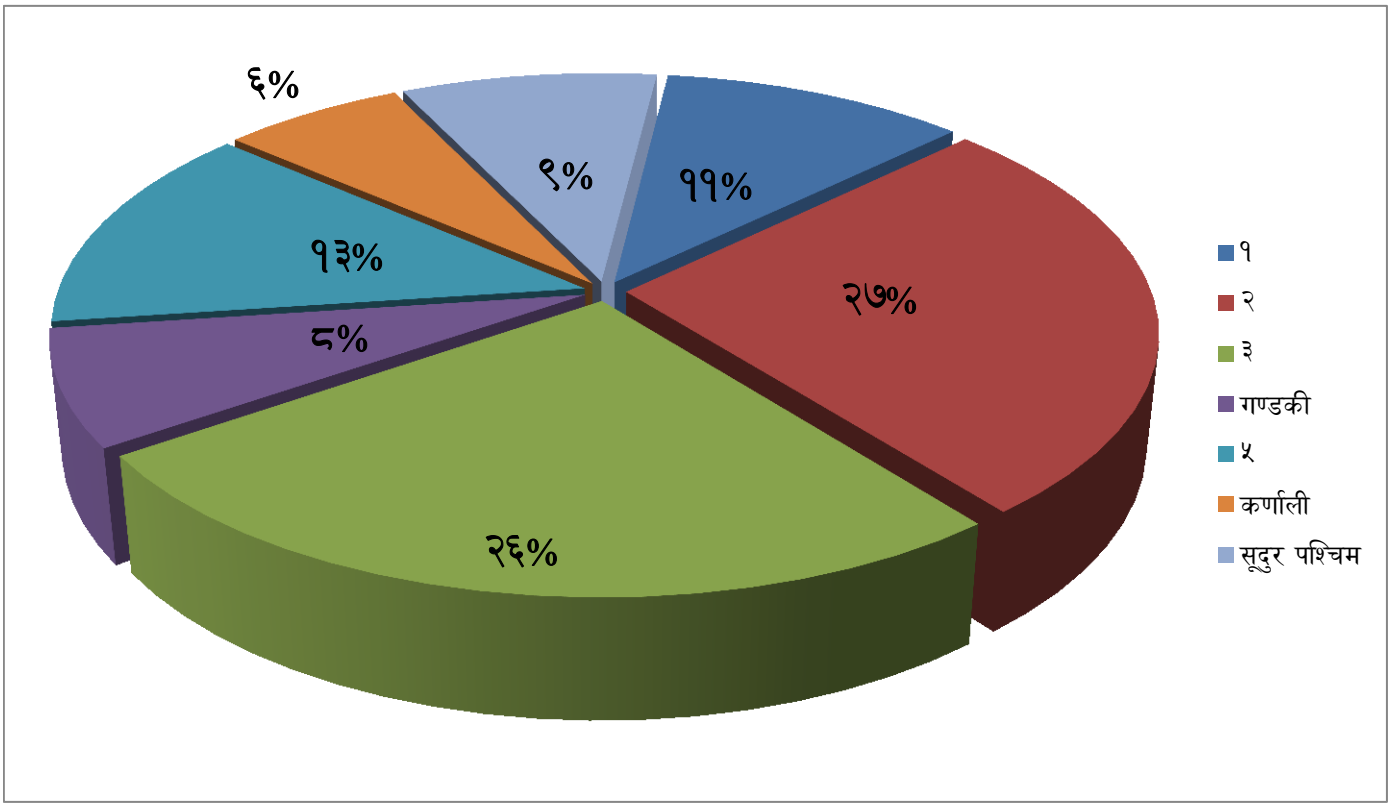
अनुसूची - ८

आ.व.२०७५/७६ मा आयोगका मातहत कार्यालयका आधारमा उजुरी संख्या



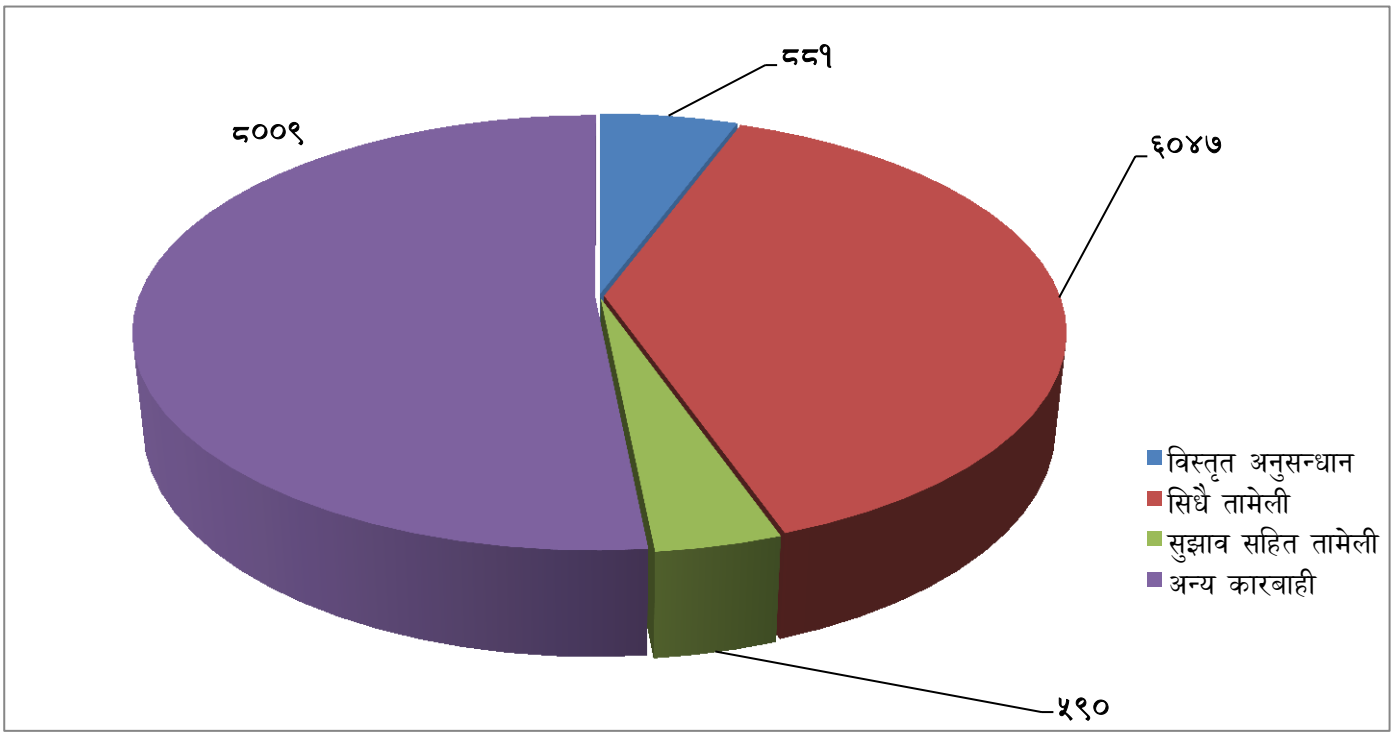
अनुसूची - ९

प्रदेशअनुसार उजुरीको संख्या



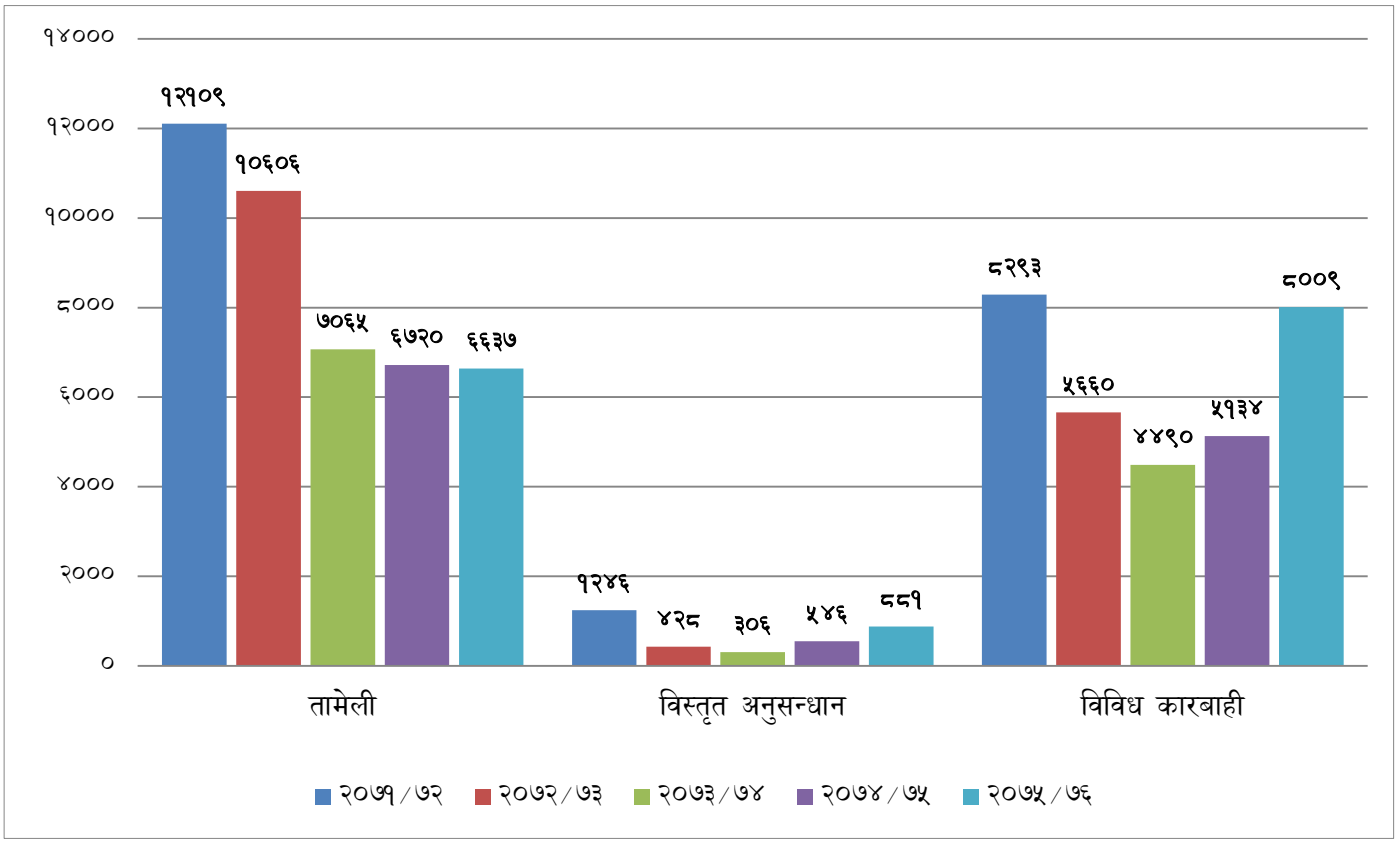
अनुसूची - १०

आ.व. २०७५/७६ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट भएका कारबाहीको विवरण



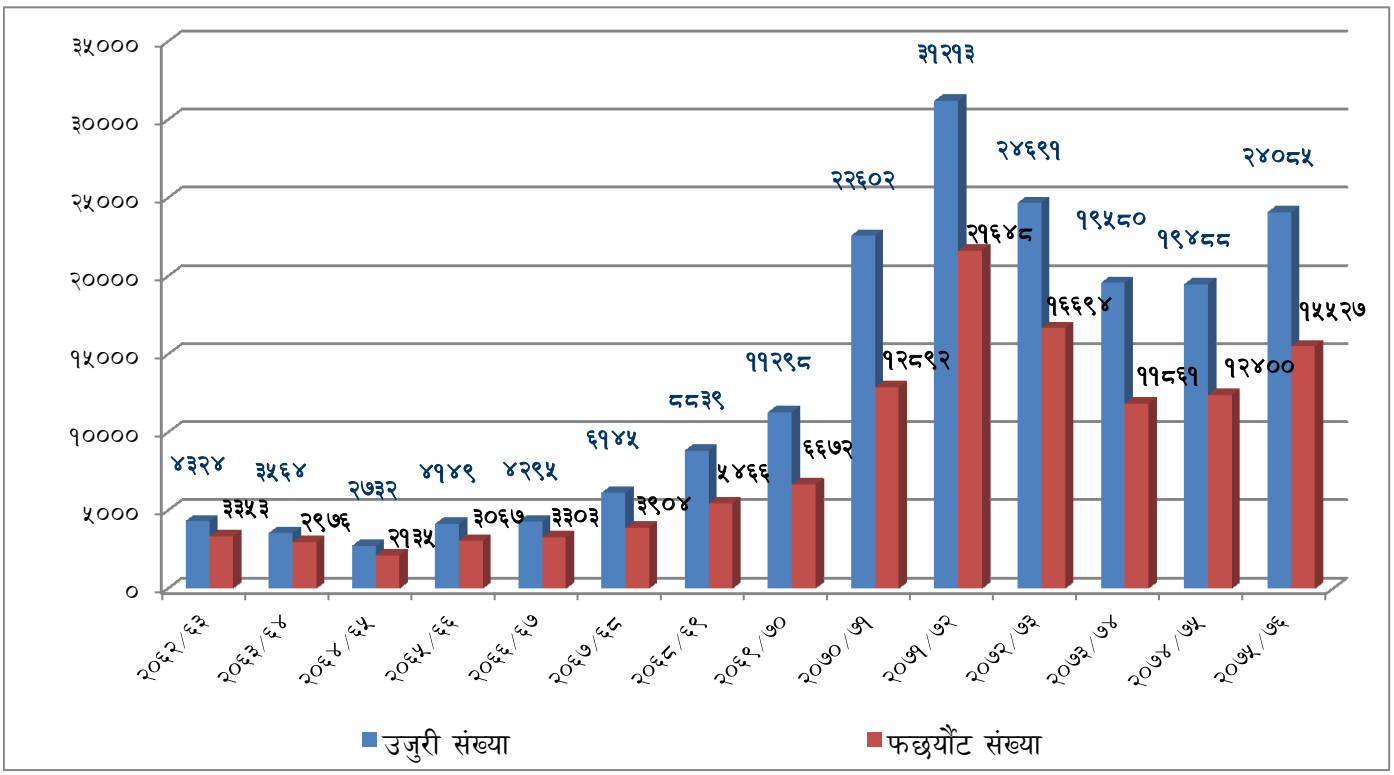
अनुसूची - ११

विगत ५ वर्षमा कुल उजुरी फछ्यौंटको प्रवृत्ति



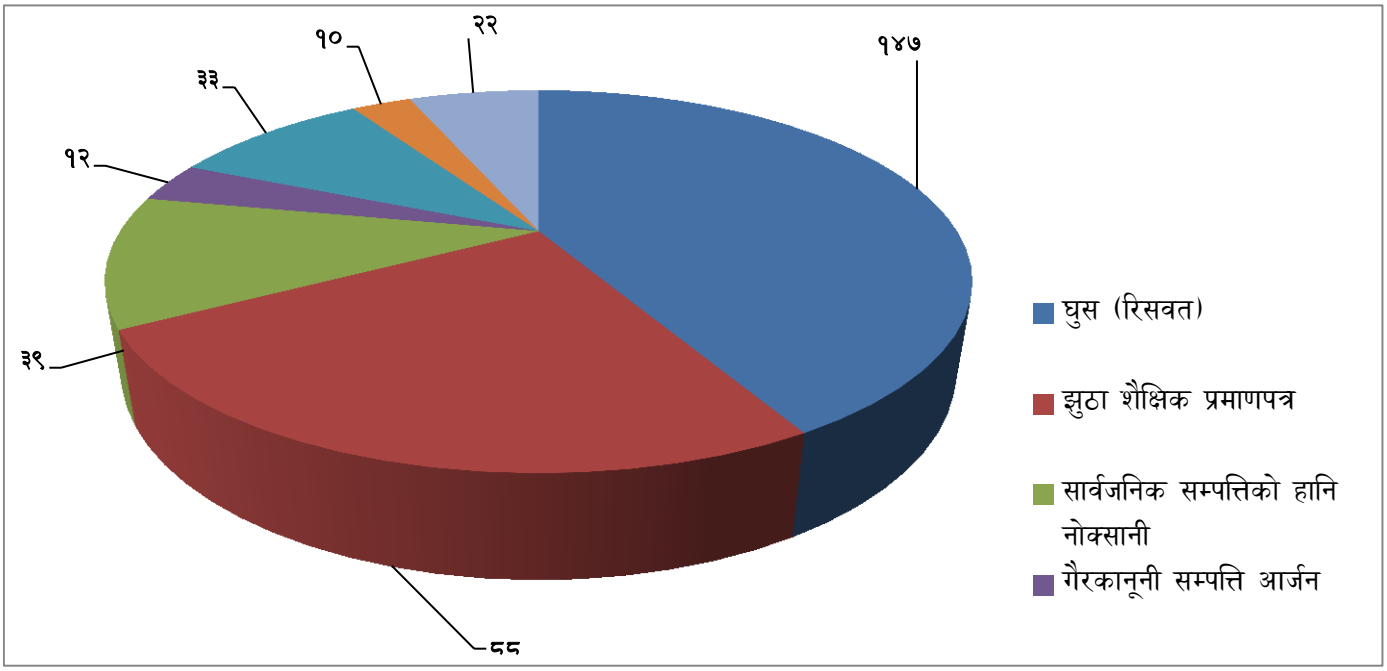
अनुसूची - १२

विभिन्न आर्थिक वर्षमा उजुरी दर्ता र फछ्यौंटको प्रवृत्ति



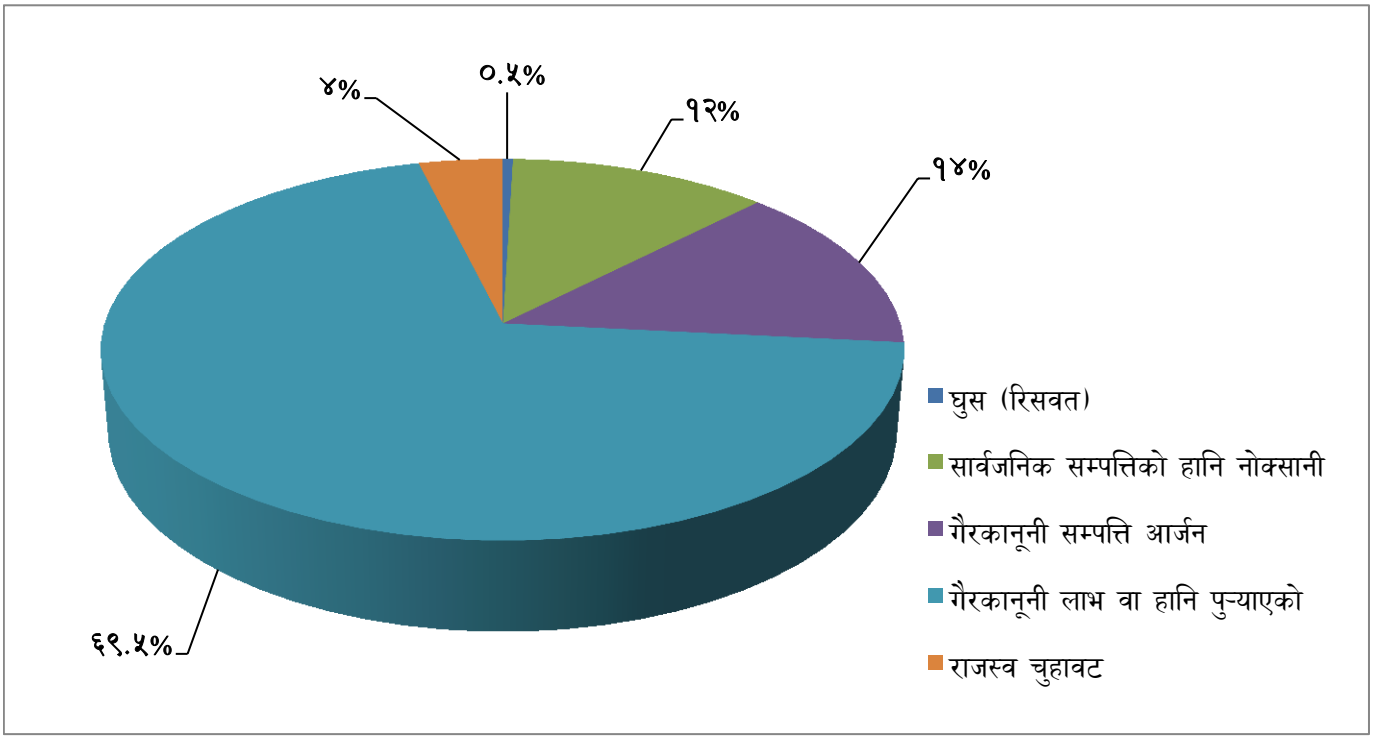
अनुसूची - १३

आ.व. २०७५/७६ मा आयोगबाट निर्णय भई विशेष अदालतमा दायर भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूको संख्या



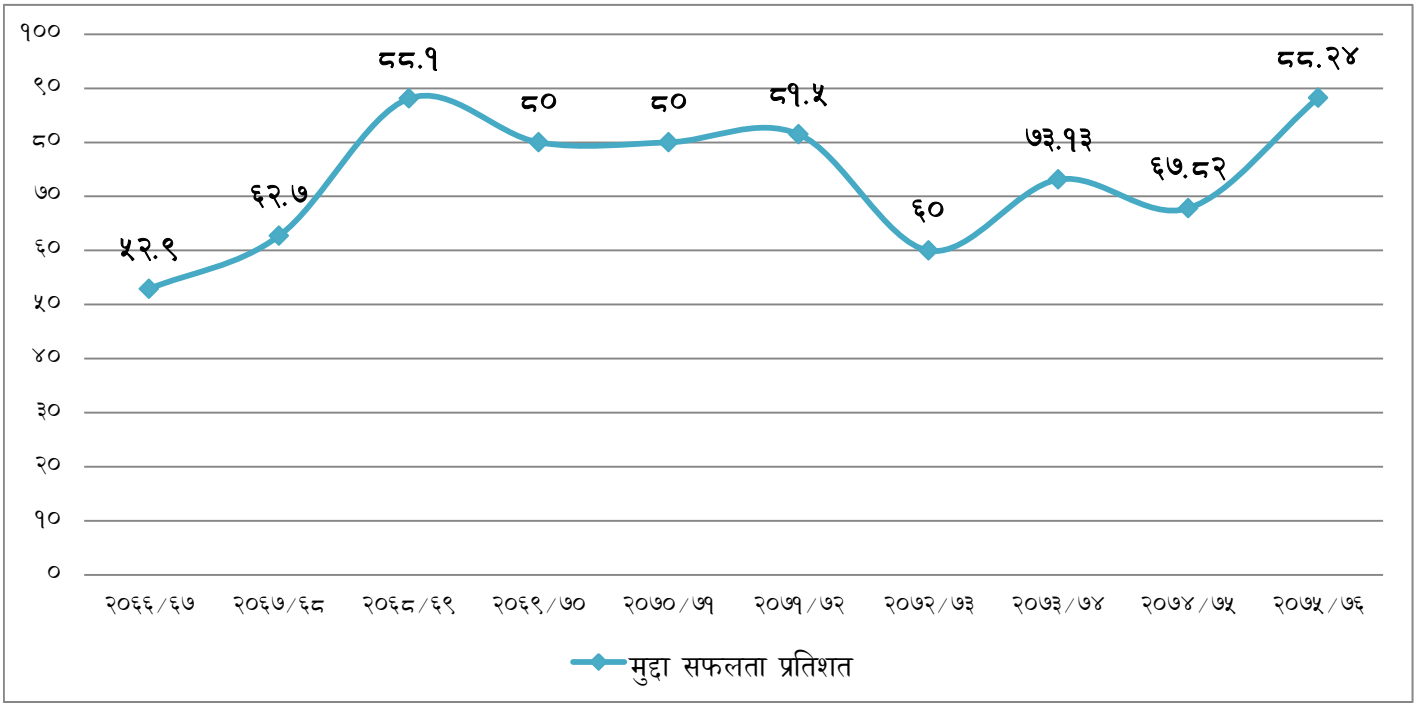
अनुसूची - १४

आ.व. २०७५/७६ मा आयोगबाट निर्णय भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मागदाबी लिइएको बिगोको प्रतिशत



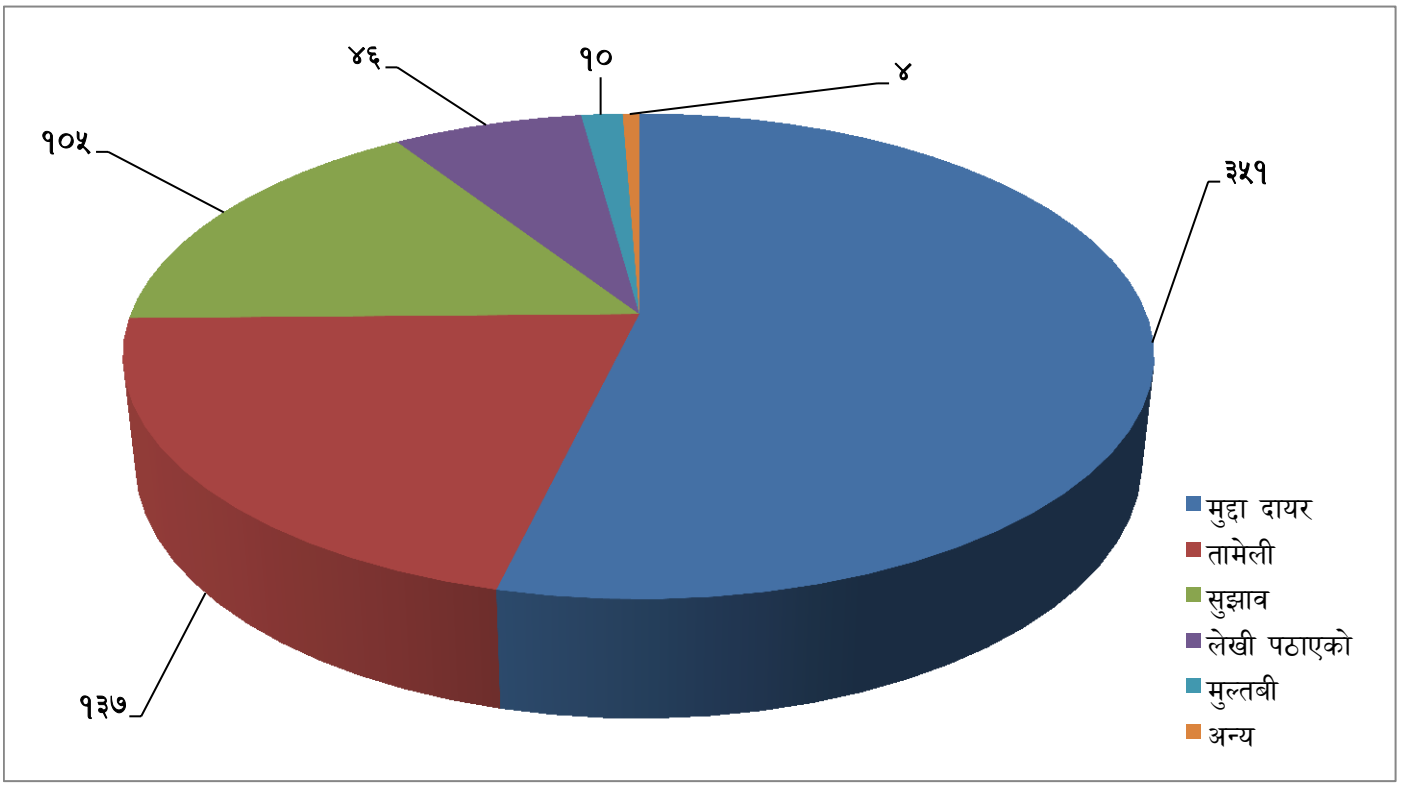
अनुसूची - १५

विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सफलताको प्रतिशत



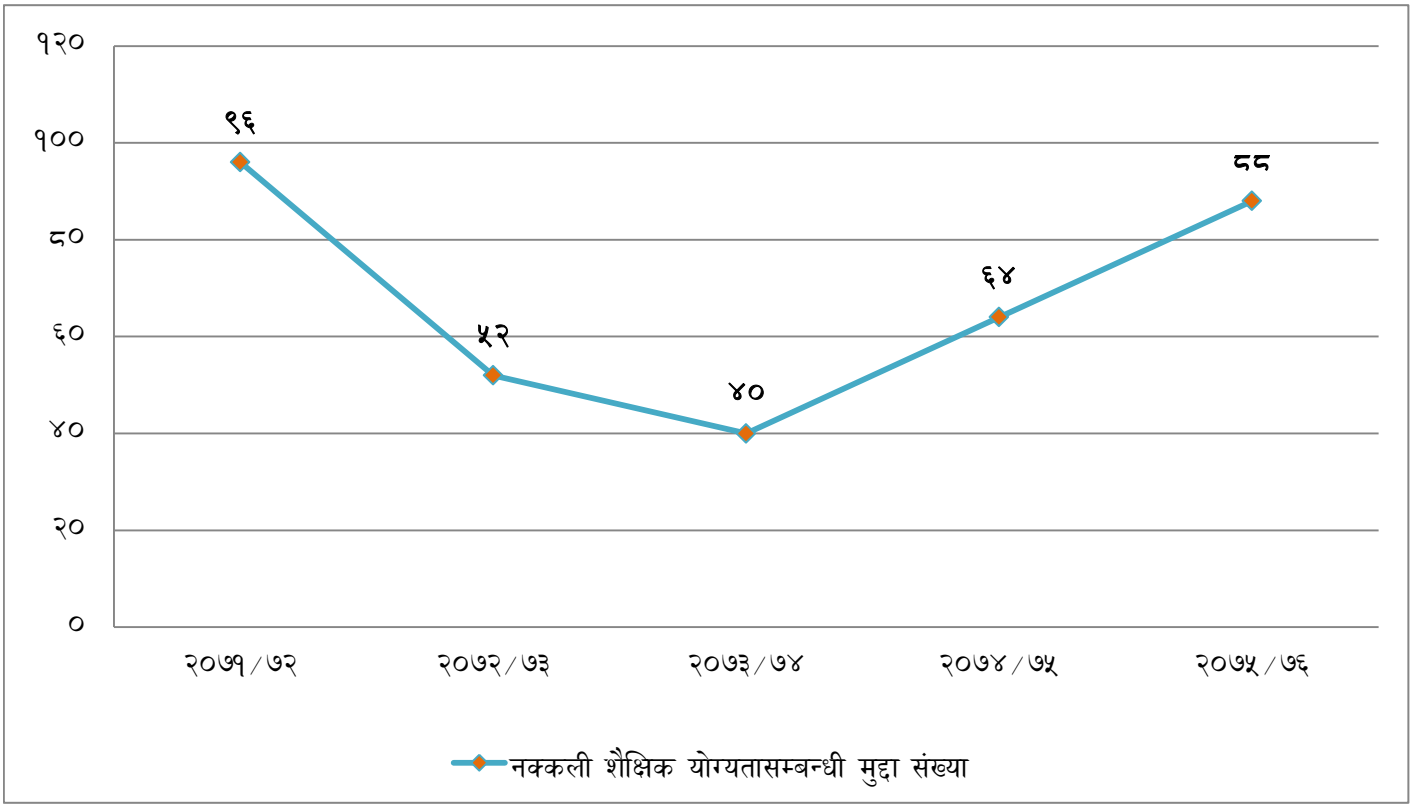
अनुसूची - १६

आ.व. २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएका कारबाहीको संख्या



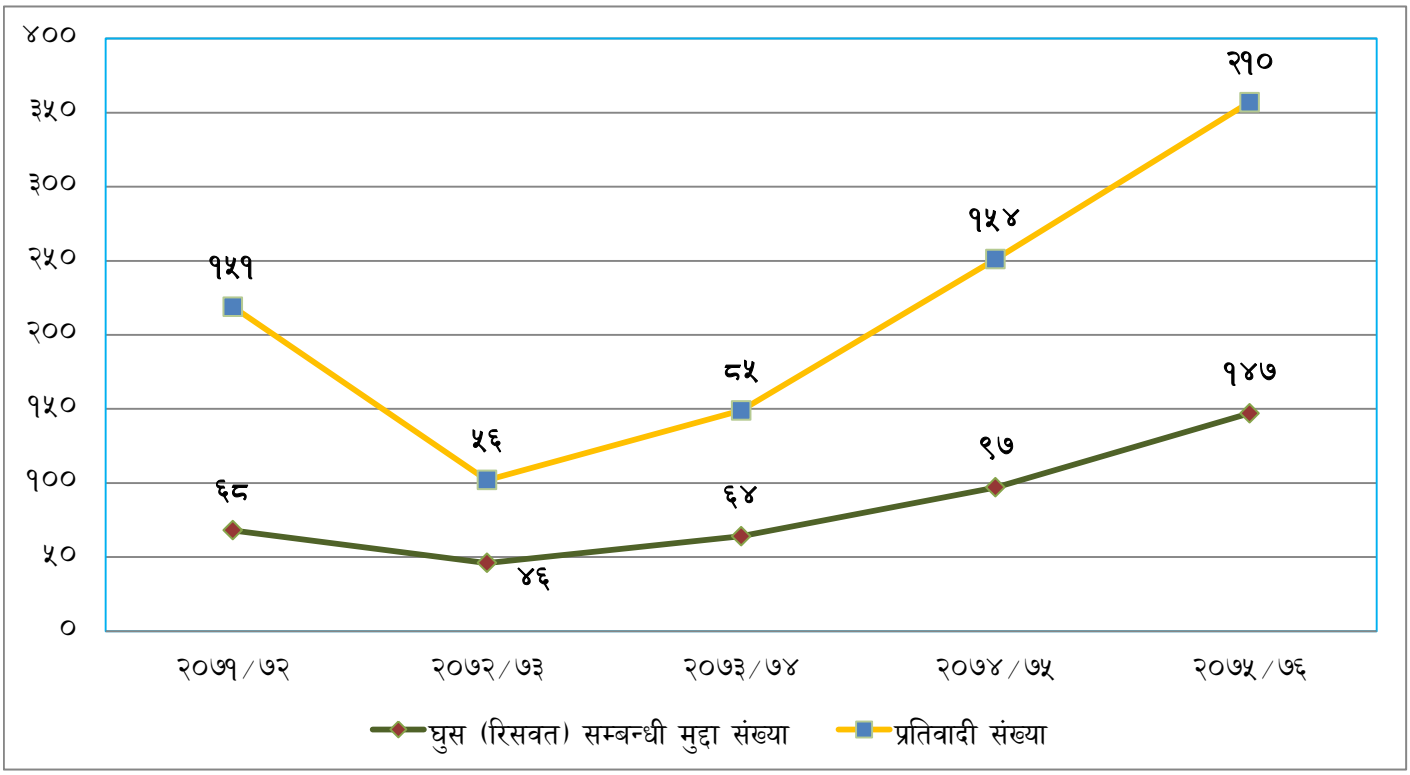
अनुसूची - १७

विगत ५ वर्षमा नक्कली शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको विवरण



अनुसूची - १८

विगत ५ वर्षको घुस (रिसवत) सम्बन्धी मुद्दाको प्रवृत्ति



अनुसूची - १९

आ.व. २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट विभिन्न कारबाही भएका आयोगका निर्णयहरूको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	मुद्दा दायर गर्ने	सुझाव	लेखी पठाएको	तामेली	मुल्तबी	अन्य	जम्मा
१	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३	०	१	३	०	०	७
२	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	५	६	०	२	०	०	१३
३	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	२	०	०	३	०	०	५
४	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	१८	५	४	१	०	०	२८
५	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१५	६	०	८	१	०	३०
६	अर्थ मन्त्रालय	१३	२	१	६	०	०	२२
७	भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	४२	६	७	१०	३	०	६८
८	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३	०	०	२	०	०	५
९	परराष्ट्र मन्त्रालय	०	१	०	१	०	०	२
१०	गृह मन्त्रालय	५७	५	२	१०	०	०	७४
११	कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय	४	२	१	४	०	०	११
१२	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१०	४	१	१२	०	०	२७
१३	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय	१	०	०	१	०	०	२
१४	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	२	०	०	०	०	१	३
१५	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	१	१	१	२	०	०	५
१६	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	४७	२४	३	१४	२	०	९०
१७	संवैधानिक अंगहरू	२	०	०	०	०	०	२
१८	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	१३	१	०	८	०	०	२२
१९	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	३	०	०	१	०	०	४
२०	महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	२	०	०	०	०	०	२
२१	खानेपानी मन्त्रालय	३	०	०	३	०	०	६
२२	सहरी विकास मन्त्रालय	०	०	०	१	०	०	१

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	मुद्दा दायर गर्ने	सुझाव	लेखी पठाएको	तामेली	मुल्तबी	अन्य	जम्मा
२३	कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	६	०	२	१	०	१	१०
२४	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	११	१०	५	१४	१	०	४१
२५	स्थानीय तह (शिक्षा)	६६	२३	४	१४	१	१	१०९
२६	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	०	१	०	४	०	०	५
२७	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२	२	०	५	१	०	१०
२८	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति	१०	५	०	६	१	०	२२
२९	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	१	१	०	०	०	०	२
३०	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२	०	०	०	०	०	२
३१	अन्य	७	०	१४	१	०	१	२३
कुल जम्मा		**३५१**	**१०५**	**४६**	**१३७**	**१०**	**४**	**६५३**

अनुसूची-२०

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण, २०७६ बाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझाव

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि परामर्शदाता मार्फत स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण गरिएको जसमा सातवटै प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला समेट्ने गरी १५ जिल्लाका ३,००० उत्तरदाताहरूबाट मिश्रित तथ्यांक संकलन गरिएको (गुणात्मक र परिमाणात्मक) विधिमार्फत १५ छलफल समूहमा केन्द्रित (Focus Group Discussion), ४५ प्रमुख जानकारसँग अन्तर्वार्ता (Key Informant Interview) र १५ वटा केस स्टोरी (Case Story) मार्फत गुणात्मक सूचना संकलन गरिएको थियो ।

अध्ययन/सर्वेक्षणको निष्कर्ष :

१. ४६.७% सहभागी उत्तरदाताहरूका अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनौट/निर्माणको क्रममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । योजना शाखामा योजना तर्जुमा र छनौटदेखि लिएर कार्यान्वयनको चरणसम्म मिलेमतोमा योजना बन्ने गरेको छ ।

२. स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको/घटेको सवालमा, २७% उत्तरदाताहरूले भ्रष्टाचार बढेको, २८% ले भ्रष्टाचारको स्थिति उस्तै रहेको, २५% ले भ्रष्टाचार घटेको र २०% ले थाहा नभएको बताएका छन् ।

३. भ्रष्टाचारका लागि मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा ३४.१% ले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई, ३२.९% ले अन्य कर्मचारी, ३२.१% ले इन्जिनियर/सव-ओभरसियर, ३०.४% ले कार्यकारी अधिकृतलाई ठहराएका छन् । (एकभन्दा बढी विकल्प रोज्न पाइने भएकोले प्रतिशत १०० भन्दा बढी भएको ।)

४. भ्रष्टाचारको प्रकारसम्बन्धी प्रश्नमा ५५.३% ले व्यक्तिगत नगद भ्रष्टाचार हुने गरेको, ५५.२% ले प्रणालीगत/संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको र ३०.३% ले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएका छन् । (एकभन्दा बढी विकल्प रोज्न पाइने भएकोले प्रतिशत १०० भन्दा बढी भएको ।)

५. स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारक तत्वमा ७१.५% सहभागीहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नभएर, ३७.२% ले राजनीतिक संरक्षण भएर, ३६.८% ले चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने हुनाले खर्च उठाउन भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरेका छन् । (एकभन्दा बढी विकल्प रोज्न पाइने भएकोले प्रतिशत १०० भन्दा बढी भएको ।)

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबारे ८४% सहभागी अवगत भएको देखियो भने १६% सहभागी आयोगबारे अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ ।

७. सहभागीहरूमध्ये ५८.६% ले आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे भने, १७.५% ले विश्वास छैन भन्ने जिकिर गरेका छन् । त्यस्तै, २३.९% ले तटस्थ राय व्यक्त गरेका छन् ।

८. स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखे वा भोगेपछि ५७.३% ले केही पनि नगरेको जिकिर गरे भने, १६.६% ले भनेको मानेको/भने बमोजिम रकम तिरेको बताए । त्यस्तै, १७.९% ले कार्यालय प्रमुखसँग गुनासो गरेको, ८.३% ले झगडा गरेको, ७.०% ले भनसुन गरेर कुरा मिलाउन खोजेको बताएका छन् ।

९. पेन्सनको भरमा परिवार चलाउने उत्तरदाताहरू (४२.९%) ले त्यसरी माग भएको रकम तिरेको कुरा व्यक्त गरे भने, रेमिट्यान्समा आश्रित ३१.३% ले, उद्योग/व्यापारमा संलग्न १९.५% ले, जागिर (सरकारी/निजी) मुख्य स्रोत हुने १८.४% ले, श्रमिक/ज्यालादारी ७.७% ले र कृषि मुख्य पेसा हुने ७.१% ले उक्त रकम तिरेको कुरा व्यक्त गरेका छन् ।

अध्ययन/सर्वेक्षणबाट प्राप्त सुझावहरू :

१. सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने मात्र नभई नियमित रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली बनाई स्वतः लेखाजोखा हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

२. एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि आठदेखि दस वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्थाले धेरै रकमको भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरेजस्तो देखिन गएकोले भ्रष्टाचारको रकमको अनुपातको आधारमा दण्ड/सजायको व्यवस्था गर्नु मनासिब देखिन्छ ।

३. सुराकीले दिएको सूचना सही साबित भएर कसुर स्थापित गर्न मद्दत पुगेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई हौसला दिनका लागि पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गर्न सकिन्छ । बेनामी उजुरीको हकमा ती उजुरीहरूलाई एक भिन्न बास्केटमा राखी Intelligence बाट थप पुष्टि गरी अध्ययन अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ।

४. सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट हुने व्यवस्था भएको भए पनि त्यस्ता उपभोक्ता समितिको १ करोडसम्मको रकम उपयोग गर्नसक्ने क्षमता विकास भए/नभएको तर्फ विचार नपुगेको देखिन्छ । अतः रकम उपयोग गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

अनुसूची -२१

निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५

विषय प्रवेश

पूर्वाधार विकास योजनाहरूमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागबाट अरबौं रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ। तर, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको हालसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक रूपमा हासिल भएको देखिंदैन। ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने, ठेक्का सम्झौताको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्ने र ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने संस्था एवं अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई समयमा नै ठेक्का सम्झौता अनुसारको नतिजा प्राप्तिका लागि नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागबाट विवरणका आधारमा यो विश्लेषण तयार पारेको छ।

मन्त्रालयगत विश्लेषण तथा देखिएका समस्याहरू :

विभिन्न पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मुख्य ७ वटा विषयगत मन्त्रालयहरू अन्तर्गत सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको अवस्था देहायबमोजिमको तालिकाबाट देख्न सकिन्छ :

क्र.सं.	विभाग/प्राधिकरण/कम्पनी	मन्त्रालय	२०७५ मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न नभएका ठेक्का सम्झौता	जम्मा रुग्ण ठेक्का सम्झौताको रकम (रु.)	म्याद थप नभएका र सम्पन्नसमेत नभएका ठेक्का सम्झौता
१.	सडक विभाग	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	९०६	२० अर्ब ७६ करोड	६२३ (६८.७६%)
२.	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	सहरी विकास	४४२	६ अर्ब ३० करोड	१७१ (३८.६%)
३.	जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	२३५	१८ अर्ब ६६ करोड	९४ (४०%)
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	९१	३८ अर्ब ४३ करोड	४५ (४९.४५%)
५.	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३७	७ अर्ब २७ करोड	६ (१६.२१%)

६.	नेपाल टेलिकम	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	२३	१५ अर्ब ४६ करोड	८ (३४.७८%)
७.	स्थानीय पूर्वाधार विभाग	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	९७	६ अर्ब ६० करोड	७५ (७७.३२%)
८.	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	खानेपानी	१७	३ अर्ब ९० करोड	१० (५९%)

सबै क्षेत्रमा देखिएका समान प्रकृतिका समस्याहरू र विश्लेषण

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालयअर्न्तगतका ८ वटा निकायहरूले उपलब्ध गराएको कागजात/विवरण अध्ययन गरी हेर्दा रु.११८ अर्बका १,८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरू सुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न भएको देखिएन, जसमध्ये १०३२ वटा (५५.८४%) ठेक्का सम्झौताहरूको म्याद थप भएको पनि देखिएन। ठेक्का सम्झौतापश्चात् ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता रकमको २०% सम्म पेश्की लिने हुँदा माथि उल्लेख भएका ठेक्का सम्झौतामा रु.२४ अर्ब जति पेश्कीको रूपमा नेपाल सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा गएको देखिन्छ। म्याद थप नभएको कारणले कानूनीरूपमा यी सम्झौताहरू निरन्तर भएको देखिएन, तसर्थ ठेक्का सम्झौताहरूको पेश्कीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको रु.२३ अर्बभन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानत (Advance Payment Guarantee) को म्यादसमेत सकिएको स्पष्ट देखिन आउँछ। त्यस्तै, ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५% ले हुन आउने कार्य सम्पादन जमानत (Performance Security) बापतको रु.६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

समस्याहरू

१.ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म हराएको वा सम्पर्कमा छैनन् भन्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि, ठेक्का सम्झौताका सर्तनामामा Fundamental Breach of Contract अन्तर्गतका प्रावधान इमान्दारीका साथ पालना गरेमा यो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ। उदाहरण स्वरूप, Breach of Contract को एक प्रावधानअनुसार ठेकेदारले आयोजना व्यवस्थापकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना बेगर लगातार ३० दिनभन्दा बढी काम गरेको छैन भने त्यो Fundamental Breach of Contract हुन्छ।

२. खरिदको पूर्व तयारी बिना नै निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता गरेको कारणले धेरै नै ठेक्काहरू अलपत्र परेको देखियो। एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई कार्यालयले ८ पटकसम्म म्याद थप गर्नुले यही लापरबाही देखाउँछ ।

३. ठेक्काको म्याद थप गर्दा म्याद थप गर्न मनासिब कारणहरू सहित पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने हुन्छ। के कारणले ढिला हुन गएको छ, सो बारेमा सम्बन्धित कार्यालयले Delay Analysis गरेको हुनुपर्दछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा महत्वपूर्ण ठेक्का सम्झौताको ठेक्का अवधि साढे दुई वर्ष दिएकोमा कार्यालयले उक्त अवधि सकिएपछि सोको दुई गुणा अर्थात ५ वर्ष म्याद थप गरेको सम्म पाइयो। २ वर्ष ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिएका ठेक्का सम्झौता ७ वर्ष ६ महिनामा पनि सम्पन्न भएको देखिएन।

४. सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूमा समयको पालना (Time Control), गुणस्तर नियन्त्रण (Quality Control), खर्च नियन्त्रण (Cost Control) र सम्झौताको अन्त (Finishing the Contract) का सम्बन्धमा स्पष्ट सर्तहरू हुँदाहुँदै पनि दुवै पक्षले सर्तनामा इमान्दारिका साथ पालना गरेको देखिएन।

५. ९-१० वर्ष अघिदेखि क्रमागत देखिएका ठेक्का सम्झौताहरू निष्क्रिय जस्तै रहेकोमा सो सम्पन्न गर्ने तथा कानूनी हिसाबले टुंग्याउनतर्फ ठोस पहल भएको देखिएन।

६. कतिपय ठेक्का सम्झौतामा प्रगति नहुनुको मुख्य कारणमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई समन्वय गर्नुको सट्टा दोष लगाएर पन्छिन खोजेको देखियो।

७. रुग्ण ठेक्का सम्झौताको तुलनामा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated Damage) लगाएका ठेक्का सम्झौताहरू अत्यन्त न्यून देखियो।

८. ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले समयमै बजेट उपलब्ध गराउने, ठेक्काको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, समयको पालना, गुणस्तर र खर्चको नियन्त्रण गर्नेजस्ता भूमिका निर्वाह नगरी चरम लापरबाही भएको देखिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने गरेको देखिएन।

९. ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेश्की स्वरूप मोबिलाइजेसनका लागि ठेक्काको २०% सम्म रकम लिएका हुन्छन् तर सम्झौताअनुसारको काममा खर्च नगरी अधिकांश ठेकेदारले सो पेश्की आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको देखिएको छ।

आयोगको अपेक्षा

माथि उल्लिखित अवस्था दोहोरिन नदिन विकास बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय/विभाग एवं कार्यालयलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्र हालको परिस्थितिमा सुधार हुने अवस्था देखिंदैन। ठेक्का सम्झौताका सर्तनामा कडाइका साथ लागू गर्ने र अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन नेपाल सरकारले तत्कालै आवश्यक पहल गर्न अपरिहार्य देखिएको छ।

यस अतिरिक्त, समयमा कार्य सम्पादन गर्न निर्माण व्यवसायीको आर्थिक, मानव संसाधन, प्राविधिक तथा भौतिक क्षमताको पक्षलाई मूल्यांकनको आधार बनाउने, म्याद थप तथा भेरिएसनको वस्तुपरक मापदण्ड र विधि निर्माण गर्ने जस्ता समग्र पक्ष समेटी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लान सके मात्र रुग्ण ठेक्का सम्झौताको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।